



القانون الدولي العام

الفرقة الأولى

الأستاذ الدكتور

معمّر رتيّب محمد عبد الحافظ

أستاذ ورئيس قسم القانون الدولي العام

كلية الحقوق جامعة أسيوط

الأستاذ الدكتور

عصام محمد أحمد زناّتي

أستاذ القانون الدولي العام ونائب رئيس

جامعة أسيوط الأسبق لشئون التعليم والطلاب

كلية الحقوق جامعة أسيوط

تمهيد

ينطوى تعبير العلاقات الدولية **internationals relations** على أنواع مختلفة من الروابط السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية وبحكم هذه الروابط نظامان متميزان هما القانون الدولي الخاص والقانون الدولي العام ^(١) ورغم أوجه الشبه المشتركة بينهما إلا إنهما جد مختلفان فمن ناحية ينظم الأول العلاقات الدولية التي يشارك فيها الأفراد والأشخاص المعنوية الخاصة مختلفوا الجنسية وكذلك علاقات هؤلاء مع الدول الأجنبية أو الهيئات العامة الأجنبية ، ويقتصر بالتالى مجال القانون الدولي الخاص على العلاقات القانونية الخاصة التى تتضمن عنصراً خارجياً **élément d'extreneite** سواء ارتبط ذلك بجنسية الأطراف أو محل المال أو مكان إبرام العقد ، ويقتصر الدور الرئيسى للقانون الدولي الخاص على تحديد القانون الواجب التطبيق والجهة القضائية المختصة بالنزاع ^(٢).

وعلى ذلك يعرف القانون الدولي الخاص بأنه ذلك القانون الذى ينظم العلاقة الدولية للأفراد عن طريق تحديد القانون واجب التطبيق والمحكمة المختصة بنظر النزاع والآثار التى ترتبها الأحكام الصادرة فى المنازعات الناشئة عن هذه

(١) ورد تعبير " القانون الدولي فى مؤلف الفيلسوف الإنجليزى جيرمى بنتام سنة ١٧٨٩ مقدمة حول مبادئ الأخلاق والتشريع " ، مخالفاً بذلك المصطلحات التى درج على استخدامها الفقيه الهولندى جروسىوس ، والألمانى بيفندروف والسويسرى فاتل وهى " قانون الشعب " و " قانون الأمم " وفى الواقع فإن الفيلسوف الإنجليزى لم يفعل سوى أن ترجم التعبير اللاتينى Jus inter getes الذى اعتمده فيتوريا Vitoria فى القرن السادس عشر والذى من بعده الإنجليزى زوش Zouch والذى ترجمه المستشار D'aguessau فى بداية القرن الثامن عشر إلى " قانون بين الأمم " ولقد اعتنق الفقه العربى اصطلاح " القانون الدولي العام " كما تم اعتماده فى لوائح كليات الحقوق بالجامعات المصرية ، وإن كان ذلك لم يمنع من استخدام بعض كبار الفقهاء لتعبير " قانون الأمم " أنظر تفصيل ذلك فى : محمد طلعت الغنيمى " الغنيمى الوسيط فى قانون السلام " منشأة المعارف بالإسكندرية ، الإسكندرية ١٩٩٣ .

(2) Mayer (Pierre) "Droit international prive" Paris 1983, P. 3. "Le droit special, applicable aux personnes privees impliquees dans des relations juridiques internationales" Battifot et lagarde " Droit international prive" 7 eme edition, Tome 1 L.G.D.J, Paris, 1981, PP 1 – 2 .

العلاقات، وكيفية تنفيذها^(١).

ولا يقتصر في الواقع ، مجال القانون الدولي الخاص على علاقات الأفراد ذات الطابع الدولي ، بل يمتد ليشمل كذلك علاقات الدولة ذات الطابع الخاص كأن تبرم أحد العقود مع أشخاص أجنبية خاصة . ولقد تأكد هذا المعنى في قضاء المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في مسألة القروض الصربية البرازيلية^(٢) ، والذي أشار إلى أن أية عقود خلاف تلك التي تبرم بين الدولتين باعتبارهما من أشخاص القانون الدولي العام يجد أساسه في القانون الوطني أى يحكمه وينظمه القانون الداخلى طبقاً للمحددات الواردة في القانون الدولي الخاص .

من ناحية أخرى ، يعرف القانون الدولي العام بأنه مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الدولية التي تساهم فيها الدول باعتبارها كذلك ، وتلك التي تساهم فيها المنظمات الدولية والفاثيكان ، وحركات التحرير **mouvements de liberation** وذلك عندما تكتسب بعض ملامح الشخصية الدولية^(٣).

(١) أنظر في تعريف القانون الدولي الخاص في الفقه المصري ، فؤاد رياض " الوسيط في القانون الدولي الخاص - الجنسية ومركز الأجانب " الجزء الأول ، الطبعة السابعة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ١٩٩٢ ، ص ٧ ، عز الدين عبد الله " القانون الدولي الخاص - الجنسية ومركز الأجانب ، الجزء الأول ، الطبعة الحادية عشر ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٦ ، ص ٤ ، محمد كمال فهمي " أحوال القانون الدولي الخاص " الطبعة الثانية ، الإسكندرية ، مؤسسة الثقافة الجامعية ، ١٩٨٣ ، ص ٩ ، هشام صادق " الجنسية والمواطن ومركز الأجانب " المجلد الأول ، الإسكندرية ، منشأة المعارف ، ١٩٧٧ ص ٤ .

(2) CPJI, Arret No 14, du 12 Juiellet 1929, Serie A, No 20/21, P.4. " Tout contrat qui n'est pas un scontrat d'Etat, et tant que sujets de droit international, a son fondement dans un loi national".

(3) Favre (Antoine) "principes du droits des gens" Fribourge, 1974, P. 37. Theirry (Jurfert) et des autres " Droit international Public " Paris, 1984, P. 1 etc. Starke (J.G) " introduction to international law" Ninth Edition, Butterworths, London, 1984, P. 3.

أنظر في الفقه المصري : محمد طلعت الغنيمي " قانون السلام " ، منشأة المعارف بالإسكندرية ، الإسكندرية ١٩٩٣ ص ٢٠ " مجموعة القواعد التي تحكم العلاقات ذات الأثر الجوهري على الجماعة الدولية لأنها تمس أمنها ، والتي تقوم بين أشخاص القانون الدولي أو بينهم وبين الأفراد ، عبد الواحد الفار " القانون الدولي العام " دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٩٢ ، ص ٢ " مجموعة القواعد القانونية التي تعد حقوق والتزامات أشخاص هذا القانون في مجال علاقاتها المتبادلة وتضع أسس التضامن فيما بينها للمحافظة على السلام العالمي وتحقيق الأمن والتقدم للشعوب . محمد حافظ غانم " مبادئ القانون الدولي العام " القاهرة ١٩٦٧ ص ٤٠ " مجموعة

ويختلف القانون الدولي العام عن قواعد الأخلاق الدولية التي تعبر عن المبادئ التي يملئها الضمير العالمي دونما التزام قانوني بها كما هو الحال بالمبادره بتقديم المساعدة في حالة الكوارث الطبيعية" ولقد شهد مفهوم الالتزام بالمساعدة الإنسانية تطوراً ملحوظاً من الناحية الإجرائية وأضحت المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية فاعلاً رئيسياً لتحقيق هذا الالتزام الأخلاقي بيد أنه من الصعب الإدعاء بانتقال هذا الالتزام من الإطار الأخلاقي إلى النطاق القانوني فما زال هذا الالتزام غير محكم ولا يترتب عليه سوى الاستهجان الأخلاقي وعلى خلاف ذلك تحولت العديد من القواعد الأخلاقية التي تتعلق بالحروب إلى قواعد قانونية بفعل النص عليها في معاهدات دولية كما هو الحال بمعاملة الأسرى والجرحى والتي تضمنتها بالتفصيل إتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩م (١) .

كذلك تختلف قواعد القانون الدولي عن المجاملات الدولية **La courtoisie international** والتي تحرص الدول على مراعاتها دونما أن يترتب على عدم القيام بها المسؤولية الدولية ويقتصر الأمر على إعمال مبدأ المعاملة بالمثل -وفي حين تجد قواعد القانون الدولي أساسها في اتفاق الإرادات بين الأشخاص الدولية ، تحدد الإرادة المنفردة مدى قواعد المجاملات وكيفية وتوقيت إعمالها . بيد أنه لا يجوز للدولة أن تتبع قواعد مجاملات تتعارض وقواعد القانون الدولي .

وتشكل قواعد المجاملات الدولية ، في بعض الأحوال ، بداية لنشأة قواعد قانونية دولية كما هو الحال بالنسبة لامتيازات المبعوثين الدبلوماسيين ، كما قد تتحول قواعد قانونية إلى مجرد قاعده من قواعد المجاملات الدولية كما هو الحال في تحيه

القواعد القانونية التي تحدد حقوق الدول والتزاماتها فيما بينها وفي مواجهة المنظمات الدولية ، كما تبين لنا قواعد التنظيم الدولي ، ومدى الحماية التي يعطيها القانون الدولي لحقوق الإنسان " حامد سلطان ، عائشة راتب وصلاح الدين عامر " القانون الدولي العام " دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ، ١٩٨٧ ص ٢٢ وما بعدها .

(١) عبد الواحد محمد يوسف الفار " القانون الدولي العام " دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢٠١٥ ، ص ١٤ .

السفن لبعضها في عرض البحر (١)

ويتميز مجال القانون الدولي بالطابع التصادمي **conflictuel** لوجود الاختلافات السياسية والاقتصادية والثقافية بين الدول بالإضافة إلى النزاعات العسكرية . وعلى ذلك فإن تعبير " الجماعة الدولية " **communaute internationale** لا يعنى بالضرورة وجود تضامن وثيق بين عناصر هذه الجماعة ، فالعلاقات الدولية مجال خصص للتنافس .

ونظراً لارتباط القانون الدولي بالجماعة الدولية ، فإن سمات هذه الأخيرة تؤثر بالضرورة على وسائل تكوين وكيفية تطبيق القانون الدولي وفيما يلي نورد أهم هذه السمات .

١ - لا مركزية السلطة في المجتمع الدولي :

يتسم النظام السياسي للدولة بوحدة السلطة ، أو على الأقل هيمنتها نظراً لاحتكار الدولة لوسائل الإكراه المادى التى تمكنها من فرض إرادتها على الأفراد وكافة التجمعات والهيئات . ويكفل القانون الداخلى هذه الهيمنة ، بل إنه يمثل فى حد ذاته أهم الوسائل التى تستخدمها الدولة للدفاع عن سلطاتها .

على خلاف ذلك ، يتسم المجتمع الدولي باللامركزية ، وتتوزع السلطة على الدول والمنظمات الدولية بطريقة غير متساوية ، ولكن ليس بالقدر الذى يمكن إحدى الدول من حيازة مجمل السلطة ، أو حرمان دولة ما من كل أشكال السلطة (٢). ومع ذلك فإن واقع المجتمع الدولي منذ انهيار الإتحاد السوفيتى يشير إلى شبه سيادة القطب الأوحـد واضطلاع الولايات المتحدة الأمريكية بنفوذ واسع وقدرة أكبر على التأثير فى صناعة القرار داخل المنظمات الدولية وخارجها.

(١) الشافعي محمد بشير " القانون الدولي العام في السلم والحرب " دار الفكر العربي ، الطبعة الرابعة ، ١٩٧٩ ، ص ٨ .

(٢) محمد سامى عبد الحميد ومصطفى سلامة حسين ، القانون الدولي العام ، الدار الجامعية ، بيروت ١٩٨٨ ، ص ٤ ، ٥ .

٢ - السيادة La souverainete

تعد السيادة بمثابة التعبير القانوني لتوزيع السلطة في المجتمع الدولي ، وهي تعنى ، فى الواقع ، أن الدولة لا يمكن ، قانوناً ، أن تخضع لسلطة أعلى منها وان تحتكر السلطة وادوات الاكراه فى الداخل وبالتالي فإنها لا تلتزم بأى قرار **decision** لم تشارك فى إصداره أو لم تقبله . وعلى ذلك فإن فكرة السيادة تختفى فى ظل النظام الاستعماري وكذلك فى حالة الفيدرالية .

ومع ذلك ، تجدر الإشارة إلى أنه ، فيما وراء الإطار القانوني لفكرة السيادة فإن بعض الدول المتناهية فى الصغر **Micro - Etats** والدول الضعيفة التى تخضع دائماً لضغوط عسكرية واقتصادية من قبل الدول الكبرى لا تملك سوى سيادة تصورية .

٣ - التضامن والتعايش الدوليان :

إن توزيع السلطة بين الدول لا يعنى بالضرورة أن الجماعة الدولية تعيش فى حالة تتسم بعدم الانتظام ، فهناك مجالات أخرى غير تصادمية تستطيع الدول أن تتضامن وتتعاون فيها . واستقراء حالة المجتمع الدولي يقودنا إلى التقرير بوجود تجمعات بين الدول بعضها قائم على التضامن السياسى الاقتصادى ، وبعضها الآخر قائم رغم وجود اختلاف فى المصالح .

كذلك فإن الدول قد خلقت أطراً تنظيمية دولية لكفالة تنظيم بعض الأنشطة التى تتعدى الحدود الوطنية للدول ، كالطيران المدنى ، والاتصالات والتجارة الدولية وأن الحكومات قد بدأت فى الاعتراف بوجود مصالح مشتركة **intérêts communs** ومشكلات عالمية كالسلام ونزع السلاح وتنمية البيئة واحترام حقوق الإنسان . وعلى هذا فإنه رغم التقرير بالطابع التصادمى للعلاقات الدولية فإن للتضامن **Solidarité** مجالات أخرى فى المجتمع الدولي . والتضامن والتعايش هما عنصراً الدفع الرئيسيين للتنظيم القانوني للجماعة الدولية ، وقد أفرزنا لنا هذا الكم الوفير من المنظمات العالمية والإقليمية .

٤ - العولمة :

تمارس العولمة تأثيراً هاماً في مجال العلاقات الاقتصادية باعتمادها مفهوم السوق في العالم وتحرير التجارة العالمية وتعزيزها عبر منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي". كما تمارس الدولة آثارها في العلاقات الثقافية والمعلوماتية من خلال شبكة المعلومات (الإنترنت) والتجارة الإلكترونية بالإضافة الي تعاظم دور الإعلام وصناعة المعلومات وتدفعها .

ولقد كان لهذه المفاهيم والمستحدثات الأثر البالغ على مفهوم سيادة الدولة حيث تقلص دور الدولة في كافة الأوجه كما سمح للدول الكبرى من خلال المنظمات الدولية أو منفردة بالتدخل فيما كان يعد شأناً داخلياً ^(١) .

وتمارس العناصر السابق ذكرها تأثيراً رئيسياً على قواعد القانون الدولي ، وفيما يلي نورد أهم صور هذا التأثير .

أ - عدم تساوى القيمة القانونية لقواعد القانون الدولي :

قواعد القانون الدولي ليست جميعها من ذات المصدر ، كما أن ليس لها نفس الأثر القانوني ، ويعد ذلك نتيجة لتعدد الوسائل الخاصة بتكوينها .

ففي داخل الدولة ، ينبع القانون ويصدر من قبل الدولة . وتختص أجهزتها ؛ البرلمان والحكومة ؛ بصياغة القانون في شكل تشريعات ومراسيم ولوائح . وتسمح هذه المركزية للوظيفة القاعدية بكفالة درجة عالية من الانسجام **harmonié** القانوني ، كما تؤدي إلى خلق هيكل تدرجي للقواعد بما ينطوي عليه ذلك من ضرورة اتساق القواعد التي تخلفها السلطات الدنيا مع تلك التي تصدر عن قمة الجهاز التشريعي . كذلك فإنها تسمح بسهولة التمييز بين القواعد الإلزامية ، وأعمال الإدارة البسيطة التي تفتقد هذه الإلزامية .

ولا يجرى الأمر على نفس النهج في الجماعة الدولية ، حيث تستبعد سيادة الدولة ،

(١) انظر في العولمة والقانون إجمالاً ، أعمال المؤتمر الدولي الثاني (كلية الحقوق - جامعة أسبوت ١١ - ١٢ أبريل ٢٠٠٦ ، مطبوعات كلية الحقوق .

وجود سلطة مركزية للتشريع الدولي ، فلا يوجد جهاز مختص بإصدار قواعد تشريعية على غرار ما يفعله البرلمان الداخلى ، ويعد من قبيل المبالغة غير المقبولة من وجهة النظر القانونية القول بوجود مشرع دولى

.Législateur international

ويترتب على ذلك ، أن القواعد الدولية تتعدد مصادرها ، فينشأ بعضها عن المعاهدات الدولية وتسمى قواعد تعاھدية **conventionnelles** وبعضها الآخر ينبع عن العرف . وقد ظل القانون الدولى العام حتى حركة التقنيّات التى ازدهرت فى مؤتمرات لاهاي ذا طابعاً عرفياً ثم بدأ القانون المكتوب يحتل مكان الصدارة . ومازال الأسلوبان التعاھدى والعرفى يحتكران ، إلى درجة كبيرة ، صياغة القواعد الدولية ، وذلك نظراً لقبولهما سواء بطريقة صريحة أو ضمنية من قبل الدول .

كذلك ساهمت المنظمات الدولية بدور ملحوظ ومتزايد فى خلق بعض القواعد الدولية من خلال قراراتها **resolutions** ويعد القانون الخاص بتصفية الاستعمار ، وكذلك قانون التنمية والبيئة وقانون الفضاء والاتصالات من نتاج عمل المنظمات الدولية . كما مارس القضاء **jurisprudence** الدولى تأثيراً فى تكوين وتوجيه القواعد الدولية ، فمن ناحية أسهمت هيئات التحكيم فى تحديد مضمون العديد من العديد من القواعد العرفية . ومن ناحية أخرى ، لا يمكن إغفال إسهامات المحكمة الدائمة للعدالة الدولية فى ظل عصبة الأمم ، ومحكمة العدل الدولية ، فى مجالات تفسير المعاهدات والمسئولية الدولية والتصدى لحسم المنازعات الدولية وإرساء مبادئ جديدة ، بالإضافة إلى الطابع القانونى المحض للوظيفة الإفتائية للمحكمة .

وعلى ذلك ، يشتمل القانون الدولى على طوائف متعددة من القواعد القانونية ليس لها نفس القيمة القانونية . وتعد القواعد التعاھدية والعرفية ملزمة وتمثل حجر الأساس للقانون الدولى ، وتحظى بقبول الجماعة الدولية ، بينما اختلفت الآراء فيما يتعلق بقرارات المنظمات الدولية ومدى قبولها كمصدر للقاعدة الدولية فىرى البعض أن هذه القرارات مجرد توصيات بسيطة **récommanations** خالية من أية قيمة قانونية وإن

كانت تتمتع بقوة أدبية ومعنوية . وهناك من يفرق بين القرارات الصادرة بالإجماع **L'unanimité** وتلك الصادرة بالأغلبية **La majorité** ، ويقتصر الإلزام على النوع الأول من القرارات . كذلك هناك من يقصر الطابع الإلزامي على القرارات التي تصدر في شكل إعلانات **déclarations** ، كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ١٩٤٨ ، والإعلان الخاص بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة^(١).

ب - تنوع قواعد القانون الدولي من حيث المدى والموضوع :

من حيث النطاق ، لا تتعلق القواعد الدولية دائماً بنفس الدول أو بنفس الأشخاص . فالمعاهدة قد يكون لها مدى عالمي **vocation universelle** كما هو الحال بالنسبة لميثاق الأمم المتحدة لاشتمالها على جميع دول العالم ، مع بعض الاستثناءات النادرة . كذلك فإن اتفاقيتي فيينا للحصانات الدبلوماسية والقنصلية تلزم عدداً كبيراً من الدول ، كما تتميز القواعد العرفية ، غالباً ، بالطابع العالمي .

من ناحية أخرى ، هناك العديد من المعاهدات الثنائية القاصرة على عدد محدود من الدول ، والتي يقتصر مدى القواعد التي تتضمنها على هذا العدد من الدول ، كما ينصرف نفس الحكم على قرارات المنظمات الإقليمية .

وعلى ذلك ، فإننا نستطيع أن نميز في داخل قواعد القانون الدولي بين القانون العالمي ، والتفريعات الإقليمية . وهذه التفريعات تشتمل على معاهدات وأحياناً على مؤسسات كما هو الحال في الاتحاد الأوروبي الذي يملك معاهدات خاصة بها وأجهزة تعمل في إطار إقليمي . ومن المتصور وجود اختلافات بين هذه التفريعات الإقليمية والقانون العالمي وقد أكدت محكمة العدل الدولية ذلك بمناسبة خصوصية القانون الدولي الأمريكي فيما يتعلق باللجوء الدبلوماسي **Asile diplomatique** . كذلك نلاحظ أن القانون الأفريقي يعطى أهمية وألوية خاصة للقواعد المتعلقة بوحدة أراضي

(١) محمد سامي عبد الحميد " أصول القانون الدولي العام " الجزء الثاني ، القواعد الدولية ، الطبعة السابعة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٥٥ ، ص ١٢٨ وما بعدها أنظر تفصيل ذلك في رسالة د . محمد السعيد الدقاق ، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها في إرساء قواعد القانون الدولي ، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ، ١٩٧٣ .

الدول وسيادتها الإقليمية . ولكن في جميع الأحوال لا يمكن لهذه التفريعات الإقليمية أن تشتمل على قواعد تتعارض مع قاعدة دولية أمره **Jus cogens** ^(١).

ويذهب بعض الفقهاء ^(٢) إلى القول بوجود قانون عام عربي يركز على المقومات القومية التي تجعل من الدول العربية وحدة متكاملة والتي تم التعبير عنها في الدساتير الوطنية لهذه الدول والتي أجمعت على أن شعوبها تشكل شعب واحد وأقاليمها هي أجزاء من الوطن العربي . ويتميز هذا القانون العام العربي بتطور مفهوم السيادة في العلاقة بين الدول العربية بعضها ببعض الآخر ، بحيث يبدو ممكناً أن تهتم الدول العربية بشئون بعضها إلى حد أوسع مما يسمح به للدول غير العربية ، بالإضافة إلى أن ممارسات السيادة الوطنية مقيدة بقيود المصلحة العربية العامة ^(٣).

ومن حيث الموضوع : نجد أن تعدد أوجه العلاقات الدولية خلق فروع للقانون الدولي ، كالقانون الدولي للبيئة ، والقانون الدولي للطيران ، والقانون الدولي للبحار ، والقانون الدولي الإنساني ... وكلها تقسيمات تركز على موضوع القواعد القانونية ^(٤).

ج - الدور المحدود للقضاء الدولي :

وكما أن السيادة تستبعد وجود سلطة مركزية للتشريع ، فإنها تستبعد أيضاً وجود سلطة قضائية **pouvoir judiciaire** مكتملة على غرار ما هو متبع في داخل الدولة ، ولكن لا يعني ذلك أنها تحرم نهائياً ممارسة الوظيفة القضائية على الصعيد الدولي . فهيئات التحكيم ، ومحكمة العدل الدولية تملك اختصاصاً قضائياً ، بل أن ميثاق الأمم المتحدة منح المحكمة الدولية مكنة إبداء الآراء الاستشارية للجمعية العامة ومجلس الأمن والأجهزة والمنظمات التي يصرح لها بذلك .

ولقد عرض العديد من المنازعات الدولية على القضاء الدولي ، ولكن يظل دوره

(١) مصطفى سلامة حسين " تطور القانون الدولي العام العام " دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٩٢ ص ٣٥ وما بعدها .

(٢) محمد طلعت الغنيمي " الغنيمي الوسيط في قانون السلام " المرجع السابق ص ٣٢ وما بعدها .

(٣) المرجع السابق ، ص ٣٣ .

(٤) عبد العزيز سرحان " مبادئ القانون الدولي العام " دار النهضة العربية ، ص ٩ ، القاهرة ١٩٧٥ .

محدوداً ، فما زال اللجوء إليه قائم على قبول ورضا الدول المتنازعة . فالنزاع الدولي لا يعرض بالتالى على المحكمة الدولية إلا بموافقة الأطراف سواء السابقة على النزاع أو اللاحقة عليه .

وجدير بالإشارة أن القضاء الدولي تطور كثيراً وأصبح من المقبول الحديث عن قضاء دولي إداري وقضاء دولي جنائي بالإضافة إلى قضاء المسئولية الدولية بمفهومه العام .

وتعد المحكمة الجنائية الدولية التي تم إنشائها بمقتضى إتفاق روما لسنة ١٩٩٨ م تأكيد على ترسيخ مفهوم المسئولية الجنائية للأفراد أمام القضاء الدولي .

د - الدور المهيمن للوسائل غير المنتظمة فى تطبيق القانون الدولي

نظراً لعدم وجود السلطة المركزية والتي تملك مقومات القوة وعلى رأسها القوة العسكرية ، فإن كفاءة تطبيق القواعد الدولية تتم من خلال طرق ووسائل متعددة . فمن ناحية ، قد يتم عن طريق إنشاء لجان **comites** للإشراف والتفتيش كما هو الحال فى مجالات حقوق الإنسان واستخدام الطاقة النووية كذلك يتضمن النظام الدولي بعض الوسائل للعقاب على الفعل غير المشروع ومن بينها :-

أ (الجزء :

وهو الإجراء الزاجر المنصوص عليه فى القانون ويتم تطبيقه بواسطة سلطة دولية فى حالة مخالفة القواعد الجوهرية ومثال ذلك سلطة مجلس الأمن فى مجال حفظ السلم والأمن الدوليين طبقاً للمادة ٤١ من الميثاق ، إلا أن الجزء بهذا المعنى لا يشغل سوى مكاناً استثنائياً فى القانون الدولي ، حيث تهدف المسئولية الدولية ، عادة ، إلى تقرير التعويض عن الأضرار الناجمة عن المخالفة ، فما زالت المسئولية الدولية إلى وقتنا هذا تستدعى قضاء التعويض وإن كان قضاء الإلغاء يباشر مع ذلك دوراً محدوداً ، وعلى سبيل المثال فإن الأعمال التى تحدث بصفة غير قانونية يسلبها القانون الدولي كل أثر قانونى . فقانون المعاهدات يتضمن نظرية كاملة لصحة المعاهدات وبطلانها وإنائها أو تعليقها .

ومع ذلك ، فإن رضائية القضاء الدولي تجعل في كثير من الأحوال تطبيق هذه الجزاءات أمراً نظرياً ، فبدون رضا الدولة لا يمكن إثبات عدم شرعية التصرف الدولي كذلك فإن الجزاءات التي يتصور تنفيذها من قبل المنظمات الدولية وبصفة أساسية عن طريق مجلس الأمن ، يتم إعاقته عادة لأسباب سياسية .

ب (الإجراءات المضادة Les contres-mesures

تلجأ الدول إلى استخدام الإجراءات المضادة نظراً للدور المحدود للجزاء بالمعنى الدقيق . وتتخذها الدول سواء بصفة فردية أو جماعية وذلك لمواجهة تصرف ترى إنه غير مشروع . وتقدم لنا العلاقات الدولية العديد من الأمثلة . كتجميد الولايات المتحدة للأرصدة الإيرانية رداً على احتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران سنة ١٩٧٩-١٩٨٠ ، والحظر التكنولوجي وإلغاء شرط الدولة الأولى بالرعاية في مواجهة بولندا في أعقاب الإجراءات القمعية بها سنة ١٩٨١ كذلك الحظر الذي اتخذته الدول الأوروبية في مواجهة الأرجنتين أثناء حرب فوكلاند .

ولا تعد هذه الإجراءات جزاءات بالمعنى الدقيق حيث لا تتطلب ضرورة تطبيقها من قبل جهاز دولي^(١).

ج (مبدأ المعاملة بالمثل La reciprocite

كما هو الحال في القانون الداخلي ، فإن القاعدة الدولية يتم احترامها في الغالب ، ليس خوفاً من الزجر القانوني فقط ولكن نظراً للمزايا التبادلية التابعة من القاعدة فالكثير من المعاهدات تطبق نظراً لفائدتها **son utilite** وليس بسبب اشتغالها على ميكانيزم للجزاء **mecanisme de sanction** .

مثال ذلك المعاهدات الخاصة بالحصانات الدبلوماسية والقنصلية والاتصالات الدولية ... وقد يحدث أن تتضمن المعاهدة بعض التكاليف **charges** والالتزامات ومع ذلك يتم قبولها من قبل الدول حيث أن كبر حجم المزايا الناجمة عنها تبرر تحمل مثل

(١) عبد المعزز عبد الغفار نجم " الإجراءات المضادة " دار النهضة العربية ، ١٩٩٠ ص

هذه التكاليف .

د (الإكراه الفعلى :

إذا كانت التبادلية تكفل تطبيق القانون فى العلاقات المتساوية **égalitaire** والمتوازنة **équilibre** ، فإن الإكراه الفعلى يضمن احترام القانون الدولى فى العلاقات غير المتساوية وهى كثيرة نظراً لتفاوت إمكانات وسلطات الدول . ومثال على ذلك اتفاقيات السلام التى تبرمها الدول المنتصرة ، ومعاهدات الحماية ، فهذه الاتفاقيات يتم احترامها تحت إكراه الظروف المحيطة بإبرامها .

فصل تمهيدى

نشأة وتطور القانون الدولى العام

يرتبط القانون الدولى العام بمفهومه التقليدى بنشأة الدولة الحديثة بأوروبا فى القرن السادس عشر ، إلا أن ذلك لا ينفى حقيقة وجود إرهاباته فيما قبل تلك الحقبة . فالقانون الدولى يبدو فى جوهره قانون بين مجتمعات متميزة ومستقلة ويقودنا ذلك بالضرورة إلى إدعاء وجود الحد الأدنى اللازم لميلاد هذا القانون فى الفترات السابقة على نشأة الدولة والتي ظهرت فيها جماعات تحوز قدر من النظام وتتمتع بهوية واستقلالية فى مواجهة المجتمعات الأخرى^(١).

كما يقودنا ذلك إلى عدم التسليم بإطلاقية الادعاء بأن القانون الدولى بحد جذوره فى المسيحية باعتباره نتاج الجماعة الدولية المكونة لحظة نشأته من الدول الأوروبية المسيحية ، ذلك لأنه يتجاهل حقيقة أن بعض قواعد هذا القانون تضرب بجذورها فى العصور القديمة السابقة على نشأة هذه الديانة ، كما أن الإسلام قد أسهم بصورة ملحوظة فى صياغة العديد من القواعد الدولية أو التأكيد عليها واستقرارها .

مراحل تكوين القانون الدولى : (٢)

تميزت العصور القديمة والتي تمتد بدءاً من ثلاثة آلاف سنة سابقة لعصرنا هذا وحتى سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة ٤٧٦م ، بوجود نوعين مختلفين من التجمعات السياسية :-

(أ) الإمبراطوريات **Les empires** والتي شغلت مساحات إقليمية شاسعة وكانت تشكل القوى العظمى لهذه الفترة .

(١) صلاح الدين عامر " مقدمة لدراسة القانون الدولى العام " دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٨٤ ، ص ٤١ وما بعدها ، عبد الواحد محمد الفار ، المرجع السابق ، ص ١٥ ، حامد سلطان .. ، المرجع السابق ص ٣١ - ٣٢ ، على صادق أبو هيف ، القانون الدولى العام ، المرجع السابق ، ص ٣٨ .
(2) Nguyen Quoc Dinh ..., Op. Cit. P. 26.

(ب) المدن **Les cités** وتضم بصفة أساسية المدن الإغريقية وهى كيانات صغيرة إلا انها متناسقة ومنظمة بأسلوب ملحوظ .

ويثور الخلاف بين الباحثين حول مدى وجود قواعد دولية فى العهود الأولى لهذه المرحلة خصوصاً فى الفترة التى كانت تجنح فيها التجمعات الإنسانية إلى الاكتفاء الذاتي والعزلة الأمر الذى دفع البعض إلى الادعاء بانه فى مثل هذا المناخ والذى يميل أكثر إلى الحرب وعلاقات التصادم ، فإن وجود قواعد دولية يبدو أمراً مشكوكاً فيه .

ويذهب البعض الآخر إلى القول بوجود علاقات دولية فى هذه الفترة ارتكزت على آلية " المعاهدات " وعلى مبدأ المساواة بين الشركاء وعلى قاعدة " العقد شريعة المتعاقدين **Le pacta Sunt Servanda** وأن المعاهدات الدولية شملت المجالات التجارية والتحالفات الدفاعية أو الهجومية وكذلك مسائل التحديد الإقليمي ومن أشهر المعاهدات التى أبرمت فى هذه الفترة ، تلك التى أبرمها رمسيس الثانى سنة ١٢٩٢ ق.م مع ملك الحيثيين ، والتى أرست مبادئ تحالف وتعاون بين الطرفين قائم على أساس المعاملة بالمثل ^(١).

ولقد استمر هذا النهج فى التعامل قائماً حتى فيما بين المدن الإغريقية والذى تميز أيضاً بالنزعة نحو العزلة وعدم الثقة والتشكك فى الأجانب مما كان سبباً دائماً للحروب ليس فقط بين المدن اليونانية والعالم الخارجى ولكن أيضاً فيما بينها . ومع ذلك فإن الحرب أو التهديد بها لم يمنع من لجوء هذه المدن إلى التحكيم ، كما إن العلاقات فيما بينها شهدت فترات سلام بناء على معاهدات سلام مثل تلك التى أبرمت بين إسبرطة وأثينا سنة ٤٤٦ ، وتلك التى أبرمت مع الفرس سنة ٣٨٦ بقصد إقامة سلام دائم . ولقد ساهم اللجوء المتكرر للتحكيم فى حماية الأجانب ، كما أن المعاهدات الثنائية منحت التجار الأجانب الحماية اللازمة لهم ولأموالهم مما ساهم فى خلق حجر الأساس للحماية القنصلية . كما شهدت هذه الحقبة الإغريقية محاولات " للتنظيم الدولى " ذات طابع

(١) أنظر بالتفصيل :

Re (Robert) "Histoire des grands Principes du droit de gens" Paris, 1923, le fur (L) "Le developpement historique du droit international" RCADI, 1932, 111, Vol. 41.

دينى وبقصد ضمان الإدارة المشتركة للمقدسات الدينية ^(١). نشير كذلك إلى أن الإغريق قد عرفوا بعض القواعد التى تنظم حالة الحرب كالالتزام بإعلان الحرب قبل الدخول فيها ، وإمكانية تبادل الأسرى وضرورة مراعاة حياة اللاجئين إلى المعابد ^(٢).

ومع بداية الحقبة الرومانية ، حافظت روما على ما تم إنجازه فى الإمبراطوريات الشرقية والمدن الإغريقية ، واستخدمت روما أسلوب الكونفدرالية الإغريقية ، وأسلوب المعاهدات الذى ظهر فى الإمبراطوريات الشرقية ، وفى القرن الخامس تم إنشاء جامعة لاتينية **Ligue latine** بين روما والمدن الخاضعة لها كما أبرمت روما اتفاقية مع قرطاجه سنة ٣٠٦ بقصد حفظ السلم وتبادل مناطق النفوذ وضمان الحماية المتبادلة لرعاياهما ... ومع ذلك فإن هذه العلاقات الدولية لم تستمر طويلاً بعد غزو روما لكل من اليونان وآسيا ومصر وتدميرها لقرطاجه ، حيث اختفت التعددية الدولية وسادت روما العالم ولم يعد هناك مبرراً لوجود قواعد دولية . ويبدو طبيعياً القول بأن الحقبة الرومانية لم تساهم فى تطور القانون الدولى بنفس قدر مساهمتها فى فروع القوانين الأخرى وتجد الإشارة إلى أن " قانون الشعوب **Jus gentium** كان يطبق فقط على العلاقات بين الرومان وبين أفراد الشعوب الأخرى الأخرى التى تربطها بروما معاهدات صداقة أو ضيافة أو تحالف ، أما الشعوب الأخرى التى لا ترتبط بروما بأية معاهدة فإن أفرادها وممتلكاتها لا تتمتع بهذه الحماية بل يحل قتلهم والاستيلاء على أموالهم .

العصور الوسطى (٤٧٦م – ١٤٥٣)

وفى بداية العصور الوسطى والتى تمتد فى الفترة من سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية سنة ٤٧٦م إلى استيلاء محمد الفاتح على القسطنطينية سنة ١٤٥٣م ، شهدت أوروبا حالة من الفوضى والحروب المستمرة ، وتمثل تلك الفترة الجزء المظلم من العصور الوسطى والذى انقطعت فيه سلسلة التطور القانونى والتى بدأت فى

(1) Tenekides (G) "Droit international dans la Grece des cites" RCA.D.I, 1956, II, Vol. 90.

(٢) حامد سلطان ، عائشة راتب ، صلاح عامر ، المرجع السابق ، ص ٣٢ .

الظهور فى العصور السابقة عليها .

ومع بداية القرن الثامن بدأت فى الظهور بعض الكيانات والمملكات المتميزة ذات الطابع الاقطاعى والذى تم من خلالها التأكيد على مبدأ إقليمية السلطة ، إلا أن العلاقات الدولية الفعلية لم تبدأ فى الظهور إلا فى بداية القرن الحادى عشر أى فى النصف المزدهر للعصور الوسطى ، ويرجع ذلك ، للنمو الاقتصادى الذى شهدته تلك الحقبة والتى أدت بدورها إلى زيادة التبادل التجارى والاتصالات البحرية . وظهرت فى تلك الفترة فكرة الجماعة المسيحية **La communauté chrétienne** التى تضم دول أوروبا ذات الثقافة الواحدة والاعتقاد والقيم والمبادئ الحضارية المشتركة . ولقد أسهمت الديانة المسيحية فى تخفيف حدة التوتر بين ممالك وإقطاعات أوروبا وبأشر البابا والكنيسة سلطة زمنية ودينية ظلت حتى بداية القرن الرابع عشر عندما اختفت نهائياً هذه السلطة البابوية . وعلى الرغم من أن المسيحية تحرم الحرب إلا أن أوروبا قادت فى تلك الحقبة حملاتها الصليبية (١٠٩٥-١٢٧٩) على الشرق الإسلامى باسم الدين وبهدف القضاء على الدولة الإسلامية . كما ظهرت كتابات بعض الفقهاء مثل القديس أوغستان الذى فرق بين الحرب العادلة وهى الحرب الدفاعية التى تهدف إلى القضاء على الظلم وإعادة السلام ، والحرب غير العادلة وهى التى تهدف إلى الحصول على الغنائم وكذلك الحروب الأهلية التى تجرى بين الأمراء المسيحيين^(١).

كذلك فرق القديس توماس الإكوينى فى القرن الثالث عشر بين الحرب العادلة والحرب غير العادلة ، ويقصد بالأولى تلك التى توجه ضد شعب ارتكب ظلماً نحو شعب آخر ، أما الثانية فهى التى توجه بقصد اغتصاب إقليم أو اعتداء على حق دولة^(٢).

(١) بن عامر تونس " قانون المجتمع الدولى المعاصر " دار المطبوعات الجامعية ، ١٩٩٤ ، ص ٣٢ .

(٢) المرجع السابق ، ص ٣٢ .

وفى الواقع فإن إسهامات فترة العصور الوسطى فى تكوين القانون الدولى تبدو ذات أهمية خاصة قد لا تتفق وحالة الفوضى التى شهدتها بدايتها . فمن ناحية ظهر لأول مرة تقسيم القانون الدولى إلى قانون حرب وقانون سلام ، كما تم صياغة مفهوم الحرب المشروعة ، والحرب غير المشروعة هذا بالإضافة إلى الاحتفاظ بالتحكيم كوسيلة لحسم المنازعات ، كما ظهرت العلاقات الدبلوماسية ففى نهاية هذا العصر تم إنشاء وزارات الخارجية والسفارات الدائمة كما تم تنظيم وظيفة الدبلوماسى وتحديد الامتيازات والحصانات الدبلوماسية .

من ناحية أخرى أدى التطور فى العلاقات التجارية والاتصالات البحرية إلى ظهور قواعد قانون البحار خصوصاً تلك التى تتعلق بحماية التجارة البحرية والتفتيش البحرى والتهريب .

ولقد عاصر تلك الفترة تكوين الدولة الإسلامية والتى امتدت من حدود الصين شرقاً إلى حدود فرنسا غرباً ، والتى أرست بدورها العديد من المبادئ التى تتبع من عالمية الشريعة الإسلامية ورسالتها السلمية السامية ونكريمها للإنسان وتعد قاعدة الوفاء بالعهد أساس التزام الدولة الإسلامية بالعقود والمواثيق الدولية ، قال تعالى : " وأوفوا بالعهد أن العهد كان مسئولاً " ^(١) ، " وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها " ^(٢) ، " والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون " ^(٣).

كما يرجع الفضل للإسلام فى ترسيخ القواعد الخاصة بمعاملة الرسل وحصاناتهم ، وكذلك قواعد القانون الدولى الإنسانى الخاصة بمعاملة الأسرى وعدم الاعتداء على النساء والأطفال والمدنيين ^(٤).

(١) الإسراء - آية ٣٤ .

(٢) النحل - آية ٩١ .

(٣) المؤمنون - آية ٨ .

(٤) راجع بالتفصيل ، حامد سلطان " أحكام القانون الدولى فى الشريعة الإسلامية " دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٨٦ ، الإمام محمد أبو زهرة " العلاقات الدولية فى الإسلام " دار الفكر العربى ، القاهرة ، السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيبانى ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، ١٩٧١ ، شركة الإعلانات الشرقية .

ولقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القواعد فى وصيته لقادة الجيش الإسلامى " انطلقوا باسم الله وبالله وعلى بركة رسول الله ولا تقتلوا شيخاً فانياً ، ولا طفلاً ولا صغير ولا امرأة ولا تغلوا ، وضعوا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا ، أن الله يحب المحسنين ، كما أكد على ذات المبادئ أبو بكر الصديق رضى الله عنه عندما أرسل يزيد بن أبى سفيان على رأس جيش إلى الشام بأن قال "... وإنى موصيك بعشر ، لا تقتلن امرأة ولا صبياً ولا كبيراً هرمأ ، ولا تقطعن شجراً مثمراً ، ولا نخلأ ولا تحرقها ، ولا تخرين عامراً ، ولا تعقرن شاه ولا بقرة إلا لمأكله ، ولا تجبن ولا تغلل " (١).

الفترة التالية على العصور الوسطى وحتى الحرب العالمية الأولى :

ولقد شهدت الفترة التالية على العصور الوسطى والتي تؤرخ بدايتها بسقوط القسطنطينية بعض الأحداث الهامة التي ساهمت فى تشكيل الجماعة الدولية وتطور القواعد الدولية التي تحكمها ، ويأتى على قائمة الملامح الخاصة بتلك المرحلة النهضة العلمية التي صاحبت إنشاء الجامعات فى أوربا فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر والتي أدت بدورها إلى تطوير المعرفة فى مجال العلوم القانونية وظهرت كتابات ميكافيللى وفيتوريا وسواريز ثم جروسيوس **Grotius** الملقب بأبو القانون الدولى الحديث ويمثل كتابة " فى قانون الحرب والسلام " الذى نشر سنة ١٦٢٥ ، عرضاً متكاملاً لقواعد هذا القانون (٢).

كما شهدت هذه الفترة الكشوف الجغرافية واكتشاف أمريكا سنة ١٤٩٢ وما صاحب ذلك من التأكيد على مبدأ حرية أعالي البحار وبعض القواعد ذات الطابع الاستعمارى كالإستيلاء ، بالإضافة إلى إبرام الاتفاقيات بين الدول الكبرى فى ذلك الوقت كأسبانيا والبرتغال ، بقصد تحديد مناطق نفوذ كل منها ، ولقد منحت اتفاقية سنة

(١) الشيخ محمد أبو زهرة " نظرية الحرب فى الإسلام " المجلة المصرية فى القانون الدولى ، القاهرة عدد ١٤ سنة ١٩٥٨ ص ٢٢ ، ٢٣ .

(2) Cavare (Louis) "Le droit international Public Positif" Tome I; pedone, Paris, 1961, P. 22 etc.

١٤٩٤ البرتغال حق احتلال الموانئ الإفريقية الواقعة على المحيط الأطلنطي ، كما منحت أسبانيا حق احتلال الموانئ الإفريقية الموجودة على ساحل البحر المتوسط

كما شهدت تلك الفترة بدء ظهور الدولة بمفهومها الحديث وتحول الملكيات الإقطاعية إلى دول . ولقد ارتكز ظهور الدولة على مفهوم السيادة الذي روج له جان بودان في كتابه المنشور سنة ١٥٧٦ **Les six livres de la République** " ولقد تكونت الدولة في إنجلترا نظراً لسبق نضالها وتحررها من سلطة البابا كما أن النظام الإقطاعي بها لم يكن من شأنه إضعاف السلطة المركزية ، كما تكونت الدولة في فرنسا تحت سلطة لويس الحادي عشر (١٤٦١-١٤٨٣) ، وتلى ذلك ظهور الدولة في أسبانيا وسويسرا والسويد والدانمارك ، ثم تكونت سنة ١٦٠٩ في هولندا وسنة ١٦١٣ في روسيا بينما تأخر ظهور الدولة المركزية الموحدة في ألمانيا وإيطاليا حتى سنة ١٨٧٠ .

وبظهور حركة الإصلاح الديني انقسمت أوربا إلى فريقين ، الأول يضم الدول الموالية للكنيسة ويهدف إلى الإبقاء على الوحدة المسيحية الكاثوليكية ، والفريق الثاني يسعى لتأكيد الحرية الدينية والاستقلال عن نفوذ الكنيسة ، الأمر الذي أدى إلى نشوب ما يسمى بالحرب الثلاثينية بين الدول الكاثوليكية والدول البروتستانتية (١٦١٨-١٦٤٨) ، والتي وضعت نهايتها معاهدة وستفاليا لسنة ١٦٤٨ .

وتمثل هذه المعاهدة مرحلة هامة في تطور العلاقات الدولية فقد جعلت التعاون والمشاركة هما أساس العلاقات الدولية كما إنها أكدت على مبدأ السيادة والمساواة بين الدول بغض النظر عن عقيدتها أو نوع نظام الحكم السائد كما أنها أحلت نظام البعثات الدبلوماسية الدائمة محل البعثات المؤقتة مما مهد لقيام علاقات دولية تتسم بالاستمرارية ، ومن ناحية أخرى اعتمدت المعاهدة مبدأ التوازن الدولي كعامل أساسي للمحافظة على السلم في أوربا ، ويقود مفهوم التوازن الدولي إلى عدم السماح لدولة ما بالوصول إلى درجة من القوة تشكل خطراً على الدول الأخرى على أن تتصدى الدول مجتمعة ضد أى من الدول التي تحاول أن تتوسع بطريقة تؤدي إلى الإخلال بهذا التوازن ، ويؤدي

ذلك بالتالى إلى ضمان استقلال الدول الصغيرة . ولقد تكاثفت الدول الأوروبية ضد لويس الرابع عشر عندما سعى إلى التوسع على حساب جيرانه ، وبعد حروب طويلة أبرمت اتفاقية أوترخت سنة ١٧١٣ التى أعادت التأكيد على مبدأ التوازن واتخذت العديد من الترتيبات التى تحول وإمكانية خرق فرنسا للتوازن فى القارة ، ومن هذه الترتيبات منح بعض المناطق للنمسا والترخيص لهولندا بتحسين بعض المدن على الحدود الغربية ، بالإضافة إلى تقوية بروسيا ، والنص صراحة على تحريم ضم عرش أسبانيا إلى فرنسا^(١).

وفى الواقع ، فإن مبدأ التوازن وإن كان قد نجح فى حماية الدول الكبرى إلا إنه فشل فى تحقيق السلام فى أوربا ، وأنه أتخذ ذريعة لتبرير ما يسمى بالحروب الدفاعية بقصد إعادة التوازن أو لتبرير ما يسمى بالحروب الوقائية **guerres préventives** ضد الدول ذات القوى المتنامية والتى تهدد التوازن .

وإذا كان مبدأ التوازن قد استطاع ، فى بعض الأحوال ، أن يحقق السلام فى أوربا إلا أننا نستطيع التأكيد على أن التاريخ الأوروبى منذ القرن السابع عشر وحتى عهد عصبة الأمم لم يكن سوى فشل متوالى لمبدأ التوازن ، كما أن مبدأ التوازن لم يكن مبدأ قانونياً بل على العكس فقد كان يقود إلى القيام بأعمال تتعارض والقانون كتقسيم بولندا^(٢).

ويمثل إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية سنة ١٧٧٦ ، رغم إنه حدث بعيداً جداً عن القارة الأوروبية ، أهمية بالغة فى تطور قواعد القانون الدولى حيث أكد إعلان الاستقلال على أن كل الناس يولدون متساويين وهم مزودون من قبل خالقهم ببعض الحقوق الألفية ، ومن هذه الحقوق الحق فى الحياة والحرية والبحث عن السعادة ، وأن مهمة الحكومات هى ضمان هذه الحقوق وأن سلطاتها الشرعية تستند إلى موافقة المحكومين. وعندما تخرج عن هذه المهمة يحق للشعب أن يغيرها وأن يقضى عليها

(١) على صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ٤٠ ، عبد الواحد الفار ، المرجع السابق ص ١٨ .

(٢) عصام زنتى " التنظيم الدولى ، النظرية العامة " الآلات الحديثة ، أسبوط ، ١٩٩٢ ، ص ١٨ .

(١). ويمثل هذا النص أساساً لمبدأ تقرير المصير وحق الشعوب في التحرر واختيار حكوماتها الشرعية . وفي محاولة للتأكيد على هذا المبدأ أو ضمان استقلالية شعوب القارة الأمريكية ، ولوقف تدخلات الدول الأوروبية في شئون القارة الأمريكية ، أصدر الرئيس الأمريكي سنة ١٨٢٣ " تصريح مونرو " .

ولقد أكد هذا التصريح على أن القارة الأمريكية قد بلغت درجة من الاستقلالية والحرية لا تسمح لأى من الدول الأوروبية باحتلال جزء من أراضيها ، وأن تدخل الدول الأوروبية في شئون القارة يمثل تهديداً لأمن وسلامة الولايات المتحدة .

الثورة الفرنسية ١٧٨٩ :

ومع قيام الثورة الفرنسية سنة ١٧٨٩ ، وإصدار إعلان حقوق الإنسان والمواطن بدأت في الرواج داخل القارة مناهج المساواة وحقوق الإنسان وحرية الشعوب وحق تقرير المصير ، وأصبحت هذه القيم والمبادئ الجديدة تمثل خطراً على ملوك وأمراء أوروبا خصوصاً مع إعلان المؤتمر الوطني في فرنسا عزمه على تقديم المساعدة لكافة الشعوب التي تود استعادة حريتها .

ولقد استغل نابليون هذه المبادئ وشن حروبه بقصد إقامة إمبراطوريته إلا أن دول أوروبا تحالفت ضده وألحقت به الهزيمة في معركة ووترلو **Waterloo** سنة ١٨١٤ ، ثم تلى ذلك عقد مؤتمر فيينا سنة ١٨١٥ بقصد إعادة التوازن في أوروبا عن طريق إعادة الأسر الحاكمة إلى عروشها ومن ذلك إعادة الملكية الروسية والنمساوية وتقسيم الأراضي الأوروبية وفقاً لرغبات الدول الكبرى كضم بلجيكا إلى هولندا وتجزئة بولندا بين روسيا وبروسيا والنمسا بالإضافة إلى وضع سويسرا في حالة حياد دائم (٢). كما أقر مؤتمر فيينا بعض القواعد الدولية الخاصة بتنظيم الملاحة في الأنهار الدولية ، ومعاملة المبعوثين الدبلوماسيين ، وتحريم الرقيق ، كذلك أقر التحالف الأوربي الذي نشأ في مؤتمر فيينا ، مبدأ التدخل للحفاظ على التوازن داخل القارة ، وذلك لإقناع هذه

(١) بن عامر تونس ، المرجع السابق ، ص ٤٢ - ٤٣ .

(٢) بييرنوفان " تاريخ العلاقات الدولية " تعريب جلال يحيى ، دار المعارف ، ١٩٨٠ ص ٥٤ وما بعدها .

الدول بأن التغيير الداخلي لتنظم الحكم هو الذى يشكل تهديداً على التوازن الدولى وأن تجربة الثورة الفرنسية وسياسة نابليون تؤكد ذلك . لذا فقد أكدت المادة السادسة من اتفاق ٢٠ نوفمبر سنة ١٨١٥ على ضرورة اجتماع الحلفاء بصفة دورية لإدارة المصالح المشتركة ولوضع الحلول المناسبة لحماية السلام الأوروبى ، وتطبيقاً لذلك عقدت عدة مؤتمرات منها ، مؤتمر إكس لا شاييل سنة ١٨١٨ والذى عقد بناء على طلب من قيصر روسيا بهدف تحويل التحالف الأوروبى ضد نابليون إلى تحالف عام يضم جميع دول أوربا ، ولإقرار مبدأ التدخل العسكرى للقضاء على الفتن والثورات الداخلية . ولم يتم الموافقة على هذه المقترحات وأن كان قد تم الموافقة على انضمام فرنسا لهذا التحالف^(١).

وتلى ذلك عقد مؤتمر تروبو **Troipau** ولايباخ **Layback** سنة ١٩٢٠ والذان شهدا الانقسام الواضح بين دول التحالف كما غابتا كل من فرنسا وبريطانيا عن الاجتماعات ، وافر التحالف تدخل القوات النمساوية لإقرار النظام فى إيطاليا . وشهد مؤتمر فيرون **Verone** سنة ١٩٢٣ نهاية التحالف بالنسبة لبريطانيا التى رفضت أن يوكل إلى فرنسا سلطة التدخل فى أسبانيا^(٢).

ولقد ظل تطور القانون الدولى فى القرن التاسع عشر بطيئاً ، واقتصرت محاولات التنظيم القانونى على بعض موضوعات قانون الحرب ، والاتصالات الدولية ، فمن ناحية تم تنظيم الحياد الدائم لسويسرا سنة ١٨٥٦ وبعض مسائل الحرب البحرية . وترجع أولى محاولات إضفاء الطابع الأنسانى لمعاملة مرضى وجرحى الحرب لسنة ١٨٦٤ ، كما ألغت اتفاقية سنة ١٨٩٠ الرق ، ومن ناحية أخرى بدأ قانون الاتصالات الدولية يواكب التطور الفنى والتقنى ومتطلبات الملاحة البحرية فتم التأكيد على مبدأ حرية المضائق البحرية فى معاهدة باريس سنة ١٨٥٦ والتى أقرت المساواة بين الدول الأوروبية المسيحية وغيرها من الدول عن طريق قبولها لتركيا كعضو فى الجماعة

(1) Bourquin (Maurice) "La sainte-alliance, un essai d'organisation europeenne" RCADI, 1953, Vol. 83, P. 415 etc.

(2) Bourquin (Maurice) Op. Cit. P. 439.

الدولية ، كما تم تنظيم الملاحة البحرية لقناة السويس بمقتضى اتفاقية القسطنطينية سنة ١٨٨٨ . هذا بالإضافة إلى تنظيم المرافق الدولية للتلغراف سنة ١٨٥٦ والتليفون والبريد سنة ١٨١٧ ، وتطوير القواعد التى تنظم الملاحة فى الأنهار الدولية . كما تم اعتماد أسلوب المعاهدات الشارعة لتنظيم المسائل الدولية كما هو الحال بالنسبة للملكية الصناعية والأدبية والفنية (معاهدة برلين سنة ١٨٨٦) ومع ذلك فقد شهدت هذه الفترة بعض الحروب مثل الحروب السبعينية سنة ١٨٧٠ بين ألمانيا وفرنسا ، والحرب اليونانية والتركية سنة ١٨٩٧ ، والحرب الأسبانية الأمريكية سنة ١٨٩٨ والتى فقدت فيها أسبانيا كل من كوبا والفلبين وتم ضمهما إلى الولايات المتحدة .

ولقد شهدت بداية القرن العشرين تطوراً ملحوظاً فى قانون الحرب من خلال مؤتمرى لاهاى سنة ١٨٩٩ ، وسنة ١٩٠٧ والذى تمخض عنهما اتفاقيات عدة لمنع الحروب وتنظيم الأعمال العدائية ونظام الحياد ، ويمثل عهد عصبة الأمم سنة ١٩١٩ خطوة بارزة فى مجال القانون الدولى الإنسانى بالنص على التحريم الجزئى للحرب وتنظيم إجراءات اللجوء إلى القوة المسلحة ، كما يعد اتفاق بريان كيلوج فى ٢٨ أغسطس سنة ١٩٢٨ خطوة حاسمة بتحريمه التام للعدوان المسلح .

ومن ناحية أخرى أسهمت عصبة الأمم ومنظمة العمل الدولية فى إبرام العديد من الاتفاقيات الفنية والاجتماعية والتى تعبر عن حركة تقنين ملحوظ فى تاريخ تطور القانون الدولى ومع ذلك فإن أزمة سنة ١٩٢٩ وردود الافعال المتمثلة فى إجراءات الحماية الاقتصادية أظهرت بوضوح عدم وجود نظام اقتصادى دولى وعدم كفاية إجراءات المراقبة التى تحوزها المنظمات الدولية .

ولقد شهدت فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية ما يشبه الانفجار فى مجال التقنين ويرجع ذلك بدهاءة إلى إنشاء الأمم المتحدة وما تلاها من منظمات متخصصة ومنظمات إقليمية ، ولم تقتصر موضوعات القانون الدولى على المجالات التقليدية كالحرب والحياد والمعاهدات والبحار والأنهار الدولية ، بل ظهرت فروع جديدة أو أنظمة مستقلة للقانون الدولى مثل قانون الفضاء الخارجى ، وقانون حقوق الإنسان والقانون

الاقتصادي الدولي ، والقانون الدولي للتنمية . والقانون الدولي الإداري ، قانون المنظمات الدولية ، قانون البيئة وكذلك قانون التعاون العلمي والتقني

ويبدو من الضروري في نهاية استعراضنا للتطور التاريخي القانون الدولي الإشارة إلى أن تطور هذا القانون ارتبط إلى حد كبير بالحروب والنزاعات المسلحة^(١) من ناحية ، وبالتطور التقني من ناحية أخرى وأن حجم الإرادة الإنسانية في إحداث التغيير لم يكن سوى رد فعل لأي من هاتين الواقعتين كما تجدر الإشارة إلى أن هذا التطور يبدو بطيئاً في مجمله ولا يفلت من هذه الملاحظة ، القواعد التي تعد نتائج لحركات التقنين في القرن الحالي ، ويعد ذلك طبيعياً بالنظر إلى طبيعة الجماعة الدولية التي تتسم بالتشردم على خلاف الجماعة الوطنية التي تنظم في داخل الدولة وتتجمع حول سلطة مركزية تضمن النظام وتكفل التطور المنتظم لأطر الحياة الوطنية بما في ذلك التشريعات التي تسودها .

(1) Munch (IV) "Preservation and change in international law" Law and state, vol. 29, 1984, P.7.

الباب الأول

العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلى

تستهدف دراسة العلاقة بين القانون الدولي والقانون الداخلى تحديد الموضوعات التى تخضع لسلطان كل منهما كما هو الحال عند دراسة العلاقة بين الولايات المنطوية فى اتحاد فيدرالى من ناحية والسلطة المركزية لهذا الاتحاد من ناحية أخرى .

ويبدو هذا التحديد ضرورياً من وجهة النظر الشكلية **Formel** بقصد هيكلة وترتيب القواعد القانونية الدولية والداخلية **Hiérarchie des Normes** حيث يثور التساؤل حول ما إذا كان القانون الدولي يعطو القانون الداخلى أو العكس وما إذا كان القانون الدولي يطبق مباشرة فى النظام الداخلى ومدى قدرته على منح أشخاص القانون الداخلى حقوقاً وتكليفهم بالتزامات وبأعباء .

وفى محاولته لتحديد هذه العلاقة قدم لنا الفقه نظريتين ، يطلق على الأولى نظرية ثنائية القانون **“Le dualisme”** وتسمى الثانية بنظرية وحدة القانون **“Le Monisme”**^(١).

أولاً : نظرية ثنائية القانون

يعد أنزيلوتى و ترييل من أبرز أنصار هذه النظرية وتبدو أفكارهم نتاج منطقى للاختلافات الجوهرية بين القانون الدولي والقانون الداخلى سواء فيما يتعلق بالأشخاص الخاضعين ، أو المصادر أو التنظيم^(٢). فكل منهما يعبر عن السلطة الاجتماعية التى

(١) مفيد شهاب " القانون الدولي العام " الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٤ ، ص ٤٦ وما بعدها ، عبد الواحد الفار " موجز القانون الدولي " ١٩٧٤ ، ص ٣٦ وما بعدها ، عبد العزيز محمد سرحان " مبادئ القانون الدولي العام " دار النهضة العربية ، ١٩٧٥ ، ص ٧٥ وما بعدها .

(2) Dinh (NGUYEN QUOC) “Droit international public” 2ème édition, L.G.D.J. Paris, 1980. P. 99. “Le droit international et le droit interne sont, son seulement des parties, des branches du droit distinctes, mais aussi des systemes juridiques”

يطبق فيها . ويعد القانون الدولي تعبيراً **expression** عن المجتمع الدولي بينما يعبر القانون الداخلي عن السلطة الاجتماعية الخاصة بكل دولة على حدة ^(١).

ويبدو الاختلاف بين النظامين واضحاً عندما يتعلق الأمر بمصادرها . فبينما تنشأ القاعدة الدولية من اتفاق بين دولتين أو أكثر كأصل عام أو من خلال عرف دولي، فإن القاعدة القانونية الداخلية تصدرها أجهزة الدولة بصفقتها صاحبة السيادة والمعبرة عن السلطة العليا في داخل الدولة . وعلى ذلك فإن خلق القاعدة الدولية يتأتى من خلال اتفاق بين كيانات متساوية من الناحية القانونية ، بينما يتم صياغة القاعدة الداخلية وفرضها من قبل سلطة واحدة مهيمنة ومسيطرة .

كذلك يتباين موضوع كل من القانونين . فبينما ينظم القانون الداخلي علاقات الأفراد داخل الدولة سواء فيما بينهم أو مع الدولة كما ينظم علاقات أجهزة الدولة بعضها ببعض الآخر ، فإن القانون الدولي ينظم العلاقات بين الدول المستقلة سواء في وقت السلم أو وقت الحرب ، وكذلك العلاقات بين الأشخاص الأخرى للقانون الدولي كالمنظمات الدولية والكيانات الدولية ذات الطابع الخاص .

ويترتب على اختلاف الموضوع تباين الأشخاص المخاطبين في كل من القانونين . فالمخاطبون في القانون الداخلي هم الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين (علاقات القانون الخاص) وأجهزة الدولة (علاقات القانون العام) أما المخاطبون بأحكام القانون الدولي فهم الدول المستقلة سواء كانت بسيطة أو مركبة ، والمنظمات الدولية والكيانات الدولية الأخرى .

وأخيراً يختلف الهيكل القانوني لكل من القانونين . فبينما يشتمل القانون الداخلي على مؤسسات تكفل تطبيقه كالمحاكم والسلطة التنفيذية المزودة بأدوات الزجر اللازمة لفرض احترام القانون ، هذا بالإضافة إلى وجود سلطة تشريعية موحدة لصياغة القواعد القانونية الداخلية ، فإن النظام القانوني الدولي تبدو هياكله غير مكتملة وغير منتظمة . فالسلطة التشريعية ما زالت في طور التكوين، وتبدو السلطة التنفيذية شبه

(١) عبد العزيز محمد سرحان ، المرجع السابق ، ص ٧٥ .

غائبة كما تتسم السلطة القضائية بالقصور الشديد

ويترتب على الأخذ بنظرية ثنائية القانون أن قواعد كلا القانونين لا تعد ملزمة في مواجهة الآخر فلكل منها دائرة سلطان خاصة يستقل بها . فقواعد القانون الدولي لن تكون صالحة للتطبيق في النظام الداخلي إلا إذا تم تحويلها إلى قواعد داخلية طبقاً للإجراءات التي يحددها القانون الوطني . وعلى ذلك فالقاضي الوطني يلتزم بتطبيق القاعدة الوطنية حتى في حالة تعارضها مع التزامات دولية . كما أن المشرع الداخلي يمكنه إلغاء المعاهدات الدولية أو تعديلها بواسطة تشريع داخلي وإذا كانت الدولة ملزمة عند إصدار قانونها الداخلي بأن تأخذ في الاعتبار التزاماتها الدولية ، فإن عدم مراعاة ذلك لن يؤثر على صحة القانون الداخلي وإن كان يرتب فقط المسؤولية الدولية على عاتق الدولة.

كذلك يترتب على الأخذ بنظرية الثنائية غياب التنازع **absence de conflit** بين قواعدهما . فالتنازع يتصور حدوثه بين قواعد تنتمي لنفس النظام .

وعلى الرغم من الاستقلالية التامة لكل من القانونين طبقاً لنظرية الثنائية فإن ذلك لا يعنى انعدام الصلة بينهما . فمن المتصور نشوء علاقات بين قواعدهما سواء من خلال الإحالة **renvoi** أو الاستقبال **reception** .

ونعنى بالاستقبال أن يتم دمج بعض القواعد القانونية لأحد النظامين في الآخر . ويتم استقبال القواعد الدولية في النظام الداخلي بواسطة نص تشريعي وبإتباع إجراءات وطنية محددة . وهذه الإجراءات تؤدي إلى:-

(١) إدخال القاعدة الدولية في النظام الداخلي .

(٢) تحويل القاعدة الدولية إلى قاعدة داخلية . ويترتب على الإدماج تغير طبيعة **nature** القاعدة الدولية . وعلى ذلك فإن القاضي عندما يطبق ، على سبيل المثال ، معاهدة دولية تم إدماجها في النظام الداخلي فإنه يطبق قواعد داخلية وليست تعاهدية .

وتتضمن عادة دساتير الدول النص على إجراء الاستقبال فتتص المادة ٦ من

دستور الولايات المتحدة الأمريكية على أن " الدستور وجميع المعاهدات التي أبرمتها أو تبرمها الولايات المتحدة تعد القانون الأعلى للدولة .

من ناحية أخرى ، قد يتم الاستقبال لقاعدة داخلية في القانون الدولي لتصبح من قواعده وتكتسب صفة القاعدة الداخلية والدولية في نفس الوقت

وطبقا للدستور المصري الصادر في ٢٠١٤ فإن المعاهدات الدولية تصبح قانونا داخليا بعد التصديق عليها من مجلس النواب

أما الإحالة Renvoi فيقصد بها أن يحيل أحد القانونين على الآخر لتنظيم مسألة معينة . على سبيل المثال يحدد القانون الدولي بقواعده حقوق الأجانب وامتيازاتهم ولكنه يترك مسألة تحديد المقصود " بالأجنبي " للقانون الداخلي لكل دولة على حدة . كما أن القانون الداخلي يحدد الإعفاءات الضريبية التي يتمتع بها الممثلون الدبلوماسيون ثم ترك تحديد من يصدق عليه وصف " الممثلين الدبلوماسيين " للقانون الدولي .

مزايا وعيوب نظرية ثنائية القانون

تهدف هذه النظرية إلى التوفيق بين مبدأ سيادة الدولة وخضوعها للقانون الدولي . فالنظام الدولي الوضعي المتمسك بمبدأ السيادة لا يمكنه إلا اعتماد الثنائية ، نظراً لأن القاعدة الداخلية المخالفة للقاعدة الدولية لا يمكن إبطالها وإن كانت ترتب المسؤولية الدولية هذا بالإضافة إلى أن القضاء الدولي ما زال في معظمه قضاء مسئولية وليس قضاء إلغاء أو بطلان .

ومع ذلك فإن نظرية الثنائية تعرضت لانتقادات عديدة :-

➤ الادعاء بأن لكل من القانونين دائرة سلطان منفصلة تماماً عن الآخر غير صحيح فهناك العديد من الموضوعات المشتركة والتي ينظمها القانونان كقواعد الجنسية ، كما أن المشرع الوطني ملتزم بضرورة مراعاة أحكام المعاهدات الدولية التي تتعلق بالموضوعات محل التنظيم .

➤ إن مفهوم إطلاقية الدولة والمفهوم الإرادي الذي تعبر عنه نظرية ثنائية القانون قد

أصابهما تغييرات كثيرة تخفف من حدتهما . ويصعب القول بأن للدولة سيادة مطلقة في المجال الدولي لتزايد حجم الالتزامات التعاهدية الملقاة على عاتقها .

◀ إن القول باختلاف مصدر كل من القانونين ينطوى على خلط بين أصل القاعدة وكيفية التعبير عنها ^(١) ففي كل من القانونين تعد الدولة هي مصدر القاعدة وأن القانون هو دائماً نتاج الحياة الاجتماعية وإن الاختلاف قاصر فقط على وسيلة التعبير .

◀ وبالنسبة لعدم التطبيق المباشر لقواعد القانون الدولي في النظام الداخلي والعكس فإن السلوك الدولي يناقض هذا الإدعاء . فعلى سبيل المثال ، تتمتع القواعد الدستورية الداخلية والتي تنظم التصديق على المعاهدات ، بقيمة قانونية في النظام القانوني الدولي دون حاجة إلى إعادة صياغتها في قالب تعاھدى دولى كما أن المحاكم الداخلية جرت على تطبيق المعاهدات حتى في حالة عدم إدماجها في النظام الداخلى ، هذا بالإضافة إلى أن المحاكم تقبل بوجود نزاع بين التشريع والمعاهدة .

◀ الادعاء باختلاف أشخاص كل من القانونين يبدو غير دقيق حيث يتعارض مع حقيقة وجود أشخاص مختلفة متعدد في داخل النظام القانوني الواحد . فالقانون الداخلى ينقسم إلى قانون عام وقانون خاص ولك منهما أشخاصه ولم يؤثر ذلك على وحدة القانون الداخلى . ومن ناحية أخرى فإن الدولة والتي تعد شخص القانون الدولي المباشر لا يتصور لها وجود بدون الأفراد فهم المستهدفون من القاعدة القانونية سواء في القانون الداخلى أو القانون الدولي ^(٢) .

◀ إن ما أورده أنصار مذهب الثنائية من وجود اختلاف في الهيكل القانوني لكل من القانونين إنما يشير فقط إلى اختلافات شكلية مرتبطة بدرجة التطور للوسط الاجتماعى الذى يطبق فيه القانون . فالاختلافات المزعومة هي اختلافات في الدرجة وليست في الطبيعة .

◀ وأخيراً فإن قبول النظرية الثنائية يؤدى إلى القول بصحة القواعد المتعارضة

(١) مفيد شهاب ، المرجع السابق ، ص ٥٠ .

(2) Rousseau (Charles) "Droit international public" 9e édition Dalloz Paris, 1979, P.6.

والتي تنظم مسألة واحدة .

ثانياً : نظرية وحدة القانون

يرى أنصار نظرية وحدة القانون (كلسن - جورج سل) أن قواعد القانون الدولي والقانون الداخلى تشكل كتلة قانونية واحدة . وأن النظام القانونى يرتكز على مفهوم التدرج والتبعية والذى يعنى تدرج قواعده فى القوة بحيث يخضع بعضها للبعض الآخر^(١).

وعلى ذلك فإن القانون الدولى والقانون الداخلى هما فرعان لنظام قانونى واحد . إلا أن ذلك لا يعنى أنهما فرعان متساويان . فالبعض يرى أن القانون الدولى يعلو القانون الداخلى بينما يرى البعض الآخر أن القانون الداخلى يسمو على القانون الدولى .
أولاً : الاتجاه القائل بوحدة القانون مع أولوية قواعد القانون الداخلى :

ومن أنصاره Kaufmann, Erich, Zorn وبعض الفقهاء السوفيت . ويرى هؤلاء أن القانون الدولى مشتق من القانون الداخلى الذى تتمتع قواعده بالأفضلية ويرجع ذلك إلى غياب السلطة العليا فى النظام الدولى ، فكل دولة تحدد ، بحرية ، الالتزامات الدولية وكيفية تنفيذها . كما أن القواعد الدستورية الداخلية هى الأساس لتحديد الالتزامات الدولية وفى حالة تعارض المعاهدات الدولية مع القواعد الدستورية فالعبرة بهذه الأخيرة .

ومع ذلك فإن هذا الاتجاه يثير افتراضات هامة . فإذا كانت القواعد الدستورية صالحة كأساس لتحديد طبيعة ومدى الالتزامات التعاهدية فإن الأمر على خلاف ذلك إذا ما تعلق الأمر بالقواعد الدولية العرفية كما أن التسليم بأن القواعد الدستورية هى أساس الالتزام بالقواعد التعاهدية يؤدى بالضرورة إلى القبول بأن كل تغيير أو إلغاء لهذه القواعد الدستورية يترتب حتماً آثاره على هذه القواعد التعاهدية ، ويعد ذلك مخالفاً للسلوك الدولى الذى لا يترتب أية آثار تمس صحة المعاهدات الدولية نتيجة للتعديلات

(1) Rousseau (Charles) Op. Cit. P. 8.

التي تطرأ على القواعد الدستورية .

أخيراً ، يرى البعض أن الأخذ بهذا الاتجاه قد يؤدي عملاً إلى إنكار وجود القانون الدولي .

ثانياً : الاتجاه القائل بوحدة القانون مع أولوية primauté القانون الدولي :

ومن أنصار هذا الاتجاه كلسن وكونز ، فردروس وديجي وجورج سل وبوليتيس وبوركن . ويرى هؤلاء أن القانون الداخلي مشتق من القانون الدولي الذي يعتبر نظاماً قانونياً ذا مرتبة أعلى . ففي هذه الحالة لا يوجد نظامان قانونان يتم التنسيق بينهما وإنما نحن بصدد فرعان قانونيان لنظام واحد احدهما (القانون الدولي) يعلو الثاني (القانون الداخلي) . ويترتب على ذلك أنه إذا تعارضت قاعدة دولية مع قاعدة داخلية فإن القاضي الوطني يلتزم بتطبيق القاعدة الدولية واعتبار القاعدة الداخلية لاغية تلقائياً .

ولقد وجه لهذا الاتجاه الانتقادات التالية :-

❖ إنه لا يتفق والحقائق التاريخية فالقانون الداخلي نشأ قبل القانون الدولي وبالتالي فالقول بأن القانون الداخلي مشتق **derivé** من القانون الدولي غير صحيح .

❖ إنه لا يتفق وما جرى عليه العمل عند ظهور التعارض بين القاعدة الدولية والقاعدة الداخلية فالقاضي الوطني يطبق القانون الداخلي ولا يطبق القانون الدولي إلا من خلال النصوص الداخلية التي تحدد شروط ذلك . كما أن القاعدة الداخلية لا تعد لاغية لمجرد تعارضها مع القاعدة الدولية . فمن الثابت إن إلغاء القواعد الداخلية لا يمكن أن يتم إلا وفقاً لإجراءات يحددها النظام القانوني الوطني .

وفي الواقع فإن ما جرى عليه العمل سواء في النظام الداخلي أو على الصعيد الدولي لا يؤدي إلى اعتماد نظرية ثنائية القانون أو وحدة القانون بل أن بعض الممارسات الدولية تتعارض مع كل منها . وبالنسبة لنظرية ثنائية القانون ، أكدت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية ، في رأيها الاستشاري الصادر في ٢١ فبراير سنة

١٩٢٧ بشأن تبادل السكان اليونانيين والأتراك على رفض فكرتي الإحالة والإستقبال اللتين ينادى بهما مذهب الثنائية بقولها " إذا كانت الأطراف المتعاقدة قد التزمت بأن تجعل تشريعاتها الوطنية متسقة مع اتفاقية لوزان المبرمة في ٣٠ يناير سنة ١٩٢٣ ، فإن ذلك لا يعنى بأى حال أن هذه المعاهدة تحيل على القوانين الوطنية " (١).

كذلك فإن المعاهدة الدولية يمكنها ، على خلاف ما ذهب إليه أنصار الثنائية ، إلغاء تشريع داخلي ولقد نصت المادة الرابعة من معاهدة لاتران **Latran** المبرمة بين إيطاليا والفاتيكان في ١١ فبراير سنة ١٩٢٩ على إلغاء التشريع الإيطالي الصادر في ١٣ مايو سنة ١٨٧١ .

وفيما يتعلق بنظرية وحدة القانون فاستقراء ما جرى عليه العمل الدولي يقودنا إلى الملاحظات التالية :-

◀ أنه لا توجد قاعدة دولية تختص بتحديد سلطات الدولة وتعيين الأجهزة والإجراءات اللازمة لإبرام المعاهدات الدولية . فما زال القانون الدستوري لكل دولة مختصاً بتحديد هذا الاختصاص وإجراءاته .

◀ كما لا توجد قاعدة دولية تنص على الإلغاء الفوري للقاعدة الداخلية التي تتعارض مع قاعدة دولية وفي نفس المعنى فإن الأحكام الدولية لا يمكنها وقف أو إلغاء الأحكام الداخلية الحائزة لحجية الشئ المقضى به . وما زال القضاء الدولي قضاء تعويض وليس قضاء إلغاء .

ومع ذلك فإن الإتجاه العام يشير إلى التأكيد على مذهب أولوية القانون الدولي . فطبقاً للرأى الإستشارى الذى أصدرته المحكمة الدائمة للعدل الدولي في ٢١ فبراير سنة ١٩٢٥ والرأى الاستشارى الصادر في ٣٠ من يونيو سنة ١٩٣٠ ، تلتزم الدولة باحترام التزاماتها الدولية عند إصدار قوانين داخلية كما تلتزم بإلغاء القاعدة القانونية الداخلية عند تعارضها مع القاعدة الدولية أو تعديلها بحيث تصبح متفقة مع القاعدة الدولية . ولقد أكدت المحكمة صراحة في حكمها الصادر في ٧ يونيو سنة

(1) C.P.J.I. Série A/B, No. 46.

١٩٣٢ على أنه لا يمكن للدولة أن تحتج بتشريعيها الداخلي لتحد من مدى التزاماتها الدولية . كما أعلنت لجنة التحكيم الفرنسية المكسيكية في قرارها الصادر في ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٨ في قضية " جورج بنسون " " أنه من المؤكد أن القانون الدولي أسمى من القانون الداخلي " .

وفي الواقع ، فإن ما جرى عليه القضاء الدولي من تقرير مسؤولية الدولة عند إصدارها لتشريع مخالف لقواعد القانون الدولي يعد اعترافاً من جانبه بأولوية هذه القواعد الأخيرة . فمنذ اللحظة التي يسعى فيها القاضي أو المحاكم إلى تقدير مدى اتفاق القانون الداخلي مع القواعد الدولية ، يتأكد لدينا خضوع هذا القانون للقانون الدولي وانصياعه لأحكامه .

ولقد تم التأكيد على مبدأ أولوية القانون الدولي في العديد من الاتفاقات الدولية ، فطبقاً للمادة ٣ من الاتفاق الفرنسي المبرم في ٣ يونيو سنة ١٩٥٥ فإن الحكومتين تقران بسمو الاتفاقات والمعاهدات الدولية على القانون الداخلي . كما تنص المادة ١/٤٦ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ١٩٦٩ على أنه " لا يجوز لدولة أن تتمسك بأن التعبير عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة قد تم بالمخالفة لحكم في قانونها الداخلي يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات كسب لإبطال رضاها ، إلا إذا كان هناك إخلال واضح بقاعدة ذات أهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلي .

موقف القوانين الوطنية من العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني إعتدت بعض الدساتير مبدأ سمو القانون الدولي كما هو الحال في القانون الألماني الصادر سنة ١٩٤٩م والذي ينص على أن القواعد العامة للقانون الدولي تعتبر جزء من القانون الإتحادي وتكون لها السيادة على القوانين .

كما تقضى المادة ٦٠ من الدستور البولندي المعدل سنة ١٩٥٢ بعدم جواز تطبيق أحكام القوانين الداخلية الهولندية إذا تعارضت مع اتفاقية دولية منشورة وفقاً لأحكام الدستور ، وذلك بغض النظر عما إذا كان سريان هذه القوانين سابقاً على إبرام الاتفاقات الدولية المعنية أو لاحقاً لها .

وفي النظام الأمريكي تعد جميع المعاهدات المعقودة أو التي تعقد تحت سلطة الولايات المتحدة القانون الأعلى للبلاد وتأتي في مرتبة مساوية للدستور والقوانين الاتحادية (م ٢/٦ من الدستور الأمريكي الصادر سنة ١٧٨٧) ويلتزم القضاء في جميع الولايات بهذه المعاهدات ولا يعتد بأي نص دستوري أو القوانين الداخلية للولايات مخالفة لها .

وبناء عليه فإن المعاهدات الدولية والقوانين الفيدرالية في مرتبة واحدة ويطبق عليها مفهوم اللاحق يلغى ويعدل السابق .

من ناحية أخرى تفرق المحاكم الأمريكية بين المعاهدات النافذة بذاتها والمعاهدات غير النافذة بذاتها ويقصد بالأولى تلك المعاهدات التي لا تحتاج صراحة أو بطبيعتها تشريع داخلي يكفل سريانها بل تعد نافذة وجزء من القانون الأمريكي بمجرد إبرامها كما تعلق أيضاً على القانون الدولي العرفي ، أما النوع الثاني من المعاهدات فتحتاج للإحتجاج بها أما القاضي الأمريكي صدور تشريعي داخلي لتنفيذها ^(١) .

وفي المملكة المتحدة يسود مبدأ مقتضاه أن القانون الدولي العرفي جزء من قانون المملكة أما القانون الدولي التعاهدي والذي يتعلق بحقوق الأفراد والذي يتطلب إنفاذه تعديلاً في التشريع الداخلي أو يفرض التزامات مالية على عاتق الدولة فلا يمكن إعتبارها جزء من القانون الداخلي إلا بعد إستقبالها عن طريق البرلمان وإصدارها في شكل تشريع داخلي ويرجع هذا السلك إلى لإحترام المتشدد للفصل بين السلطات والحاجة على موافقة البرلمان صاحب الاختصاص التشريعي على أعمال السلطة التنفيذية (القانون التعاهدي) والعمل بغير ذلك سوف يقرر إلى ممارسة السلطة التنفيذية اختصاصاً تشريعياً .

وفي فرنسا يتمتع القانون التعاهدي بعد التصديق والنشر بقوة تفوق القانون " التشريع " شريطة أن يتم تطبيقه من قبل الأطراف الدولية الأخرى (م ٥٥ من دستور ١٩٥٨) . بيد أن القانون التعاهدي لا يأتي في مدينه تعادل النصوص الدستورية

(١) محمد يوسف علوان القانون الدولي العام المقدم والمصادر ، ١٩٩٦ ، ص ٩٣ .

ويستخلص ذلك من نص المادة ٥٤ من الدستور والتي تقضي بعدم التصديق على المعاهدة التي تتضمن بنداً يخالف الدستور .

الباب الثانى

مصادر القانون الدولى العام

تمهيد :

يوجد فى فقه القانون مفهومان لمعنى المصادر ، المفهوم الموضوعى **objectiviste** والذى يرى أن مصادر القانون الدولى هى مجمل المعطيات غير القانونية **extra juridiques** كالعلاقات بين القوى والإيديولوجيات وكذلك النظم الثقافية المختلفة كما تشمل رأى العام والضمير الجماعى والاحتياجات الاقتصادية والتقاليد والمعتقدات والإلهامات الوطنية .

ويرى أصحاب هذا الاتجاه أن هذه العناصر هي المصادر الحقيقية للقانون الدولى وأن المصادر الشكلية **Formelles** ليست سوى وسائل كاشفة لوجود القاعدة القانونية.

وطبقاً للمفهوم الوضعى **positive** فإن مصادر القانون الدولى تتحدد فى اتفاق الإرادات **L'accord de velontés** والذى يعد المصدر الوحيد للقانون الدولى سواء تم التعبير عنه صراحة كما هو الحال فى المعاهدات أو كان فى شكل ضمنى كالعرف. ورغم وجهة المعنى الموضوعى لكلمة مصادر وإبرازه للدور الهام للعناصر غير القانونية والتي تساهم فى خلق وتطوير القواعد القانونية ، إلا أن مجالها يظل محصوراً فى علم الاجتماع القانونى . فبدون المصادر الشكلية تظل القواعد القانونية غامضة وغير محددة ومتفاوتة .

وعلى ذلك ينصب موضوع دراستنا هنا على المصادر الشكلية والتي يعد أهمها المعاهدات والعرف الدولى .

تصنيف مصادر القانون الدولى

بداءة لا يوجد دستور للجماعة الدولية يحدد كيفية تكوين القواعد الدولية وبالتالي تحديد وتصنيف مصادرها ، ولذلك تلجأ دائماً إلى نص المادة ٣٨ من النظام الأساسى

لمحكمة العدل الدولية والذي ينص على أن " وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي تعرض عليها وفقاً لأحكام القانون الدولي وهي في هذا الشأن تطبق : أ - الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد مقبولة من قبل الدول المتنازعة .

ب - العرف الدولي المقبول بمثابة قانون كما دل عليه السلوك الدولي .

ج - المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الدول المتمدينة .

د - أحكام المحاكم وكتابات الفقهاء باعتبارها وسائل مساعدة لتحديد القواعد القانونية . ويتضح من نص المادة السابقة أن هناك ثلاثة مصادر رئيسية وهي المعاهدات، والعرف والمبادئ العامة للقانون ، ومصدر احتياطي ويتمثل في أحكام المحاكم وكتابات الفقهاء ، هذا وقد أغفلت المادة ٣٨ مصدراً آخر للقانون الدولي ، ألا وهو قرارات المنظمات الدولية . كذلك جاء استخدام المادة في البند " ج " لتعبير " الأمم المتمدينة " غير ذي معنى فضلاً عن أن يثير حفيظة الدول حديثة الاستقلال .

تدرج مصادر القانون الدولي (١)

يبدو لنا أن الترتيب الوارد في المادة ٣٨ للمصادر لا يعنى تدرجها من حيث القوة القانونية فبداءة ، يتمتع العرف والمعاهدة بقيمة قانونية متساوية ، وعلى ذلك يمكن لكل منها أن يخالف الآخر طبقاً لمبدأ " القانون اللاحق يلغى القانون السابق " **Les posterior dergat priori** أو طبقاً لمبدأ القاعدة الخاصة بتقييد القاعدة العامة وتتمتع بأولوية في التطبيق .

ويرجع عدم التدرج إلى أن صناعة القاعدة القانونية في الحالتين تتم عن طريق الدول ولا يوجد تدرج فيما بينها أرتكازاً على مفهوم المساواة في السيادة ومع ذلك ، فإن ما تقدم لا يسرى بالنسبة للقواعد الأمره **jus cogens** سواء

(1) Malcolm (D.Evans) " international law " oxford university press , 2010 , Third edition , p.111etc .

كانت مكتوبة أو عرفية ، فهذه القواعد لا يجوز مخالفتها بقاعدة لاحقة أو بقاعدة خاصة ويقع باطلاً كل ما يخالفها.

تعديل أو إنهاء المعاهدة عن طريق العرف

إذا كان من الميسور تصور إبرام إتفاق دولي جديد يعدل أو يلغي عرفاً دولياً فإن تعديل معاهدة أو إلغائها بعرف لاحق تبدد أكثر غموضاً وتعقيداً . وعارضه العديد من الدول النص على تعديل المعاهدة بالممارسة اللاحقة وفي تبرير هذا الرفض ارتكزت الدول على أن مثل هذا التوجه يمنع الدول الحجة لعدم الوفاء بالتزاماتها التعاهدية ويثير إشكاليه الجهاز الذي يمكن لسلوكه تعديل نص تعاهدي خصوصاً إذا كان هذا الجهاز يأتي في مرتبة أدنى من السلطة المختصة بالتصديق على المعاهدات الدولية .

وعلى الرغم من حذف هذا النص إلا أنه لا يمكن تفسيره بأنه رفض لمضمونه ذلك أن السلوك اللاحق الذي يشكل عرفاً يعبر عن اتفاق غير مكتوب ولا ينتهك مبدأ العقد شريعة المتعاقدين .

وفي الواقع ، فإن تعديل المعاهدات الدولية أو إلغائها يتم عادة عن طريق ما تتضمن النصوص الختامية ويشكل تعديلها أو إلغائها بممارسات لاحقه طريقاً استثنائياً وفي رأيها الاستشاري في قضية نامبينا إنتهت محكمة العدل الدولية إلى إمكانية تعديل المعاهدة عن طريق عرف لاحق وأقرت بصحة قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٦ والذي صدر في غياب عضوين من الأعضاء الدائمين اعتماداً على أن السلوك والممارسة المقبولة داخل المنظمة عدلت ميثاق الأمم المتحدة بشأن موافقه الأعضاء الدائمين ، واكتفت بعدم اعتراض أي منهم على القرارات الصادرة في المسائل الجوهرية (١) .

وبالنسبة للمبادئ العامة للقانون ، فيتم تطبيقها في حالة عدم وجود قاعدة مكتوبة أو عرفية وكذلك عندما تكون هذه القواعد غير واضحة أو غير مكتملة . فالمبادئ العامة إذاً ، تطبق بصفة احتياطية **subsidaire** في حالة عدم وجود قاعدة قانونية ، وتطبق بصفة إضافية **suppletif** في حالة وجود قاعدة غير واضحة أو غير

(1) Cij , Advisory opinion , peports 1971 , p 16 .

مكتملة . وتعد المعاهدة والعرف بالنسبة للمبادئ العامة للقانون ، بمثابة قواعد خاصة **speciales** وتتمتع بالتالي بأولوية في التطبيق ^(١).

على خلاف ذلك نصت المادة السابعة من إتفاقية لاهاي الثانية عشر لسنة ١٩٠٧ للمحكمة الدولية للغانيم على أن يتم تطبيق المعاهدات السارية فإذا لم توجد يتم اللجوء إلى العرف الدولي ثم إلى المبادئ العامة للعدالة والإنصاف ، الأمر الذي كان ينطوي على تدرج وتتابع في تطبيق مصادر القانون الدولي ^(٢) .

نشير أخيراً إلى أن أحكام المحاكم والفقه لا تعد بذاتها مصدراً بالمعنى الدقيق . وإنما يتم اللجوء إليها عند عدم وجود قاعدة من المصادر الثلاثة السابقة ، ويتوقف دورها على مجرد البحث من قاعدة في هذه المصادر وتحديد مضمونها في حالة عدم وضوحها .

(١) على خلاف ذلك يرى Quadri أن هذه المبادئ تسمو على المعاهدة والعرف ، وتظل تتمتع بنفس القيمة عندما يتم صياغتها في شكل تعاهدي أو عندما تتحول إلى قاعدة عرفية .

(٢) صلاح الدين عامر " مقدمة لدراسة القانون الدولي لعام " دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٩٥ ، ص ١٧٨ .

الفصل الأول

المعاهدات الدولية

التطور التاريخي لقانون المعاهدات :

يعد القرن التاسع عشر هو البداية الفعلية للمعاهدات الدولية ، رغم إبرام معاهدات واستقاليا سنة ١٦٤٨ . فقد شهد القرن الماضي تزايد مطرد في المعاهدات الدولية متعددة الأطراف وتطوير مستمر في أسلوب إبرامها من خلال المؤتمرات الدبلوماسية والتي وضعت نهايات لأزمات دولية متعددة ، نشير بداية إلى معاهدة فيينا سنة ١٨١٥ والتي اشتملت على نصوص تتعلق بحياذ سويسرا والملاحة في نهر الراين ، ومعاهدة باريس سنة ١٨٥٦ المنظمة لحياذ البحر الأسود والملاحة في نهر الدانوب ، وكذلك اتفاقيات لاهاي سنة ١٨٩٩ ، سنة ١٩٠٧ والتي تنظم قانون الحرب ، والوسائل السلمية لحل المنازعات .

كذلك ظهرت في القرن التاسع عشر المعاهدات المنشئة **constitutifs** للمنظمات الدولية الفنية كالاتحاد العالمي للبريد ، ومع بداية القرن العشرين ظهرت المنظمات الدولية العالمية كعصبة الأمم سنة ١٩١٩ ثم أصبحت هذه المنظمات إطار يتم من خلاله تطوير قانون المعاهدات . واستناداً للمادة ١٣ من ميثاق الأمم المتحدة والتي تنص على قيام الجمعية العامة بالدراسات والتوصيات اللازمة لتطوير التقدم المطرد للقانون الدولي وتقنيته فقد تم الإعداد لإبرام معاهدة فيينا سنة ١٩٦٩ لتصبح " قانوناً للمعاهدات " . ولقد بدأ الإعداد لهذه المعاهدة في لجنة القانون الدولي منذ سنة ١٩٥٠ ، حيث تعاقب على العمل أربعة مقررون **rapporteurs** من أشهر المتخصصين في القانون الدولي وهم **Briely, Lautherpacht, Fitzmaurice, Waldok** وانتهت اللجنة من إعداد مشروع المعاهدة سنة ١٩٦٦ ، وتلى ذلك الدعوة إلى مؤتمر

دبلوماسية سنة ١٩٦٨ وآخر سنة ١٩٦٩ حيث تم اعتمادها (١).

ويرجع التطور السريع في قانون المعاهدات إلى عدة أسباب :

١ - الأسباب الفنية :

ويتمحور مجملها حول المزايا المعروفة للقانون المكتوب ، حيث الوضوح **clarité** والتحديد **précision** للقاعدة القانونية ، فضلاً عن سرعة إعداده ، وتلبية لاحتياجات الجديدة للجماعة الدولية . فعلى سبيل المثال عندما بدأت البشرية في استكشاف الفضاء الخارجي ابتداء من أكتوبر سنة ١٩٥٧ فإن القانون المكتوب كان أسرع في تلبية متطلبات المرحلة الجديدة دون انتظار لقاعدة عرفية تحتاج لوقت طويل لكي تتبلور

٢ - الأسباب السياسية :

من الملاحظ أن الدول الاشتراكية وحديثة الاستقلال كانت تسعى دائماً إلى تطوير القانون المكتوب ، فهي ترى في القواعد العرفية قانون قديم تم إعداده في غيابها ويعبر فقط عن قيم الجماعة الدولية الأوربية وعن الحقبة الاستعمارية . وتجد في القانون المكتوب الوسيلة الفعالة لكي تساهم في تجديد جوهر هذا القانون القديم بما يتلائم ومصالحها وقيمها . وقد أشارت اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٩ في ديباجتها إلى هذا المعنى حيث نصت على أنها " بمثابة وسيلة لتطوير وتنمية التعاون السلمي بين الدول ، بغض النظر عن نظامها الدستوري أو الاجتماعي .

ورغم أهمية معاهدة فينة سنة ١٩٦٩ في مادة المعاهدات إلا إنها ليست الوحيدة التي تنظم هذا المجال القانوني .

فمن حيث المدى ، لا تتمتع هذه المعاهدة بالتطبيق العالمي فرغم دخولها حيز النفاذ منذ سنة ١٩٨٠ إلا أن هناك دول لم تصدق عليها . كذلك فإن المعاهدة لا تنظم

(1) Sinclair " SR" The Vienna convention on the law of treaties , Oxford university press 2nd edition , 1984 . MC . Nair . (AD) " The law of treaties " Oxford clarendon press , 2nd edition , 1961 .

إلا الاتفاقات المبرمة بين الدول دون أن يمتد نطاقها ليشمل تلك المبرمة بين المنظمات الدولية (مع استثناء المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية فتخضع لمعاهدة فيينا لسنة ١٩٦٩ .

نشير أيضاً إلى أن المعاهدة لا تحكم سوى الاتفاقات المكتوبة .

من حيث الموضوع :

لم تتناول المعاهدة كافة المسائل في مادة المعاهدات ، فلم تتعرض للعلاقة بين المعاهدات والقانون العرفي ، أو التوارث الدولي في مسائل المعاهدات . أو المسؤولية الدولية في حالة انتهاك أحكامها . وقد تم تقنين هذه المسائل في معاهدات خاصة .

نشير أخيراً إلى العديد من القواعد العامة التي تتضمنها المعاهدة ، ذات طبيعة مكملة **suppletive** وتتوقف بالتالي إمكانية تطبيقها على إرادة ورغبة الدول أصحاب الشأن .

المبحث الأول

تعريف وتصنيف المعاهدات الدولية **Definition et classification**

تعرف المعاهدة بأنها " اتفاق يبرم بين شخصين أو أكثر من أشخاص القانون الدولي ، بهدف إحداث آثار قانونية ، وينظمه القانون الدولي " ^(١).

ونستخلص من هذا التعريف بعض السمات العامة للمعاهدة الدولية :

أ - أن المعاهدة تتطلب توافر توافق إرادات **concours de volontés** بين أطراف المعاهدة وهي بهذا تختلف عن العمل الفردي **Acte unilateral** . وليس ضرورياً أن يتم ذلك في نفس الوقت ، بل من المتصور أن تنشأ المعاهدة من إعلان فردي عن الإرادة يعقبه قبول من الطرف الآخر .

ب - يجب أن يكون أطراف الاتفاق من أشخاص القانون الدولي ، وعلى ذلك فإن الاتفاقات التي يكون أحد أطرافها من أشخاص القانون الداخلي لا تعد معاهدات وإنما مجرد عقود **contrats** وقد يحدث أحياناً كما هو الحال في العقود التي تبرم بين الدول المنتجة للبترول والشركات متعددة الجنسية أن تطبق بعض القواعد الدولية ، ولكن تظل هذه الطائفة من الأعمال القانونية تتدرج بين العقود وقد دفع ذلك البعض إلى تسميتها بعقود القانون الدولي **contrats de droit international** .

ج - تهدف المعاهدة لخلق آثار قانونية ، أي التزامات قانونية على عاتق الأطراف وبهذا تختلف المعاهدة عما يسمى باتفاق الجنتللمان **gentlmeu's agreement** والتي تقتصر على وعود أو توجه أو إطار عام أو خطة عمل **programme d'action** والذي لا يشتمل على التزامات قانونية وإنما على مجرد توجيهات سياسية .

وتتسم هذه التصرفات بعدم وضوح التعهدات . ولقد أثير خلاف حول مدى اعتبار

(1) Thierry (Hertert) et des autres op. Cit. P. 42 un traité est un acte juridique international, imputable à deux ou plusieurs sujets de droit international, par lequel. Les parties sont liées et doit être exécuté de bonnefoi".

البيان المشترك الصادر عن دولتين ، إتفاقاً ملزماً أم مجرد وثيقة سياسية تتضمن تعهداً أخلاقياً .

في قضية الجرف القاري بين اليونان وتركيا سنة ١٩٧٨م استندت اليونان في القول بالاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية ، على البيان المشترك الصادر عقب اجتماع وزيري خارجية الدولتين سنة ١٩٧٥ والذي تضمن النص على التعهد بتسوية المنازعات بشأن الجرف القاري لبحر أرخبه عن طريق المفاوضات وفي حال فشلها يعرض الامر على محكمة العدل الدولية بيد أن المحكمة إنتهت إلى أن هذا البيان لا يعد معاهدة وقضت بعدم الاختصاص .

د - أن المعاهدة الدولية تخضع للقانون الدولي ، وأن كان ذلك لا يمنع من خضوعها في بعض الأحوال للقانون الداخلي كما هو الحال في كيفية التصديق على المعاهدة . من ناحية أخرى تضمنت المادة ٢ فقرة ١ من معاهدة فيينا لقانون المعاهدة سنة ١٩٦٩ تعريفاً يتضمن بعض الإضافات للتعريف السابق ، فطبقاً لهذه المادة فإن " تعبير معاهدة " يعنى اتفاق دولي مبرم كتابة بين الدول ومحكوم بالقانون الدولي ، سواء كان في وثيقة واحدة أو أكثر وأيا كانت تسميته " .

ويبدو من نص المادة السابقة ضرورة أن تصاغ المعاهدة في الشكل المكتوب **Forme écrite** ومع ذلك فالمادة ٣ من نفس المعاهدة لا تتجاهل الاتفاقات الشفوية ولا تجردها من كل قيمة قانونية .

من ناحية أخرى فإن التسمية التي تحملها الوثيقة لا تغير من كونها معاهدة . فقد تسمى اتفاقية أو معاهدة أو بروتوكول أو إعلان أو ميثاق أو عهد أو نظام أو اتفاق . هذا وقد جرى العمل الدولي على تخصيص بعض المسميات للإشارة إلى أنواع محددة من الاتفاقات ، فيستخدم لفظ **concordat** للإشارة إلى المعاهدات التي يبرمها الفاتيكان ، ويستخدم لفظ اتفاقية **convention** عادة في المعاهدات التي يكون موضوعها صياغة قواعد قانونية .

تصنيف المعاهدات الدولية

بداءة ، تشير إلى أن تصنيف المعاهدات لا ينطوي على آثار قانونية ويتم عادة تصنيف المعاهدات باللجوء أما إلى خصائصها الداخلية كالمضمون والوظيفة القانونية ويعد هذا تصنيفاً مادياً **materielle** أو بالنظر إلى خصائصها الخارجية كأطراف المعاهدة ومجال تطبيقها ويسمى ذلك بالتصنيف الشكلي **Formelle** .

التصنيفات العادية

يفرق الفقه بين المعاهدة الشارعة **traités – lois** والمعاهدة العقدية **traité contrat** استناداً إلى وظيفة نصوص كل منها . فبينما تتسم نصوص الأولى بالطابع القاعدي **Normatif** وتمارس بالتالي وظيفة تشريعية ، يتوقف دور الثانية على مجرد تنظيم بعض المسائل الثنائية بين أطرافها .

من ناحية أخرى تجرى عادة التفرقة بين المعاهدات المنشئة للمنظمات الدولية **traités constitutifs** والمعاهدات القاعدية . فبينما يقتصر دور الثانية على مجرد خلق التزامات قانونية ، فإن الأولى تنشئ هياكل المنظمة الدولية وتحدد كيفية عملها . وقد تزايدت أهمية هذا النوع من المعاهدات في القرن الحالي لكثرة عدد المنظمات الدولية ، وتتمتع بنظام قانون **régime juridique** خاص . فمن ناحية تتسم بالطابع الدستوري **constitutionnel** وما يعنيه ذلك من أولوية تطبيق نصوصها على المعاهدات الأخرى ، كما يتمتع على الدول إيراد تحفظات على القواعد الإجرائية التي تتضمنها وذلك لكفالة استمرارية أداء المنظمة

من ناحية أخرى ، تبدو هذه التفرقة غير عملية **operatoire** نظراً لوجود معاهدات ذات طابع مركب **mixte** أي تخلق التزامات قانونية بين الدول ، وتؤسس هياكل تنظيمية دولية .

التصنيفات الشكلية Classification Formelle

يمكن تصنيف المعاهدات بالنظر إلى صفة الأطراف **qualité des parties** إلى ثلاث طوائف أولاها المعاهدات المبرمة بين الدول ، وثانيهما تلك المبرمة بين الدول والمنظمات الدولية ، والأخيرة المعاهدات المبرمة بين منظمات دولية . وتبرر خصوصية قانون المنظمات الدولية مثل هذه التفرقة حيث تخضع الطائفة الثالثة من هذا التصنيف إلى بعض القواعد الخاصة .

وبالنظر إلى عدد الأطراف **Le nombre des parties** يتم التفرقة بين المعاهدة الثنائية **bilateraux** والمعاهدات متعددة الأطراف **multilateraux** ويرى بعض الكتاب إنه توجد طائفة وسط بين هذين النوعين ، تسمى بالمعاهدة **plurilateraux** وهي التي يزيد عدد أطرافها عن اثنين ويظل محدود بعكس المعاهدات المتعددة الأطراف التي تتسع العضوية فيها لدرجة العالمية في بعض الأحيان .

وبالنظر إلى الإجراءات **procédure** المتبعة نفرق بين المعاهدات الشكلية **traités formels** والتي تتطلب ضرورة التصديق عليها من قبل الجهات المختصة في داخل كل دولة ، والاتفاقات ذات الشكل المبسط **accords en forme Simplifiée** والتي يكتفى بالنسبة لها بمجرد التوقيع عليها .

المبحث الثاني

إبرام المعاهدات

La Conclusion des traites

إبرام المعاهدات عملية ذات أوجه متعددة تبدأ بالمفاوضات **Negotiation** بقصد إعداد النص ، ثم اعتماده **L'adoption** فقرار الدولة الالتزام بأحكامه وأخيراً إشهار هذا القرار على الصعيد الدولي .

١ - إعداد النص **Elaboration du texte**

وتتضمن هذه المرحلة ثلاث خطوات وهي المفاوضات والصياغة واعتماد النص، ولكن من الناحية العملية يصعب فصل هذه الخطوات التي تتم في الحقيقة مجتمعة .

وفي أثناء المفاوضات تعرض مشروعات نصوص للمناقشة ثم تتوالى التعديلات **amendements** والمشروعات المضادة والتي تقدم عادة مكتوبة ، حتى يتم التوصل إلى اتفاق على النص ، وبلى ذلك اعتماده .

ولا يخلق تبني النص واعتماده أى آثار قانونية ولكن يؤدي فقط إلى وقف المفاوضات حول النص المقترح .
أهلية التفاوض ^(١) .

يحدد دستور كل دولة على حدة ، الأشخاص الذين يحق لهم التفاوض باسمها .
ويزود عادة الشخص المفاوض بأوراق اعتماد **Pleins Pouvoirs** خاصة بذلك .

وتختص عادة السلطة التقليدية في داخل كل دولة بمنح هذه الأوراق . ويبدو طبيعياً ، عدم الحاجة إلى أوراق الاعتماد عندما يشارك في المفاوضات أصحاب السلطة الفعلية في الدولة كرئيس الدولة أو رئيس الوزراء ، وقد تأكد هذا المعنى في المادة ٧ فقرة ٢ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات .

(1) Malcom (D.fvans) op . cit , p 175 etc Austin (A) " Modern treaty law and practice 2nd edition , cambridge university press , 2007 .

يعتبر الأشخاص التالون ممثلين لدولهم بحكم وظائفهم ، ودون حاجة إلى إبراز وثيقة التفويض الكامل :

(أ) رؤساء الدول ، ورؤساء الحكومات ، ووزراء الخارجية ، من أجل القيام بجميع الأعمال المتعلقة بعقد المعاهدة ؛

(ب) رؤساء البعثات الدبلوماسية من أجل اعتماد نص المعاهدة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمدين لديها ؛

(ج) الممثلون المعتمدون من قبل الدول لدى مؤتمر دولي أو لدى منظمة دولية أو إحدى هيئاتها وذلك من أجل اعتماد نص المعاهدة في ذلك المؤتمر أو المنظمة أو الهيئة .

مشكلة اللغة والمساواة بين الدول La langue et l'égalité des Etats

وتتأثر صياغة المعاهدة ، عندما يتعلق الأمر بدول يتحدث كل منها لغة مختلفة ، مشكلة اللغة المستخدمة لارتباط ذلك بمبدأ المساواة .

وقد جرى الأمر ، بالنسبة للمعاهدات الثنائية ، على صياغة المعاهدات في نسختين . كل منهما بلغة مختلفة . وتتمتع النسختان بنفس القيمة القانونية ، وعند الاختلاف حول تفسير أحد نصوصها فإنه يجب السعي نحو التوصل إلى تفسير يوفق بين المصطلحات المستخدمة في كل من اللغتين .

أما بالنسبة للمعاهدات الجماعية متعددة الأطراف ، فقد تطور ما جرى عليه العمل. ففي عهد الإمبراطورية المقدسة كانت هذه المعاهدات تكتب بلغة واحدة وهي اللاتينية باعتبارها اللغة الرسمية للإمبراطورية . ثم تغير الأمر بعد ذلك وأصبحت الفرنسية هي لغة المعاهدات الدولية حتى نهاية الحرب العالمية الأولى وقد تم صياغة اتفاقيات لاهاي سنة ١٨٩٩ وسنة ١٩٠٧ باللغة الفرنسية .

ومنذ سنة ١٩١٩ ، بدأت اللغة الفرنسية تفقد هذا الاحتكار حيث تم صياغة معاهدة فرساي باللغتين الفرنسية والإنجليزية وكل من النسختين تمتع بنفس القيمة القانونية ،

ثم تطور العمل الدولي في ظل الأمم المتحدة حيث تصاغ الاتفاقات التي تبرمها أو تعقد تحت رعايتها بخمس لغات .

هذه التعددية في اللغة وإن كانت تؤكد الاتجاه نحو العالمية في القانون الدولي إلا إنها تثير العديد من المشكلات المتعلقة بالتفسير .

هيكـل المعاهدة La contexture du traité

ونعنى بذلك العناصر الشكلية المكونة للمعاهدة . وهي الديباجة والمـتن .

أ – الديباجة Le preambule

وتشتمل الديباجة على جزئيين ، الأول يتعلق بتحديد أسماء الدول أطراف المعاهدة وأحياناً أسماء رؤساء حكومات هذه الدول .

ويراعى عند ذكر أسماء رؤساء الدول ضرورة الالتزام بالألقاب التي يحملها . ويثير ترتيب أسماء الدول أو رؤسائها مشكلة لارتباط ذلك بالمساواة بين الدول . وعادة ما يتم اللجوء إلى الترتيب حسب الحروف الأبجدية . أما الجزء الثانى فيخصص لعرض الأهداف والبواعث لإبرام المعاهدات ويتم ذلك عادة في صورة إعلانات عامة ترتبط بموضوع المعاهدة .

ولا تتمتع الديباجة بأية قيمة قانونية ، إلا إنها تعد ، في معظم الأحوال ، وسيلة لتفسير المعاهدة ، وقد أكدت ذات المعنى محكمة العدل الدولية عند نظرها للخلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا بخصوص الرعايا الأمريكيين في مراكش^(١).

ب – المتن dispositif

ونعنى بذلك جسم المعاهدة le corps du traité ويشتمل على المكونات الآتية:-

– المواد Les articles

تشتمل المعاهدة على عدة مواد ولا يوجد حد أدنى أو أعلى لهذا العدد بل يتحدد

(1) Recueil des arrêts, C.I.J, 1952, P. 196-197.

عادةً تبعاً لموضوع المعاهدة (٩٧ مادة في اتفاقية لاهاي لسنة ١٩٠٧ ، ٤٤٠ مادة في معاهدة فرساي سنة ١٩١٩ ، ١١١ مادة في ميثاق الأمم المتحدة) ويتم عادة تقسيم هذه المواد في أبواب منفصلة .

– النصوص الختامية Les clauses Finales

وهي تلك النصوص التي تتعلق بميكانيزم المعاهدة ، فعلى سبيل المثال تحدد الإجراءات الخاصة بتعديلها ، وكيفية دخولها حيز النفاذ ، ومدة المعاهدة .

– الملاحق Les annexes

عند الاقتضاء ، يتم تكملة متن المعاهدة بهذه الملاحق ، وعادة ما تتضمن نصوص فنية ومكملة . ورغم كونها منفصلة عن المعاهدة من الناحية المادية ، إلا إنها تعد جزءاً من المعاهدة وتحوز نفس القوة القانونية التي تتمتع بها النصوص الأخرى للمعاهدة .

٢ – اعتماد وإشهار النص

Adoption et authentification du texte

وتعد مرحلة اعتماد نص المعاهدة ضرورية لوقف المفاوضات بشأنه تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة داخل كل دولة لإقراره بصفة نهائية

يتطلب الاعتماد بالنسبة للمعاهدات الثنائية والمعاهدات الجماعية محدودة الأطراف إجماع الدول المشتركة في المفاوضات ، بينما يكفي بالنسبة للمعاهدات متعددة الأطراف مجرد موافقة أغلبية الدول المشاركة .

ويتم اعتماد نص المعاهدة عن طريق التوقيع **La signature** ولا تعد المعاهدة بهذا الإجراء ملزمة للدول ، ومع ذلك فقد نصت المادة ١٨ من اتفاقية فيينا على ضرورة أن تمتنع الدولة التي وقعت على معاهدة ، عن كل عمل من شأنه أن يؤثر على موضوعها أو أهدافها . ومن ناحية أخرى ، فإن التوقيع على معاهدة من قبل عدد كبير من الدول له مدلول سياسي وقانوني يتعدى مجرد إشهار هذه المعاهدة . وعلى ذلك فإنه يحتاج لأوراق تفويض **pleins pouvoirs** أخرى بخلاف تلك اللازمة

لإجراء المفاوضات .

٣ - التصديق على المعاهدات La ratification

هو إجراء يصدر من قبل السلطة الداخلية المختصة للدولة ، بمقتضاه ترتبط بصفة نهائية بالمعاهدة التي وقعت عليها وتعتبر بالتالي ملتزمة دولية بأحكامها ^(١) وقد تواتر الفقه على هذا المفهوم ، فيرى جورج سل أنه " الإجراء النهائي الذي يعطى للمعاهدة صحتها .

“La procedure définitive qui donne aux traités leur valadité”.

كذلك رددت محكمة العدل الدولية نفس المعنى سنة ١٩٥٢ في قضية الـ

. ambatieles

وبعد التصديق بهذا المعنى تعبيراً عن ممارسة الدولة لسيادتها على الصعيد الدولي فلا تنشأ التزاماتها الدولية إلا بعد صدور هذا الإجراء من قبل سلطاتها الداخلية ، كذلك يسمح للدولة بأن تراقب إبرام المعاهدة للنظر في الظروف التي عاصرت ذلك ، وتعيد دراسة أحكامها للتعرف على حقيقة مضمونها وجدواها ، كما تستطيع الدولة من خلال هذه الدراسة استبعاد شبهة الخطأ واحتمال إساءة أو تجاوز السلطة من جانب المفاوضين .

من ناحية أخرى ، فإن التصديق يعد إجراء بطيئاً قد يعرقل العلاقات الدولية ، والسلوك الدولي يقدم الأمثلة المختلفة على معاهدات دولية تم التوقيع عليها ثم تأخر إجراء التصديق لسنوات . بل أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تصدق على عهد عصبة الأمم رغم توقيعها عليه .

(1) Rousseas (ch) “droit international public” Dalloz. Paris, 1979, 31 “ L’appropriation donnée au traité par les organes interne. Compétents pour engager internationalement l’Etat”.

ولذلك فإن اتفاقية فيينا سنة ١٩٦٩ أدخلت بعض الطرق الجديدة لإقرار المعاهدة بالإضافة إلى التصديق .

النظام القانوني للتصديق (١)

régime juridique de la ratification

المبدأ الرئيسي في هذا المجال " أن السلطة المختصة بالتصديق يتم تحديدها من قبل القانون الداخلي للدولة صاحبة الشأن " . ويصاغ التصديق في شكل خطاب يشتمل أيضاً على نص المعاهدة ، ثم يتم تبادل هذه الوثيقة في المعاهدات الثنائية أو إيداعها إذا تعلق الأمر بمعاهدة متعددة الأطراف ، وتبادل خطاب التصديق أو إيداعه هو الإجراء الذي بمقتضاه تصبح الدولة ملتزمة قانوناً بالمعاهدة .

وتمارس السلطة المختصة بالتصديق عملها بصفة تقديرية **discretionnaire** ، فمن ناحية لا توجد مدة محددة ينبغي أن يتم التصديق خلالها فالدولة تحتفظ بحرية كاملة في إتمام التصديق في أى وقت تراه ملائماً لها . كذلك تستطيع الدولة أن تعلق التصديق على شرط **ratification conditionnée** وذلك بهدف تحقيق غايات تقدرها ، مثال ذلك أن القانون الفرنسي الصادر في ٦ ديسمبر سنة ١٩٥٦ والخاص بالتصديق على معاهدة الصداقة وحسن الجوار بين فرنسا وليبيا علق تبادل التصديقات على هذه المعاهدة بضرورة تحديد الحدود الجزائرية الليبية

أخيراً ، يترتب على الطابع التقديرى للتصديق أن رفض الدولة التصديق على معاهدة وإن كان يعد عملاً غير ودى **inamical** وغير ملائم ، إلا إنه يظل عملاً مشروعاً لا يترتب مسؤولية الدولة من الناحية القانونية (٢).

وفى تحديد السلطة المختصة بالتصديق ، فإنه يمكن التفرقة بين ثلاثة اتجاهات فى

(1) Nguyen Quoc (Dinh) Daillier (partick) and pellet (Alain) " Droit international public ' 2 edition L.G.D.J , Paris , 1980 , p.131 etc .

(2)Roussean (CH) Op. Cit. PP, 34-35.

القانون المقارن (١)

١ - اختصاص السلطة التنفيذية بالتصديق ، وقد كان متبع في النظم الملكية المطلقة القديم (م ٦ من الدستور الفرنسي سنة ١٨٥٢ ، والدستور الياباني القديم لسنة ١٨٨٩) .

ثم عاد للظهور ، بصفة مؤقتة ، في ظل الأنظمة الفاشية (إيطاليا ١٩٢٢ - ١٩٤٣ وألمانيا ١٩٣٣ - ١٩٤٥) كما طبق في بولندا ١٩٣٥ وحتى ١٩٣٩ . وفي جميع هذه النظم كان رئيس الدولة هو المختص بالتصديق على المعاهدات .

٢- اختصاص السلطة التشريعية بالتصديق ، ويعد ذلك إحدى خصائص حكومة الجمعية **gouvernement de L'assemblée** (تركيا في ظل دستور ١٩٢٤) وكذلك كان يتم التصديق على المعاهدات في الاتحاد السوفيتي السابقة عن طريق مجلس السوفيت الأعلى وفي غير أدوار الانعقاد يؤول الاختصاص إلى اللجنة التنفيذية .

٣- توزيع الاختصاص بالتصديق بين السلطة التنفيذية والتشريعية . ويعد ذلك بمثابة الاتجاه السائد لدى غالبية الدول وإن كان هذا التقسيم يتم بصور متفاوتة . ففي بعض النظم يجب موافقة السلطة التشريعية في جميع الأحوال ولا يمكن السلطة التنفيذية أن تصدق على المعاهدة إلا بعد أن تخول بذلك صراحة من السلطة التشريعية . وأحياناً أخرى يتم تقسيم المعاهدات إلى مجموعتين ، تملك السلطة التنفيذية التصديق على مجموعة منها بينما يتطلب التصديق على المجموعة الثانية للحصول على تفويض تشريعي سابق .

وفي مصر فإنه طبقاً للمادة ١٥٩ من دستور ١٩٧١ الملغي ببرم رئيس الجمهورية المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعة بما يناسب من البيان ، وتكون لها قوة القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقاً للأوضاع المقررة . على أن معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التي يترتب عليها

(1) Brownliecjan " principles of international law second edition , clarendon press , oxford , 1973 , p584 etc , n6uyen quoc (Dinh) op-cit .

تعديل فى أراضى الدولة ، أو التى تتعلق بحقوق السيادة أو التى تحمل خزانة الدولة شيئاً من النفقات غير الواردة فى الموازنة يجب موافقة مجلس الشعب عليها .

وفى الولايات المتحدة ، يتدخل مجلس الشيوخ فى التصديق ويشترط الدستور ضرورة أن يوافق ذلك المجلس على مشروع المعاهدة بأغلبية ثلثى الشيوخ الحاضرين ولا يتدخل المجلس عادة فى إجراءات التصديق إلا إذا كانت المعاهدة تتطلب التزامات مالية^(١).

التصديق الناقص أو المعيب^(٢) La ratification imparfaite

تشتترط دساتير بعض الدول ، لكى يقوم رئيس الدولة بالتصديق على المعاهدة ، ضرورة حصوله على موافقة مسبقة من السلطة التشريعية . وقد يحدث أحياناً أن يعمد رئيس الدولة إلى التصديق دون استيفاء هذا الشرط ، وهذا ما يعرف فى فقه القانون الدولى " بالتصديق الناقص " . وقد اختلفت الآراء حول القيمة القانونية لهذا التصديق .

الاتجاه الأول : يذهب الرأى الأول إلى أن هذا التصديق عمل صحيح ومنتج لكافة آثاره القانونية على الصعيد الدولى ، وإن كان يثير مسئولية رئيس الدولة طبقاً للقانون الداخلى لارتكابه عملاً غير مشروع ومن أنصار هذا الرأى فى ألمانيا **Laband** ، وفى فرنسا **Carré** ويرى هؤلاء أن ذلك يحقق قدراً أكبر من الاستقرار للعلاقات الدولية ، كما أنه يبدو غير مقبول أن تتدخل الدولة فى النظام الدستورى لدولة ما ، للوقوف على مدى صحة الإجراءات المتبعة للتصديق^(٣).

الاتجاه الثانى : ويذهب اتجاه آخر من المدرسة الإيطالية **Anzilotti Selvioli** إلى أن رئيس الدولة فى هذه الحالة يعد مرتكباً لعمل غير مشروع يرتب المسئولية الدولية . ولما كانت القاعدة أن لا يجوز للمخطئ أن يستفيد من خطئه ، فإن الدولة لا

(١) الشافعى محمد بشير " القانون الدولى العام فى السلم والحرب " الطبعة الرابعة ، دار الفكر الجامعى ١٩٧٩ ص ٥٦٩ .

(2) Rousseau (Ch) op. Cit. P. 41 etc.

(٣) محمد السعيد الدقاق " أصول القانون الدولى " دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٨٦ ، ص ٦٨ .

تستطيع بالتالى التمسك ببطلان التصديق وبالتالي عدم التزامها بالمعاهدة ، ويعد خير تعويض يترتب على مسؤولية الدولة عن خطأ رئيسها هو إبقاء المعاهدة نافذة ومنتجة لآثارها .

الاتجاه الثالث ويرى أن التصديق الناقص يقع باطلاً ومن ثم يصبح فى حكم العدم ولا يترتب أى آثار قانونية .

من ناحية أخرى ، فإن القضاء الدولى لم يتعرض لهذه المسألة إلا مرة واحدة سنة ١٨٨٨ بخصوص النزاع بين كوستاريكا ونيكارجوا حول مدى صحة المعاهدة المبرمة بينها سنة ١٨٥٨ والتي تنظم مسألة الحدود بينها . وقد انتهى حكم هيئة التحكيم إلى أن صحة المعاهدة الدولية تتوقف على مدى صحة الإجراءات الداخلية المتبعة فى التصديق عليها ^(١).

موقف معاهدة فيينا لسنة ١٩٦٩ :

طبقاً للمادة ٤٦ فإنه " لا يجوز للدولة أن تتمسك بأن التعبير عن ارتضاءها للالتزام بمعاهدة قد تم بالمختلفة لحكم فى قانونها الداخلى يتعلق بالاختصاص بإبرام المعاهدات كسبب لإبطال رضاها ، إلا إذا كان إخلالاً واضحاً بقاعدة ذات أهمية جوهرية من قواعد قانونها الداخلى . ويعتبر الإخلال واضحاً إذا تبين بصورة موضوعية لأية دولة تتصرف فى هذا الشأن وفق السلوك العادى وبحسن نية .

كذلك تنص المادة ٤٧ على إنه " إذا كانت سلطة ممثلى الدولة فى التعبير عن ارتضاءها للالتزام بمعاهدة معينة مقيدة بقيد خاص واغفل الممثل مراعاة هذا القيد فلا يجوز التمسك بهذا الإغفال لإبطال ما عبر عنه رضاه إلا إذا كانت الدول المتفاوضة قد أبلغت بهذا القيد قبل تعبيره عن الرضا "

الطرق الأخرى للالتزام بالمعاهدات الدولية :

طبقاً للمادة ١١ من معاهدة فيينا فإنه : يجوز للدولة أن تعبر عن إرتضاءها للالتزام

(1) Rousseau (Ch) Op. Cit. P. 43.

بالمعاهدة بالتوقيع عليها أو تبادل الوثائق المكونة لها ، أو بالتصديق عليها أو بالقبول أو بالموافقة أو بالانضمام إليها أو بأى وسيلة أخرى يتفق عليها " .

ويبدو من نص المادة أن التصديق يعد إحدى الوسائل التى تعبر بها الدولة عن التزامها بالمعاهدة بالإضافة لوسائى أخرى .

أولاً : فيما يتعلق بالتوقيع **Signature** فكما ذكرنا فإنه يقوم مقام التصديق فى الحالات الآتية :-

أ- إذا نصت المعاهدة على أن يكون للتوقيع على المعاهدة هذا الأثر .

ب- إذا ثبت بطريق آخر أن الدول المتفاوضة كانت قد اتفقت على أن يكون للتوقيع هذا الأثر .

ج- إذ بدت نية الدولة فى إعطاء التوقيع هذا الأثر فى وثيقة تفويض ممثلها أو عبرت عن ذلك أثناء المفاوضات .

كذلك يقوم أحياناً تبادل الوثائق مقام التصديق إذا نصت المعاهدة على أن تبادلها ينتج هذا الأثر أو إذا ثبت أن هذه الدول قد اتفقت على أن تبادل هذه الوثائق معناه التزامها بالمعاهدة^(١).

ثانياً : الانضمام **L'adhesion** ويعنى الإجراء القانونى الذى بموجبه تلتزم دولة ليست طرفاً بمعاهدة موجودة بأحكامها . وتتعدد الأساليب التى يتم بها الانضمام فمن الممكن حدوثه من خلال معاهدة خاصة **Traité special** مثال ذلك انضمام اليونان وتركيا لميثاق الأطلنطى . وقد يتم عن طريق إعلانات متبادلة **déclarations échangées** إحداها للانضمام والأخرى للقبول وأخيراً يتم الانضمام بمجرد تصرف فردى **acte unilatéral** موجه من قبل الدولة إلى حكومة الدولة التى تحددها المعاهدة لتلقى مثل هذه التصرفات . وبعد هذا الأسلوب الأخير ، الأكثر شيوعاً فى الوقت الراهن . ومن المتصور أن يصدر قرار الدول بالانضمام بسيطاً **Simple**

(١) عبد الواحد محمد الفار " مبادئ القانون الدولي العام " ١٩٨٦ ، ص ٣٠٤ .

وأحياناً يكون مشروطاً *conditionnée* .

ثالثاً : القبول والموافقة *L'acceptation et l'approbation*

بدأ استخدام هذين المصطلحين في السنوات التالية على نهاية الحرب العالمية الثانية. وعلى الصعيد الدولي لا يختلفان عن معنى التصديق فيعد كل منهما إجراء لاحقاً للتوقيع على المعاهدة وبمقتضاه تلتزم الدولة نهائياً بأحكامها وتنص المادة ١٤ فقرة ٢ من معاهدة فيينا على أن التزام الدولة بمعاهدة عن طريق القبول أو الموافقة يتم التعبير عنه بنفس الطريقة المتبعة في حالة التصديق .

من ناحية أخرى ، فإن بعض النظم الداخلية للدول كفرنسا والولايات المتحدة تستخدم إجراءات أقل صرامة إذا تعلق الأمر بالقبول أو الموافقة ، على خلاف ما يجب اتباعه بالنسبة لإجراءات التصديق .

نشر وتسجيل المعاهدات

La publication et l'enregistrement des traités

يتم عادة نشر المعاهدات التي يتم التصديق عليها في الجرائد الرسمية للدول الأطراف حتى يمكن تطبيقها أمام المحاكم الوطنية . وقد شهدت الفترة السابقة على الحرب العالمية الأولى إبرام العديد من المعاهدات ذات الطابع العسكري والعدائي والتي لم يتم نشرها . ورغبة في القضاء على الدبلوماسية السرية فقد نصت المادة ١٨ من عسبة الأمم على ضرورة تسجيل ونشر المعاهدات الدولية في أقرب فرصة لدى الأمانة العامة للعصبة وإلا فإن هذه المعاهدات والاتفاقيات لن تكون ملزمة .

كذلك تضمنت المادة ١٠٢ من ميثاق الأمم المتحدة نفس الالتزام فقد نصت على أن:-

أ - كل معاهدة أو اتفاق دولي يعقده أى عضو من أعضاء الأمم المتحدة بعد العمل بهذا الميثاق يجب أن يسجل في أمانة الهيئة وأن تقوم بنشره بأسرع ما يمكن .

ب - وليس لأى طرف في معاهدة أو اتفاق دولي لم يسجل وفقاً للفقرة الأولى من

هذه المادة أن يتمسك بتلك المعاهدة أو ذلك الاتفاق أمام أى فرع من فروع الأمم المتحدة.

ويتضح مما سبق أنه بينما كان عدم التسجيل فى ظل عهد عصبة يجعل المعاهدة غير ملزمة فإنه فى إطار الأمم المتحدة لا ينفى عدم التسجيل عن المعاهدة غير المسجلة صفة الإلزامية وإنما يحظر التمسك بها أمام أى من أجهزة الأمم المتحدة بما فى ذلك محكمة العدل الدولية .

من ناحية أخرى فإن المادة ٨٠ من معاهدة فيينا لسنة ١٩٦٩ تنص على أن بعد دخول المعاهدة حيز النفاذ يتم إيداعها لدى سكرتارية الأمم المتحدة بهدف تسجيلها وتصنيفها ونشرها ^(١).

(١) محمد السعيد الدقاق " المرجع السابق " ص ٧٠- ٧١ ، الشافعى بشير ، المرجع السابق ص ٥٧٠ - ٥٧١ .

المبحث الثاني

التحفظات Les réserves

تعريف :

يقصد بالتحفظ كل " تصريح رسمي من جانب دولة ما - لدى توقيعها على معاهدة معينة أو التصديق عليها أو الانضمام لها - يتضمن الشروط التي يتوقف على قبولها صيرورة الدولة طرفاً في المعاهدة ويكون من أثر ذلك التحفظ الحد من نطاق الآثار التي تنتجها المعاهدة في مواجهة الدولة المذكورة في علاقاتها مع غيرها من الدول الأطراف في المعاهدة أو أولئك الذين يمكن أن يصبحوا طرفاً فيها " (١).

وطبقاً لدليل الممارسة المتعلقة بالتحفظات على المعاهدات الذي اعتمدته لجنة القانون الدولي في دورتها الثالثة والستين والذي أخذ في الاعتبار نصوص إتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٩ وإتفاقية فيينا لسنة ١٩٧٨ المتعلقة بحل الخلافات بين الدول فيما يخص المعاهدات وإتفاقية فيينا لسنة ١٩٨٦ المتعلقة بالمعاهدات التي تبرمها المنظمات الدولية ، بأنه يعني " التحفظ " إعلاناً أنفرادياً ، أياً كانت صيغته أو تسميته ، تصدره دولة أو منظمة دولية عند التوقيع على معاهدة أو التصديق عليه أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الإنضمام إليها أو عند تقديم دولة ما إشعاراً بالخلافة في معاهدة ، وتهدف به الدولة أو المنظمة إلى استبعاد أو تعديل الأثر لاقانوني لأحكام معينة من المعاهدة من حيث أنطباق تلك الأحكام على هذه الدولة أو هذه المنظمة الدولية .

وينبغي أن يفسر التعريف على أنه يشمل التحفظات التي ترمي إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة عند تطبيق هذه الأحكام على الدولة أو المنظمة الدولية التي تصوغ التحفظ .

(١) عبد العزيز سرحان " مبادئ القانون الدولي العام " دار النهضة العربية القاهرة ، ١٩٨٠ ص ١٩١ .

جعفر عبد السلام " قواعد العلاقات الدولية في القانون الدولي وفي الشريعة الإسلامية " مكتبة السلام العالمية الطبعة الثانية ، ١٩٨١ ، ص ٣٨٣ .

ومن التعريفات الفقهية للتحفظ ، يرى شارل روسو بأنه " تصريح يصدر عن الدولة صرفاً في اتفاق دولي تعرب عن رغبتها في عدم التقيد بأحد أحكامه أو تعديل مرماء أو جلاء ما يكتنفه من غموض .

وعلى ذلك فإن الدولة أو المنظمة الدولية يمكنها إبداء التحفظ عند التوقيع أو التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام للمعاهدة . ومع ذلك لا يمكن إيراد تحفظ إذا كانت المعاهدة تحظر ذلك أو إذا كانت المعاهدة تجيز بعض التحفظات فقط ليس من بينها ذلك التحفظ ، كذلك إذا كان مخالفاً للتحفظ لموضوع المعاهدة والغرض منها .

قبول التحفظ والاعتراض عليه :

طبقاً للمادة ٢٠ من معاهدة فيينا فإن التحفظ الذي تجيزه المعاهدة صراحة لا يحتاج لأى قبول لاحق من قبل الدول المتعاقدة الأخرى ، ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك .

وإذا تبين من العدد المحدود للدول المتفاوضة ومن موضوع المعاهدة والغرض منها أن سريان المعاهدة برمتها بين جميع الأطراف هو شرط أساسى لقبول كل منها الالتزام بالمعاهدة ، فإن أى تحفظ يحتاج لقبول جميع الأطراف . من ناحية أخرى ، إذا كانت المعاهدة أداء منشئة لمنظمة دولية ، يشترط لسريان التحفظ قبول الفرع المختص في هذه المنظمة ما لم تنص المعاهدة على خلاف ذلك .

ويعد من صور التحفظات ما يلي :

١- الإعلانات الرامية إلى الوفاء بالالتزام بطرق معادلة :

يشكل تحفظاً الإعلان الإنفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية عند إعراب تلك الدولة أو المنظمة عن موافقتها على الالتزام بمعاهدة والذي تهدف به تلك الدولة أو المنظمة إلى الوفاء بالالتزام عملاً بالمعاهدة بطريقة تختلف عن تلك التي تفرضه المعاهدة ولكن صاحب الإعلان يعتبرها معادلة لها .

٢- التحفظات المتعلقة بالتطبيق الإقليمي للمعاهدة :

يشكل تحفظاً الإعلان الإنفرادي الذي تستهدف منه الدولة استبعاد تطبيق أحكام معينه من المعاهدة أو المعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة على إقليم كانت ستطبق عليه في حالة عدم وجود هذا الإعلان .

٣- التحفظات التي تصاغ عند توسيع نطاق التطبيق الإقليمي لمعاهدة :

يشكل تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تستهدف منه الدولة ، عند مد نطاق تطبيق معاهدة إلى إقليم ، استبعاد الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة فيما يتعلق بهذا الإقليم .

الآثار المترتبة على قبول التحفظ :

إن قبول دولة متعاقدة لتحفظ صادر من دولة متعاقدة أخرى يجعل الدولة المتحفظة طرفاً في المعاهدة في مواجهة الدولة الأولى عندما تصبح المعاهدة نافذة .

كذلك فإن التحفظ يعدل نصوص المعاهدة التي ورد بشأنها وذلك بالنسبة للدولة المتحفظة في علاقاتها بالطرف الآخر ، كما تعدل ذات النصوص في نفس الحدود بالنسبة للطرف الآخر في مواجهة الدولة المتحفظة .

على أنه لا يترتب على التحفظ تعديل نصوص المعاهدة بالنسبة للأطراف الأخرى فيها في علاقاتهم بعضهم ببعض .

الآثار المترتبة على الاعتراض على التحفظ

إذا اعترضت دولة متعاقدة على التحفظ الصادر من دولة أخرى ، فإن ذلك لا يحل دون نفاذ المعاهدة بين الدولتين المعترضة والمتحفظة ، ما لم تبذ الدولة المعترضة بصفة قاطعه نية مغايرة . وفي جميع الأحوال فإن نصوص المعاهدة التي ورد عليها التحفظ لا تسرى بين الدولتين . وكأصل عام لا يجوز الاعتراض عن التحفظ الذي نصت عليه المعاهدة وتؤكد ذلك في الرأي الصادر عن محكمة التحكيم البريطانية الفرنسية بشأن تحديد الإمتداد القاري بين الدولتين سنة ١٩٧٧ .

سحب التحفظ والاعتراض عليه

طبقاً للمادة ٢٢ من معاهدة فيينا فإنه يجوز سحب التحفظ فى أى وقت ولا يشترط لإتمام السحب رضا الدولة التى كانت قد قبلت التحفظ ما لم تنص المعاهدات على غير ذلك .

كذلك يجوز سحب الاعتراض على التحفظ فى أى وقت ، ما لم تنص المعاهدة على غير ذلك .

من ناحية أخرى ، فإن سحب التحفظ لا ينتج أثره بالنسبة لدولة متعاقدة أخرى إلا عندما تتلقى هذه الدولة إخطاراً بذلك ، كذلك فإن سحب الاعتراض على التحفظ لا ينتج أثره إلا عندما تتلقى الدولة المتحفظة إخطاراً بذلك .

الإجراءات الخاصة بالتحفظات

يجب أن يتم التحفظ ، والقبول أو الاعتراض عليه كتابة . كما يجب أن يتم سحب التحفظ أو الاعتراض عليه كتابة . وينبغي أن يشير التحفظ قدر المستطاع الأسباب الداعية له ويجب أن يصدر التحفظ عن الشخص الذي يملك قانوناً تمثيل الدولة بأن يحمل تطريصاً أو يعد محكم وظيفته ممثلاً للدولة ولا يترتب على مخالفة القواعد الداخلية المتعلقة بصياغة التحفظ أية آثار دولية .

يعتبر التحفظ مقبولاً من قبل دولة معينة إذا لم تبد اعتراضاً عليه خلال اثنى عشر شهراً من تاريخ إبلاغها به وحتى تاريخ تعبيرها عن قبول الالتزام بالمعاهدة أيهما أبعد. أخيراً نشير إلى أنه إذا أبدى التحفظ فى وقت التوقيع على المعاهدة بشرط التصديق أو القبول أو الموافقة فإنه يجب على الدولة أن تؤكد رسمياً عند التعبير عن قبولها الالتزام بالمعاهدة ويعتبر التحفظ فى هذه الحالة قد تم من تاريخ صدور هذا التأكيد والقبول الصريح للتحفظ .

الإعلانات التفسيرية المشروطة

١- يشكل إعلاناً تفسيرياً مشروطاً الإعلان الإنفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية عند التوقيع أو التصديق على معاهدة أو إقرارها رسمياً أو قبولها أو الموافقة عليها أو الإنضمام إليها ، أو الذي تصوغه دولة عندما تقدم إشعاراً بالخلافة في معاهدة ، والذي تخضع بموجبه تلك الدولة أو المنظمة الدولية موافقتها على أن تلتزم بالمعاهدة لتفسير محدد للمعاهدة أو لبعض أحكامها .

وتخضع الإعلانات التفسيرية المشروطة لنفس القواعد التي تنطبق على التحفظات .

إعلانات عدم الاعتراف

التي تشير فيها إحدى الدولة إلى أن اشتراكها في المعاهدة لا يعني الإعراف بكيان ما لا تعترف هي به حتى إذا كان الهدف منه استبعاد تطبيق المعاهدة بين الدولة المصدرة للإعلان والكيان غير المعترف به .

كما لا يعد تحفظاً الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية وتبين فيه تلك الدولة أو المنظمة الطريقة التي تعتزم بها تنفيذ معاهدة على الصعيد الداخلي ، دون التأثير في حقوقها والتزاماتها إزاء الدول المتعاقدة أو المنظمات المتعاقدة الأخرى.

الإعلانات التفسيرية

يعرف الإعلان التفسيري بأنه إعلاناً انفرادياً ، أياً كانت صيغته أو تسميته ، تصدره دولة أو منظمة دولية وتهدف به تلك الدولة أو المنظمة الدولية إلى تحديد أو إيضاح معنى أو نطاق المعاهدة أو بعض أحكامها .

التمييز بين التحفظات والإعلانات التفسيرية

لتحدي ما إذا كان الإعلان الانفرادي الذي تصوغه دولة أو منظمة دولية بشأن إحدى المعاهدات يشكل تحفظاً أو إعلاناً تفسيرياً ، ينبغي تفسير الإعلان بحسن نية

وفقاً للمعنى المعتاد الذي ينبغي إعطاؤه لمصطلحاته ، بغية تحديد نية صاحب الإعلان ، في ضوء المعاهدة التي يتعلق بها الإعلان .

وتوفر الصيغة أو التسمية التي تعطي للإعلان الانفرادي مؤشراً للأثر القانوني المقصود بيد أنه يلزم الاعتماد على الأثر القانوني الذي يقصد صاحب التصرف إحداثه. الإعلان الانفرادي في حالة حظر إبداء تحفظ :

عندما تحظر المعاهدة إبداء تحفظات على جميع أحكامها أو على أحكام معينة منها ، فإن أي إعلان انفرادي تصوغه دولة أو منظمة دولية فيما يتعلق بهذه الأحكام لا يشكل تحفظاً . ومع ذلك يشكل هذا الإعلان تحفظاً إذا كان يهدف إلى استبعاد أو تعديل الأثر القانوني لأحكام معينة من المعاهدة أو للمعاهدة ككل فيما يتعلق ببعض الجوانب المحددة في تطبيق هذه الأحكام على صاحب الإعلان .

التحفظات على الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان .

تثير عالمية حقوق الإنسان التساؤل حول مدى ملاءمة نظام التحفظ الذي ورد النص عليه في إتفاقيتي ١٩٦٩ و ١٩٨٦ وإمكانية القبول به بخصوص اتفاقيات حقوق الإنسان بالنظر إلى الطابع الموضوعي للإلتزامات الواردة في هذه الاتفاقيات .

ويذهب الرأي الغالب إلى جواز التحفظ على بعض نصوص هذه الاتفاقيات ولا يمكن إعتبار مجمل نصوصها تتضمن قواعد أمره (*yus cogns*) وعلى أن يتفقد التحفظ دائماً بضرورة ضمان التقدم المطرد لحقوق الإنسان وضمان التكامل والوحدة للمفاهيم العالمية في هذا الخصوص .

وجدير بالإشارة إلى أنه ما يزيد على ٤٠ دولة تحفظت على العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦ ، وبلغ الدول التي أوردت التحفظات على اتفاقية حقوق الطفل لسنة ١٩٨٩ ٥٠ دولة وتعاضم عدد الدول المتحفة على اتفاقية مناهضة أشكال التمييز هذا المرأة إلى ما يقرب من نصف الدول الأطراف .

وإزاء هذه الممارسات التي وأن كانت تبدو مشروعاً إلا أنها تتعارض واعتبارات الملاءمة ، دعت الأمم المتحدة الدول إلى الإمتناع عن التحفظات قدر المستطاع وفي أضيق الحدود ^(١) .

كما دعت اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في تعليقها رقم (٢٤) ، الدول كافة إلى ضرورة إجراء مراجعة عامة حول التحفظات المقدمه . وإن تبرير التحفظ بأنه إحدى ممارسات الدولة لسيادتها يتعارض وواقع التنظيم الدولي الحديث الذي يفرض بطبيعته قيوداً على السيادة الوطنية وبصفة خاصة في مجال حقوق الإنسان ، كما أن إيراد التحفظات يستند إلى أساس اتفاقي يرد في الاتفاق الدولي طبقاً لمفهوم الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة ١٩٥١ .

ويظل صحيحاً القبول بالتحفظات على اتفاقية حقوق الإنسان لأسباب عدة منها ، الرغبة في مشاركة أكبر عدد من الدول في هذه الاتفاقيات ومنح الدول التي لم تشارك في المفاوضات السابقة على إعدادها ، الفرص في الانضمام ، فضلاً عن أن العديد من الدول ما زالت تخشى الخضوع للرقابة الدولية التي تنص عليها هذه الاتفاقيات وأخيراً فإن النظم القانونية الداخلية في عدد الدول ما زالت تتعارض والمفاهيم والقواعد الدولية لحقوق الإنسان وأن ، تعديل هذه القوانين الداخلية يظل أمراً تكتنفه الكثير من الصعوبات .

ونخضع التحفظ على اتفاقيات حقوق الإنسان إلى الشروط العامة الواردة في اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٩ ومن أهمها أن لا يكون التحفظ عاماً ص وإنما ينصب على حكم معين من أحكام الاتفاقية وأن يكون محدداً ، وأن يتضمن عرضاً مختصراً للقانون النافذ المخالف لأحكام الاتفاقية والذي يجب أن يكون بدوره نافذاً لحظة إبداء التحفظ . فضلاً عن أن لا يخالف التحفظ موضع الاتفاقية والغرض فيها . وفي هذا السياق قررت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان سنة ١٩٨٨ بطلان التحفظ السويسري عن

(١) قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ٧٧/٥١ لسنة ١٩٩٧ م .

الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية لكونه مخالفاً لموضوع الاتفاقية والغرض منها ^(١) .

ويتفاوت موقف الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان من التحفظات ، فمن ناحية يجيز العديد من الاتفاقيات إيراد التحفظات على أحكامها كما هو الحال في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام ١٩٥٠ ، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز العنصري لسنة ١٩٦٥ والاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان لعام ١٩٦٩ م .

ومن ناحية أخرى تحظر بعض الاتفاقيات إيراد التحفظات كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الإضافية بشأن إلغاء الرق وتجارة الرقيق والأعراف والممارسات الشبيهة بالرق لسنة ١٩٥٦ والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة لسنة ١٩٩٩ م .

وأخيراً فإن العديد من الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان لم تتضمن أية نصوص تحظر أو تجيز التحفظات كما هو الحال في الميثاق العربي لحقوق الإنسان ، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة ١٩٦٦ والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وغيرها .

قبول التحفظ والاعتراض عليه .

سادت قاعده عرفيه حتى إنشاء عصبة الأمم مفادها أنه يلزم موافقه الدول الاطراف في المعاهدات الجماعية على التحفظ ويلزم على الدولة سحب تحفظها حال الاعتراض عليه وإذا أصرت على هذا التحفظ فإنها تصيغ غير عضو بالمعاهدة ^(٢) .

بيد أن هذه القاعدة ورد ما يخالفها في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ، الخاص باتفاقية منع والعقاب على حرية إبادة الجنس البشري والذي نص على أن

(1) ccpr /c/21/Revi/ Add 6 , paragraph : 14 .

(٢) علي إبراهيم " الوسيط في المعاهدات الدولية " دار النهضة العربية ، القاهرة الطبعة الأولى ، ١٩٩٥ ، ص ٣٢٠ .

الإعتراض على التحفظ لا يحرم الدولة المتحفظة من الإستمرار كطرف في المعاهدة الجماعية شريطة أن يكون متفقاً وموضوعها والغرض منها ^(١) .

ولقد مارست هذه الفتوى تأثيرها على واضعوا اتفاقية ١٩٦٩ وجاءت نصوص الاتفاقية (المواد ١٩ - ٢٣) لتؤكد على ...

(1) Auis consultative , cij , 1951 , p.

المبحث الثالث

صحة المعاهدات

La validité des traités

طبقاً للقواعد العامة فإن شروط صحة التصرف القانون **L'Acte juridique** هي شخص أهل **Sujet capable** ومحل مشروع **sujet licite** وإرادة حرة **volonté libre** . وعلى ذلك فإن شروط صحة المعاهدة الدولية تتعلق بما يلي :-

(١) أهلية الأطراف **La cpacité des parties**

سبق أن أوردنا ، أن المعاهدة لا تبرم إلا بين أشخاص **sujets** القانون الدولي كما أن أهلية هؤلاء الأشخاص تتفاوت فالدولة تملك مكنة إبرام جميع أنواع المعاهدات دون التقيد بالموضوع الذي تنظمه ، بينما تتحدد قدرة المنظمة الدولية في هذا الصدد بتخصصها **specialité** فلا تستطيع إبرام معاهدة لا يرتبط موضوعها بنشاط واختصاصات المنظمة .

وعلى ذلك ، فإن الكيانات الأخرى التي لا ينطبق عليها وصف الدولة لا تستطيع أن تكون طرفاً في معاهدة كالولايات المنطوية في الاتحاد الفيدرالي .
ويترتب على تخلف هذا الشرط ، أن لا تكون بصدد معاهدة دولية وإنما عمل قانوني دولي .

(٢) سلامة الرضا من العيوب

يجب أن تأتي المعاهدة باعتبارها تشريع خالية من الغلط والغش كذلك ينبغي ألا يتم إبرامها تحت تأثير الإكراه .

أ - الغلط L'erreur

لا يعد الغلط عيباً من عيوب الرضا في المعاهدة إلا إذا تعلق بعنصر جوهري ؛ ويطلق عليه الغلط الجوهري **erreur essentielle**. وضرورة أن يكون الغلط جوهرياً هو ترديد لقاعدة قديمة . هذا وقد اعتمد القضاء الدولي فكرة الخطأ الجوهري وحدها كسبب لإبطال المعاهدة^(١). ومع ذلك لا يرتب الخطأ الجوهري هذا الأثر إذا كانت الدولة قد أسهمت بسلوكها في وجوده ، أو إذا كان يمكنها أن تتدارك هذا الغلط بعد وقوعه ، أو إذا كان قد تم تنبيهها إلى إمكانية وقوعها في الغلط^(٢).

كذلك فقد قننت معاهدة فيينا لسنة ١٩٦٩ هذا الاتجاه القضائي في المادة ٤٨ فقرة ٢ التي تنص على أنه " إذا كان الغلط متعلقاً " بحالة " أو " بواقعة " توهمت الدولة وجودها عند إبرام المعاهدة ، وكانت سبباً أساسياً في رضاها فإنه يجوز للدولة الاستناد إلى هذا الغلط كسبب لإبطال رضاها بالالتزام " وتنص الفقرة الثانية على أنه لا يجوز للدولة أو الدول المعنية المطالبة بإبطال المعاهدة إذا كانت قد أسهمت بسلوكها في الغلط أو كانت طبيعة الظروف كافية لأن تنبه الدولة إلى احتمال الغلط " .

ويبدو من نص المادة ٤٨ أن معاهدة فيينا لا تعترف إلا بالغلط المتعلق بواقعة أو بحالة ولا تشمل بالتالي الغلط في القانون .

ب- التدليس وإفساد ذمة ممثل الدولة

في ظل الوضع الدولي الراهن ، فإنه يصعب القول بإمكانية وجود أمثلة للتدليس أو لإفساد ذمة ممثل الدول . ولقد ارتبط ذلك فقط بالحقبة الاستعمارية وفي العلاقة بين القوة الأوروبية وزعماء القبائل في أفريقيا حيث كانت هذه القوى تقدم لزعماء القبائل خرائط مزورة للتضليل بهم .

(1) L'Affaire relative à la souveraineté sur affaire du Temple Préah Vihear, Recueil de 1961, P. 30 CIJ, Recueil 1959, P. 222 - 225 . CIJ certaines paecelles frontières, arrêt du 20 Juin 1959.

(٢) محمد السعيد الدقاق ، المرجع السابق ، ص ٩٢ - ٩٣ .

ومع ذلك فقد نصت المادة ٤٩ من معاهدة فيينا على أنه " يجوز للدولة التي يدفعها السلوك التدليسي لدولة متفاوضة أخرى إلى إبرام معاهدة أن تستند إلى الغش كسبب لإبطال ارتضاؤها الالتزام بهذه المعاهدة .

كما تنص المادة ٥٠ من ذات المعاهدة على أنه " إذا كان تعبير الدولة عن ارتضاها الالتزام بمعاهدة قد صدر نتيجة الإفساد المباشر أو غير المباشر لإرادة ممثلها بواسطة دولة متفاوضة أخرى ، يجوز للدولة أن تستند إلى هذا الإفساد لإبطال ارتضاها الالتزام بالمعاهدة .

ج - الإكراه La contraînte

بصفة عامة ، لا يعد الإكراه مشروعاً إلا إذا تم ممارسته طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في القانون بقصد كفالة احترام قواعده .

ونظراً لضرورة أن تمثل الدولة بأشخاص طبيعيين لإبرام المعاهدات فإنه يتصور أن يوجه الإكراه نحو شخص ممثل الدولة أو أن يقع الإكراه على الدولة نفسها .

والإكراه لا يعد عيباً من عيوب الإرادة بل من شأنه إعدامها كلية ، وتعد المعاهدة المبرمة في هذه الحالة باطلة بطلان مطلق .

الإكراه الواقع على ممثل الدولة :

ويقصد به الإكراه الذي يوجه نحو شخص ممثل الدولة وليس نحو صفته الرسمية كالإكراه البدني ، والمساومة ، وتهديد الأقارب ...

ومن السوابق التاريخية للإكراه الشخصي ما مارسته السلطات الألمانية سنة ١٩٣٩ على شخص رئيس تشيكوسلوفاكيا Hacha ووزير خارجيته للتوقيع على معاهدة بمقتضاها بسطت ألمانيا حمايتها على إقليم Moravie, la Pohême .

وطبقاً للمادة ٥١ من معاهدة فيينا فإنه " لا يكون لتعبير الدولة عن ارتضاها الالتزام بمعاهدة أي أثر قانوني إذا صدر نتيجة إكراه ممثلها بأفعال أو تهديدات موجهة إليه " .

الإكراه الواقع على الدولة :

فى ظل القانون الدولى التقليدى ، والذى لم يحرم الحرب نهائياً ، فإن المعاهدات التى تبرم تحت تأثير الإكراه الذى تمارسه الدول المنتصرة على المهزوم تعد مشروعاً . على أنه بعد أن تغير موقف القانون الدولى من الحرب وخصوصاً بعد إنشاء الأمم المتحدة ، فإن المعاهدات التى تبرم تحت تأثير الإكراه العسكرى تعد باطلة . ولقد قننت معاهدة فيينا سنة ١٩٦٩ هذا الاتجاه فى المادة ٥٢ والتى تقضى بأنه " تعتبر باطلة كل معاهدة تم إبرامها تحت التهديد باستخدام القوة بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة " ويقصد بالقوة فى المادة السابقة القوة المسلحة ، وبالتالي تعد مشروعاً تلك المعاهدات التى تبرم تحت تأثير الإكراه النابع من الضغوط الاقتصادية .

٢ - مشروعية موضوع المعاهدة

ويعنى ذلك ألا تخالف المعاهدة قاعدة أمره **Jus cogens** فى القانون الدولى . وعلى ذلك يعد باطلاً الاتفاق الدولى الذى ينظم تجارة الرقيق الأبيض أو الأسود ، أو الاتفاق الذى يبسط سيادة أطرافه على أجزاء من أعالي البحار أو الاتفاق الذى يخالف القواعد الدولية الخاصة بتحريم جريمة إبادة الجنس البشرى .

كذلك فإنه لا يجوز التمسك بأحكام الاتفاق الذى تأتى أحكامه مخالفة لميثاق الأمم المتحدة فطبقاً للمادة ١٠٣ من الميثاق فإنه " إذا تعارضت الالتزامات التى يرتبط بها أعضاء " الأمم المتحدة " وفقاً لأحكام هذا الميثاق مع أى التزام دولى آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق .

وقد نصت المادة ٦٤ من اتفاقية فيينا على أنه " إذا ظهرت قاعدة أمره جديدة من قواعد القانون الدولى العامة ، فإن أى معاهدة قائمة تتعارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة ، وينتهى العمل بها " .

ظهرت إرهابات مفهوم القواعد الأمره وإرتباطها بالنظام العام الدولى فى مشروع التقنين الذى أعده بلنتشيلي سنة ١٨٦٨ والذى ينص على أن يعد باطلاً المعاهدات التى تتضمن إعتداء على الحقوق العامة للبشرية ومبادئ القانون الدولى الضرورية .

ويشكل النص على الحقوق العامة للبشرية ومبادئ القانون الدولي الضروري بداية القبول بقواعد تشكل في محلها نظاماً دولياً لا ينبغي الخروج عليه وتجد أساسها في أفكار ومثل وثيق مستقره في ضمير الجماعة الدولية . وتأكد ذات المعنى الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر سنة ١٩٩٦ بشأن مدى مشروعية يد استخدام أو التهديد باستخدام الأسلحة النووية حيث اعتبرت أن شرط ماركينز لا يؤكد فقط القانون العرفي بل يتضمن المبادئ الإنسانية والضمير العام باعتبارها من مبادئ القانون الدولي دائمة التطبيق (١) .

بيد أن البعض يرى أن مفهوم القواعد الأمره لا يتطابق والنظام العام الدولي ويبدو هذا مقبولاً بخصوص القواعد التي تنتم بالشكلية والإلتزام بمراعاة إجراءات بعينها .

ولقد تطور مفهوم القواعد الأمره وبات أكثر وضوحاً بالتنظيم التعاهدي للجرائم الدولية وأضحى ما يتعلق بتجريم والعقاب على جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والتعذيب ، قواعد أمره يلزم الإنصياح لها ، بيد أنه لا يمكن القبول بأن القواعد الأمره أصبحت قاصره على نطاق المسؤولية الجنائية الدولية بل تمتد إلى ما وراء هذا النطاق ويقترب من مفهوم القواعد الأمره **Jus cogens** ما يسمى القواعد التي يمكن الاحتجاج بها في مواجهه الكافة **erga omnes** كما هو الحال في الإلتزامات الواردة في اتفاقيات حقوق الإنسان وفي ميثاق الأمم المتحدة ويظل التفرقة بين نوعي القواعد غير واضحة بين أنه يمكننا التقرير بأنه ليس ضرورياً أن ما يمكن الاحتجاج به خارج الإطار التعاهدي يعد ضمن القواعد الأمره .

وتتميز القواعد الأمره بكونها قواعد موضوعية عامه تحمي المصالح الدولية وتشكل قيد على سياده وإرادة الدول . بيد أن كونها عامة لا يحل ووجود قواعد أمره إقليمية .

(١) ورد النص على شرط مارتنز في ديباجة اتفاقية لاهاي لسنة ١٨٩٩ وعام ١٩٠٧ وفي البروتوكول الإضافي لسنة ١٩٧٧ وينص على أنه في حالة عدم وجود قاعده في القانون التعاهدي يظل المحاربون في حمي وتحت سلطة القانون العرفي ومبادئ الإنسانية وما يمليه الضمير العام " انظر سليمان عبد المجيد " النظرية العامة للقواعد الأمره في النظام القانوني الدولي " دار النهضة العربية ، القاهرة ، ص ٦٦ وما بعدها .

وعلى الرغم من أن إتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لسنة ١٩٦٩ نصت صراحة على القواعد الأمره فإن جانباً من الفقه يظل ينكر وجودها في النظام القانوني الدولي إرتكازاً على أن المجتمع الدولي بطبيعته غير مركزي ويفتقر للسلطة العليا التي تملك فرص احترام القواعد الدولية ، بالإضافة إلى أن القانون الدولي بطبيعته قانوناً للتنسيق وليس للخضوع ، وأن من الصعوبة بمكان التعرف على القواعد الأمره .

ويذهب الفقه في معظمه إلى الإقرار بمفهوم القواعد الأمره إعتماً ليس فقط على النص صراحه عليها في الاتفاقيات الدولية وبصفة خاصة اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٩ ، وإنما إعتماً على أن القانون التعاهدي ويجب أن يراعى حقوق غير الأطراف ، ، وأن يحمي المصالح الإنسانية والمبادئ التي وردت في ميثاق الأمم المتحدة وتلك التي تحرم استخدام القوى وحماية البشرية من الجرائم شديده الخطوره . ويربط جورج سل بين القواعد الأمره وضرورته حماية المشروعية الدولية العليا .

ولصعوبة وضع تعريف موضوعي للقواعد الأمره أعد البعض من الفقه قائمة بما يمكن أن يشكل قواعد أمره ومثالاً تلك التي تحرم الإباده والعبودية والرق والقرصنة وخطف الطائرات واستخدام القوة المسلحة أو التهديد باستخدامها وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية واستخدام أسلحة الدمار الشامل واحداث التغيير البين لأهداف عدائية ... وغيرها .

وطبقاً للمادة ٥٣ من اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٩ فإن القاعده الأمره هي القاعده المقبولة والمعترف بها من الجماعة الدولية كقاعده لا يجوز الإخلال بها ولا يمكن تغييرها إلا بقاعده لاحقه من قواعد القانون الدولي العام لها ذات الصفه .

ومن السلوك الدولي الذي يعكس قبول الدول للقواعد الأمره ، أن الحكومة المصرية عندما سعت لإنهاء العمل بمعاهدة سنة ١٩٣٦ " معاهدة الصداقة والتحالف " وإزاء الرفض البريطاني وعجز مجلس الأمن ، استناداً على أسباب منها مخالفه هذه المعاهده لقواعد ومبادئ أساسية وانتهاكها لمبدأ المساواة في السيادة ومخالفتها لما ورد في

اتفاقية القسطنطينية لسنة ١٨٨٨ الخاصة بالملاحة في قناة السويس وجلها تتعلق بقواعد أمره (١).

كذلك نازعت قبرص في مدى صحة معاهده الضمان المبرمه سنة ١٩٦٠ مع كل من تركيا واليونان والمملكة المتحدة ، بعد تدخل هذه الدول عسكرياً في قبرص سنة ١٩٦٣ والذي ارتكز على الإدعاء بأن قبرص انتهكت نصوص المعاهدة ، استناداً إلى أن المعاهدة يمنحها للدول الضامنة حق التدخل العسكري تنتهك قاعده أمره دولية بتحريم استخدام القوة العسكرية والتي ورد النص عليها في ميثاق الأمم المتحدة (المادة ٤/٢) .

موقف القضاء الدولي من القواعد الأمره :

اعتمدت محكمة العدل الدولية في أحكامها وآرائها الاستشارية مفهوم القواعد والالتزامات التي يمكن الاحتجاج في مواجهة كافة **erga omnes** ، والتي لا يرتبط بالإطار التعاهدي أو من القواعد الدولية العرفية وإنما بالمبادئ والقواعد المتعلقة بالحقوق الأساسية لحقوق الإنسان . وفي الرأي الاستشاري للمحكمة سنة ١٩٥١ بخصوص التحفظات على إتفاقية منع والعقاب على جريمة إبادة الجنس البشري أقرت المحكمة بوجود قواعد دولية لا تخضع قط لاعتبارات المعاملة بالمثل كما أكدت المعنى ذاته في قضية **Barcelona traction** سنة ١٩٧٠ (٢) وأيضاً في الفتوى المتعلقة بقضية نامبيا وتفسير قرار مجلس الامن رقم ٢٧٦ الصادر سنة ١٩٧٠ وعبرت المحكمة صراحة عن وجود قواعد أمره بإستخدامها مصطلح **Jus cogens** في قضية الأنشطة العسكرية وشبه العسكرية بين الولايات المتحدة ونيكاراجوا (٣) .

بيد أنه من الملاحظ أن المحكمة تجنح إلى استخدام مصطلح **erga omnes** كما هو الحال في الرأي الاستشاري الصادر سنة ٢٠٠٤ بشأن مدى مشروعية الجدار

(١) د / سليمان عبد المجيد ، المرجع السابق ، ص ٢٦٦ وما بعدها .

(2) CiJ,Reparts (1970) p32 para 34 .

(3) CiJ , reports , 19 .

العازل حيث أكدت على أن الإلتزام التي إنتهكتها إسرائيل تتعلق بقواعد تهم الدول كافة (١) .

(1) Clj , legal consequences ... , p13 – 14 .

المبحث الرابع

النظام القانوني لبطلان المعاهدة

تفرق الأنظمة القانونية الداخلية ، فيما يتعلق بالتصرفات القانونية وبصفة خاصة العقود ، بين نوعين من البطلان :-

أولاً : البطلان المطلق **absolue** وهو الجزاء على عدم الشرعية الجسيمة التي تهدد المصلحة العامة والنظام العام . ويستطيع كل فرد سواء كان طرفاً في العقد أم لا أن يتمسك بهذا البطلان ، كما أن القاضي يحكم به دون حاجة لطلب أصحاب الشأن ، وعادة لا يسقط هذا الجزاء بالتقادم .

ثانياً: البطلان النسبي **relative** ويصيب العقد عند مخالفة القواعد الخاصة بحماية مصالح المتعاقدين أنفسهم وعلى ذلك فلا يستطيع أن يتمسك به إلا صاحب الشأن الذي أصيب بالضرر ، كما أن القاضي لا يحكم به من تلقاء نفسه وأخيراً من الممكن تصحيحه بقرار تالي أو بالتقادم .

وفيما يتعلق بقانون المعاهدات فقد اعتمدت اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٩ هذه التفرقة .

حالات البطلان النسبي للمعاهدات الدولية :

تعد عيوب الرضا ، الغلط والتدليس وإفساد ممثل الدول ، وكذلك عدم مراعاة الإجراءات الدستورية الداخلية الواجبة عند التصديق ، سبباً لبطلان المعاهدة بطلاناً نسبياً .

وقد نأسس ذلك على إن هذه العيوب لا تتعلق بمصلحة عامة ويقتصر الأمر هنا على مجرد حماية مصالح الأطراف المتعاهدة .

وطبقاً للمادة ٤٥ من معاهدة فيينا فإنه " لا يجوز للدولة بعد إطلاعها على الوقائع أن تتمسك بسبب من أسباب بطلان المعاهدة .. طبقاً للمواد من ٤٦ إلى ٥٠ (وهى المواد المتعلقة بشروط صحة المعاهدة وخلوها من عيوب الرضا) .

أ - إذا وافقت صراحة على أن المعاهدة صحيحة أو على أن تبقى نافذة أو أن يستمر العمل بها حسب كل حالة .

ب - أو إذا اعتبرت الدولة ، بموجب سلوكها ، أنها قد قبلت بصحة المعاهدة أو ببقائها نافذة باستمرار العمل بها حسب كل حالة .

ويبدو من نص المادة أن للطرف صاحب الشأن التمسك بإبطال المعاهدة ، كما أنه يمكن تصحيح العيب إذا تم الاتفاق صراحة على ذلك أو فهم من السلوك الضمنى لصاحب الشأن اتجاهه إلى ذلك .

حالات البطلان المطلق

بعد الإكراه الواقع على شخص ممثل الدولة ، والإكراه بالقوة المسلحة الواقع على الدولة نفسها سبباً لبطلان المعاهدة بطلاناً مطلقاً طبقاً للمادتين ٥١ ، ٥٢ من معاهدة فيينا .

ويطبق نفس الجراء عند مخالفة المعاهدة لقاعدة أمره وذلك لحماية النظام العام الدولى وطبقاً للمدة ٥٣ فإن المعاهدة تعتبر باطله بطلاناً مطلقاً إذا كانت وقت إبرامها تتعارض مع قاعده أمره من قواعد القانون الدولي العامه كما تنص المادة ٦٤ على أنه إذا ظهرت قاعده أمره جديده من قواعد القانون الدولي العامه فإن أي معاهده قائمة تتعارض مع هذه القاعده تصبح باطله وينتهي العمل بها .

إجراءات إعلان إبطال المعاهدة Procedure d'annulation

أ - من له حق طلب الإبطال :

طبقاً للمادة ٦٥ من معاهدة فيينا على الطرف الذى يستند إلى عيب فى ارتضاءه الالتزام بمعاهدة كأساس للطعن فى صحتها أن يبلغ الأطراف الأخرى بدعواه . ويبدو

لنا هنا أن التمسك بالبطلان لا يتم إلا من قبل الطرف المتضرر . ومن ناحية أخرى فإنه في حالات البطلان المطلق لا يجوز لغير أطراف المعاهدة التمسك به . ومع ذلك فإن الرأي الغالب في الفقه الدولي ينادى بضرورة فتح المجال أمام جميع الدول للتمسك بالبطلان المطلق للمعاهدة استناداً لمخالفة هذه الأخيرة لقاعدة أمره . كذلك فقد ذهبت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في مسألة **Barcelona Traction** سنة ١٩٧٠ بأن يحق لأي دولة التمسك ببطلان المعاهدة التي تتعارض مع قاعدة أمره ذات أصول عرفية^(١).

- الإجراءات :

يتم توجيه هذا البلاغ كتابة دون التزام بمدة محددة .

وإذا مضت فترة لا تقل عن ثلاثة شهور من استلام الإبلاغ دون أن يصدر أى اعتراض من طرف آخر ، يكون للطرف صاحب البلاغ أن يعلن بطلان المعاهدة ويتمسك به في مواجهة الأطراف . ويتم ذلك بوثيقة ترسل إلى الأطراف المتعاهدة ، وإذا لم تكن هذه الوثيقة موقعة من رئيس الدولة أو رئيس الحكومة أو وزير الخارجية يجوز مطالبة ممثل الدولة الذى أبلغها بتقديم وثيقة تفويض (م ٦٧) .

وفي حالة صدور اعتراض من أى طرف آخر فإن المادة ٦٥ فقرة ٣ تنص على ضرورة أن ينشد الأطراف حلاً عن طريق الوسائل السلمية لحل المنازعات الدولية المنصوص عليها في المادة ٣٣ من ميثاق الأمم المتحدة .

إذا لم يتم التوصل إلى حل خلال الأثنى عشر شهر التالية لتاريخ بدء الاعتراض تطبق الإجراءات التالية :

أ - إذا كان الخلاف يتعلق بمخالفة المعاهدة لقاعدة أمره للأطراف عرض الأمر على التحكيم **L'Arbitrage** باتفاق بينهم ، كما يجوز لكل طرف في هذا النزاع

(1) Rec , CIJ , 1970 , p.

عرض الأمر على محكمة العدل الدولية التي تملك في هذه الحالة اختصاصاً إلزامياً . **obligatoire** .

ب - وإذ تعلق موضوع النزاع بخلاف ذلك ، فإن لكل طرف في النزاع أن يلجأ إلى الوسائل التي حددها ملحق الاتفاقية والخاصة بتشكيل لجنة للتوفيق الإلزامي **conciliation obligatoire** وذلك بتقديم طلب بهذا الشأن إلى الأمين العام للأمم المتحدة ولا تملك هذه اللجنة سلطة إصدار أحكام ملزمة بل يقتصر دورها على صياغة توصيات تقدمها بغرض تسهيل الوصول إلى حل مرض في النزاع .

آثار البطلان **Les effets de la nullité**

طبقاً للمادة ٦٩ من معاهدة فيينا تعتبر المعاهدة التي يثبت عدم صحتها باطلة وليس لنصوص المعاهدة الباطلة قوة قانونية .

وبطلان المعاهدة ذو أثر رجعي **rétroactive** وعلى ذلك فإن الأطراف المتعاهدة عليها إعادة الحالة إلى ما كان عليه قبل إبرام المعاهدة **Statu que anti**. وتنص المادة ٦٩ فقرة ٢/أ " على أن لكل طرف أن يطلب من أي طرف آخر أن ينشئ بقدر الإمكان في علاقاتهما المتبادلة الوضع الذي كان سيتحقق إذا لم تتم هذه الأعمال . كذلك فإن المادة ٧١ والتي تنظم بطلان المعاهدة لمخالفتها لقاعدة أمره ، تنص في البند ١/أ على ضرورة أن يزيل الأطراف ، بقدر الإمكان آثار أي عمل تم استناداً إلى أي نص يتعارض مع قاعدة أمره من قواعد القانون الدولي العامة ، وأن تجعل علاقاتها المتبادلة متفقة مع هذه القاعدة **La restitution en intergrum** .

ومع ذلك فإنه يبدو لنا أن رجعية البطلان طبقاً لنصوص معاهدة فيينا تخضع لبعض الاستثناءات فمن ناحية طبقاً للمادة ٦٩ فقرة ٢/ب فإن الأعمال التي تتم بحسن نية قبل التمسك بالبطلان لا تعتبر غير مشروعة لمجرد عدم صحة المعاهدة . كذلك فإن المادة ٧١ تعلق تطبيق الآثار المترتبة على رجعية البطلان على قدرة الدولة ، حيث تنص على ضرورة أن يتم ذلك " بقدر المستطاع " **autant que possible** ،

ويبدو ذلك من وجهة نظرنا ، مدخل للاختلاف بين الدول فضلاً عن كونه أساس يمكن أن يركز عليه الأطراف للتمسك ببعض الأوضاع الخاطئة .

نشير أخيراً إلى أن الرجعية **La retroactivité** لا تطبق في حالة المعاهدة التي تعتبر باطلة لظهور قاعدة أمره جديدة تتعارض معها . وإنما يقتصر الأمر هنا على إعفاء الأطراف من أى التزام بالاستمرار في تنفيذ المعاهدة وكذلك عدم التأثير على أى حق أو التزام أو مراكز قانونية للأطراف تمت نتيجة لتنفيذ المعاهدة قبل إنهاؤها بشرط أن تكون المحافظة على هذه الحقوق والالتزامات والمراكز بعد ذلك رهين اتفاقها مع القاعدة الأمرة الجديدة .

تجزئة المعاهدة **divisibilité du traité**

كقاعدة عامة ، فإن البطلان يصيب المعاهدة ككل طبقاً للمادة ٤٤ فقرة ٢ من معاهدة فيينا . وذلك نظراً لأن المعاهدة تعد وحدة متكاملة تتوازن نصوصها وتتكامل . ومع ذلك ، فأحياناً تبدو المعاهدة قابلة للانفصال وذلك عندما تشتمل على محتوى مختلط **mixte** أو على مجموعات من النصوص قابله للانفصال **Séparables** . ولذلك يرى الفقه الغالب وقضاء محكمة العدل الدولية إمكانية تجزئة المعاهدة في هذه الحالات والاكتفاء ببطلان النصوص التي أصابها العوار على أن تظل النصوص الأخرى محل التطبيق والنفذ .

واتساقاً مع وجهة النظر هذه ، فقد نصت الفقرة ٣ من المادة ٤٤ سالف الذكر على أنه إذا تعلق سبب الإبطال بنصوص معينة ، فإنه يمكن التمسك بالبطلان في مواجهة هذه النصوص دون غيرها وذلك بالشروط الآتية :-

أ - إذا كان من الممكن فصل هذه النصوص عن بقية المعاهدة فيما يتعلق بتطبيقها ونفاذها .

ب - إذا تبين من المعاهدة أو ثبت بطريقة آخر أن قبول هذه النصوص لم يكن أساساً ضرورياً لارتضاء الطرف أو الأطراف الأخرى الالتزام بالمعاهدة ككل وفي جميع هذه الأحوال لا يجوز تجزئة المعاهدة .

ج - إذا تعلق سبب البطلان بالمواد ٥١ ، ٥٢ ، ٥٣ من المعاهدة وهى النصوص الخاصة بالإكراه الواقع على ممثل الدولة أو على الدولة نفسها وكذلك تعارض المعاهدة مع قاعدة أمره دولية .

المبحث الخامس

تنفيذ المعاهدات

L'exécution des traités

يحكم تنفيذ المعاهدات الدولية مجموعة من القواعد العامة :

أولاً : طبقاً للمادة ٢٦ من معاهدة فيينا يجب أن تنفذ المعاهدة من قبل أطرافها بحسن نية **de bonne foi** ، ويقصد بحسن النية " أن تلتزم الدولة بالامتناع عن الأعمال التي تستهدف إفساد موضوع المعاهدة أو الغرض منها " ويبدو لنا أنه تعريف واسع **Large** وغامض **vague** لأنه يعتمد على ضرورة تحديد الوجه الآخر وهو سوء النية **La mauvaise foi** ^(١).

ثانياً عدم تطبيق فإن المعاهدة بأثر رجعي **non-retroactivité** وذلك لكفالة الاستقرار القانوني للعلاقات الدولية . ومع ذلك فإن هذا المبدأ لا يتمتع بإطلاقه ، وقد اعتمدت محكمة العدل الدولية في مسألة الـ **Ambatielos** رجعية المعاهدات ^(٢). وقد اعتمدت معاهدة فيينا هذا المسلك الدولي في المادة ٢٨ والتي تقضى بأنه " ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت ذلك بطريقة أخرى ، فإن نصوص المعاهدة لا تلزم طرفاً فيها بشأن أى تصرف أو واقعة تمت أو أى مركز انتهى وجوده قبل تاريخ دخول المعاهدة حيز النفاذ في مواجهة هذا الطرف " .

ثالثاً : أن تطبيق المعاهدة يشمل كل إقليم الدول الأطراف فيها . وتنص المادة ٢٩ على إنه " ما لم يظهر من المعاهدة قصد مغاير أو يثبت ذلك بطريقة أخرى ، تعتبر المعاهدة ملزمة لكل طرف فيها بالنسبة لكافة إقليمية " .

(1) Nguyen Quen Dinh et des autres "droit international public" L.G.D.J., Paris. 1980. P. 208. L'exécution de bonne foi est celle qui exclut tout tentative de "fraude à la loi" tout ruse, et exige positivement lidélité et loyauté aux engagenbts pris' .

(2) Recueils de la CJI, 1952. P. 40.

ويتضح من نص المادة السابقة أن مجال تطبيق المعاهدة من المتصور أن يقتصر فقط على منطقة جغرافية محددة من إقليم الدولة .

من ناحية أخرى ، طبقاً للقواعد العامة فإن هناك أسباب يمكنها أن تحول دون تنفيذ المعاهدة ، كالقوة القاهرة **Force majeure** والدفاع الشرعي **Légitime defence** وحالة الضرورة **L'Etat de nec-essité** ومع غياب الاختصاص القضائي الإلزامي فإن تقرير وجود هذه الأسباب يعتمد على معايير شخصية **Subjectifs** واعتبارات سياسية.

وفى جميع الأحوال لا يجوز للدولة أن تتمسك بعدم مطابقة أو عدم ملائمة **L'incompatibilité** بنصوص المعاهدة مع أحكام قانونها الداخلى ، كسب لعدم تنفيذ المعاهدة . وطبقاً للمادة ٢٧ من إتفاقية فيينا " لا يجوز الطرف في المعاهدة أن يحتج بنصوص قانونه الداخلى كمبرر لإخفاقه في تنفيذ المعاهدة . ويعد هذا نتيجة منطقية لأعمال مبدأ حسن النية . والدولة لا تكتفى لإظهار حسن النية أن تعرض المعاهدة على السلطة المختصة بالتصديق ، بل عليها أن تتبع التصديق بإجراءات داخلية لجعل المعاهدة جزء من القانون الوطني يمكن الاحتجاج بها في مواجهة سلطات الدولة .

ضمانات تنفيذ المعاهدات **garanties d'exécution**

بداءة يترتب على تنفيذ الدولة لأحكام المعاهدة مسؤوليتها الدولية ويعد هذا الجزاء قانوني ضمانة رئيسية للتنفيذ وعادة ما تتضمن المعاهدة نفسها مكيانيزم لتسوية المنازعات **reglement des differends** المتعلقة بتنفيذ نصوصها .

ومن صور الضمانات الأخرى ، أن تتعهد بعض الدول العظمى بكفالة نفاذ أحكام المعاهدات مثال ذلك ضمان فرنسا والنمسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا تنفيذ معاهدة لندن لسنة ١٨٣٩ الخاصة بحياد بلجيكا .

كما تضمنت معاهدة فرساي لسنة ١٩١٩ صورة جديدة للضمانات حيث قررت احتلال منطقة شمال الراين لمدة ١٥ عام وذلك لضمان قيام ألمانيا بدفع الغرامات .

من ناحية أخرى ، قد يتم إنشاء لجنة دولية للرقابة **commission internationale de controle** وقد اتبع هذا الأسلوب اتفاقات جنيف لسنة ١٩٥٤ ، واتفاق سنة ١٩٦٢ المتعلق بحياذ لاوس ، كذلك فقد تكفلت قوات الطوارئ التي أنشئت بمقتضى اتفاق سنة ١٩٧٥ ، بين مصر وإسرائيل ، بالإشراف على إتمام انسحاب القوات العسكرية .

نشير أخيراً إلى أن المنظمات الدولية وعلى وجه الخصوص اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية أقامت رقابة دولية دائمة **permanent** لمراقبة تنفيذ المعاهدات الدولية التي تبرم تحت رعايتها . وتلتزم الدول الأعضاء بتقديم تقارير دورية حول تنفيذ هذه المعاهدات . ويتمتع مجلس أوروبا بنظام مشابه يتعلق بتنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان والميثاق الاجتماعي الأوربي .

كذلك تبأشر الأجهزة التعاھديه التي أنشأتها لإتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ولجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ولجنة مناهضة التعذيب ولجنة حقوق الطفل ولجنة مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة آليه تلقي وفحص التقارير الدورية لمتابعة مدى تنفيذ الدول الطرف للإلتزامات الواردة بهذه الاتفاقيات .

كذلك يشكل نظام الإستعراض الدوري الشامل أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للجمعية العامة للأمم المتحدة والذي حل محل لجنة حقوق الإنسان ، دوراً رقابياً وضمانه هامه لتنفيذ الإلتزامات الدولية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة^(١).

(١) أنظر مؤلفنا " الحماية الدولية لحقوق الإنسان " الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، ٢٠١٠ .

المبحث السادس

الآثار القانونية للمعاهدات

ترتب المعاهدة مجموعة من الالتزامات والحقوق بين الدول الأطراف ، كما تمتد أحياناً بعض من آثارها إلى الدول الغير . ونقصد بالغير **Le tiers** ، الدولة التي ليست طرفاً في المعاهدة وطبقاً للمادة ٢ فقرة ٢ من معاهدة فيينا فإن " الطرف " يعنى الدولة التي ارتضت الالتزام بالمعاهدة وكانت المعاهدة نافذة بالنسبة لها . وسوف نستعرض في المطلبين التاليين آثار المعاهدة بالنسبة لأطرافها وكذلك بالنسبة لغير الأطراف .

المطلب الأول

آثار المعاهدة بالنسبة لأطرافها

تطبيقاً لقاعدة المعاهدة شريعة المتعاهدين **pacta sunt servanda** تلتزم الدول الأطراف بتنفيذ أحكام المعاهدة وبحسن نية ويعنى ذلك انصراف هذا الالتزام إلى سلطات الدولة الداخلية ؛ التنفيذية ، والتشريعية والقضائية .

(١) السلطة التنفيذية

لا تعد المعاهدة الدولية في حد ذاتها مصدراً للقانون الداخلى ، ويقتصر دورها على خلق الالتزامات الدولية للأطراف ، ويجب عليهم أن يعملوا على تنفيذها بالطرق المناسبة . ولا يسرى الاتفاق الدولى فى النظام القانونى الداخلى إلا إذا صدر به قانون داخلى أو مرسوم يتضمن جميع نصوصه ، حيث يتحول بذلك إلى جزء من القانون الداخلى .

ويؤدى إجراء التصديق إلى الاستغناء عن ذلك الإجراء السابق نظراً لتدخل رئيس الدولة والسلطة التشريعية لإتمامه ، ولذلك تكتفى الدساتير الحديثة بنشر الاتفاق الدولي حتى يصبح ملزماً لجميع سلطات الدولة .

(٢) السلطة التشريعية

إذا تطلب تنفيذ المعاهدة إصدار قوانين داخلية معينة فعلى الدول الأطراف ان تصدر هذه القوانين . من ناحية أخرى فإن الدول الأطراف تلتزم بعدم إصدار قوانين تخالف الالتزامات الواردة فى المعاهدة .

وقد أيدت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية هذا المعنى فى رأيها الاستشارى الصادر فى ٢١ فبراير سنة ١٩٢٥ المتعلق بمسألة تبادل السكان اليونانية والتركية حيث قررت " ان الدولة التى ارتبطت بارتباطات دولية تكون ملزمة بأن تجرى فى تشريعها التعديلات الكفيلة بتنفيذ ارتباطاتها " .

نشير كذلك إلى أنه طبقاً للمادة ٢٧ من معاهدة فيينا لسنة ١٩٦٩ فإن الدولة لا تستطيع أن تستند على تشريعها الداخلى لى تبرر عدم تنفيذ المعاهدة ، بل تلتزم فى هذه الحالة بإلغاء التشريعات المعارضة مع نصوص المعاهدة .

(٣) السلطة القضائية

بعد التصديق على المعاهدة الدولية وإصدارها ونشرها أو مجرد نشرها ، يلتزم القاضى الوطنى بتطبيق الأحكام الواردة بها .

ويثور التساؤل عن موقف القاضى عند تعارض أحكام المعاهدة والقانون الداخلى وكذلك عند عدم وضوح أحكام المعاهدة وضرورة تفسيرها

وبالنسبة لحل التعارض بين المعاهدة والقانون الداخلى فهناك من يرى أن المعاهدة والقانون الداخلى درجة واحدة وبالتالي على القاضى تطبيق القاعدة القانونية الأحدث فى التاريخ . ولكن هذا الحل يوجب مسئولية الدولة عندما يطرح القاضى الوطنى أحكام المعاهدة لصدور قاعدة قانونية جديدة تتعارض معها ، فالدولة ملزمة فى جميع الأحوال

بإعطاء الأولوية لأحكام المعاهدة الدولية . وتتفق الدساتير الحديثة على إعطاء نصوص المعاهدة أولوية في التطبيق على الأحكام الواردة في القانون الوطني .

وبخصوص اختصاص القاضي الوطني بتفسير نصوص المعاهدة فإنه طالما أن القاضي الوطني هو الذى يتولى تطبيق نصوص المعاهدة فإنه يملك أيضاً تفسيرها ومع ذلك فإن الأمر يختلف من دولة إلى أخرى . فبعض الدول تعطى القاضي مثل هذا الحق، بينما يعطى البعض الآخر هذا الاختصاص لوزارة الخارجية .

(٤) آثار الاتفاق الدولي بالنسبة للأفراد

القاعدة أن الأفراد لا يكتسبوا حقوقاً أو يتحملوا بالتزامات بطريقة مباشرة على أثر إبرام معاهدة دولية . ولكن عندما تتحول المعاهدة إلى قانون داخلي يمكنهم المطالبة بها.

المطلب الثانى

أثر المعاهدات بالنسبة للغير

طبقاً لمبدأ نسبية المعاهدات **relativité** فإن المعاهدة لا يمكنها أن تخلق حقوقاً أو التزامات إلا بالنسبة لأطرافها . وقد أكدت هذا المعنى المحكمة الدائمة للعدالة الدولية فى حكمها المتعلق ببعض المصالح الألمانية فى سيليزيا العليا ^(١) كما أكدت نفس المعنى محكمة العدل الدولية بخصوص الحادثة الجوية بين بلغاريا وإسرائيل حيث قررت أن المادة ٢٩ فقرة ٥ من نظامها الأساسى لا تحوز أية قانونية بالنسبة للدول غير الموقعة عليه .

وقد قننت معاهدة فيينا هذا المبدأ فى المادة ٣٤ التى تنص على أنه " لا تنشئ المعاهدة التزامات أو حقوقاً للدول الغير بدون موافقتها " .

ويرتكز مبدأ النسبية على اعتبارات المساواة والاستقلال وكذلك على الطبيعة العقدية للمعاهدات الدولية .

ومع ذلك ، فقد أوردت معاهدة فيينا والقواعد العامة للقانون الدولى بعض الاستثناءات على مبدأ النسبية .

فمن ناحية ، فقد تطبق المعاهدات على الدول الغير بعد موافقتها مثال ذلك ما تنص عليه المادة ٣٥ من إنه ينشأ الإلتزام على عاتق الدولة الغير نتيجة نص فى المعاهدة ، إذا قصد أطرافها بهذا النص أن يكون وسيلة لإنشاء الإلتزام وقبلت الدولة الغير صراحة هذا الإلتزام كتابة . واتساقاً مع ما تقدم فإن المادة ٣٧ تقضى بأن تغيير هذا الإلتزام لا يتم إلا بالرضا المتبادل للأطراف فى المعاهدة والدولة الغير ، ما لم يثبت أنهم اتفقوا على غير ذلك .

(1) CPJI, Arrêt No 7 du 25 Mai, 1936. Serie A. No. 7. P. 29. Un traité ne fiat droit qu'entre Etats qui y sont parties".

كذلك فإنه طبقاً لشرط الدولة الأولى بالرعاية **clause de la nation la plus favorisée** تشترط دولة من الغير التمسك بأحكام اتفاق دولي للمطالبة بمزايا وحقوق. فطبقاً لهذا الشرط تتفق الدول في معاهدة الأساس **Traité de base** على أن تتمتع كل أو بعض الدول الأطراف بأية شروط أفضل يمكن أن تمنحها إحدى هذه الدول الأطراف إلى دولة ثالثة بمقتضى معاهدة تبرم بينهما على الرغم من أن الدولة أو الدول المستفيدة ليست طرفاً في المعاهدة الثانية . وبمقتضى هذا الشرط تتسحب الحقوق التي تقرها المعاهدة الثانية إلى دول ليست طرفاً فيها . ويرتكز تمتع الدولة أو الدول الأطراف بالحقوق التي ترتبها المعاهدة الثانية على الشرط الذي تضمنته المعاهدة الأولى أى يستند على سند رضائى وقد أكدت شرعية هذا الشرط محكمة العدل الدولية فى النزاع البريطانى الإيرانى الخاص بـ **L'anglo-iranian oil company** والتي اعتبرت فيها أن المعاهدة المبرمة بين إنجلترا وإيران تعتبر السند القانونى لتمتع إنجلترا بالحقوق التي قررتها المعاهدة المبرمة بين إيران والدانمرك ، رغم إنها ليست طرفاً فيها لأن المعاهدة الأولى قد تضمنت شرط الدولة الأولى بالرعاية^(١).

كذلك تستفيد دولة من الغير ببعض الحقوق من المعاهدة طبقاً للاشتراط لمصلحة الغير **Stipulation pour autrui** ويقصد به أن يتفق أطراف المعاهدة على ترتيب حقوق لصالح دولة من الغير ووافقت هذه الأخيرة على ذلك .

وقد أكدت هذا الاتجاه المحكمة الدائمة للعدالة الدولية فى قضية **Les zones Franches** بين فرنسا وسويسرا حيث قررت أن معاهدة فيينا لسنة ١٨١٥ ترتب حقوقاً بالمعنى الدقيق لصالح سويسرا وأن هذه الحقوق المكتسبة لا يمكن أن تختفى إلا برضاها^(٢).

وقد قننت معاهدة فيينا هذا الاتجاه القضائى فى المادة ٣٦ التى تقضى بأن ينشأ حق للدولة الغير نتيجة نص فى المعاهدة ، إذا قصد الأطراف بهذا النص منح هذا الحق

(1) CJI, Recueils, 1952. P. 109.

(2) CPJI, Affaires des zones Franches, Arrêt du 7 Juin 1932. Série A/B, No 46 P. 147.

للدولة الغير أو لمجموعة من الدول تنتمى هذه الدولة إليها أو للدول جميعاً ، ووافقت الدولة الغير على ذلك . وتفترض هذه الموافقة ما لم يصدر عن الدولة الغير ما يفيد العكس ، إلا إذا نصت المعاهدة على غير ذلك .

كما تنص المادة ٣٧ فقرة ٢ على إنه عندما ينشأ حق للدولة الغير طبقاً للمادة ٣٦ ، فلا يجوز للأطراف إلغاء أو تغيير هذا الحق إذا ثبت أن قصد به ألا يكون محلاً للإلغاء أو التغير بغير موافقة الدولة الغير .

من ناحية أخرى ، من الممكن أن تطبق المعاهدة على الدول الغير بدون رضاها **Sans leur consentement** طبقاً للمادة ٣٨ من معاهدة فيينا فإنه ليس هناك ما يحول دول أن تصبح بعض القواعد الواردة فى المعاهدة ملزمة لدولة ليست طرفاً فيها باعتبارها قواعد عرفية من قواعد القانون الدولى ومعتزفاً لها بهذه الصفة .

ولا يقتصر الأمر على القواعد العرفية بل يشمل صور مختلفة للمعاهدات ، فتعد ملزمة للغير المعاهدات المنشئة لمنظمات دولية عالمية . وقد تضمنت المادة ١٠٨ ، ١٠٩ من ميثاق الأمم المتحدة هذا الاتجاه ، كما أن محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشارى الخاص بقضية التعويضات سنة ١٩٤٩ قد أقرت بموضوعية شخصية المنظمة وبالتالي التمسك بها فى مواجهة الغير ^(١) ، وفى رأيها الاستشارى الخاص بناميبيا أكدت المحكمة أن الإعلان عن عدم شرعية موقف من قبل مجلس الأمن ، يمكن التمسك به فى مواجهة دولة ليست عضو بالأمم المتحدة كذلك تحدث نفس الأثر المعاهدات التى تنشئ مراكز موضوعية كالحياذ (معاهدة فينا لسنة ١٨١٥) والملاحة الدولية (سنة ١٨٨٨ الخاصة بقناة السويس ، سنة ١٩٠٣ الخاصة بقناة بنما) وكذلك معاهدة سنة ١٩٥٩ التى تتضمن النظام القانونى للقطب .

نشير أخيراً إلى أن المعاهدات التى تخلق قواعد شبه تشريعية - **Normes quasi-legislatives** كمعاهدة سنة ١٩٢٧ المنظمة للنشاط الفضائى ، يمكن التمسك بأحكامها فى مواجهة الغير .

(1) CJI, Recueils, 1949. P. 185.

المبحث السابع

تفسير المعاهدات الدولية

Interpretation des traités

يقصد بالتفسير على وجه العموم " الانتقاء - من بين معان عدة محتملة لنص أو سلوك إنسانى - لما يبدو فى الوقت ذاته أكثر مطابقة للمعطيات الفرعية وموافقة لغايات معينة " (١).

وبالتالى فإن التفسير يهدف إلى إزالة اللبس والغموض والوقوف على المعنى الذى تتضمنه نصوص المعاهدة منظوراً إليها فى مجموعها أو لكل منها على حدة ، وذلك تمهيداً لتطبيقها تطبيقاً سليماً (٢).

ويراعى فى تفسير المعاهدات الدولية ضرورة الالتزام بالقواعد الآتية :-

طبقاً للمادة ٣١ من معاهدة فيينا فإن تفسير المعاهدة يجب أن يتم بحسن نية **bonne foi** طبقاً للمعنى العادى لألفاظ المعاهدة فى الإطار الخاص بها وفى ضوء موضوعها والغرض منها . وعند تعدد المعانى للفظ الواحد ، يجب اعتماد اللفظ المعتاد. ومع ذلك وطبقاً للفقرة ٤ من المادة السابقة فإنه " يعطى معنى خاص للفظ معين إذا ثبت أن نية الأطراف قد اتجهت إلى ذلك .

كذلك ينبغى ألا يتم تفسير النصوص استقلالاً وبصفة منفصلة عن بعضها ، وإنما يجب أن تكمل النصوص بعضها البعض .

من ناحية أخرى فإنه يجب الاستدلال بالظروف والملابسات التى عاصرت إبرام المعاهدة للتعرف على المعنى الحقيقى المراد من النص ، فضلاً عن ضرورة الرجوع إلى أى وثائق أو اتفاقات سابقة أو لاحقة على إبرام المعاهدة يمكن أن تساهم فى

(١) محمد السعيد الدقاق ، المرجع السابق ، ص ١١٧ ، وما بعدها .

(٢) محمد طلعت الغنيمى " الغنيمى فى قانون السلام " الإسكندرية ، ١٩٨٠ ، ص ٣٩٩ .

التفسير . وقد أشارت صراحة المادة ٣١ في فقرتها الثانية على أن " الإطار الخاص بالمعاهدة لغرض التفسير يشمل إلى جانب نص المعاهدة بما في ذلك الديباجة والملحقات ما يلي :-

(أ) أى اتفاق يتعلق بالمعاهدة ويكون قد عقد بين الأطراف جميعاً بمناسبة إبرام هذه المعاهدة .

(ب) أى وثيقة صدرت عن طرف أو أكثر بمناسبة عقد المعاهدة وقبلتها الأطراف الأخرى كوثيقة لها صلة بالمعاهدة .

وتقرر الفقرة ٣١ على أنه " يؤخذ في الاعتبار إلى جانب الإطار الخاص بالمعاهدة:-

أ - أى اتفاق لاحق بين الأطراف بشأن تفسير المعاهدة أو تطبيق أحكامها .

ب - أى مسلك لاحق في تطبيق المعاهدة يتفق عليه الأطراف بشأن تفسيرها .

ومع ذلك إذا لم تؤد المبادئ السابقة إلى نتائج مرضية كأن ظل المعنى غامضاً أو غير واضح أو أدى إلى نتائج غير معقولة فإن المادة ٣٢ أجازت في هذه الحالة إمكانية الرجوع إلى بعض الوسائل المكملة للتفسير كالأعمال التحضيرية **Les travaux préparatoires** .

وقد أكد القضاء الدولي على الصفة الاحتياطية **subsidaire** للأعمال التحضيرية كوسيلة للتفسير . ففي قضية اللوتس **Lotus** أعلنت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية أنه " ليس هناك داع للجوء إلى الأعمال التحضيرية للمعاهدة إذا كانت نصوصها في ذاتها واضحة وضوحاً كافياً ^(١) . كذلك فقد أشارت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الخاص بقبول الأعضاء الجدد ، إلى أنه ليس هناك مبرر للجوء إلى

(1) CPJI . 1927. Serie A, No. 10, P. 16 .

الأعمال التحضيرية للميثاق لتفسير نصوصه نظراً لوضوح المادة ٤ والمتعلقة بشروط القبول " (١).

أخيراً ، عندما يتم تفسير معاهدة محرره بلغتين أو أكثر فيجب إتباع ما يلي :-
أ - إذا اعتمدت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لكل نص من نصوصها نفس الحجية، ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف تكون الأفضلية لنص معين .

ب - نص المعاهدة الذي يصاغ **fgym ydv** اللغات التي اعتمد بها ، لا يكون له نفس الحجية إلا إذا نصت المعاهدة أو اتفق الأطراف على ذلك .

ج - يفترض أن لألفاظ المعاهدة نفس المعنى في ظل كل نص من نصوصها المعتمدة .

د - عندما تكشف المقارنة بين النصوص عن اختلاف في المعنى ، يؤخذ بالمعنى الذي يتفق مع موضوع المعاهدة والغرض منها مع التوفيق بقدر الإمكان بين النصوص المختلفة فيما عدا حالة أن يكون لأحد النصوص الأفضلية .

(1) CJI, Avis consultatif, 1950. P. 8.

السلطة المختصة بالتفسير

من الممكن أن يتم التفسير من قبل الدول الأطراف في المعاهدة أو بإعلان فردي من إحدى هذه الدول ، وقد يختص بذلك القاضي الدولي ، كما يمكن لأحد أجهزة المنظمة الدولية ممارسة هذا الاختصاص على التفصيل التالي :-

١ - التفسير الجماعي لأطراف المعاهدة

فقد يحدث أن يصدر ، عند إبرام المعاهدة ، إعلان من إحدى الدول يتضمن تفسيراً لنص ما ثم لا تعترض الدول الأخرى الأطراف مثال ذلك ما قام به المندوب البلغاري أثناء مؤتمر السلام سنة ١٩١٩ عندما أصدر تصريحاً يتضمن تفسيراً للمادة الأولى من المعاهدة .

كذلك ، فقد يحدث أن يعتمد الأطراف ، نصاً آخر للتفسير مثال ذلك أنه قبل انتهاء أعمال مؤتمر سان فرانسيسكو سنة ١٩٤٥ تم تفرغ وجهات النظر التي أبدتها الدول المتعاهدة ، والخاصة بحق الدول في الانسحاب من المنظمة ، في نص خاص .

من ناحية أخرى ، فإنه من المتصور أن يعتمد الأطراف نصاً لاحقاً **postetieur** تكميلي في شكل مبسط **simplifié** يتضمن تفسيراً لنصوص المعاهدة . كما قد يتم اعتماد مثل هذا الاتفاق من قبل بعض الدول الأطراف مثال ذلك الإعلان المشترك الفرنسي الألماني والذي يحدد ويفسر بعض نصوص **L'Acte de L'Alegesiras** . وإن كان هذا الاتفاق لا يعد ملزماً إلا بالنسبة للدول التي أبرمته فقط .

٢ - التفسير الفردي من قبل الدول الأعضاء

قد يحدث أن تصدر الدولة بصفة منفردة إعلاناً يتضمن تفسيراً لأحد نصوص معاهدة دولية ، وبداءة يجب أن تمارس الدولة هذا الإجراء بحسن نية . وعادة يصعب التمسك بهذا التفسير الفردي في مواجهة الدول الأخرى . وعند وجود منازعة في هذا الخصوص فإنه يجب اللجوء للوسائل العامة لحل المنازعات إذا لم تتضمن المعاهدة نصاً خاصاً بتنظيم كيفية حل هذه المنازعات .

من ناحية أخرى ، فإن التفسير التعسفي **abusive** يثير المسؤولية الدولية .

وتمتلك سلطات الدولة الداخلية تفسير نصوص المعاهدة الدولية ، فمن ناحية تملك السلطات غير القضائية كوزارة الخارجية والوزارات الأخرى ، فيما يتعلق بالمعاهدات التي تبرمها ، الحق في التفسير ، كما أن البرلمان يمارس دوراً رقابياً على التفسير الصادر من هذه الأجهزة التنفيذية .

من ناحية أخرى فإن القاضي الداخلي يملك أحياناً هذا الاختصاص إلا أن العمل قد جرى على أن القضاء يطلب الرأي الرسمي من قبل الأجهزة التنفيذية ، وهذا الاتجاه المتحفظ للقضاء يعبر عن رغبة القضاء في عدم عرقلة عمل الأجهزة التنفيذية بخصوص العلاقات الخارجية التي تثيرها

٣ - التفسير من قبل القاضي أو المحكم الدولي

طبقاً للمادة ٣٦ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية فإنها تختص بنظر جميع المنازعات الخاصة بتفسير المعاهدات . وقد أكدت المحكمة اختصاصها هذا في رأيها الاستشاري الصادر في ٢٨ مايو سنة ١٩٤٨ والخاص بتفسير المادة ٤ من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بالعضوية . ويكون اختصاص المحكمة في التفسير (أصيلاً) بناءً على طلب دولة أو أكثر من أطراف المعاهدة تفسير ما يختلفون بشأن تفسيره من نصوص المعاهدة حسب المادة (٣٦) من النظام الأساسي للمحكمة . أو بناءً على طلب هيئة الأمم المتحدة أو إحدى الوكالات المرتبطة بها إفتاءها في مسألة قانونية يكتنفها الغموض حسب المادة (٩٦) من ميثاق الأمم المتحدة والمادة (٦٥) من النظام الأساسي . أو بناءً على طلب تفسير نصوص الأحكام القضائية الصادرة عن المحكمة حسب المادة (٦٠) من النظام الأساسي .

وينبثق اختصاص المحكمة (التابع) في التفسير عن توليها مهمة الفصل في المنازعات التي تعرضها الدول الخصوم حول الإدعاءات المتقابلة بالخرق للإلتزامات المتبادلة . إن اختصاص النظر في المنازعة الناجمة عن الاختلاف في تنفيذ المتنازعين

لالتزاماتهم المتبادلة طبقاً لتفسيراتهم المختلفة للنصوص التي انبثقت عنها تلك الالتزامات هو الأصل . بينما يكون الاختصاص بالتفسير اختصاصاً تابعاً أو مشتقاً - بالضرورة - يقتضيه الاختصاص الأصل ؛ وهو الفصل في النزاع .

كذلك يمكن أن يتولى القضاء الإقليمي أو المتخصص مهمة تفسير المعاهدات التي ترتبط بها دول التنظيم الإقليمي أو التي تتصل بالتخصص الذي تعمل في مجاله ومها على سبيل المثال :

- محكمة العدل الأوروبية (إحدى هيئات الاتحاد الأوروبي) التي أنشئت بموجب معاهدة روما (١٩٥٧) لتختص بتطبيق وتفسير نصوص الاتفاقية والتشريعات الصادرة عن مؤسسات الجماعة الأوروبية . ويمكن لأية محكمة من المحاكم الوطنية للدول الأطراف إحالة أية مسألة تتعلق بتفسير تلك النصوص أو التشريعات إلى المحكمة الأوروبية لإصدار قرارها بهذا الشأن متى وجدت أن حكمها بخصوص القضية المعروضة أمامها يعتمد على إصدار مثل هذا القرار ، وقد تكون مثل هذه الإحالة وجوبية عندما يكون قرار المحكمة الوطنية غير قابل للاستئناف حسب القانون الداخلي (م/١٧٧) . وتعد القرارات التفسيرية لمحكمة العدل ملزمة للدول المعنية (م/١٨٧) .

- المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان حيث تنص المادة (٣٢) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان (١٩٥٠) على أن " يشمل الاختصاص القضائي للمحكمة كل المسائل المتعلقة بتفسير وتطبيق الاتفاقية وبروتوكولاته ... " . وإن هذه المحكمة تمارس اختصاصها في تفسير نصوص الاتفاقية باستقلالية تامة عن المفاهيم الواردة لتلك النصوص في القوانين الوطنية للدول الأطراف ، بل والتحرك وفق ما تتيحه قواعد (فيينا) من حرية بإتجاه تأكيد تلك الاستقلالية .

٤ - التفسير عن طريق المنظمات الدولية

عادة ، تمارس المنظمات الدولية هذا الاختصاص عن طريق أجهزتها القضائية. وأحياناً ، يوكل هذا الاختصاص لأجهزة المنظمة غير القضائية، فصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي للتشيد والبناء يمنح الاختصاص بالتفسير لكل من المديرين

التنفيذيين ومجالس المحافظين، بينما توكل منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة الأرصاد الجوية، ذات الاختصاص إلى الجهاز العام **L'organe plenier**. كما يختص المجلس التنفيذي بممارسة هذا الاختصاص في منظمة الطيران المدني

وتبدو خطورة قيام هذه الأجهزة بمهام التفسير نظراً لتعدد التوجهات السياسية داخلها مما يؤثر بالضرورة على الأداء والمنطق القانوني الواجب اتباعه الأمر الذي قد يؤدي إلى اعتماد تفسير متعارض مع أهداف وموضوع المعادة .

السوابق القضائية الدولية في تفسير المعاهدات الدولية :

أكدت محكمة العدل الدولية على إرتباط التفسير بالإستعمال اللغوي الشائع عند الأطراف للألفاظ محل التفسير ، ففي مسألة تحديد الحدود النهرية بين بوتسوانا وناميبيا سنة ١٩٩٩ أعلنت المحكمة أنها ستلجأ إلى المعنى العادي لعبارة " المجرى الرئيسي " بالإستناد إلى الإستخدام الأكر شيوعاً " في القانون ولسلوك الدولي الذي يشير إليه الأطراف ^(١) .

ولقد أكد **waldok** في تقديره الثالث لمجموع القانون الدولي سنة ١٩٥٦ على أنه ويجب استخدام المعنى العادي للألفاظ لدى الأطراف عند إبرام المعاهدة وليس عند تفسير هذه الألفاظ ^(٢) .

وجدير بالإشارة أن التحكيم الدولي اعتمد منذ بداية القرن العشرين هذا الاتجاه بأن ارتكز على المفاهيم الدولية السائدة وقت إبرام الاتفاق وليس تلك التي نشأت بعد ذلك . وبمناسبة النزاع بين النرويج والسويد حول تطبيق المعاهدة المبرمة بينها في القرن السابع عشر بخصوص الحدود البحرية للمياة الإقليمية والمصائد البحرية ، رفضت محكمة التحكيم اعتماد مبدأ خط الوسط أو خط التالوك (وهو الخط الذي يصل بين أعرق نقاط التيار الرئيسي لمجرى النهر) باعتبار أن هذه المفاهيم لم تكن معروفة في

(1) CIJ , reports , 1999 , (Botswana V.Namibia) , p .

(2) Ilcyear book , 1964 , val (11) pp 55 – 56, 1063.

القانون الدولي خلال القرن السابع عشر واعتدت بدلاً منهما معيار " الخط المتعامد على الإتجاه العام للشاطئ لكونه الأكثر توافقاً مع مفاهيم القانون الدولي السائدة في ذلك الوقت (١) .

التفسير الفعال في القضاء الدولي :

ويقصد بهذا المنهج ، إعتداد المعنى الذي يجعل النص أكثر فعالية ويجنب الأطراف صعوبات في التطبيق ، ويتفق ذلك ومبدأ مراعاة حسن النية عند التفسير . وبمناسبة نظر النزاع بين قطر والبحرين بخصوص تحديد الحدود والبحرية اعتمدت المحكمة التفسير الإيجابي .

وقررت تفسير النصوص بما يسمح بعض النزاع بالإرادة المنفردة من أحد الأطراف ، وأن عبارته " يمكن للطرفين " ثم تفسيرها بأنها تجيز العرض الإنفرادي بطلب يودعه أي من الطرفين وليس تحويل الطرفين معاً القيام بهذا الإجراء (٢) .

وفي الواقع ، فإن التفسير الأقرب للمعنى الحقيقي هو الذي يؤدي لزيادته الأثر الإيجابي أو الفعال للمعاهدة وسهولة تطبيقها ، ذلك أن الأصل أن المعاهدات الدولية تهدف إلى تعزيز العلاقات بين الدول وليس عرقلتها أو تعطيلها (٣) .

- عدم اللجوء إلى الاعمال لتحظيره حال وضوح النص المراد تفسيره ، وفي قضية اللوتس قضت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية بعدم الحاجة للأعمال التحضيرية للإتفاقية طالما كانت نصوصها على قرار كافي من الوضوح (٤) كما أكدت محكمة العدل الدولية ذات المفهوم في النزاع الحدودي بين ليبيا وبشار (٥) وأن الرأي

(1) Reports of international Arbitral awards , (1909) val (xi) p. 160 affaire des Grisbadama (Norvege . Suede) .

(2) CIJ ,Reports , 1991 (Qatar v Bahrian , pp131 , para 25 – 24 .

(٣) عادل أحمد الطائي " قواعد التفسير القضائي الدولي . مجلة الشريعة والقانون ، العدد ٤٦ لسنة ٢٠١١ ص ٤٢٦ .

(4) Cjji , Lotuscase , ser A ,No(10)

(5) cij , reports , 1994 , (Libyan arab jamahirryav , p.16 .

الاستشاري الصادر بشأن تفسير المادة (٤) من ميثاق الأمم المتحدة ^(١) المتعلق بشروط العضوية في المنظمة .

إشكاليات تفسير المعاهدات الموثقة بأكثر من لغة :

لا يثير كتابة المعاهدة بأكثر من لغة إشكاليات تتعلق بالتفسير إذا ما اعتمدت الأطراف صراحة إحدى اللغات التي كتبت بها المعاهدة لحسم النزاع المتعلق بالتفسير ، وأن إعتقاد نص مرجعي بلغة محددة ينطوي على إتفاق الأطراف في الإلتزام بالتفسير طبقاً لقواعد ومنطق هذه اللغة ، وأنه لا يوجد بالضرورة تماثل في المعنى بين النصوص المكتوبة باللغات الأخرى .

ويبدو الأمر على خلاف ذلك حال إعتبار جميع نصوص المعاهدة المحرره بلغات مختلفة ذات قوة قانونية متساوية . وطبقاً للمادة ١/٣٣ من إتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٩ " إذا وثقت المعاهدة بلغتين أو أكثر يكون لنصها بأي من هذه اللغات نفس القوة ما لم تنص المعاهدة أو يتفق الأطراف على أنه عند الاختلاف يسود نص معين . وفي هذه الحالة يجب أن تتم عملية التفسير في ضوء المعايير التالية :

(١) أن جميع النصوص متساوية وأن محاولة التوفيق بين اللغات المختلفة يجب أن يتم على إفتراض أن الأطراف اتفقوا على أن النص في اللغات المختلفة يحمل المعنى ذاته .

(٢) إن المعاهدة وإن كتبت بلغات عدة تظل وحده متكاملة وإلفاظها مقبولة لدى الأطراف وفق فهم مشترك رغم تباين المعايير اللغوية إن افتراض أن النصوص المختلفة في لغاتها متماثلة في المعنى يشكل ضمانته لمبدأ القوة القانونية المتساوية لهذه اللغات .

(1) cij , reports , 1948 , (Advisory opinion p 63 tchad). P27 , para 55 .

٣) أن المساواة في حجية النصوص بلغاتها المختلفة لا يحل وأن يركز القائم بالتفسير على لغة بعينها إرتكازاً على وحده وتمائل المعنى . ومع ذلك لا ينبغي الاعتماد على لغة واحدة إذا كان من شأنه التوصل إلى نتيج غير مقبولة .

٤) إذا ظهر جلياً الإختلاف بين الألفاظ حسب اللغات المعتمدة وكان من الصعب التوفيق بينها فلا مناص من تفضيل أحدها شريطه أن يكون الأكثر توافقاً مع موضوع المعاهدة والغرض منها . وتنص المادة ٣٣ / ٤ من إتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٩ على أنه " فيما عدا الحالات التي يسود فيها نص معين ، عندما تكشف المقارنة بين النصوص على إختلاف في المعنى ... يؤخذ بالمعنى الذي يوافق قدر الإمكان بين النصوص المختلفة مع الأخذ في الاعتبار موضوع المعاهدة والغرض منها .

المبحث الثامن

انقضاء المعاهدة الدولية

بداءة تشير إلى أن تنفيذ الالتزامات الواردة في المعاهدة الدولية تنفيذا كاملاً ، لا يؤدي إلى انقضاء المعاهدة حيث تظل مع ذلك قائمة ويمكن الاستشهاد بها في أى وقت . أما انقضاء المعاهدة فيعنى اختفائها كتصرف من النظام القانوني الدولي .

وتتعدد الأسباب التي تؤدي لانتهاء وانقضاء المعاهدة الدولية نذكر منها ما يلي:-

١ - إلغاء المعاهدة بالإرادة المشتركة لأطرافها . وقد يتم ذلك عن طريق إبرام اتفاق يكون الغرض منه تقرير إنهاء المعاهدة السابقة . كذلك عندما يتعرض هذا الاتفاق الجديد لتنظيم نفس موضوع المعاهدة مع النص على إحلال أحكامه محل المعاهدة السابقة .

٢ - إلغاء المعاهدة الدولية بالإرادة المنفردة لأحد أطرافه . ويتم ذلك عندما تتضمن المعاهدة نصاً يجيز لأحد الأطراف التحلل منها بإرادته المنفردة .

وقد يكون النص الوارد في هذا الصدد عاماً ومطلقاً غير مقيد بشرط وقد يكون مشروطاً . ويختلف أثر هذا الإلغاء بالإرادة المنفردة بحسب ما إذا كنا بصدد اتفاقية ثنائية أو متعددة الأطراف . ففي الحالة الأولى يؤدي استعمال هذا الحق إلى انقضاء المعاهدة ، بينما في الحالة الثانية تعتبر الدولة منسحبة من المعاهدة ، وتظل بالتالي سارية بين الأطراف الأخرى .

٣ - إلغاء المعاهدة الدولية بسبب الحرب ، نظراً لأن المعاهدة الدولية هي أحد أشكال العلاقات الودية بين الدول ، وبالتالي فعندما تنشب حرب بالمعنى الدقيق للكلمة ، فإن أى من الدول الأطراف يمكنها أن تلغى بإرادتها المنفردة المعاهدة الدولية التي تربطها بهذه الدول . وفي جميع الأحوال يجب أن نكون بصدد حرب حقيقية فلا يكفي في ذلك أن تتأزم العلاقات بين الدول أو حتى قطع العلاقات الدبلوماسية والقنصلية .

ومع ذلك ، فإن هناك أنواع معينة من المعاهدات لا تؤثر الحرب على بقائها وهي:-

(أ) المعاهدات الدولية التى تنشئ مراكز قانونية موضوعية مثل تلك الخاصة بالحدود وحقوق الإرتفاق الدولية .

(ب) المعاهدات الدولية التى تنظم حالة الحرب نفسها مثل الاتفاقات الخاصة بمعاملة المدنيين ، وتلك الخاصة بمعاملة مرضى وجرحى وأسرى الحرب .

(ج) فيما يتعلق بالمعاهدات متعددة الأطراف فإن الحرب تؤدى فقط إلى وقف العمل بها بالنسبة للأطراف المتحاربة ، وتظل سارية فيما بين الدول المحايدة .

٤ - التغير الجوهري فى الظروف . يعطى التغير الجوهري فى الظروف الحق فى التحلل من المعاهدة الدولية ويقدم لنا السلوك الدولى أمثلة على ذلك فقد ألغت ألمانيا سنة ١٩٣٨ معاهدة لوكارنو المبرمة سنة ١٩٢٥ ، كذلك ألغت مصر معاهدة سنة ١٩٣٦ نظراً للتغير فى الظروف ورغم الخلاف الفقهي حول شرعية إلغاء المعاهدة فى هذه الأحوال فقد نصت المادة ٦٢ من معاهدة فيينا لسنة ١٩٦٩ على أنه :

لا يجوز الاستناد إلى التغير الجوهري غير المتوقع فى الظروف التى كانت سائدة عند إبرام المعاهدة كسبب لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها إلا عند توافر الشرطين التاليين :-

(أ) إذا كان وجود هذه الظروف قد اعتبر أساساً هاماً لارتضاء الأطراف ، الالتزام بالمعاهدة .

(ب) إذا ترتب على التغير تعديل جذري فى نطاق الالتزامات التى يجب أن تنفذ مستقبلاً طبقاً للمعاهدة .

ولا يجوز الاستناد على التغير الجوهري فى الظروف كسبب لإنهاء المعاهدة أو الانسحاب منها فى الأحوال التالية :

أ - إذا كانت المعاهدة منشئة لحدود .

ب - إذا كان التغيير الجوهرى نتيجة إخلال الطرف بالتزام طبقاً للمعاهدة ، أو بأى التزام دولى لأى طرف آخر فى المعاهدة .

٥ - الفسخ : قد يتم إلغاء المعاهدة استناداً لشرط فاسخ منصوص عليه فيها .

٦ - كما تنقضى المعاهدة لإستحالة التنفيذ طبقاً للمادة ٦١ من معاهدة فيينا التى تنص على أنه :

يجوز لأى من أطراف المعاهدة أن يستند إلى استحالة تنفيذها كأساس لإنهاءها أو الانسحاب منها ، إذا كانت الاستحالة نتيجة اختفاء أو هلاك شئ ضرورى للتنفيذ . وفى جميع الأحوال لا يجوز الاستناد إلى استحالة التنفيذ لإنهاء المعاهدة إذا كانت هذه الاستحالة نتيجة إخلال جوهرى من جانب هذا الطرف بالتزاماته بمقتضى المعاهدة ، أو بأى التزام دولى يلتزم به فى مواجهة أى طرف آخر فى المعاهدة .

٧ - أخيراً يجوز إنهاء المعاهدة الدولية لظهور قاعدة أمره جديدة من قواعد القانون الدولى وتتعارض مع أحكامها .

الفصل الثانى

العرف الدولى

La coutume internationale

يقصد بالعرف طبقاً لما ورد فى المادة ١/٣٨ " ب " من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية " السلوك العام المقبول باعتباره قانوناً كما دل عليه التواتر " **La preuve d'une pratique generale acceptée come étant le droit .**

وينشأ العرف بصفة عامة ، باتحاد عنصرين ، الأول يتمثل فى تكرار سلوك أو نشاط معين يسمى بالسابقة **Precedent** ونطلق عليه العنصر المادى **materiel** ، بينما يعبر الثانى عن الإحساس **sentiment** والاعتقاد **conviction** بأن إتمام هذا السلوك ضرورياً لأن القانون يتطلبه ، ويسمى بالعنصر النفسى **psychologique** ، ويعد هذا العنصر نتاج التراكم الكمى للسوابق **precedents** .

أولاً : العنصر المادى

يفترض بداءة فى النشاط المكون للعنصر المادى للعرف الدولى أن يكون صادراً عن أشخاص القانون الدولى ومن لهم صفة **qualité** القيام بتصرفات تنتج آثار قانونية فى النظام القانونى الدولى .

وعلى ذلك فإن الدول والأشخاص الأخرى كالمنظمات الدولية تستطيع أن تساهم فى تكوين هذا العنصر المادى .

(أ) تصرفات الدولة :

ونعنى بها تلك التى تباشرها الأجهزة **organes** الحائزة لسلطة التأثير فى العلاقات الدولية ويدخل فى ذلك بداهة تصرفات السلطات المختصة بإدارة علاقة الدولة الخارجية كوزارة الخارجية بما فى ذلك الأشخاص المكونين لها (وزير الخارجية ومساعديه والممثلون الدبلوماسيون) . وتتعدد صور التصرفات الصادرة من

هؤلاء (إعلانات ، تصريحات ، مراسلات دبلوماسية ، تعليمات موجهة إلى أعضاء البعثات الدبلوماسية ...)

كما تساهم تصرفات الدولة الداخلية سواء التشريعية أو الإدارية في تكوين السوابق

. precedents

ونشير ، في هذا الصدد ، إلى أن المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في قضية اللوتس لم ترفض البحث عما إذا كان هناك قاعدة عرفية تتعلق بالتصادم البحري في أعالي البحار يمكن استخلاصها من القضاء والتشريع الداخلي . وعلى الرغم من أن المحكمة قد اتجهت إلى عدم وجود مثل هذه القاعدة في التشريعات والأحكام الداخلية إلا إنها لم تنفي إمكانية استخلاص مثل هذه السوابق من التصرفات القضائية .

كذلك تساهم في خلق السوابق المكونة للعنصر المادي التصرفات التي تبرم بين الدول **inter-étatique** مثل المعاهدات والاتفاقات . فالقاعدة التي تتضمنها معاهدة عامة والتي لا تلزم غير الدول الأطراف فيها يمكنها أن تستخدم كنقطة بداية من أجل صياغة قاعدة عرفية .

ولقد تأكد هذا المعنى أمام محكمة العدل الدولية عند نظرها في مسألة الجرف القاري **plateau continental** لبحر الشمال ، حيث تمسكت كل من الدانمارك وهولندا في مواجهة ألمانيا بما ورد في المادة السادسة من اتفاقية الجرف القاري لسنة ١٩٥٨ على الرغم من أن ألمانيا لم تكن طرفاً فيها . وأقاما ادعائهما على حقيقة وجود تحول **transformation** لهذه القاعدة التعاهدية إلى قاعدة عرفية وذلك على أثر السوابق المنشئة في عدة معاهدات ثنائية أبرمت بعد اتفاقية سنة ١٩٥٨^(١).

من ناحية أخرى ، لا يلزم في التصرف المكون للعنصر المادي ضرورة أن يكون عملاً إيجابياً **positif** فالامتناع **abstention** أو الفعل السلبي يمكنه أن يساهم في صياغة السوابق **precedents** .

(1) CJI, Affaire du plateau Continental de la Mer du Nord, Recueil 1989. P. 44.

وفى قضية اللوتس السابق الإشارة إليها ، ذهبت المحكمة إلى قبول الامتناع بقصد التدليل على وجود قاعدة عرفية . كذلك فقد قبلت محكمة العدل الدولية ، عند نظر النزاع البريطاني النرويجي والخاص بالمصايد ، بوجود عرف ثنائي **coutume bilaterale** بالارتكاز على عمل إيجابي صدر عن النرويج ثم تبعه امتناع **abstention** ممتد من قبل بريطاني^(١).

(ب) تصرفات المنظمات الدولية :

يتزايد باستمرار الدور الذى تؤديه المنظمات الدولية فى العلاقات الدولية ومن هنا تساهم بتصرفاتها فى تكوين القانون الدولى العرفى القرارات التى تصدرها والاتفاقيات التى تكون طرفاً فيها وكذلك من خلال السلوك غير الرسمى الذى تتبعه فى علاقاتها مع أشخاص القانون الدولى .

ولقد أدى ، على سبيل المثال ، سلوك الأمم المتحدة لحفظ السلم من خلال " عمليات حفظ السلام " إلى نشأة مجموعة من القواعد العرفية ، كما أن الإعلان الشهير الخاص بمنح الاستقلال للدول والشعوب المستعمرة (قرار رقم ١٥١٤) والصادر فى ١٤ ديسمبر سنة ١٩٦٠ لعب دوراً رئيسياً فى صياغة القانون الوضعى لإنهاء الاستعمار . ومع ذلك فإنه ينبغى الإشارة إلى أن تحول **transformation** مثل هذه القرارات والتوصيات إلى قواعد عرفية لا يمكن حدوثه إلا إذا لاقى هذه القرارات قبولاً وتطبيقاً واضحاً بدون غموض .

كذلك فإن التصرفات التى تباشرها الأجهزة الداخلية المكونة للمنظمات الدولية ، بمناسبة أدائها لوظائفها المعتادة واختصاصاتها تسهم بدور كبير فى خلق العنصر المادى للعرف الدولى . ولقد اعتمدت محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشارى لسنة ١٩٥٦ والخاص بإعادة تجديد **renouvellement** الالتزامات غير محددة المدة ، على ما جرى عليه العمل فى منظمة اليونسكو والمنظمات الأخرى فى هذا الصدد باعتباره عنصر وثيق الصلة ومرتببط بتفسير العقود محل البحث^(٢).

(1) Arrêt du 18 Décembre 1951, Recueil, 1951, P. 139.

(2) Avis consultatif CIJ, Recueil, 1956. P. 91.

وفي الرأي الاستشاري للمحكمة سنة ١٩٧١ والخاص بمسألة **Namibie** انتهت المحكمة إلى أن غياب أحد الأعضاء الدائمين لمجلس الأمن لا يؤثر على صحة القرار الصادر منه على الرغم من تعارض ذلك مع الميثاق . واعتمدت المحكمة في تبرير ذلك على ما هو متبع داخل مجلس الأمن والذي تم قبوله بصفة عامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة^(١).

أما بالنسبة للأجهزة الدولية كهيئات التحكيم ولجان التوفيق فإن محكمة العدل الدولية تشير دائماً إلى القضاء الدولي الذي تم صياغته خارج إطارها وعلى ذلك فإن قدرة الأجهزة الدولية القضائية على خلق السوابق المكونة للعنصر المادى للعرف الدولي ليست محل خلاف . ومن ناحية أخرى فإن تصرفات الأشخاص الأخرى غير الدول والمنظمات الدولية ما زالت محل خلاف . فبينما يؤكد الفقيه جورج سل على أن تصرفاتها من الممكن أن تشكل العنصر المادى للعرف لأن هذه التصرفات لا يمكن أن تكون إلا فردية **individuel** فإن غالبية الشراح ترى أن الدولة والمنظمة الدولية فقط هما اللتان تؤخذ تصرفاتها في الاعتبار . ومع ذلك فإنه يبدو لنا أن هناك تصرفات صادرة عن كيانات لا ينطبق عليها وصف الدولة أو المنظمة الدولية ، مثل الصليب الأحمر ، قد ساهمت بدور هام في الصياغات العرفية الدولية ، إلا أن هذه القواعد العرفية والتي تنشأ بمقتضى تصرفات صادرة عن هذه الهيئات لا تلزم إلا هذه الأخيرة.

ولتكوين العنصر المادى لا يلزم فقط مجرد وقوع الفعل أو التصرف وإنما يتطلب الأمر ضرورة تكراره **La repetition** . ويعد التكرار شرط لرسوخ وتأصيل هذا الحدث والذي بدونه يبدو مستحيلاً الحديث عن العادة **L'usage** . ويشير القضاء الدولي إلى هذا الشرط فيطلب ضرورة وجود " سلوك دولى دائم **partique internationale constante** " ^(٢).

(1) Avis consultatif, CIJ, Recueil 1971, P. 22.

(2) CPJI, affaire Wimbledon, serie A/B No. 5. P. 25.

كما يشير إلى " السلوك الدائم الموحد " **Constante et uniforme** ^(١). كذلك فقد أعلنت محكمة التحكيم عند نظر النزاع الأمريكي الإيطالي والمتعلق بتفسير الاتفاق الجوى المبرم في ٦ فبراير سنة ١٩٤٨ " أن السلوك الدائم والمتبع فعلياً بدون تعديل ، يمكنه أن يكون منشأ لقاعدة عرفية دولية " .

من ناحية أخرى فإن التكرار يجب أن يكون موحداً ونعني بذلك تطابق التصرفات المتتالية والتي يجب أن تكون ، من حيث المبدأ ، متشابهة ومتماثلة . وإذا حدث أن السوابق المتبعة من قبل بعض الدول تتبعها تصرفات معاكسة ومتعارضة من دول أخرى فإن تكوين العنصر المادى يتوقف .

وعلى الرغم من أن شرط الوحدة **L'uniformité** يبدو بسيطاً فإن التأكد منه ليس بالهين من الأمور .

وفى مسألة الحق فى الملجأ **droit d'Asile** رفضت محكمة العدل الدولية الاعتراف بقيمة التصرفات التى تمسكت بها كولومبيا باعتبارها سوابق وذلك لعدم اتصافها بالدقة ولتعارضها وعدم انتظامها ^(٢).

وبالإضافة إلى ما سبق فإن تكرار التصرفات يجب أن يتسم بالاستمرارية **continuité** ويختلف الوقت اللازم وعدد المرات التى يجب أن يتكرر فيها وقوع الحدث . وليس هناك معيار زمنى محدد . إلا أنه تجدر الإشارة إلى أننا - فى الوقت الراهن - نلاحظ اختصار الوقت الضرورى واللازم لتكوين القاعدة العرفية . ولقد أشارت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية فى رأيها الاستشارى سنة ١٩٣٠ والخاص بمساهمة المدينة الحرة " جدانسك " فى منظمة العدل الدولية ، إلى أن السلوك الذى يرجع إلى أقل من عشر سنوات يمكنه أن يخلق قاعدة عرفية . وحديثاً فى حكمها الخاص بالجرف القارى فى بحر الشمال أعلنت محكمة العدل الدولية أنه على الرغم من أن التصرف لم يستمر إلا فترة زمنية قصيرة **bref laps de temps** فإن ذلك لا

(1) CIJ, affaire de droit d'Asile, Recueil, 1950. P. 277. CIJ.

(2) CIJ, Recueil 1950, Op. Cit. P. 277.

يشكل ، بالضرورة ، عائقاً أمام تكوين قاعدة جديدة للقانون العرفي . ومع ذلك يظل ضرورياً على الرغم من قصر المدة أن يتسم سلوك الدول وأصحاب الشأن بالتعدد والوحدة ، وعلى ذلك فإن ما يسمى بالعرف التلقائي اللحظي والفوري **instantane** يبدو غير مقبولاً على خلاف ما يذهب إليه الشراح الإراديون . فالسابقة المعزولة ليست قادرة على خلق قاعدة عرفية .

ويلزم لصحة التكرار **repetition** أن يحدث من خلال مشاركة أكثر من دولة. فليس كافياً أن يكون التكرار من قبل الدولة نفسها صاحبة السابقة الأولى ، فالانتشار يبدو ضرورياً .

ويثور التساؤل حول العدد المطلوب من الدول واللازم لتدخله وللإجابة على هذا التساؤل ، نشير - بداية - إلى أنه يوجد عرف عام **generale** وعرف خاص أو محلي أو إقليمي **regionale particulier - locale** ^(١).

وبالنسبة للعرف الثنائي فإنه ينشأ من خلال سلوك دولتين فقط لا غير . وفي حكمها الصادر في ١٢ أبريل سنة ١٩٦٠ بخصوص حق العبور على الإقليم الهندي أشارت محكمة العدل الدولية إلى أنه ليس هناك سبب يمنع من أن سلوك ممتد ودائم ومقبول بين دولتين من أن يكون أساساً للحقوق والالتزامات المتبادلة فيما بينهم .

أما القواعد العرفية العامة فإنها طبقاً لنص المادة ١/٣٨ " ب " تعد نتاج لسلوك عام **generale** ولكن ذلك لا يعني ضرورة توافر سلوك ذو طابع إجماعي **unanime** . ويؤيد القضاء الدولي حالياً هذا المفهوم ففي قضية الجرف القاري أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن المشاركة الواسعة والتمثيلية **representative** تعد كافية لخلق القاعدة

(١) نشير إلى أن نص المادة ١/٣٨ " ب " من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لا ينص إلا على العرف العام **generale** ، ومع ذلك فإن سكوت المادة عن ذكر القواعد العرفية الخاصة لا يعني رفضه الاعتراف بها . فالعرف الإقليمي لم يكن محل منازعة في أي وقت ، كما أن القانون الدولي الأمريكي كان في جزء كبير منه عرفياً هذا ولقد اعترفت محكمة العدل الدولية بالعرف الإقليمي في العديد من أحكامها مثل حكم ٣٠ نوفمبر سنة ١٩٥٠ والخاص بمسألة الحق في الملجأ ، وحكم ١٨ ديسمبر سنة ١٩٥١ والخاص بالصيادين النرويجيين ، وحكم ٢٧ أغسطس سنة ١٩٥٢ والخاص بالرعاية الأمريكية في المغرب .

العرفية بشرط أن يكون من بين الدول المشاركة تلك المعنية بصفة أساسية بموضوع القاعدة . وعلى ذلك فإنه إذا تعلق الأمر بتكوين قاعدة عرفية عامة لقانون البحار فإنه يلزم مشاركة الدول البحرية الرئيسية حيث تبدو هذه المشاركة ضرورية ليست فقط لنشأة القاعدة وإنما أيضاً لكفالة وضمان تنفيذها .

ولا تعنى " المساهمة الواسعة " ضرورة اتخاذ موقف إيجابي من جانب عدد كبير من الدول . وإنما يكفي فقط تكرار الفعل من بعض الدول وسكوت الدول الأخرى وعدم اعتراضها . ولقد نشأ قانون القضاء الخارجى فى شقه العرفى من خلال سلوك عدد محدود من الدول بينما اقتصر دور الجماعة الدولية على عدم الاعتراض على هذا المسلك .

ثانياً : العنصر النفسى L'élément psychologique

أن مجرد تكرار حدوث الفعل لمدة معينة لا يكفي لنشأة القاعدة العرفية ، فهذه الأخيرة لا تتواجد إلا إذا كان حدوث هذا التصرف مدفوعاً **motive** بالاعتقاد بأن القيام به يعد واجب **devoir** .

بقول آخر ينبغي أن يتوافر لدى القائم بهذا التصرف ما يسمى بالاعتقاد القانونى **L'opini juris** . وعلى الرغم من اتفاق هذا المتطلب مع حرفية نص المادة ١/٣٨ " ب " إلا أن إقامة الدليل على هذا الاعتقاد **conviction** يبدو صعباً ، كما أن الشعور بضرورة الامتثال للقانون يمثل إشارة لوجود القانون وليس عنصر ودليل لتكوينه . ومع ذلك فمازال القضاء الدولى ثابتاً حول ضرورة توافر العنصر النفسى للقول بنشأة قاعدة عرفية . وفى قضية اللوتس أشارت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية إلى أن الامتناع الذى يتمسك به الجانب الفرنسى لا يمثل سابقة ذات قيمة نظراً لأنه لم يكن مدفوعاً ، فى هذه الحالة ، بالاعتقاد بواجب الامتناع . كذلك فقد أوضحت محكمة العدل الدولية عند تمييزها بين القواعد وقواعد المجاملة **courtoisie** أن الدول يجب أن يكون لديها الإحساس بضرورة الانصياع للالتزام القانونى . فتعدد التصرفات وطابعها المعتاد ليس كافياً مثل العديد من التصرفات الدولية والتي تتم بصفة متنوعة فقط باعتبارات المجاملة

والملائمة وليس الإحساس أو الشعور بالالتزام القانون (١).

وتثور دائماً مشكلة إقامة الدليل **preuve** على وجود هذا الاعتقاد القانوني **opinio juris** . وفي الواقع فإن الدليل يقع على عاتق من يدعى وجود العرف ، على الأقل بالنسبة للعرف الإقليمي أو المحلي وذلك ما أشارت إليه محكمة العدل الدولية في قضية الرعايا الأمريكيين في المغرب (٢).

ويتسم إقامة الدليل بالصعوبة نظراً لأن التصرفات الدولية تركز على عناصر مركبة يختلط فيها القانون بالسياسة ، كما أن الاعتقاد القانوني لا ينتج عن عناصر موضوعية ويتطلب الكشف عنه إجراء بحث عميق **approfondie** للنوايا مما يثير مشكلات دقيقة وأحياناً يصعب حلها .

يتطلب الأمر طبقاً لقضاء محكمة العدل الدولية ضرورة البحث في طبيعة التصرفات وطريقة تنفيذها .

ولقد انتهت المحكمة إلى أن وجود العنصر المادي بصفة مؤكدة أن ينتج الدليل على توافر العنصر النفسي .

مرتبة القواعد العرفية في النظام الدولي :

في كافة المجتمعات الإنسانية ينشأ العرف قبل المصادر الأخرى للقانون . ويؤكد لنا تاريخ نشأة القانون الدولي هذه المقولة ، فقد ظهر القانون الدولي عندما نشأت القواعد العرفية الأولى في مجال العلاقات الدبلوماسية والحرب والملاحة البحرية ، ومع تزايد العلاقات الدولية اتسع مجال القاعدة العرفية ليشمل مجالات أخرى كالتحكيم والمسئولية الدولية ، ويعد مبدأ العقد شريعة المتعاقدين **pacta sunt servanda** ذو أصل عرفي مما يؤكد على الطابع الدستوري لهذه القواعد .

(1) CIJ, affaire du plateau continental de la Mer du Nord, Recueil, 1969. P. 44.

(2) CIJ, affaire des ressortissants Américains au Marco, Recueil, 1952. PP. 276 – 277.

ولقد ظل الأمر كذلك حتى بدأت مرحلة التقنيات إطلاقاً من مؤتمري لاهاى سنة ١٨٩٩ وسنة ١٩٠٧ بهدف صرح تعاھدى للقانون الدولى مما أدى إلى انحسار الدور الرائد للقواعد العرفية التى أصبحت لا تلبي ضرورات الجماعة الدولية نظراً لآتسامها بالبطء الشديد . ومع ذلك فإن هذا التراجع لا يعنى أن العرف لم يعد يمارس تأثيراً فى الحياة الدولية ، فما زالت القواعد العرفية تمثل مصدر مباشر ومستقل للقانون الدولى الوضعى طبقاً لما ورد فى المادة ١/٣٨ " ب " من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية وتأتى هذه القواعد فى مرتبة مساوية للقواعد التعاھدية وبالتالى يمكنها أن تعدل أو تلغى القاعدة التعاھدية طبقاً للمبدأ العام " القانون اللاحق يلغى أو يعدل القانون السابق " طالما لم يتصل الأمر بأحد القواعد الأمرة **jus cogens** .

أساس القواعد العرفية

Le fondement des regles coutumieres.

يرى الإرادويون **volontaristes** أن العرف ليس إلا اتفاق ضمنى **accord tacite** وليس ذلك بغريب عن هؤلاء الذين يجعلون من إرادة الدولة **volonté de l'Etat** الأساس الوحيد للقانون الدولى .

ويترتب على ذلك أن القاعدة العرفية يقتصر تطبيقها فيما بين الدول التى شاركت فى تكوينها أو تلك التى قبلت بوجودها فى تاريخ تال على تكوينها وبالتالى لا يمكن الاحتجاج بهذه القاعدة فى مواجهة دولة من الغير **Etat Tiers** . ولا يتفق ذلك مع حقائق الحياة الدولية حيث توجد القواعد العرفية العامة **regles countumieres generales** التى تلزم جميع الدول بما فى ذلك تلك التى تساهم فى تكوينها كالبندان حديثة الاستقلال .

من ناحية أخرى يرى غالبية الفقهاء أن القاعدة العرفية تنشأ بطريقة عفوية تلقائية **spontanée** ، فتكوين القاعدة العرفية هو ظاهرة اجتماعية **phenomène sociologique** ، والعرف هو نتاج لضرورة منطقية وغالباً ما تعكس القاعدة العرفية ضرورة اجتماعية **nécessité sociale** وتترجم التوازن **L'équilibre** بين القوى

الدولية المتواجدة في لحظة ما . ويحدث التشكيل التلقائي للقاعدة العرفية على أثر الأخذ في الاعتبار لضرورات الجماعة الدولية . ولقد أشارت محكمة العدل الدولية إلى نفس المعنى في قضية الجرف القاري لبحر الشمال .

الفصل الثالث

المبادئ العامة للقانون

Les principes généraux de droit

على الرغم مما ورد في البند الثالث من الفقرة الأولى للمادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والذي يشير صراحة إلى " المبادئ العامة للقانون المعترف بها من قبل الدول المتمدينة " باعتبارها مصدر أصيل ومباشر لقواعد القانون الدولي فقد ثار خلاف بين الفقهاء حول طبيعة هذا المصدر .

فيرى جانب من الفقه أن " المبادئ العامة للقانون " ليست إلا مصدر إضافي **supplétive** ولا يمكن تطبيقها من قبل القضاء الدولي إلا عند خلو المعاهدات والقانون العرفي من قواعد تنظيم المسألة محل البحث . وعلى ذلك فإن المبادئ العامة للقانون تستخدم لمواجهة حالة الفراغ **lacune** في القانون الدولي ولتجنب حالة إنكار العدالة **déni de justice** .

كذلك ينكر الشراح الإراديون على " المبادئ العامة للقانون " صفة المصدر المباشر **direct** حيث أن تطبيقها لا يتصور إلا من خلال تصريح تعاهدي **autorisation conventionnelle** أو قاعدة عرفية .

ويخالف هذا الاتجاه ما استقر عليه السلوك والقضاء الدولي . فهذا الأخير يطلق ، بدون تردد ، المبادئ العامة للقانون حتى في حالة غياب هذا التصريح التعاهدي كما أن أشخاص القانون الدولي يستندوا على هذه المبادئ أمام القضاء الدولي ويرجع هذا المسلك إلى نهاية القرن الثامن عشر فقد أسست اللجان المختلطة الأنجلو أمريكية والتي تم إنشائها طبقاً لمعاهدة **Jay** ، أحكامها على هذه المبادئ ومنذ ذلك الوقت لم تتوقف هيئات التحكيم عن متابعة هذا النهج دون اعتراض من قبل الدول . كذلك فإن اتفاقية لاهاي لسنة ١٩٠٧ والخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات تؤكد على أن محكمة التحكيم يمكنها تطبيق " المبادئ العامة للقانون " .

من ناحية أخرى ، فإن القانون الدولي لا يشتمل على حالات الفراغ القانوني **Lacune Juridique** وإنما حالات للاختصاص التقديرى **Discretionnaire** للدول وأن " المبادئ العامة للقانون " باعتبارها مصدر مستقل ومباشر للقانون الدولي تستهدف فى الواقع تقييد السلطة التقديرية لأشخاص القانون الدولي . وعلى ذلك فإن المبادئ العامة للقانون لا تعمل على سد الفراغ ولكن تنظم سلطان الدولة وسلطة القاضى الدولي وذلك فى النطاق التقديرى .

ومع ذلك فإن " المبادئ العامة للقانون " تظل مصدراً مكملًا نظراً لأنها تطبق فقط عند غياب القواعد العرفية والمعاهدية .
أصول المبادئ العامة للقانون :

يرى العديد من الفقهاء أن المبادئ العامة للقانون تتبع من كل من النظام القانوني والنظام القانوني الدولي . ويتفق ذلك مع حرفية نص المادة ٣٨ والتي استخدمت لفظ " القانون " دون إضافة .

ويرى روسو أن المبادئ العامة للقانون التابعة من النظام القانوني الدولي قد اعتراها تحول **Transformations** فى الطبيعة . فمبادئ القانون الدولي والتي تعبر عن قاعدة أمرة **jus cogens** للقانون الدولي هى بالضرورة ذات طبيعة عرفية أو معاهدية طبقاً للمادة ٥٣ من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات . كما أن المبادئ العامة المعروفة والمعترف بها يبدو بعضها مندرج فى قاعدة عرفية كمبدأ استمرارية الدولة واستقلالها ، والبعض الآخر قد تم تقنيه فى معاهدات دولية كمبدأ حرية الاتصالات البحرية ، ومبدأ المساواة فى الحقوق بين الشعوب ، وحق الشعوب فى تقرير المصير والمساواة فى السيادة ، ومبدأ عدم التدخل فى الشؤون الداخلية ، وتحريم اللجوء إلى القوة أو التهديد بها .

وعلى ذلك فإن مبادئ القانون الدولي التى تعد محل لتطبيق المادة ١/٣٨ " جـ " هى تلك المبادئ التى نشأت داخل مجموعة من الدول . ويترتب على ذلك ، فى الوقت الراهن أن المبادئ العامة للقانون فى مجملها يتم استخلاصها من قواعد السلوك الوطنى

المرتبطة بالعلاقات الدولية والتي لا يتضمنها القانون الدولي العام سواء فى الشكل العرفى أو التعاھدى .

ضوابط استخدام المبادئ العامة للقانون فى النظام الدولي

- بالنسبة للمبادئ العالمية **universels**

يجب أن تتمتع هذه المبادئ بالاعتراف المشترك **commune** من قبل الأنظمة القانونية الوطنية المختلفة . ونشير فى هذا الصدد ، إلى أن المقصود باصطلاح الأمم المتحدة هو كافة دول العالم . وعلى ذلك يجب استبعاد المبادئ الخاصة بدولة ما ، وكذلك المبادئ التى لا تنطبق إلا داخل " بعض النظم الداخلية " وذلك طبقاً لما ورد فى حكم محكمة العدل الدولية الخاص بمسألة جنوب غرب أفريقيا^(١).

ويعد هذا المطلب متوفراً إذا حاز هذا المبدأ درجة كافية من العمومية **generailité** بأن يتمتع بقبول من النظم القانونية الرئيسية فى العالم . ويتفق ذلك مع ما ورد فى المادة ٩ من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية .

بالنسبة للمبادئ القانونية ذات المدى الإقليمى **regional** فإن شرط العمومية ليس كافياً ويتطلب انتقالها للنظام الدولي ضرورة أن تحوز إجماع **L'unanimité** الدول صاحبة الشأن .

وفى جميع الأحوال فإن المبادئ العالمية والإقليمية يجب أن تتسم بمكنة القابلية للتحويل **transformation** للنظام الدولي ويتطلب ذلك ضرورة أن تتسق مع الخصائص الجوهرية لهذا العام .

بعض المبادئ القانونية العامة المعترف بها فى النظام الدولي

يبدو أمراً غير ميسور وضع قائمة كاملة لهذه المبادئ خصوصاً وأن القضاء الدولي قد درج ، عند تطبيقه لمبدأ قانونى عام ، على عدم تحديد ما إذا كان هذا المبدأ يدخل فى عداد المبادئ المنصوص عليها فى المادة ١/٣٨ " جـ " أم لا .

(1) CIJ, Affaire du sud-ouest africain, Recueil 1966. P. 77.

ولقد قدم الفقه العديد من التصنيفات لهذه المبادئ ، ويمكننا أن نورد من بينها التصنيفات التالية :-

١ - المبادئ القانونية المرتبطة بالنظرية العامة للقانون ومن أمثلتها التعسف في استخدام الحق ، مبدأ حسن النية ، عدم جواز استفادة المخطئ من خطأه ، والمبدأ الخاص بأن كل إخلال بالتزام ينطوى على الالتزام بالتعويض .

٢ - المبادئ القانونية ذات الطبيعة التعاقدية **Contractuelle** وتجد مجال تطبيقها في المعاهدات الدولية مثل المبادئ الخاصة بعيوب الرضا وتفسير المعاهدات ، والقوة القاهرة ، والتقادم المسقط والتقادم المكسب .

٣ - المبادئ القانونية التي تتعلق بقضاء المسؤولية كمبدأ التعويض التام للضرر ، وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر .

الفصل الرابع

المصادر الاحتياطية للقانون الدولي

طبقاً لما ورد في المادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية بعد القضاء **jurisprudence** والفقه **doctrine** وسائل مساعدة **moyens auxillaires** يستخدمها القاضى للتعرف على القواعد الدولية وتحديدتها ، وعلى ذلك فالفقه والقضاء ليسا من مصادر خلق القاعدة القانونية وإنما يساعدا فقط فى إظهار وجودها واستخلاص مضمونها .

١ - القضاء :

ويقصد بالقضاء مجموع الأحكام القضائية **juridictionnelles** وتلك الصادرة عن هيئات التحكيم **arbitrales** باعتبارها سوابق **precedents** . وينصرف مدلول القضاء ليشمل الأحكام الدولية والأحكام الداخلية .

وبالنسبة للطائفة الأولى فإن الأحكام الصادرة من محكمة العدل الدولية تتمتع بأهمية خاصة وتعد بمثابة المرجع للمحاكم الدولية وهيئات التحكيم ويرجع ذلك إلى كونها تضم قضاء متخصصين فى مجال الدراسات القانونية الدولية والوطنية ، وإن كان ذلك لا يعنى وجود تدرج فى القوة بين أحكام المحاكم الدولية بل أن محكمة العدل الدولية عادة ما تشير إلى الأحكام الصادرة عن المحاكم الأخرى وهيئات التحكيم .

وإذا كان القضاء يساعد فى الكشف عن وجود القاعدة القانونية وتحديد مضمونها فإنه يساهم ، بالإضافة لذلك ، فى تكوين **formulation** قواعد القانون العرفى والمبادئ العامة للقانون بل يرى البعض (جورج سل) أن القضاء يعد من المصادر الفعلية للقانون الدولي ويحوز بالتالى سلطة قاعدية **pouvoir normatif** ولقد اقتربت محكمة العدل الدولية من هذا المعنى عندما أشارت فى حكمها الصادر فى ١٩ ديسمبر سنة ١٩٧٨ والخاص بالجرف القارى فى بحر إيجا إلى أن كل ما يصدر عن

المحكمة فى مسألة قانونية يمكنه التأثير على العلاقات بين الدول الأخرى التى ليست أطرافاً فى النزاع مما يعنى أن المحكمة تذهب إلى ما وراء مبدأ نسبية الأحكام وقصر طابعها الإلزامى على أطراف الخصومة^(١).

من ناحية أخرى ، فإن أحكام المحاكم الداخلية تتمتع بأهلية خاصة فى مجال الاعتراف بالدول والحكومات والتوارث الدولى بالإضافة إلى الحصانات الدبلوماسية والحصانات القضائية للدول الأجنبية والمعاهدات الدولية والعلاقة بين التشريع الدولى والداخلى^(٢).

٢ - الفقه :

ويقصد به كتابات كبار المؤلفين والشرح فى القانون الدولى وكذلك ما يصدر عن القضاء الدوليين بصفتهم الشخصية . ولقد ساهم الفقه بدور ملحوظ فى الكشف عن قواعد القانون الدولى مع بداية نشأته فقد ساعد سواريز وبودان وجروسويس وقاتل ويفندورف وغيرهم فى تحديد معالم القانون الدولى العرفى .

ويعمل الفقه عادة على تعريف القواعد القانونية ونشرها وإذاعتها لتستقر فى الضمير العالمى ولقد استرشد عدد من قضاة محكمة العدل الدولية فى آرائهم المنفردة والمخالفة بالعديد من كتابات الفقهاء .

وعلى الرغم من أهمية الفقه إلا أن الارتكاز عليه يجب أن يتم بحذر شديد نظراً لإتسام بعض كتابات الشراح بالنزعات الفردية والدوافع الوطنية والسياسية^(٣).

(1) Quec Dinh (Ngyen) et des autres "droit international public" Op. Cit. P. 344.

(٢) عبد العزيز محمد سرحان " مبادئ القانون الدولى " دار النهضة العربية ، ١٩٧٥ ص ٢١٢ .
(٣) مفيد محمود شهاب " القانون الدولى العام " الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٤ ، ص ٩١ .

الفصل الخامس

دور التصرفات القانونية المؤسسة على الإرادة المنفردة

بالإضافة إلى المصادر السابق ذكرها فإن الإرادة الفردية لأشخاص القانون الدولي كالدول والمنظمات الدولية تساهم بطرق مختلفة في خلق الالتزامات والحقوق الدولية .

المبحث الأول

التصرفات الفردية الصادرة عن الدول

بداءة يمكننا التمييز بين نوعين من التصرفات التي تصدر عن الدولة بالنظر إلى أساس **fondement** هذه التصرفات . فبعضها ذو طابع تقديرى **discretionnaire** ويرتكز على سيادة الدولة ، والبعض الآخر وإن كان أيضاً ذو طابع تقديرى إلا إنها تجد أساسها المباشر في القانون الدولي .

(أ) وتقسم التصرفات الفردية التقديرية المؤسسة على سيادة الدولة إلى أربع طوائف رئيسية :

١ - الإعلانات **Déclarations**

وتعنى كل تصرفات الدولة التي بواسطتها تقوم بإخطار دولة أو دول أخرى بواقعة معينة يمكن أن يترتب عليها آثار قانونية ، كما أنها قد تعبر عن نية الدولة في المستقبل وأحياناً يمكنها أن تنشئ التزام على عاتقها^(١).

ويختلف الإعلان باعتباره تصرف فردي عن بعض التصرفات الثنائية أو الجماعية

(1) Carreau (Dominique) "Droit international" Les cours de droit , Paris, 1984. P. 24. " Les declarations designent tous le actes de Etats qui font connaitre aux autres Etats leur position sur tel fait ou telle situation qui manifeste leur intention pour l'avenir et parfois peut constituer un engagement de leur part."

والتي يطلق عليها تجاوزاً مصطلح " إعلان " بينما تعنى فى الواقع معاهدة فعلية أو اتفاق . كإعلان باريس الصادر فى ١٦ أبريل سنة ١٨٥٦ حول بعض المسائل الخاصة بالحرب البحرية أو إعلان لاهاى الصادر فى ٢٩ يوليو سنة ١٨٩٩ والخاص باستعمال الغازات السامة . فعلى الرغم من تسميتها " بإعلانات " إلا إنها تعبر فى الواقع عن اتفاقات أو معاهدات دولية .

ومن أهم حالات الإعلانات نشير إلى الإعلانات الخاصة بالتصديق على المعاهدة أو الانضمام إليها وإعلان الحرب والحياد .

كذلك تستخدم الإعلانات للتعبير عن مواقف تم اعتمادها من قبل الدول فى المجالات السياسية ومن المعمول به أيضاً أن الإعلان قد يحدث آثار قانونية محددة تتعلق بموضوع خاص وذلك عندما يتضمن إدعاء أو مطالبة **revendication** من الدولة حول مسألة ما ، ومثال ذلك الإعلانات الشهيرة لترومان سنة ١٩٤٥ والصادر عن رئيس الولايات المتحدة فى ذلك الوقت والتي تدعى امتداد اختصاص الولايات المتحدة على الجرف القارى الأمريكى .

٢ - الاعتراف **La reconnaissance**

ونعنى به التقرير والقبول الرسمى الصادر عن دولة بحالة واقعية ، أو بموقف جديد أو بقاعدة قانونية أو بوجود كيان سياسى . ومثال ذلك الاعتراف بالثوار والذى يترتب عليه منحهم معاملة خاصة نظمها القانون الدولى . ويعد الاعتراف بالكيانات السياسية الجديدة التى تظهر على المساحة الدولية أكثر صور الاعتراف شيوعاً وأهمية. وتباشر بعض الدول الاعتراف ليس فقط بالدول ولكن بالحكومات الجديدة التى تعتلى السلطة الفعلية فى دولة ما وهو ما يسمى بالاعتراف بالشرعية **Légitimité** .

٣ - الاحتجاج **La protestation**

وينطوى الاحتجاج - بداهة - على مفهوم معاكس **inverse** للاعتراف ويستهدف رفض الاعتراف بمشروعية إدعاء دولة أخرى أو رفض موقف ما أو حالة قانونية . وتبدو أهمية الاحتجاج فى الممارسات الدولية عندما يتعلق الأمر بالتذليل على وجود

عرف من عدمه . ومن المعروف أن يعارضه بعض الدول لمركز قانوني أو حاله يمثل عقبه تحول وصياغة العنصر المادى اللازم لتكوين العرف .

٤ - التنازل *La renonciation*

ويمكن تعريفه بأنه التعبير عن الإرادة الذى بمقتضاه يترك أحد أشخاص القانون الدولى حقاً شخصياً دون حاجة إلى التعبير عن إرادة أخرى من جانب شخص آخر من أشخاص القانون الدولى العام ومن الأمثلة الهامة فى هذا الصدد حالة تنازل الدولة عن حصانتها القضائية *L'immunité de juridiction* ويتم ذلك عادة فى عقد القرض حيث يرفض المانح تقديم القرض إلا إذا تخلت الدولة المقترضة عن حصانتها القضائية فى حالة عدم الدفع لكى يستطيع المانح إتباع الإجراءات القضائية لاستيفاء القرض .

(ب) بالنسبة للتصرفات الفردية المؤسسة على القانون الدولى يمكننا التمييز بين حالتين ، فى الأولى تكون الدولة ملزمة باتباع تصرف ما وبطريقة محددة ، وعلى ذلك فإن التصرف الفردى الذى تعتمد عليه الدولة يكون إلزامياً *obligatoire* نظراً لأن اختصاص الدولة يبدو مقيداً بقواعد دولية . وفى الحالة الثانية ، والشائعة ، فإن القانون الدولى لا يلزم الدولة وإنما يعترف لها بحق أو يمكنه *possibilité* يمكنها استخدامه أو عدم اللجوء إليها . وتصبح فقط كيفية استخدامها هى المرجع لتقرير مدى التصرف الصادر عن الدولة فى هذه الحالة .

١ - التصرفات الفردية الإلزامية : الاختصاص المقيد للدولة

من أبرز صور التصرفات الفردية الإلزامية ، الالتزام بالإخطار ، فالدولة ملزمة أحياناً بضرورة الإخطار *notification* وذلك عندما يشكل أهمية بالنسبة للدول الأخرى لكونه يؤثر على مصالحها وحقوقها ويبدو لازماً للحفاظ على استقرار العلاقات الدولية .

ومثال ذلك الالتزام بالإخطار فى المعاهدات الدولية طبقاً للمادة ٣٤ من اتفاقية برلين لسنة ١٨٨٥ تلتزم برلين لسنة ١٨٨٥ تلتزم الدول الأطراف فيما بينها بالإخطار عن كل تملك وحيازة لأقاليم فى أفريقيا - كذلك فإنه طبقاً لميثاق منظمة الصحة العالمية

تلتزم الدولة العضو بإخطار المنظمة وسائر الأعضاء بوجود وباء أو بعض الأمراض.

كما تلتزم الدول الراغبة في إقامة اتحاد جمركي أو منطقة للتبادل الحر بأن تخطر منظمة الجات بمشروعها طبقاً للمادة ٢٤ من الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة.

كما يتصور أن يتم تقرير الاخطار من خلال القانون العرفي ولقد أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر في قضية مضيق كورفو سنة ١٩٤٩ على أن " ألبانيا ملتزمة بإخطار الدول الأخرى ، لمصلحة الملاحة بصفة عامة ، بوجود حقول ألغام في المضيق لتجنب الأخطار التي قد تتجم عنها . ولقد رأت المحكمة أن أساس هذا الالتزام بالإخطار ينبع من " بعض المبادئ العامة المعترف بها .. " وهذه المبادئ غير المكتوبة تحوز قيمة قانونية ملزمة باعتبارها قواعد عرفية ^(١).

٢ - التصرفات الفردية الاختيارية Facultatifs

يحدد القانون الدولي في العديد من المجالات اختصاص الدولة بمعنى أنه يمنحها الأساس الذي تتصرف بناء عليه . وعلى ذلك فالدولة يمكنها الامتناع عن التصرف كما تستطيع أن تباشر هذا الاختصاص من خلال تصرف فردي وبطريقة تقديرية . ومع ذلك فإن سلطة الدولة في الاختيار ليست مطلقة *illimitée* ففي جميع الأحوال يجب على الدولة أن تتصرف طبقاً للاتجاهات المحددة في القانون الدولي .

أولاً : التصرفات الفردية التقديرية Discretionnaires

تمنح بعض المعاهدات الدولية أطرافها الاختصاص بالتصرف أو الامتناع ومن النصوص الشهيرة في هذا الصدد ما ورد في المادة ٣٦ فقرة ٢ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية والخاص بإعلان الدول قبول الاختصاص الإلزامي للمحكمة . فهذا النص يتضمن تصرف تقديري محض . فكل دولة تظل حرة في إصدار هذا

(1) CIJ, L'affaire du détroit de corfou, Recueils des arrêts 1949. P. 22.

الإعلان كما يمكنها بعد إصداره تعديله أو سحبه كما تستطيع تحديد مدة زمنية لسريانه.

ثانياً : التصرفات الفردية الاختيارية والتي تخضع ممارستها للقانون الدولة:

ويقصد بها التصرفات التي يعترف القانون الدولي للدولة بسلطة إجرائها ولكن بشروط محددة . وحتى يتم الاحتجاج بهذه التصرفات الفردية في مواجهة الغير ، لابد وأن يكون التعبير عنها قد تم بالاتفاق مع ما ورد القانون الدولي من محددات . فطريقة الأداء والإعلان عن هذه التصرفات تؤثر بصفة مباشرة على صحتها **L'invalidité** والاحتجاج بها **Leur opposabilité** ^(١) وتتواجد هذه المحددات سواء في القانون العرفي أو القانون التعاهدي .

فكما هو معلوم فإن تحديد الجنسية من المسائل التي تعد من الاختصاص الوطني المطلق للدولة والذي يتم التعبير عنه من خلال التصرفات الفردية **acte unilaterle** ومع ذلك فإن الدولة تراعى بعض المحددات التي وردت في القانون الدولي . ونشير هنا إلى قضية نوتباوم **Nottebohm** والتي كان أطرافها دولتي ليختنشتين وجواتيمالا. فقد اعترفت محكمة العدل الدولية بحق كل دولة في تحديد الشروط الخاصة بمنح جنسيتها عن طريق التشريع الداخلي والذي يعد تصرف بالإرادة المنفردة .

ولكن هذا التصرف (التشريع الداخلي) لا يمكن الاحتجاج به إلا إذا كان مضمونه يتفق والقانون الدولي ولقد تأكد هذا المعنى في حكم المحكمة والذي انتهى إلى تقرير صحة التصرف الفردي الصادر عن دولة ليختنشتين والخاص بمنح جنسيتها للمدعو نوتباوم وذلك طبقاً للقانون الداخلي لهذه الدولة ، إلا أن المحكمة انتهت إلى أن التصرف لم يتفق والقواعد والمبادئ الواردة في القانون الدولي وبالتالي لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير ^(٢).

(1) Careau (Dominique) "Droit international" Op. Cit. P. 247.

(٢) انظر مؤلفنا " محاضرات في الجنسية " ١٩٨٨ ، ص ١٢٠ وما بعدها .

النظام القانونى لتصرفات الدولة المؤسسة على الإرادة الفردية

كما أوضحنا فإن هناك نوعان من التصرفات الفردية ، الاختيارية والإلزامية ، وأن هذه الأخيرة تبدو إلى حد ما نادره الوجود إلا أن القانون الدولى يتضمن جزاءات تنطبق عند عدم التنفيذ كما هو الحال فى الالتزام بالإخطار الذى أشارت إليها محكمة العدل الدولية فى قضية مضيق كورفو

من ناحية ، نشير إلى أن القانون الدولى يمنح التصرفات الاختيارية مكنة خلق وإحداث آثار قانونية . وفى هذه الحالة فغن القانون الدولى يضع القواعد التى تتعلق بجوهر التصرف وأثاره ويترك المسائل الأخرى الخاصة بالشكل والطريق التى يصدر بها التصرف التقديرى لسلطة الدولة واختيارها . فقد يصدر التصرف فى الشكل المكتوب أو يتم التعبير عنه شفاهة كأن يصدر من مؤتمر صحفى لوزير الخارجية أو رئيس الدولة .

وتختلف أشكال التأثير الذى تحدثه الدولة الاختيارية فى النظام القانون الدولى ، فبعضها يعد بمثابة شرط **condition** لقيام علاقات جديدة يحكمها القانون الدولى مثال ذلك ، حالة الاعتراف بدولة جديدة فهذا التصرف يرتب آثار جديدة فى العلاقة بين الدولتين ويبدو بالتالى الشرط المسبق لتطبيق القانون الدولى على العلاقات فيما بينها . كذلك فإن إعلان الحرب أو الحياد باعتباره تصرف مؤسس على الإرادة الفردية يعد شرط ضرورياً لتطبيق قواعد القانون الدولى الخاصة بالحرب والحياد .

بينما يقتصر دور طائفة من التصرفات الفردية للدولة على التعبير عن رفق الدولة والإفصاح عنها . ويبدو ذلك واضحاً فى مجال تفسير المعاهدات وتعديلها وفى التدليل على وجود القواعد غير المكتوبة (العرف أو المبادئ العامة للقانون) .

نشير كذلك إلى أن بعض هذه التصرفات الفردية يعد مصدراً محتملاً للالتزامات الدولية فى مواجهة الدولة التى أصدرتها . والتصرف الفردى قد يكون بمثابة تعبيراً عن قبول الدولة للالتزام ما .

فالتصريح الصادر من ممثل الدولة (وزير الخارجية مثلاً) قد يرتب التزاماً على عاتق الدولة وقد أكدت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية سنة ١٩٣١ بمناسبة تصديها للنزاع بين النرويج والدانمارك حول السيادة على منطقة جرينلاند الشرقية على القيمة القانونية الملزمة لمثل هذه التصريحات . وتتخلص وقائع النزاع في أن النرويج أعلنت بسط سيادتها على جزء من جرينلاند الشرقية وذلك بمقتضى مرسوم أصدرته في ١٩ يوليو سنة ١٩٣١ مما أثار حفيظة الدانمارك التي تدعى سيادتها على كافة المناطق في جرينلاند الشرقية والمعترف بها من قبل النرويج في الماضي . وعندما عرض النزاع على المحكمة استندت الدانمارك على أن النرويج قدمت تأكيدات “ assurances ” للدانمارك أثناء عقد مؤتمر السلام سنة ١٩١٩ والتي تتضمن أن “ الدانمارك لن تواجه أية صعوبات من جانب الحكومة النرويجية ” بخصوص سيادتها على جرينلاند الشرقية.

كما تم إعادة التأكيد على هذه الضمانات بعد مؤتمر السلام في تصريح لوزير الخارجية على أثر اجتماع للحكومة النرويجية . ولقد أثر التساؤل حول القيمة القانونية لهذا التصريح .. وعلى الرغم من أن المحكمة ذهبت إلى أنهذا التصريح لا يمثل اعتراف نهائي **reconnaissance definitive** ، فإنها اعتبرت التصريح الصادر عن ممثل دبلوماسي لدولة أجنبية باسم حكومته ملزماً للنرويج والتي ينبغي أن تمتنع بالتالي عن القيام بأية أنشطة تعارض مضمونه .

أخيراً فإن الدولة قد تستخدم هذه التصرفات الفردية لإعلان التزامها وارتباطها في مواجهة الدول الأخرى والنظام القانوني الدولي . ومن أشهر هذه التصرفات الإعلان المصري الصادر في ٢٤ أبريل سنة ١٩٥٧ حول قناة السويس والذي يشكل وثيقة دولية تنشئ حقوق والتزامات دولية . ولقد تم تسجيل هذا الإعلان لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة على خلاف السلوك الدولي والذي يقصر نظام التسجيل لدى الأمانة العامة للأمم المتحدة على المعاهدات الدولية .

ويعترف هذا الإعلان بصحة اتفاقية القسطنطينية لسنة ١٨٨٨ والتي تتضمن النصوص المحددة للنظام القانوني لقناة السويس . ويعترف بالحق في الملاحة والعبور لجميع الدول كما يتضمن الإعلان بعض الالتزامات الملقاة على عاتق الدول الغير لضمان أمن القناة وسهولة الملاحة بها ويشتمل على الإجراءات الخاصة بتسوية المنازعات هذا بالإضافة إلى قبول مصر للاختصاص الإلزامي لمحكمة العدل الدولية . ولقد التزمت مصر بماورد في هذا التصريح كما أن الدول الأخرى جعلت سلوكها يتفق مع الالتزامات الناجمة عنه منذ إصداره .

نشير كذلك إلى الإعلانات الفرنسية الصادرة سنة ١٩٧٤ حول التفجيرات النووية في الغلاف الجوي والذي خضع لمحكمة العدل الدولية بمناسبة النزاع الفرنسي الاسترالي .

ولقد انتهت محكمة العدل الدولية إلى تقرير ما يلي :

أ - إن الإعلان الفردى للدولة من الممكن أن يشكل مصدراً للالتزامات دولية على عاتقها .

ب - إن الالتزامات الناجمة عن هذه الإعلانات لا يمكن تعديلها بطريقة تحكمية **arbitraire** ويلزم لإتمام هذا التعديل شروط مشابهة لما هو معتمد في قانون المعاهدات .

ج - يلزم لترتيب الأثر الملزم للإعلان ضرورة أن يتوافر لدى الدولة النية في الالتزام ويظل البحث عن هذه النية أمراً صعباً حيث يلزم دراسة الإطار العام والظروف التي صاحبت صدور مثل هذا الإعلان .

د - أن الإعلانات الفردية يجب أن يعن عنها بطريقة علنية **publique** لكي ترتب أثرها الملزم على عاتق مصدرها . ولا توجد شكلية محددة أو إجراءات خاصة للإعلان عنها وإنما يكفي أن يؤدي الشكل المتبع إلى إخطار كافة الدول الأخرى .

المبحث الثانى

التصرفات الفردية للمنظمات الدولية

بالإضافة إلى المعاهدات الدولية التى تبرمها المنظمات الدولية فإن هذه الأخيرة تصدر العديد من التصرفات الفردية والتى لا تقع تحت حصر فمنها ما يتميز بالطابع القضائى كالأحكام والآراء الاستشارية والبعض الآخر ذو طابع إدارى كاعتماد القواعد الإجرائية والمسائل الخاصة بالميزانية وتعيين الموظفين . كما يتعلق بعضها بأداء المنظمة كقبول واستبعاد الأعضاء وتطبيق الجزاءات .

كما يصدر عن المنظمات الدولية تصرفات فردية تتعلق بأنشطة خارجية تدخل فى مجال عمل المنظمة ومن أمثلتها اللوائح والقرارات .

وهذه التصرفات من الممكن أن تشكل مصدراً مباشراً للقانون الدولى كما أنها فى الغالب الأعم تعد مصدراً غير مباشر للقانون الدولى وذلك على التفصيل التالى :

١ - التصرفات الفردية للمنظمات الدولية كمصدر مباشر للقانون الدولى:

بداءة نشير إلى أن المادة ٣٨ من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولية لم تذكر أعمال وتصرفات المنظمات الدولية عند تعدادها لمصادر القانون الدولى ويرجع ذلك فى الواقع إلى أنه عند صياغة هذا النص ، والذى يركز على ما تم اعتماده سنة ١٩٢٠ عند إعداد النظام الأساسى للمحكمة الدائمة للعدالة الدولية ، كان من الصعب تصور كيفية أداء المنظمات الدولية .

ومع ذلك فإن السلطة القاعدية **pouvoir normatif** للمنظمة الدولية ليست محل جدال سواء على الصعيد الداخلى للمنظمة أو فى علاقاتها الخارجية .

١ - السلطة القاعدية الداخلية :

يتم تنظيم العمل داخل أجهزة المنظمة من خلال لوائح داخلية **règléments**

interieures تشمل على الإجراءات التي لم ترد في الوثيقة المنشئة للمنظمة أو تلك التي وردت بطريقة غير تامة . وتحدد اللائحة الداخلية عادة بعض قواعد التصويت وكيفية بدء المناقشات ومنح صفة المراقب لدولة ما أو كيان ما والإجراءات الخاصة بفحص أوراق التفويض التي يحملها ممثلوا الدول . وفي المجال المالي **financier** تباشر المنظمة بعض المنظمات المتعلقة بميزانياتها وتصدر قرارات داخلية تتعلق باشتراكات الأعضاء . كما تحوز المنظمة نظاماً إدارياً للعاملين بها يشكل في مجمله ما يسمى " بقانون الوظيفة العامة الدولية " والذي يشتمل على حقوق والتزامات الموظفين العاملين في خدمة المنظمة .

أخيراً قد تباشر الأجهزة فيما بينها علاقات عمل من خلال اقتراحات أو توجيهات بل أحياناً الإشراف من قبل الأجهزة الرئيسية على الأجهزة الثانوية .

وتصدر أعمال أجهزة المنظمة بصفة عامة أما في شكل قرارات أو توصيات ويبدو أن هناك خلط واضح في استخدام الاصطلاحين رغم أهمية التفرقة بينهما .

وبصفة عامة يتمتع القانون الداخلي للمنظمة الدولية بطابع إلزامي في مواجهة المخاطب به سواء كان أجهزة المنظمة أو الدول الأعضاء وفي بعض الأحيان ، الأشخاص الطبيعيين " الموظفون والعاملون لدى المنظمة " وبالنسبة للعلاقة بين الأجهزة المختلفة للمنظمة فغن القوة الملزمة للتصرف الصادر عن جهاز داخلي في مواجهة جهاز آخر تختلف باختلاف طبيعة العلاقة التي يحددها التدرج الهرمي لأجهزة المنظمة . فالتوصية الصادرة من جهاز أعلى إلى جهاز أدنى تحوز قوة ملزمة بغض النظر عن تسميتها أما القرار الصادر من الجهاز الأدنى إلى الجهاز الأعلى لا يعدو أن يكون إلا مجرد إقتراح **proposition** .

أما في العلاقة بين الأجهزة المتساوية فإن ما يصدر عنها من قرارات لا يلزم الآخر وإن كانت مقتضيات حسن أداء المنظمة لوظائفها تتطلب ضرورة الأخذ بما ورد فيها .

٢- السلطة القاعدة الخارجية "السلطة شبه التشريعية للمنظمة الدولية" :

تباشر المنظمة الدولية هذه السلطة عن طريق التوصيات والقرارات واللوائح التي تصدرها . ولقد أشارت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري الصادر في مسألة ناميبيا في ٢١ يونيو سنة ١٩٧١ إلى أن المنظمة تحوز في مواجهة أعضائها ، سلطة قاعدية ، وأن قرارات مجلس الأمن تعد ملزمة لجميع الأعضاء بما في ذلك من صوت ضدها .

كذلك فقد سبق أن أشارت المحكمة سنة ١٩٤٩ في رأيها الاستشاري الخاص بالتعويض عن الأضرار التي تصيب موظفي المنظمة بسبب ممارستهم لوظائفهم ، إلى أن ميثاق المنظمة لم يجعل منها مجرد مركز للتنسيق بين جهود الأمم كما ورد في المادة ٤/١ من ميثاق المنظمة بل زودها بأجهزة وحدد لها اختصاصات وألزم الأعضاء بمساعدة المنظمة في تحقيق أهدافها بما في ذلك قبول وتطبيق قرارات مجلس الأمن^(١).

وتباشر المنظمة هذه السلطات شبه التشريعية من خلال ما يسمى " بالقرارات - الاتفاقات " **resolutions - accords** ويقصد بها القرارات التي تؤدي إلى عقد اتفاق أو معاهدة بين الدول . ولقد اعترفت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية سنة ١٩٣١ بهذا الأسلوب وذلك في رأيها الاستشاري الخاص بالسكك الحديدية بين بولندا وليتوانيا ، وفي معرض تأسيسها للالتزام الناشئ من قرار مجلس العصبة الصادر في ١٠ ديسمبر سنة ١٩٢٧ ، ذهبت المحكمة إلى أن ممثلي بولندا وليتوانيا قد اشتركا في التصويت واعتماد القرار مما يعنى أنهما إلزاما حكومتها ، بمقتضى هذا القبول والاعتماد ، بقرار المجلس . ومع ذلك فقد انتهت المحكمة إلى أن مدى هذا الالتزام **porté de L'engagement** يقتصر فقط على الالتزام بالتفاوض بين الحكومتين .

ولقد تم اتباع الأسلوب "**resolution - accord**" في مناسبات عدة منها ، إصدار الإعلان الخاص بالمبادئ القانونية التي تنظم أنشطة الدول في مجال استكشاف واستعمال القضاء الخارجي والذي اعتمد بإجماع الدول في الجمعية العامة للأمم المتحدة

(1) CIJ Recueils, 1949, op. cit, p. 178 .

فى ١٣ ديسمبر سنة ١٩٦٣ . وأعلنت الدول التزامها بما ورد به من التزامات مما
يعنى إنه بمثابة طريق مرن **souple** لإبرام الاتفاقات الدولية .

وفى بعض الحالات فإن القرار يعد فى حد ذاته بمثابة نص لمعاهدة دولية يتم
التوقيع عليها من الدول الراغبة فى الانضمام إليها ومثال ذلك القرارات التى تتضمن
العهود الدولية لحقوق الإنسان والقرار ٢٢٢٢ لسنة ١٩٦٧ المتضمن لمعاهدة المبادئ
المنظمة لاستكشاف واستعمال الفضاء الخارجى والأجرام السماوية والقرار ٢٢٦٦
والذى يشتمل على المعاهدة الخاصة بنزع السلاح الجزئى لقاع البحار .

كذلك تباشر المنظمة الوظيفة القاعدية من خلال النشاط اللائى بالمعنى الضيق
stricto sens وعلى وجه الخصوص المنظمات التى تباشر أنشطة فنية ومخصصة
كمنظمة الصحة العالمية ومنظمة العمل الدولية ويتم صياغة هذا النشاط فى شكل
قرارات **Decisions** أو لوائح **reglements** أو توجيهات **Directives** .

من ناحية أخرى قد تمتد السلطة القاعدية للمنظمة لتشمل الدول غير الأعضاء وذلك
إذا كانت المنظمة تباشر نشاط عالمى **universal** وجماعى **collective** ويستحيل
تجزئته كما هو الحال بالنسبة للأمم المتحدة والتى تضطلع " بحفظ السلم والأمن الدوليين
" وشرطه أن يكون التصرف (القرارات - اللائحة - التوصية) مرتبط بتحقيق هذه
الغاية .

ولقد أكدت محكمة العدل الدولية سنة ١٩٤٩ على الشخصية القانونية الموضوعية
objective للمنظمة وإمكانية الاحتجاج بها فى مواجهة الدول غير الأعضاء، ثم
عادت لتؤكد على موضوعية **L'objectivite** بعض الإجراءات التى تتخذها المنظمة
وذلك فى رأيها الاستشارى الصادر سنة ١٩٧١ بشأن ناميبيا .

٣- التصرفات الفردية للمنظمة الدولية باعتبارها مصدر غير مباشر للقانون الدولى

نظراً للطابع العام وغير المحدد للعديد من قرارات وتوصيات المنظمات الدولية
فإنها تعجز عن أن تكون مصدراً مباشراً للقاعدة الدولية وإنما قد تساهم هذه الأنشطة فى
التمهيد لخلق هذه القاعدة وذلك من خلال المساهمة فى سرعة صياغة العرف الدولى أو

تشكل في مجملها برنامجاً عاماً **programme d'action** يساهم في تحديد التوجيهات المحتملة للقانون .

فكما أسلفنا فإن العنصر المادى اللازم لنشأة قاعدة عرفية قد يتمثل في تصرفات الدول أو تصرفات المنظمات الدولية وأعضائها . وتساهم هذه التصرفات الأخيرة في التأكيد على وجود العنصر المادى أو سرعة تكوينه . كما تساهم المناقشات التى تدور داخل المنظمة في تحديد موقف الدول من القاعدة العرفية في طور الإنشاء . ولكن يظل دور المنظمات الدولية في هذا الصدد قاصر على المساهمة غير المباشرة في خلق القانون وذلك على خلاف ما يدعيه البعض من أن قرارات المنظمات الدولية قد تخلق ما يسمى بالعرف الفورى أو اللحظى " coutume instantanée " ^(١).

أخيراً قد تتضمن قرارات المنظمة قواعد غير ملزمة تستهدف تشجيع الدولة على اعتماد تشريعات جديدة أو اتفاقيات جديدة تساهم في تطوير القانون الدولى ولقد نجحت قرارات المنظمة الدولية والتي تستهدف " خلق نظام عالمى اقتصادى جديد " في دفع الدول نحو إنشاء قواعد دولية جديدة

(1) Carreau (Dominique) " Droit international " op. cit, P. 298 .

الباب الثالث

أشخاص القانون الدولي

تشكل الجماعة الدولية **Communauté internationale** الوسط الاجتماعي الذي تطبق فيه القواعد الدولية . وتتكون تلك الجماعة من وحدات **unites** قانونية غير متماثلة (الدول ، الكيانات التي لا ينطبق عليها وصف الدولة ، المنظمات الدولية ، الأفراد) ، وبالتالي فإن مدى تمتع أى منها بالشخصية الدولية يجب أن يكون محل دراسة مستقلة . وطبقاً لما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في ١١ مارس سنة ١٩٤٩^(١) فإن الوحدة القانونية تعد من أشخاص القانون الدولي إذا توافر لها الشرطان التاليان :-

١ - عندما تكون مخاطبة مباشرة بالقاعدة الدولية فتلقى الحقوق وتحمل بالالتزامات التي تنص عليها .

٢ - وإذا كانت قادرة ، منفردة أو بالاشتراك مع غيرها من الوحدات ، على خلق قواعد دولية .

وطبقاً لهذا التحديد فإنه من المتصور أن تمتد فكرة الشخصية الدولية لتشمل كيانات أخرى غير الدولة ، على خلاف ما ذهب إليه أنصار المدرسة التقليدية والذين يجعلون من الدولة شخص القانون الدولي الوحيد^(٢) . وقد أيد القضاء الداخلي هذا المعنى قبل صدور الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية والسابق ذكره ، فقد أشارت محكمة النقض الإيطالية في ١٣ مارس سنة ١٩٣٥ إلى أنه لا يمكن إنكار تمتع الوحدات الدولية الأخرى بأهلية التصرف على الصعيد الدولي لأداء وظائفها بفعالية وكذلك تمتعها بالشخصية القانونية اللازمة لإتمام ذلك^(٣) .

(1) Recueil, 1946, P. 179 .

(٢) بينما يرى أنصار المدرسة الواقعية ، جورج سل ، وبوليتي ، أن الفرد هو شخص القانون الدولي الوحيد .

(3) Rousseau (Charles) "Droit international public, Les sujets de droit", Tome II. Paris, 1974, P. 9.

من ناحية أخرى ، تشير إلى أن الجماعة الدولية ليست سوى مجموع هذه الوحدات القانونية ، وهي تشكل كياناً قانونياً مستقلاً ومتميزاً . فهذه الجماعة ليست مخاطبة بصفة مباشرة بالقواعد الدولية ، كما أنه يستحيل تصور توقيع الجزاء على الجماعة الدولية .

ومع ذلك فإن هناك اتجاه متزايد ، وإن كان يتسم بالبطء ، نحو منح الجماعة الدولية بعض سمات وعناصر الشخصية الدولية . فعلى سبيل المثال ، تقضى معاهدة فيينا لسنة ١٩٦٩ فى معرض تعريفها للقاعدة الأمرة **Juscogens** على أنها " القاعدة المقبولة والمعترف بها من الجماعة الدولية " وكذلك فإن المادة الأولى من معاهدة القضاء لسنة ١٩٦٧ تنص على أن استكشاف واستعمال الفضاء الخارجى يجب أن يتم لمصلحة البشرية . وطبقاً للمادة ٤ من معاهدة القمر لسنة ١٩٧٩ فإن القمر وموارده الطبيعية تعد تراثاً مشتركاً للبشرية . كما أن المادة ١٩ من مشروع المعاهدة الخاص بالمسؤولية والذى أعدته لجنة القانون الدولى تنص على أن الجريمة الدولية هو الواقعة الدولية غير المشروعة والتى تنتج عن مخالفة لالتزام دولى هام لحماية المصالح الأساسية للجماعة الدولية .

وهذه الإشارات تدل على تزايد الاهتمام بالمصالح المشتركة للجنس البشرى ولا تعبر عن اتجاه نحو الاعتراف للجماعة الدولية بالشخصية القانونية .

وفى الصفحات القادمة سوف نفرد فصول مستقلة لدراسة هذه الوحدات القانونية التى تتكون منها الجماعة الدولية ، لتحديد طبيعتها ومدى تمتعها بالشخصية القانونية الدولية .

الفصل الأول

الدولة

تشكل الدولة ظاهرة **phenomene** أفرزتها عوامل تطور تاريخي ، وسياسي واقتصادي وقانوني . ورغم شيوع استخدام لفظ الدولة إلا أنه يصعب وضع تعريف محدد ودقيق له ، وقد أورد الفقه تعريفات عدة . فيرى بارتملي أن الدولة هي " الأمة المنظمة " بينما يعرفها هريو بأنها التركيز السياسي والاقتصادي والقانوني لعناصر الأمر بقصد خلق نظام مدني " كذلك يرى ويزمان أن الدولة ليست إلا التشخيص القانوني للأمة **La personification juridique de la nation** " أما جورج سل فيعرف الدولة بأنها " إدارة المصالح العامة " وأخيراً فإن الدولة عند يونار تعد " مؤسسة اجتماعية تتكون أساساً من مجموع المرافق العامة .

“ L’Etat est un organisme social constitue essentiellement par un ensemble de services publics ” .

ونظراً لصعوبة تعريف الدولة ، فقد اتجه الفقه إلى تحديد فكرة الدولة من خلال العرف على عناصرها المنشئة **“ elements consitutis ”** وبالتالي تعرف الدولة بأنها ^(١):-

" كيان يحوز إقليم ، وشعب ، وحكومة ، ويعد صاحب سيادة ومستقل ، وخاضع لقواعد القانون الدولي " .

ويتفق هذا التعريف مع ما ورد في أحكام القضاء الدولي ، فتبعاً لقرار هيئة التحكيم المختلطة (الألمانية البولندية) والصادر في أغسطس ١٩٢٩ فإن الدولة لا توجد إلا بحيازة إقليم وشعب مقيم عليه ، وسلطة عامة تمارس عليهما .

(1) Recueil, Tribunal Arbitral mixte, 1929, IX, P. 336 “ un Etat n’existe qu’à condition de posséder un territoire et une population habitant ce territoire et une puissance publique qui s’exerce sur la population et sur le territoire “.

المبحث الأول

الشعب La population

الدولة ليست سوى تجمع إنساني ، ولا يمكن تصور وجود دولة دون شعب ، كما أن اختفاء الشعب يؤدي إلى اختفاء الدولة . ويشتمل شعب الدولة بالمعنى الواسع على جميع الأفراد المقيمين على إقليم الدولة سواء كانوا أجانبا أم وطنيين .

ويقصر مدلول الشعب ، بالمعنى الدقيق على الأفراد الذين يرتبطون بالدولة برابط قانوني **lien juridique** يسمى بالجنسية **nationalite** ويسمى هؤلاء الأفراد بالوطنيين . وتعكس الجنسية وجود علاقة ولاء وتبعية **allegiance** وتمثل الأساس القانوني للاختصاص الشخصي للدولة **competence personelle** والذي بمقتضاه يمتد سلطان الدولة إلى مواطنيها في أي مكان يتواجدون فيه ^(١).

وقد يشتمل شعب الدولة ، بالإضافة إلى الوطنيين ، على أفراد آخرين يرتبطون بالدولة برابط آخر كأبناء البلاد المحمية ويعد هؤلاء بمثابة رعايا **ressortissants** للدولة الحامية .

وليس هناك عدد محدد لشعب الدولة . فحجم السكان يختلف من دولة إلى أخرى ، فبينما قد لا يصل إلى بضعة آلاف في بعض الدول فإنه قد يزيد على المليار نسمة في دول أخرى كالصين . وقد تمثل ضخامة شعب الدولة عنصر قوة وأحيانا تواجه البلاد مشكلات اقتصادية بسبب الزيادة السكانية .

وعادة ما يشكل شعب الدولة وحدة متجانسة من الأفراد ، تربطهم روابط مشتركة من اللغة والتقاليد والمصالح المشتركة .. إلا أنه قد يتكون شعب الدولة من جماعات غير متجانسة كلبان وكندا والهند أو يوجد داخل مجمل الشعب طائفة غير متجانسة مع الأغلبية كالأكراد في العراق وتركيا وإيران . وقد أدى ذلك لظهور مشكلة الأقليات **minorities** في القانون الدولي

(١) عصام زنتاتي ، محاضرات في الجنسية ، ١٩٨٦ ، ص ٩ .

ويتمتع الوطنيون عادة بحقوق تزيد عن تلك التي يعترف بها للأجانب المقيمين على إقليم الدولة ويقتصر عليهم ، تولى الوظائف العامة وحق الانتخاب والتصويت وفي مقابل ذلك يلتزم الوطني بأداء التكاليف الوطنية كالضرائب والخدمة العسكرية .

ويختص القانون الداخلي في كل دولة ، بتحديد من يعتبر وطنياً من خلال الشروط التي يحددها تشريع الجنسية ويحد من حرية الدولة في هذا المجال ، الاتفاقات الدولية التي تنظم بعض مسائل الجنسية ، وكذلك المبادئ العامة للقانون في هذا الصدد .

ويختلف الشعب عن الأمة **La nation** فبينما ينطوي المصطلح الأول على مفهوم قانوني فإن الثاني لا يعكس سوى حقائق اجتماعية تاريخية . فالأمة هي تجمع بشري في إطاره يستقر الأفراد لشعورهم بالارتباط بعضهم ببعض الآخر بروابط مادية وروحية ويعتبرون أنفسهم بالتالي مختلفون عن الأفراد الذين يكونون المجموعات الإنسانية الأخرى^(١) . ويختلف الفقه في تحديد نوعية هذه الروابط التي تشكل من خلالها الأمة . فبينما ترى النظرية الألمانية في وحدة العرق والعنصر أساساً كافياً لوجود الأمة . ترى النظرية الفرنسية أن الأحداث التاريخية والمصالح المشتركة ووحدة الأهداف وكذلك الرغبة في العيش معاً تعد كافية لوجود الأمة .

وطبقاً لمبدأ القوميات فإنه يحق لكل أمة أن يكون لها دولة ، وقد أدى هذا المبدأ إلى مشكلات وحروب في القرن التاسع عشر والقرن العشرين . وتطبيقاً لهذا المبدأ توحدت إيطاليا وألمانيا إلا أنه شهد انتكاسات عدة سواء في المنطقة العربية التي تجزأت إلى عدة دول أو في أوروبا في أعقاب الحرب العالمية الأولى .

من ناحية أخرى نشير إلى أن مبدأ حق تقرير المصير والذي تأكد من خلال قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة قد ساهم إلى حد كبير في وضع مبدأ القوميات حيز التطبيق وسمح بالتالي للعديد من الشعوب الأفريقية والآسيوية بالحصول على استقلالها .

(1) Hauriou (N) “ Précis de droit consitutionnel ” L ereedition, Paris, 1925, P. 9. “ La nation est une mentalite ” .

المبحث الثانى

الإقليم — Territoire

يعرف الإقليم بأنه القضاء الخاضع للسلطة السياسية للدولة ويشتمل على:-

(أ) المساحة الأرضية وما يتخللها من أنهار وبحيرات وقنوات وما يمتد أسلفها من أعماق وتسمى بالجزء الأرضى .

(ب) جزء من البحار الملاصقة لليابس إذا كان للدولة شواطئ على البحار العامة ويسمى بالجزء البحرى .

(ج) ما يعلو الجزئين السالف ذكرهما من فضاء جوى ويسمى بالجزء الجوى .

ويمارس الإقليم بهذا المعنى تأثيراً على حياة وتطور الدولة . فكل تغيير فى إقليم الدولة يؤثر على وجودها . وقد أشار القضاء الدولى إلى أهمية الإقليم فى مواضع عدة فقد أشار قرار هيئة التحكيم الصادر سنة ١٩٢٨ فى قضية **L'île des palmes** إلى أن التنظيم الدولى للدولة فى القرون الماضية وكذلك القانون الدولى شيدا مبدأ اختصاص الدولة المطلق فيما يتعلق بإقليمها **Son proper territoire** كما أكد حكم محكمة العدل الدولية الصادر سنة ١٩٤٩ فى قضية مضيق كورفر **courfou** على أن " احترام السيادة الإقليمية يعد إحدى الدعائم الأساسية للروابط الدولية فيما بين الدول المستقلة " .

من ناحية أخرى فقد أولت موثيق المنظمات الدولية لإقليم الدولة نفس الأهمية فأكدت المادة ٢/٤ من ميثاق الأمم المتحدة على أهمية الوحدة الإقليمية للدول الأعضاء.

تحديد إقليم الدولة:

يتم عادة تحديد الإقليم الأرضى **terrestre** عن طريق الحدود الدولية **frontieres** . وينصرف معنى الحدود الدولية إلى تلك التى تفصل بين دول ذات سيادة ، أما تلك التى تفصل بين الولايات الداخلة فى اتحاد فيدرالى أو بين منطقتين فى داخل الدولة الواحدة فلا يصدق عليها وصف الحدود .

وعلى ذلك فلا يعد من قبيل الحدود الدولية ، خط التقسيم **Ligne de demarcation** الذى أنشأته اتفاقية الهدنة الألمانية الفرنسية سنة ١٩٤٠ والذى يفصل بين منطقة محتلة من الإقليم الفرنسى وتخضع لحكومة فرنسية فى فيشى ، وأخرى محتلة وتخضع للسلطة العسكرية الألمانية ، وذلك نظراً لوجود نفس المنطقتين فى داخل دولة واحدة .

كذلك فإن الخطوط التى وضعتها اتفاقية الهدنة المبرمة بين الدول العربية وإسرائيل فى أعقاب حرب سنة ١٩٤٨ لا تعد حدوداً دولية ، نظراً لأن الاتفاقية كانت تهدف فقط لمجرد وضع خطوط لفصل المتحاربين **separer les combattants** ومع ذلك فقد تتحول هذه الخطوط الفاصلة إلى حدود دولية بعد ذلك كما هو الحال بالنسبة لاتفاقية جنيف لسنة ١٩٥٤ والتى اعتمدت خطوط الهدنة بين شطرى كوريا باعتبارها حدود دولية . كذلك فإن الخط الفاصل بين المنطقة الألمانية التى احتلها السوفيت ، وتلك التى احتلها الحلفاء أصبحت فيما بعد الحدود الدولية بين ألمانيا الديمقراطية وألمانيا الاتحادية طبقاً لمعاهدة ٢١ ديسمبر سنة ١٩٧٢ وكذلك طبقاً لإعلان هلسنكى لسنة ١٩٧٥ .

ويتم عادة رسم الحدود بالاعتماد على العوائق الطبيعية **obstacle naturel** ، وتختلف طريقة رسم الحدود باختلاف نوعية العائق . فإذا كان العائق نهراً ملاحياً **Fleuve navigable** فإن خط الحدود يقع عادة فى وسط المجرى الملاحي للنهر **au milieu du chenal navigable** ، وفى حالة تعدد المجارى الملاحية للنهر ، فإن خط الحدود يقع فى وسط المجرى الملاحي الرئيسى . وبالنسبة للنهر غير الملاحي **non-navigable** فإن خط الحدود يتوسطه .

ومع ذلك ، فقد يتم الأمر على خلاف ذلك ، كأن نجعل خط الحدود على ضفة النهر وبالتالي يدخل النهر بأكمله فى إقليم الدولة .

وإذا كان العائق جبال **Montagnes** فالقاعدة أن تحديد الحدود يتم تبعاً لأعلى قمة أو تبعاً لخط تقسيم المياه .

من ناحية أخرى ، فقد يتم رسم الحدود بالاستعانة بخطوط العرض والطول أو عن طريق حدود إدارية **limites administratives** كالحدود بين فرنسا وبلجيكا .

النظام القانوني للمناطق القريبة من الحدود :-

أحياناً ، يتم تحديد خط الحدود ، وخاصة في المناطق الجبلية ، في منطقة يتجاوز فيها سكان الدولتين وتتعدد صور اتصالهم المباشر والدائم ، ويبدو ضرورياً في هذه الحالة الأخذ في الاعتبار متطلبات الجوار **voisinage** وتلجأ الدول في هذه الأحوال إلى وضع نظام خاص لتلك المناطق الحدودية عن طريق بعض الاتفاقات والتي تتضمن تسهيلات لسكان هذه المناطق ، كعدم اشتراط حملهم لجوازات سفر ، أو سبق حصولهم على تأشيرة دخول وكذلك تسهيلات لنقل البضائع عبر الحدود وخاصة المحاصيل . أو تحرير انتقال بعض الطوائف من قيود الانتقال عبر الحدود كالأطباء والممرضات .

ورغم خصوصية الوضع القانوني في داخل هذه المناطق الحدودية فإنها تظل خاضعة للاختصاص الإقليمي للدولة تبعاً لموقعها من خط الحدود ، ولا يمكن القول بوجود منطقة تخضع لاختصاص الدولتين في نفس الوقت ، وقد أكدت هذا المعنى محكمة التحكيم في مسألة بحيرة **Iannaux** .

ويختلف الوضع على الحدود باختلاف الظروف الدولية . فبعض الحدود الدولية تشهد قيوداً كثيرة على انتقال الأفراد والبضائع كما كان عليه الحال بالنسبة لحدود دول أوروبا الشرقية الفاصلة بينها وبين دول أوروبا الغربية . وعلى العكس تشهد الحدود الدولية فيما بين دول المجموعة الاقتصادية الأوروبية (الاتحاد الأوروبي) سيولة واضحة فيما يتعلق بانتقال الأفراد ورأس المال والبضائع . كذلك فإنه طبقاً للاتفاق المبرم بين العراق وتركيا فإن قوات البوليس في كل منها تستطيع تعقب الرحل الذين ارتكبوا مخالفات ، إلى مناطق تدخل في إقليم الدولة الأخرى .

المبحث الثالث

السلطة السياسية L'autorite politique

الدولة باعتبارها شخص قانوني حائز لسلطات يحتاج لجهاز يعبر عنه ويمارس سلطاته ، أى إلى حكومة . ولا يقتصر مدلول الحكومة على مجرد السلطة التنفيذية طبقاً لما هو سائد فى فقه القانون الدستورى الداخلى ، بل يمتد ليشمل مجمل السلطات العامة **L'ensemble des pouvoirs publics** السياسية والقانونية .

وبدون الحكومة لا تكون بصدد دولة بالمعنى الدقيق وإنما أمام كيان آخر وقد أكدت نفس المعنى محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشارى فى مسألة الصحراء الغربية بتقريرها أن " الأقاليم المسكونة بالقبائل والتي تتمتع بتنظيم اجتماعى وسياسى لا يمكن اعتبارها مال شائع " **res muilluis** " كما لا يمكن اعتبارها دول بالمعنى الدقيق ^(١) .

ويجب أن تتسم هذه المجموعة بالفعالية **L'effectivite** أى تمتلك الأهلية والقدرة على ممارسة جميع وظائف الدولة بما فى ذلك حفظ النظام والأمن الداخلى وتنفيذ التعهدات الخارجية .

من ناحية أخرى ، فإن القانون الدولى يتطلب أن تكون الحكومة مستقلة وذات سيادة **souverain et independent** .

ومن الناحية التاريخية فقد نشأ مبدأ السيادة مع قيام الدولة نفسها . وكان يهدف فى البداية إلى تأكيد سلطة الأمراء فى مواجهة البابا والإمبراطورية المقدسة ، ثم تأكد بعد ذلك على يد جان بودان وفاتل .

وتعرف السيادة بأنها السلطة العليا غير المحددة **pouvoir supreme et illimite** وبالنسبة لهيجل فالسيادة هى " الاختصاص بالاختصاص " **La competence de la competence** أى السلطة الأصلية للدولة فى تحديد اختصاصها .

(1) Avis consultative, Cij, L'affaire du sahara occidental, 1970, P. 39.

وقد أسس بناء على هذا المفهوم للسيادة ، الفقه الألماني " نظرية التحديد الذاتي والتي بمقتضاها لا تلتزم الدولة دولياً إلا من خلال التحديد الذاتي **I'outo-Limitation** . ونظراً لأن هذا الفقه يتجاهل دور القانون في التحديد ، فقد ظهرت المدرسة الاجتماعية ، كرد فعل ، والتي ترى أن السيادة مفهوم خطر وغير قانوني وأن المحدد الوحيد لاختصاصات الدول هو النظام القانوني نفسه .

ورغم وجاهة ما ترمى إليه المدرسة الاجتماعية إلا أنها تتعارض مع الواقع الدولي، حيث أن فكرة السيادة تشكل مفهوم وضعي **poaitif** قائم بالفعل في المواثيق الدولية وعلى رأسها ميثاق الأمم المتحدة والذي تنص مادته ١/٢ على أن " المنظمة قائمة على مبدأ المساواة في السيادة بين جميع الدول الأعضاء " .

والسيادة لا تعنى الإطلاقية وإنما تشير في نفس الوقت إلى ضرورة خضوع الدولة مباشرة لقواعد القانون الدولي **etre souverain, c'est aussi, en effet, etre directement au droit international "**

كذلك تنطوي السيادة على ضرورة عدم خضوع الدولة لأي علاقة تبعية سواء من قبل دول أخرى أو منظمات دولية . وقد أكدت المنظمات الدولية ذات المعنى بتأكيدا على أنها لا تعد كيان يعلو الدول الأخرى وأن هناك نطاق محفوظ للدول **Domaince reserve** .

كما أكدت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية على أن علاقة التبعية هي معيار التفرقة بين الاستقلال والسيادة **L'independance** من ناحية والحكم الذاتي **autonomie** من ناحية أخرى (١) .

والسيادة تعنى الاستقلالية الدستورية للدولة وحريتها في اختيار نظام الحكم المناسب لها .

(1) Recueil, CPJI, affaires des phares, 1937 Serie A/B, No, 71, P. 103.

ولا يوجد في القانون الدولي قاعدة تتطلب ضرورة توافر هيكل سياسي معين داخل الدولة وقد رددت محكمة العدل الدولية نفس المعنى في رأيها الاستشاري سنة ١٩٧٥ الخاص بقضية الصحراء^(١).

نشير أخيراً ، في هذا الخصوص ، إلى أن هناك قيد قانوني هام تلتزم به الدولة عند اختيار نظامها السياسي وهو ضرورة احترام الحقوق الأساسية للأفراد وعدم تأسيس نظامها على مفاهيم عنصرية .

(1) Recueil, CIJ, sahara occidental, 1975, P. 43 “ Aucune regle de droit international n'exige que l'etat ait une structure determinee comme le prouve la diversite des structures etatiques qui existent actuellement dans le monde “ .

الفصل الثانى

الكيانات ذات الطبيعة الخاصة

بعض الوحدات القانونية لا تحوز وصف الدولة ، كما أنها ليست معتبرة جزء من دولة ما . وتتمتع تلك الوحدات بنظام قانونى دولى خاص . ومن هذه الوحدات ، الفاتيكان ، المدن الدولية ، وفيما يلى نورد ، تفصيلاً ، النظام القانونى لكل منها .

المبحث الأول

الفاتيكان " الدول البابوية "

فى البداية ، كان البابا يتمتع بالسلطة الزمنية والدينية باعتباره رئيساً لدولة الكنيسة الكاثوليكية التى كانت تعد دولة طبقاً للقانون الدولى . إلا أنه منذ مؤتمر فيينا لسنة ١٨١٥ ، سلب البابا كل سلطة زمنية وأصبح لا يشارك فى صناعة العلاقات الدولية وإن ظل يحتفظ بصفة رئيس دولة ويمارس مهام دبلوماسية مشابهة لتلك التى تمارسها الدول .

من ناحية أخرى ضم فيكتور أمانويل ، لإيطاليا ، المساحة الإقليمية لدول البابا سنة ١٨٧٠ وقد أدى اختفاء هذا المسطح الأرضى إلى إنتهاء الدول البابوية ، وإن كان البابا ظل محتفظاً بصفته كرئيس دولة كما ظل يمارس نشاطه الدولى فى أشكاله القديمة .

وبعد هذا الضم بفترة وجيزة ، أصدرت إيطاليا ، بصورة منفردة ، وثيقة خاصة تسمى " قانون الضمانات " فى ١٣ مايو سنة ١٨٧١ تتضمن النظام القانونى للمهمة البابوية كما تحدد الامتيازات الخاصة بالبابا ، وعلاقاته الدولية . وقد تضمنت هذه الوثيقة المبادئ التالية :-

١ - حصانة البابا الشخصية ومنحه وضعاً مشابهاً لملك إيطاليا .

٢ - الحصانات القضائية لرجال الدولة البابوية .

- ٣ - حرية البابا في المجال الروحي وقدرته على إقامة علاقات دبلوماسية
- ٤ - حصانات أعضاء البعثات الدبلوماسية لدى البابا .
- ٥ - منح الدولة البابوية حق انتفاع **jouissance** على مدينة الفاتيكان ومدينة **Latran** بالإضافة إلى منحه سنوية قدرها ٣٢٥٠٠٠٠ ليرة إيطالية .

ومع ذلك ، لم يعترف هذا القانون بالسيادة الإقليمية للبابا على مدينة الفاتيكان ، وقد رفض البابا الاعتراف بهذا الوضع القانوني الجديد . ولم يتم التوصل إلى حد لهذه المشكلة إلا سنة ١٩٢٩ بواسطة اتفاقيات **latran** والتي تم التأكيد عليها في الدستور الإيطالي سنة ١٩٤٧ .

وتمثل هذه الاتفاقيات الأساس القانوني للدولة البابوية ، وتتضمن تقريباً ذات الامتيازات والحصانات التي وردت في قانون الضمانات لسنة ١٨٧١ فضلاً عن الاعتراف بسيادة الدولة البابوية ^(١).

وطبقاً لاتفاقيات **latran** ، يتمتع البابا بالامتيازات والحصانات الدبلوماسية (م ١٢ ، ١٩) . ويوجد حالياً ما يزيد عن ٤٠ بعثة دبلوماسية لدى البابا ، من بينها دول لا تدين بالديانة الكاثوليكية . ويملك البابا حق إبرام المعاهدات سواء لتنظيم شؤون الكنيسة أو تلك التي تتعلق بالنواحة الإنسانية . وتتمتع الدولة البابوية بصفة مراقب في بعض المنظمات المتخصصة الفنية ، كما ساهمت كمراقب أيضاً في أعمال بعض المؤتمرات الدولية (مؤتمر الأمم المتحدة لقانون البحار - مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات الدبلوماسية ..) ويلتزم البابا طبقاً للمادة ٢٤ من اتفاق **latran** بالحياد السياسي الدولي .

الطبيعة القانونية للدولة البابوية " الفاتيكان " :

يثور تساؤل عن مدى تمتع " الفاتيكان " بصفة الدولة ، ويرجع ذلك إلى أن البابا يمارس على الصعيد الدولي اختصاصات رئيس الدولة ويتمتع بامتيازاته كما أن

(1) nguYEN Quoc Dinh (et autres) "Droit international public" op. Cit, P. 375.

الاتفاقية تعترف بالسلطة المطلقة والنهائية وسيادة البابا على مدينة الفاتيكان (٤٤ هيكتر) وملكيته للعقار الموجودة عليها . فضلاً عن اعتراف إيطاليا الصريح بوجود دولة مدينة الفاتيكان L'etat de la cite de atican .

وذلك على الرغم من الدولة البابوية لا ينطبق عليها وصف الدولة بالمعنى الدقيق وذلك لافتقارها إلى العناصر المنشئة للدولة وهي الشعب والإقليم والسلطة العامة .

فمن ناحية بالنظر إلى المساحة المحدودة جداً التي توجد عليها فإنها لا يمكن أن تشكل إقليماً وذلك لضآلتها ، ولا يوجد شعب لهذه الدولة ، وأن الجنسية التي تصدرها الفاتيكان تعبر عن علاقة وظيفية بين حاملها وهذه الدولة ، وعلى ذلك فعندما تنقطع صلة الفرد الوظيفية بالفاتيكان يعود مرة أخرى إلى التمتع بجنسيته الأصلية .

ومن ناحية أخرى ، فإن البابا لا يمارس اختصاصات عامة على مدينة الفاتيكان، فالمرافق العامة تدار عن طريق موظفين إيطاليين خاضعين للإدارة الإيطالية .

نشير أخيراً ، إلا أنه رغم نفي صفة الدولة على الفاتيكان ، إلا إنها تظل مع ذلك شخص من طبيعة خاصة للقانون الدولي العام .

المبحث الثانى

المدن الدولية Les villes Internationaux

لا تمثل المدن الدولية إلا ظاهرة تاريخية **Phenomene historique** . وهذه المدن لا تتبع دولة ما ، وإنما يتم صياغة نظام قانونى دولى خاص بها عن طريق اتفاق دولى يسمح بإدارتها عن طريق مجموعة من الدولة . ومن الأمثلة على ذلك :

أ - مدينة **Groovie** طبقاً لمعاهدة فيينا لسنة ١٨١٥ فقد عهد بإدارة هذه المدينة الحرة إلى كل من النمسا وبروسيا وروسيا .

ب - مدينة **Tanger** أنشأت معاهدة ١٨ ديسمبر سنة ١٩٢٣ (والتي تم تعديلها سنة ١٩٢٨ ، سنة ١٩٤٥ وسنة ١٩٥٢) إدارة دولية **administration internationale** تضم أسبانيا وبريطانيا وفرنسا ، وذلك نظراً لأهمية هذه المدينة وموقعها على رأس الطرق البحرية .

وقد أنتهى هذا الوضع بعد التوقيع على إعلان أكتوبر سنة ١٩٥٦ من قبل المغرب والقوى أصحاب الشأن .

ج - مدينة **Dantzig** . وقد اقتطعت هذه المدينة من ألمانيا طبقاً لمعاهدة فرساي لكى تستخدم كميناء لبولندا . لو لم يتم اعتبارها مدينة بولندية وإنما مدينة حرة **ville libre** وتتمتع بنظام دولى خاضع لعصبة الأمم . وقد استعادت ألمانيا النازية هذه المدينة ، وبعد الحرب العالمية الثانية تم ضمها نهائياً لبولندا وتعرف حالياً باسم جدانسك .

الفصل الثالث

المنظمات الدولية^(١)

يذهب عدد قليل من الفقه إلى إنكار الشخصية القانونية للمنظمات الدولية .

فمن ناحية يرون أن هذه المنظمات تستمد وجودها من الاتفاق الدولي المنشئ لها وبالتالي ترتبط حياتها بحياته ، ويكون لأطراف هذا الاتفاق حق تعديله أو إلغائه وبالتالي القضاء على المنظمة في أى وقت تشاء . كما أنه من المشكوك فيه أن تقوم معاهدة بخلق كائن جديد أو مركز جديد لحماية بعض المصالح أو القيام وتكون له قيمة مستقلة عن العلاقات القائمة بين الدول الأعضاء .

كذلك فإن المنظمة بممارستها لأعمال قانونية فإنها لا تعبر عن إرادتها وإنما تعبر عن إرادات الدول الأعضاء وإن أثار هذه الأعمال لا تنصرف إلى المنظمة ذاتها وإنما إلى الدول الأعضاء . فالمنظمة لا تتمتع بذاتية وإنما تتمتع بمجرد اختصاص عضوى له طبيعة موضوعية .

فضلاً عن ذلك فإن المنظمة لا تتمتع باستقلال مالى تجاه الدول الأعضاء بل تكون ميزانيتها بصفة أساسية من مساهمات الأعضاء^(٢).

وإن المنظمة الدولية لا تتمتع بالسيادة ، ونظراً لارتباط مفهوم الشخصية القانونية بفكرة السيادة فإن المنظمة تظل محرومة من هذه الصفة **Qualite** .

إلا أن ذلك هو نتاج لتطور تاريخى على المستوى الفقهى والقضائى فقد ظهر الاعتراف للمنظمة الدولية بالشخصية القانونية قبل إنشاء عصابة الأمم . ولقد تعرض القضاء والفقه الإيطالى لهذه المسألة بخصوص المعهد الدولى للزراعة .

(١) راجع كتابنا " المنظمات الدولية " ١٩٨٩ .

(٢) إبراهيم مصطفى مكارم " الشخصية القانونية للمنظمات الدولية " المرجع السابق ، ص ٣٩ وما بعدها . أحمد أبو الوفا ، المرجع السابق ، ص ٥٣ ، إبراهيم العنانى ، المرجع السابق ، ص ٨٢ .

وقد انتهى الفقه إلى أن معاهدة سنة ١٩٠٧ المنشئة للمعهد قد خلقت التزامات بين الدول دون أن تنشئ شخص قانوني دولي جديد ، وإنه مع التسليم بأنها أوجدت أجهزة مشتركة ذات اختصاصات محددة فإن ذلك لا يؤدي إلى خلق شخص قانوني جديد ^(١).

في حالات أخرى ، تم التسليم للمنظمة بشخصية القانون الداخلي ، ومثال ذلك ما تم تقريره في المعاهدة المنشئة لاتحاد الأوزان والمقاييس من اعتبار المنظمة طبقاً للقانون الفرنسي ، مؤسسة ذات نفع عام **etablissement d'utilite publique** .

وبمناسبة قيام الاتحاد البريد العالمي سنة ١٩٢٧ بشراء عقار في سويسرا فقد انتهى الأمر ، بالاعتراف للاتحاد بالشخصية القانونية طبقاً للقانون السويسري لكي يصبح مالكا للعقار .

وإذا كان الأمر قد بدأ ميسراً فيما يتعلق بشخصية المنظمة الدولية في القانون الداخلي ، فإن الأمر قد سار على خلاف ذلك بالنسبة للشخصية الدولية للمنظمة .

وقد تعرض القضاء الإيطالي لهذا الأمر سنة ١٩٢٧ عندما ادعى أمامه أحد موظفي المعهد الدولي للزراعة وثار التساؤل عن إمكانية تطبيق قانون العمل الإيطالي على العقد المبرم بين الموظف والمعهد ولقد انتهت محكمة الاستئناف إلى إنكار الشخصية القانونية الدولية للمعهد نظراً لعدم تمتعه بالسيادة الإقليمية إلا أن محكمة النقض **La cour de cassation** ألغت حكم محكمة الاستئناف **Cour d'appel** وانتهت إلى أن المعهد يتمتع بالشخصية القانونية ويملك نظام قانوني خاص يطبق على موظفيه وبالتالي فإن المحاكم الإيطالية غير مختصة بنظر الدعوى ^(٢).

كذلك عرض الأمر على المحكمة الدائمة للعدالة الدولية بخصوص اللجنة الأوروبية للدانوب **La commission europeenne du Danube** . وفي رأيها رقم ١٤ قررت المحكمة أنه رغم أن اللجنة تمارس وظائفها باستقلال تام عن السلطات

(1) Bastid (paul) op. Cit. P. 353 .

(2) Bastid (paul) op.Cit P. 354 . “ L’institut avait la personnalite internationale et qu’un order juridique propre s’appliquait fonctionnaires, que les tribunaux n’etatient pas competents. Op. Cit. P. 354.

الإقليمية، وأنها تحوز إمكانات العمل المستقل، فإن هذه اللجنة لا يمكن مقارنتها بالدولة وانتهت المحكمة إلى وجود وضع قانوني على الصعيد الدولي

“ L’existence, Sur le plan international, d’une situation juridique tout a fait nouvelle “.

وعندما أنشئت عصبة الأمم لم يتضمن عهدها صريحة إلى الشخصية القانونية للمنظمة إلا أن الإدارة الفيدرالية السويسرية أعلنت سنة ١٩٢١ أن الحكومة الفيدرالية تعترف بأن عصبة الأمم تتمتع بالقانونية والأهلية القانونية ، وطبقاً لقواعد القانون الدولي فإنه لا يمكن مخاصمتها أمام المحاكم السويسرية بدون موافقتها الصريحة نفس المعنى ثم التأكيد عليه في اتفاقية المقر المبرمة بين العصبة وسويسرا سنة ١٩٢٩ (١).

ورغم هذا النص إلا أن الفقه ظل متردداً في تقرير الشخصية القانونية الدولية لعصبة الأمم ونشير هنا إلى رأى الفقه الإنجليزى Sir John Williams سنة ١٩٢٦. الذى يعترف به صراحة لعصبة الأمم بالشخصية القانونية الدولية ، وأن الدول بإنشائها للعصبة تجاوزت ملامح الكونفدرالية لتتشئ كيان جديد له حقوق والتزامات دولية وله اختصاصات خاصة به تبرر الاعتراف له بالشخصية القانون (٢).

كذلك تم التعرض للأمر بمناسبة إنشاء منظمة الأمم المتحدة . فمن ناحية تقدمت بلجيكا باقتراح فى مؤتمر سان فرانسيسكو سنة ١٩٤٥ بتضمين ميثاق المنظمة نص يقضى بأن " أطراف الميثاق يعترفون للمنظمة بالشخصية القانونية الدولية وبالحقوق التى ترتب على ذلك " .

ونظراً لمعارضة بعض الدول وعلى رأسها الاتحاد السوفيتى الذى كان يقصر هذه الصفة **qualite** على الدول فقط ، انتهى المؤتمر إلى معالجة هذا الأمر بطريقة ضمنية فى نصوص الميثاق فتتص المادة ١٠٤ من الميثاق على أن تتمتع المنظمة فى

(١) تتص المادة الأولى من اتفاقية المقر على أن " العصبة التى تتمتع بالشخصية الدولية والأهلية القانونية لا يمكن - كقاعدة عامة وطبقاً لأحكام القانون الدولي - أن تخاصم أمام المحاكم السويسرية دون موافقتها الصريحة " .

(2) Bastid (paul) Op. Cit. P. 355.

بلاد كل عضو من أعضائها بالأهلية القانونية التي يتطلبها قيامها بأعباء وظائفها وتحقيق مقاصدها كذلك تنص المادة ١٠٥ فقرة (١) على أن تتمتع المنظمة في أرض كل عضو من أعضائها بالمزايا والإعفاءات التي يتطلبها تحقيق مقاصدها .

ومع ذلك فإن هذه النصوص لم تضع حداً للخلاف الدائر على الصعيد الفقهي ، إلا أن الأمر قد حسم سنة ١٩٤٩ بالرأى الاستشاري لمحكمة العدل الدولية ^(١). فقد أكدت المحكمة وهي بصدد بحث مدى تمتع الأمم المتحدة بالشخصية القانونية الدولية ، على أن " أشخاص القانون في أى نظام قانوني ليسوا - بحكم الضرورة - متطابقين في الطبيعة أو مدى الحقوق ، فطبيعتهم القانونية متفقة على حاجات الجماعة ، وتطور القانون الدولي خلال تاريخه كله كان متأثراً بمطالب الحياة ، وأن النمو الإطراذى للنشاط الجماعى للدول قد أدى إلى نشوء هيئات لا يصدق عليها وصف الدول بالمعنى المعروف . كما أضافت المحكمة أن ميثاق الأمم المتحدة لم يقتصر على جعل الأمم المتحدة مجرد مركز يتم فيه تنسيق جهود الشعوب لتحقيق الغايات المشتركة التي نص عليها ، بل زودها بعدد من الأجهزة والفروع وحدد لها مهمة خاصة بها . كما حدد الميثاق وضع الدول الأعضاء تجاه المنظمة ونص على منح المنظمة أهلية قانونية وامتيازات وحصانات على أراضي الدول الأعضاء . وذهبت المحكمة إلى تقرير أن المنظمة تمارس وظائف وتكتسب حقوقاً لا يمكن تفسيرها إلا على ضوء الاعتراف بتمتعها بالشخصية القانونية الدولية .

وأضافت المحكمة ، في موقع آخر ، أن مثل هذه الشخصية القانونية " أمر لازم " لتحقيق أهداف ومبادئ الميثاق ، وأن وظائف وحقوق المنظمة لا يمكن فهمها إلا على أساس تمتع الهيئة بقدر وافر من الشخصية القانونية .

وبهذا الرأى الاستشاري أصبح مقبولاً لدى الفقه السائد أن المنظمة الدولية تتمتع بالشخصية القانونية كما أن نصوص الموائيق المنشئة للعديد من المنظمات الدولية تنص صراحة على تمتع المنظمات الدولية بالشخصية القانونية الدولية .

(1) Reparation des dommages subis au service des Nations unies, Avis consultative, CIJ, Recueil, 1949, P. 179 etc.

طبيعة الشخصية القانونية للمنظمة الدولية :-

١ - مع التسليم بتمتع المنظمة الدولية بالشخصية القانونية . فإن البعض يرى أنها لا تتوافر للمنظمة إلا بالنص على ثبوتها في الوثيقة المنشئة لهذه الأخيرة ، بينما يرى الفقه السائد أنه يكفي الثبوت الضمني لهذه الشخصية من خلال وثيقة إنشاء المنظمة طالما أن المقومات اللازمة لوجود الشخصية الدولية وهي الإرادة الذاتية وممارسة اختصاصات دولية فضلاً عن أهلية اكتساب الحقوق والإرادة الشارعة متوافرة في المنظمة الدولية .

٢ - أن الشخصية القانونية للمنظمة الدولية تمثل مجموع الأهليات القانونية التي تتمتع بها المنظمة ، أى مجمل الاختصاصات المنصوص عليها في الوثيقة المنشئة . وأن هذه الأهليات هي التي تحدد مدى وطبيعة هذه الشخصية وليس العكس ، بمعنى آخر أن الشخصية القانونية هنا ليست مصدراً للاختصاصات وأهليات ولكنها مترتبة عليها .

ويترتب على ذلك أن المنظمة الدولية تمارس مستلزمات الشخصية القانونية بالاستناد إلى كافة القواعد التي تحكم نشاطها كالوثيقة المنشئة ولوائحها الداخلية . ومع ذلك ، فإنه يجب التسليم بأن للمنظمة الدولية حق ممارسة اختصاصات والتمتع بأهليات غير منصوص عليها في ميثاقها المنشئ لها ، طالما أن الإعراف بهذا الاختصاص أو تلك الأهلية أمراً لازماً لأداء المنظمة لاختصاصاتها الأخرى طبقاً لنظرية الاختصاصات الضمنية .

٣ - أن الشخصية القانونية الدولية للمنظمة تختلف عن تلك التي تتمتع بها الدولة ويرجع ذلك إلى الاختلافات الجوهرية بين المنظمة والدولة . فالشخصية القانونية لأى دولة مماثلة لتلك التي تتمتع بها الدول الأخرى ، بينما تختلف الشخصية القانونية لكل منظمة دولية عن تلك التي تتمتع بها منظمة دولية أخرى ، نظراً لارتباط مدى الشخصية القانونية في الحالة الثانية بمجمل الاختصاصات المعترف بها للمنظمة . بقول آخر ، فإن الشخصية القانونية للدولة مطلقة بينما تعد

الشخصية القانونية للمنظمة الدولية وظيفية **Fonctionnel** وهي شخصية من نوع خاص محدودة المجال وتتوقف على مقدار وطبيعة الوظائف المنوط بالمنظمة ممارستها .

٤ - أن الشخصية القانونية التي تثبت للمنظمات ذات طبيعة موضوعية **Objective** وبالتالي فهي تثبت في مواجهة كافة وليس فقط بالنسبة للأطراف فقط . وهذا المعنى أكدته محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري السابق ذكره بتقريرها أن خمسين دولة (أعضاء الأمم المتحدة في ذلك الوقت) تمثل الغالبية الكبرى من أعضاء المجتمع الدولي في استطاعتها طبقاً للقانون الدولي ، أن تخلق كائناً يتمتع بالشخصية الدولية الموضوعية **Personnalite juridique objective**.

الفصل الرابع

Les individus الأفراد

الغاية الرئيسية لكل نظام قانوني هي الإنسان - وعلى الصعيد الدولي فإنه رغم الاهتمام البالغ الذي يوليه القانون الدولي للفرد ، إلا أن هذا الأخير يظل ، تبعاً لدرجة التطور القانوني الدولي ، مجرد مخاطب بالقاعدة الدولية ، دون أن يصبح شخصاً من أشخاص القانون الدولي .

وعلى ذلك ، فالفرد لا يتمتع إلا بنظام **statut** دولي يمكن استخلاصه من مجمل القواعد القانونية التي تنطبق عليه مباشرة **directement** ومن الإجراءات **procedures** التي تهدف إلى وضع هذه القواعد محل التطبيق .

ويمكننا في دراستنا هذه أن نشير لمركز الفرد من خلال القواعد التي تحدد المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد ، وتلك التي تهدف لحماية الفرد بصفة عامة .

(أ) المسؤولية الجنائية الدولية للأفراد :-

Responsabilite penale internationale des individus.

يشتمل كل نظام قانوني على مجموعة من القواعد الرادعة **repressif** التي تكفل احترام وحماية المصالح الأساسية له . وعلى الرغم من عدم وجود قانون **code** متكامل للقواعد العقابية الدولية ، إلا أن ذلك لا ينفي أن القانون الدولي ، منذ نشأته ، يشتمل على هذه الطائفة من القواعد .

فقد حرم المشرع الدولي منذ فترة بعيدة ، جريمتي القرصنة في أعالي البحار **piratrie en haut mer** وتجارة الرقيق **traite des esclaves** .

وقد تبلورت المسؤولية الجنائية للأفراد ، بصفة واضحة ، في اتفاق لندن سنة ١٩٥٤ والخاص بإنشاء محكمة نورمبرج **Nurmburg** ، حيث ظهرت طوائف جديدة من الجرائم (جرائم الحرب ، جرائم ضد السلم ، جرائم ضد الإنسانية) ومنذ ذلك الوقت والمشرع الدولي يضيف إلى هذه الطوائف ، جرائم جديدة .

فقد حرم قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١٩٤٦ " إبادة الجنس البشري " واعتبرها جريمة ضد الإنسانية . كما تكفلت اتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩ والمبرمة تحت رعاية اللجنة الدولية للصليب الأحمر ، بتحديد المقصود بجرائم الحرب .

نشير أيضاً إلى أن اتفاقية جنيف لسنة ١٩٥٨ جرمت "القرصنة الجوية" كما أن معاهدة نوفمبر سنة ١٩٧٣ جعلت من التفرة العنصرية جريمة ضد الإنسانية .

ورغم هذا التطور في مجال التجريم إلى أن القانون الدولي يفتقر إلى وجود ميكانيزم خاص لتطبيق الجزاء الوارد في تلك النصوص - وعلى ذلك تستقل النظم الوطنية الداخلية للدول بتطبيق مثل هذا الجزاء . وباستثناء ما تم في محاكمات نورمبرج وطوكيو في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، فإن الجهود الدولية الرامية لإنشاء محكمة جنائية دولية ما زالت محددة على الرغم من نجاح الأمم المتحدة في إنشاء محكمة دولية لمحاكمة مجرمي الحرب في اليوسنة والهرسك ، ومحكمة دولية أخرى لمحاكمة المسؤولين عن جرائم الإبادة في رواندا . نشير كذلك إلى أنه في ظل عصبية الأمم حاولت الجمعية منح المحكمة الدائمة للعدالة الدولية هذا الاختصاص ، إلا أن جهودها لم تكلل بالنجاح . كذلك فقد عهدت الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها الصادر في ٢٧ نوفمبر سنة ١٩٥٠ إلى لجنة مكونة من ١٧ عضو بصياغة مشروع " محكمة جنائية دولية " وقد انتهت اللجنة من عملها الذي تم إقراره من قبل لجنة خاصة أخرى سنة ١٩٥٣ . ومع ذلك فإن هذا المشروع لم يتم إقراره .

(ب) الحماية الدولية للأفراد

La protection internationale des individus.

تشكل الحماية الدولية للأفراد خطراً رئيسياً على فكرة السيادة **souverainer** ولذلك فإن الدول لا تقبل ، عادة ، هذه الحماية إلا مضطرة . وتفرق عادة بين الحماية الخاصة ببعض الطوائف ، والحماية العامة لحقوق الإنسان .

١ - حماية طوائف معينة من الأفراد :-

ويأتى على رأس هذه الطائفة ، العمال **Travailleurs** وقد استطاعت منظمة العمل الدولية ، من خلال دورها شبه التشريعى فى مجال العمل ، خلق قواعد دولية لحماية حقوق العمال ، كما استطاعت إيجاد ميكانيزم خاص لمراقبة مدى التزام الدول الأعضاء بتطبيق هذه القواعد .

كذلك فقد أسهم مجلس أوروبا من خلال " الميثاق الاجتماعى الأوروبى " ، والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان ، فى خلق ضمانات وحقوق دولية للعمال .

من ناحية أخرى ، فإن الأقليات **minorities** تحظى باهتمام المشرع الدولى سواء من خلال المعاهدات متعددة الأطراف أو من خلال قرارات المنظمات الدولية .

كذلك فإن القانون الدولى أضفى حماية خاصة للمدنيين فى الأراضى الخاضعة لنظام الانتداب أو الوصاية . وكذلك وضع قواعد خاصة بمركز اللاجئين وعديمى الجنسية .

٢ - الحماية العامة لحقوق الإنسان :-

منذ نشأة الأمم المتحدة وتشهد الحماية الدولية لحقوق الإنسان تطور ملموس . فقد تضمن الميثاق فى ديباجته " الحقوق الأساسية للإنسان ، وكرامته والقيمة الإنسانية .." وقد تشكل ما يسمى بالشرعية الدولية لحقوق الإنسان وتضم ما يلى :-

(١) الإعلان العالمى لحقوق الإنسان والذى أقرته وأعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١٠ ديسمبر سنة ١٩٤٨ .

(٢) العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية ، الصادر فى ١٦ ديسمبر سنة ١٩٦٦ ، ودخل حيز النفاذ فى ٢٣ مارس سنة ١٩٧٦ .

(٣) العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والصادر فى نفس التاريخ ، ودخل حيز النفاذ فى ٣ يناير سنة ١٩٧٦ .

(٤) البروتوكول الاختيارى الملحق بالعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ودخل حيز النفاذ فى ٢٣ مارس سنة ١٩٧٦ .

- هذا بالإضافة إلى بعض المواثيق الدولية الأخرى والتي تنظم بعض صور الحماية لحقوق الإنسان ومنها :-

(١) إعلان الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى فى نوفمبر سنة ١٩٦٦ .

(٢) الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى والتي اعتمدها الأمم المتحدة فى ديسمبر سنة ١٩٦٥ ، ودخلت حيز النفاذ فى يناير سنة ١٩٦٩ .

(٣) الاتفاقية الدولية لمنع جريمة الفصل العنصرى والتي صدرت عن الجمعية العامة سنة ١٩٧٣ ودخلت حيز النفاذ فى ١٨ يوليو سنة ١٩٧٦ .

(٤) الاتفاقية الخاصة بمكافحة التمييز فى مجال التعليم ودخلت حيز النفاذ فى مايو سنة ١٩٦٢ .

(٥) الإعلان الخاص بالقضاء على أشكال التمييز ضد المرأة فى نوفمبر سنة ١٩٦٧ .

(٦) الاتفاقية الخاصة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة فى ٣ سبتمبر سنة ١٩٨١ .

(٧) الإعلان بشأن القضاء على جميع أشكال التعصب والتمييز على أساس الدين أو المعتقد ، فى نوفمبر سنة ١٩٨١ .

(٨) القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والتي اعتمدها مؤتمر الأمم المتحدة الأول لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين فى جنيف سنة ١٩٥٥ .

(٩) الإعلان الخاص بحماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة ، ديسمبر سنة ١٩٧٥ .

(١٠) إعلان مبادئ آداب مهنة الطب المتصلة بدور الموظفين الصحيين ، ولا سيما الأطباء ، فى حماية المسجونين أو المحتجزين من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة والذي صدر فى ديسمبر سنة ١٩٨٢ .

(١١) الاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب والتي اعتمدها الأمم المتحدة في ديسمبر سنة ١٩٨٤ ودخلت حيز النفاذ في ١٦ يونيو سنة ١٩٨٧ .

ولم يقتصر الأمر على مجرد إصدار هذه الصكوك الدولية ، وإنما تم خلق أجهزة تعمل على مراقبة مدى احترام الدول لهذه الحقوق . فقد أنشأت الأمم المتحدة لجنة حقوق الإنسان سنة ١٩٤٦ وتتكون من ٤٣ دولة ومدة العضوية بها ثلاث سنوات ويتم اختيار الأعضاء على أساس التوزيع الجغرافي . وتجتمع في دورة سنوية لمدة ستة أسابيع وتختص بما يلي :-

(١) مساعدة المجلس الإقتصادي والإجتماعي في كل ما يتصل بصلاحياته الخاصة بحقوق الإنسان .

(٢) دعوة مجموعات عمل خاصة من خبراء غير حكوميين وكذلك إنشاء لجان فرعية للتحقيق في أوضاع حقوق الإنسان في دولة معينة .

كما تم أخيراً إنشاء مجلس حقوق الإنسان بمقتضى قرار الجمعية العامة رقم ٢٥١/٦٠ في مارس سنة ٢٠٠٦ . ويضم المجلس الجديد الذي حل محل جمعية حقوق الإنسان ٤٧ دولة يتم اختيارهم بالإقتراع السري من خلال المجموعات الإقليمية المختلفة .

كذلك أنشئت الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان أجهزة للرقابة والمتابعة مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان ، ولجنة مناهضة التعذيب ، ولجنة مناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ، ولجنة مناهضة التمييز العنصري ولجنة حقوق الطفل وتتولى هذه اللجان فحص التقارير الحكومية ودراسة الشكاوى الفردية والحكومية .

ومع ذلك ، فإننا نشير إلى أن الأفراد لا يمكنهم اللجوء إلى القضاء الدولي مباشرة للدفاع عن حقوقهم التي تتضمنها الصكوك السابق ذكرها . وقد حاولت الاتفاقية المنشئة للمحكمة الدولية للغنائم في ١٨ أكتوبر سنة ١٩٠٧ ، الاعتراف للأفراد بمثل هذا الحق ونظراً لعدم دخول المعاهدة حيز النفاذ فإن هذه السابقة التاريخية لم تنل حظها في التطبيق .

وتعد حالة المحكمة الإدارية للأمم المتحدة ، والمحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية استثناءً على ذلك ، حيث يحق للموظفين الدوليين اللجوء إليها للدفاع عن حقوقهم في مواجهة المنظمة .

من ناحية أخرى ، فقد تم اعتماد نظم إقليمية لحماية حقوق الإنسان سواء في إطار الاتحاد الأوروبي أو منظمة الدول الأمريكية وكذلك تم إنشاء نظام إقليمي أفريقي لحقوق الإنسان .

الباب الرابع

المسئولية الدولية

La responsabilité internationale

Principe de la responsabilité

مبدأ المسؤولية

المسئولية في مفهومها العام - هي الالتزام باحترام المصلحة المشروعة وتحمل آثار انتهاك المصلحة وإصلاح ما ينجم عنه من ضرر .

وقد أكدت محكمة العدل الدولية على مفهوم المسؤولية في القانون الدولي بتقريرها أن كل اخلال يقع من دولة بأحد تعهداتها يستتبع التزامها بالتعويض الملائم وأن هذا التعويض أمر متلازم مع عدم القيام بالتعهد ، والالتزام به قائم من نفسه دون حاجة إلي أن يكون منصوصا عليه في الاتفاق الذي يحدث الاخلال به^(١) .

Definition de la responsibilite

تعريف المسؤولية

المسئولية هي النظام القانوني الذي تلتزم بمقتضاه الدولة التي ينسب اليها القيام بفعل غير مشروع ، بتعويض الدولة التي ارتكبت في حقها هذا الفعل^(٢).

وهذا التعريف يتفق و المفهوم التقليدي الذي ينظر إلي الدولة باعتبارها شخص القانون الدولي الوحيد ، ولما كان التمتع بالشخصية الدولية لم يعد قاصر علي الدول وأصبح معترفا به كذلك للمنظمات الدولية فان المسؤولية الدولية يمكن تعريفها بأنها " النظام القانوني الذي يلتزم بمقتضاه شخص القانون الدولي الذي ينسب اليه القيام بفعل غير مشروع دوليا ، بتعويض الطرف الذي ارتكب في حقه هذا الفعل " .

(١) علي صادق أبو هيف " القانون الدولي العام " الاسكندرية ١٩٧٥ ، ص ٢٤٧ .

(٢) عبد الواحد الفار " القانون الدولي العام " النهضة العربية ١٩٢٢ .

وأحكام المسؤولية الدولية لم يتم تقنينها حتى الآن، ويقوم العرف الدولي بتنظيمها كما نجد عناصر هذا التنظيم في كثير من أحكام القضاء الدولي ، كذلك تقوم لجنة القانون الدولي بتدوين قواعد القانون الدولي في هذا المجال . (١)

وتهدف المسؤولية الدولية إلى تقرير مخالفة تصرفات أشخاص القانون الدولي للقواعد القانونية الدولية وبالتالي إلزامهم بالتعويض عن الأضرار ، فالمسؤولية الدولية لا تهدف إلى تقرير بطلان أعمال هذه الأشخاص مباشرة ، فدعوى المسؤولية الدولية ليست دعوى إلغاء وإنما دعوى تعويض (٢) .

أساس المسؤولية الدولية *fondement de la responsabilité* في هذا المجال قدم لنا الفقه العديد من النظريات

(أ) نظرية الخطأ *theorie de la faut*

طبقاً للفقه التقليدي فإن الواقعة *fait* التي تثير المسؤولية الدولية لا يكفي أن تشكل مخالفة أو إنتهاك للترام دولي ، وإنما يجب أن تكون ناتجة عن خطأ .

وتجد هذه النظرية جذورها التاريخية في القانون الروماني ، كما أنه يمكن اعتبارها رد فعل في مواجهة النظرية الألمانية للمسؤولية الجماعية للجماعة والتي تم صياغتها في نهاية العصور الوسطى . كذلك تركز علي حقيقة أن الأمير فقط هو الذي يلزم الدولة وبالتالي فإن خطأ الدولة هو خطأ الأمير .

وقد ظهرت إرهابات نظرية الخطأ عند جنتيليس *Gentiles* إلا أنه يرجع الفضل في صياغتها بطريقة واضحة إلي الهولندي *Grotius* جروسيوس حيث يري أن أصحاب السلطة العليا لا يمكن اعتبارهم مسؤولين إلا اذا ارتكبوا خطأ ما. وهذا الخطأ يفترض اذا لم يمنع الأمير بعض التصرفات أو أيدها فيعتبر بالتالي مشاركا

(١) محمد حافظ غانم " الوجيز في القانون الدولي " القاهرة ، ١٩٧٣ ، ص ٤٩٥ .

(٢) عبد العزيز سرحان " مبدي القانون الدولي العام " القاهرة ، ١٩٨٠ ، ص ٤٩٨ .

فيها comp lice . كذلك اذا لم يوقع الأمير العقاب علي من قاموا بمثل هذه التصرفات .

وعلي ذلك فالدولة لا تختلط بأجهزتها و بالتالي لا تعد مسؤلة عن أفعال موظفيها أو الأفراد بصفة عامة الا في الحالات التي يمكننا اعتبارها مشاركة في تلك الأفعال (١) .

وقد تأكدت أفكار جروسيوس في كتابات زوش zouch ، وبوفندورف puffendorf و وولف wolf وكذلك فاتل vattel الذي مارس تأثيرا كبيرا علي التحكيم الدولي في ذلك الوقت .

كذلك انتشرت نظرية الخطأ في القرن التاسع عشر في فرنسا وإيطاليا وألمانيا وبصفة خاصة في الدول الأنجلوسكسونية .

ومع ذلك، فقد تعرضت هذه النظرية لأوجه النقد التالية:-

١. أنها تتضمن عناصر نفسية يصعب تحليلها .
٢. أن فكرة الخطأ منقولة من القانون الخاص الداخلي حيث تختلط فكرة المخالفات بمفهوم الخطأ ويصعب تطبيق هذا التصور في مجال العلاقات الدولية ، كما يصعب الأخذ بها لمواجهة بعض الأنشطة الجديدة مثل النشاط النووي واكتشاف الفضاء الخارجي.

ومع ذلك تجدر الإشارة إلي أن فكرة الخطأ لا زالت تشكل الحد الأدنى للمسؤلية إضافة إلي أنها تشكل أساس العديد من حالات المسؤلية . وهي بلا جدال

(1) Rousseau (charles) " couts de drot interational " paris, 1962-1963 pp 22-23.

Favre (antaine) primcipes du droit des genes" fribourg. Suisse, p 631.
وكذلك محمد طلعت الغنيمي " بعض الاتجاهات الحديثة في القانون الدولي العام " منشأة المعارف ، الاسكندرية ، ١٩٧٤ ، ص ١٤٥ وما بعدها .

المبرر الذي يرجع اليه القضاء عندما يأخذ بفكرة الإهمال وعدم التبصر défaut de diligenc .

(ب) المسؤولية الموضوعية **responsabilite objective** مع تطور فكرة السيادة من سيادة الأمير إلي سيادة الدولة الإقليمية واتساع دور الدولة والسلطة العامة ، أصبح من العسير تحديد من الفرد الذي أحدث الضرر حتى يمكننا تحديد ما اذا كان قد ارتكب خطأ أم لا .

بمعنى آخر فان تعقد الأداء الحكومية جعل اثبات الخطأ شديد الصعوبة ان لم يكن مستحيلا .

ولذ بدأ الاتجاه نحو تقرير مسؤولية الدولة عن أفعال موظفيها دون الحاجة إلي اثبات خطأ هؤلاء . ويقترب هذا الاتجاه من ما تم اعتماده في القانون الادارى بتقرير مسؤولية الدولة عن الأضرار التي اصابها المواطنين تبعا لمفهوم الخطأ المرفقى **faute de service** والتي لا تتطلب البحث عن عنصر الخطأ عند الموظف وإنما عن نقص أو عيب في التنظيم و الأداء الوظيفي للمرفق. (١)

وقد ظهرت فكرة المسؤولية الموضوعية عند أنزيلوتي **anzilotti** كرد فعل متحرر من الأفكار الرومانية - ويؤسس أنزيلوتي المسؤولية على مجرد نسبة الفعل المخالف للقانون ، للدولة - فمجرد توافر علاقة السببية **rapport de causalite** يكفي لتقرير مسؤولية الدولة . والمسؤولية هنا ذات طبيعة موضوعية حيث أنها تركز علي فكرة الضمان .

وقد أيد تلك الأفكار بوركن **bourquin** وكلسن **kelsen** وكذلك إيجيلتون **eagelton** .

(1) Rousseau " charles " op-cit. P.23-25

ويمتاز المفهوم الموضوعي للمسؤولية بأنه أكثر تطابقاً مع العلاقات الدولية فهو يكفل الأمن والاستقرار لها ، فمن خلاله يمكننا قطع الطريق أمام أية مخادعة أو ادعاء بعدم توافر الخطأ . كما أنها تعطي تبريراً كافياً لتقرير مسؤولية الدولة عن الأفعال التي يرتكبها الموظفون خارج نطاق اختصاصهم .

ويعيب النظرية الموضوعية أنها تغالي في ضمان تأمين المضرور حيث تقرر له ضمان مطلق absolu كما أنها تتعدى ما يجري عليه العمل الدولي الحالي الذي ما زال يتسم بالانفرادية ويبدو أكثر ارتباطاً بفكرة الخطأ وأخيراً فإن القضاء الدولي لم يقبل مسؤولية الدولة عن أفعال موظفيها غير المختصين إلا بصفة استثنائية (١)

من ناحية أخرى ظهرت نظريات أخرى تمثل حلول وسط بين نظرتي الخطأ والمسؤولية الموضوعية .

فيرى بنجامين Benjamin أن نظرية الخطأ تنطبق في حالات مسؤولية الدولة عن أفعالها أو أفعال لأجهزتها بينما يتم استبعادها في حالة المسؤولية الناتجة عن خطأ الأفراد العاديين les particuliers كذلك يشترط buxbaum الخطأ لتقرير التعويض عن الجرائم الدولية أما schon فانه ينادي بتطبيق النظرية الموضوعية لتقرير المسؤولية عن تصرفات أجهزة الدولة ، أما المسؤولية عن تصرفات الأفراد فيجب تقريرها بالارتكاز علي فكرة الخطأ .

وتلقي النظرية الموضوعية تأييداً عند strupp حيث يرى بضرورة قبولها بصفة عامة بالنسبة للمخالفات التي تنسب إلي أجهزة الدولة . ويستثني من ذلك المخالفات التي ترتكب عن طريق الامتناع omission فان هناك قاعدة عرفية ناتجة عن سلوك دولي دائم مفادها تأسيس المسؤولية في تلك الحالة علي نظرية الخطأ طبقاً لمفهوم العناية المعقولة diligence raissonable .

(١) محمد طلعت الغنيمي ، المرجع السابق ، ص ١٤٩ .

كذلك يري jess ضرورة الأخذ بعين الاعتبار نوعية الجزاء المراد تطبيقه .
فإذا تعلق الأمر بالمطالبة بتعويض مادي فإنه يجب البحث في مثل هذه الحالات
عن خطأ الدولة ، أما إذا تعلق الأمر بمجرد تطبيق جزاء الترضية l' obligation
de donner satisfaction فإنه يجب تأسيس المسؤولية علي فكرة المسؤولية
الموضوعة .

(ج) مسؤولية المخاطر (١) la responsabilite pour risqué

مع تطور العلوم والتكنولوجيا ظهرت بعض الأنشطة التي ينطوي القيام بها
علي نوع من الخطورة غير العادية ومن الممكن حدوث ضرر نتيجة ممارستها دولياً
دون أن يوصف الفعل بأنه غير مشروع. و لذلك أتجه جانب من الفقه كما سائرته في
ذلك الدول إلي محاولة تقنين خاص للمسؤولية عن هذه الأنواع من الانشطة ، يقوم
علي فكرة المخاطرة . وجوهر الاختلاف بين المسؤولية الموضوعية ومسؤولية المخاطر
إنه يشترط عدم مشروعية الفعل في الأولي بينما يكفي بمجرد تحقق الضرر في الثانية.

وتؤسس المسؤولية الدولية علي فكرة المخاطر في الحالات الآتية:-

١. في مجال الطيران :

اعتمد إتفاق روما سنة ١٩٣٢ مسؤولية المخاطر واشترط لتطبيق هذه المسؤولية
ألا يكون المضرور قد تسبب في أحداث الضرر . كما تنص إتفاقية روما لسنة
١٩٥٢ والخاصة بالأضرار التي تحدثها الطائرات الأجنبية لطرف ثالث علي الأرض،
علي أن لكل من أصابه ضرر علي سطح الأرض الحق في التعويض .. بمجرد
ثبوت أن الضرر قد نشأ من طائرة في حالة طيران أو من شخص أو من شيء سقط
منها .

(1) NG Yen quoc Dinh etautres " droit international public.edition, pais, 1980,
p. 700 stc.

٢. الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية :

تنظم هذا المجال عدة معاهدات منها معاهدة باريس لسنة ١٩٦٠ الخاصة بالمسؤولية المدنية في مجال الطاقة الذرية ، ومعاهدة فيينا لسنة ١٩٦٣ ومتعلقة بنفس الموضوع ، ومعاهدة بروكسيل لسنة ١٩٦٢ والخاصة بالمسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد الذرية.

وقد أعتمدت المعاهدات السابقة فكرة المخاطر كأساس لمسؤولية المستغل exploitant للمنشآت الذرية أو الناقل لهذه المواد . وقد حددت هذه المعاهدات مبلغ التعويض مقدما.

٣. تلوث البحار بواسطة السفن والمنشآت الهيدروكربونية:

من المعاهدات الهامة في هذا المجال ، معاهدة بر وكسل سنة ١٩٦٩ والخاصة بالمسؤولية والمدنية عن الأضرار الناتجة عن التلوث ، ومعاهدة بروكسل لسنة ١٩٧١ و المعاهدة الأوروبية لسنة ١٩٧٦ المتعلقة بالمسؤولية المدنية عن أضرار التلوث الناتج عن البحث والاستكشاف للموارد المعدنية في قاع البحار.

وقد وضعت المعاهدات السابقة نظاما خاص للمسؤولية يعتمد علي فكرة المخاطر .فقد نصت علي مسؤولية مالك السفينة أو مستخدم المنشآت ال ferage دون اشتراط أي مخالفة لأحكام القانون الدولي

٤. الأنشطة الفضائية :

من ناحية أخرى نصت معاهدة ١٩٧١ والخاصة بالمسؤولية عن الأضرار التي تسببها الأجسام الفضائية علي مسؤولية الدولة المالكة لهذه الأجسام (سفن فضاء - محطات مدارية - أقمار صناعية ...الخ عن الأضرار التي تسببها هذه الأجسام أو

عناصرها المكونة لها ، سواء حدثت تلك الأضرار علي الأرض أو في الغلاف الجوي أو الفضاء الخارجي بما في ذلك القمر والأجرام السماوية .

وقد أخذت المعاهدة بمسئولية المخاطر في حالة الأضرار التي تنشأ علي سطح الأرض أو في الغلاف الجوي أما تلك التي تحدث في الفضاء الخارجي فيجب إثبات خطأ الدولة المالكه ^(١)

واستقراء ما يجرى عليه العمل الدولي في مجال التحكيم والقضاء يقودنا إلي تقرير ما يلي:-

١- أن القانون العام الذي يحكم المسئولية الدولية هو المسئولية الموضوعية أي يكفي لقيام المسئولية توافر الفعل غير المشروع l'illiceite وان ينسب هذا الفعل إلي شخص القانون الدولي l'imputabilite .

٢- أن القضاء الدولي يستعين ببعض العناصر الشخصية subjectif والتي ترتبط بمفهوم الخطأ في حالة تحديد مدى انتهاك الدولة للالتزام ببذل العناية diligence .

٣- أن مجال مسئولية المخاطر يظل محددا بالنصوص الاتفاقية التي اقامته .

شروط المسئولية الدولية :-

(١) اللامشروعية الدولية l'illiceite internationale انتهينا إلي إن الذي يثير المسئولية الدولية ليس الخطأ إنما الواقعة غير المشروعة le fait illicite . وتتص المادة الأولى من مشروع لجنة القانون الدولي علي إن كل واقعة غير مشروعة

(1) Marcoff (Marco) " traité du droit international publique de lés pace" Fribourg-suisse, 1973,p 317

دولياً نستتبع مسؤولية الدولة ، ويعتبر الدولة قد ارتكبت فعلاً غير مشروع إذا كان التصرف يشكل انتهاكاً لالتزام دولي^(١)

وبناء على ذلك فإنه لا يجوز وصف الفعل إنه غير مشروع دولياً إلا بمقتضى القانون الدولي فالواقعة غير المشروعة تنتج عن الإخلال بقواعد القانون الدولي . وبالتالي فإن الدولة لا تستطيع إن تلتزم بأحكام قانونها الوطني للدعاء بمشروعية الفعل الذي ارتكبته . هذا وقد أيد القضاء الدولي هذا الاتجاه حيث اعتمد مبدأ أولوية القانون ولقد أكدت ، نفس المعنى ، المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في رأيها الصادر في ٢٤ فبراير سنة ١٩٣٢ والخاصة بمعاملة المواطنين البولونيين في Dantzig وكذلك في قضية الـ Wimbledon^(٢)

بل أن القانون الوطني نفسه من الممكن أن يشكل في حد ذاته واقعه غير مشروعة دولياً مثله في ذلك كالقرار الإداري وأحكام القضاء ، وقد أيد هذا المعنى القضاء الدولي ، ومثال ذلك حكم المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في ٢٥ مايو سنة ١٩٣٦ والمتعلق بالمصالح الألمانية في سيليزيا العليا البولونية .

والواقعة غير المشروعة دولياً قد تكون فعل إيجابي أو امتناع عن عمل omission . فيستوي أن تكون الدولة قد قامت بفعل يعد انتهاكاً لالتزام دولي كقيامها بالقبض على أحد الدبلوماسيين العاملين على إقليمها فتكون بذلك قد خالفت إتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية ، أو تمتنع الدولة عن القيام بعمل تلتزم به دولياً . وتقدم لنا قضية مضيق كورفو إيضاحاً لذلك ففي حكمها الصادر في ١٩ أبريل سنة ١٩٤٩ ، انتهت محكمة العدل الدولية إلى تقرير مسؤولية ألبانيا لأنها لم تقم بفحص مياهها الإقليمية للتأكد من خلوها من الألغام (أمتناع عن العمل) وتقرير مسؤولية بريطانيا لقيامها

(1) Il Ya fait international illicite de L'Etat lorsque.

a) comportement consistant en une action ou une omission est attenbatle d'apres le droit international b) ce comportement constitue une violation d'une obligation international " NGYen Quoc Dinh, op-cit p. 689.

(2) op-cit, p. 690

بعمليات مسح للأعنام في داخل المياه الإقليمية اللبنانية دون إذن من ألبانيا (القيام بعمل).

وتعد الواقعة غير مشروعة بغض النظر عن منشأ الالتزام الذي انتهكته فيستوي أن يكون التزام تعاهدي أو التزام مصدره القواعد العرفية أو أي مصدر آخر .

كذلك ليس هناك فارق بين الإخلال بالالتزام تعاهدي أو غير تعاهدي فالقانون الدولي لا يعرف التفرقة بين المسؤولية العقدية والمسؤولية التقصيرية علي عكس ما هو متبع في أكثر القوانين الداخلية^(١).

كذلك ليس هناك فارق بين إنتهاك الالتزام ببلوغ غاية obligation de resultat والالتزام ببذل عناية obligation de' comportemen يجدر الإشارة إلي أن إثبات عدم الحرص أو بذل العناية الواجبة يدفعنا إلي تحليل مسائل شخصية subjectifs . ومن الأمثلة علي الالتزام ببذل عناية في القانون الدولي :

(١) الالتزام بضرورة إحترام " الحد الأدنى من الحضاره standard minimum de civilization في معاملة الأجانب المقيمين بإقليمها

(ب) ولقد أكد القضاء الدولي وجود إلزام عام بمراعاة الحيطه وبذل العناية، وذلك في قضية Alabama لسنة ١٨٧٢ كما تضمنته نصوص معاهدة لاهاي سنة ١٩٠٧ والخاصة بإنشاء محكمة دائمة للغنائم .

من ناحية أخرى ، يمكن أن تنشأ الواقعة غير المشروعة من التعسف في استعمال الحق L'abus فالدولة تسأل عن مباشرتها لحقوقها بطريقة تعسفية وذلك اذا كانت تقصد الاصرار بمصالح الدول الأخرى أو كانت الفائدة التي تعود عليها من

(١) هناك تفرقة بين المخالفة الموجهة ضد عقد دولي وتلك الموجهة ضد معاهدة دولية ففي الحالة الثانية تنشأ المسؤولية الدولية مباشرة ، أما في الحالة الثانية فانه يجب إستنفاد وسائل الطعن في القانون الداخلي قبل اثاره دعوي المسؤولية . ابراهيم محمد العناني ، القانون الدولي العام " دار الفكر العربي ، ١٩٨٤ ، ص ٩٥ . ومحمد طلعت الغنيمي ، المرجع السابق ص ٦٧٤ .

استخدام الحق لا يمكن مقارنتها بالأضرار التي تلحق الغير . وتحديد ذلك مرجعه عوامل تتعلق بعناصر ذات طابع شخصي subjectivite كما هو الحال في الالتزام بعناية.

وقد أيد القضاء الدولي هذا الاتجاه في حكم المحكمة الدائمة للعدالة الدولية سنة ١٩٢٦ والمتعلق بالمصايد الألمانية ، وقضية المناطق الحرة سنة ١٩٢٣ كما أيدته محكمة العدل الدولية في قضية المصائد سنة ١٩٥١ (١)

درجات اللامشروعية les degrees de lilliceite

ما زال تحديد ما اذا كانت اللامشروعية موحده unique أم أنها قابلة للتدرج، مسألة غير واضحة في القانون الدولي .

والأصل أن القانون الدولي بحالته الراهنة لا يفرق بين حالات المشروعية ومع ذلك، فقد أقامت لجنة القانون الدولي في مشروعها الخاص بالمسؤولية، تفرقة بين الجريمة الدولية والجنحة الدولية.

والجريمة الدولية crime تنشئ عن انتهاك التزام دولي أساسي ومتعلق بالمصالح الجوهرية للجماعة الدولية

" une violation d'une obligation internationale si essentielle pour la sauvegarde d'interets fondamentaux de la communaut internationale "(2)

(١) محمد حافظ غانم ، المرجع السابق ، ص ٥٣ ، Marin (philippe) " Dront international public " paris , p. 127

L'exercice abusif d'un droit par un Etat constituerait nécessairement une violation de l'obligation de ne pas dépasser certaines limites dans l'exercice de ce droit ni de ne pas l'exercer avec l'unique intention de nuire a d'autres on d'envahir indument leur sphere de competence .

(2) NGyen Quoc Dinth , op-cit , p. 691

وقد حددت لجنة القانون الدولي الإطار العام لهذه الجرائم. ويعد جريمة دولية، الاعتداء وتأسيس أو إبقاء الحكم الاستعماري بالقوة ، والعبودية والابادة الجماعية وتلويث البحار والهواء.(١)

ومن الملاحظ أن هنالك شبه تماثل بين الجرائم الدولية وانتهاك القواعد الآمرة

Le jus cogens الأمر الذي دعا لجنة القانون الدولي إلى التأكيد على أن طائفة الجرائم الدولية أوسع من الخاصة بالقواعد الآمرة

إما اللجنة الدولية فهي ما عدا ذلك من حالات اللامشروعية .

وهذه التفرقة بين الجنحة والجناية ليست لها أهمية سواء فيما يتعلق بالجزاء أو طبيعة المسؤولية الدولية .

نضيف كذلك أن القانون الدولي لا يعرف المسؤولية الجنائية ، وما تم أمام محكمة نورمبرج الدولية من محاكمات ليس إلا تقريراً للمسئولة الجنائية لأشخاص طبيعيين وليس لوحدات دولية مجردة. نموذج المسؤولية الوحيد في القانون الدولي، وتعد المسؤولية المدنية والتي مؤدها كفالة إحترام الإلتزامات الدولية عن طريق تعويض الضرر أو بطلان العمل المخالف للقانون (٢).

إستبعاد اللامشروعية exclusion de l'illicetie

يسقط عن الفعل وصف اللامشروعية رغم كونه يشكل انتهاك لإلتزام دولي، في الحالات الآتية :

(١) جعفر عبد السلام ، المرجع السابق ص ٢٤٤.

(٢) إبراهيم محمد العناني ، المرجع السابق ، ص ٩٨.

- (أ) الرضا Le consentement ، أي رضا الطرف المضرور ويشترط أن يكون الرضا صريح وأن لا تتعلق المخالفة بقاعدة قانونية أمره jus cogens
- (ب) أعمال الإنتقام La represaille وهي تلك التدابير التي تقوم بها الدولة للرد علي خرق لإلتزام دولي ، ويشترط التناسب بين هذه التدابير والمخالفة السابقة.
- (ج)الدفاع الشرعي legitime defense . ويشترط أن يتم ذلك طبقا لما ورد في نصوص ميثاق الأمم المتحدة.
- (د) حالة الضرورة la necessite كهبوط طائرة اضطراريا في مطار إحدى الدول. كذلك منعت بريطانيا كافة الاتصالات التي يقوم بها أفراد البعثات الدبلوماسية لديها في الفترة من ١٧ أبريل وحتى ٢٠ يونية سنة ١٩٤٤ وذلك لكي تمنع تسرب أي معلومات عن خططها لإنزال قوات علي فرنسا.
- إلا أنه من الواضح عدم جواز اللجوء إلي القوة لحماية بعض المصالح حتى الأساسية منها.
- (هـ) أفعال الحماية الذاتية l'aute-protection كأن تلجأ الدولة للتدخل لحماية مصالح رعاياها ،. ولقد أعتبر عملا مشروعا ارسال فرنسا وبريطانيا أساطيلهم إلي المياه الإقليمية الأسبانية عند قيام الحرب الأهلية الأسبانية وذلك لكي تكون علي مقربة لحماية رعاياها
- (ز) القوة القاهرة أي تواجد استحالة مادية تجعل الحدث غير متوقع ولا دخل لإرادة الدولة فيه^(١).

(1) Faver (Antoine) " principes du droit des gens op-cit, 643-644.

جعفر عبد السلام ، المراجع السلبق ص ٢٤٢.

(٢) نسبة الواقعة غير المشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي

بصفة عامة يعد شرطاً لازماً لترتيب المسؤولية الدولية أن يتم إسناد الواقعة غير المشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي . وإذا كانت الدولة تبدو ، عادة ، الفاعل الرئيسي لهذه الوقائع غير المشروعة فإن ذلك لا يمنع إمكانية إسناد هذه إلى المنظمات الدولية وأحياناً إلى الأشخاص الطبيعيين وذلك على التفصيل التالي.

أ- إسناد الواقعة الغير مشروعة إلى الدولة

تنشأ مسؤولية الدولة بسبب كل عمل غير مشروع يتم نسبته إلى أي من أجهزتها الدستورية أو التشريعية أو الإدارية والقضائية كما تنشأ نتيجة للتصرفات الصادرة عن مكوناتها السياسية والإدارية كالمناطق أو المحافظات أو الولايات تبعاً للتقسيمات المعتمدة داخل الدولة . وطبقاً للمادة السابعة من مشروع المواد أعدته لجنة القانون الدولي " يعتبر من تصرفات الدولة، سلوك الواحدات العامة الإقليمية وكل كيان entite مخول طبقاً للقانون الداخلي لهذه الدولة ممارسة امتيازات السلطة العامة".

ويتفق ذلك مع الصياغات التي وردت في القضاء التقليدي خصوصاً ما يتعلق بالولايات الداخله في اتخاذ فيدر إلى . فقد رفضت لجنة التحكيم، وفي مسألة montijo بين الولايات المتحدة الأمريكية وكولومبيا، في حكمها الصادر في ٢٦ يوليو سنة ١٨٧٥ ، التمسك بالدستور الداخلي والذي ينظم ويحدد استقلالية إلى الدولة الفيدرالية.

- مسؤولية الدولة عن تصرفاتها التشريعية

تنشأ مسؤولية الدولة، في هذا المجال ، إذا صدر تشريع داخلي يتعارض مع التزام دولي سابق أو يمثل عقبة أمام تنفيذ هذا الالتزام الدولي. كذلك إذا تقاعست السلطة التشريعية عن إصدار تشريع يلزم لكي يتم وضع احد الإلتزامات الدولييه محل التنفيذ.أو رفضت إجراء التعديلات التشريعية المناسبة لكي تتفق مع مضمون إلتزام دولي جديد .

وعلى ذلك فان مسؤولية الدولة تنشأ في هذه الحالة سواء في حالة التصرف الإيجابي المخالف أو الإمتناع عن إتيان الفعل المناسب

وقد حاولت الدول التمسك بشرعية هذه التصرفات المخالفة للالتزامات الدولية بالإدعاء بأن تطبيقها يتم بدون تمييز sans discrimination وفي مواجهة الكافة (الوطنيون والأجانب).

إلا أن القضاء الدولي قد إستقر على رفض هذا الإدعاء ، فكل تشريع مخاف للإلتزام دولي يثير المسؤولية الدولية حتي ولو تم تطبيقه بدون تمييز فهذا التطبيق ليس سبب للإعفاء من المسؤولية.^(١)

كذلك إعتدت هيئات التحكيم نفس النهج ، ونشير في هذا الصدد إلي الحكم الصادر في النزاع الفرنسي الأسباني سنة ١٩٢٢ حيث إنتهي إلي أن فرض فرنسا الضريبة علي المكاسب الناجمة عن الحرب " علي الرعايا الأسبان المقيمين في فرنسا، يعد عمل غير مشروع لتعارضه مع الإلتزام الدولي الناشئ عن معاهدة دولية التزمت فرنسا بمقتضاها بإعفاء الرعايا الأسبان من هذه الضريبة.

ولا يحق لفرنسا الارتكاز علي أن تطبيق هذه الضريبة قد تم دون تمييز في مواجهة المواطنين والأجانب كسبب للإدعاء بمشروعية هذا النشاط .

- المسؤولية عن التصرفات الإدارية

بصفة عامه تتعدد أنواع التصرفات المعاقب عليها بسبب الأداء السيئ للمرافق العامة الداخلية . ويعد أهمها الإمتناع عن توفير الحماية اللازمة والمناسبة للأجانب المقيمين علي إقليم الدول ومثال ذلك إحتجاز الدبلوماسيين الأمريكيين في طهران من قبل مجموعة من الطلبة الثوريين والتي إنتهت محكمة العدل في حكمها الصادر في ٢٤

(1) – cpji , jugement no 7 dans l'affaire de l'usine de charow 23 mail 1926, pp 31-33 l'affaire de i, universite pazmany du 15 decembre, 1933. serie A/3, N61

مايو سنة ١٩٨٠ إلى إدانة إيران لإمتناعها عن تقديم الحماية الكافية للدبلوماسيين الأجانب . ولقد تم نسبة هذا الإحتجاز إلى الحكومة الإيرانية بسبب موافقتها الرسمية *approbation officielle* عليه . وكذلك تسأل الدولة بسبب معاملته السيئة *mauvais traitements* التي يلاقها الأجانب كالاحتجاز التعسفي والسلوك السيئ للبوليس المحلي .

من ناحية أخرى تسأل الدولة عن الأعمال غير المشروعه التي يباشرها الموظفون غير المختصين *incompetent* . ولقد تم إعتداد ذلك المسلك في المادة (٣) من مشروع المواد الذي أعدته لجنة القانون الدولي كما يتفق والقضاء الدولي . ولقد أقر مؤتمر جنيف لسنة ١٩٧٧ والخاص بتطوير القانون الدولي الإنساني مسؤولية الدول الأطراف عن كافة التصرفات التي يرتكبها الأفراد المشاركون في قواتها المسلحة وذلك بغض النظر عن كون هذا التصرف قد صدر متفقا أو مخالفا للتعليمات التي صدرت عن رؤسهم . كذلك تنشأ مسؤولية الدولة عن تصرفات الأفراد التي يمارسونها علي إثر أحداث إستثنائية باعتبارهم موظفين فعليين *Fonctionnaires de fait* يتصرفون بتفليته باسم الدولة بقصد علاج النقص في السلطات القانونية أو في هؤلاء الذين يباشرون في الأصل هذه التصرفات.

- مسؤولية الدولة عن تصرفات السلطة القضائية

تعد حالة إنكار العدالة *Deni de justice* من المخالفات الصارخة التي تثير المسؤولية الدولية . وتلتزم الدولة بتوفير الحماية القضائية *protection judiciaire* للأجانب المقيمين علي إقليمها وعلي ذلك فكل إخلال بهذه الحماية كحرمان الأجنبي من اللجوء إلي المحاكم الوطنية أو تأخير إبطاء الإجراءات بطريقة تعسفية أو إصدار أحكام ظالمة أو الامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لمصلحة أجنبي ، يعد إخلالا بالالتزام دولي يرتب مسؤولية الدولة.

ـ مسؤولية الدولة عن تصرفات العاديين

الأصل أن تصرفات هؤلاء لا يمكن نسبتها إلى الدولة. ويؤكد ذلك أحكام القضاء الدولي وما ورد في المادة ١/١١ من مشروع المواد الذي أعدته لجنة القانون الدولي . ومع ذلك فإن الدولة قد تسأل كما أشرنا عن تصرفات الأفراد في الحالات الاستثنائية باعتبارهم موظفين فعليين. كما أنه يجوز نسبة تصرفاتهم للدولة إذا تقاعست هذه الأخيرة عن اتخاذ الإجراءات والإحتياطات اللازمة للحيلولة دون وقوعها ولحماية الضحايا. وتؤسس مسؤولية الدولة في هذه الحالة ليس فقط على أساس تصرفات هؤلاء الأفراد وإنما على أساس خطأ أجهزتها الخاصة والتي لم تراعى الواجب بمراعاة الحيلة والعناية اللازمة . فالدولة لا تسأل عن تصرفات الأفراد وإنما بمناسبة a L'occasion هذه التصرفات وإهمال أجهزتها في وقف التصرفات وإصلاح ما ينجم عنها.

ب ـ إسناد الواقع غير المشروعة للمنظمة الدولية

تسأل المنظمة الدولية عن المخالفات الدولية التي تنسب إليها وذلك لتمتعها بالشخصية القانونية طبقا لما ورد في الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة ١٩٤٩ . ولقد درج السكرتير العام للأمم المتحدة على اعتماد سياسة منتظمة لدفع التعويضات لضحايا الأفعال غير المشروعة للمنظمة وتتفق هذه السياسة مع المبادئ العامة للقانون وما ورد في الإنفاقيه الخاصة بحصانات وإمتهيازات الأمم المتحدة.

وتتحمل الأمم المتحدة التبعة عن الأضرار الناجمة عن تصرفات قوات حفظ السلام. كما تسأل المنظمة الدولية بصفه عامه عن نشاطات موظفيها وأجهزتها المختلفه.

دـ نسبة الوقائع غير المشروعة للأفراد والأشخاص المعنوية

الأصل أن المسؤولية الدولية تنثار بالنسبة للدول والمنظمات الدولية أما الأفراد فلا يتم مؤاخذتهم دوليا . وعلي ذلك فإن حالة مجرمي الحرب criminals de guerre

ومحاكمتهم أمام قضاء دولي في نورمبرج وطوكيو عقب الحرب العالمية الثانية لإنتهائهم لقواعد القانون الدولي، تمثل حالة استثنائية وخروج علي الأصل العام.

كذلك فإنه طبقا للنظام القانوني الأوروبي (الجماعي communautaire) فمن الممكن إثارة المسؤولية الدولية للشركات societes أمام محكمة العدل الأوروبية بسبب عدم إحترامها لنصوص المواد ٥٨ و ٨٦ من معاهدة روما .

ونشير أخيرا إلي أن العديد من العقود الدولية المبرمه حاليا تنص علي ضرورة اللجوء إلي التحكيم كوسيلة نهائية لتسوية المنازعات المحتملة بين الأطراف العامة والخاصة prives مما يعني ظهور الأفراد والشركات علي الساحة الدولية كطرف في دعاوى المسؤولية الدولية .

(٣) الضرر Le prejudice

يلزم لقيام المسؤولية الدولية أن يلحق الضحية victime ضرر ما، سواء تعلق الأمر بمسؤولية قائمه علي الخطأ أو بمسؤولية موضوعية. فبدون الضرر تصبح الأمر المسؤولية تصوريه فقط ويصعب وضعها محل التنفيذ . وتبدو لنا هنا التفرقة واضحة بين القانون الداخلي والقانون الدولي، ففي المجتمع الوطني الداخلي من الممكن مجازاة أعضائه لمجرد مخالفتهم حتى القانون حتى ولم يترتب علي ذلك ضررا ما ، فقائد السيارة الذي يحترم اللوائح الخاصة بتحديد أقصى سرعة للسيارات يجازي حتي ولو لم يترتب علي سلوكه ضرر لشخص ما . أما في القانون الدولي فإن فكرة الجزاء الجنائي وتعويض الجماعة الدولية بأسرها ما زالت في بداية تكوينها ونادرة التطبيق.

ويشترط في الضرر الذي يترتب المسؤولة الدولية أن يتعلق بحق يحميه القانون الدولي وطبقا لما ورد في حكم محكمة العدل الدولية في قضية Barcelona

traaction فإن الضرر هو "أذي يلحق بحق يحميه القانون الدولي".^(١) وعلي ذلك فإن المساس بمصلحة interet لا يحميها القانون الدولي لا يرتب المسؤولية الدولية .

من ناحية أخرى يلزم أن يكون الضرر مباشر Direct وأن توجد رابطة سببيه Line de causalite بين الفعل غير المشروع والضرر، ولقد تأكد ذلك في القضاء الدولي منذ القرن الماضي . ففي القضية الشهيرة " آلاباما " إنتهت محكمة التحكيم المجتمع في جنيف إلي أنه لا يمكن التمسك إلا بالأضرار المباشرة التي أصابت رجال البحرية الأمريكية نتيجة لهجوم السفينة المسلحة من قبل إنجلترا

" Les pertes directement infligees a la marine des Etats unis par les attaques du navire sudiste arme par L'Anqlette .

وإستبعدت المحكمة الأضرار الأخرى غير المباشرة كإرتفاع إسعار التأميم والشحن. ولقد تأكد هذا الاتجاه في قضاء المحكمة الدائمة للعدالة الدولية.^(٢)

وعلي الرغم من أهمية التفرقة بين الضرر المباشر والضرر غير المباشر فإن تحديد عناصر كل منها تبدو غير ميسره. ومع ذلك فهناك اتفاق علي أن الضرر المباشر هو الذي ينشأ بالضرورة عن الفعل غير المشروع ويرتبط به بعلاقة سببية مؤكدة.^(٣)

أما الضرر غير المباشر فهو كما يراه هوريو، الذي ينشئ عن سبب أجنبي عن الواقعة أو التصرف غير المشروع أو الذي ينشئ بعد الضرر المباشر من خلال وسيط

(1) – cij, affaires de Barcelona traction , Recueil 1970 p 35 " une atteinte a un droit juridiquement protog" .

(2) – cpji , affaire wimbledon , 1930 serie A,N L,P 32.

(3) NQUYen Quoqu Dinin op.cit, p 704 " Le prejudice judice directe decoule necessairement de l'acte illicite auquel il est donc relie par un rapport de cause"

intermediaire يربط بينه وبين الواقع غير المشروعة إلا أن ذلك لا يتم إلا من خلال وسطاء متتابعين.^(١)

من ناحية أخرى يلزم أن يكون الضرر مفردا individualise فالقانون الدولي لا يعرف ، كأصل عام ، دعوي الحسبه Actio popularis فالدولة لا يمكنها أن تطالب إلا بحقوقها الخاصة ses propres droits بمعنى أن المسؤولية الدولية لا يمكن إثارتها إلا إذا انتهكت الحقوق الشخصية subjectifs لأحد أشخاص القانون الدولي .

ولقد أوضحت ذلك محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر سنة ١٩٦٦ في مسألة جنوب غرب أفريقيا، وذلك عندما إستبعدت إدعاء كل من أثيوبيا وليبيريا ومطالبتها لجنوب أفريقيا بتنفيذ الإلتزامات التي يرتبها إنتدابها علي جنوب غرب أفريقيا. وعلي ذلك فالمحكمة رفضت أن تقبل دعوي الحسبه أي حق كل شخص في الجماعة الدولية في مباشرة حقوق الدفاع عن المصلحة العامة L'interet public "^(٢) ومع ذلك فإن هذا الرفض ليس مطلقا absolue ففي رأيها الإستشاري الخاص بالتحفظات المتعلقة بمعاهدة تحريم وتجريم جريمة إبادة الجنس البشري، ذهبت المحكمة إلي أن الدول الأطراف في هذه المعاهدة ليس لها مصالح خاصة interets propres ولكن لهم فرادي أو مجتمعين مصلحة مشتركة وهي الحفاظ علي الغايات والأهداف التي من أجلها أبرمت هذه المعاهدة.^(٣)

كذلك فإن المحكمة قد أوردت في حكمها الصادر في ٥ فبراير سنة ١٩٧٠ في مسألة Barcelona traction تفرقة أساسيه بين الإلتزامات التي تقع علي عاتق الدولة في مواجهة المجتمع الدولي في مجمله وتلك التي تلتزم بها الدولة في مواجهة الدول

(1) – Hourio (M) " Les dommages indirects dans les arbitrages internationaux " Revue generale de droit international , 1924, p 204 etc.

(2) cij-Receuil 1966, p 47.

(3) cij-Recueil 1951, p 23.

الأخري . ونظراً للطبيعة العالمية للطائفة الأولى من الإلتزامات فإن أي من الدول يمكنها ان تكون صاحبة مصلحة قانونية *interet juridique* في حماية هذه الإلتزامات .

هذا ولقد أشارت المحكمة الدائمة للعدالة سنة ١٩٢٣ إلي أن الدول الأطراف في معاهدة جماعية يمكن لأي منها إقامة دعوي المسؤولية في مواجهة الدولة التي انتهكت أحكام هذه المعاهدة حتي ولو لم يصيبها ضرر مباشر .

كذلك فإن النظام القانوني لحماية حقوق الإنسان الذي أنشأته الإتفاقية الأوروبية لسنة ١٩٥٠ يعتمد أسلوب دعوى الحسبة *action popularis* ، وتشير اللجنة الأوروبية لحقوق الإنسان إلي أنه " بابرار المعاهدة فإن الدول الأطراف لم تستهدف خلق حقوق والتزامات متبادلة لتحقيق مصالح وطنيه وإنما لتحقيق غايات ومثل مجلس أوربا المنصوص عليها في نظام الأساسي وإقامة نظام عام جماعي *commuataire* للديمقراطية الحرة لأوربا .

ونخلص مما سبق إلي أن يكون الضرر مفرداً ومع ذلك فإنه إذا ما تضمنت المعاهدة الدولية متعددة الأطراف ما يسمى " بدعوي الحسبة " فإن أي من الدول الأطراف يمكنه الدفاع عن الغايات التي تستهدفها المعاهدة بصفة عامة .

من ناحية أخري يستوي أن يكون الضرر مادياً *materiel* أو معنوياً *moral* لتحريك دعوي المسؤولية . وعلي الرغم أن القضاء الولي ظل لفترة طويلة منكراً للضرر المعنوي فإن محاكم التحكيم منذ سنة ١٩٢٣ وكذلك قضاء محكمة العدل الدولية منذ ١٩٥٥ تري أن الكرامة والشرف مسائل ذات أهمية جوهرية قد تفوق العناصر المادية للضرر .

(٤) شخص المضرور victim leseé

طبقاً للمفهوم التقليدي للمسئولة في القانون الدولي فإن نطاقها يقتصر على الدول فيجب نسبة الفعل غير المشروع إلى دولة كما أن المضرور يجب أن يكون دولة. ولقد طرأ ، كما أشرنا ، تعديلاً جوهرياً على هذا المفهوم بالإعتراف للمنظمات الدولية بالشخصية القانونية وبالتالي قدرتها على المطالبة بالأضرار التي تصيبها وموظفيها .

أما بالنسبة للفرد فإنه لا يستطيع مباشرة دعوى المسؤولية الدولية إذا ما لحقه ضرر من قبل دولة أو منظمة دولية . ولا يمكنه الإدعاء أمام القضاء الدولي إلا من خلال دولته التي تبشر حمايتها الدبلوماسية أو عن طريق المنظمة التابع لها من خلال حمايتها الوظيفية كذلك فإن هناك إتجاه متزايد نحو الإعتراف للأفراد بحق الإدعاء المباشر أمام القضاء الدولي وذلك على التفصيل التالي :

أولاً : الحماية الدبلوماسية :

ترتكز الحماية الدبلوماسية على أساس تقليدي مفاده أن الدولة تبشر إختصاصها الشخصي Competence Personnelle بقصد المطالبة بحقوقها الخالص الذي يستهدف إحترام القانون الدولي في مواجهة مواطنيها.

ولقد أوضحت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في قضية Mavromatis أن النزاع الدولي هو عدم اتفاق حول مسألة في الواقع أو القانون فهو تعارض رأيين قانونيين أو مصالح بين شخصيين . كما أكدت المحكمة على أنه من المبادئ الرئيسية للقانون الدولي السماح للدولة بحماية مواطنيها المضرورين نتيجة أفعال مخالفة للقانون الدولي صدرت عن دول أخرى ، ولم يتمكنوا من خلال الطرق العادية من الحصول على ترضية كافية .

شروط ممارسة الدولة للحماية الدبلوماسية :

يتوقف حق الدولة في ممارسة الحماية الدبلوماسية على جنسية المضرور وسلوكه.

أولاً : يلزم وجود علاقة قانونية بين الدولة وهذا الشخص المضرور . فالدولة لا يمكنها إلا حماية مواطنيها الطبيعيين أو المعنويين ولقد ورد هذا الشرط في الحكم الصادر من المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في ٢٣ فبراير ١٩٣٩ في مسألة السكك الحديدية حيث قررت أن " هذا الحق لا يمكن ممارسته إلا لمصلحة مواطنيها. وأن رابطة الجنسية بين الدولة و الفرد هي التي تمنح الدولة حق الحماية الدبلوماسية (١)

- وعلى ذلك فإن الشخص عديم الجنسية L' apatride يصعب تصور حمايته بالطريق الدبلوماسي ويتطلب تطبيق هذا المبدأ ضرورة التأكد من أن رابطة الجنسية الموجودة تعبر عن رباط حقيقى بالدولة أى أن تكون جنسية فعلية Nationalite effective . وفي مسألة نوتباوم رفضت محكمة العدل الدولية الاعتراف بحجة الجنسية التي منحتها دولة ليختشتين لنوتباوم في مواجهة جواتيمالا لأنها لم تكن تعبر عن رباط فعلى بينه وبين هذه الدولة .

كما يجب أن لا يحمل الشخص المضرور ، في نفس الوقت جنسية الدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع كما هو الحال في حالة ازواج الجنسية ، ولقد تأكد هذا المبدأ في قضية Ganevaro بين إيطاليا وبيرو . فقد انتهت محكمة التحكيم الدائمة إلى أنه نظراً لإزدواج جنسية Canevarvo (إيطاليا وبيرو) فإن إيطاليا لا يمكنها استخدام حمايتها الدبلوماسية في مواجهة بيرو والتي يحمل أيضاً جنسيتها.

(١) ومع ذلك فقد اعترف القضاء الدولي بصفة استثنائية في القضية المسماة I'm alone بحق الحكومة الكندية في مباشرة الحماية الدبلوماسية والمطالبة بالتعويض في مواجهة الولايات المتحدة بسبب الأضرار التي أصابت أحد البحارة الفرنسيين والذي كان متواجداً على ظهر المركب التي أغرقتها السلطات الأمريكية".

ولقد أكدت محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في إبريل سنة ١٩٤٩ في مسألة الكونت برنادوت على أن " السلوك العام المتبع يقضى بأن الدول لا تمارس حمايتها الدبلوماسية لمصلحة أحد مواطنيها في مواجهة دولة أخرى يعتبر بالنسبة لها أحد مواطنيها "

- أثر تغيير الجنسية :

قد يحدث أن يطرأ تغيير على جنسية المضرور بعد حدوث الضرر ويثور التساؤل عن الأثر القانوني المتصور في هذه الحالة . في البداية كان القضاء الدولي مستقراً على تطبيق مبدأ إستمرارية الجنسية La continuité de la nationalité بمعنى أن الشخص المضرور Lessee يجب أن يحمل جنسية الدولة منذ وقوع الفعل غير المشروع وحتى الحكم أو الاتفاق على أسلوب التعويض .

ومع ذلك فقد بدأ القضاء الدولي يتخفف من هذه الإطلاقية، وفي مسألة Lusitania اكتفت اللجنة المختلطة الأمريكية الألمانية سنة ١٩٢٣ بضرورة حيافة وتمتع المضرور الجنسية عند توقيع المعاهدة الألمانية الأمريكية والتي أسست إجراءات التحكيم .

ولا يقتصر نطاق الحماية التي تبشرها الدولة على الأشخاص الطبيعيين Personnes physiques وإنما تمتد كما أشرنا ، إلى الأشخاص المعنوية Morales كالشركات . ونظراً لأن القانون الدولي لم يحدد معيار حاسم لتحديد جنسية الشركات فإنه يتم عادة تحديدها بالإحالة إلى النظام الداخلي .

ولقد تعددت المعايير المعمول بها في النظم الداخلية إلا أن القضاء الدولي قد استقر على رفض معيار الرقابة واعتمد معياري بلد التأسيس وبلد المقر .

ثانياً : ينبغي أن لا يكون الفرد المضرور قد ساهم بفعله المخالف للقانون الدولي أو قوانين الدولة في إحداث الضرر وهو ما يسمى الأيدي النظيفة Mains propres.

ويترتب على ذلك أن دعوى المسؤولية لا تكون مقبولة إذا خالف الفرد الأجنبي القانون الداخلي للدولة كما هو الحال في قضية Bentilett والتي دارت بين بريطانيا وبلجيكا في نهاية القرن السابق عندما اعتقلت بلجيكا النقيب الإنجليزي Bentilett لمشاركته في اجتماع نقابي محظور طبقاً للقانون البلجيكي . وانتهت المحكمة إلى أن بريطانيا لا يمكنها المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي أصابت Bentilett لانتهاكه القانون البلجيكي . كما لا تكون الدعوى مقبولة إذا كان المضرور قد باشر عملاً محرماً في القانون الدولي كتجارة الرقيق أو إنتهاك حياد الدولة التي يقيم فيها أو مارس التجسس عليها .

وفي قضية Verginuis بين أسبانيا والولايات المتحدة لم يتم تعويض الولايات المتحدة عن الأضرار التي أصابت رعاياها لقيامهم بأعمال تهريب دولي غير مشروع.

من ناحية أخرى يلزم قبل تدخل الدولة أن يستنفذ الشخص المضرور كافة طرق الطعن الداخلية التي ينظمها القانون الداخلي للدولة التي ارتكبت الفعل غير المشروع. وبعد ذلك تردداً لقاعدة عرفية مستقرة منذ مدة طويلة كما أكد عليها القضاء الدولي في قضية السكك الحديدية بين ليتوانيا وأستونيا سنة ١٩٣٩ وقضية Inter handel بين الولايات المتحدة وسويسرا سنة ١٩٥٩ حيث أشارت محكمة العدل الدولية إلى أن استنفاد طرق الطعن الداخلية قبل البدء في الإجراءات الدولية بعد قاعدة عرفية مستقرة ^(١)

كذلك تضمنت العديد من المواثيق هذه القاعدة مثال ذلك ما ورد في المادة ٢٦ من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لسنة ١٩٥٠.

(1) – cij , recueil 1959 , p27 " la regle selon laquelle les recours internes doivent etre epuises avant que une procedure internationale puisse etre engage est une regle bien etablie du droit international coutumiere .

ويرجع وجود هذه القاعدة الأساسية إلى الرغبة في تجنب تعدد المنازعات الدولية والاقتصاد في الإجراءات القضائية الدولية. كما أنها تعد قاعدة ذات مضمون منطقي يسمح بإقامة العدالة بصورة أفضل وأسرع للفرد. فمن المفروض أن كل دولة لديها نظام قضائي مكتمل وموضوعي مما يسمح للفرد بأن يلجأ إلى قاضيه الطبيعي.

ومع ذلك فإن هذه القاعدة تبدو غير ذات أهمية عندما لا ينظم القانون الداخلي هذه الطرق الداخلية للطعن أو كانت موجوده ولكنها تنقسم بطابع تصوري مخادع illusoire بسبب الأداء السيئ المعروف عن قضاء هذه الدولة.

- الإجراءات الخاصة بمباشر الحماية الدبلوماسية :

يحكم هذه الإجراءات مبدأ أن ، الأول يتمثل في حرية الدولة في مباشرة الحماية الدبلوماسية ، بحقها الخاص propre droit وليس بحق مواطنيها ressortissants وبالتالي تملك سلطة تقديرية Discretionnaire في هذا الصدد وعلى الرغم من أن هذا المبدأ يبدو غير عادي بالنسبة للفرد المضرور فقد أكدت محكمة العدل الدولية في حكمها الصادر سنة ١٩٧٠ في قضية Barcelona traction على " أن الدولة وحدها تعد صاحبة القرار في منح حمايتها وإلى أي مدى ومتى تتوقف عن ذلك. فهي تحوز في هذا الصدد سلطة تقديرية تعتمد ممارستها على اعتبارات سياسية وخارجية. وإدعاء الدولة ليس مشابها لما يباشره الافراد . (١)

أما المبدأ الثاني فيتمثل في حرية اختيار الدولة للوسائل المناسبة لمباشرة الحماية الدبلوماسية. فالدولة يباشر الحماية بالوسائل وبالقدر الذي تراه ملائم

" un Etat peut exercer sa protection diplomatique par les moyens et la mesure qu'il juge appropriées (2)

(1) - op . cit .

(2) - cij - Recueil 1970 , p 45.

فالدولة يمكنها ان تختار بين الطرق الدبلوماسية والوسائل الرادعة واللجوء الى القضاء الدولى .

- التنازل عن الحماية الدبلوماسية " la clause calvo "

ولا نقصد هنا تنازل الدولة وإنما تنازل الشخص المضرور عن طلب الحماية الدبلوماسية لدولته ويبدو فى هذا التنازل renunciation والذي يسمى شرط كالفو نسبة الى الوزير الارجنطينى كالفو فى نهاية القرن التاسع عشر ، عملا مشروعا ويكف يد الدولة فى هذا المجال . ولقد ابتدعت هذا الشرط دول أمريكا اللاتينية عندما دأبت على تضمين العقود التى تبرمها مع الأجانب المقيمين على أقاليمها لهذا الشرط.

وترتكز هذه الدولة على حقيقة إن سيادة الدول واستقلالها تعنى عدم تدخل دول أخرى فى شئونها ويعد من قبيل التدخل ingerence كافة طرق الحماية الدبلوماسية. كذلك فإن الأجانب المقيمين على أقاليمها يجب إن لا يتمتعوا بحقوق أو زوايا تفوق تلك التى يتمتع بها المواطنون. ولقد لجأت دول أمريكا اللاتينية لشرط كالفو نظرا لان الدول الأوروبية كانت تستخدم الحماية الدبلوماسية بطريقة تعسفية abusive لحماية مواطنيها المتواجدين فى أمريكا اللاتينية .

ويبدو لنا ان تنازل الفرد عن حماية دولته لا يرتب اثر قانوني فى مواجهتها. فهذه الأخيرة عندما تبشر الحماية الدبلوماسية فانها وان كانت بسبب الضرر الذى لحق بالمواطنين الا إنها كما أشرنا ترتكز على حقها الخاص بعدم انتهاك القانون الدولى فى مواجهه رعاياها . كما أنه من الناحية المنطقية لا يجوز للفرد ان يتنازل عن حق لم يكتسبه بعد.

ثانياً: الحماية الوظيفية protection fonctionnelle

عندما يكون الشخص الذى أصابه ضرر من فعل غير مشروع لدولة أو منظمة دولية، موظفا لدى احدى المنظمات الدولية فإن هذه الأخيرة يمكنها ان تبشر حمايتها الوظيفية.

ويرتبط ذلك بالسلطات المخولة للمنظمات الدولية ، وفي الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية سنة ١٩٤٩ تم الاعتراف لكل منظمة بالاختصاص بحماية موظفيها وإن هذا الاختصاص مرتبط بالغايات والمهام والمقاصد التي تسعى إليها المنظمة^(١).

والمنظمة عندما تباشر الحماية الوظيفية فإنها تمارس حقها الخاص في احترام التعهدات الدولية في مواجهتها. فالمنظمة لا تمثل موظفيها ولكن تؤكد على حقها الخاص ويترتب على ذلك ان المنظمة يحق لها التدخل من عدمه وإتباع الإجراءات التي نزاها مناسبا.

ثالثاً : حق الفرد الطبيعي في اللجوء الى القضاء الدولي :

الأصل ان الفرد لا يحق له اللجوء مباشرة الى القضاء الدولي ومع ذلك فانه في حالات محددة وردت في نصوص تعاهديه وبصفة استثنائية تلقى الفرد مكنة الادعاء المباشر أمام العدالة الدولية ويعبر ذلك عن حالة متطوره جداً في القانون الدولي تشير إلى تعديل ذو طبيعة نوعية qualitative يستهدف تقوية النظام القانوني الدولي كما يؤكد على تنامي مركز الفرد القانوني وتطوره .

وتمنح المنظمات الأوربية الأفراد حق الادعاء المباشر أمام الأجهزة الجماعية communautaire وان كان ذلك يتم طبقاً لبعض الضوابط وفي حالات محدده.

- التعويض :

يترتب على الفعل الضار الالتزام بالتعويض ويأخذ التعويض أشكال متعددة. والالتزام بالتعويض يجد أساسه في المبادئ العامة للقانون المكتوب والقانون العرفي ، والقضاء الدولي وهيئات التحكيم. ففي قضية الألباما قررت محكمة التحكيم في ١٤

(1) - c i j , Recueil, 1949, pp 182-183.

سبتمبر ١٨٧٢ مجازاة بريطانيا بدفع تعويض indemnite للولايات المتحدة بسبب انتهاكها لالتزاماتها الدولية باعتبارها دولة محايدة neuter اثناء الحرب الامريكية.

كذلك فان المحكمة الدائمة للعدالة الدولية أكدت فى قضية " l'using de chorzow" الصادر فى ٢٦ يوليو سنة ١٩٢٧ على أنه من المبادئ العامة للقانون الدولى ان مخالفة الالتزام يترتب عليها بالتعويض وبشكل مناسب .

" c'est un principe de droit international que la violation d'un engagement entraine l'obligation de reparer dans une forme adequate".⁽¹⁾

ويأخذ التعويض شكلاً نقدياً مادياً أو غير مادي كالترضية satisfaction . ويتم اعتماد الشكل الأخير عندما يتعلق الأمر بضرر غير مادي لحق المصالح.

المعنوية للدولة أو المنظمة الدولية كالمساس بالسيادة أو المصالح السياسية . ويتم تقديم الترضية من خلال الاعتذار أو مجازاة الأشخاص المسؤولين بواسطة جزاءات داخلية أو بمجرد الإقرار بوجود انتهاك للالتزام الدولى أما التعويض المادي فيتمثل فى دفع مبلغ نقدي . وقد استقر القضاء الدولى على أنه يعد من المبادئ القانونية الدولية ان يتم تعويض الخطأ بواسطة مبلغ نقدي فمن المؤكد ان كل الأخطاء ايا كان مصدرها يمكن تقييمها بنقود وتتحول الى التزام بالدفع .

(1) Cpji serie A, N 9, p 21.

الباب الخامس

العلاقات الدبلوماسية والقنصلية

تحتل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية مكانة بارزة بين موضوعات القانون الدولي الأمر الذى دفع البعض^(١) الى ان يفرد لها مؤلفات مستقلة تتناولها بالتمحيص والتحليل وعلى الرغم من قدم القواعد القانونية المنظمة لهذا الجانب الحيوى والهام من العلاقات الدولية وتطورها من خلال عرف مستقر فان الدولة قد استطاعت من خلال الأمم المتحدة ان تبرم معاهدة جماعية تنظم العلاقات الدبلوماسية وذلك فى فيينا سنة ١٩٦١، كما تم إبرام اتفاقية اخرى لتنظيم العلاقات القنصلية سنة ١٩٦٣.

وتبدو لنا الأهمية البالغة لهذه العلاقات الدبلوماسية والقنصلية بالنسبة للدول كافة فمن خلالها تستطيع الدولة ان تكون على دراية تامة بما يحدث من تطورات فى الدول الأخرى مما يخدم أهدافها ويسهل للدولة اختيار انسب الوسائل لدعم التعاون مع الدولة أخذه فى الاعتبار ما توافر لديها من معلومات.

وتعد العلاقات الدبلوماسية من أهم وسائل تحقيق السياسة الخارجية للدولة وتساعم فى دعم مكانتها فى العالم الخارجى.

ومن خلال التمثيل القنصلى تتمكن الدولة من الإشراف على مصالحها ومصالح رعايا فى الخارج وذلك على التفصيل التى سنورده فيما بعد .

وتباشر الدول هذه العلاقات عن طريق أفراد وهيئات تعبر عن إرادتها وتعمل على توثيق الروابط مع الدول الأخرى وقد جرى العمل على تقسيم الأجهزة التى تعبر عن إرادة الدولة فى علاقاتها الخارجية الى أجهزة داخلية وأجهزة خارجية وتتمثل الأولى بصفة أساسية فى رئيس الدولة ووزير الخارجية وفى بعض الحالات القائد العام للقوات المسلحة حيث يمثل دولته فى وقت الحرب سواء بشخصه أو عن طريق احد

(١) محمد حافظ غانم " العلاقات الدبلوماسية والقنصلية " القاهرة ١٩٦٠ عائشه راتب " التنظيم الدبلوماسي والقنصلي " القاهرة سنة ١٩٦٣ ، وعلي صادق أبو هيف القانون الدبلوماسي " منشأه المعارف بالاسكندرية، ١٩٦٧ .

القادة العسكريين . ولقد جرى العرف الدولي على منح القائد العام للقوات المسلحة مكنه تمثيل بلاده في المسائل المتعلقة بسير العمليات الحربية أو إنهاؤها بما في ذلك عقد اتفاقيات لتسليم أو تبادل الأسرى أو الهدنة المؤقتة^(١)

أما الأجهزة الخارجية فهي البعثات الدبلوماسية والقنصلية التي توفدها دولة إلي دولة أخرى أو الى منظمة دولية .

وعلى ذلك فسوف نقسم دراستنا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية الى ثلاثة أبواب نتعرض في الأول منة الى الأجهزة الداخلية المعبرة عن إرادة الدولة وسوف تقتصر دراستنا في الباب الأول على رئيس الدولة ووزير الخارجية وفي الباب الثاني نتعرض للبعثات الدبلوماسية ، وفي الباب الثالث نتحدث عن العلاقات القنصلية .

(١) عبد الواحد الفار " القانون الدولي العام " دار النهضة العربية ، ١٩٩٢ ، ص ٢٣٧ .

الفصل الأول

الاجهزة الداخلية للعلاقات الدولية

المبحث الأول

١- رئيس الدولة

تباشر الدولة علاقاتها مع الدول الأخرى عن طريق رئيسها أو من ينوب عنه وعادة ما يتولى رئاسة الدولة شخص واحد unipersonnel كالرئيس أو الملك ، وفي بعض الأحوال النادرة يتولى رئاستها مجلس جماعي collegial كما هو الحال في سويسرا . وتشير السوابق التاريخية المستقاة من حالات الاتحاد الشخصي الى تولى شخص واحد تمثيل أكثر من دولة نظراً لاعتباره رئيس لهذه الدول أعضاء الاتحاد^(١).

وعندما تطرأ ظروف في داخل الدولة ك وفاة الرئيس أو لحدوث ثورة فان تعيين خلف للرئيس يعد مسألة داخلية ينظمها القانون الدستوري للدولة . وفي الواقع فان مثل هذه التغيرات يجب ان تكون محلاً لاعتراف دولي ولقد جرى العمل على ان تخطر الدولة حكومات الدول الأخرى بهذه التغيرات السلمية كاعتلاء العرش بعد وفاة الملك طبقاً لقانون وراثته العرش في الدولة ، أو كإجراء انتخابات رئاسية حملت الى مقر الرئاسة رئيساً جديداً . ويتضمن عادة هذه الإخطار إعلان الدولة عن رغبتها في استمرار تدعيم العلاقات مع هذه الدول واحترامها للعهود والمواثيق الدولية التي أبرمها الرئيس السابق.

(1) – Reuter (paul) Actualite de L'union personnel "melange Gidel, paris, 1966 l, p 481-498 Raussean charles " droit international publique " tome 11, p101-113.

ومن الأمثلة علي هذا الاتحاد الشخصي ، حالة الاتحاد بين إنجلترا وهانوفر (١٧١٤ - ١٨٣٨) والاتحاد بين هولندا ولوكسمبورج (١٨١٥ - ١٨٩٠) .

أما في حالة حدوث تغيير في شخص رئيس الدولة نتيجة لثورة شعبية أو حركة انقلابية فإن النظام الجديد يطلب عادة من الدول الأخرى ليس فقط الاعتراف بالرئيس وإنما بالنظام الجديد الذي جاءت به هذه المتغيرات ، ويعد اعتراف الدول بالنظام ورئيسه شرطا لاستمرار العلاقات معها .

وليس هناك شكل محدد للاعتراف ، فقد يأتي صريحا وشكليا وفي وثيقة دبلوماسية يتم إبلاغها عبر القنوات الرسمية أو يستخلص بصورة ضمنية من مواقف الدولة . ولقد جرى العمل على أن يقوم مبعوثو الدول الأجنبية لدى الدول التي حدث فيها التغيير ، بتقديم أوراق اعتماد جديدة الى الرئيس الجديد (١) .

ولرئيس الدولة لقب تمنحه له القوانين الوطنية ويعكس هذا اللقب طبيعة النظام وشكله ، ففي النظام الإمبراطوري يطلق عليه صفة " الإمبراطور " وفي النظام الملكي يطلق عليه صفة " الملك " وفي النظام الأميري يطلق عليه لفظ " الأمير " أما في النظام الجمهوري فيسمى برئيس الجمهورية . (٢) وقد يلحق بهذا اللقب صفات أخرى كما هو الحال في المملكة العربية السعودية حيث يطلق على الملك لقب " خادم الحرمين الشريفين " وفي ذلك إشارة الى مكانة ودور المملكة في صيانة وحفظ المقدسات الإسلامية الموجودة على أراضيها خصوصا المسجد الحرام والمسجد النبوي الشريف . وينبغي في جميع الأحوال أن تكون هذه الصفات الملحقة باللقب معبرة عن الواقع الفعلي للدولة ومتسقة والنظام القانوني الدولي .

فمن ناحية لا ينبغي المبالغة في منح رئيس الدولة ألقاب تبعث على السخرية ، فمكانة الدولة على الصعيد الدولي ترتبط بقدراتها الاقتصادية والديموقراطية وموقعها

(١) علي صادق أبو هيف " القانون الدبلوماسي " منشأ المعارف بالاسكندرية ، بدون تاريخ ص ٣٦ - ٣٧ .

(٢) جرب العادة علي أن يسبق لقب رئيس الدولة ، عند مخاطبته ، بعض عبارات التقدير في خاطب البابا بلقب صاحب القداسة ، والسلطان بصاحب العظمة ، والملوك والأباطرة بأصحاب الجلالة ، والأمراء بأصحاب السمو ، ورؤساء الجمهوريات بأصحاب الفخامة .. أنظر علي صادق أبو هيف ، المرجع السابق ص ٤١

الجغرافى ودرجة التطور التقنى ومستوى التعليم بها الخ^(١). وعلى ذلك فإن إضفاء ألقاب التفخيم والتبجيل على رئيس الدولة ليس من شأنه منح الدولة دورا إضافيا يزيد عن مقدرتها الفعلية. ومن ناحية أخرى ينبغي أن يجد لقب الرئيس أساسا فى القانون وإلا كان مدعاة لامتناع الدول عن الاعتراف به. ولقد إتخذ ملك ايطاليا لنفسه لقب " ملك ايطاليا وإمبراطور الحبشة " بعد غزو الحبشة سنة ١٩٣٦، ونظرا لارتكاز هذا اللقب على أساس غير مشروع فقد رفضت الدول الاعتراف به.

ومن المتصور أن يطرأ تغييرا على لقب الرئيس نتيجة لتغيرات دستورية كان يتحول من رئيس إلى ملك كما هو الحال فى ايران حيث تحول رئيس الحكومة إلى شاه ايران فى ١٣ ديسمبر ١٩٢٥ وكذلك عندما تحول احمد زوجو رئيس البانيا المنتخب فى ٣١ يناير سنة ١٩٢٥ الى ملك فى ١ سبتمبر سنة ١٩٢٨ حتى الغزو الإيطالى لألمانيا فى ٧ ابريل سنة ١٩٢٨ كما تحول نابليون بونابرت من رئيس الجمهورية الفرنسية الى إمبراطور فى ٢ ديسمبر سنة ١٨٥٢ ، وكذلك حالة الجنرال بوكاسا رئيس جمهورية وسط أفريقيا الذى أصبح فى ٤ ديسمبر سنة ١٩٧٦ إمبراطورا

الاختصاصات الدولية لرئيس الدولة:

يباشر رئيس الدولة اختصاصاته الدولية طبقا لما ورد فى القانون الوطنى والقانون الدولى. وإذا كانت الصفة التمثيلية لرئيس الدولة تبدو متطابقة ومعترف بها بغض النظر عن طبيعة نظام الحكم ، فان حجم وطبيعة الاختصاصات التى يباشرها الرئيس تبدو جد متفاوتة تبعا للنظام الدستورى للدولة.

وعادة تتزايد اختصاصات رئيس الدولة فى ظل النظم الديكتاتورية حيث ينفرد بتصريف شئون الدولة الداخلية والخارجية ويتضاءل بالتالى دور المؤسسات الدستورية التى غالبا ما يتم إلغائها وتعطيل نشاطها. وكلما اقترب نظام الحكم من المنهج

(١) عبد الواحد الفار " القانون الدولى العام " دار النهضة العربيه ١٩٩٢ ، ص ٢٣٢ .

الديمقراطية تقلصت قدرة الرئيس على الانفراد بالاختصاصات الدولية التي يتم توزيعها في هذه الحالة على المؤسسات الأخرى ويأتى على قائمتها وزارة الخارجية .

ونشير الى ان بعض النظم الرئاسية كالولايات المتحدة الأمريكية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة فهو الذى يدير دفة السياسة الخارجية ويحضر المؤتمرات.

على المعاهدات فالرئيس يتمتع ، طبقا للدستور الأمريكى بسلطات واسعة في الشؤون الخارجية يمارسها سواء بنفسه أو بمعاونة سكرتير الدولة للشؤون الخارجيه الذى ينفذ تعليماته ويخضع له خضوعا تاما. ومع ذلك فإن إنفراد الرئيس في النظام الأمريكى، بالسياسة الخارجيه لا ينطوى على خطورة ذلك لوجود مؤسسات ديمقراطية قوية ورأى عام حرووقي يعاون الرئيس في اختيار البدائل ويحد من سلطته أن شط أو جنح (١)

أما في النظم البرلمانية فإن رئيس الدولة يكتفى بصفته التمثيلية ، أما الاختصاصات الدولية فإنه يباشرها بطريقه غير مباشره عن طريق الحكومة ممثله في رئيسها ووزير خارجيتها .

وفي النظام المصري فإن رئيس الجمهورية يباشر إختصاصات دولية هامه. وطبقا للمادة ١٥١ من الدستور المصري الدائم (١١ سبتمبر ١٩٧١) فإنه " يبرم المعاهدات ويبلغها مجلس الشعب مشفوعه بما يناسب من البيان ، تكون لها قوه القانون بعد إبرامها والتصديق عليها ونشرها وفقا للأوضاع المقرره . على ان المعاهدات التي يترتب عنها تعديل في أراضي الدولة، أو التي تتعلق بحقوق السيادة، أو التي تحمل خزانه الدولة شيئا من النفقات غير الوارده في الميزانيه تجب موافقة مجلس الشعب عليها ، ويتضح من هذه الماده أن رئيس الجمهورية ينفرد بإجراء بعض التصرفات الدولييه والتي تلتزم بها الدولة دون حاجه لإجراء آخر، كما أن هناك تصرفات الدولييه

(١) الشافعي محمد بشير " القانون الدولي العام في السلم والحرب " دار الفكر العربي ، الطبعة الرابعه . ١٩٧٦ ، ص ٥٠٣ .

والتي تلتزم بها الدولة دون حاجة لإجراء آخر، كما أن هناك تصرفات يتعين عليه الرجوع إلى السلطة النيابية " لإقرارها ونفاذها في حق الدولة .

ويباشر رئيس الجمهورية بالإضافة لما ورد في المادة ١٥١ إختصاصات دوليه أخرى، حيث يملك سلطة إعلان الحرب بعد موافقة مجلس الشعب (م ١٥٠ من الدستور) كما يختص بإرسال وإستقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصليه وتزويد مبعوثي دولته إلى المؤتمرات والمنظمات الدولييه بوثائق التفويض هذا بالإضافة إلى الإشتراك بنفسه في المؤتمرات الدولييه وإجتماعات المنظمات الدولييه خصوصا وأن دبلوماسية " لقاءات القمة " تساهم إلى حد كبير في جسم الكثير من النزاعات الدولييه كما تساهم في تدعيم أوجه التعاون بين الدول ، تلك الدبلوماسية التي يرجع فضل إزدهارها إلى التطور التقني في وسائل المواصلات والاتصالات (١) .

تجاوز الاختصاصات :-

وكما أسلفنا فإن إختصاصات رئيس الدولة يحددها عادة القانون الوطني مع بعض الضوابط التي أوردتها القانون الدولي ، وقد يحدث أحيانا أن يباشر رئيس الدولة إختصاصات لم يرخص له أو كان مرخصا له إلا أنه لم يتبع الإجراءات الواجبه ، ويثير خروج الرئيس علي قواعد الاختصاص مشكلات قانونيه تتعلق بمدي إلزام دولته بهذه التصرفات التي تمت علي خلاف قواعد قانونها الوطني.

ويذهب البعض إلى نفاذ تصرفات رئيس الدولة رغم عدم مشروعيتها الداخليه طالما أنه ليس في ظاهرها ما يفيد مخالفتها للأصول والمبادئ القانونيه العامه، فضلا عن ان هذا الحل يحول والتعرض للنظم الداخليه للدول بغرض البحث في مدي سلطات رئيسها . كذلك فإن إلزام الدولة بتصرفات رئيسها يستند إلى مسئوليتها عنها

(١) إبراهيم محمد العناني " القانون الدولي العام " المطبعة التجاريه الحديثه القايره، ١٩٩٠، ص ٤٢٨.

باعتبار أنها قد قصرت في رقابتها علي مباشرة الرئيس لإختصاصاته فيجب بالتالي أن تتحمل نتيجتها . (١)

ويري البعض الآخر أن الدولة لا تتقيد بتصرفات رئيسها التي تجاوز بصدها إختصاصاته الدستورية تلك لأن سلطة ممثل الدولة سواء كان رئيس الدولة أو من هم دونه ، في إلزام الدولة التي يمثلها تتوقف بصفه أساسيه علي ما ورد في دستورها الداخلي . وعلي ذلك يحق للدولة أن ترفض الالتزام ببنود إحدي المعاهدات التي أبرمها رئيسها دون مراعاة القواعد الدستورية سواء كانت موضوعيه أو إجرائيه ذلك لأن قيمة التصرف وقدرته علي ترتيب آثاره تتوقف علي أن يكون قد صدر عن شخص يملك قانونا القيام به .

وعلي الرغم من وجاهة هذا الرأي والذي يعتمد علي المنطق القانوني فإنه يهمل بعض الاعتبارات التي يبدو لزاما مراعاتها فمن ناحيه لا ينبغي أن يضار الطرف الآخر حسن النية والذي تمت في مواجهته هذه التصرفات استنادا علي خطأ لم يقتربه، ومن ناحية أخرى فإن الدولة التي تصرف رئيسها متجاوزا إختصاصاته الدستورية، تسأل في نهاية الأمر عن نتائج تصرفه. وعلي ذلك فإننا نرى ان تتحمل الدولة في مواجهة من يضار من ذلك التصرف كافة النتائج التي تترتب علي هذا الإبطال، خصوصا إذا ما ثبت حسن نية الطرف الآخر. (٢)

حصانات وامتيازات رئيس الدولة :

يكفل القانون الدولي لرئيس الدولة حصانات وامتيازات يتمتع بها عند سفره الى بلاد أخرى ، نظرا لوضعة السامي حيث يأتي علي قمة النظام الداخلي للدولة ويعد

(١) علي صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ٣٨ .

عبد الواحد الفار ، المرجع السابق ، ص ٢٣٢

(٢). المرجع السابق ص ٣٩ .

الدبلوماسية الأولى لها ورمزا لسيادتها . وترتكز بعض هذه الإمتيازات على المجاملة الدولية بينما يستند معظمها فى الوقت الراهن على أسس قانونية.

اولاً : حرمة ذات رئيس الدولة *l' inviolabilite*

يتمتع رئيس الدولة عندما يتواجد فى الخارج بالأمان الكامل المطلق سواء فى مواجهة السلطات المحلية أو المؤسسات الصحفية والإعلامية أو فى مواجهة الأفراد. فتلتزم السلطات المحلية بعدم التعرض الشخصية بالاستيقاف أو القبض أو باى إجراء من إجراءات القوة كما تلتزم باتخاذ ما يلزم من إجراءات لمنع الاعتداء عليه وتتضمن القوانين العقابية الداخلية نصوص تتعلق بتحريم التعرض لرؤساء الدول الأجنبية ليس فقط بالفعل ولكن بالقوة أو أية طريقة أخرى .

وتتضمن بعض قوانين الدول نصوصاً خاصة حالة لمواجهة الاعتداء على حياة رئيس الدول الأجنبية (م ٢٩٥ قانون العقوبات الايطالى ، ٢٣٨ قانون العقوبات الأسباني ، ١١٥ قانون العقوبات الهولندي والمادة ٢٧ من قانون العقوبات السويدي^(١)).

وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ مسؤولية الدولة فى حالة الإعتداء على رئيس دولة أجنبية أثناء تواجده على إقليمها لم يتعرض له القضاء فى الحالات النادرة التى حدث فيها مثل هذا الاعتداء. وبمناسبة إغتيال الكسندر الأول ملك يوغسلافيا بمدينة مرسيليا بفرنسا فى أكتوبر ١٩٣٤ على يد بعض الكروات فإنه وعلى الرغم من إتخاذ الحكومة الفرنسية لبعض الإجراءات التأديبية فى مواجهة موظفيها إلا أنها لم تعترف بمسؤوليتها عن الحادث.

(١) أصدرت محكمة جنايات ried فى شمال النمسا فى ٣٠ أكتوبر سنة ١٩٣١ حكماً بالحبس سبع سنوات وثلاث سنوات على شخصين لإرتكابهما محاولة إعتداء على ملك ألبانيا أمام أوبرافينا مشار إليه: Rousseau (chorles) op – cit p 118

وفي الواقع فإن مسؤولية الدولة عن مثل هذه الجرائم السياسية التي تحدث علي إقليمها لا تنشا إلا ثبت إهمالها في إتخاذ الإجراءات المناسبة بقصد منع حدوث الجريمة أو تتبع الجناه ومحاكمتهم.

كذلك من المتصور أن تحدث إعتداءات بسيطة علي شخص رئيس الجمهورية كالرشق بالحجارة أو مجرد تنظيم مظاهرات عدائية ضده ولقد وقعت حوادث عدة ضد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية أثناء زيارتهم لدول أجنبية وعلي سبيل المثال ما تم في ملبورن بأستراليا في ٢٢ أكتوبر سنة ١٩٦٦، ضد الرئيس الأمريكي جونسون، وكذلك في سان سلفادور في ٦ يوليو سنة ١٩٦٨ أن وفي مواجهة الرئيس نيسكون في ١٥ أكتوبر سنة ١٩٧٠ بدبلن ، كما تم تنظيم مظاهرات عدائية ضد شاه إيران أثناء زيارته لزيورخ بسويسرا في ١٣ ، ١٤ يونيو ١٩٧٢ الخ.

وفي هذه الحالات فإن الدولة تتدخل لوقف هذه الأعمال ومحاكمة مرتكبيها ولقد أصدرت محكمة ملبورن، علي سبيل المثال ، حكما في ١٥ نوفمبر سنة ١٩٦٦ بالحبس لمدة ١٨ شهر علي بعض المواطنين الأستراليين والذين ألقوا بالحجارة علي موكب الرئيس الأمريكي جونسون . (١)

حصانات رئيس الدولة :

يتمتع رئيس الدولة بحصانات قضائية ويرتكز في ذلك علي حقيقة أنه تشخيص لسيادة الدولة والناطق بأسمها ولقد أكد القضاء تمتع رئيس الدولة بهذه الحصانة وعدم خضوعه للقضاء الوطني في الدول الأجنبية ومن السوابق القضائية الشهيرة تلك التي تمسك فيها سلطان لاهور، سنة ١٨٩٤، بحصانته بوصفه صاحب سيادة مستقلة، وقيلت

(1) Rousseau (chorles) op – cit p 118 -

المحاكم الانجليزيه هذا الدفع ورفضت الدعوي التي أقامتھا إحدء السيدات تطالبه بالتعويض بعدم وفائه بوعده بالزواج منها.^(١)

ونفرق عادة بين حصانة رئيس الدولة أمام القضاء الجنائي وحصانته أمام القضاء المدني نظرا لإختلاف مدي كل منها.

١- الحصانه من القضاء الجنائي

L' immune de juridiction penale

تمتد هذه الحصانه لتشمل كافة مراحل الدعوي الجنائيه بدءا من إجراءات التحقيق والقبض وانتهاء بتصدي المحكمة لإصدار حكم في الامر. فرئيس الدولة الذي يتواجد علي إقليم دولة أجنبيه سواء بصفه رسميه أو غير رسميه ولكن بصوره معلومه للسلطات الإقليميه يتمتع بحصانه تامه . وفي حالة إرتكابه لأحد الأفعال المجرمه طبقا للقانون الداخلي للدولة فإن السلطات المختصه لا يمكنها إتخاذ أى من الاجراءات في مواجهته .

وفي الواقع فإن هذه الحصانه لا تمنع الدولة المضيقه من مطالبه دولة الرئيس بدفع التعويضات المناسبه لجبر الأضرار التي لحقت بآخرين كما يحق لهذه الدول إتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات لدفع دولة الرئيس علي أداء التعويضات، مثل قطع العلاقات الدبلوماسيه أو القيام بأعمال إنتقاميه وتختلف الحصانه القضائيه لرئيس الدولة أمام المحاكم الجنائيه الوطنيه في الدول الأخرى عن المسئوليه الجنائيه لرؤساء الدول عما يرتكوبه من جرائم دوليه وعلي وجه الخصوص جرائم الحرب ففي هذه الحاله لا يمكن لرئيس الدولة التمسك بحصانته القضائيه .^(٢)

(١) محمد طلعت الغنيمي قانون الاسلام " منشأه المعارف بالاسكندريه ، ٩٩٣ ، ص ٥٠٥ .
(٢) عبد العزيز محمد سرحان " مبادئ القانون الدولي العام " دار النهضه العربيه ، ١٩٧٥ ، ص ٤٤٤ .

٢ - الحصانة من القضاء المدني

L' immune de juridiction civil

لا يتمتع رئيس الدولة بحصانة مطلقة أمام القضاء المدني الأجنبي بل يرتبط مدي الحصانة وحدود الإعفاء بطبيعة التصرفات التي يباشرها الرئيس . وكأصل عام فإن تصرفات رئيس الدولة الرسمية والتي تنسب لدولته وليس إلي شخصه فإنها تفلت من إختصاص المحاكم الأجنبية. ويثور الخلاف حول التصرفات الخاصة لرئيس الدولة فمن ناحية استقرت أحكام المحاكم الإنجليزية والأمريكية علي الإعتراف للأعمال الخاصة لرؤوساء الدول الأجنبية بالحصانة المطلقة من القضاء المدني. وعلي ذلك فإن القضاء لا يملك أن يخضع رئيس الدولة لإختصاصه سواء أكانت الدعوي موجهه ضد شخص الرئيس أم تتعلق بأموال يملكها أو لمطالبته بتعويض ما. وأن الإجراءات التي تتضمن إخضاع رئيس الدولة بطرق غير مباشره تعتبر إجراءات غير قانونيه. ولا تقتصر الحصانة علي مجرد المثل أمام المحكمه بل تشمل كافة الإجراءات التنفيذية كالحجز أو البيع بالمزاد العلني وذلك فيما يتعلق بأملك رئيس الدولة التي يملكها أو يجتازها أو يشرف عليها^(١).

وعلي خلاف ذلك يبدو الموقف في فرنسا وإيطاليا حيث ذهب قضاؤها إلي عدم تمتع هذه التصرفات بالحصانة القضائية. ويتفق هذا مع ما سبق أن قرره مجمع القانون الدولي سنة ١٨٩١ بخضوع رئيس الدولة للقضاء المحلي بشأن الدعوي المتعلقة بعقارات أو منقولات موجودة في إقليم الدولة الأجنبية وكذلك الدعوي المتعلقة بالتركات إذا كان له شأن بها.^(٢)

ونشير كذلك إلي أنه من المتصور أن يحدث الاعتداء علي ذات رئيس الدولة عن طريق الاعلام وتزايد هذه الصور بصفه منتظمه سواء من خلال الصحف أو

(١) - إبراهيم العناني ، المرجع السابق ، ص ٤٢٩ ، علي صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ٤٥ .

(٢) عبد الواحد الفار ، المرجع السابق ، ص ٢٣٥ .

وسائل الإعلام الأخرى. وتتضمن التشريعات الداخلية للدول نصوص لتجريم هذه الاعتداءات. ومن ذلك ما تقضي به المادة ١٨١ من قانون العقوبات المصري بمعاقبة كل من يعيب بإحدى طرق العلانية في حق ملك أو رئيس دولة أجنبي، بالحبس لمدة لا تزيد علي سنتين. ويتضمن القانون الفرنسي نصوص مشابهة تعاقب بالغرامة أو الحبس علي المساس برؤوساء الدول سواء عن طريق الصحافة أو الكتب والسينما والإذاعة أو غيرها من طرق العلانية. ولا يقتصر التحريم علي حالة وجود رئيس الدولة علي الاقليم الفرنسي. ومن الأمثلة علي الاحكام التي أصدرها القضاء الفرنسي نشير إلي حكم محكمة الاستئناف بباريس في ١٤ ديسمبر سنة ١٩٧٠ ضد مؤلف إحدى الكتب الماسه برئيس دولة زائير " الجنرال موبوتو " وكذلك حكم محكمة السين الصادرة في ٢٠ مارس سنة ١٩٧١ ضد الشركة المنتجة لأحد الأفلام السينمائية والذي ينطوي علي المساس برئيس جمهورية هايتي الديكتاتور فرانسو ديغالييه. (١)

وفي بعض الأحوال من المتصور أن يجمع رئيس الدولة بين أكثر من صفة كأن يكون رئيس الدولة ورئيس أحد الأحزاب السياسية أو يكون رئيس الدولة ورئيس الوزراء في نفس الوقت، وفي مثل هذه الحالات يثور تساؤل حول مدى تجريم الأفعال التي تمس شخص رئيس الدولة ليس باعتباره رئيسا وإنما لصفة أخرى كما أشرنا .

وتشير السوابق التاريخية إلي أن القضاء قد رفض التفرقة وأعتبر أن شخص رئيس الدولة يتمتع بحرمة وحصانه شخصيه ولا يمكن إختراقها تحت إدعاء أنه يحوز صفة أخرى.

ولقد عاقب القضاء في فرنسا وأسبانيا سنة ١٩٣٥ بعض الأفراد لكتابتهم مقالات تنطوي علي مساس بالرئيس الألماني أدولف هتلر رغم دفاعهم بأن المقالات كانت موجهة إليه بصفته رئيسا للحزب الوطني الاشتراكي. (٢)

(1) – revue Generale de droit international publique, 1972, p 177, p195.

(١) – Rousseau (charles) op-cit , p 121.

وفي حالة خلو القوانين الوطنية من نص يجرم مثل هذه الاعتداءات فإن السلطة التنفيذية تعمل عادة علي استخدام الإجراءات الاداريه كوقف توزيع الصحف أو منع نشر الكتاب أو وقف عرض الفيلم السينمائي بل وقد يصل إلي إجراءات أشد صرامه قد تصل للغلق .

- حرمة محل إقامة الرئيس:

يقع علي عاتق الدولة المضيفه الالتزام بحماية مسكن الرئيس وأن تقيم عليه الحراسه اللازمه لذلك كما تلتزم بعدم دخوله بدون إذن أو إتخاذ أية إجراءات أخرى إلا بناء علي طلبه أو في حالة الضرورة كأن يشب حريق داخله أو يحدث إنهيار أو تكون هناك جريمه قد وقعت أو أوشكت علي ذلك .

- الإمتيازات الماليه:

بصف عامة يتمتع رئيس الدولة بإعفاء من الأعباء الجمركية والضريبه ويشمل هذا الإعفاء أفراد أسرته المرافقين له وقد يتم إعفاؤه علي سبيل المجامله من مقابل الخدمات الفعلية كالتليفون والكهرباء والمياه وتنتهج المحاكم الكنديه والبريطانيه هذا النهج وتقرر إعفاء رئيس الدولة من كافة الضرائب بإعتباره ضيفا علي الدولة الإقليميه ولا تقتضي منه إلا ما يقابل الخدمات الفعلية. أما القضاء الأمريكي فإنه يقصر هذا الإعفاء علي ما يملكه من أموال عامه وما يؤديه من نشاط عام وما عدا ذلك فإن مرجع الإعفاء منه يتقرر طبقا للمجاملات الدوليه ما يوجد داخل المستطيل من بدايه. ومن ناحيه أخرى فإن رئيس الدولة يلتزم بسداد الضرائب المقرره علي العقارات التي يملكها في الخارج أو تلك التي تقررها قوانين الشركات والمواريث .

كذلك فإن لرئيس الدولة أن يتنازل عن حصانته سواء برضائه الصريح أو الضمني ويستخلص رضائه الضمني تبعا لكل حاله علي حده ، وتتسدد عادة المحاكم في افتراضه ، ومن التصرفات التي تعد بمثابة تنازل من الرئيس عن حصانته حالة

رفع دعوي أمام القضاء الأجنبي أو إبرام عقد علي إقليم الدولة الأجنبية وقبوله شرط الإختصاص بقضاء الدول الأجنبية .

ويتمتع رئيس الدولة بهذه الحصانات والإمتيازات منذ لحظة توليه لمنصبه بصفه رسميه ويظل محتفظاً بهذه الحصانات بغض النظر عما إذا كان يباشر بالفعل مهام منصبه أم لا كأن يكون مريضاً أو لم يبلغ سن الرشد في حالة تولي العرش بطريق الوراثة. ويتوقف تمتع الرئيس بهذه الحصانات والإمتيازات إذا زالت عنه صفته بعزله أو تنازله عن العرش أو بإنهاء فتره ولايته إذا كان منتخباً.

وفي حالة سفر رئيس الدولة خارج دولته متخفياً تحت اسم مستعار فإن ذلك لا يعني تخليه عن حصانته فيكفي عند التعرض له أن يكشف عن شخصيته الرسميه فتلتزم السلطات الإقليميه بمراعاة كافة الحصانات والإمتيازات المقرره له.

ويثور التساؤل حول مدي تمتع أفراد أسرة رئيس الدولة وحاشيته المصاحبين له بهذه الإمتيازات المقرره له. وعلي الرغم من عدم وجود سبب قانوني يدعو إلي القول بامتداد إمتيازات رئيس الدولة إلي مرافقيه لعدم تمتعهم بأية بصفه تمثليه عن دولتهم فإن الجاري عليه العمل أن تمتد هذه الإمتيازات لتشملهم تكريماً لشخص الرئيس وكمظهر من مظاهر الصداقه. ويؤكد هذا المسلك أنه قد جري العمل علي تمتع أفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي وحاشيته بالإمتيازات التي يتمتع بها، ويجب بالتالي ومن باب أولي أن نعترف بهذه المزيه لحاشية وأسرة الممثل الأصيل لدولته ألا وهو رئيسها.

المبحث الثاني

٢- وزير الخارجية

كان رئيس الدولة قديماً يحتكر سلطة إدارة علاقات الدولة الخارجية ولقد سهل مهمته بساطة هذه العلاقات بل وندرته وكان يستعين في بعض الأحوال بتقاة يعهد لهم ببعض المهام.

ولكن مع تطور الدبلوماسية وتشابكها وتضخم العلاقات بين الدول وسيادة مفهوم الدبلوماسية الدائمة التي تقتضي وجود موظفين متخصصين في العلاقات الدولية بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الموظفين الإداريين يتولى الإشراف عليهم وإدارة شئونهم رئيس أعلى فقد تم إنشاء وزارات للخارجية يأتي على قمته وزير الخارجية.

وإذا كانت وزارة الخارجية البريطانية foreign office قد أنشئت سنة ١٢٥٣ فإن وزارة الخارجية المصرية تعد أقدم وزاره خارجيه فمن الثابت أن مصر الفرعونيّه قد عرفت نظام الوزاره وكان المصريون أول من أدرك أهمية إنشاء ديوان خاص يهتم برسائل الدوله العامه والدوليه ويتولى تحريرها وتسجيلها وحفظها^(١) كذلك فإن مصر العربيه أنشأت ديواناً أو وزاره للشئون الخارجيه كان يطلق عليها بقاءة " ديوان الرسائل " ثم حلت محله تسمية " ديوان المكاتبات " ثم " ديوان الإنشاء " وفي ممارسات الدوله الإسلاميه هنا لك من الشواهد التي تشير إلى بدء ظهور فكرة إنشاء جهاز مختص بالعلاقات الخارجيه فقد طلب معاويه بن أبي سفيان من الخليفه عثمان بن عفان أن يترك له خراج بعض الأراضي لا يرسل لبيت المال لكي يخصص لأعباء التمثيل الدبلوماسي. إلا أن وجود وزير يباشر مهام تشابه تلك التي يتولاها وزير الخارجيه لم يظهر بالفعل إلا في أواخر العصر الموحي حيث نشأ في الحكومه

(١)- عبد العزيز محمد سرحان ، المرجع السابق ، ص ٤٥٠.

الموحدية منصب وزير يختص بالمراسلات وإستقبال من يرد من أمراء وقاده وسفراء من ملوك الروم ويتولي رعايتهم والترجمة بينهم وبين الخليفة وكبار رجال الدولة.^(١)

وبالنسبة لمصر الحديثه فلم يكن لها قبل سنة ١٩٢٣ وزارة خارجيه نظرا لخضوعها للحماية الانجليزيه، ولم تنشأ بالتالي وزارة الخارجيه المصريه إلا بعد الاستقلال وعلي وجه التحديد في ١٥ مارس سنة ١٩٢٣.^(٢)

ويعد المرسوم بقانون الصادر في ٥ أغسطس سنة ١٩٢٥ أول قانون يهتم بتنظيم وزاره خارجيه وخصوصا التمثيل الخارجي ، وتلي ذلك الرسوم بقانون الصادر في ٢٠ أكتوبر سنة ١٩٢٥ بوضع نظام للوظائف السياسيه . ولقد تم تعديل نظم وزارة الخارجيه وهيكلها بقوانين عده منها القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٥ والقانون رقم ٧٤ لسنة ١٩٥٩ والقرار الجمهوري رقم ١٣٦٧ لسنة ١٩٥٩، والقرار الجمهوري رقم ١٤٦ لسنة ١٩٥٨، ثم القانون رقم ١٠٣ لسنة ١٩٥٩ الخاص بشروط التعيين في وظائف الملحقيين في وزارة الخارجيه وكذلك القرار الجمهوري رقم ٣١٨ لسنة ١٩٥٩ بشأن توحيد بدل التمثيل لأعضاء السلكين الدبلوماسي والتتقضي .

وطبقاً للمادة الرابعة من القانون رقم ٤٥٣ لسنة ١٩٥٥ الخاص بتنظيم وزارة الخارجيه توزيع أعمال الديوان العام علي الوجه الآتي :-

- ١- الشؤون السياسية .
- ٢- الشؤون العامة والإدارية .
- ٣- الشؤون الإقتصادية .

(١) أحمد عبد العزيز أبو الوفا " القانون الدبلوماسي الإسلامي "دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٢ ص ١٧٠-١٧١ .

(٢) علي صادق أبو هيف ، المرجع الاسبق ، ص ٥٧ .

ويتولي تصريف هذه الشؤون إدارات تنشأ بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير الخارجيه ويتولي الأخير تنظيم هذه الإدارات وتقسيماتها من مكاتب وأقسام .

وطبقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في ٢١ سبتمبر سنة ١٩٥٥ الخاص بتنظيم الديوان العام لوزارة الخارجيه فقد تم توزيع إدارة هذه الشؤون على الإدارات

المختصة وذلك على النحو التالي: (١)

١- الشؤون الخاصة بمكتب الوزير ومعاونيه

- أ- إدارة مكتب الوزير .
- ب- إدارة مكتب نائب الوزير .
- ج - إدارة مكتب الوكيل الدائم .

٢- الشؤون السياسية ويشرف عليها الإدارات التالية :-

- أ- إدارة الأبحاث
- ب- إدارة المراسم
- ج- إدارة المعاهدات والاتفاقيات الدولية
- د- إدارة الشؤون العربية والأفريقية
- هـ- إدارة البلاد الشرقية والآسيوية
- و- إدارة شرق أوروبا
- ز- إدارة غرب أوروبا
- ح- إدارة الأمريكتين
- ط- إدارة المنظمات الدولية .

٣- الشؤون الاقتصادية وتتولها الإدارات التالية :-

- أ - إدارة التجارة الخارجية .
- ب - إدارة الهيئات والمنظمات الاقتصادية الدولية .
- ج- إدارة المعارض والشئون العامة .

(١) على صادق ابو هيف ، المرجع السابق ، ص ٦٠

٤- الشؤون العامة والإدارية وتتولاها الإدارات التالية :-

- أ - إدارة التفتيش الفني والإداري .
- ب - إدارة الشؤون القنصلية .
- ج - إدارة العلاقات الثقافية .
- د - الإدارة العامة للشؤون الإدارية .

هذا وقد تم إنشاء إدارة خاصة للشؤون القانونية تتولى دراسة وبحث كافة المشكلات القانونية التي قد تعرض لأى من الإدارات السابق ذكرها وإبداء الرأى فيها .^(١)

وباعتباره الرئيس الأعلى لوزارة الخارجية فإن هذا الوزير الذي قد يطلق عليه لقب وزير الخارجية كما هو الحال فى مصر أو لقب وزير الشؤون الخارجية كما هو الحال فى فرنسا أو سكرتير الدولة مثل الولايات المتحدة أو وزير الدولة كما هو الوضع فى أسبانيا ، يقوم بدور هام فى إدارة العلاقات الدولية الخاصة بدولته .

ويتولى مباشرة كافة الشؤون الخارجية إلى جانب رئيس الدولة .

اختصاصات وزير الخارجية :

وعلى الرغم من الدور الدولي لوزير الخارجية فإن القانون الوطني يتولى تحديد اختصاصاته . ومع ذلك فإن اختصاص القوانين الوطنية بهذه المهمة لم يحول والاعتراف لوزير الخارجية باختصاصات رئيسية تكاد تتماثل بين جميع الدول من أهمها انه يعتبر الرئيس الأعلى للبعثات الدبلوماسية والقنصلية التابعة لدولته والموفدة إلى الدول الأجنبية وإلى المنظمات الدولية ، كما يختص باستقبال المبعوثين الدبلوماسيين الأجانب الموفدين إلى دولته وتقديمهم إلى رئيس الدولة ، والإشراف على

(١) المرجع السابق ، ص ٦٤ .

حمايتهم وكفالة الحصانات لهم . ويتولى مهمة التفاوض مع ممثلى الدول الأجنبية فى كافة المصالح المشتركة والاشتراك فى المؤتمرات الدولية واجتماعات المنظمات الدولية وإبرام المعاهدات الدولية .

ويعمل كأداة اتصال بين الجهات المعنية فى دولته ونظرائها فى الخارج .^(١)

ويباشر وزير الخارجية المصرية جميع هذه الاختصاصات ، وطبقا للمادة الأولى من القانون رقم ٤٥٣ الصادر فى ٢١ سبتمبر سنة ١٩٥٥ " تتولى وزارة الخارجية تنفيذ السياسات الخارجية للدولة ودراسة كافة الشؤون المتعلقة بها والسهر على علاقات مصر مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية رعاية مصالح المصريين وحمايتهم فى الخارج . وتمارس جميع الاختصاصات التى تتصل بعلاقات مصر بالدول الأجنبية ومنها :

- ١- تنظيم تبادل التمثيل الدبلوماسي والقنصلي مع الدول الأجنبية واشتراك مصر فى المنظمات والمؤتمرات والمعارض الدولية .
- ٢- إعداد وتبليغ التعليمات الدبلوماسية والقنصلية لبعثات التمثيل المصرية والإشراف على علاقات مصر بالخارج .
- ٣- القيام بالاتصالات والمباحثات والمفاوضات لعقد كافة المعاهدات والاتفاقيات الدولية والإشراف على تنفيذها وتفسيرها ونقضها بالإشراف مع الوزارات والمصالح المختلفة .
- ٤- تولى الاتصالات بين وزارات ومصالح ودوائر الحكومة المصرية وبين الهيئات والحكومات الأجنبية وبعثاتها الدبلوماسية .
- ٥- رعاية المصالح المصرية فى الخارج واتخاذ الإجراءات لحمايتها فى حدود القوانين واللوائح والمعاهدات والعرف الدولي .

(١) إبراهيم العنانى ، المرجع السابق ص ٤٣٠ - ٤٣١ .

٦- تحديد المزايا والضمانات والإعفاءات الدبلوماسية والمراسم واقتراح منح الأوسمة للأجانب وكذلك للمصريين المقيمين في الخارج وإيداء الراى فى الإذن للمصريين لحمل الأوسمة والألقاب الأجنبية .

٧- إصدار الجوازات الدبلوماسية والخاصة ولمهمة ومنح تأشيرات الدخول والممرور الخاصة بها طبقاً للأوضاع المقررة بالقانون .

٨- استجماع كافة العناصر ذات الأثر فى سياسة الدولة الخارجية من الوزارات والمصالح المختصة وتزويد هذه الوزارات والمصالح بما تراه من معلومات ودارسات متصلة بعلاقات مصر الدولية وبما يهم هذه الوزارات والمصالح من الأمور .

٩- القيام بنشر الأنباء والمعلومات التى تعرف مصر فى الخارج .

وبديهيًا فان وزير الخارج لا يباشر من بين هذه الاختصاصات سوى تلك التى تقتضى أهميتها الخاصة أن يتولاها شخصيا ، وبصفه عامه فان ما عداها يعهد به الى الإدارات المختلفة للوزارة .

- الوضع القانوني لوزير الخارجية :

كما أشرنا فان وزير الخارجية ،على الرغم من الاختصاصات الدولية التي يباشرها ، يتحدد وضعه القانوني طبقا للقانون الداخلي وذلك فيما يتعلق بتعيينه وتحديد اختصاصاته وعزله وكذلك مدى مسئوليته السياسية أمام الأجهزة النيابية وأمام رئيس الدولة تبعا لنظام الحكم القائم . ويشتمل القانون الدولي على بعض القواعد القانونية التي تحدد المزايا والحصانات التي يحوزها وزير الخارجية عند تواجده على إقليم دوله أجنبية ، وكذلك تلك التي تحدد مدى تمثيل وزير الخارجية لدولته وطبيعة القرارات التي يتخذها على الصعيد الدولي .

ويجب عند تعيين وزير للخارجية أن يتم إخطار الدول الأجنبية بذلك حتى تكون صفته التمثيلية ثابتة لديها . ولقد جرى العمل على أن يقوم وزير الخارجية بمجرد تسلمه لمنصبه بإخطار المبعوثين الدبلوماسيين للدول الأجنبية لدى حكومته بذلك، كما يخطر مبعوث دولته لدى الدول الأجنبية وممثليها الدائمين في المنظمات الدولية .^(١)

وفي حالة تواجد وزير الخارجية في دولة أجنبية لمهمة أو زيارة رسمية فإنه يعامل باحترام يتناسب ومركزه ، ويستقبل استقبالا رسميا من جانب حكومة هذه الدولة ويكون على رأس مستقبله وزير خارجيتها . ويتمتع الوزير بحصانة شخصية وتلتزم الدولة بتأمين حماية مادية كافية لمنع أية محاولة للاعتداء على شخصه . كما تلتزم سلطات الدولة بعدم التعرض له . وفي حالة قيامه بأنشطة تتطوى على مساس بسلامة هذه الدولة فإنها لا تملك سوى مطالبة بمغادرة إقليمها .^(٢)

كما يتمتع وزير الخارجية بحصانة قضائية مطلقة أمام القضاء الجنائي، أما بالنسبة للقضاء المدني فإن وزير الخارجية لا يعفى من المثل أمامه إلا بالنسبة لتصرفاته المرتبطة بمهامه وأعماله الرسمية وتظل تصرفاته الشخصية وكذلك كافة ما يتعلق بالعقارات والمنقولات التي يملكها في الخارج خاضعة لهذا القضاء .

ولقد جرى العمل على إعفاء حقائب وزير الخارجية من التفتيش الجمركي والرسوم الجمركية وذلك على سبيل المجاملة . وفيما عدا ذلك لا يتمتع وزير الخارجية بأية امتيازات مالية .

ويتمتع بالمركز القانوني لوزير الخارجية زوجته وأولاده المصاحبين له أثناء قيامه بمهام رسمية وخلال هذه الفترة فقط .

(١) على صادق ابو هيف ، المرجع السابق ، ص ٥٤ .

(٢) عبد العزيز سرحان ، المرجع السابق ص ٤٥٣ .

نشير أخيرا إلى أن وزير الخارجية لا يقتصر دوره على الطابع التمثيلي بل يمكنه أن يتعهد باسم دولته، ولقد أصبح مقبولا أن أحاديث وزير الخارجية وتصريحاته تلزم دولته فهو المتحدث الرسمي باسم دولته ومن ثم فهي ملتزمة بتصريحاته . ولقد أكدت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية في ٥ ابريل سنة ١٩٣٣، في مسألة جرينلاند الشرقية ، على أن الإجابة الصادرة من وزير الخارجية باسم حكومته إلى ممثل دبلوماسي أجنبي في مسألة تدخل في اختصاصه ، إنما تلزم الدولة التي يمثلها هذا الوزير ^(١).

وإذا كان من المتفق عليه إلزام قرارات وزارة الخارجية في المسائل الخاصة بالعلاقات الدولية بما في ذلك تلك الخاصة بتفسير المعاهدات الدولية للسلطات العامة للدولة ، فإن مسألة إلزامها للمحاكم الداخلية تتوقف على القواعد المعتمدة من جانب هذه المحاكم ، فبعضها قد جعل تفسير المعاهدات من اختصاص وزارة الخارجية وبالتالي فإنها تتقيد بالتفسير الذي تقدمه هذه الوزارة ، وبعضها الآخر منح نفسه الحق في التفسير بمعرفتها وبالتالي فإنها لا تتقيد بذلك الذي تضطلع به وزارة الخارجية .

ولقد استقر العمل في إنجلترا وسائرهما في ذلك دول عدة ، على الاعتراف لوزارة الخارجية بالاختصاص المنفرد في المسائل التي تتعلق بالاعتراف بالدول والحكومات ، وتحديد السيادة الإقليمية ، وحصانات الدول ورؤسائها ، وبدء الحرب وانتهائها وكذلك تحديد الأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية .

(١) عبد العزيز سرحان ، المرجع السابق ص ٤٥٣ .

الفصل الثانى

البعثات الدبلوماسية

لمحة تاريخية:

تعد البعثات الدبلوماسية من أهم الأدوات فى مجال العلاقات الدولية. وتعد بمثابة الجهاز الخارجى لهذه العلاقات ويعمل تحت رئاسة وزارة الخارجية . وتعد البعثات الدبلوماسية فى شكلها الحالى نتاج لتطور تاريخى ممتد يضرب بجذوره فى العصور القديمة ، فقد توصل الباحثون فى تاريخ العلاقات الدولية إلى الكشف عما يفيد بوجود علاقات ذات طابع دولى بين الإمبراطورية المصرية الفرعونية والإمبراطورية المعاصرة كإمبراطورية الكلدانيين أو البابليين فى جنوب غرب آسيا والإمبراطوريات الهندية والإمبراطورية الصينية وتتضمن الحفريات القديمة مجموعة من المكاتبات الدبلوماسية لاختاتون بين سنتى ٨٨٧ و ٨٨٨ ق.م.

ولقد أشار فيلسوف الصين المشهور كونفشيوس فى القرن السادس قبل الميلاد إلى أن " النظام القديم لقانون الشعوب كان يسمح للكيانات المكونة للجماعة الدولية بأن ترسل مندوبين عنها تختارهم من بين أكثر المواطنين فضيلة وأوفرهم كفاءة" (١)

وساهم الإغريق بدور واضح فى خلق قواعد خاصة بالتمثيل الدبلوماسى خصوصا تلك المتعلقة بحصانات السفراء ومعاملتهم واستقبالهم ، حيث استخدمت المدن الإغريقية الرسل المفوضين على نطاق واسع فى علاقاتها الفردية والجماعية .

ولم يكن للرومان إسهام ملحوظ فى هذا المجال فقد استندت علاقاتهم الخارجية إلى القوة والإخضاع والأساليب العسكرية . وينحصر فضل الرومان فى هذا المجال فى إنشائهم لوظائف أمناء المحفوظات لترتيب ودراسة الاتفاقيات والوثائق الدولية ، الأمر

(1) su-tchoau – pao " le droit des gens de la chine Antique " paris, 1926
علي صادق أبو هيف المرجع مشار إليه عند السابق ، ص ٧٤ .

الذى ساهم فى إعداد فئة من المتخصصين فى السوابق القضائية والمراسم الدبلوماسية . كذلك فإن قانون الشعوب الذى وضعه الرومان لتنظيم العلاقات الخاصة بين الشعب الرومانى والشعوب الأخرى والذى أصبح بعد سقوط الإمبراطورية بمثابة نواه للقانون الدولى فى القرون الوسطى ، قد عنى هو الآخر ببيان كثير من القواعد الدولية العامة ومن بينها حصانة السفراء وإمтиازاتهم .

ومع سقوط روما وسيطرة القبائل البربرية على أغلب أوربا فى أواخر القرن الخامس ميلاديا ، بدأت الإمبراطورية الشرقية فى إتباع الأسلوب الدبلوماسى لإبعاد الأخطار عنها وأصبحت مهمة مندوبى الأباطرة لا تقتصر فقط على مجرد تمثيل مصالح الإمبراطورية بل كان عليهم أن يقدموا تقارير كاملة عن الموقف الداخلى فى البلاد الأجنبية الأمر الذى أدى إلى ظهور طائفة جديدة من الدبلوماسيين المراقبين المحترفين فى أواسط القرن الخامس عشر .

ولقد ساد أسلوب الدبلوماسية المؤقتة فى النظام الإسلامى منذ ظهوره وحتى وقت قريب ويرجع ذلك لأسباب متفاوتة منها ما هو تقنى ومنها ما يرتبط بطبيعة العلاقات الدولية وأخيرا يركز بعضها على تفسيرات فقهيته . فمن ناحية أدى ضعف وسائل الاتصال إلى ضرورة انتقال الرسول أو المبعوث إلى الدولة المرسل إليها ثم العودة لدولته لإبلاغ المسئولين فيها بنتائج مهمته ، كما أن طبيعة العلاقات الدولية السائدة فى ذلك الوقت لم تعرف نظام الدبلوماسية الدائمة .

ولقد ذهب اتجاه فى الفقه الإسلامى (١) إلى ضرورة تأقيت المدة التى يمكنها المستأمن أو الرسول فى دار الإسلام وأنه لا يحق له الإقامة الدائمة إلا بالاستراحات أو اكتسابه وضع أهل الذمة وفى هذه الحالة يلتزم بدفع الجزية ، كما أنه لا يجوز الإقامة بصفة دائمة فى دار المشركين .

(١) انظر فى عرض هذه الاتجاه ، أحمد ابو الوفا محمد ، المرجع السابق، ص ١٢١ على صادق ابو هيف ، المرجع السابق ، ص ٧٤ .

ولقد بدا الإتجاه إلى أسلوب البعثات الدائمة يترسخ فى القرن الخامس عشر الميلادى وساهم فى ذلك تنافس الدول الكبرى فى أوربا وتوسع الأتراك فى فتوحاتهم وتكوينهم للأمبراطورية الإسلامية كذلك اكتشاف العالم الجديد (أمريكا) ، هذا بالإضافة إلى النهضة العلمية التى سادت أوربا.

وبدأت أوربا تعرف نظام السفارات الدائمة منذ عهد ريشيليو خلال حكم لويس الثالث عشر (١٦١٠-١٦٤٣) كما ساهم مؤتمر وستفاليا سنة ١٦٤٨ فى تدعيم وانتشار التمثيل الدبلوماسى الدائم فقد اعتمدت معاهدات وستفاليا فكرة التوازن الدولى الأوروبى " الأمر الذى تطلب وجود مندوبين دائمين للدول لمراقبة بعضها البعض .

ولقد جاءت الثورة الفرنسية وما صاحبها من حروب لتضع حدا لتردد الدول فى اعتماد الدبلوماسية الدائمة . كذلك فإن النظام الإسلامى قد اعتمد أسلوب الدبلوماسية الدائمة والذى لا يتعارض وأحكام الشريعة الإسلامية . بل وهناك من يرى أن الدولة الإسلامية قد سبقت أوربا بمئات السنين فى اعتمادها التمثيل الدائم فقد "عين الخليفة الحكم المستنصر كلا من احمد بن عمرو العريف وسعيد صاحبه بمقتضى معاهده دائمة ليكونا سفيرين دائمين بين الدولة الأموية بالأندلس والشمال الأسباني المسيحى وذلك فى مملكة ليون " .^(١)

وفى الواقع فإن الاتجاه الفقهى الإسلامى الذى يعارض مبدأ التمثيل الدائم لا يبدو لنا معبرا عن جوهر الشريعة الإسلامية فيقول الله تعالى فى محكم آياته " يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا " كذلك فإن الأحكام التى تتعلق بإقامة الحربى فى دار الإسلام لا ينبغى أن تطبق على المبعوث المرسل للدولة

(١) محمد الصادق عفيفى " تطور التبادل الدبلوماسى فى الإسلام " مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة ١٩٨٦ ص ٥٦ ٥٧ .

الإسلامية ، بل أن بعض فقهاء المسلمين ذهب إلى إمكانية إقامة الحربى أية مدة يريد ما دام أن هنالك مقتضى^(١).

وتعد أعمال مؤتمر فيينا سنة ١٨١٥ البداية الصحيحة لنشأة قانون التمثيل الدبلوماسى ، حيث تم تحديد القواعد الخاصة بتصنيف الدبلوماسيين وتحديد مراتب صدارتهم، فيما أطلق عليه "لائحة فيينا" والتي تم استكمالها ببرتوكول "اكس لاشابل" الذى اقرته الدول الأوروبية الكبرى فى ٢١ نوفمبر سنة ١١٨٨ ومنذ ذلك الوقت بدأت القواعد المكتوبة تزامم القانون العرفى الذى كان سائدا فى مجال العلاقات الدبلوماسية وانتهى الأمر إلى تقنين معظم القواعد القانونية بمقتضى اتفاقية فيينا سنة ١٩٦١ . وتضم هذه الاتفاقية ٥٣ مادة ثم تحريرها بكل اللغات الخمس الرسمية فى الأمم المتحدة وتم التوقيع عليها ابتداء من ٣١ أكتوبر سنة ١٩٦١ . وتعد هذه الاتفاقية بمثابة المصدر الأول والأساس للنظام القانونى للبعثات الدبلوماسية ، بالإضافة إلى قواعد القانون الدولى العرفية وذلك بالنسبة للمسائل التى لم تفصل فيها صراحة أحكام هذه الاتفاقية^(٢).

مبدأ تبادل البعثات الدبلوماسية :

يعد إقامة العلاقات الدبلوماسية سواء عن طريق إرسال بعثات droit de Legation actif أو استقبال البعثات الدبلوماسية passif droit de legation أحد المظاهر الخارجية للتعبير عن سيادة الدولة . وعلى ذلك فإن هذه المكنة لا تثبت كأصل عام إلا للدول كاملة السيادة أما تلك ناقصة السيادة سواء لكونها مستعمرة أو محمية أو مشمولة بالوصاية فإنها لا تملك هذا الحق وتتولى عادة الدولة المستعمرة أو القائمة بالحماية أو بالإدارة القيام بذلك نيابة عنها . ومع ذلك قد تقضى الاتفاقية الخاصة بالوصاية بثبوت هذا الحق فى التمثيل الدبلوماسى فى حالات معينة للأقاليم المشمولة بالوصايا . وتجدر الإشارة إلى أن وزارة الخارجية المصرية فى عهد الحماية البريطانية فى الفترة من ١٩١٤ - ١٩٢٢ لم تكن تمارس نشاطا خارجيا كالمفاوضات

(١) راجع فى تفصيل ذلك ما ورد فى مؤلف احمد ابو الوفا محمد ، المرجع السابق، ص ١٢٨ .

(٢) إبراهيم العنانى ، المرجع السابق، ص ٤٣٣ .

أو تبادل التمثيل الدبلوماسي مع الدول الأخرى وكان بالوزارة قسمان يطلق على الأول: القسم الأفرنجي وعلى القسم الثاني : العربي. ويتولى الأول مهمة تلقي مذكرات المعتمدين الأجانب ويقوم بترجمتها وإحالتها للقسم العربي الذي يتولى بدوره عرضها على المسؤولين بالوزارة ويتلقى تعليماته ومحرراتها باللغة العربية ليقوم القسم الأفرنجي بترجمتها وإرسالها إلى المعتمدين الأجانب. (١)

كذلك فإن الحق في التمثيل الدبلوماسي لا يثبت للدول التي كونت اتحادا فيدراليا مركزيا حيث تخفى الشخصية القانونية للدول المكونة للاتحاد وتظهر شخصية قانونية جديدة وهي دولة الاتحاد والتي تملك سلطة إنشاء علاقات دبلوماسية إلا إذا تضمن الدستور الإتحادي خلاف ذلك. (٢)

أما تلك الدولة المكونة لإتحاد تعاهدي كوندراي أو تلك المنطوية تحت إتحاد شخصي فأنها تحتفظ بالحق في التمثيل الدبلوماسي نظراً لأنها تظل متمتعة بشخصيتها القانونية.

ويثبت هذا الحق للمنظمات الدولية الحكومية حيث تستقبل ممثلين عن الدولة والمنظمات الدولية فضلا عن إرسالها لبعثات وإنشائها لمكاتب تمثيل في مختلف بقاع العالم ، كما يثبت كذلك لدوله الفاتيكان علي الرغم من الشكوك القانونية حول طبيعة هذا الكيان ومدي تمتعه بوصف الدولة .

ويخضع تطبيق مبدأ تبادل البعثات الدبلوماسية لرضا طرفيه ويصعب قول الإدعاء بأن هناك واجب علي الدولة بقبول الممثلين الدبلوماسين ، ذلك لأن الدولة تبأشر هذه الرخصة لتحقيق مصالحها وليس إنسياقا وراء قواعد قانونية وتؤكد السوابق الدولية علي أن إقامة علاقات دبلوماسية ليس بحق مطلق ، وقد عاشت اليابان والصين

(١) احمد عبد الحميد "قناصل الدول" دار المعارف، ١٩٧٧م ص ٣٦-٣٩.

(٢) كانت بعض الولايات المكونة للرايخ الألماني قبل الحرب العالمية الأولى مثل بافاريا تملك حق إيفاد مبعوثين دبلوماسي لدي الدول الأجنبية وإعتماد مبعوثي هذه الدول لديها . إنظر علي صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ٩٦.

فترات طويلة دون الدخول في علاقات دبلوماسية مع الدول الأجنبية ، كما أن ليتوانيا منذ سنة ١٩٢٠ إلى سنة ١٩٣٨ رفضت إنشاء علاقات دبلوماسية مع بولندا بسبب النزاع حول مدينة فيلنا vilne التي احتلها القوات البولندية . وفى العصر الراهن امتنعت الدول العربية حتى وقت قريب عن إقامة علاقات دبلوماسية مع اسرائيل لاغتصابها الاراضى الفلسطينية ولاحتمالها أجزاء من أقاليم دول عربية (١). ولقد أكدت اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية على أن " إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدول وإيفاد بعثات دبلوماسية دائمة يتم بتراضى الطرفين " كما تقضى المادة الثامنة من اتفاقية هافانا المبرمة بين الدول الأمريكية على انه لا يمكن لأية دولة أن تقرر إيفاد ممثلين دبلوماسيين لها قبل الدول الأخرى دون إتفاق سابق بين الطرفين .

وفى تقديرنا إذا كان مبدأ التراضى يتفق والقانون الدولى المعاصر وعلى وجه الخصوص وفكرة السيادة إلا أن تبادل التمثيل الدبلوماسى يعد ضروريا لى تندمج الدولة فى المجتمع الدولى وتتمكن بالتالى من الدفاع عن مصالحها وتطويرها ومع ذلك فان هذه الضرورة يترك تقديرها للدولة ولا تمثل قيداً قانونياً شكلياً وإنما تعبر عن حاجة ينبغى على الدولة إشباعها.

مهام البعثة الدبلوماسية :

وتعد البعثة الدبلوماسية أداة إتصال بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها. وتباشر البعثة الدبلوماسية مهام عدة تضمنتها المادة ٣ من اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦١ وهى .:

- تدعيم الصلات وإرساء وتوطيد العلاقات الإقتصادية والثقافية والعلمية بين الدول الموفدة والدولة الموفد إليها.

(2) Ncugen quoc dinh , Daillier (potrick) et pellet (Alain) droit international public" 2e edition , paris , 1980 , p 674".

- تمثيل الدولة الموفد لديها قبل الدولة الموفد اليها ويضطلع بهذا الدور بصفة أساسية رئيس البعثة أو من ينوب عنه والذي يلتزم بحضور المناسبات الرسمية التي توجه بمناسبات الدعوة إلى التمثيل الدبلوماسي الأجنبي بالحضور ، كما ينبغي عليه القيام بزيارات المجاملة التي جرى العرف على القيام بها في المناسبات المختلفة.

- التفاوض مع حكومة الدولة الموفد لديها والعمل على تقريب وجهتي النظر لهذه الدولة والدولة الموفدة.

- تتبع مجريات الأمور في الدولة الموفد لديها وإعداد التقارير الخاصة بذلك والتي يتولى إعدادها أعضاء البعثة تحت إدارة رئيسها ، على أن تلتزم البعثة في جمعها للمعلومات تجنب الطرق غير المشروعة .

- مراقبة تنفيذ الدولة الموفدة لديها لالتزاماتها الدولية قبل الدولة الموفدة وفي حالة حدوث إخلال بهذه الالتزامات تتدخل لدى وزير الخارجية دون أن يكون لها حق التدخل فيما يعد من اختصاص السلطات المحلية .

- حماية رعايا الدولة الموفدة من الاعتداءات التي تقع عليهم أو على أموالهم وتتنقيد البعثة بضرورة عدم التدخل إلا بعد التأكد من استنفاد من وقع عليه الاعتداء كافة طرق الطعن الداخلية التي ينص عليها القانون الوطني للدولة الموفد لديها .

- كما تباشر البعثة الدبلوماسية بعض المهام الإدارية والتي يوكل أمرها عادة إلى البعثات الدبلوماسية القنصلية بصفة أساسية ، بيد أنه ليس هناك ما يمنع من أن تتولى البعثة الدبلوماسية الأعمال الخاصة ، بتسجيل المواليد والوفيات وتوثيق عقود الزواج وتجديد جوازات السفر . وطبقا للفقرة الثانية مع المادة الثالثة لاتفاقية فينا سنة ١٩٦١ " يحظر تفسير أى حكم من أحكام هذه الاتفاقية على أنه يمنع البعثة الدبلوماسية من مباشرة الوظائف القنصلية " .

المبحث الأول

تشكيل البعثة الدبلوماسية

المهام والالتزامات

تتكون البعثة الدبلوماسية من مجموعة من الأفراد تختلف طبيعة عملهم لتلبية متطلبات تعدد المهام التي تباشرها البعثة ويأتي على رأسهم رئيس يتولى إدارة هذه المجموعة وتوزيع العمل بين أفرادها وتوجيههم والإشراف عليهم . وتضم البعثة الدبلوماسية الفئات التالية^(١)

١- رئيس البعثة : chef de mission وهو الذي يناط به مهمة تمثيل دولته ورئاسة بعثتها الدبلوماسية . وطبقا للمادة ١٤ من اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية سنة ١٩٦١ ينقسم رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى الفئات التالية :

- السفراء أو القاصدون الرسول nuncios المعتمدون لدى رؤساء الدول ورؤساء البعثات الآخرين ذوي المرتبة المماثلة . وتعد هذه الفئة أعلى المبعوثين درجة وتسمى دار البعثة التي يرأسها بالسفارة.

- المندوبون والوزراء المفوضون والقاصدون الرسوليون الوكلاء internuncion المعتمدون لدى رؤساء الدول . ويطلق على دار البعثة في هذه الحالة "المفوضية"

- القائمون بالأعمال charges d'affaires المعتمدون لدى وزراء الخارجية .

ونظرا لاعتماد الطائفتين الأولى والثانية لدى رؤساء الدول فإنهما تتقدما على الفئة الثالثة التي يعتمدها وزير الخارجية . ولا يجرى عادة تمييز بين رؤساء البعثات الدبلوماسية إلا بالنسبة للصداره والامور المتعلقة بالمراسم

(١) علي صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ١٠٢ ، إبراهيم العناني ، المرجع السابق ، ص ٤٣٥ ، عبد الواحد الفار ، المرجع السابق ، ص ٢٤٨-٢٤٩ .

أما بالنسبة لصدارة رؤساء البعثات من الطبقة الواحدة فإنها ترتب حسب أقدميتهم التي تتحدد بتاريخ مباشرتهم لوظيفتهم . ويعد رئيس البعثة قد بدأ وظيفته بصفه رسمية ، طبقا للمادة ١٣ من معاهدة فينا سنة ١٩٦١ ، منذ تقديمه أوراق اعتماده أو منذ إعلانه لوصوله وتقديم صورة طبق الأصل من أوراق اعتماده إلى وزاره الخارجية الدولة الموفد لديها أو أى وزاره أخرى قد يتفق عليها . وذلك وفقا لما جرى عليه العمل فى الدولة المذكورة مع مراعاة وحده التطبيق . وتقضى الفقرة الثانية بأن يحدد ترتيب أوراق الاعتماد أو صوره الاعتماد طبق الأصل عنها حسب تاريخ وساعة وصول رئيس البعثة .

من ناحية أخرى جرى العمل لدى الدول الكاثوليكية تقديم ممثل البابا عن غيره من الممثلين الدبلوماسيين وقد تم تقنين هذا العرف فى الفقرة الثالثة من المادة ١٧ من الإتفاقية .

ب- أعضاء البعثة : *members de la mission* وهو الموظفون الذين تعينهم الدولة الموفدة للبعثة وينقسموا الى ثلاثة طوائف :

١- الموظفون الدبلوماسيون : *personnel diplomatique* وطبقا للمادة الأولى للبند (د) من اتفاقية فينا هم أعضاء البعثة الدبلوماسية كالمستشارين والسكرتيرين والملحقين الفنيين الذين يعملون عادة فى الشؤون الثقافية أو الاقتصادية أو العسكرية . ويندرج رئيس البعثة والموظفون الدبلوماسيين تحت مسمى " المبعوث الدبلوماسى " *agent diplomatique*

٢- الموظفون الإداريون والفنيون *persnnel administratif et technique* وهم موظفو البعثة العاملون فى خدماتها الإدارية والفنية كالكتابة ومديرى الحسابات.

٣- مستخدمو البعثة وهم الأشخاص الذين يقومون بأعمال الخدمة والصيانة والحراسة فى دار البعثة الدبلوماسية كالفراشين والسعاة وعمال التليفون والحراسة.

٤-الخدم الخصوصيون وهم الذين يعملون فى الخدمة المنزلية لأحد أفراد البعثة ولا يكون من مستخدمي الدولة المعتمدة.

حجم البعثة الدبلوماسية :

القاعدة ان كل دولة تحدد حجم بعثتها الدبلوماسية ويرتبط عدد الأشخاص العاملين فى البعثة من الدولة بقدر وأهمية المصالح التى تربط بين الدولة الموفده لها والدولة الموفد لديها .

وينبغى بالتالى أن يتناسب حجم البعثة وطبيعة المهام التى تباشرها ، وفى حالة المغالاة من الدولة الموفدة وعند عدم وجود اتفاق صريح بشأن عدد أفراد البعثة ، يحق للدولة الموفد لديها المطالبة بالاحتفاظ بعدد أفراد البعثة فى حدود ما تراه معقولاً وعادياً طبقاً لحاجات البعثة المعينة ومع الأخذ فى الاعتبار الظروف والأحوال السائدة فى الدولة المعتمدة لديها . كما يجوز للدولة المعتمد لديها ان ترفض ضمن هذه الحدود وبدون تمييز قبول أى موظف من فئة معينة. (١)

وطبقاً للمادة ١٢ لا يجوز للدولة المعتمدة ، بدون رضاء سابق من الدولة المعتمد لديها إنشاء مكاتب تكون جزء من البعثة فى غير الأماكن التى أنشئت فيها البعثة .

كما يجب إخطار وزارة الخارجية بالدولة المعتمد لديها أو أية وزارة أخرى قد يتفق عليها بتعيين أفراد البعثة ووصولهم ومغادرتهم النهائية أو انتهاء خدمتهم فى البعثة، وبوصول أى فرد من أسرة أحد أفراد البعثة وبمغادرتهم النهائية ، وبحصول أى نقص أو زيادة فى عدد أفراد تلك الأسر حسب الاقتضاء وبوصول الخدم الخاصين العاملين فى خدمة أفراد البعثة وبمغادرتهم النهائية وبتركهم خدمة هؤلاء الأشخاص ، وبتعيين أو بفصل الأشخاص المقيمين فى الدولة المعتمد لديها ، كأفراد فى البعثة أو كخدم

(١) - عبد العزيز سرحان ، المرجع السابق ، ص ٤٦٠ ..

خاصين يحق لهم التمتع بالإمتيازات والحصانات . ويرسل عند الإمكان إعلان مسبق، وبالوصول أو المغادرة النهائية (م ١٠).

تعيين أعضاء البعثة الدبلوماسية:

تتولى كل دولة على حدة تحديد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل هذه الوظيفة كما تتضمن التشريعات الداخلية الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

ولا يتضمن القانون الدولي أية قيود ينبغي على الدول مراعاتها عند إصدار تشريعاتها الخاصة والتي تحدد صفات وشروط وإجراءات تعيين المبعوث الدبلوماسي .

والأصل ان يتولى هذه الوظائف أفراد متخصصون ينخرطون في السلك الوظيفي من بدايته ويرتقون درجاته مكتسبين الخبرات والمهارات اللازمة لممارسة هذا العمل ويطلق على هؤلاء الدبلوماسيين المحترفين . ومع ذلك فليس هنالك ما يمنع وإمكانية الإستعانة بأفراد من خارج هذا السلك ، من أصحاب الكفاءات المتميزة في القضاء أو المحاماة أو أساتذة الجامعات ورجال الجيش سواء لمباشرة وظيفة ذات طابع دبلوماسي محض أو لمباشرة إحدى الوظائف الفنية داخل البعثة كالمحققين العسكريين والتجاربيين والثقافيين . (١)

والأصل أن تقلد الوظائف الدبلوماسية متاح أمام الجنسين وليس هناك ما يحول وأن تتولي المرأة هذه الوظيفة وتسمح أغلب الدول للنساء بتولي هذه الوظيفة بل منها من يعهد إليها بالمناصب الرئيسية ويعد هذا نتاج لتطور تاريخي مارست فيه الحركة النسائية وحقوق الإنسان دورا إيجابيا.

ولقد كانت بريطانيا بمقتضي المرسوم الصادر في أبريل سنة ١٩٣١ تحرم تعيين النساء في الوظائف الدبلوماسية أو القنصلية وكذا في الوظائف الإدارية في الهند

(١) علي صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، الإشارة السابقة ، إبراهيم العناني ، المرجع السابق ، ص ٤٣٨.

والمستعمرات البريطانية ، وفي فرنسا وبمقتضى المرسوم الصادر في ٣٤ نوفمبر سنة ١٩٢٩ إقتصر تشغيل النساء علي العمل في الديوان العام لوزارة الخارجية أو الإدارات الملحقة بدون الإلتحاق بالوظائف المقررة للخدمة الخارجية . إلا أنه وبعد الحرب العالمية الثانية عدلتا الدولتان عن هذه المواقف تحت تأثير الظروف والأفكار الحديثة التي تنادي بالمساواة بين الجنسين في مجال الوظائف العامة .^(١)

من ناحية أخرى فإن التعيين في وظائف الدبلوماسية يقتصر كأصل عام علي مواطني الدولة الموقدة . ذلك لأن طبيعة هذه الوظائف تتطلب توافر الولاء التام من شاغلها للدولة . وتعبر الجنسية عن رابطة الولاء والتبعية اللازم توافرها في حق عضو البعثة الدبلوماسية وتتضمن التشريعات الوطنية ما يفيد ذلك بل ومنها من يتشدد بوضع شروط إضافية كالتشريع المصري طبقا للمادة الخامسة من القانون رقم ٤٥ سنة ١٩٨٢ الخاصة بنظام السلك الدبلوماسي والقنصلي ينبغي فيمن يعين في إحدى وظائف هذين السلكين أن يكون مصرياً وألا يكون متزوجا بغير مصرية ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي إقتراح من وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجا ممن تنتمي إلي جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية .

ومع ذلك يجوز الخروج عن هذا الأصل العام نظرا لعدم وجود قاعدة دولية تحرم ذلك وبالتالي يجوز للدولة أن تختار من تراه من الأجانب صالحا لتمثيلها لدي دوله أخرى . بل أنه يجوز قانونا أن تختار أحد رعايا الدولة الموفد لديها يكون عضو في البعثة الدبلوماسية شريطه أن توافق هذه الدولة علي ذلك . طبقا للفقرة الثانية من المادة الثامنة من إتفاقية فيينا سنة ١٩٦١ لا يجوز إختيار أعضاء البعثة الدبلوماسية من بين مواطني الدولة المعتمد لديها إلا بموافقة هذه الدولة، التي يجوز لها سحب موافقتها

(١) تعد السيدة ألكسندر كولوننتيا Alexandra Kollontai سفيرة الاتحاد السوفيتي لدي النرويج أول امرأة تتولي هذا المنصب الدبلوماسي الرفيع ، أنظر :

علي ذلك في أى وقت كما تقضي الفقرة الثالثة بأن الدولة المعتمدة أن تستعمل نفس الحق بالنسبة لمواطني دولة تالئة ليسوا من مواطني الدولة المعتمدة ،

وينصرف هذا القيد الخاص بموافقة الدولة الموفده لـديها علي أعضاء البعثة ذوي الصفة الدبلوماسية أما هؤلاء الذين يشغلون الوظائف الإدارية والفنية فإنه يجوز اختيارهم من رعايا دوله أجنبية أو من رعايا الدولة الموفده لـديها دون حاجة للحصول علي موافقتها .

وفي مصر لخصت المادة الخامسة من القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٨٢ الشروط الواجب توافرها في التعيين لوظائف السلكيين والدبلوماسي والقنصلي فيما يلي :

١. أن يكون مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية الكاملة .
٢. ألا يكون متزوجاً من غير مصري الجنسية أو ممن هم من أبوين أحدهما أو كلاهما غير مصري ، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اقتراح وزير الخارجية الإعفاء من هذا الشرط إذا كان متزوجاً ممن تنتمي إلي جنسية إحدى الدول العربية أو ممن اكتسب جنسية جمهورية مصر العربية .
٣. أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .
٤. ألا يكون قد حكم عليه من المحاكم أو من مجالس التأديب في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره وألا يكون قد سبق فصله بقرار أو بحكم تأديبي .
٥. أن يكون حاصلاً علي مؤهل عال من إحدى الجامعات المصرية وما يعادله أو علي شهادة أجنبية معادلة أو علي مؤهل من إحدى الكليات العسكرية المصرية .

وتجدر الإشارة إلي أن شريعتنا الغراء قد تضمنت بعض القواعد والضوابط يلزم إتباعها عند إختيار المبعوث الدبلوماسي ولقد توسع الفقهاء في تحديد الشروط التي يجب توافرها فيه ويقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه " إذا بعثتم رسولا فأطلبوا حسن

الوجه ، وحسن الاسم " ^(١) ويقول ابن الفراء " وإذا عملت علي إرسال رسول تستنصحه فإختبر فهمه وفطنته ، وإستبر دينه وأمانته ، وألزمه الوفاء والفقہ ، وجنبه الإكثار والخفة ... ^(٢)

ويقرر عمر بن إبراهيم الأوسي الانصاري أن صفات الرسول " المبعوث الدبلوماسي " هي : ^(٣)

١- أن يكون ذكي الفطنة صحيح المزاج ، بصيرا بالأمور عارفا بالأحوال ، عالما بمواقع الكلام .

٢- أن يكون جسوراً مقداماً.

٣- أن يكون عالماً بمواقع الخطاب والجواب.

ولا يشترط ضرورة أن يكون المبعوث الدبلوماسي للدولة الإسلامية مسلماً ولقد أرسل الفاطميون سفراء لهم من النصاري الى الدولة البيزنطية ^(٤).

الشروط الإجرائية:

وبالإضافة للشروط الموضوعية التي تضمنت التشريعات الوطنية ، فإن أعضاء البعثة الدبلوماسية لا يمكنهم مباشرة مهام وظائفهم الا بعد استيفاء إجراءات محددة .

(١) الغزالي " إحياء علوم الدين " دار الشعب ، القاهرة ، ج ١٢ ، ص ٢٢٤٤
(٢) ابن الفراء " كتاب رسل الملوك ومن يصلح للرسالة والسفارة " مطبعة لجنة التأليف والنشر ، القاهرة ، ١٣٦٦ ، تحقيق د . صلاح الدين المنجد ، ص ٤٧ - ٤٨ .
(٣) مشار إليه أحمد ابو الوفا ، المرجع السابق ص ٢٠٤
(٤) سليمان ضفيدع " السفارات الإسلامية للدولة البيزنطية " رسالة دكتوراه كلية العلوم الاجتماعية ، جامعه الامام محمد بن سعود الإسلامية ، الرياض ، ١٤٠٦ - ١٩٨٦ ص ١٧٥ .
مشار إليها في أحمد ابو الوفا ، المرجع السابق ، ص ٢٠٦ .

ولكى يبدأ رئيس البعثة مباشرة وظائفه الدبلوماسية ينبغي أن يحظى بقبول الدولة الموفد إليها . أما بقية أعضاء البعثة فلا يشترط ابتداء لتعيينهم الحصول على هذا القبول ومع ذلك يحق للدولة الموفد لديها ان تطلب موافقاتها بأسماء المرشحين لشغل وظائف الملحقين العسكريين لإبداء الرأي قبل تعيينهم^(١).

وطبقا للمادة الرابعة من اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦١ يجب على الدولة المعتمدة التأكد من قبول الدولة المعتمد لديها للشخص المزمع اعتماده رئيسا للبعثة المنشأ فيها، ولا تلزم الحكومة المعتمدة لديها بإبداء اسباب رفض القبول للدولة المعتمدة .

من ناحية أخرى يلزم ان يزود المبعوث الدبلوماسي بكتاب اعتماد lettre de creance يتضمن اسمه وصفته الخاصة ومرتبته والغرض من إيفاده ويختم برجاء " حسن القبول " ويوجه خطاب الإعتماد من رئيس الدولة الموفدة إلى رئيس الدولة الموفد لديها عندما يتعلق الأمر برئيس البعثة من درجة سفير أو وزير مفوض ، ومن وزير خارجية الدولة الأولى إلى وزير خارجية الثانية إذا كان بدرجة قائم بالأعمال.

ويعتبر رئيس البعثة متولياً وظيفته في الدولة المعتمد لديها منذ تقديمه أوراق إعتماده أو منذ إعلانه لوصوله وتقديم صورة طبق الأصل من أوراق إعتماده إلى وزارة خارجية تلك الدولة أو أي وزارة أخرى قد يتفق عليها ، وذلك وفقا لما يجري عليه العمل في الدولة المذكورة مع مراعاة وحده التطبيق (م ١/١٣ من إتفاقية فيينا) .

وإذا كان الأصل أن يعتمد رئيس البعثة لدى دولة واحدة فإنه ليس هناك ما يحول وإمكانية أن يعتمد نفس الشخص لتمثيل دولته لدى أكثر من دولة وهو ما يعرف بالتمثيل غير المقيم . وكثيرا ما يحدث ، سواء لاعتبارات ضغط النفقات أو لإعتبارات سياسية أن تعهد الدولة إلى رئيس بعثة واحدة بتمثيلها لدى عدة دول في نفس الوقت . وقد كان لفرنسا في الفترة من سنة ١٨٦٣ إلى سنة ١٩٥٠ رئيس بعثه يمثلها لدى خمس جمهوريات في أمريكا الوسطى (كوستاريكا ، جواتيمالا ، هندوراس ،

(١) علي صادق أو هيف ، المرجع السابق ص ١١٥ .

نيكاراجوا والسلفادور) (١) . كما أن مبعوث مصر في فرنسا ظل فترات طويلة يمثلها في نفس الوقت لدي حكومتي سويسرا وأسبانيا - ولقد أقرت إتفاقية فيينا هذا المسلك ، وتتص المادة الخامسة منها علي انه للدولة المعتمدة بعد إخطار الدولة المعتمد لديها التي يهملها الأمر . أن تعين رئيس بعثته أو عضو من الأعضاء الدبلوماسيين في البعثة حسب الأحوال لتمثيلها لدي عده دول ما لم تعترض إحداها . وإذا عينت الدولة المعتمدة رئيس بعثة لدي دولة أو عدة دول أخرى فلها أن تقيم في كل من الدول التي لا يوجد بها المقر الدائم لرئيس البعثة ، بعثة دبلوماسية يديرها قائم بأعمال بالنيابة

وقد جري العمل علي أن يتولي رئيس البعثة الدبلوماسية أو أحد أعضائها تمثيل دولته لدي المنظمات الدولية التي لها مقر بالدولة المعتمد لديها . فالعديد من رؤساء البعثات الدبلوماسية العربية يمثلون دولهم لدي جامعة الدول العربية وكذلك الحال بالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسية في أديس أبابا حيث مقر الوحدة الإفريقية ولقد تضمنت الفقرة الثالثة من المادة الخامسة النص علي أنه " يجوز لرئيس البعثة الدبلوماسية ولأي عضو من أعضاء البعثة الدبلوماسيين أن يمثل الدولة المعتمدة لدي أية منظمة دولية .

تجديد خطاب الإعتماد :

يتم عادة تجديد خطاب الاعتماد في حالة حدوث تغيير في شخص رئيس الدولة أو في شكل الدولة ونظامها . وتبدو هنا آثار المفهوم التاريخي القديم الذي يخلط بين شخص الأمير والدولة ، الا أن التبرير الحديث لتجديد خطاب الاعتماد في مثل هذه الحالة يشير فقط إلي الرغبة في إعلان الإعتراف بالرئيس الجديد أو بنظام الحكم الجديد.

(1) Rousseau (charles) op-cit, 157.

التزامات أعضاء البعثة الدبلوماسية حيال الدولة المعتمدة لديها:

يلتزم أفراد البعثة بالالتزامات التالية : (١)

أ- إحترام قوانين ونظم الدولة المعتمدة لديها . ولا يمثل ذلك مجرد إلزام أدبي بل هو إلزام قانوني وبالتالي فإن مخالفته ترتب المسؤولية سواء المدنية أو الجنائية وإذا كانت حصانته الدبلوماسية تحول وخضوعه للاختصاص القضائي للدولة المعتمد لديها إلا ان ذلك لا يؤدي إلي إسقاط المسؤولية .

ب- عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة المضيفة . ويعد هذا الالتزام أكثر تحديداً من الالتزام بعدم التدخل الذي يفرضه القانوني الدولي بصفة عامة ، ذلك لأن مضمون الأول يتصرف كما أشار الغنيمي إلي " منع التطفل علي الأمور الداخلية ودس أنفه فيها" . (٢)

٣- أن تتم الإتصالات عن طريق وزارة خارجية دولة الإستقبال لأنها الوزارة الأكثر معرفة بما بين الدولتين من صلات ومصالح وهي بالتالي الأكثر قدرة علي ايضاح كافة المسائل إلي الدبلوماسي والأطراف المعنية.

٤- عدم استخدام مباني إلا في أداء وظائف البعثة ويعد هذا الالتزام أكثر تحديداً من الالتزام باحترام القوانين الداخلية ، فافتتاح مطعم بمقر البعثة لا يعد انتهاكاً للقوانين الداخلية وإنما يعد مخالفاً نظر لكونه نشاطاً يخرج عن نطاق الوظيفة الدبلوماسية للبعثة.

انتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي . (٣)

قد تنتهي مهمة المبعوث الدبلوماسي إذا ما أعلنت الدولة الموفد لديها بأنه شخص غير مرغوب فيه persson non grata . وفي هذه الحالة فإن الدولة المعتمدة تقوم إما باستدعاء

(١) محمد طلعت الغنيمي ، المرجع السابق ، ص ٥٥٧ وما بعدها .

(٢) الإشارة السابقة .

(٣) ابراهيم محمد العناني ، المرجع السابق ، ٤٩٥

الشخص المعني أو بإنهاء خدمته في البعثة والإقامت الدولة المعتمد لديها بتكليفه بمغادره البلاد خلال أجل محدد .

أ- تنتهي مهمة المبعوث باستقاله المبعوث الدبلوماسي أو بلوغه سن المعاش أو وفاته.

ب- ويجوز للدولة المعتمدة أن تعلن الدولة المعتمد لديها إنتهاء مهمة المبعوث الدبلوماسي وذلك إذا ما رغبت في تعيينه في وظيفة أخرى أو بسبب أنه لم يعد محل ثقتها أو لتغيير في حكومة دولته الموقدة . ويلزم في جميع هذه الحالات إعلان وزارة الخارجية بالدولة المعتمد لديها بانتهاء مهام المبعوث .

ج- في حالة تغيير شخص رئيس الدولة الموقدة له أو الموفد لديها حيث يلزم في هذه الحالة تقديم أوراق اعتماد جديدة .

د- في حالة قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين لنشوب حرب أو تأثر في العلاقات بينهما.

هـ- زوال الشخصية القانونية الدولية للدولة المعتمدة أو للدولة المعتمد لديها سواء لدخولها في اتحاد مركزي أو اتحاد فعلي مع دولة أخرى.

وطبقا للتشريع المصري تنتهي خدمة عضو السلك الدبلوماسي كبقية موظفي الدولة بالوفاة أو بالعزل من وظيفته أو بالإحالة إلى المعاش أو بالاستقالة ويعتبر مستقila من وظيفته من يتزوج من أعضاء السلك الدبلوماسي بغير مصرية . ويحال العضو إلى المعاش عند بلوغه سن الستين سنة ميلادية ومع ذلك يجوز مد خدمته بقرار من وزير الخارجية بعد الاتفاق مع وزير المالية والإقتصاد لمدة لا تتجاوز سنتين ، عدا من يشغل وظيفة سفير فوق العادة فيجوز مدها مدة تجاوز السنتين .^(١)

(١) علي صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ٢٤٨ .

المبحث الثاني

حصانات وإمتيازات البعثات الدبلوماسية

يتمتع أعضاء البعثة الدبلوماسية بحصانات وإمتيازات عدة تتفاوت حسب درجة وطائفة العضو ، كما يتمتع مقر البعثة الدبلوماسية بحرمة وحصانة خاصة و تلتزم الدولة المضيفة بمراعاتها .

ولقد تم الإعتراف بهذه الحصانات والإمتيازات منذ البدايات الأولى لنشأة القانون الدولي العرفي الأمر الذى دفع بعض الكتاب التقليديين إلي الإدعاء أنها تركز في نشأتها علي قواعد القانون الطبيعي . وأخيرا تم تقنين هذه الحصانات والإمتيازات في إتفاقية فينا سنة ١٩٦٠ ولقد إهتم الفقه الدولي بالبحث عن أساس وتبرير لهذه الإمتيازات والحصانات ، ويمكن إجمال الآراء في النظريات الآتية :-

١- نظرية الامتداد الاقليمي Theorie de l'extertoriolite (١).

ومن القائلين بهذه النظرية التقليدية جروسيوس ودي مارتنز وتعتمد في الواقع علي الحيلة والافتراض بأن الدبلوماسيين ومباني البعثة الدبلوماسية لا يعتبرون قائمين داخل الاختصاص الإقليمي للدولة المعتمدين لديها.

ومقتضي هذه النظرية أن المبعوث الدبلوماسي يعتبر - افتراضا - وكأنه لم يغادر إقليم دولته المعتمدة وإن كان من الناحية المادية يعد متواجد علي إقليم الدولة المعتمد لديها إلا أنه من الناحية القانونية يعتبر خارج هذا الإقليم وغير متواجد عليه . وكذلك فإن مقر البعثة الدبلوماسية يعد إمتداد لإقليم الدولة المعتمدة . وفي الواقع فإن الأخذ بهذه النظرية يؤدي إلي تقرير تمتع المبعوث الدبلوماسي بحصانة شخصية مطلقة. الأمر الذى يجافى الواقع حيث يلزم بسداد الرسوم المحلية على الخدمات التى

(1) - simmonds " privileges diplomatique et naissance de la fiction de l'exerritorialite " Revue de droit international et de roit compare , xxxvi,1959.

تؤدي إليه كما انه يلزم باحترام لوائح البوليس والأمن ، ويخضع للقوانين المحلية بخصوص كافة الأنشطة التجارية التي قد يباشرها . كذلك فان مقر البعثة الدبلوماسية لا يتمتع بالحصانة المطلقة التي يترتب على الجرائم التي تقع داخل مقر البعثة كما أن كافة مباني البعثة تخضع لقانون الدولة المعتمدة لديها في كل الأحوال التي يخرج نظامها القانوني عن إطار القانون الدولي .

كذلك فان منطلق هذه النظرية في أقصاه كما يشير الغنيمي أن يتبع في دخول دار البعثة والخروج منها ما يتبع من إجراءات في دخول إقليم الدولة والخروج منه ، كما أن المجرم الذي لجأ إليها يعتبر وكأنه قد لجأ لأرض دولة أجنبية وينبغي لتسليمه إتباع القواعد الخاصة بتسليم المجرمين .

ونظرا لاعتماد هذه النظرية على الافتراض المطلق وعدم اتساقها مع حقائق الحياة الدولية فقد هجرها الفقه وكذلك القضاء ، ولقد قضت إحدى المحاكم الإيطالية بأن واقعه أن عقدا قد أبرم في السفارة لا تنفي انه قد أبرم في إيطاليا. ^(١)

٢- نظرية الصفة النيابية . thearie du caractere representative

ومن أوائل القائلين بها مونتسكيو وفاتل وفوش ، وطبقا لها فان حصانة الدبلوماسية ليست الا نقلا لحصانة صاحب السيادة (الأمير) . فهو يتزود بما للأمير من حصانات . وتعتمد هذه النظرية على المبدأ القائل بأن النظراء لا يجوز أن يكون لأحدهم سلطان على الآخر para in paren non habet imperium وكما يقول مونتسكيو " هم صوت الأمير الذي بعث بهم ، وهذا الصوت يجب ان يكون حرا ، فلا يجب الا تتعرض سبيل عملهم أية عقبة " ^(٢)

(١) طلعت الغنيمي ، المرجع السابق ، ص ٥٢٦

(٢) مشار إليه عند على صادق ابو هيف ، المرجع السابق ص ١٢٤

وعلى ذلك فإن إتباع هذه النظرية يرجعون تمتع المبعوث الدبلوماسي بهذه الحصانات والامتيازات الى صفته التمثيلية فهو يمثل كرامة رئيس الدولة الذى ينوب عنه وان التعرض له ينطوي على مساس بكرامة الدولة التى يمثلها وما يجب لها من إحترام ، كما أن المبعوث الدبلوماسي تعبير عن سيادة واستقلال الدولة الأمر الذى يقودنا إلى حتمية عدم المساس به وفى الواقع فإن هذه النظرية قد تعرضت لأوجه نقد جوهرية أهمها أن مع قيام الدولة القومية على أثر الثورتين الفرنسية والأمريكية فإن حصانة السيادة انفصلت عن الحصانة الدبلوماسية وان الدولة كشخص قانوني أصبحت منفصلة عن شخص رئيسها والذي يقتصر دوره على مجرد التعبير عن أرائها. ومن ناحية أخرى فان هذه النظرية لا يمكنها ان تقدم تفسيراً ما يحدث في إطار العلاقات الدولية فهي لا يمكنها أن تمتحنا تفسيراً للحصانات والامتيازات التى يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي أثناء وجوده فوق إقليم دولة ثالثة على الرغم من انه ليست له قبلها إيه صفة تمثيلية أو لتفسير خضوعه لبعض الإجراءات التى تفرضها عليه الدولة المعتمد لديها للصالح العام كحظر استيراد أشياء معينة أو حظر التجوال وكذلك إخضاع أملاكه العقارية لقوانين الدولة المعتمد لديها (١).

نشير أخيراً الى أن هذه النظرية لم تختف نهائياً بل ما زالت لها أصدائها فالكثير من الحصانات والامتيازات لا يمكن تبريرها الا فى ظل الرغبة فى إحاطة الممثل الدبلوماسي بوضع بارز من الفخامة والعظمة استناداً على سيادة الدولة التى يمثلها . (٢)

(١) على صادق ابو هيف ، المرجع السابق ص ١٢٤

(٢) عبد الواحد الفار المرجع السابق ص ٢٥٦

٣- نظرية مقتضيات الوظيفة theorie des necessities de la fonction^(١).

وترتكز هذه النظرية على أن المبعوث الدبلوماسي يضطلع بمهام خطيرة وإن قيامه بإنجاز هذه المهام يتطلب ضرورة إحساسه بالأمان المطلق حتى يكون حرا ومستقلا في إبداء آرائه وإبلاغ رسالته للسلطات الموفد لديها.

وتمتاز هذه النظرية في إنها تصلح أساسا لتبرير حصانة المبعوث الدبلوماسي وحصانات الموظفين الدوليين ذلك لأن ليس للمنظمة إقليم حتى يمكنها الاستفادة من نظرية الامتداد الاقليمي كما ان ليس لها سيادة حتى ترتكز على نظرية الصفة النيابية تظل فقط نظرية مقتضيات الوظيفة هي الأساس الوحيد الذي يصلح لتبرير حصانات موظفيها العاملين في أقاليم الدول المختلفة.

ولقد انتهت اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦١ الى الجمع بين نظريتي " الصفة التمثيلية " و " مقتضيات الوظيفة " لتبرير الحصانات والامتيازات التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي وتقتضى في ديباجتها بان الدول الأطراف في هذه الاتفاقية " تعتقد ان المزايا والحصانات المذكورة ليس الغرض منها تمييز أفرادها وإنما تمكين البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثله للدول للقيام بمهامها على أكمل وجه .

من ناحية أخرى يقدم الفقه الإسلامي بعض الأسس لتبرير حصانات وامتيازات المبعوث الدبلوماسي طبقا للشريعة الإسلامية ، فيرى البعض أن هذا الأساس يستمد من عقد الأمان^(٢) بينما يرى البعض ان الأساس مستمد في الغالب من صفتهم كمفراء وان الحصانات والامتيازات تثبت بدون عقد الأمان ، ذلك لأن هذا الأمان الذي يتمتعون به ثابت بالقرآن والسنة . ويرتكز فقهاء المسلمين على ان أساس تمتع السفراء في الدولة الإسلامية بهذه الحصانات والامتيازات يستند الى فكرتي " الصفة التمثيلية " و " مقتضيات

(١) طلعت الغنيمي المرجع السابق ص ٢٥٩

(٢) حمدى الغنيمي " الملجأ في القانون الدولي رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق جامعه الاسكندرية . ١٩٧٦ ص ٩٨

الوظيفة " على غرار ما انتهت إليه اتفاقية فيينا سنة ١٩٦١ ويمكن استخلاص فكرة الصفة التمثيلية من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول مسيلمة " لولا ان الرسل لا تقتل لضربت عنقك " .

كما أشار فقهاء المسلمين الى مفهوم " مقتضيات الوظيفة " فيقول ابن قدامة " ويجوز عقد الأمان للرسول والمستأمن لان الحاجة تدعو الى ذلك فإننا لو قتلنا رسلكم فتقوت مصلحة المراسلة " ويقول الرخس ان " الرسل لم تزل آمنة في الجاهلية والإسلام وهذا لأن أمر القتال والصلح لا يتم الا بالرسول فلا بد من أمان الرسل ليتوصل الى ما هو مقصود " . (١)

(١) مشار اليه عند احمد ابو الوفا محمد ، المرجع السابق ص ٣٠٩

المطلب الأول

حصانات وامتيازات البعثة الدبلوماسية

تتخذ البعثة الدبلوماسية مقرا لها فى عاصمة الدولة المعتمدة لديها . (١) وتلتزم الدولة المعتمدة لديها بان تسهل فى نطاق تشريعها تلك الدولة المعتمدة الأماكن اللازمة لبعثتها فى اقليمها أو تساعد الدولة المعتمدة فى الحصول على هذه الأماكن بوسيلة اخرى كالإيجار (م ٢١ اتفاقية فيينا) ونصرف مفهوم المقر الى دار البعثة وسكنى السفير أو رئيس البعثة سواء كانت مملوكة أو مؤجرة من الغير ويعتبر الفناء المحيط بدار البعثة أو الملحقات الأخرى كالحديقة والمحل المخصص للسيارات جزء لا يتجزأ منها . (٢)

وتتمتع البعثة الدبلوماسية بحصانات وامتيازات تتعلق بهذا المقر كما تتمتع بحصانات وامتيازات وتسهيلات تتعلق بالوسائل التى تستخدمها فى تحقيق مهامها سواء كانت كالمراسلات أو الاتصالات .

أولا : حرمة مقر البعثة الدبلوماسية *linviolabilite de siege* طبقا للمادة ٢٢ من اتفاقية فيينا فان المباني الخاصة بالبعثة تتمتع بحرمة فلا يجوز لرجال السلطة للدولة المعتمد لديها دخولها الا بعد موافقة رئيس البعثة . وتلتزم الدولة المعتمد لديها باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لمنع اقتحام هذه الأماكن أو الإضرار بها أو الإخلال بأمن البعثة أو الانتقاص من هيبتها . ولا يجوز تفتيش أو الاستيلاء أو الحجر أو التنفيذ على هذه الأماكن أو الأثاث والأشياء الأخرى التى توجد بها وكذلك وسائل المواصلات الخاصة بها .

(١) بالنظر الى قرار إسرائيل الباطل والمخالف للقانون الدولى والقاضي بجعل مدينه القدس عاصمه أبدية لإسرائيل فان غالبية الدول مازالت تحتفظ بسفارتها لدى دولة إسرائيل بمدينه تل أبيب .
(٢) - تنص المادة ٢٠ على انه يحق لرئيس البعثة رفع علم الدولة المعتمدة وشعارها على دار البعثة، بما فى ذلك منزل رئيس البعثة ، وعلى وسائل نقله .

وتشير هذه المادة الى ان حصانة البعثة الدبلوماسية تلقى على عاتق الدولة المعتمدة لديها التزامان أحدهما سلبي والآخر ايجابي . ويتلخص الأول فى امتناع سلطات هذه الدولة عن دخول دار البعثة للقيام بأى عمل رسمى لأى سبب من الاسباب الا باذن من رئيس البعثة أما الثانى فمفاده قيام حكومة هذه الدولة باتخاذ كافة الوسائل اللازمة لحماية مقر البعثة من أية اعتداءات أو محاولة تخريب أو أى تصرف آخر من شأنه المساس بسلامة البعثة أو الإساءة إليها.

ولضمان الحماية التامة لمقر البعثة الدبلوماسية تتضمن التشريعات الداخلية للدول تشديدا للعقوبات وتجريما لبعض التصرفات التى تحدث على مقربه من مبانى البعثة كالتجمهر أو أية أفعال أخرى تتطوى على مساس بالبعثة الدبلوماسية.

وتمتد حصانة المقر لتشمل كافة الأشياء المنقولة الموجودة بداخله كالأثاث وأدوات الصيانة ووسائل المواصلات التابعة لها ولا يجوز الحجز على هذه الأشياء أو اتخاذ إجراء تنفيذى حتى ولو كان هذا الإجراء مصرحاً به من القضاء الوطنى . (١)

ولم تتضمن اتفاقية فيينا سنة ١٩٦١ تحديدا للوقت الذى تسرى فيه حصانه المقر . ويرى البعض أن حرمة مقر البعثة تبدأ منذ الوقت الذى يوضع فيه تحت تصرف البعثة وعلى ذلك فإن المبانى تحت الإنشاء وان كانت مخصصة عند إنتائها لأعمال البعثة فانها لا تصبح ذات حرمة إلا عندما تنتهى أعمال التشطيبات بها . كما أن شراء عقار بقصد إستخدامه كمبنى للبعثة الدبلوماسية لا يكفى لتمتعه بالحصانة . ويرى البعض ان حرمة المبانى تبدأ منذ الوقت الذى يتم فيه إخطار السلطات المعنية فى الدولة المضيفة بما يفيد أن هذه المبانى قد أعدت لذلك الغرض (٢) وبالنسبة لوقت إنتهاء تمتع المبانى بالحصانة عند إخلائها فإنه يطبق عليها ما ورد فى المادة ٣٩ والخاصة بانتهاء حصانات وامتيازات الدبلوماسيين وذلك بإعطاء مهلة معقولة بعد الإخلاء ثم تسقط عن هذه المبانى حرمتها.

(١) على صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ١٢٩ .

(٢) محمد طلعت الغنيمى، المرجع السابق ، ص ٥٥١ .

وعلى الرغم من أن التزام الدولة بعدم التعرض لحرمة مقر البعثة الدبلوماسية قد جاء مطلقا في اتفاقية فيينا من أية استثناءات ، إلا أن القواعد العامة تبيح الخروج على هذا الأصل لضرورة ملحة أو مبرر قوى يفوق مقتضيات الحصانة كأن يشب حريق داخل مقر البعثة ففي مثل هذه الحالة يحق لرجال السلطة المحلية الدخول لإنقاذ ما يوجد بداخلها من أموال و أشخاص دون إنتظار لإذن من رئيس البعثة .

وكذلك يحق للسلطة المحلية التدخل في حالة وقوع إعتداء على أحد الأشخاص الموجودين أو المقيمين بدار البعثة أو إذا ما ثبت أن هناك مؤامرة تحاك ضد أمن وسلامة الدولة المضييفة ذلك لأن حرمة وحصانة مقر البعثة لا بد وأن يقابله إلتزام أعضاء البعثة بواجباتهم تجاه الدولة صاحبة الإقليم ، وأن الإخلال الجسيم بهذه الواجبات يبرر التجاوز عن الإلتزام بمراعاة حصانة مقر البعثة .

كذلك يجوز أن تباشر الدولة المعتمدة لديها حقها في مصادرة كل أو بعض أجزاء مقر البعثة الدبلوماسية متى كان ذلك ضروريا لتنفيذ بعض المشروعات الحيوية تحقيقا للمنفعة العامة شريطة قيام الدولة بدفع تعويض عادل وفوري للدولة المعتمدة وتسهيل الحصول على مقر جديد ولقد قامت الحكومة المصرية سنة ١٩٥٥ بالاستيلاء على بعض أجزاء من حديقة السفارة البريطانية بالقاهرة وذلك بمناسبة إنشاء طريق كورنيش النيل ، مقابل تعويض ملائم دفعته السلطات المصرية. (١)

وعلى البعثة الدبلوماسية الإمتناع عن إيواء المجرمين العاديين الفارين من السلطات المحلية ذلك لأنه لا يجوز أن يتحول مقر البعثة الى مأوى للمجرمين كما أن ذلك من شأنه حرمان الدولة المضييفة من مباشرة اختصاصها القضائي الإقليمي وتتبع هؤلاء المجرمين. (٢)

(١) على صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ١٣٠ . طلعت الغنيمي ، المرجع السابق ، ص ٥٤٩ .
(٢) - نعيم عطية " الحصانات الدبلوماسية أمام مجلس الدولة المصرى " السياسة الدولية ، ١٩٧٦
ص ٨٤٦ . عبد الواحد الفار ، المرجع السابق ، ص ٢٦٧ .

وإذا كان ثمة اتفاق بين جميع الدول في هذا الخصوص إلا أن مواقف الدول تتفاوت عندما تقوم البعثة الدبلوماسية بإيواء أحد المجرمين وترفض تسليمه . فبعض الدول لا تمنع في اقتحام مقر البعثة والبعض الآخر يكتفى بمحاصرة مقر البعثة لمنع المجرم من الهرب والقبض عليه لحظه خروجه ، ونحن نرى مسايرون في ذلك الفقه المصرى ، بأن على الدولة المعتمدة لديها أن تترث وتعمل على تسوية الأمر بطريقة تضمن إحترام حصانة المقر ، وعليها عدم انتهاك هذه الحصانة إلا إذا ما إستمرت هذه الأوضاع الخاطئة فترة طويلة.^(١)

أما بالنسبة للمجرمين السياسيين فإن مواقف الدول لا تسير وفق وثيرة واحدة خصوصا وأن إتفاقية فيينا سنة ١٩٦١ لم تتصدى لمعالجة هذا الأمر . فهناك بعض من الدول^(٢) قد قننت هذه المسألة وقررت إحترام حق الملجأ للمجرم السياسى مع إلزام رئيس البعثة بعرض الأمر فى كل حالة على حكومة الدولة المعتمد لديها والتي يجوز لها أن تطلب ترحيل اللاجئ خارج إقليمها مع تقديم كافة الضمانات الضرورية لعدم التعرض له أثناء ترحليه.

وهناك بعض الدول تترك تقرير منح الملجأ أو عدمه الى ظروف كل حالة على حده وهنالك أخيراً من يرفض منح هذا الحق رغبة منه فى الإحتفاظ بعلاقات طيبة مع الدولة المعتمدة لديها البعثة وفى الواقع ، فإن منح حق الملجأ للمجرم السياسى ، وأن كانت بعض الدول تمارسه من حين لآخر إلا أنه لا سند له فى نطاق قواعد القانون الدولى ويعد مساسا بسيادة الدولة المضيفة وتدخل فى شئونها الخاصة . ولقد أكدت محكمة العدل الدولية سنة ١٩٥٠ فى حكم صدر لها بمناسبة نزاع بين كولومبيا وبيرو ، وعلى الرغم من أنهما طرفان فى معاهدة تقرر إحترام الملجأ للمجرم السياسى على أن " منح الملجأ الدبلوماسى يتضمن خروجاً على قاعدة السيادة الإقليمية وأنه يجب ألا يمنح

(٢) على صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ١٣٨ .

(٣) معاهدة مونتفيدو فى ٢٣ يناير سنة ١٨٨٩ ، معاهدة هافانا لسنة ١٩٢٨ .

إلا إذا وجد له أساس إنساني كما لو خيف على المجرم السياسي من اعتداء وهمجية بعض العناصر غير المسؤولة في السكان".

- حرمة محفوظات البعثة ووثائقها:

تمثل محفوظات البعثة الدبلوماسية ووثائقها كيان مستقل وتتمتع بحصانه وحرمة خاصة تختلف عن تلك التي تعترف بها لمقر البعثة . وعلى ذلك ففي الحالات التي يصرح فيها بدخول رجال السلطة المحلية لمقر البعثة ، تظل محفوظات البعثة ووثائقها محتفظة بحرمتها وحصانتها ويتعين على هؤلاء عدم التعرض لها أو الكشف عن سريتها.

كما تتمتع بهذه الحصانة في حالة وجودها خارج مقر البعثة الدبلوماسية وتتص المادة ٢٤ من اتفاقية فيينا على أن " لمحفوظات ووثائق البعثة حرمة مصونة في كل الأوقات وفي أي مكان توجد فيه

- حرية الإتصال والتنقل:

تسمح الدولة المعتمد لديها للبعثة الدبلوماسية بحرية الإتصال من أجل كافة الأغراض الرسمية وتحمي هذه الحرية . ويجوز للبعثة ، عند إتصالها بحكومة الدولة المعتمدة وبعثاتها وقنصلياته الأخرى ، أينما وجدت ، أن تستخدم جميع الوسائل المناسبة بما في ذلك الرسل الدبلوماسيين والرسائل المرسلة بالرموز أو الشفرة . ومع ذلك لا يجوز ، للبعثة تركيب أو إستخدام جهاز إرسال لاسلكي إلا برضاء الدولة المعتمد لديها. (م ٢٧ / ١ ، ٢) .

وتلتزم الدولة المعتمدة لديها بمراعاة حرمة المراسلات الدبلوماسية الرسمية ويعد هذا إلزاما منفصلا ومتميزا عن الإلتزام العام المقرر لكافة المراسلات البريدية ذلك لأن هذه الأخيرة قد تخضع لرقابة ما في بعض الظروف ، بل وكثير من الدول تسمح لنفسها الإطلاع خفية على بعض الرسائل والبرقيات . وتقضي الفقرة الثالثة من

المادة ٢٧ من إتفاقية فيينا بعدم جواز فتح الحقيبة الدبلوماسية أو حجزها ، وينبغي أن تحمل الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية علامات خارجية ظاهرة تبين طبيعتها. ويجب أن يكون الرسول الدبلوماسي " أثناء قيامه بوظيفته مزوداً بوثيقة رسمية تبين مركزه وعدد الطرود التي تتألف منها الحقيبة الدبلوماسية . ويتمتع هذا الرسول بحماية الدولة المعتمد لديها ويتمتع شخصه بحصانة ولا يجوز إخضاعه لأيه صوره من صور القبض أو الحجز إرسال الحقيبة الدبلوماسية مع قائد طائرة تجارية بشرط أن يزود بمستند رسمي يبين فيه عدد العبوات المكونة للحقيبة ولكنه لا يعتبر في حكم الدبلوماسيين .

وفي جميع الأحوال يجب أن لا تتضمن الحقيبة الدبلوماسية سوى الوثائق الرسمية أو أشياء للإستعمال الرسمي للبعثة . ويثور التساؤل حول ما إذا كان للسلطات المختصة في الدولة المعتمد لديها حق فتح الحقيبة الدبلوماسية عندما تتوافر لديها دلائل قوية بأن الحقيبة الدبلوماسية تحوى أشياء ممنوعة كأسلحة أو مخدرات أو تهريب للعملة. ويشير مسلك الدول الى إمكانية فض الحقيبة الدبلوماسية والتعرف على محتوياتها في مثل هذه الأحوال وإن كان من المستحسن عادة أن يتم ذلك بعد إذن وزارة الخارجية في الدولة المعتمد لديها وبحضور مندوب عن البعثة المعنية.^(١)

من ناحية أخرى تكفل الدولة المعتمد لديها لأعضاء البعثة حرية التنقل في إقليمها مع مراعاة القوانين واللوائح التي تحرم دخول بعض المناطق لإعتبارات الأمن القومي. ويستهدف ضمان حرية التنقل في الواقع منح البعثة القدرة على الإطلاع على الأحوال العامة وجمع المعلومات بالطرق المشروعة عن تطور الأحداث.

وأخيراً تلتزم الدولة المعتمد لديها بكفالة وصول الأفراد الى مقر البعثة وخروجهم منها دون مضايقات أو مراقبة يكون من شأنها تعطيل عمل البعثة الدبلوماسية .

الإمّيازات المالية:

(١) نعيم عطية ، المراجع السابق ، ص ٨٤٦.

من أبرز هذه الإمتيازات الإعفاء الذى أوردته المادة ٢٣ / ١ والتي تنص على أن تعفى بعثة الدولة المعتمدة ورئيس البعثة من كافة الضرائب والرسوم العامة أو الإقليمية المربوطة على الأماكن الخاصة بالبعثة التى يكونان مالكين أو مستأجرين لها. ولا يسرى هذا الإعفاء بالنسبة للضرائب والرسوم التى تقرر مقابل تأدية خدمات خاصة .

كذلك تعفى البعثة الدبلوماسية من كل الضرائب أو الرسوم بالنسبة لكل ما يتم تحصيله من مبالغ أو مستحقات خاصة بأعمال رسمية . كما لا يجوز الحجز على أموال البعثة المودعة فى البنوك . وفى فتاها رقم ٤٩ الصادرة فى ٣٠ مايو سنة ١٩٦١ انتهت إدارة الفتوى والتشريع بوزارة الخارجية المصرية الى الحجز الموقع على أموال قنصلية لا تفره قواعد القانون الدولى العام ، فالحصانة القضائية المقررة للدول تستتبع بالضرورة عدم جواز التنفيذ على الأموال المملوكة للدول الأجنبية والموجودة فى إقليم الدولة ، ويدخل فى هذا الحظر منع الحجز التحفظية والتنفيذية.^(١)

(١) نعيم عطية ، المراجع السابق ، ض ٨٤٢ ، أحمد ابو الوفا محمد ، المراجع السابق ، ص ٣٢٦ .

المطلب الثانى

حصانات وإمتيازات

أعضاء البعثة الدبلوماسية

يتمتع أعضاء البعثة الدبلوماسية بحصانات شخصية وإمتيازات مالية تختلف طبيعتها وتتفاوت بحسب طائفة ودرجة كل عضو . فالأعضاء الدبلوماسيين يتمتعون بحصانات وإمتيازات تفوق تلك التي نعترف بها للموظفين الاداريين والفنيين ، كذلك فإن بعض هذه الإمتيازات قد تقرر بنصوص قانونية فى حين يركز منح البعض الآخر على مبدأ المعاملة بالمثل.

ويبدأ تمتع عضو البعثة الدبلوماسية بالحصانات والإمتيازات منذ تاريخ دخوله إقليم الدولة المعتمد لديها لتولى مهامه ، أو منذ إخطار وزارة الخارجية فى الدولة المعتمد لديها المعتمد لديها أو أى وزارة أخرى يتفق عليها ، بتعيينه إن كان موجودا من قبل على إقليم الدولة المعتمد لديها . ويستمر تمتعه بالحصانات طوال الفترة التي يكون فيها شاغلا لمنصبه. وينتهى حقه فى ذلك اذا انتهت مهمته ، بمغادرته الدولة المعتمد لديها أو بعد إنتقضاء فترة معقولة تمنح لهذا الغرض . وتظل الحصانة قائمة الى ذلك الوقت الذى يغادر فيه الاقليم حتى فى حالة وجود نزاع مسلح بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها (م ٣٩ / ١).

وتقضى الفقرة الثالثة من المادة ٣٩ بأنه فى حالة وفاة أحد أعضاء البعثة يستمر افراد عائلته متمتعين بالإمتيازات والحصانة المقررة لهم لمدة معقولة تسمح لهم بمغادرة إقليم الدولة المستقبلة.

١ - حصانات وإمّيازات المبعوثين الدبلوماسيين:

يتمتع المبعوث الدبلوماسي بحرمة شخصية ، فلا يجوز إخضاعه لأيّ صورة من صور القبض أو الإعتقال . وتلتزم الدولة المعتمد لديها بمعاملته بالإحترام اللائق واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أيّ إعتداء على شخصيته أو حرّيته أو كرامته (م٩٢).

ويعلو مبدأ حرمة المبعوث الدبلوماسي ماعداه في مجال العلاقات الدبلوماسية ويعد من أقدم مظاهر القانون الدولي وهو الإمتياز الأساسي الذي تتفرع عنه كافة الإمتيازات الأخرى وتلتزم الدولة المعتمد لديها بالتزام إيجابي مؤداه أن تكفل للدبلوماسي الحماية اللازمة والتي تقتضى وضع حرس خاص له لمنع أيّ اعتداء على شخصه وتعمل الدولة على معاقبة كل من يتعرض للدبلوماسي . وتتضمن التشريعات الجنائية الداخلية نصوصا لهذا الغرض ومثاله ما تنص عليه المادة ١٨٢ من قانون العقوبات المصري والتي تقضى بعقوبة الحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن عشرين جنيهها ولا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من عاب في حق ممثل دولة أجنبية معتمد في مصر شريطة أن يكون ذلك بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته . ولقد أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إتفاقية ، دخلت حيز النفاذ سنة ١٩٧٧، لمنع ومعاقبة الجرائم التي ترتكب ضد الأشخاص المحميين دوليا بما فيهم الممثلين الدبلوماسي.(١)

كما تلتزم الدولة بالتزام سلبي مفاده منع التعرض لشخص المبعوث الدبلوماسي ومنع أي تصرف من شأنه المساس بكرامته أو بالإحترام الواجب له كالقبض عليه أو اعتقاله. (٢)

(١) - إبراهيم العنانى " منع ومعاقبة الجرائم ضد الاشخاص المحميين دوليا " الدبلوماسى معهد الدراسات الدبلوماسية ، الرياض ، العدد السادس ١٤٠٦ - ١٩٨٦ ، ص٩٨ وما بعدها.

(٢) إبراهيم العنانى " القانون الدولي العام " المرجع السابق ، ص ٤٤٨.

وفى الواقع فإن الحصانة الشخصية للمبعوث الدبلوماسى تبدو ضرورية لممارسته لمهامه وعلى ذلك فانها لا تخوله حق مخالفة القوانين المحلية وارتكاب أعمال تهدد أمن ونظام الدولة.

ويحق للدولة المعتمد لديها إذا ما ارتكب مخالفات وأعمال جسيمة أن تتخذ حيالة ما يلزم من منعه فى الإستمرار فى ارتكاب المخالفات والأعمال الجسيمة أن تخطر دولته بأنه أصبح شخص غير مرغوب فيه *persona non grata* وتطالبه بمغادرة البلاد خلال مهلة معقولة تحدده له.

ويتمتع المنزل الخاص الذى يقطنه المبعوث الدبلوماسى بذات الحصانة والحماية اللتين تتمتع بهما دار البعثة، فلا يجوز دخولها بدون إذنه وتلتزم الدولة المعتمد لديها باتخاذ ما يلزم من إجراءات لحمايتها. وتتصرف الحصانة كذلك إلى مالى المبعوث الدبلوماسى من أموال والتي لا يجوز الحجز عليها إلا فى حالات سوف نتعرض لها تفصيلا. كما تمتد هذه الحصانة لأوراق ومراسلات المبعوث الدبلوماسى.

الحصانة القضائية:

ويقصد بها الإعفاء من الخضوع للقضاء المحلى وكف يد هذه السلطة المحلية حتى نكفل للمبعوث الدبلوماسى الإستقلال التام ونمنحه حرية كاملة فى الفكر والتعبير حتى يودى مهامه على أكمل وجه . ولقد تضمنت الإتفاقيات الدولية هذه الحصانة حيث قتلتها المادة ١٩ من اتفاقية هافانا لسنة ١٩٢٨ وكذلك المادة ٣١ من اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦١ . وتختلف مدى هذه الحصانة حيث تبدو مطلقة أمام القضاء الجنائى بينما يرد عليها بعض الضوابط بالنسبة للقضاء المدنى. (١)

وقبل التعرض لهذه الحصانة القضائية تجدر الإشارة الى ان المبعوث الدبلوماسى يتمتع بحصانة فيما يتعلق بتطبيق اللوائح الإدارية ولوائح البوليس

(١) - الشافعى بشير ، المرجع السابق ، ص ٥٢٧ عبد الواحد الفار ، المرجع السابق ، ص ٢٧٢.

وإجراءات الأمن التي تستهدف المحافظة على النظام والطمأنينة والسلامة العامة داخل الدولة كالأحكام الخاصة بالمرور ، والمحافظة على الصحة العامة ، وحظر ارتياد بعض المناطق . والأصل ان يتمتع المبعوث الدبلوماسي عن مخالفة هذه القواعد على انه إذا ما اقدم على انتهاكها فلا يمكن لسلطات الدولة ان تتخذ في مواجهته الإجراءات التي تتخذ ضد عموم الأفراد.

أولاً: الحصانة أمام القضاء الجنائي:

بعد إعفاء المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء الجنائي نتيجة حتمية لحرمة ذاته والتي تفرض على الدولة عدم التعرض له سواء بإجراءات التحقيق أو المحاكمة . ولا تحتل الحصانة في المسائل الجنائية أي استثناء فلا فرق بين جريمة بسيطة وجريمة جسيمة أو إذا ما ارتكب المبعوث الدبلوماسي نشاطاً إجرامياً موجهاً ضد ذات الدولة المعتمد لديها كما لو قام بالتآمر لقلب نظام الحكم.

وفي الواقع فان انتهاك المبعوث الدبلوماسي لنصوص القانون الجنائي أياً كانت صورته لا يجرده من الحصانة القضائية ولا يبيح للدولة المعتمد لديها ان تتخذ ضده من الإجراءات ما يلزم الا لمنع أذاه وتجنب خطره ويرتبط ذلك بالنظام العام وبالتالي لا يحق للمبعوث التنازل عن حصانته نظراً لكونها مقررة لصالح دولته، وتلتزم جهات القضاء الجنائي بأن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى الجنائية المقامة ضد المبعوث الدبلوماسي.

نشير أخيراً الى ان الإعفاء من الحصانة لا يعنى إعفاء المبعوث الدبلوماسي من المسؤولية الجنائية ويلزم محاكمته عن هذه الجرائم أمام قضاء الدولة المعتمدة وينبغي لهذه الأخيرة عدم التقاعس عن ذلك . وتقضى الفقرة الرابعة من المادة ٣١ من اتفاقية فيينا بان " تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية في الدولة المعتمد لديها لا يعفيه من قضاء الدولة المعتمدة".

ثانياً: الحصانة إمام القضاء المدني والإدارى :

يرتكز تتمتع المبعوث الدبلوماسى بالحصانة إمام القضاء المدني على حقيقة ان إقامته بالدولة المعتمد لديها هى إقامة عارضة وبالتالي فان موطنه الأصلي هو محل إقامته الثابت فى الدولة المعتمدة والتي يجب ان تكون مقاضاته عن أعماله وتصرفاته إمام محاكم تلك الدولة .^(١) هذا بالإضافة الى ان الطابع التمثيلى للمبعوث الدبلوماسى. وكذلك فان طبيعة المهام التى يباشرها تقود الى ضرورة حمايته من التعرض له بأية صوره بما فى ذلك الإجراءات القضائية.

وعلى خلاف الحال بالنسبة للحصانة أمام القضاء الجنائى والتي تنسم بالإطلاق، فان الحصانة أمام القضاء المدني ترد عليها بعض الاستثناءات وتنص المادة ٣١ من اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦١ على أن يعفى المبعوث الدبلوماسى من القضاء المدني والادارى ما لم يتعلق الأمر :

أ - بدعوى عينية متصلة بعقار خاص موجود فى إقليم الدولة المعتمد لديها ما لم يكن المبعوث حائزاً للعقار لحساب حكومته ولإغراض البعثة.

ب- بدعوى متصلة بتركة يكون المبعوث فيها مركز بوصفه منفذاً للوصية أو مديراً للتركة أو وارثاً أو موصى إليه ، وذلك بصفته الشخصية وليس باسم الدولة المعتمدة .

ج- بدعوى متصلة بمهنة حرة يزاولها المبعوث أو بنشاط تجارى قام به فى الدولة المعتمد لديها خارج نطاق مهامه الرسمية ايا كانت هذه المهنة أو هذا النشاط.

ويلاحظ انه بالنسبة لهذه الحالات التى يخضع فيها المبعوث الدبلوماسى لاختصاص القضاء الاقليمى وفى حالة صدور حكم عن هذا القضاء لصالح الطرف

(١) - عبد الواحد الفار ، المرجع السابق ، ص ٢٧٥ ، على صادق أبو هيف ، المرجع السابق ص ١٧١.

الأخر يتعين ان يراعى عند تنفيذه عدم المساس بحرمة ذات المبعوث وبحرمة مسكنة.
(م ٣١ / ٣)

ويرتبط بالحصانة القضائية للمبعوث الدبلوماسي أمام القضاء المدني عدم جواز إعلانه بأية أوراق عن طريق المحضرين أو باى طريق آخر سواء كانت هذه الأوراق تتضمن مجرد الإخطار بأمر ما أو كانت تتضمن تكليفا بالوفاء أو كانت من أوراق التنفيذ . وأى إعلان من هذا القبيل إذا حصل يعتبر باطلاً ولا تترتب عليه أية آثار قانونية ولا يمكن الاحتجاج به لسريان ميعاد قانونى أو لقطع التقادم .

كما يترتب على الحصانة القضائية للمبعوث عدم التزامه بالشهادة أمام جهات القضاء المدنية أو الجنائية حتى ولو كانت شهادته أساسية وقاطعة فى الدعوى . وتقضى بذلك صراحة المادة ٣١ / ٢ من اتفاقية فيينا . ومع ذلك فإنه من المرغوب فيه الا يتمنع المبعوث الدبلوماسي عن معاونة السلطات المحلية فى أداء واجبها إذا ما طالبته بالإدلاء بشهادته أن يختار الطريقة المناسبة له سواء أن يولي بشهادته أمام الجهة القضائية أو يقوم بكتابه شهادته. وللمبعوث الدبلوماسي ، إذا ما قبل بالإدلاء بشهادته وإرسالها الى الجهة المختصة أو أن ينتقل احد رجال القضاء لمقر البعثة ليستمع لشهادته ويقوم بتدوينها.

التنازل عن الحصانة القضائية :

نظراً لأن هذه الحصانة القضائية قد أقرها القانون الدولى لمصلحة دولة المبعوث الدبلوماسي ، فان هذا الأخير لا يحق له التنازل عن حصانته ، وإنما يملك هذا الحق دولته فقط . ويقع صحيحا تنازل الدولة عن الحصانه رغم إعتراض المبعوث الدبلوماسي .^(١)

(١) تقرر المادة ١٤١٩ من التعليمات العامة للنيابات المصرية بأنه " إذا عرض المبعوث السياسي أو القنصلي النزول عن التمتع بالحصانة القضائية فلا يقبل ذلك إلا بعد الحصول علي إذن بذلك من دولته " ، التعليمات العامة للنيابات ، الكتاب الأول ، القسم الأول ، وزاره العدل ، الهيئة العامة لشئون المطابع

ويجب أن يكون التنازل صريحاً وأن كان غير إلزامياً ان يصدر من السلطات المركزية في الدولة المعتمدة كرئيس الدولة أو وزير الخارجية وإنما يكفي ان يصدر عن رئيس البعثة باعتباره ممثلاً لدى الدولة المعتمد لديها .

ومن المقرر ان التنازل عن الحصانة القضائية بالنسبة الى أية دعوى مدنية أو إدارية لا يمتد الى تنفيذ الحكم الذي يصدر حيث إن مباشرة التنفيذ تحتاج الى تنازل مستقل ، ومع ذلك فان هذا التنازل يظل سارياً في جميع مراحل الدعوى وبالنسبة لكل الطلبات والدفع الفرعية المتصلة بها ، ولا يحق للمبعوث الدبلوماسي ان يتمسك بحصانته ليحول دون تقديم هذه الطلبات أو الدفع أو ليمنع النظر في الطعن المقدم من خصمه في الحكم الذي قد يصدر لصالحه ، وذلك حتى يتم الفصل نهائياً في الدعوى.

الإميازات المالية :

يتمتع المبعوثون الدبلوماسيين بطائفة من الإميازات المالية الممثلة في إعفائهم من سداد بعض الضرائب والرسوم الجمركية المقررة على البضائع والأمتعة التي يتم جلبها من الخارج .

وفي الواقع فان مبرر هذه الإعفاءات يتمثل في المركز الممتاز الذي يتمتع به الدبلوماسي وعدم جواز تعرضه لأية إجراءات قسرية فإذا ما جرى العمل على فرض الضرائب والرسوم على المبعوث الدبلوماسي وامتنع عن سدادها فان لا يمكن للسلطات المحلية ان تتخذ في مواجهة ما يلزم من إجراءات لجبايتها . وكذلك فان هذه الإعفاءات المالية تطبق بطريقة تبادلية جراء هذه الإعفاءات تستعرضها من خلال الإعفاءات التي يتمتع بها مبعوثوها لدى الدول الأخرى.

الاميرية ، القاهرة ، ١٩٨٠ ، ص ٣٧١ ، علي خلاف ذلك أنظر حكم محكمه النقض في ٢٥ مارس سنة ١٩٨٢ والذي اشار إلي اذا تنازل المبعوث الدبلوماسي بالفعل عن تلك الحصانة أو أمكن لإستخلاص ذلك ضمناً من الظروف دون ليس أو إيهام فإنه يتعين الإعتداد بهذا التنازل باعتبار أن الأصل ألا يصدر هذا التنازل إلا موافقا لقانون دولته أو في الغالب بإذن منها ، فتكون إرادة المبعوث المعلنة في هذا الشأن قد توافقت وإرادة دولته ، إذ لا يتصور أن يخالف تشريعاتها فيما يمس سيادتها وهو رمز لها وممثلاً في دوله أخرى ... (نقض ٣٣١/٢٩٥ لسنة ١٩٥١)

ولقد قننت معاهده فيينا لسنة ١٩٦١ هذا المسلك في المادتين ٣٤ . ٣٦ حيث خصصت الأولى لإيراد الإعفاءات من الضرائب والرسوم واقتصرت الثانية على الرسوم الجمركية ويعفى طبقا للمادة ٣٤ ، المبعوث الدبلوماسي من جميع الرسوم الجمركية والضرائب الشخصية أو العينية والقومية أو الإقليمية أو البلدية . ويستثنى من هذا الإعفاء ما يلي :

- الضرائب غير المباشرة التي تتدخل أثمانها عادة في ثمن السلع أو الخدمات .
- الرسوم والضرائب المفروضة على الأموال العقارية الخاصة الكائنة في إقليم الدولة المعتمد لديها ، ما لم تكن هذه الأموال في حيازة المبعوث بالنيابة عن الدولة التي أوفدته وذلك لاستخدامها في أغراض البعثة .
- الضرائب التي تفرضها الدولة المعتمد لديها على التركات . (١)
- الرسوم والضرائب المفروضة على الدخل الخاص الناشئ في الدولة المعتمد لديها والضرائب المفروضة على رؤوس الأموال المستثمرة في المشروعات التجارية القائمة في تلك الدولة .
- المصاريف المفروضة مقابل خدمات عينية كمصاريف المياه والكهرباء .
- رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري والدمغة والرسوم القضائية بالنسبة الى الاموال العقارية عدا ما يستخدم منها لمقر البعثة .

وعلى ذلك فان المادة السابقة تعفى المبعوث الدبلوماسي من الضرائب الشخصية بكافة انواعها كضريبة كسب العمل والايراد العام ، اما الضرائب العقارية وغير المباشرة فالغالب الا يعفى منها .

(١) - ومع ذلك فان الشرط الأخير من الفقرة الرابعة من المادة ٣٩ تنص علي أنه في حاله وفاه المبعوث أو أحد أفراد أسرته تحصل من الورثة ضرائب أيلوله علي الأموال المنقولة التي يكون سبب وجودها في الدولة المعتمد لديها وجود المتوفي بهذه الدولة كعنصر في البعثة أو كفرد من أفراد أسرته البعثة .

وتتأول المادة ٣٦ طائف الإعفاءات الجمركية حيث تنص على ان تقوم الدولة المعتمد لديها ، وفقا للاحكام والتشريعات والتنظيمات التي تأخذ بها ، بالسماح بدخول المواد المعده للاستعمال الرسمي للبعثة وكذلك المواد المعده للاستعمال الخاص للمبعوث الدبلوماسي أو لأفراد اسرته بما في ذلك المواد المعده لاستقراره . وتلتزم الدولة باعفاء هذه المواد من جميع الرسوم الجمركية والضرائب والتكاليف الاخرى غير تكاليف التخزين والنقل والخدمات المماثلة .

كما تقرر الفقرة الثانية اعفاء المبعوث الدبلوماسي من تفتيش متاعه الخاص ما لم توجد مبررات جدية للاعتقاد انها تحتوى اشياء لا تنتمتع بالاعفاء المقرر لة أو اشياء يكون استيرادها أو تصديرها محظورا بمقتضى تشريع الدولة المعتمد لديها أو خاضعة للوائح الخاصة بالحجر الصحى . ولا يجوز اجراء التفتيش الا فى حضور المبعوث الدبلوماسي أو ممثله المفوض فى ذلك .

- وتفى اتفاقية فيينا ، طبقا للمادة ٣٣ ، المبعوث الدبلوماسي من احكام التامين الاجتماعى التى تنص عليها القوانين المحلية فى دولة الاستقبال كما يسرى هذا الاعفاء على خدم الدبلوماسيين شريطة الا يكون من مواطنى دولة الاستقبال ومن غير المقيمين فيها اقامة دائنة ، وان يكونو فى الوقت دائمة مشمولين بأحكام التامين الاجتماعى التى تقضى بها القوانين المحلية فى الدولة المعتمدة أو فى دولة أخرى (١)

- كذلك تلتزم الدولة المعتمدة لديها باعفاء المبعوثين الدبلوماسيين من جميع انواع الخدمات الشخصية والعامة ومن الالتزامات والاعباء العسكرية كالخضوع لتدبير الاستيلاء وتقديم التبرعات وتوفير السكن (م ٣٥)

ضوابط تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية:

(١) طلعت الغنيمي ، المرجع السابق ص ٥٤٣-٥٤٤.

- كما اشرنا سابقا فان حصانة المبعوث الدبلوماسي تبدأ منذ وقت دخوله اقليم الدولة المعتمد لديها لمباشره وظائفه أو منذ وقت اخطار وزاره الخارجية أو الوزاره الأخرى المتفق عليها اذا كان موجودا في اقليم الدولة المعتمد لديها قبل هذا التعيين . كذلك يستمر تمتع المبعوث الدبلوماسي بهذه الحصانات فترة بعد استدعائه كي يدبر في وقت معقول امر مغادرته لاقليم الدولة .

- ان الدليل على انتماء الشخص لطائفة المبعوثين الدبلوماسيين يستمد من ورود اسمه في القائمة الدبلوماسية la liste diplomatique وعلى ذلك فان حيازه الفرد لجواز سفر دبلوماسي لا يمنحه هذه الصفة ولا يعد ذلك دليلا حاسما في تحديد صفته . ونسوق في هذا الصدد واقعه الحكومة الروسية سنة ١٩٦١ بالقبض على اثنين من الرعايا التشيك رغم حيازتهم لجوازات سفر دبلوماسية . ولقد اخطرت الحكومة التشيكية بان " حيازه جواز سفر دبلوماسي تمنح صاحبة بعض الحقوق ولكنها لا تمنحه الحصانة "

- أن تمتع المبعوث الدبلوماسي بالحصانة القضائية لا يعفيه من الخضوع لقضاء الدولة المعتمدة بل يبدو اقرب للعدالة ان تيسر هذه الدولة إجراءات مقاضاه مبعوثيها امام محاكمها الوطنية وتشير السوابق القضائية الى إمكانية محاكمة الدبلوماسي عما ارتكبه في الخارج من افعال وذلك باقامة الادعاء عليه امام محاكم الدولة المعتمدة. ولقد حكمت المحاكم النمساوية على سفير النمسا في يوغوسلافيا السابقة بدفع تعويض مالي لأحد الافراد في بلجراد.^(١)

- ان المبعوث الدبلوماسي الذي يحمل جنسية الدولة المعتمدة لديها أو يكون محل اقامة الدائمة بها ، لا يتمتع بالحصانة القضائية الا بالنسبة للاعمال الرسمية التي يقوم بها خلال مباشرته لمهامه ، مالم تمنحه الدولة المعتمد لديها مزايا وحصانات اضافية .

(1) – Revue generale de droit international 1978 p 1086.

- ان المبعوث الدبلوماسي يتمتع بحرمته وكل حصانة الاخرى وكذلك افراد اسرة الذين يكونون في صحبته أو مسافرين على انفراد للحاق بة أو العوده الى بلدهم ، وذلك في الدول التي تمر بها ويوجد باقليمها وذلك بمناسبة توجهه الى الدولة المعتمد لديها لاداء مهمة أو لتسليم وظيفة أو في طريق عودته الى بلده (م ٤٠ من اتفاقية فيينا) . وتقرر الفقرة الثالثة من هذه المادة كفاله الحماية اللازمة للمراسلات الدبلوماسية والرسائل وحاملى الحقائق الدبلوماسية خلال مرورهم باقليم دولة ثالثة.

- ويقتصر فى الواقع التزام الدولة الثالثة التى يمر بها المبعوث الدبلوماسي على ما هو ضرورى لتمكنة من التوجة لمقر عمله أو العوده لدولته . وعلى ذلك اذا اطل المبعوث الدبلوماسي اقامته فى الدولة التى يمر بها دون ضروره ، فلا يحق له ان يطالب هذه الدولة بالاستمرار فى مراعاة حصانته خلال الفتره التى تخلف فيها اقليمها زياده عن المده المعتاده التى يقتضيها المرور منه . كذلك اذا وجد المبعوث الدبلوماسي على اقليم دولة اخرى فى غير الظروف المتقدمة وفى غير عمل رسمى لتمضية اجازة مثلا أو لقضاء شئون خاصة به فانه لا يكون له الحق فى ايه معاملته متميزه من جانب هذه الدولة . (١)

- ان افراد أسر المبعوث الدبلوماسي من اهل بيته يتمتعون بالحصانات والامتيازات التى يتمتع بها شريطة ان لا يكون من مواطنى الدولة المعتمد لديها من المقيمين بها اقامة دائمة.

أما إذا كانوا من مواطنى الدولة المعتمدة لديها أو من المقيمين بها إقامة دائمة فإنهم يتمتعون بالحصانة القضائية والحرمة الشخصية بالنسبة للأعمال الرسمية التى يقوم بها المبعوث بمناسبة ممارسة وظائفه ، وذلك ما لم تمنحه الدولة المعتمد لديها إمتيازات وحصانات إضافية . (٢)

(١) - حويله لجنة القانون الدولي ، ١٩٥٦/٢ ص ١٧٣ ، علي صادق أبو هيف .

(١) ابراهيم العناني ، المرجع السابق ، ص ٤٥٦ .

وعلى الرغم من ان المادة ٣٧ من إتفاقية فيينا لم تحدد المقصود " بأفراد أسرة المبعوث الدبلوماسي من اهل بيته " فإن لجنة القانون الدولي قد أوردت في تعليقها على هذه المادة أنها لم تر ضرورياً تحديد معنى عبارة أفراد الأسرة أو وضع حد أقصى لسن أبناء المبعوث الذين يستفيدون من الحصانة كما أشارت إلى أنه : مما لا شك فيه أن الزوجة والأولاد الذين لم يبلغوا بعد سن الرشد يعتبرون على الأقل من أفراد الأسرة الذين تشملهم الحصانات ، كما وأنه قد توجد حالات يمكن إدخال أقارب آخرين في الاعتبار إذا كانوا يعيشون مع الأسرة كحالة قريبة ما للسفير تقوم بإدارة منزله ، وحالة قريب يعيش معه منذ زمن بعيد ، فمثل هؤلاء الأقارب يصبحون ولا شك بحكم معيشتهم بين أسرة المبعوث من أفرادها أيا كانت درجة قرابتهم له " (١) .

حصانات وإمتيازات العاملين بالبعثة الدبلوماسية من غير طائفة الموظفين الدبلوماسيين :-

تباينت مواقف الدول في هذا الشأن قبل إبرام إتفاقية فيينا سنة ١٩٦١ ، فبعض الدول كالولايات المتحدة وبريطانيا منحت هؤلاء الحصانات والإمتيازات التي يتمتع بها الموظفون الدبلوماسيون في حين إكتفت دول أخرى كفرنسا وألمانيا و سويسرا على منح هذه الحصانات والإمتيازات للموظفين الإداريين والفنيين دون المستخدمين والخدم الخصوصيين كذلك قصر بعض الدول الإستفادة من الحصانات والإمتيازات بالنسبة للموظفين غير الدبلوماسيين على التصرفات المتصلة بمهام عملهم الرسمي دون تلك المتصلة بحياتهم الخاصة . (٢)

(٢) حولية لجنة القانون الدولي ١٩٥٨ / ٢ ، ص ١٠٥ ، على صادق أبو هيف ، المرجع السابق ص ٢١٢ - ٢١٣ ، عبد الواحد الفار ، المرجع السابق ص ٢٧٩ .
(٣) على صادق أبو هيف ، المرجع السابق ص ١٩٤ .

وتعد المادة ١٤ من إتفاقية هافانا بين الدول الأمريكية سنة ١٩٢٨ أولى الصياغات التعاهدية فى هذا الخصوص ، وتقضى بأن تمتد الحصانة الدبلوماسية إلى كل من :

أ - كافة فئات الموظفين الدبلوماسيين .

ب- كل الموظفين الرسميين للبعثة الدبلوماسية .

ج- أفراد أسرهم الذين يقيمون معهم فى معيشة واحدة .

ولقد جاءت إتفاقية فيينا سنة ١٩٦١ لتضع بعض صور التفرقة بين الموظفين الدبلوماسيين وما عداهم من العاملين بالبعثة الدبلوماسية . وطبقاً للمادة ٣٧ من الإتفاقية فإن الأعضاء الإداريين والفنيين للبعثة وكذا أفراد أسرة كل منهم الذين يعيشون معه فى معيشة واحدة يستفيدون من الحصانات والمزايا المنصوص عليها فى المواد ٢٩ إلى ٣٥ من الإتفاقية وهى تلك الخاصة بالحصانات الشخصية والإمتيازات، بشرط ألا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها وألا تكون إقامتهم الدائمة بها .

بيد أن الإعفاء من القضاء المدنى والإدارى للدولة المعتمد لديها والمنصوص عليه فى الفقرة الأولى من المادة ٣١ لا يطبق على الأفعال التى تقع خارج نطاق وظائفهم . من ناحية أخرى لا يتمتع هؤلاء بالإعفاء من الرسوم والضرائب الجمركية إلا بالنسبة لما يستوردونه من مواد أثناء أول إستقرار لهم .

أما بالنسبة لمستخدمى البعثة والذين ليسوا من مواطنى الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة ، فإنهم يتمتعون بالحصانة بالنسبة للأعمال التى يمارسونها لمباشرة مهامهم الرسمية ، كما يتمتعون بالإعفاء من الرسوم والضرائب التى تتقرر على المرتبات وكذلك يعفون من أحكام الضمان الإجتماعى . أما إذا كانوا من رعايا الدولة المعتمدة أو من المقيمين فيها إقامة دائمة فإنهم لن يتمتعوا إلا بما تسمح لهم به هذه الدولة من حصانات وإمتيازات .

نشير أخيراً إلى أن الخدم الخصوصيين العاملين لدى أفراد البعثة يعفون من الرسوم والضرائب فيما يتعلق بالمرتبات التي يتقاضونها لقاء خدمتهم على أن لا يكونوا من رعايا الدولة المعتمد لديها أو المقيمين فيها إقامة دائمة ولا يتمتعون بغير ذلك من الإمتيازات والحصانات إلا بقدر ما تسمح به الدولة المعتمد لديها .

وتلتزم الدولة المعتمد لديها بصفة عامة بأن تتجنب عند مباشرتها لولايتها بالنسبة للأفراد العاملين بالبعثة ، التدخل في أدائهم لوظائفهم أو إعاقة البعثة عن مباشرة مهامها .

الفصل الثالث

البعثات القنصلية

لمحة تاريخية :

ترجع نشأة الوظيفة القنصلية الى العصور القديمة وهى بذلك تسبق فى الوجود الوظيفة الدبلوماسية . ففى المدن القديمة دفعت التجارة اربابها الى السفر والاقامة فى بلاد نائية تختلف قوانينها ونظمها عن تلك السائدة فى أوطانهم ، الامر الذى دفع التجار القادمين من كل بلد ان يختاروا فيما بينهم شخصا يتولى شئونهم ويقضى فى منازعاتهم ويقوم بحماية مصالحهم ويمثلهم لدى السلطات المحلية . وفى مصر القديمة وقبل ميلاد المسيح بخمسة قرون منح الفرعون طائفة التجار الاغريق الذين استقروا للتجارة فى مصر الحق فى اختيار قاضى ليتولى نظر المنازعات التى تنشأ بينهم طبقا للقواعد النافذة فى وطنهم الاصلى . وفى اليونان كان للاجانب حق اختيار شخص من رعايا الدولة الموجودين بها ليتولى امرهم والدفاع عن مصالحهم بما فى ذلك تمثيلهم امام الجهات المحلية والاشهاد على وصاياهم وتسوية تركاتهم ...

وفى ظل الامبراطورية الرومانية تم انشاء نظاما قضائيا خاص يتولاه " قاضى الاجانب " ليفصل فى المنازعات التى تنشأ بين الاجانب أو بينهم وبين المواطنين الرومان وفقا لقواعد قانون الشعوب Jus gentium والذى يتضمن بعض القواعد الدولية العامة وبعض القواعد المستمدة من القوانين الخاصة للشعوب الاجنبية وقواعد التجارة الدولية. (١)

(١) علي صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ٢٥٨-٢٥٩ أنظر أيضا : Rousseau (charles) op.cit,p212, zourek g " Histoire des relations consulaires" Revue de droit international pour le Moyen-orient, 1957 pp.174

وبعد سقوط الامبراطورية الرومانية سنة ٤٧٦ ظلت أوروبا الغربية لعدة قرون تعيش على الاقتصاد الزراعى بينما تحولت الامبراطورية البيزنطية الشرقية الى مركز هام للتجارة الدولية الامر الذى دفع العديد من التجار من دول مختلفة الى

الاقامة فى مدن الامبراطورية وقد حصل بعضهم على تصريح بان يتولى القضاء فيما بينهم قضاة من جنسياتهم سواء فى المسائل المدنية أو المسائل الجنائية^(١)

كما ساهمت الحروب الصليبية على نقل هذه النظم الى بلاد شرق البحر المتوسط وأصبح للجاليات الأوربية قناصل منتخبين لهم صفة رسمية فى مواجهة السلطات المحلية كما ان اختصاصهم القضائى اخذ يتسع حتى أصبح يشكل بالإضافة للمنازعات التجارية ، كافة مسائل الأحوال الشخصية وبعض شئونهم الإدارية والمالية.

ولقد اتسم النظام القنصلى فى الفترة السابقة على نشأة الدولة المركزية فى أوروبا بانتهاء عصر الاقطاع ، بالطابع المحلى Municipal حيث لم يكن للقنصل المختار علاقة رسمية مع السلطة المركزية فوضعه القانونى لا يركز على علاقة بين سيادتين وإنما على مجرد تفويض من الجماعة التى اختارته ليتولى مهمة القضاء وفض المنازعات بين اعضائها .

ومع زوال العصر الإقطاعى فى القرن السابع عشر ظهر الطابع الرسمى Official للنظام القنصلى بتحوله الى نظام حكومى بين الدول كما بدا يفقد القناصل بعض اختصاصاتهم وعلى رأسها الاختصاص القضائى واقتصرت مهامهم على صيانة المصالح الاقتصادية للدول المعتمدة ومصالح رعاياها^(٢)

وتجدر الإشارة الى ان تطور النظام القنصلى فى بلاد الشرق قد ارتبط بنظام الإمتيازات الأجنبية الذى يعد نتاج ضعف دول الشرق وتسامح حكامها فى تطبيق

(١) على صادق ابو هيف ، المرجع السابق ، ص ٢٦٠

(2) Rousseau (charles) , op,cit, p 213.

قوانين غير إسلامية على غير المسلمين من الذميين والمستأمنين مما هيأ الفرصة لقناصل المستأمنين للعمل على توسيع اختصاصاتهم على نحو خطير فاحتفظوا بسلطان القضاء بين مواطنيهم . (١)

ولم يقتصر الأمر فقدان القناصل لاختصاصهم ، ذلك ان ارتباط التجارة الخارجية بالاقتصاد الوطني للدول قد دفع الحكومات الى ان تعهد الى بعثاتها الدبلوماسية برعاية وحماية الشؤون التجارية والاقتصادية وأوكل للملحقين التجاريين هذه المهمة ، الأمر الذي أدى عملا الى انصراف النشاط القنصلي الى المسائل الإدارية والتنظيمية بصفة أساسية . ومع ذلك فان الأصل العام في النشاط القنصلي لم يمنع بعض الدول من ان تعهد لبعثاتها القنصلية باختصاصات اخرى كإدارة العلاقات العلمية والفنية والتعليمية وقد نصت على ذلك العديد من الاتفاقات القنصلية العامة (٢)

القانون القنصلي :

يشتمل القانون القنصلي على القواعد القانونية التي تنظم عمل البعثات القنصلية، وتنقسم هذه القواعد الى طائفتين ، الأولى : وتضم القواعد الدولية وهي تلك التي تلتزم بها كافة الدول أو مجموعة كبيرة منها ، أما الطائفة الثانية : فهي القواعد الوطنية للدول والتي تتعلق بالوظيفة القنصلية . وعادة تأتي هذه القواعد لسد النقص في القواعد الدولية ، وينبغي في جميع الأحوال ان تأتي متسقة مع القواعد الدولية وعلى كل دولة أن تراعى عند وضع تشريعاتها ولوائحها القنصلية ان تكون في حدود قواعد القانون الدولي والتزاماتها الدولية .

(١) محمد طلعت الغنيمي ، المرجع السابق ، ص ٥٥٧ - ٥٥٨ .

(٢) على صادق ابو هيف ، المرجع السابق ، ص ٢٦٥ .

القواعد الدولية :

تعد القواعد العرفية من الناحية التاريخية ، اسبق في الوجود من غيرها من القواعد . وعلى الرغم من التقنيات الحديثة سواء من خلال الاتفاقات الإقليمية . اتفاقية الدول الأمريكية لسنة ١٩٢٨ م ، أو من خلال الاتفاقيات الثنائية التي تتزايد باستمرار ولا تقع تحت حصر أو من خلال القواعد العالمية " اتفاقية فيينا سنة ١٩٦٣ " ، فإن هذه القواعد تظل صالحة للتطبيق في حالة عدم وجود نص اتفاقي ترتبط به الدول المعنية .

وتباشر اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٣ ^(١) دوراً رئيساً في مجال العلاقات القنصلية .

وتشتمل هذه الاتفاقية على ديباجة ، ٧٩ مادة . ولم تقتصر على تدوين القواعد التي استقر العمل بها من قبل بين الدول في هذا المجال وإنما تناولت أيضاً كثير من المسائل التي كانت متروكة للاختصاص الوطني أو التي كانت تنظمها المعاهدات الثنائية . ومع ذلك فإن هذه الاتفاقية لا تمارس دوراً احتكارياً ، ووفقاً لنص المادة ٧٣ منها فإنها لا تمس الاتفاقيات الدولية الأخرى القائمة بين الدول الأطراف كما أنها لا تحول دون قيام الدول بإبرام اتفاقيات دولية بين بعضها البعض تأكيداً أو تكملة لنصوصها أو امتداداً أو لمجال تطبيقها . ^(٢)

القواعد الوطنية:

تعد فرنسا في مقدمة الدول التي اهتمت بتنظيم النشاط القنصلي عن طريق تشريعاتها الداخلية ، ولقد أصدرت عدة أوامر تشريعية ولوائح من سنة ١٧٧٨ م كما أصرت الولايات المتحدة الأمريكية أول تشريع خاص بالقناصل سنة ١٧٩٢ وتلتها

(١) تم انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للعلاقات القنصلية في مدينة فيينا في الفترة من ٢٤ مارس الى ٢٢ أبريل سنة ١٩٦٣ ، وبلغ عدد الدول المشاركة ٩٢ دولة ، وتم التوقيع على الوثيقة النهائية في ٢٤ أبريل سنة ١٩٦٣ . انظر تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن سنة ١٩٦٢ - ١٩٦٣ ، ص ٣٣٩ وما بعدها

(٢) على صادق ابو هيف ، المرجع السابق ، ص ٢٧٣

بروسيا سنة ١٧٩٢ وفى بريطانيا لم يصدر تشريع وطنى فى هذا الخصوص الا سنة ١٨٢٥ ثم توالى بعد ذلك تدخل الدول كافة من خلال تشريعاتها الداخلية . بحيث أصبح فى الوقت الراهن ، لكل دولة تشريع خاص للشئون القنصلية يتضمن كافة القواعد المتعلقة بجهازها القنصرلى .

وتلزم هذه التشريعات الدول التى وضعتها وتكون بالتالى واجبة التطبيق داخل إقليمها ، ولا يمكن ان يمتد مجال تطبيقها للدول الأخرى الا فى الحدود التى تخالف فيها القواعد العامة الدولية المتعارف عليها أو المتفق عليها .

مباشرة التمثيل القنصرلى :

نظراً للطابع الحكومى والرسمى للبعثات القنصرلىة فان قيام الدول بإيفاد قناصل لدى الدول الأخرى أو استقبالها وقبولها لقناصل الدول الأخرى ، يعد عملاً سيادياً وبالتالى لا بد وان يصدر عن دولة كاملة السيادة كما هو الحال بالنسبة للعلاقات الدبلوماسية . وتنشأ العلاقات القنصرلىة بمقتضى اتفاق بين الدولتين صاحبتى الشأن ، ومؤدى ذلك انه لا إلزام على الدول فى ذلك وان العلاقات القنصرلىة تنشأ بالتراضى بين الدولتين وانه لا يمكن ان يفرض على دولة ما قبول قناصل أجنبية باقليمها إذا لم تكن رغبة فى ذلك . وتنص المادة الثانية من اتفاقية فيينا سنة ١٩٦٣ م على ان تنشأ العلاقات القنصرلىة بين الدول بناء على اتفاقها المتبادل .

ولكل دولة ان تحدد الأوضاع والشروط الخاصة بقبول قناصل الدول الأخرى لديها خصوصاً عدد ودوائر اختصاصهم ومدى هذا الاختصاص . ومؤدى ذلك ان مقر البعثة القنصرلىة ودرجتها ودائرة اختصاصها يتحدد بمعرفة الدولة الموفده ، وبعد موافقة الدولة الموفد اليها ، وانه لا يمكن للدولة الموفدة إجراء أى تعديل لاحق بمقر أو دائرة اختصاص البعثة القنصرلىة الا بموافقة الدولة الموفد اليها . كما ينبغى الحصول على موافقة الدولة الموفد اليها اذا أرادت قنصرلىة عامة أو قنصرلىة افتتاح نيابة قنصرلىة أو وكالة قنصرلىة فى منطقة غير التى توجد هى فيها ، وأخيراً ينبغى الحصول على موافقة

صريحة أو سابقة من الدولة الموفد إليها لفتح مكتب يكون تابعا لقنصلية قائمة ولكن خارج مقرها . على ان تلتزم الدولة التجرد من التحكم أو التحدي وان تعمل على الاتساق مع واجبها بالتعاون مع الدول الأخرى .

وقد تنشأ العلاقات القنصلية قبل إقامة علاقات دبلوماسية ويتم ذلك باتفاق مستقل بين الدولتين . أما في حالة وجود علاقات دبلوماسية فان إمكان إقامة علاقات دبلوماسية يتم دون حاجة لاتفاق خاص في هذا الشأن وتقضى المادة ٢١٢ من اتفاقية فيينا سنة ١٩٦٣ م على ان " الاتفاق على إنشاء علاقات دبلوماسية بين دولتين يتضمن الموافقة على إنشاء علاقات قنصلية ، ما لم ينص على خلاف ذلك "

واستقراء واقع العلاقات الدولية يقودنا الى القول بوجود تلازم وتداخل بينوظيفتين الدبلوماسية والقنصلية وغالبا ما تباشر البعثة الدبلوماسية المهام القنصلية أو تتولى الإشراف على القائمين بها . وتقضى المادة ٣ من اتفاقية فيينا سنة ١٩٦٣ على ان تمارس الأعمال القنصلية بمعرفة بعثات قنصلية كما يجوز مباشرتها بواسطة بعثات دبلوماسية ، وتقرر المادة ١٣ من اتفاقية هافانا لسنة ١٩٢٨ انه يجوز ان يجمع نفس الشخص بين التمثيل الدبلوماسي والمهام القنصلية بشرط ان تقبل ذلك الدولة المعتمد لديها . (١)

وطبقا للتشريع المصري (قانون رقم ١٦٦ لسنة ١٩٥٤) فانه يجوز في البلاد التي بها بعثة تمثيل دبلوماسي ان يعين رئيس هذه البعثة لتتولى أعمال رئيس بعثة التمثيل القنصلية ، وفي هذه الحالة يمنح لقب قنصل عام علاوة على لقبه الاصلية ، وله انه يعهد باختصاصاته القنصلية كلها أو بعضها الى احد أعضاء البعثة الدبلوماسية التابعين له . كما تنص المادة ٥٧ من نفس القانون (١٦٦ لسنة ١٩٥٤) على ان يتبع جميع أعضاء بعثة التمثيل القنصلية رئيس البعثة الدبلوماسية المعتمد في البلد التي

(١) على صادق ابو هيف ، المرجع السابق ، ص ٢٧٦ .

يؤدون عملهم فيه ، ويخضعون لإشرافه ، وعليهم تنفيذ ما يصدره إليهم من الأوامر في حدود اختصاصه .^(١)

مهام البعثات القنصلية :

أوردت المادة الخامسة من اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٣ بيان عام مفصل للمهام القنصلية . وتعكس هذه المادة ما جرى عليه العمل بين الدول في مجال التمثيل القنصلي. وتتمثل هذه المهام فيما يلي :

١ - حماية رعايا الدولة الموفدة ورعاية شئونهم :

تتعدد صور الحماية التي تباشرها البعثة القنصلية فهي تعمل على حماية رعايا الدولة الموفدة ، من تعسف السلطات المحلية وتساعدهم على رفع دعاويهم وعرض طلباتهم على هذه السلطات ، كما أنها تدافع عن مصالحهم وتستوثق من انهم يتمتعون بكامل حقوقهم التي تتضمنها القواعد الدولية والاتفاقيات الثنائية ان وجدت . كما تعمل على حماية تركبات المتوفين ومعاونة أسرهم واتخاذ ما يلزم لضمان حقوق الورثة (م ٥).

وتؤدي البعثة القنصلية مهام توثيق العقود والمشارطات الخاصة بالأموال أو بمسائل الأحوال الشخصية كالزواج والاعتراف بالبنوة وإعلام ثبوت الوراثة، كما تباشر أعمال الترجمة الرسمية لهذه المحررات .^(٢)

٢ - رعاية المصالح الاقتصادية للدولة الموفدة.

حيث تعمل القنصلية علي مراقبة مدي تنفيذ المعاهدات التجارية و الصناعية المبرمة بين الدولة المعتمدة والدولة المعتمد لديها ، ولها حق التدخل لدي السلطات

(١) المرجع السابق ، ص ٢٧٧ .

(٢) على صادق ابو هيف ، المرجع السابق ، ص ٣٨٣ .

المحلية عند الإخلال بهذه المعاهدات . كما تعمل البعثة علي تتبع النشاط التجاري والصناعي في الدولة المعتمد لديها وتقديم تقرير بذلك للدولة المعتمد لديها مشتملا علي الاقتراحات المناسبة لتسويق المنتجات الوطنية (م / ح) .

٣- تعهد شئون الملاحة الخاصة بالدولة الموفدة.

وتمارس البعثة القنصلية حقوق الرقابة والتفتيش المنصوص عليها في قوانين ولوائح الدولة الموفدة ، علي سفن الملاحة البحرية والنهرية التابعة لجنسية الدولة الموفدة ، وعلي الطائرات المسجلة في الدولة وعلي طاقم كل منها .

كما تقدم المساعدة لهذه السفن والطائرات والي طاقمها ، وتتلقى البلاغات عن سفرها ، وتفحص أوراقها وتؤشر عليها وتجري التحقيق بشأن الأحداث الطارئة أثناء رحلاتها دون الإخلال بحقوق وسلطات الدولة المعتمد لديها . كما تعمل علي تسويق جميع أنواع الخلافات الناشئة بين القبطان والضباط والبحار بقدر ما تسمح به قوانين ولوائح الدولة المعتمد لديها .

٤- الاختصاصات الإدارية :

وتختص البعثة القنصلية بإصدار جوازات ووثائق السفر لرعايا الدولة الموفدة و بمنح التأشيرات أو المستندات اللازمة للأشخاص الذين يرغبون في السفر إلي الدولة المعتمد لديها . كما تختص بتسليم الأوراق القضائية وغير القضائية والقيام بالإنايات القضائية وفقا للاتفاقيات الدولية القائمة أو في حالة عدم وجود مثل هذه الاتفاقيات بأي طريقة تتمشي مع قوانين ولوائح دولة المقر .

وبصفة عامة تمارس جميع الأعمال التي توكل إلي بعثة قنصلية بمعرفة الدولة الموفدة والتي لا تحظرها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها أو التي لا تعترض عليها هذه الدولة، أو التي ورد ذكرها في الإتفاقيات الدولية المبرمة بين الدولة الموفدة والدولة الموفد إليها .

ولا تباشر البعثة القنصلية اختصاصات قضائية وإن كان يجوز لها وبناء على تكليف من محاكم الدولة الموفدة جمع الاستدلالات والأدلة عن جريمة وقعت من أحد مواطنيها وأقيمت من أجلها الدعوى أمام هذه المحاكم . كما يجوز للقناصل التدخل بصفة ودية لحسم المنازعات بين الدولة الموفدة .

نشير أخيراً إلى أنه ليس للقناصل اختصاصات سياسية وإن كان يجوز استثناء أن يباشر القناصل في البلاد التي لا يكون فيها لدولهم تمثيل دبلوماسي بعض الأعمال الدبلوماسية إلى جانب مهامهم القنصلية ، علي أن يكون ذلك بموافقة الدولة الموفدين إليها .^(١) وتقضي المادة ١٧ من إتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٣ علي أنه "١- إذا لم يكن للدولة الموفدة بعثة دبلوماسية في دولة ما ، ولا تمثلها فيها بعثة دبلوماسية لدولة ثالثة ، فإنه يجوز لعضو قنصلي -بموافقة الدولة الموفد إليها ودون أن يؤثر ذلك علي طابعه القنصلي - أن يكلف بأعمال دبلوماسية ٢- ويمكن بعد 'إعلان الدولة الموفد إليها - تكليف عضو قنصلي بتمثيل الدولة الموفدة لدي أية منظمة دولية حكومية".

ويرتبط حرمان البعثة القنصلية ، كأصل عام من مباشرة الإختصاصات السياسية ، بطبيعة التمثيل القنصلي وإختلافه عن التمثيل الدبلوماسي فبينما يعد الموظف ليس إلا وكيل تعهد إليه دولته بمهمة خاصة لها طابعها التجاري والإداري .^(٢)

(١) إبراهيم العناني ، المرجع السابق ، ص ٤٧١ .

(٢) عبد الواحد الفار ، المرجع السابق ، ص ٣٠٠ .

المبحث الأول

تشكيل البعثات القنصلية

تتكون البعثة القنصلية بصفة عامة من رئيس البعثة وهو الشخص الذي تكلفه الدولة الموفدة برئاسة بعثتها سواء تمثلت هذه البعثة القنصلية في قنصلية عامة أو قنصلية أو نيابة قنصلية أو وكالة قنصلية، والأعضاء القنصليون وهم كافة الأشخاص المكلفين بممارسة أعمال قنصلية كمساعد القناصل والملحقين القنصليين. كما تضم البعثة بالإضافة لهؤلاء الموظفين القنصليين الذين يتولون الأعمال الإدارية والفنية كالكتابة وأمناء المحفوظات والمترجمين . كما يلحق الخدم بتشكيل البعثة .

ويرتبط حجم البعثة القنصلية بمدى وأهمية العلاقات المتبادلة بين الدولتين وكذلك بحجم المهام التي تضطلع بتحقيقها البعثة . وللدولة أن تنشئ مركز قنصلي واحد أو عدة مراكز لمواجهة المصالح المتنوعة لها. ويتم تحديد حجم البعثة وعدد المراكز ودوائر اختصاصاتها بالإتفاق بين الدولتين. وطبقا للمادة (٢٠) من إتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٣ ما لم يكن هناك إتفاق صريح على حجم البعثة القنصلية ، فالدولة الموفدة إليها أن تحدد هذا الحجم في حدود ما تعتبره هي معقولا وعاديا بالنظر إلى الظروف والأحوال السائدة في دائرة إختصاصاتهم القنصلية والتي إحتياجات البعثة القنصلية المعنية "

والأصل أن يكون العضو القنصلي مبعوثا من قبل الدولة الموفدة ، تختاره من بين موظفيها ويكلف بهذه المهام ولا يجوز له مباشرة أعمال مهنية أخرى شأنه في ذلك شأن باقي موظفيها ومع ذلك يجوز للدولة أن تختار من بين رعايا الدولة التي ترغب أن يكون لها فيها تمثيل قنصلي أو من المقيمين فيها من رعايا دولة ثالثة ، ليكون وكيلا عنها في الشؤون القنصلية ويطلق عليه القنصل المختار أو القنصل الفخري ولا يعتبر من موظفي الدولة التي يمثلها . ويباشر عادة ذات الأعمال التي تدخل في إختصاص البعثات العادية ما لم ينص تشريع الدولة التي يمثلها أو القرار الصادر

بتعيينه علي تحديد هذه الإختصاصات .^(١) وطبقا للمادة ٢٢ من إتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٣ فإنه ، من حيث المبدأ ، يجب أن يكون الأعضاء القنصليين من جنسية الدولة الموفدة ، ولا يجوز إختيار الأعضاء القنصليين من رعايا الدولة الموفد إليها إلا بموافقة صريحة من هذه الدولة والتي يجوز لها في أي وقت سحب هذه الموافقة ، ويجوز للدولة الموفد إليها أن تحتفظ بنفس هذا الحق فيما يختص برعايا دولة ثالثة لا يكونون من رعايا الدولة الموفدة .

وفي حالة تعيين أحد رعايا الدولة الموفد إليها في منصب القنصل الفخري فإن ذلك يقتضي إعفائه من الإلتزام التي يتحملها المواطن العادي إذا كانت هذه الإلتزامات تتعارض مع قيامه بإعبائه لسر دينيا في مدينة روان الفرنسية ، من الخدمة في الحرس الوطني الفرنسي .

وينقسم رؤساء البعثات القنصلية إلي أربع درجات وهي : قناصل عامون ، قناصل ، نواب قناصل ووكلاء قنصليون . وللقنصل العام حق الإشراف علي أعضاء البعثة القنصلية لدولته في الدولة التي يباشر فيها مهمته إذا كان إختصاصه يشمل عموم إقليم هذه الدولة . أما إذا كان إختصاصه محددا بمنطقة معينة من الإقليم فيقتصر إشرافه الإداري علي أعضاء البعثة القنصلية المعيّنين في دائرته القنصلية.

القيام بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة:

إذا لم يتمكن رئيس البعثة القنصلية من ممارسة أعمال وظيفته ، أو إذا كان منصب رئيس البعثة خاليا فيمكن أن يقوم رئيس بعثة بالنيابة بأعمال رئيس البعثة القنصلية بصفة مؤقتة ويبلغ إسم ولقب رئيس البعثة بالنيابة إلي وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو السلطة التي تعينها الوزارة ، وذلك بمعرفة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة أو - في حالة عدم وجودها - بمعرفة رئيس البعثة القنصلية أو - في

(١) محمد طلعت الغنيمي ، المرجع السابق ، ص ٥٨١ . إبراهيم العناني ، المرجع السابق ، ص ٤٦٤ .

حالة تعزر ذلك - بمعرفة أية سلطة مختصة بالدولة الموفدة . وكقاعدة عامة يجب أن يتم هذا التبليغ مقدماً. وللدولة الموفد إليها أن تشترط موافقتها علي قبول رئيس بعثة بالنيابة إذا لم يكن عضوا دبلوماسيا أو موظفا قنصليا للدولة الموفدة في الدولة الموفد إليه (م ١٥ / ١)

الأسبقية بين رؤساء البعثات القنصلية:

تتحدد أسبقية رؤساء البعثات القنصلية في كل درجة تبعا لتاريخ منحهم الإجازة القنصلية ، غير أنه في حالة السماح لرئيس بعثة قنصلية بممارسة أعماله بصفة مؤقتة قبل حصوله على الإجازة القنصلية فالأسبقية تتحدد طبقاً للتاريخ الذي سمح له فيه بممارسة أعماله وتبقي هذه الأسبقية له منحه الإجازة القنصلية .

وفي حالة إتحاد تاريخ الإجازة القنصلية أو السماح المؤقت لأكثر من رئيس بعثة ، فإن ترتيب أسبقيتهم يتحدد تبعا للتواريخ التي قدمت فيها براءاتهم أو السند المماثل أو الإبلاغ عن التعيين . وبالنسبة لرؤساء البعثة القنصلية بالنيابة فإن ترتيبه يأتي بعد جميع رؤساء البعثات القنصلية علي من ليست له هذه الصفة من الأعضاء القنصليين .^(١) (م ١٦)

تعيين أعضاء البعثة القنصلية:

تتحدد ضوابط التعيين في الوظائف القنصلية طبقاً للتشريع الوطني للدولة الموفدة ، وعادة فإن المشرع يطبق نفس القواعد اللازم توافرها بالنسبة للتمثيل الدبلوماسي.^(٢)

وإذا كان الأصل أن يكون الأعضاء القنصليون من بين رعايا الدولة الموفدة فإن من الممكن أيضاً إختيارهم من بين رعايا الدولة الموفد إليها أو من رعايا دولة

(١) إبراهيم العناني ، المرجع السابق ، ص ٤٦٥ .

(٢) راجع ما سبق ذكره بالنسبة للموظفين الدبلوماسيين

ثالثة شريطة أن توافق الدولة الموفد إليها صراحة علي ذلك، كما يجوز لها سحب هذه الموافقة عندما تشاء.

كما يجوز تعيين شخص في وظيفة عضو قنصلي ولو كان يتمتع بهذه الصفة في الدولة الموفد إليها لحسب دولة ثالثة شريطة موافقة هذه الأخيرة.

وعلي خلاف القواعد المنظمة لتمام تعيين رؤساء البعثات الدبلوماسية ، ليس ضروريا عند تعيين رؤساء البعثات القنصلية سبق الحصول علي موافقة الدولة الموفدين إليها أو المعينين فيها .

غير أنه وفقا لنص المادة ١٩ / ٢ من اتفاقية فيينا فانه علي الدولة الموفدة أن تقوم بإخطار الدولة الموفدة إليها بالاسم الكامل ومرتبته ودرجه جميع الأعضاء القنصلين غير رئيس البعثة وذلك مقدما وبوقت كاف ليتسني للدولة الموفد إليها - إذا شاءت ممارسه حقوقها الواردة في الفقرة ٣ من المادة ٢٣٣ والتي تقضي بأنه يجوز أن يعتبر عضو في بعثة قنصلية كشخص غير مقبول قبل وصوله إلي أراضي الدولة الموفد إليها أو قبل تسليمه أعماله في البعثة القنصلية إذا كان موجودا فيها أصلا في الدولة المعتمد لديها . وفي مثل هذه الحالة يجب علي الدولة الموفدة أن تسحب تعيينه .(١)

ويزود رئيس البعثة القنصلية بوثيقة تسمى خطاب التعيين Lettre de

Provision، تقوم بأعدادها الدولة الموفدة وذلك عند كل تعيين وتثبت فيه صفته وتبين فيها بصفة عامة اسمه الكامل ومرتبته ودرجته ودائرة إختصاص ومقر البعثة القنصلية.

وترسل الدولة الموفدة هذه الوثيقة بالطريقة الدبلوماسية أو بأي طريقه أخرى مناسبة، إلي لحكومة الدولة التي سيمارس رئيس البعثة القنصلية أعمالها علي أراضيها.

(١) علي صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ٢٩٧.

ويمكن الاكتفاء بإبلاغ عن التعيين يتضمن نفس البيانات التي تدون في خطاب التعيين، شريطة أن تقبل الدولة الموفد إليها هذا الأسلوب. (م ١١) ولا يتقيد تحرير خطاب التعيين بشكل معين وإن كان يختلف بصفه جوهريه عن خطاب تعيين الممثل الدبلوماسي في أنه لا يوجه لرئيس الدولة الموفد إليها الممثل القنصلي أو لوزير خارجيتها بل ولا يوجه إلي أي شخص بالذات إنما يصدر بعبارة عامه مثل "إلي كل من يهمة الأمر "أو" إلى كل من يصل إليه هذا الخطاب"....^(١)

مباشرة المهام القنصلية:

بالإضافة لخطاب التعيين يتعين قبل السماح لرئيس البعثة الدبلوماسية بممارسه أعماله أن يحصل على ترخيص بذلك من الدولة الموفد لديها ويسمى " إجازة قنصلية "exequatur" ولا يشترط في إصدارها شكل معين فقد تصدر في وثيقة منفصلة أو بالتأشير على خطاب التعيين الخاص برئيس البعثة القنصلية . وليس هناك ثمه إلزام على عائق الدولة الموفد لديها حيث يحق لها رفض منح الإجازة القنصلية دون إبداء الأسباب (م ١٢).

ويمكن أن يسمح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله بصفه مؤقتة حتى يتم تسليم الإجازة القنصلية ويمتد أثر الإجازة التي تمنح لرئيس البعثة لتشمل كافة أعضاء البعثة القنصلية الذين يعلمون تحت إدارته.

وتلتزم الدولة الموفده إليها ، بمجرد السماح لرئيس البعثة القنصلية بممارسة أعماله ولو بصفه مؤقتة أن تقوم فوراً بإخطار السلطات المختصة في دائرة اختصاص القنصلية ، وعليها كذلك أن تتأكد من اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتمكين رئيس البعثة القنصلية من مزاولة أعمال وظيفته ومن الاستفادة بنصوص إتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٣ .

(١) على صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ٢٩٨.

ويثور التساؤل عن الإجراءات الواجبة عندما يباشر أحد أعضاء البعثة الدبلوماسية مهام قنصلية وهل يشترط حصوله على الإجازة القنصلية أم لا ؟ وفى الواقع فإن المستفاد من إحكام إتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية و للعلاقات القنصلية ، أن قيام المبعوث الدبلوماسى بالإعمال القنصلية يتوقف على عدم معارضة الدولة الموفد إليها . وليس ضروريا أن يكون هناك موافقة صريحة بل يكفى أن تكون الدولة على علم بذلك دونما اعتراض منها.

هذا وقد جرى العمل بين الدول كما تقضى بذلك المادة ٢٤ من إتفاقية فيينا على أن تبلغ وزارة خارجية الدولة الموفد إليها أو السلطة التى تعينها الوزارة عن الاتى :

١- تعيين أعضاء البعثة القنصلية ووصولهم ورحيلهم النهائي أو إنهاء أعمالهم، وكذا جميع التغيرات الأخرى المتصلة بصفقتهم والتي قد تطرأ أثناء خدمتهم بالبعثة القنصلية.

٢- وصول شخص ينتمى الى أسرة عضو من أعضاء البعثة القنصلية وممن يعيشون فى كنفه ، ورحيلهم النهائي ، وعند الا مكان حالة ما إذا انتمى شخص لأسرة أو لم يعد عضوا بها.

٣- الوصول أو الرحيل النهائي لأعضاء الطاقم الخاص والحالات التى تنتهى فيها خدمتهم بهذه الصفة.

٤- تعيين وتسريح أشخاص مقيمين فى الدولة الموفد إليها كأعضاء فى البعثة القنصلية أو كأعضاء فى الطاقم الخاص ممن يتمتعون بالمزايا والحصانات ويجب ان تيم التبليغ مقدما فى احوال الوصول والرحيل النهائي كلما أمكن ذلك.

انتهاء أعمال عضو البعثة القنصلية :

تنتهى أعمال عضو البعثة القنصلية ، عادة ، بالأتي :-

أ- إعلان من الدولة الموفدة الى الدولة الموفد إليها . بانتهاء أعماله .

ب- سحب الإجازة القنصلية .

ج- إخطار من الدولة الموفد إليها الى الدولة الموفدة بأنها أصبحت لاتعتبر الشخص المعنى عضوا بالطاقم القنصلية .

وعلى خلاف ما جرى عليه العمل بالنسبة لاعضاء البعثات الدبلوماسية فان الحرب لاتؤدى بذاتها الى انتهاء مهمة المبعوث القنصلية نظرا للطابع غير السياسي لمهامه وعدم تمتعه بالصفة التمثيلية لدولته . كذلك فان رؤساء البعثات القنصلية يستمرون فى أداء مهامهم حتى فى حالة تغير شخص رئيس الدولة الموفدة على عكس الحال بالنسبة لرؤساء البعثات الدبلوماسية .

وعند انتهاء مهام المبعوث القنصلية تلتزم الدولة الموفد إليها بمنحه الوقت والتسهيلات اللازمة لرحلية فى اقرب فرصة ممكنة وان تيسر له وسائل النقل اللازم . وفى حالة النزاع المسلح تلتزم الدولة الموفد إليها احترام وحماية مباني البعثة القنصلية وكذلك ممتلكات البعثة والمحفوظات القنصلية . ويجوز للدولة الموفدة ان تعهد بحراسة مباني القنصلية والممتلكات الموجودة بها والمحفوظات القنصلية الى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفد إليها ، كما يجوز للدولة الموفدة ان تعهد بحماية مصالحها ومصالح رعاياها الى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفد إليها ، كما يجوز للدولة الموفدة ان تعهد بحماية مصالحها ومصالح رعاياها الى دولة ثالثة توافق عليها الدولة الموفدة والتى ليس لها بعثة دبلوماسية فى الدولة الموفد إليها ، تكليف هذه البعثة قنصلية أخرى

فى أراضى الدولة الموفد إليها تكليف هذه البعثة القنصلية بحراسة مبانى القنصلية
التي أغلقت والممتلكات الموجودة بها ومحفوظات القنصلية . ويجوز أيضا تكليفها، بعد
موافقة الدولة الموفد إليها، بممارسة الأعمال القنصلية فى دائرة اختصاص البعثة
المغلقة ^(١) (م ٢٧) .

(١) إبراهيم العناني ، المرجع السابق ، ص ٤٨٠-٤٨١ .

المبحث الثانى

التسهيلات والحصانات والامتيازات القنصلية

* * * * *

تتضمن اتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٣ تقنيناً لما جرى عليه العمل الدولى فى العلاقات القنصلية من كفالة مجموعة من التسهيلات والحصانات والامتيازات لمقرر البعثة القنصلية وللعاملين فيها وذلك بقصد ضمان إستقلالها وحريتها فى أدائها لمهامها.

وتعد القواعد الواردة فى اتفاقية فيينا بمثابة الحد الأدنى الذى لا يجوز النزول عنه وهو بمثابة القدر اللازم الذى يسمح للمبعوث القنصلى بمباشرة وظائفه على أكمل وجه. (١)

أولاً: التسهيلات:

تلتزم الدولة الموفد إليها - فى حدود قوانينها ولوائحها - أن تيسر للدولة الموفدة حيازة المباني اللازمة للبعثة القنصلية فى اراضيها أو ان تساعد فى العثور على مبان باى طريقة اخرى. كما تلتزم أيضاً- إذا لزم الأمر - بمساعدة البعثة القنصلية فى الحصول على مساكن ملائمة لأعضائها. (م ٣٠)

وللبعثة القنصلية حق استعمال علمها الوطنى وشعارها القومى فى الدولة الموفد إليها كما يمكن رفع العلم الوطنى الدولة الموفدة ورفع شعارها القومى على

(١) محمد طلعت الغنيمى، المرجع السابق، ص ٥٩٠.

المبنى الذى تشغله البعثة القنصلية وعلى مدخله، وكذلك على مسكن رئيس البعثة القنصلية وعلى وسائل تنقلاته عند استعمالها فى أعمال رسمية.

وبصفة عامة تلتزم الدولة الموفد إليها ان تقدم للبعثة القنصلية كافة التسهيلات اللازمة لقيامها بأداء مهامها. وتقضى المادة ٣٨ من اتفاقية فيينا على انه لاعضاء البعثة القنصلية عند ممارستهم لمهام وظائفهم ان يتصلوا بالسلطات المحلية المختصة فى دائرة اختصاص القنصلية، كما ان لهم الاتصال بالسلطات المركزية المختصة فى الدولة الموفد إليها إذا كان ذلك مسموحا به حدود ما تقضى به قوانين ولوائح وعرف هذه الدولة ، أو حسبما تقضى به الاتفاقات الدولية فى هذا الصدد . كما تعمل الدولة الموفد إليها على اتخاذ ما يلزم لكي يتمكن أعضاء البعثة القنصلية من الاتصال برعاياها ومقابلتهم بحرية ، كما يجب عليها فى حالة القبض على احد منهم أو اعتقاله ان تخطر البعثة القنصلية بذلك وتسمح لها بزيارته والتحدث معه وترتيب من ينوب عنه قانونا ما لم يعترض هو على ذلك (م٢٨) .

كذلك تلتزم السلطات المختصة فى الدولة الموفد إليها بان تبلغ دون تأخير البعثة القنصلية فى حالة وفاة احد رعايا الدولة الموفدة فى دائرة اختصاص البعثة. كما يتعين على هذه السلطات أخطار البعثة القنصلية المختصة بالحالات التى تقتضى تعيين وصى أو ولى على احد رعايا الدولة الموفدة القصر أو ناقصي الأهلية. وفى حالة غرق أو جنوح سفينة تابعة لجنسية الدولة الموفدة فى مياه الدولة الموفد إليها الإقليمية أو الداخلية وكذا فى حالة إصابة طائرة مسجلة فى الدولة الموفدة بحادث على أرضى الدولة الموفد إليها تقوم السلطات الداخلية المختصة دون تأخير بإبلاغ اقرب بعثة قنصلية من المكان الذى وقع فيه الحادث (م٣٧) .

ثانياً: حصانات وامتيازات البعثة القنصلية:

١- الحصانات:

- حرمة مقر البعثة القنصلية:

تتمتع مباني القنصلية بحرمة خاصة فلا يجوز لسلطات الدولة الموفد إليها ان تدخل فى الجزء المخصص من مباني البعثة القنصلية لأعمال البعثة القنصلية الا بموافقة رئيس البعثة القنصلية أو من ينوبه أو بموافقة رئيس البعثة الدبلوماسية للدولة الموفدة. غير انه يمكن افتراض وجود موافقة رئيس البعثة القنصلية فى حالة الحريق أو إيه كارثة اخرى تستدعى اتخاذ تدابير وقائية فورية.

كما تلتزم الدولة الموفد إليها باتخاذ كافة التدابير المناسبة لحماية مباني القنصلية ضد اى اقتحام أو إضرار بها، وكذا لمنع اى اضطراب لأمن البعثة القنصلية أو الحط من كرامتها كما يجب ان تكون مباني البعثة القنصلية ومفروشاتها وممتلكات البعثة القنصلية ووسائل النقل بها محصنة ضد اى شكل من الاسيلاء لأغراض الدفاع الوطني أو المنفعة العامة. وفى حالة ما يكون نزع الملكية ضروريا لمثل هذه الإغراض فيجب اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لتجنب عرقلة القيام بالأعمال القنصلية ولدفع تعويض فوري ومناسب وفعال للدول الموفدة (م ٣١).

ب- حرمة الوثائق والمحفوظات القنصلية:

تتمتع الوثائق والمحفوظات القنصلية بذات الحرمة التى تتمتع بها الوثائق والمحفوظات الدبلوماسية وعلى هذا لا يجوز للسلطات المحلية، عند اتخاذها اى إجراء

قد تقتضيه الظروف ضد مقر البعثة أو ضد الممثل القنصلي، ان تتعرض لهذه الوثائق والمحفوظات وتؤكد المادة ٣٣ من الاتفاقية على ان " للمحفوظات والوثائق القنصلية حرمتها في كل وقت وأينما وجدت " كما تقضى المادة ٤٤ بان أعضاء البعثة القنصلية ليسوا ملزمين بأداء الشهادة عن وقائع تتعلق بمباشرة أعماله ولا بتقديم المكاتبات والمستندات الرسمية الخاصة بها.

ج- حرية الاتصال:

على الدولة الموفد اليها ان تسمح وتؤمن حرية الاتصال للبعثة القنصلية في كل ما يتعلق بأعمالها الرسمية. وللبعثة القنصلية ان تستعمل كافة وسائل الاتصال المناسبة بما في ذلك حاملي الحقيبة الدبلوماسية أو القنصلية. غير انه لا يجوز للبعثة القنصلية تركيب واستعمال محطة لاسلكية الا بموافقة الدولة الموفد اليها (م ١/٣٥)

د- حرمة المراسلات القنصلية:

تتمتع المراسلات الرسمية للبعثة القنصلية بالحرمة. ويعنى اصطلاح "المراسلات الرسمية " كافة المراسلات المتعلقة بالبعثة القنصلية وبأعمالها.

وتلتزم الدولة الموفد اليها بعدم فتح أو حجز الحقيبة القنصلية. ومع ذلك إذا ما توافر لدى سلطات الدولة اسباب جديه تدعوها للاعتقاد بان الحقيبة تحتوى على أشياء اخرى غير المراسلات أو الوثائق القنصلية، يجوز لتلك السلطات ان تطلب فتح الحقيبة في حضور مندوب مفوض من الدولة الموفدة . وإذا رفضت سلطات الدولة الموفدة ذلك تعاد الحقيبة الى مصدرها. ولضمان التعرف على الحقيبة يجب ان تحمل الطرود

المكونة لها علامات خارجية ظاهرة تدل على طبيعتها . كما يجب أن يزود حاملها بمستند رسمي يثبت صفته ويحدد عدد الطرود المكونة للحقيبة القنصلية .

وبصفة عامة فإن حامل الحقيبة يجب أن يكون من رعايا الدولة الموفدة ، ويجوز بعد موافقة الدولة الموفدة إليها أن يكون حامل الحقيبة القنصلية من رعاياها أو من المقيمين فيها إقامة دائمة من غير رعايا الدولة الموفدة . ويتمتع حامل الحقيبة أثناء قيامه بمهمته بحماية الدولة الموفدة ومراعاة حرمة الشخصية.

ويجوز للدولة الموفدة ولبعثتها القنصلية أن تعين حامل للحقيبة القنصلية من غير أعضاء البعثة ولمهمة محددة . ويتمتع حامل الحقيبة في هذه الحالة بحماية الدولة الموفدة إليها وبالحرمة الشخصية ، مع ملاحظة أن تنتهي هذه الحماية وهذه الحصانة بمجرد قيام حامل الحقيبة بتسليم الحقيبة التي في عهده للجهة المرسلة إليها.

نشير أخيراً إلى أنه يجوز تسليم الحقيبة القنصلية إلى قائد سفينة أو طائرة تجارية قاصدة ميناء مسموح به . ويجب أن يزود بوثيقة رسمية تبين عدد الطرود التي تتكون منها الحقيبة . ولا يعتبر في هذه الحالة حاملاً للحقيبة القنصلية.

الإمتيازات المالية :-

تضمنت إتفاقية فينا لسنة ١٩٦٣ الحد الأدنى للمزايا المالية والإعفاءات الضريبية التي تتمتع بها البعثة القنصلية ، وطبقاً للمادة ٣٢ من الإتفاقية ، تعفى مبانى القنصلية ومسكن رئيس البعثة القنصلية العامل - إذا كانت ملكاً أو مؤجرة للدولة الموفدة أو لأي شخص يعمل لحسابها - من جميع الضرائب والرسوم أيا كانت أهلية أو بلدية أو محلية ، بشرط ألا تكون مفروضة مقابل خدمات خاصة .

إلا أن هذا الإعفاء بالنسبة للضرائب والرسوم لا يسرى إذا كان تشريع الدولة الموفد إليها يفرضها على الشخص الذى تعاقد مع الدولة الموفدة أو مع الشخص الذى يعمل لحسابها ، كما تقضى المادة ٥٠ / ١ بأن تسمح الدولة الموفد إليها - مع مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح التى تتبعها - بإدخال الأشياء المخصصة للإستعمال الرسمى للبعثة القنصلية ، مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية الأخرى ، ما عدا رسوم التخزين والنقل والخدمات المماثلة .

وبالإضافة للإعفاء المتقدم فإنه يجوز للبعثة القنصلية أن تحصل - فى الدولة الموفد إليها - الرسوم والمتحصلات التى تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفدة على الأعمال القنصلية ، على أن تعفى هذه المبالغ المتحصلة وكذا القسائم الخاصة بها من كافة الضرائب والرسوم فى الدولة الموفد إليها (م ٣٩) .

ثانياً : حصانات وإمتيازات الأعضاء القنصليين :

أ - الحرمة الشخصية للممثل القنصلى :

تلتزم الدولة الموفد إليها بأن تعامل الأعضاء القنصليين بالإحترام اللازم لهم وأن تتخذ كافة التدابير المناسبة لمنع أى مساس بشخصهم أو حريتهم أو كرامتهم (م ٤٠) .

ويجب ألا يكون الأعضاء القنصليين عرضة للقبض أو الحبس الإحتياطى إلا فى حالة جنائية خطيرة وبعد صدور قرار من السلطة القضائية المختصة . ويختلف بالتالى موقف العضو القنصلى عن الممثل الدبلوماسى فى أن حصانة الأخير مطلقة فلا يجوز إتخاذ أى إجراء فى مواجهته حتى إذا ما إرتكب جريمة ماسة بأمن الدولة

وسلامتها ، بينما يجوز القبض أو الحبس الإحتياطي في مواجهة العضو القنصلي إذا ما ارتكب جريمة خطيرة شريطة أن يصدر بذلك قرار قضائي نهائي (م ٤٢)

ويلتزم العضو القنصلي بالمثل أمام السلطات المختصة وذلك إذا ما بدأت إجراءات جنائية في مواجهته ، ويجب عند مباشرة هذه الإجراءات ضمان الإحترام اللازم نظراً لمركزه الرسمي .

وفي حالة القبض على أحد أعضاء الطاقم القنصلي أو حجزه أو إتخاذ إجراءات جنائية ضده ، تقوم الدولة الموفد إليها بإبلاغ ذلك بأسرع ما يمكن إلى رئيس البعثة القنصلية . وإذا كان أيا من الإجراءات موجه إلى رئيس البعثة نفسه ، فيجب على الدولة الموفد إليها أن تبلغ ذلك إلى الدولة الموفدة بالطريق الدبلوماسي .

من ناحية أخرى لا يتمتع مسكن العضو القنصلي ، على المسكن الخاص بالممثل الدبلوماسي ، بأية حصانة أكثر من تلك المقررة لمساكن عموم الأفراد في الدولة الموفد إليها ، ما لم يكن تشريع هذه الدولة يقر لهم بحرمة خاصة أو كانت هناك معاهدة بهذا المعنى بين الدولتين . (١)

الحصانة القضائية :

لا يتمتع أعضاء البعثة القنصلية بالحصانة القضائية إلا بالنسبة للأفعال التي تقع منهم أثناء تأدية وظائفهم أو بسببها . ولا تمنع هذه الحصانة المحدودة من إمكانية أن يتقدم كل من يصيبه ضرر بشكوى إلى حكومة الدولة الموفد إليها والتي تتولى بدورها إطلاع الدولة الموفدة على مضمون الشكوى لإتخاذ ما تراه مناسباً.

(١) على صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ٣١٣ .

أما تصرفات عضو البعثة القنصلية الخاصة والتي تخرج عن نطاق عمله الرسمي فإنها تخضع للقضاء الإقليمي الجنائي أو المدني أو الإداري . ولقد قننت إتفاقية فيينا لسنة ١٩٦٣ هذا المسلك في المادة ٤٣ .

كما يلتزم العضو القنصلي بأداء الشهادة سواء في المسائل الجنائية أو المدنية ، وإن كان يحق له أن يرفض الإدلاء بشهادته إذا كان الأمر يتعلق بمعلومات تتصل بمهام عمله ، كما أن له أن يرفض تقديم أية مراسلات أو وثائق رسمية خاصة بهذه المهام .

الإعفاءات المالية :

أ - الإعفاءات الضريبية :

طبقاً للمادة ٤٩ ، يعفى الأعضاء والموظفون والمستخدمون والقنصليون ، وكذا أفراد عائلاتهم الذين يعيشون في كنفهم ، من كافة الضرائب والرسوم الشخصية والعينية، الأهلية والمحلية والبلدية مع إستثناء :

أ - الضرائب غير المباشرة والتي تدخل بطبيعتها في أثمان السلع والخدمات .

ب- الضرائب والرسوم على العقارات الخاصة الكائنة في أراضي الدولة الموقدة إليها مع مراعاة الإعفاء المقرر لمباني القنصلية ومسكن رئيس البعثة طبقاً للمادة ٣٢ .

ج - ضرائب التركات والأيلولة والأرث ورسوم نقل الملكية التي تفرضها الدولة الموقد إليها مع مراعاة الفقرة (ب) من المادة ٥١ والتي تنص على عدم تحصيل

رسوم على التركة أو على نقل المنقولات التي إرتبط وجودها في الدولة الموفد إليها بوجود المتوفى فيها بوصفه عضواً في البعثة أو أحد أفراد عضو البعثة القنصلية .

د - الضرائب والرسوم المفروضة على الدخل الخاص .

هـ - الضرائب والرسوم التي تحصل مقابل تأدية خدمات خاصة .

و - الرسوم القضائية ورسوم التسجيل والرهن والدمغة .

وبالنسبة لأعضاء طاقم الخدمة فإنهم يعفون فقط من الضرائب والرسوم على الأجور التي يتقاضونها مقابل خدماتهم .

الإعفاءات الجمركية :

تتضمن المادة (٥٠) من الإتفاقية بيان بهذه الإعفاءات حيث تنص على أن تسمح الدولة الموفد إليها - مع مراعاة ما تقضى به القوانين واللوائح التي تتبعها - بإدخال الأشياء التالية ، مع إعفائها من كافة الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الإضافية الأخرى / ما عدا رسوم التخزين والنقل والخدمات المماثلة :

- الأشياء المخصصة للإستعمال الرسمي للبعثة القنصلية .

- الأشياء المخصصة للإستعمال الشخصي للعضو القنصلي وأفراد عائلته الذين يعيشون في كنفه ، بما في ذلك الأشياء المعدة لإقامته ، ولا يجوز أن تتعدى المواد الإستهلاكية الكميات الضرورية للإستعمال المباشر للإشخاص المعنيين .

ويتمتع الموظفون الإداريون والفنيون بهذه الإعفاءات بالنسبة للأشياء المستوردة عند أول توطن . كذلك فإن الأعضاء القنصليون لا يخضعون للتفتيش الجمركي إلا إذا كانت هناك أسباب جدية تدعو للإعتقاد بأنهم يحملون أشياء غير خاضعة للإعفاء أو أشياء محظورة إستيرادها أو تصديرها بمقتضى قانون الدولة الموفد إليها . وفى جميع الأحوال لا يجوز إجراء هذا التفتيش إلا فى حضور العضو القنصلى أو العضو صاحب الشأن من عائلته . (١)

ويتمتع العضو القنصلى بالإضافة لهذه الإعفاءات ببعض المزايا الأخرى ومنها :

- الإعفاء من القيود التى تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها بشأن تسجيل الأجانب وتراخيص الإقامة (م ٤٦) .

- الإعفاء من تراخيص العمل التى تفرضها قوانين ولوائح الدولة الموفد إليها فيما يتعلق بإستخدام اليد العاملة الأجنبية ، وذلك بالنسبة للخدمات التى يؤدونها للدولة الموفدة (م ٤٧) .

- الإعفاء بالنسبة لهم ولأفراد أسرهم من أحكام التأمين الإجتماعى القائمة فى الدولة الموفد إليها (م ٤٨) .

الإعفاء بالنسبة لهم ولأفراد أسرهم من كافة الخدمات الشخصية والعامّة أيا كانت طبيعتها ، ومن الإلتزامات العسكرية كتلك التى تتعلق بالإستيلاء والمساهمة فى الجهود العسكرية وإيواء الجنود (م ٥٣) .

(١) علي صادق أبو هيف ، المرجع السابق ، ص ٣١٨ .

وبالنسبة للأعضاء القنصليين من رعايا الدولة الموفد إليها المقيمين فيها إقامة دائمة فإنهم لا يتمتعون إلا بالحصانة القضائية وبالحرمة الشخصية بالنسبة للأعمال الرسمية التي يقومون بها في تأدية أعمال وظائفهم وبالميزة الواردة في المادة ٣/٤٤ والخاصة بعدم الإلتزام بأداء الشهادة عن وقائع تتعلق بمباشرة أعمالهم.

على أنه إذا بوشرت إجراءات جنائية ضد أحد هؤلاء الأعضاء القنصليين بإستثناء الحالة التي يكون فيها معتقلاً أو تحت الحجز - يجب أن تتم هذه الإجراءات بالطريقة التي لا تعوق ممارسة الأعمال القنصلية .

الباب السادس

النظام القانوني للبحار و الأنهار و القنوات

تشكل القواعد القانونية المنظمة للمناطق البحرية جزءاً رئيسياً من القانون الدولي يسمى " قانون البحار " ويرجع ذلك إلى أهميتها الاقتصادية فهي تمثل ٧٣% من مساحة الكرة الأرضية وتحتوي ثروات حية و ثروات معدنية من بينها ما يزيد على ٢٠% من الاحتياطي العالمي من البترول ^(١) هذا بالإضافة إلى أهميتها في الملاحة الدولية و النواحي الإستراتيجية .

وإهتمت الكتابات الفقهية الأولى بمحاولة وضع إطار قانوني لهذه المناطق ، و نشر جروسبيوس مؤلفه " البحر الحر " سنة ١٦٠٩ والذي خصصه للدفاع عن حق بلده " هولندا " في ارتياد البحار الخاضعة لأسبانيا والبرتغال وتلى ذلك مؤلفات حنتيليس سنة ١٦١٣ و سلدن سنة ١٦٢٥ الذي ألف بدوره كتاب " البحر المعلق " للدفاع عن وجهة نظر بريطانيا وأسبانيا والتي تنادي بفرض سيادتها على البحار ولقد ظل التعارض بين الفقهاء حول مبدأ حرية البحار ومبدأ إخضاعها للسيادة الوطنية للدول حتى القرن الثامن عشر الذي شهد إنتصار مبدأ حرية البحار .

ولقد نشأت قواعد القانون الدولي للبحار نشأه عرقية منذ القرن السادس عشر وتمثل هذه القواعد حل وسط بين رغبة الدول الساحلية في مد سيادتها لتشمل المناطق القريبة منها بما تحويه من ثروات وما تمثله من أهمية إستراتيجية وبين مصلحة

(١) حامد سلطان وآخرون " القانون الدولي العام " المرجع السابق ، ص ٤٨٨

البشرية والمجتمع الدولي في إبعاد الأجزاء الأخرى عن سلطان سيادة الدول . وخلال القرن الماضي بذلت محاولات جادة لتقنين هذه القواعد خصوصاً في إطار الأمم المتحدة - بدأت بمؤتمر الأمم المتحدة الأول لقانون البحار بجنيف سنة ١٩٥٨ والتي ترتب عليها إبرام اتفاقيات جنيف لقانون البحار سنة ١٩٥٨ . ثم تلى ذلك مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لسنة ١٩٦٠ والذي عجز عن التوصل إلى اتفاقيات لتتوسع هوة الخلاف بين الدول ثم أخيراً المؤتمر الثالث لقانون البحار والذي تم الدعوة إليه في ١٦ نوفمبر سنة ١٩٧٣ والذي انتهى إلى التوقيع على اتفاقية دولية شاملة " اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في ١٠ ديسمبر ١٩٨٢ وسوف نعتد في دراسة النظام القانوني للبحار على هذه الاتفاقية "

من ناحية أخرى فإن الأنهار خصوصاً الدولية منها تلعب دوراً حيوياً في المواصلات والنقل الدولي فضلاً عن أهميتها الحيوية في مجال الزراعة وإنتاج الطاقة الكهربائية وإجراء البحوث العلمية بالإضافة إلى أهميتها والإستراتيجية . ولقد بادرت الدول التي يمر خلالها نهر واحد إلى إبرام الاتفاقيات المنظمة للملاحة فيه وكيفية استغلاله وسوف نتعرض بالتفصيل في هذا الخصوص للنظام القانوني لنهر النيل باعتباره من أهم الأنهار الدولية قاطبة فضلاً عن أهميته البالغة بالنسبة لمصر .

كذلك فإن القنوات الدولية الصناعية كقناة السويس وبما وكيل تتمتع كل منها بنظام دولي يحكمها وسوف نستعرض في النظام القانوني لقناة السويس

الفصل الأول النظام القانوني للبحار

يقصد بالبحار من الناحية الجغرافية مجموع المياه المالحة L'ensemble d'eau salée وهذا التعريف يأخذ فى الاعتبار فقط الخصائص الطبيعية لهذه المياه بينما ينطوي تعريف البحار من الناحية القانونية على عناصر أخرى . وفى (للقانون الدولى تتكون البحار فقط) من المياه المالحة ذات الاتصال الحر و الطبيعى en communication Libre et naturelle بكل العالم و عليه فإن البحر الميت أو بحر قزوين أو غيرهما من البحيرات المالحة المغلقة لا يشملها هذا التعريف وأن كان ذلك لا يمنع من خضوعها لنظام قانونى خاص متعدد الأطراف . ولم يضع القانون الدولى للبحار تنظيماً موحداً لهذه المساحات البحرية فى العالم وإنما فرق من حيث النظام القانونى بين المناطق التي تعد جزءاً من إقليم الدولة و تلك التي يكون للدولة عليها ولاية إقليمية محددة و أخيراً المناطق البحرية التي لا تخضع للسيادة الإقليمية و التي تتمثل فى أعالي البحار وذلك على التفصيل التالي .

أولاً : المناطق البحرية التي تعد جزءاً من إقليم الدولة :

و تضم هذه المناطق : المياه الداخلية و البحر الإقليمي

١- المياه الداخلية Lex eaux interieures

و يقصد بالمياه الداخلية تلك المساحات المائية الأكثر قرباً و التصاقاً بالساحل فهي المياه التي تقع فى الجانب المواجه لليابسة من خط الأساس الذى يقاس منه عرض البحر الإقليمي (١) .

و مع ذلك فإن السعى نحو تيسير الاتصالات و الملاحة الدولية قد استلزم فرض بعض القيود القانونية الخاصة على سلطان الدولة الساحلية حتى يتسنى استخدامها

(١) إبراهيم العنانى " قانون البحار " الجزء الأول ، دار الفكر العربى ، ١٩٨٥ ، ص ١١ .

الداخلية من جانب السفن الأجنبية و يبدو ذلك واضحاً في القواعد المنظمة للموانئ .

و طبقاً لما ورد في المادة الثامنة من اتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٨٢ تشكل المياه الواقعة على الجانب المواجهة للبر من خط الأساس للبحر الإقليمي جزءاً من المياه الداخلية للدولة " .

و تعد هذه المياه جزء لا يتجزأ من إقليم الدولة و تخضع لسلطاتها و اختصاصها الداخلي و تمارس عليها الدولة ولايتها ورقابتها الإدارية و التشريعية و القضائية .

و يعرف الميناء بأنه مكان خاص على ساحل الدولة مجهز لكي تقوم فيه السفن بتفريغ و شحن البضائع و أخذ و إنزال المسافرين ^(١) . و تخضع الموانئ عموماً لنظام قانوني أقرته الدول في اتفاقية جماعية أبرمت في جنيف في ٩ ديسمبر سنة ١٩٢٣ . و من أبرز القيود التي ترد على سلطة الدولة على الموانئ " أنه لا يجوز لها إغلاق الموانئ دون مبرر لأضرار ذلك بالملاحة البحرية .

و طبقاً للمادة الثانية من اتفاقية جنيف لسنة ١٩٢٢ لا يجوز لدولة بأن تغلق موانئها البحرية في وجه السفن الأجنبية إلا إذا دعت إلى ذلك ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام أو الأمن أو بالصحة على أن يطبق الحظر على جميع السفن بما فيها السفن الوطنية .

غير أن ذلك الالتزام لا ينصرف إلى الموانئ العسكرية أو السفن الحربية إلا إذا كانت تتعرض لظروف صعبة فيجب السماح لها بالدخول .

(١) المرجع السابق ، ص ١٠٩ .

كذلك فإنه يحق للدولة إغلاق بعض موانئها المدنية مادام البعض الآخر مفتوحاً كما يجوز للدولة إذا اضطرتها لذلك حوادث خطيرة أن تمنع دخول السفن لأسباب تتعلق بالأمن^(١).

ولقد أرست اتفاقية جنيف لسنة ١٩٢٣ القواعد الأساسية التي تنظم المركز القانوني للسفن الأجنبية في الموانئ وذلك لمواجهة ما قد يثور من مشاكل سواء من حيث السماح بدخولها أو من حيث الاختصاص القضائي و القانون الواجب التطبيق فيما ترتكب من تصرفات أو فيما يرتكب على ظهرها من جرائم أثناء تواجدها في الميناء و ذلك على التفصيل التالي :

القواعد التي تحكم وضع السفن الخاصة : (٢)

يقصد بالسفن الخاصة تلك المملوكة للأفراد أو الشركات أو مؤسسات و هيئات عامة و تستخدم لأغراض تجارية . و يدخل في حكم السفن الخاصة السفن التجارية المملوكة للدولة .

و تلتزم السفن الأجنبية الخاصة باحترام تشريعات دولة الميناء المتعلقة بالبوليس و الأمن و الجمارك و الصحة و يستثنى من ذلك السفن التي تضطر لدخول الميناء لظروف قهرية .

ولا تخضع السفن الأجنبية للقضاء المدني لدولة الميناء إلا إذا كان أحد أطراف النزاع شخصاً من خارج طاقم السفينة أما النزاع الذي ينحصر بين أفراد الطاقم فإن

(١) عبد الواحد الفار " موجز القانون الدولي العام " ١٩٨٧ ، من ١٨١ .

(٢) ابراهيم العناني ، المرجع السابق ، ص ١١٠

الاختصاص ينعقد لدولة العلم وقد يتولى قنصل دولة العلم الموفد لدولة الميناء حل النزاع .

أما بالنسبة للقضاء الجنائي فإن المبدأ العام هو اختصاص دولة الميناء بنظر ما يحدث في موانئها من جرائم و مع ذلك فقد اختلفت تطبيقات الدول في هذا الشأن . و يسود العمل الدولي مذهبان :

(١) المذهب الفرنسي و يجعل الاختصاص للقضاء الجنائي لدولة الميناء بالنسبة للجرائم التي ترتكب على ظهر السفينة ضد شخص أجنبي عن طاقمها ، وفي الحالات التي يطلب فيها قبطان السفينة او قنصل دولة علمها مساعدة السلطات المحلية و كذلك بالنسبة للجرائم التي تمثل تهديداً أو إخلالاً بالأمن في الميناء . وعلى ذلك فإن الجرائم التي ترتكب بين أفراد الطاقم أو الوقائع التي تمس النظام الداخلي للسفينة فإنها لا تندرج تحت سلطان القضاء المحلي .

(٢) المذهب الإنجليزي و الذي بسط من سلطان القضاء الجنائي لدولة الميناء ليشمل كافة الوقائع التي تحدث على ظهر السفينة الأجنبية الموجودة بالميناء . ومع ذلك فقد طرأ تغيير على هذا المذهب باستبعاده للجرائم التي تتعلق بالنظام الداخلي أو بالعلاقات الداخلية بين أفراد الطاقم من نطاق الاختصاص الجنائي لدولة الميناء مما يجعله ، و من الناحية العملية ، قريباً من المذهب الفرنسي .

و يذهب المشرع المصرى إلى إخضاع السفن الخاصة للقضاء الجنائى المصرى بالنسبة للجرائم التى تتعدى آثارها طاقم السفينة أو تتضمن خروجاً على نظام الميناء أو تهديد أمنه . كما أنه يجيز القبض على أشخاص متواجدين على ظهر تلك السفن (١)

القواعد التى تحكم وضع السفن العامة :

و ينصرف مدلول السفن العامة إلى السفن الحربية و تلك التى تستخدمها الدول لأداء خدمات عامة غير تجارية .

و يحق لدولة الميناء منع دخول السفن الحربية فى أوقات الحرب ، كما تملك بصفة عامة الحق فى تنظيم أو منع تواجد هذه السفن العامة فى موانئها فلها أن تحدد مدة الإقامة و شروطها و كذلك فرص الرسوم.... الخ

و نظراً لأن السفن العامة تعد بمثابة امتداد لسيادة دولة العلم فإنها لا تخضع للاختصاص القضائى لدولة الميناء و أن كان يقع عليها الالتزام باحترام سيادة دولة الميناء و عدم الخروج على التشريعات المحلية المتعلقة بالأمن و الصحة و الملاحة .

و يمتنع على السلطات المحلية لدولة الميناء دخول السفينة عنوة أو تفتيشها حتى ولو لجأ إليها الخارجون على القانون .

(١) إبراهيم العنانى ، المرجع السابق ، ص ١١٢ .

٢- البحر الإقليمي : La mée territoriale

و يقصد به المساحة من مياه البحر الملاصقة لشواطئ الدولة و الممتدة تجاه أعالي البحار ^(١) بمعنى آخر فالبحر الإقليمي هو رقعة من البحار تتحصر بين المياه الداخلية و الشواطئ من جهة و أعالي البحار من جهة أخرى ^(٢)

و تمارس الدولة على هذه المنطقة سيادة مطلقة فى مجالات الصيد و البوليس و الملاحة و الجمارك و الصحة العامة و الأمن . و فى نفس الوقت تخضع سيادة الدولة على هذه المنطقة لبعض القيود التى تستهدف تيسير الاتصالات البحرية الدولية .

ولقد حاول البعض الارتكاز على وجود هذه القيود للمفارقة بين المياه الداخلية و البحر الإقليمي بالقول أن المياه الداخلية تعد جزء من إقليم الدولة تمارس عليه سيادتها أما البحر الإقليمي فهو جزء من أعالي البحار تمارس عليه الدولة اختصاصات محددة منحها إياها القانون الدولى .

و يتعارض هذا الرأي مع ما ورد فى اتفاقية جنيف لسنة ١٩٥٨ و اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ١٩٨٢ و التى تنص صراحة على أن سيادة الدولة الساحلية تمتد فيما وراء إقليمها البرى ومياهها الداخلية إلى حزام بحرى ملاصق يعرف بالبحر الإقليمي وأن هذه السيادة تمارس على البحر الإقليمي مع عدم الإخلال بأحكام الاتفاقية و غيرها من قواعد القانون الدولى ^(٣) .

(١) عبد العزيز سرحان ، المرجع السابق ، ص ٣٢٤ .

(٢) إبراهيم العنانى المرجع السابق ، ص ١٣ .

(٣) إبراهيم العنانى ، المرجع السابق ، ص ١٦ . حامد سلطان المرجع ، ص ٥٠٢

و تمتد سيادة الدولة لتشمل كذلك الفضاء الجوى الذى يعلوه و قاع البحر و باطن تربته .

اتساع البحر الإقليمي :

ظل تحديد اتساع البحر الإقليمي مسألة خلافية حتى تم حسمها فى اتفاقية سنة ١٩٨٢ ، و قديماً ذهب الشراح إلى تحديده بالجزء من البحر الذى تستطيع الدولة الساحلية حمايته و لما كان أقصى مرمى المدافع فى ذلك الوقت لا يتجاوز ثلاثة أميال فقد قيل بأن اتساعه لا يجب أن يتجاوز هذه المسافة . ومع ذلك فقد اختلفت اتجاهات الدول ، فالدول الاسكندنافية أخذت بمسافة الأربعة أميال بينما اعتمدت روسيا مسافة ١٢ ميل فى حين اكتفت أسبانيا بمسافة ستة أميال .

و لقد فشل مؤتمر التقنين لسنة ١٩٣٠ و الذى دعت إليه عصبة الأمم فى التوصل إلى حل كما أن جهود لجنة القانون الدولى للأمم المتحدة لم تكلل بالنجاح فلم ينته مؤتمر الأمم المتحدة الأول و الثانى لقانون البحار إلى اتفاق محدد ، حتى تم تحديده فى المؤتمر الثالث بمسافة لا تزيد عن اثنتى عشر ميل بحرياً .

و طبقاً للمادة الثالثة من الاتفاقية العامة لسنة ١٩٨٢ " لكل دولة الحق فى أن تحدد عرض بحرها الإقليمي بمسافة لا تتجاوز اثنتى عشر ميلاً بحرياً مقيسة من خطوط الأساسى المقررة وفقاً لهذه الاتفاقية " و يكون " الحد الخارجى للبحر الإقليمي هو الخط الذى يكون بعد كل نقطة عليه عن أقرب نقطة على خط الأساس مساوياً لعرض البحر الإقليمي .

قياس البحر الإقليمي :

يبدأ قياس عرض البحر الإقليمي من خط الأساس العادى الذي وضعتة المادة الخامسة من اتفاقية سنة ١٩٨٢ ، و تقرر هذه المادة أن خط الأساس العادى هو حد أدنى الجزر على امتداد الشاطئ ، كما هو موضح على الخرائط البحرية ذات المقاس الكبير كما هو معترف به رسمياً من قبل الدولة الساحلية . (١)

و يتم رسم خط الأساس ليس فقط على امتداد الشواطئ الرئيسية و لكن أيضاً على امتداد شواطئ الجزر باعتبارها مناطق برية طبيعية محاطة بالمياه و فوق المياه فى حالة ارتفاع حركة المد و طبقاً للمادة السادسة فى حالة وجود جزر واقعة فوق حلقات مرجانية أو محاطة بشعاب مرجانية فإن خط الأساس الذى يقاس منه البحر الإقليمي هو حد أدنى الجزر للشعب المرجانية باتجاه البحر كما هو موضح على الخرائط المعترف بها رسمياً من قبل الدولة الشاطئة .

كذلك اعتمدت الاتفاقية طريقة أخرى للقياس مؤداها رسم خطوط مستقيمة بين رؤوس التدرجات على الساحل أو الحواف الخارجية للجزر الممتدة على طوال الساحل كما يجوز اتباعها أيضاً إذا وجد لذلك مبرر اقتصادي مؤيد بالاستعمال طويل المدى .

وطبقاً للمادة الرابعة من الاتفاقية فإنه يمكن اتباع الخطوط المستقيمة فى رسم خط الأساس فى الحالات الآتية :

(١) عبد المعز عبد الغفار نجم " تحديد الحدود البحرية وفقاً للاتفاقية الجديدة لقانون البحار " دار النهضة العربية " ١٩٨٧ " .

❖ عندما يوجد في الساحل انبعاج عميق و انقطاع أو حيث توجد سلسلة من الجزر على امتداد الساحل و على مسافة قريبة منه مباشرة . و يأخذ في الاعتبار عند تقرير هذه الخطوط ما تنفرد به المنطقة المعنية من مصالح اقتصادية ثبت وجودها بالاستعمال الطويل .

❖ إذا كان الساحل شديد التقلب بسبب وجود دلتا أو أية ظروف طبيعية .

❖ و تتضمن الاتفاقية حالات أخرى يتبع بشأنها طريقة الخطوط المستقيمة ، مثل وجود نهر يصب مباشرة في البحر أو عند وجود خليج تتبع سواحله دولة واحدة وفي حالة وجود ميناء .

من ناحية أخرى أوردت المادة السابعة بعض الضوابط التي يجب مراعاتها عند رسم الخطوط المستقيمة ، فمن ناحية يجب عدم انحراف خط الأساس المستقيم انحرافاً ملحوظاً عن الاتجاه العام للساحل و كذلك الالتزام بضرورة أن تكون المساحات البحرية التي تقع داخل نطاق الخطوط المستقيمة مرتبطة ارتباطاً وثيقاً و كافياً بالإقليم البري للدولة الساحلية .

وفي جميع الأحوال لا يجوز اتباع طريقة الخطوط المستقيمة على نحو يفصل البحر الإقليمي لدولة أخرى عن أعالي البحار أو عن المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة .

وطبقاً للمادة ١٥ عند تعيين حدود البحر الإقليمي لدولتين ذوات الشواطئ المتقابلة أو المتلاصقة ، لا يحق لأى من هاتين الدولتين ، في حالة عدم وجود إتفاق بينهما خلاف ذلك ، أن تمت بحرهما القلبي إلى أبعد من الخط الوسط الذي تكون كل نقطة عليه

متساوية في بعدها عن أقرب النقاط على خط الأساس الذي يقاس منه عرض البحر الإقليمي لكل منهما و مع ذلك لا ينطبق هذا الحكم إذا كان من الضروري لأسباب تاريخية أو لظروف خاصة تعيين حدود البحر الإقليمي لكل من الدولتين بطريقة تخالف حكم المادة ١٥ .

النظام القانوني للبحر الإقليمي :

يخضع البحر الإقليمي لسيادة الدولة و تمتد هذه السيادة لتشمل الفضاء الجوي الذي يعلوه و كذلك على قاع البحر و ما تحته ، و على ذلك تمارس الدولة سلطات البوليس و تقييم المنشآت و المناطق الجمركية و لها حق قصر التجارة الساحلية على رعاياها و تحديد الإجراءات و المراسيم البحرية الواجب إتباعها عند دخول السفن مياهها الإقليمية و مباشرة اختصاصها القضائي الجنائي في مواجهة السفن الأجنبية التجارية إذا امتدت آثار الجريمة إلى الدولة أو إذا تعلق الأمر بأمن الدولة و سلامتها أو إذا ما طلب منها التدخل . بيد أنه ، في جميع الأحوال لا يجوز للدولة مباشرة اختصاصها القضائي المدني .

و طبقاً للمادة ٣٠ من الاتفاقية فإن الدولة لا يمكنها مباشرة اختصاصها القضائي في مواجهة السفن العامة التي لا تمثل لقوانينها و أنظمتها بشأن المرور خلال البحر الإقليمي ولا تملك الدولة الساحلية سوى أن تطلب إليها مغادرة البحر الإقليمي على الفور .

من ناحية أخرى يضع القانون الدولي قيداً جوهرياً على سلطة الدولة على بحرها الإقليمي و يتمثل في " حق المرور البري " Droit de passage inoffensive "

فطبقاً للمادة ١٧ " تتمتع سفن جميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية بحق المرور البرى خلال البحر الإقليمي " و يقصد بالمرور البرى " الملاحة خلال البحر الإقليمي لغرض اجتياز البحر الإقليمي دون دخول المياه الداخلية أو التوقف فى مرسى أو فى مرفق مينائي يقع خارج المياه الداخلية ، أو التوجه إلى المياه الداخلية أو الخروج منها أو التوقف فى أحد هذه المراسي أو المرافق المينائية أو مغادرته و مع ذلك فإن الوقوف أو الرسو يعد مروراً إذا كانا مترتبين على الملاحة البحرية أو نتيجة لقوة قاهرة أو ظرف طارئ .

و يكون المرور بريئاً مادام لا يضر بسلام الدولة الساحلية أو بحسن نظامها أو بأمنها . و طبقاً للمادة ٢/١٩ يعتبر المرور غير برى إذا قامت السفينة أثناء وجودها فى البحر الإقليمي بأى من الأنشطة التالية :

- ❖ التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سيادة الدولة الساحلية أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسى أو بأية صورة أخرى انتهاكاً لمبادئ القانون الدولى الواردة فى ميثاق الأمم المتحدة
- ❖ القيام بمناورة أو التدريب بأسلحة من أى نوع .
- ❖ جمع معلومات تضر بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها .
- ❖ ممارسة عمل دعائى يهدف إلى المساس بدفاع الدولة الساحلية أو أمنها .
- ❖ إطلاق أى طائرة أو إنزالها أو تحميلها .
- ❖ إطلاق أى جهاز عسكري أو إنزاله أو تحميله .

- ❖ تحميل أو إنزال أى سلعة أو عمله أو شخص خلافاً لقوانين وأنظمة الدولة الساحلية الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة .
- ❖ القيام بعمل من أعمال التلوّث المقصود و الخطير .
- ❖ ممارسة صيد الأسماك أو القيام بأنشطة بحث و مسح .
- ❖ إتيان أفعال تهدف إلى التدخل فى عمل أى من شبكات المواصلات أو المرافق أو المنشآت الأخرى للدول الساحلية .
- ❖ القيام بأنشطة ليست لها علاقة مباشرة بالمرور^(١)

من ناحية أخرى أوردت الاتفاقية بعض الضوابط الخاصة بالمرور البرى لبعض السفن . فبالنسبة لسفن الصيد لا يعتبر مرورها بالبحر الاقليمى للدولة بريئاً اذا لم ترع القوانين والأنظمة التى تضعها الدولة الساحلية و الخاصة بمنع هذه السفن من الصيد فى البحر الاقليمى ، كذلك فإن المادة ٢٠ من الاتفاقية تقضى بأن تسير الغواصات ، عند مباشرتها لحق المرور البرى ، على سطح الماء رافعة علمها وذلك تلبية للاعتبارات الأمنية الخاصة بالدولة الساحلية .

كما تقضى المادة ٢٣ بأن تلتزم السفن الأجنبية التى تعمل بالقوة النووية و السفن التى تحمل مواد نووية أو غيرها من المواد ذات الطبيعة الخطرة أو المؤذية ، بحمل الوثائق وأن تراعى من التدابير الوقائية الخاصة و التى قررتها الاتفاقيات الدولية فيما يتعلق بتلك السفن .

(١) ابراهيم العنانى ، المرجع السابق ، ص ١٣٨-١٣٩

و أخيراً فإن السفن الحربية تتمتع بحق المرور البرئ نظراً لعمومية نص المادة ٣٢ من الاتفاقية و مع ذلك فإن وضع هذه السفن يأخذ حكم السفن ذات المحرك النووي أو السفن التي تحمل مواد خطيرة و بالتالى فإن رعاية مصالح الدولة الساحلية يتطلب فرض بعض القيود على مرور هذه السفن . و يتفق ذلك مع ما ورد فى المادة ٣٠ من أنه إذا لم تمثل أية سفينة حربية لقوانين و أنظمة الدولة الساحلية بشأن المرور خلال البحر الاقليمى و تجاهلت أى طلب يقدم إليها للامتثال لتلك القوانين و الأنظمة جاز للدولة الساحلية أن تطلب إليها مغادرة البحر الاقليمى على الفور " (١)

و تلتزم الدولة بالألا تعيق المرور البرئ للسفن الأجنبية إى فى الحالات التى نصت عليها الاتفاقية .

و تلتزم الدولة بعدم فرض شروط من شأنها إنكار حق المرور البرئ أو التمييز قانوناً أو فعلاً بين سفن الدول المختلفة ، كما تلتزم بالإعلان من أخطار الملاحة التى تكون على علم بها فى نطاق بحرها الاقليمى . (٢)

و مع ذلك يجوز للدولة الساحلية أن توقف بصفة مؤقتة ودون تمييز بين السفن الأجنبية ، العمل بالمرور البرئ فى بعض مناطق بحرها الاقليمى إذا كان ضرورياً لحماية أمنها .

كما يحق للدولة الساحلية أن تطلب من السفن الحربية الأجنبية التى لا تمثل لقوانينها و أنظمتها المتعلقة بالمرور ، بمغادرة بحرها الاقليمى على الفور .

(١) ابراهيم العنانى ، المرجع السابق ، ص ١٥٧

(٢) أنظر مسألة مضيق كورفو .

وفى جميع الأحوال للدولة الساحلية طبقاً للمادة ٢٢ ، كلما أقتضت ذلك سلامة الملاحة ، أن تفرض على السفن الأجنبية التى تمارس حق المرور البرى ، استخدام الممرات البحرية و إتباع نظام تقسيم حركة المرور التى قد تعينها أو تقرها لتنظيم مرور السفن ، وفى هذه الحالة تلتزم الدولة الساحلية بأن تبين بوضوح حدود هذه الممرات البحرية و نظم تقسيم حركة المرور فى خرائط يعلن عنها الإعلان الواجب .

ثانياً : المناطق البحرية غير الخاضعة للسيادة الإقليمية للدولة الساحلية :

طبقاً للتنظيم القانونى الوارد فى اتفاقية سنة ١٩٨٢ فإن الدولة الساحلية لا تمارس على بعض المناطق البحرية (المنطقة المجاورة – الجرف القارى – المنطقة الاقتصادية الخالصة ، سوى اختصاصات إقليمية محدده تتعلق معظمها بالصيد و استغلال المصادر الطبيعية و بعض الأنشطة الرقابية و ذلك على التفصيل التالى :

اولاً : المنطقة المجاورة La zone contigue :

و يقصد بها تلك المنطقة من البحار و المجاورة للبحر الإقليمى و التى تمارس عليها الدولة الساحلية الرقابة الضرورية لمنع و معاقبة الخروج على نظمها الجمركية و المالية و الصحية وكذلك نظم الهجرة .

و يرجع أصل هذه الفكرة إلى تشريعات Hovering فى انجلترا فى القرن الثامن عشر و التى كانت تسمح ، على سبيل المثال الاستثناء من مبدأ حرية البحار ، للسفن الإنجليزية بممارسة الرقابة الجمركية Controle dounier فى مواجهة السفن الأجنبية المسافرة خارج المياه الإقليمية الإنجليزية . ثم تلى ذلك تطوير للفكرة من خلال الفقيه الدولى (Oidel) ، كما تم الاعتراف بها فى مؤتمر سنة ١٩٣٠ ثم أقرتها اتفاقية

جنيف لسنة ١٩٥٨ و الخاصة بالبحر الإقليمي و المنطقة المجاورة . وتقضى المادة ٢٤ منها على أن للدولة الساحلية أن تمارس على منطقة من أعالي البحار مجاورة لبحرها الإقليمي الإشراف اللازم لمنع الإخلال بقوانينها الجمركية أو المالية أو الخاصة بالهجرة أو الصحية داخل إقليمها أو في بحرهما الإقليمي ، و لعقاب الإخلال بهذه القوانين الذى قد يقع داخل إقليمها أو بحرهما الإقليمي .

و تضمنت المادة ٣٣ من إتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٨٢ النص على أنه :-

(١) للدولة الساحلية ، فى منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي تعريف بالمنطقة المتاخمة

، أن تمارس السيطرة اللازمة من أجل :

أ- منع خرق قوانينها و أنظمتها الجمركية أو الضريبية أو المتعلقة بالهجرة أو الصحة داخل إقليمها أو بحرهما الإقليمي .

ب- المعاقبة على أى خرق للقوانين و الأنظمة المذكورة أعلاه حصل داخل إقليمها أو بحرهما الإقليمي .

(٢) لا يجوز أن تمتد المنطقة المتاخمة إلى أبعد من ٢٤ ميلاً بحرياً من خطوط الأساس التى يقاس منها عرض البحر الإقليمي .

و على ذلك فإن هذه المنطقة تبدو كمنطقة انتقالية Transition بين اعالي البحار الذى يسوده مبدأ الحرية و البحر الإقليمي و الذى يخضع لسيادة الدولة و

تستهدف بصفة أساسية تلبية حاجة الدول لمباشرة اختصاصاته تتصل بالشئون الصحية و الجمركية و المالية و شئون الهجرة ^(١) .

اتساع المنطقة المجاورة :

طبقاً للمادة ٢/٢٤ من اتفاقية جنيف لسنة ١٩٥٨ فإنه لا يجوز أن تمتد المنطقة المجاورة لأكثر من اثني عشر ميلاً ابتداء من الخط الأساسي الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي . و على ذلك فإن الاتفاقية لم تتضمن تحديداً واضحاً للمنطقة المجاورة حيث يستفاد من هذا النص أن عرض

البحر الإقليمي مضافاً إليه عرض المنطقة المجاورة لا يتجاوز الاثني عشر ميلاً بحرياً ^(٢) و على ذلك فإن المنطقة المجاورة لا تتواجد إلا بالنسبة للدول التي يقل اتساع بحرها الإقليمي عن اثنتي عشر ميلاً بحرياً .

و خلال دورات المؤتمر الثالث لقانون البحار بدأ التساؤل واضحاً حول جدوى الإبقاء على المنطقة المجاورة بعد الأخذ بنظام المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تباشر فيها الدولة الساحلية بعض السلطات التي تباشرها في المنطقة المجاورة ، هذا بالإضافة إلى أن البحر الإقليمي أصبح اتساعه طبقاً للاتفاقية الجديدة اثني عشر ميلاً بحرياً .

(١) عبد المعز عبد الغفار نجم " مبدأ القانون الدولي العام ١٩٩١ ، ص ٣٠٢

(٢) ابراهيم العناني ، المرجع السابق ، ص ٣١ .

ولقد رأت الدول الإبقاء على هذه المنطقة المجاورة لتمارس عليها نفس الاختصاصات التي وردت في المادة ٢/٢٤ من اتفاقية جنيف . ونصت المادة ٣٣ من الاتفاقية الجديدة على أنه لا يجوز أن تمتد المنطقة المجاورة إلى أبعد من ٢٤ ميلاً بحرياً من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي .

و في حالة تقابل أو تجاوز سواحل دولتين فإنه لا يجوز أن تمتد المنطقة المجاورة لكل منها لأكثر من خط الوسط بينها و الذي يحدد بالقياس من أقرب النقط في خط الأساس للبحر الإقليمي لكل منها .

ثانياً : الامتداد القاري Plateau continental :

ويقصد به " الطبقات الأرضية المغمورة بمياه البحر المنحدرة من شواطئ الدولة و الممثلة امتداداً طبيعياً لأرضية القارات " ^(١) . و طبقاً للمادة الأولى من اتفاقية جنيف لسنة ١٩٥٨ فإن "عبارة الامتداد القاري تستخدم للدلالة على :

قاع البحر و الأرض الواقعة تحت قاع البحر في المساحات المائية للشاطئ الكائنة خارج منطقة البحر الإقليمي وذلك إلى عمق مائتي متراً أو أبعد تبعاً لعمق المياه المجاورة و بقدر ما يسمح ذلك باستغلال الموارد الطبيعية لتلك المناطق .

قاع البحر و الأرض التي تحته في المناطق البحرية المماثلة التي تجاور شواطئ " الجزر "

(١) ابراهيم العناني ، المرجع السابق ، ص ٣٣ .

و مع ذلك فقد أوردت المادة ٧٦ من الاتفاقية العامة للامتداد القاري معنى مغاير لما ورد في اتفاقية سنة ١٩٥٨ . حيث يشمل الامتداد القاري ، طبقاً لهذه المادة ، المساحات المغمورة التي تمتد إلى ما وراء البحر الإقليمي في جميع أنحاء الامتداد الطبيعي لأقليم الدولة البري حتى الطرف الخارجي للحافة القارية أو إلى مسافة ٢٠٠ ميل بحري خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي إذا لم يكن الطرف الخارجي للحافة القارية يمتد إلى تلك المسافة .

و يقصد بالحافة القارية طبقاً للفقرة الثالثة من المادة ٧٦ " الامتداد المغمور من الكتلة البرية للدول الساحلية و تتألف من قاع البحر و باطن الأرض للجرف و المنحدر والارتفاع ، ولا تشمل القاع العميق بما فيه من ارتفاعات متطاولة ولا باطن أرضه " .

وفي جميع الأحوال لا يجب أن يبعد الحد الخارجي للامتداد القاري عن مسافة ٣٥٠ ميل بحرياً من خط الأساس الذي يقاس منه اتساع البحر الإقليمي .

من ناحية أخرى يتم تحديد الامتداد القاري بالنسبة للدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة عن طريق الاتفاق وفي حالة عدم التوصل لاتفاق خلال فترة معقولة من الزمن تتم تسوية الخلاف طبقاً للإجراءات التي تضمنتها الاتفاقية لتسوية المنازعات^(١)

النظام القانوني للامتداد القاري :

طبقاً للمادة ٧٧/١ من إتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٨٢ " تباشر الدولة الساحلية حقوقاً سيادية على الامتداد القاري بقصد اكتشافه و استغلال موارده الطبيعية " و على

(١) المرجع السابق ، ص ٣٥ .

ذلك فإن نطاق ولاية الدولة الساحلية ليس مطلقاً وإنما محدد سواء من حيث الغرض أو من حيث الموضوع (١) .

فمن ناحية لا تملك الدولة الساحلية سلطة مباشرة كافة أنواع الأنشطة و إنما يحق لها فقط مباشرة الأنشطة الخاصة باكتشاف و استغلال الامتداد القارى . فيحق لها اتخاذ التدابير المعتادة و المناسبة لاكتشاف و استغلال الموارد الطبيعية بالامتداد القارى فلها أن تقيم و تصون و تشغل على الامتداد القارى المنشآت و الأجهزة اللازمة لذلك . و أن تقيم حول هذه المنشآت و الأجهزة مناطق أمن و أن تتخذ فى هذه المناطق التدابير اللازمة لحماية تلك المنشآت و الأجهزة وفى جميع الأحوال لا يكون للمنشآت و الأجهزة التى تنشئها الدولة الساحلية كيان الجزر ولا يكون لها بحر إقليمي خاص بها كما أن وجودها لا يؤثر على بيان حدود البحر الإقليمي للدولة الساحلية . ولا يسقط حق الدولة فى اكتشاف و استغلال مصادر الثروة فى امتدادها القارى بعدم قيامها بذلك ، ولا تستطيع أية دولة أخرى أن تباشره بدون موافقتها الصريحة ، كذلك لا تحتاج الدولة الساحلية إلى توجيه إعلان أو أى إجراء آخر يتضمن قصدتها فى استغلال هذه المناطق (٢) .

ومن ناحية أخرى يقتصر حق الدولة على استغلال الموارد الطبيعية غير الحية فى قاع البحر و تحت القاع و كذلك الأحياء المائية من الفصائل المستديمة و غير المتحركة

(١) حامد سلطان ، المرجع السابق ، ص ٥٩١

(٢) عبد العزيز سرحان المرجع السابق ، ص ٣٣٣ .

ومن ثم فلا تدخل الأسماك أو الموارد الحية المتحركة فى نطاق الموارد الطبيعية التى يكون للدولة الساحلية حق الانفراد باستغلالها فى منطقة الامتداد القارى^(١).

وفى جميع الأحوال لا يؤثر ما تتمتع به الدولة الساحلية من اختصاصات سيادية فى منطقة الامتداد القارى على النظام القانوني للمياه التى تعلو هذه المنطقة ولا على الفضاء الجوى الكائن فوقها .

وتلتزم الدولة الساحلية بمراعاة الحريات التقليدية لأعالي البحار فى هذه المناطق وعلى وجه التحديد حرية الملاحة وحرية الصيد و يجب ألا يؤدى اكتشاف الامتداد القارى واستغلال موارده الطبيعية إلى العرقلة غير المشروعة للملاحة أو الصيد أو المحافظة على الموارد الحية للبحر ولا إلى التدخل فى الأبحاث العلمية .

ويحق للدولة مد الكابلات و خطوط المياه المغمورة وطبقاً للمادة ٧٩ يجب ألا تقام المنشآت والأجهزة ولا مناطق الأمن المقامة حولها فى ممرات ضيقة على نحو يمكن أن يعرقل استعمال البحرية المنتظمة للملاحة البحرية .

كذلك تلتزم الدولة الساحلية بعدم عرقلة وضع أو صيانة الأسلاك أو الأنابيب الموضوعة فى الامتداد القارى . و نظراً لأن الامتداد القارى من الممكن أن يمتد لمسافة تزيد عن ٢٠٠ ميلاً بحرياً فقد تضمنت المادة ٨٢ نظاماً جديداً بشأن المدفوعات والمساهمات المتعلقة باستغلال الامتداد القارى فيما وراء مسافة المائتى ميل . و طبقاً لهذه المادة تلتزم الدول الساحلية بتقديم مدفوعات مالية أو مساهمات عينية مقابل قيامها

(١) عبد المعز نجم ، المرجع السابق ، ص ٣٧٤ .

باستغلال الموارد غير الحية في المنطقة التي تتجاوز مساحة المائتي ميل بحري ، على أن تكون تلك المدفوعات أو المساهمات بنسبة سنوية لكل ما يتم إنتاجه ، و تعطى الدولة الساحلية فترة سماح للخمس سنوات الأولى وفي السنة السادسة تبدأ المساهمة بواقع ١% عن كل سنة لاحقه حتى السنة الثانية عشرة و يظل عند نسبة ٧% بعد ذلك.

و تقدم المدفوعات أو المساهمات عن طريق السلطة الدولية التي أنشأتها الاتفاقية و التي تتولى توزيعها على الدول الأطراف في هذه الاتفاقية على أساس معايير التقاسم المنصف أخذه في الاعتبار مصالح الدول النامية واحتياجاتها ، ولأسيما الدول الأقل نمو و غير الساحلية بينها ^(١)

المنطقة الاقتصادية الخالصة Zone économique exclusive

طبقاً لاتفاقية سنة ١٩٨٢ فإن المنطقة الاقتصادية الخالصة " منطقة من البحار تمتد فيما وراء البحر الإقليمي للدولة الساحلية و مجاورة له ولا يزيد اتساعها عن ٢٠٠ ميل بحري مقاسه من خط الأساس لقياس البحر الإقليمي " و يتم تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول ذات السواحل المتقاربة أو المتلاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي ، وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق خلال فترة زمنية معقولة فعلى الدول المعنية للجوء إلى إجراءات التسوية لمنازعات البحار المنصوص عليها بالاتفاقية العامة

(١) حامد سلطان ، المرجع السابق ، ص ٦٠٢ ، عبد الواحد الفار المرجع السابق ، ص ٣٥١ .

والى أن تتم التسوية ، على الدول المعنية أن تبذل بروح من التفاهم و التعاون ،
قصارى جهدها للدخول فى ترتيبات مؤقتة ذات طابع عملى ولا تنطوى على أى مساس
بمسألة التعيين النهائى للحدود .

و لقد ظهرت فكرة إنشاء المنطقة الاقتصادية فى مشروع تقدم به ممثل كينيا أثناء
الاجتماع السنوى للجنة القانونية الاستشارية الآسيوية فى كولومبو سنة ١٩٧١ ، و
الذى تضمن اعتبار المنطقة الاقتصادية نطاق يكون للدولة الساحلية أن تصدر بشأنه
تصاريح الصيد فى مقابل حصولها على مساعدات فنية قم عاد و أعلن فى الاجتماع
التالى سنة ١٩٧٢ حق الدولة الشاطئية فى امتلاك الموارد البيولوجية والمعدنية
الموجودة فى المنطقة الاقتصادية .

ثم طرحت هذه الفكرة أمام لجنة الاستخدامات السلمية لقاع البحار و المحيطات
فيما وراء حدود الولاية الإقليمية كما تضمنها المشروع الأفريقي الذى اعتمدته منظمة
الوحدة الأفريقية سنة ١٩٧٣ فى اجتماع مقديشيو كما ظهرت فى تصريح سان دومنجو
سنة ١٩٧٢ الصادر عن دول الكاريبي . و يرجع الفضل لدول العالم الثالث فى صياغة
هذا المفهوم الجديد أثناء أعمال المؤتمر الثالث لقانون البحار . كذلك فقد اتجهت محكمة
العدل الدولية فى أحكام سنة ١٩٧٤ الخاصة بالصيادين الأيسلنديين إلى الإقرار بوجود
قاعدة عرفية تسمح للدولة بأن تمد منطقة الصيد الخاصة بها إلى مسافة اثنى عشر ميلاً
بحرياً ، كما أن إيرلندا لم يتم عقابها لادعائها حقوق مطلقة لمناطق تتراوح ما بين اثنى
عشر و خمسين ميل بحرى و أن كانت المحكمة قد نهجت نهجاً وسطاً بقولها أنه داخل
مسافة الاثنى عشر يمكن الاحتجاج بحقوقها المطلقة فى مواجهة الكافة أما فيما وراء
ذلك فإن الدولة الساحلية لا تملك إلا حقوق تفضيلية للصيد مما يلزمها بضرورة الدخول

فى مفاوضات مع الدول الغير بقصد خفض حقوق الصيد لهذه الأخيرة . ويجب فهم حكم المحكمة من خلال السياق التاريخى للمرحلة التى صدر فيها و التى تعبر عن روح التطوير .

النظام القانونى للمنطقة الاقتصادية :

يعبر النظام القانونى للمنطقة الاقتصادية عن التوازن بين مجموع الحقوق المعترف بها للدولة الساحلية و الالتزامات الملقاة على عاتقها و حقوق الدول الغير و الذى تتضمن أحكام الاتفاقية العامة لسنة ١٩٨٢ .

أولاً : حقوق الدول الساحلية و اختصاصاتها :

للدولة الساحلية حقوق سيادية لغرض استكشاف و استغلال الثروات غير الحية فى المنطقة الاقتصادية سواء مباشرة من خلال أجهزتها العامة أو بواسطة مواطنيها أو بواسطة دولة أخرى أو شركة أجنبية — و يقصد بالاستكشاف الحق فى إجراء مسح شامل للمنطقة أو مناطق معينة فى إطارها وما يستتبع ذلك من تصميم وبناء معدات التعدين و التجهيز و القيام بأعمال الحرف و الجرف و أخذ العينان و التنقيب ... أما الاستغلال فينصرف هنا إلى كافة الأعمال اللازمة لاستخراج المعادن و تحليلها أذابتها و كذلك استخراج المعادن المذابة أو العالقة بماء البحر و كذلك تحويل مياه البحر إلى مياه عذبة .

- للدولة الساحلية حق إقامة أو إجازة إقامة و تشغيل و استخدام الجزر الصناعية و المنشآت و التركيبات المستخدمة لاستغلال الموارد غير الحية .

- كذلك تملك الدولة الساحلية الحق في استكشاف و استغلال الثروات الحية الحيوانية و النباتية كما تقضى المادة ٦١ بأن للدولة الساحلية الحق في تحديد كمية الصيد المسموح بها من الموارد الحية في منطقتها الاقتصادية الخالصة .
- للدولة الساحلية وحدها الولاية فيما يتعلق بالبحث العلمى البحرى و صيانة البيئة البحرية و الحفاظ عليها طبقاً للمادة ١/٦٥ كما تتمتع باختصاص مطلق فى هذه المنطقة فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها بما فى ذلك مقاومة التلوث و تخفيف حدته ، كما لها أن تعتمد فيما يتعلق بهذه المنطقة قوانين و أنظمة لمنع التلوث من السفن و خفضه و السيطرة عليه .
- وأخيراً تملك الدولة الساحلية حقاً فى ممارسة المطاردة الحثيثة للسفن التى تقوم بانتهاك القوانين التى تصدرها وفقاً لنصوص الاتفاقية .

التزامات الدولة الساحلية وواجباتها :

- ❖ تلتزم الدولة الساحلية باتخاذ الإجراءات و التدابير اللازمة لعدم اعاقاة الملاحة البحرية فى المنطقة الاقتصادية الخالصة و طبقاً للمادة ٦٠ / ٣ تلتزم الدولة الساحلية بالأخطار عن الجزر الصناعية أو المنشآت أو التركيبات التى تقيمها و أن تضع وسائل التحذير و تحدد مناطق الأمن كما تلتزم بالإزالة الكاملة لهذه المنشآت إذا تخلت عنها أو أوقفت استعمالها . وفى جميع الأحوال تلتزم الدولة الساحلية بعدم إقامة هذه المنشآت إذا كان من شأن ذلك إعاقاة الملاحة فى الممرات البحرية ذات الأهمية الخاصة للملاحة البحرية .

- ❖ تلتزم الدولة بالمحافظة على الثروات الطبيعية و عدم تعريض الموارد الحية للاستغلال المفرط و التعاون في ذلك مع المنظمات الدولية المتخصصة العالمية و الإقليمية .
- ❖ كما تلتزم الدولة الساحلية بإتاحة الفرص أمام الدول الأخرى للانتفاع بفائض الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية .
- ❖ وتلتزم الدولة الساحلية بحماية البيئة البحرية و تحقيق البحث العلمي .
- ❖ و أخيراً تلتزم بتعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة في حالة التقابل أو التلاصق .

حقوق الدول الغير وواجباتها :

- ❖ تتمتع كافة الدول بحريتي الملاحة و التحليق في المنطقة الاقتصادية الخالصة و الحق في وضع الكابلات و خطوط الأنابيب المغمورة و غير ذلك من الاستخدامات المشروعة دولياً و المرتبطة بتشغيل السفن و الطائرات و الاتصالات ، على أن تراعى عند مباشرة هذه الحريات عدم انتهاك القوانين و الأنظمة التي تعتمدها الدولة الساحلية .
- ❖ للدول الحبيسة و المتضررة جغرافياً الحق في المساهمة على أساس عادل في استغلال جزء من فائض الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية للدولة الساحلية وذلك بموجب اتفاقيات تبرم فيما بينها .

٤- أعالي البحار La Haut Mer :

طبقاً للمادة الأولى من اتفاقية سنة ١٩٥٨ لأعالي البحار فإن " أعالي البحار يشمل أجزاء البحر فيما عدا البحر الإقليمي و المياه الداخلية للدولة ، بينما تقصر المادة ٨٦ من اتفاقية سنة ١٩٨٢ نطاقه على أجزاء البحر التي لا تشملها المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقليمي أو المياه الداخلية لدولة ما وكذلك المياه الأرخبيلية لدولة الارخبيلية .

ومع ذلك يرى البعض ^(١) أن المنطقة الاقتصادية الخالصة تعد جزء من أعالي البحار و يرتكز في ذلك على ما يلي :

- (١) أن المادة ٨٦ لم يقصد منها وضع تعريف محدد لأعالي البحار وإنما تحديد نطاق تطبيق أحكام الجزء السابع من الاتفاقية وهو الخاص بأعالي البحار .
- (٢) أن صياغة المادة ٨٦ جاءت على خلاف ما ورد في المادة ٧٣ من المشروع الموحد غير الرسمي الذي كان محلاً للتفاوض مما يعنى الدول عن مضمونها .
- (٣) أن المادة ٨٦ ، على الرغم من استبعادها تطبيق أحكام أعالي البحار على المنطقة الاقتصادية قررت في نهايتها أن ذلك لا يترتب عليه أى انقاص للحريات التي تتمتع بها جميع الدول في هذه المنطقة

(١) ابراهيم العناني ، المرجع السابق ، ص ٤٣ .

النظام القانوني لأعلى البحار La nature juridique de L'Haut Mer :

لا يخضع أعلى البحار للسيادة الإقليمية لأية دولة ، كما أنه ليس لأية دولة أن تدعى حق مباشرة الاختصاص الإقليمي عليه ، كذلك فإن أجزاءه لا تقبل السيطرة أو التملك أو الاستيلاء ووضع اليد فهي مناطق حرة ، و يثبت الحق فى استخدامها والاستفادة منها لجميع الدول ساحلية كانت أو غير ساحلية. و على ذلك فإن مبدأ الحرية هو الذى يسود منطقة أعلى البحار و من تطبيقاته : حرية الملاحة و الصيد حرية التحليق و حرية البحث العلمى و حرية وضع الكابلات ،

وحرية إقامة الجزر الصناعية و غيرها من المنشآت المسموح بها بموجب القانون الدولى فى إطار المبدأ العام الوارد فى المادة ٨٨ أن تخصص أعلى البحار للأغراض السلمية وذلك على التفصيل التالى :

أولاً : حرية الملاحة :

طبقاً للمادة ٩٠ من اتفاقية سنة ١٩٨٢ " لكل دولة ساحلية كانت أو غير ساحلية الحق فى تسيير سفن ترفع علمها فى أعلى البحار " و تخضع هذه السفن لاختصاص وسلطة دولة العلم الذى تحمله . و بعد ذلك تردى لقاعدة عرفية مستقرة منذ القرن الثامن عشر كما تضمنتها المادة السادسة من اتفاقية سنة ١٩٥٨ و التى تقضى " بأن السفن فى أعلى البحار تخضع لسلطة الدولة التى تحمل علمها " وفى تقرير ذلك ذهب البعض إلى أن السفينة ليست إلا جزء من إقليم الدولة La territoire de

(١) Navier

(١) عبد العزيز سرحان ، المرجع السابق ، ص ٣٣٩ .

وتحدد كل دولة شروط جنسيتها للسفن و شروط تسجيلها في إقليمها ورفع علمها . ولا ترفع السفينة إلا علم الدولة التي تحمل جنسيتها . ويجب أن تقوم رابطة حقيقية بين الدولة و السفينة . و تزود الدولة للسفينة بالأوراق و الوثائق الدالة على تمتعها بجنسيتها . ولا يجوز أن ترفع إلا علماً واحداً ، كما لا يجوز لها أن تغيّر علمها أثناء الرحلة أو أثناء وجودها في ميناء زيارة ، إلا في حالة نقل حقيقى للملكية أو تغيير التسجيل

واجبات دولة العلم (أ) : واجب سلامة الملاحة الدولية :

طبقاً للمادة ٩٤ من الاتفاقية ، تمارس كل دولة على السفينة التى ترفع علمها ، ولاية ورقابة فعلية على كل ما يجرى على السفينة من شئون إدارية و تقنية واجتماعية. و تلتزم بإتخاذ التدابير اللازمة لتأمين السلامة فى البحار و بصفة خاصة فيما يتصل به:

- (١) بناء السفن ومعداتنا و صلاحيتها للإبحار .
- (٢) تكوين طاقم السفينة و شروط العمل بهم و تدريبهم .
- (٣) استخدام الإشارات و المحافظة على الاتصالات و منع المصادمات .

كما تلتزم بضمان إخضاع السفن للتفتيش عن طريق مفتشى السفن المؤهلة ، و ضمان أن تحمل هذه السفن الخرائط و المنشورات الملاحية و الأدوات وأجهزة الملاحة اللازمة لسلامة ملاحيتها ، وأن تعمل على أن تكون السفينة فى عهدة طاقم مؤهل و كافى حسب نوع السفينة و حجمها و آلاتها و معداتنا ، وأن يكون أعضاء الطاقم على

دراسة تامة بالأنظمة الدولية المنطبقة فيما يتعلق بسلامة الأرواح . فى البحار و تجنب المصادمات و منع التلوث البحرى و المحافظة على الاتصالات .

ب — واجب تقديم المساعدة : .

تطالب كل دولة ربان السفينة التي تحمل علمها بأن يعمل بقدر المستطاع و بدون تعريض السفينة أو طاقمها أو ركابها للخطر ، على تقديم المساعدة لأى شخص وجد فى البحار معرضاً لخطر الضياع ، و التوجد بكل ما يمكن من السرعة لإنقاذ الأشخاص فى حالة الإستغاثة إذا أخطر بحاجتهم إلى المساعدة وفى حدود ما يكون هذا العمل متوقعاً منه بصورة معقولة . (م ٩٨) .

وفى حالة الصدام أو أية حادثة بحرية أخرى ، تلتزم السفينة بإعلان السفينة الأخرى بأسمها و ميناء تسجيلها و بأقرب ميناء ستتوجه إليه .

الولاية الجنائية و التأديبية فى حالة ابحرى : —

و مع ذلك يجوز الخروج على اختصاص دولة العلم لاعتبارات خاصة بحماية الصالح العام للجماعة الدولية وتأمين سلامة الملاحة البحرية ، فطبقاً للمادة ١/٩٧ من اتفاقية سنة ١٩٨٢ فإن فى حالة وقوع مصادمة أو بأية حادثة ملاحية أخرى تتعلق بسفينة فى أعالي البحار ، وتؤدى إلى مسئولية جزائية أو تأديبية لربان السفينة أو أى شخص آخر يعمل فى خدمتها لا يجوز أن تقام أية دعوى جزائية أو تأديبية ضد ذلك الشخص إلا أمام السلطات القضائية أو الإدارية لدولة العلم أو للدولة التى يكون الشخص من رعاياها ، و تضيف الفقرة الثالثة أنه لا يجوز لأى سلطة غير سلطة دولة العلم أن تصدر أمراً باحتجاز سفينة أو احتباسها حتى ولو كان ذلك على ذمة التحقيق "

و نخلص من هذه المادة إلى أن الاختصاص في حالة التصادم البحري و الحوادث البحرية لا يكون لدولة علم السفينة المضرورة وإنما لدولة علم السفينة المسؤولة عن الحادث .

ومن ناحية أخرى يجوز في حالة الحرب القيام بزيارة السفينة الأجنبية في أعالي البحار و مباشرة التحقيقات و التفتيش ، لغرض تأمين سلامة الملاحة البحرية و تلتزم الدولة التي تمارس ذلك أم تثبت ادعاءها إيجابيا وإلا تحملت تبعة المسؤولية الدولية تجاه دولة علم السفينة محل الزيارة و التفتيش ، ولقد أجازت المادة ١١٠/٢ من اتفاقية ١٩٨٢ ، للسفن الحربية حق الصعود على ظهر السفينة الأجنبية من غير السفن التي تكون لها حصانة تامة ، في حالة وجود أسباب معقولة للاشتباه في أن هذه السفينة تقوم بأي من الأنشطة التالية .

القرصنة : La piraterie

ويقصد بالقرصنة طبقاً للمادة ١٠١ من اتفاقية قانون البحار أي من الأعمال التالية:

أي عمل غير قانوني من أعمال العنف أو الاحتجاز أو أي عمل سلب يرتكب لأغراض خاصة من قبل طاقم أو ركاب سفينة خاصة أو طائرة خاصة ويكون موجهاً :

(١) في أعالي البحار ضد سفينة أو طائرة أخرى ، أو ضد أشخاص أو ممتلكات على ظهر تلك السفينة أو أعلى متن تلك الطائرة .

٢) ضد سفينة أو طائرة أو أشخاص أو ممتلكات في مكان يقع خارج ولاية أية دولة كما يدخل في أعمال القرصنة الاشتراك الاختياري أو التحريض على ارتكاب أحد الأعمال السابقة .

ولا يعتبر من سفن القرصنة تلك التابعة للثوار المعترف لهم بصفة المحاربين ، بل يسرى عليها حكم السفن التابعة لدولة محاربة ، كما أن السفينة المتمردة على السلطات التابعة لها لأسباب سياسية أو متصلة بالخدمة البحرية لا تعد من سفن القرصنة .

ولا يعتبر من قبيل أعمال القرصنة ألا تلك الجرائم التي ترتكب في أعالي البحار أما الاعتداءات التي تبشرها السفن في البحر الإقليمي أو داخل المياه الإقليمية لدولة أخرى فإنها تخضع لاختصاص الدولة التي وقع الاعتداء في مياهها أو بحرها الإقليمي.

ويقع على الدول كافة الالتزام بالتعاون إلى أقصى حد ممكن لقمع القرصنة في أعالي البحار (م ١٠٠ اتفاقية ١٩٨٢) ويجوز لكل دولة في أعالي البحار أن تضبط أية سفينة أخذت بطريق القرصنة وكانت واقعة تحت سيطرة القراصنة ، وأن تقبض على من فيها من الأشخاص وضبط ما فيها من الممتلكات .

- تجارة الرقيق La traite des esclaves

يعد مباشرة هذه التجارة انتهاكا للقواعد الدولية الأمرة الدولية لمخالفاتها لمبدأ المساواة وعدم التمييز . ولقد تأكد تحريم هذه التجارة بمقتضى تصريح ٨ فبراير سنة ١٨١٥ ثم بمقتضى اتفاقية سان جرمان سنة ١٩١٩ .

كما تنص المادة ٩٩ من اتفاقية ١٩٨٢ على أن تلتزم كل دولة باتخاذ التدابير الفعالة لمنع استخدام السفن التي ترفع علمها في نقل الرقيق ومعاقبة ذلك ، كما تلتزم باتخاذ التدابير الفعالة لمنع الاستخدام غير المشروع لعلمها في هذا الغرض . وأن العبد الذي يلجأ على ظهر أية سفينة يصبح حراً بحكم الواقع بصرف النظر عما يقضى به قانون دولة علم السفينة .

— الإتجاه غير المشروع بالمخدرات أو المواد التي تؤثر على العقل :

تتعاون جميع الدول في قمع الاتجار غير المشروع بهذه المواد بواسطة السفن في أعالي البحار ، ولأى دولة لديها اسباب معقولة للاعتقاد بأن سفينة ترفع علمها ، تقوم بالاتجار غير المشروع في تلك المواد أن تطلب تعاون دول أخرى لقمع هذا الإتجار (م ١٠٨) .

— حالة الاشتباه في جنسية السفينة أو العلم الذي ترفعه :

ويجوز للسفن الحربية أن تتحقق من حق السفينة في رفع علمها . حيث تلتزم السفينة بأن ترفع علماً واحداً يدل على حقيقة جنسيتها و تعتبر السفينة التي لا ترفع علماً في حكم سفينة القرصنة .

و على ذلك ففي حالة رفع السفينة علماً لا يدل على حقيقة جنسيتها أو لم ترفع علماً بالمرّة ، يجوز للسفينة الحربية أن تقترب من السفينة للتأكد ظاهرياً من جنسيتها وهو ما يسمى بحق الاقتراب Droit d'approche أو أن ترسل زورقاً حربيّاً للإطلاع على أوراقها للتحقق من شرعية رفع العلم enquête de pavillon كما يحق لها إجراء مزيد من الفحص Droit de visité على ظهر السفينة لإزالة الشبهة .

و يثبت حق الاطلاع و الفحص و الزيارة للطائرات العسكرية و السفن و الطائرات التي تعمل بخدمات حكومية و تحمل علامات واضحة تدل على ذلك و تحمل تصريحاً بمباشرة حق الزيارة و يلزم لمباشرة هذا الحق أن تكون هناك أسباب معقولة لحالة الاشتباه و أن تتخذ السفينة أو الطائرة عند استخدام هذا الحق ، كل ما يمكن من الاحتياط و المراعاة .

وعلى ذلك إذا ثبت أن الشبهات لم يكن لها أساس تتحمل السفينة الحربية و الدولة التابعة لها المسؤولية القانونية و تلتزم بتعويض السفينة المتوقعة ودولتها عن أية خسائر أو أضرار .

حالة البث الإذاعي غير المصرح به La radio diffusion non – autorisée

نظراً لأهمية وسائل الاتصال الجماهيري " الإذاعة و التلفزيون " و تأثيرها على الرأي العام و عناصر الهوية الثقافية للدول . فقد تضمنت اتفاقية سنة ١٩٨٢ تحريم للبث الإذاعي غير المصرح به القادم من على ظهر سفينة أو منشأة قائمة في أعالي البحار و موجهة إلى أقاليم الدول المختلفة – و تلتزم كافة الدول بالتعاون من أجل قمع هذا البث غير المصرح به و الذى يوصف بالقرصنة و للدول الحق فى توقيف واحتجاز هذه السفن و العاملين عليها ومعاقبتهم . و يثبت هذا الحق للسفن الحربية وما فى حكمها . ويجوز محاكمة المتورطين فى البث الإذاعي غير المرخص به أمام المحاكم التابعة لدولة علم السفينة أو دولة تسجيل المنشأة أو للدولة التى يكون الشخص

القائم على البث من رعاياها وكذلك للدولة التي يمكن إستقبال البث فيها أو للدولة التي يشكل البث تشويشاً على اتصالاتها اللاسلكية المصرح بها (١) .

استمرار المطاردة الحرة في اعالي البحار Continuitèdepursuit :

قد ترتكب إحدى السفن التي تحمل علماً أجنبياً أثناء وجودها في المياه الداخلية أو الإقليمية أو في المنطقة المجاورة لأحدى الدول ، عملاً يعد خرقاً لأحكام قوانين هذه الدولة الشاطئية . ولا تتمكن سلطات الدولة عند مطاردتها لهذه السفينة من ضبطها و تتمكن هذه الأخيرة من دخول اعالي البحار .

وفي هذه الحالة يحق للدولة الساحلية متابعة هذه المطاردة في اعالي البحار بالشروط التالية :

أ- يجب أن تكون المطاردة قد بدأت بالفعل في أي جزء من أجزاء البحار الخاضعة لسيادة الدولة أو لرقابتها كالمياه الداخلية و البحر الاقليمي و المنطقة المجاورة أو الجرف القارى أو المنطقة الاقتصادية الخالصة ولا تعتبر المطاردة قد بدأت إلا بعد إصدار الإشارة المدنية أو الصوتية بالوقوف وذلك على مسافة تساعد السفينة المخالفة على رؤيتها أو سماعها .

ب- أن تظل هذه المطاردة مستمرة ولا يعد انقطاعاً للمطاردة التوقف العادى أو التوقف القانونى كالدخول المؤقت للسفينة المطاردة للمياه الإقليمية لدولة أخرى كوسيلة للهروب من المطاردة

(١) ابراهيم العنانى ، المرجع السابق ، ١٢٤ ، عبد الواحد الفار ، المرجع السابق ، ص ٢٦٤ .

جـ أن تكون المطاردة قد بدأت بناء على أسباب قوية تؤكد أن السفينة المطاردة قد ارتكبت مخالفة واضحة Flagrant dèlit وأنها مازالت فى حدود المناطق السابق ذكرها .

د - أن يتم ممارسة المطاردة الحرة بواسطة السفن الحربية أو الطائرات العسكرية التابعة للدولة الشاطئية أو بواسطة سفنها الحكومية الأخرى المخصصة للقيام بهذه المهمة .

هـ - تتوقف المطاردة بدخول السفينة المطاردة للمياه الإقليمية للدولة التابعة لها أو دولة أخرى وفى جميع الأحوال عند القبض على السفينة تلتزم الدولة بإعلان ذلك لدولة العلم دون تأخير ويختص قضاء الدولة التى ارتكبت المخالفات فى المناطق الخاضعة لولايتها

ثانياً : حرية الصيد Libertè de la pêche :

يترتب على حرية أعالي البحار إباحة الصيد للجميع فى أى رقعة من أعالي البحار و يعد ذلك ترديداً لقاعدة عرفية دولية كما تم التأكيد عليها فى اتفاقية جنيف سنة ١٩٥٨ و كذلك فى المادة ١١٦ من اتفاقية ١٩٨٢ و التى تقضى بأن الصيد فى أعالي البحار مباح للجميع ، ولا تملك إحدى الدول أن تمنع سفن غيرها من الصيد استناداً إلى أى اعتبار ، كما يتعين على السفن عند ممارستها الصيد عدم إثارة صعوبات فى وجه سفن الدول الأخرى التى تقوم بالصيد فى نفس المنطقة وألا تستخدم وسائل من شأنها انقراض الأسماك من هذه المنطقة .

كما تقضى المادة ١١٧ بالتزام سائر الدول بالتعاون على اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على مصادر الثروة الحية فى اعالى البحار . من ناحية أخرى تنص الاتفاقية على حق الدولة الساحلية فى المحافظة على الأحياء المائية فى منطقة أعالى البحار المجاورة لبحرها الاقليمى و يدخل فى ذلك حقها فى الاشتراك فى وضع تنظيم خاص للمحافظة على هذه الثروة الحية .

ثالثاً : حرية مد الكابلات والأنابيب :

لكل دولة الحق فى مد الكابلات و خطوط الأنابيب عبر أعالى البحار و تلتزم الدول الأخرى بالمحافظة على هذه الأسلاك و الأنابيب و عدم إتلافها و طبقاً لإتفاقية باريس ١٨٨٤ يعد إتلافها عمداً أو نتيجة خطأ جسيم بمثابة جريمة يمكن للسفن الحربية التى تقوم بمهمة البوليس و كذلك السفن التى تقوم بوضع هذه الأسلاك و إصلاحها أن تتخذ إجراء من شأنه التحقق من علم السفينة التى أحدثت التلف و تحرير محضر بالمخالفة و إرساله لدولة السفينة مرتكبة الخطأ .

كما تقضى المادة ٢٦ من اتفاقية سنة ١٩٥٨ بحق الدولة كلها أن تضع كابلات بحرية وأنابيب على قاع البحار و المحيطات " و لوضع هذا الحق موضع النفاذ ألقت الاتفاقية على عاتق الدول بالالتزامات التالية :

❖ التزام الدولة الشاطئية عند استغلالها لجرفها القارى بألا يكون استغلالها عائقاً لحق الدول الأخرى فى إرساء الكابلات أو الأنابيب أو يكون سبباً مانعاً للاحتفاظ بها .

❖ تلتزم الدولة التى ترسى الكابلات أو الأنابيب بمراعاة أن يكون ذلك على القاع

❖ إصدار التشريعات الداخلية المناسبة بما يكفل توقيع العقاب بالسفن و الأفراد الذين يتسببون عن قصد أو إهمال فى إتلاف الكابلات أو الأنابيب .

كذلك تقضى المادة ١١٣ من اتفاقية سنة ١٩٨٢ بأن تعتمد كل دولة ما يلزم من القوانين و الأنظمة لتجريم و توقيع العقاب على كل فعل يؤدى إلى كسر أو أصابة أحد الكابلات المغمورة تحت أعالي البحار من قبل سفينة ترفع علمها أو شخص يخضع لولايتها

رابعاً : حرية التحليق Liberté de vols .

ويقصد بها حق الطائرات التابعة لأية دولة أن تحلق فى الأجواء التى تعلو أعالي البحار سواء كانت طائرات عامة أو تجارية أو خاصة ، وعلى أى ارتفاع تستطيع الوصول إليه دون تقييد فى ذلك بغير قوانين و تعليمات الدولة التى تتبعها وما تفرضه عليها الاتفاقيات الدولية و التى تستهدف منع إعاقه حرية الملاحة أو الأضرار بها .

النظام القانونى لقاع أعالي البحار ^(١)

طبقاً للمادة ١٣٦ من اتفاقية سنة ١٩٨٢ فإن قاع البحار و المحيطات وما تشمل عليه من موارد طبيعية يعد تراثاً مشتركاً للبشرية Patrimoine commun de l'humanité مما يعنى ضرورة أن يتم استغلاله على نحو يكفل خدمة قضايا التنمية

(١) صلاح الدين عامر " الإطار القانونى لاستغلال ثروات قيعان البحار فيما يجاوز حدود الولاية الإقليمية " المنطقة " المجلة المصرية للقانون الدولى ، المجلد ٣٨ لسنة ١٩٨٢ ، ص ٤ وما بعدها .

و الرفاهية لجميع شعوب العالم بما فى ذلك تلك التى حرمتها الطبيعة من حيازة سواحل على البحار و المحيطات .

كذلك ينطوى هذا الوصف على أن هذه المنطقة تفلت من أية ادعاءات للسيادة الوطنية و عدم جواز الاستيلاء عليها ، كما يشير إلى ضرورة قصر استخدام المنطقة على الاستخدامات الغير العسكرية .

وفى جميع الأحوال فإنه لا يجب أن يؤثر استغلال هذه المنطقة على مباشرة الحريات التقليدية السابق ذكرها و التى تسود أعالي البحار .

ولقد انشأت الاتفاقية جهاز للهيئة على استكشاف ثروات هذا التراث المشترك و استغلاله ووضع الرتبيات الخاصة بنظام استغلاله و توزيع الفوائد (م ١٥٦ ، م ١٥٧) .

الفصل الثاني

النظام القانوني للمضايق و القنوات البحرية و الأنهار

المضايق Les detroits :

يقصد بالمضيق " ممر طبيعي ضيق بين كتل أرضية يوصل بين بحرين أو بين مساحات كبيرة من المياه أو هو مياه تفصل إقليمين و تصل بحرين " (١) .

و على ذلك يتميز المضيق بأنه ممر مائي طبيعي و يختلف بالتالي عن القنوات التي تمثل ممرات صناعية كما أنه يصل بين بحر عال و بحر عالي آخر أو بين بحر اقليمي . وأخيراً يتميز بالسعة المحدودة فلا يزيد اتساعه عن عرض البحر الاقليمي بحيث تتلاصق المياه الإقليمية الممتدة على شاطئ الدولة أو الدول المطلة على المضيق.

ويمكن التفرقة بين ثلاثة أنواع من المضايق :

(١) المضايق التي تصل بين بحر عال و مياه تاريخية و تعتبر جزء من المياه الداخلية للدولة أو الدول المطلة عليه و من ثم يخضع للاختصاص المطلق لها ولا يسرى عليه قيد المرور البرئ .

(٢) المضايق التي تصل بين بحر عام و بحر اقليمي و تعد جزء من المياه الإقليمية ومن ثم تتمتع السفن التجارية للدول المختلفة بحق المرور البرئ ، كما تمارس

(١) جعفر عبد السلام " النظام القانوني للمضايق " المجلة المصرية للقانون الدولي عدد ٣٣ لعام ١٩٨١ ص ١١٨ .

الدولة أو الدول المطلة على المضيق كافة السواحل الممنوحة للدولة الساحلية على مياهها الإقليمية .

(٣) المضايق التي تصل بين جزأين من أعالي البحار و تعد ممراً حراً للملاحة الدولية ولو كان يقع بأكمله فى إقليم دولة واحدة على أن يكون مستعملاً بصفة معتادة للملاحة الدولية .

وطبقاً للمادة ٣٧ تخضع المضايق التي تصل بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة و بين جزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة لنفس القواعد الخاصة بحرية الملاحة .

وهذه المضايق الدولية متعددة منها البوسفور و الدردنيل ، وجبل طارق ، وماجلان ، وباب المندب ولقد خضع العديد من المضايق الدولية لاتفاقيات دولية خاصة مثل المضايق التركية و مضيق جبل طارق بينما تخضع المضايق الأخرى للقواعد العامة التي وردت فى اتفاقية سنة ١٩٨٢

وطبقاً للمادة ٣٧ من الاتفاقية يطبق حق المرور العابر على المضايق التي تستخدم فى الملاحة الدولية بين جزء من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة و جزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة و يثبت هذا الحق لجميع السفن و الطائرات العامة و الخاصة الحربية و التجارية .

يقصد بالمرور العابر " حرية الملاحة و التحليق لغرض وحيد هو العبور المتواصل السريع فى المضيق بين جزء من اعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة و جزء آخر من أعالي البحار أو منطقة اقتصادية خالصة و يتعين على السفن و

الطائرات التي تمارس حق المرور العابر أن تمضى دون إبطاء خلال المضيق أو فوقه وأن تمتنع عن أى تهديد بالقوة أو أى استعمال لها ضد سيادة الدولة الشاطئية للمضيق أو سلامتها الإقليمية أو استقلالها السياسى أو بأى شكل آخر يعد انتهاكاً لمبادئ القانون الدولى الوارد فى ميثاق الأمم المتحدة . كما تلتزم بالامتناع عن مباشرة أى نشاطات غير تلك الملازمة للأشكال المعتادة لعبورها المتواصل السريع . هذا بالإضافة إلى التزامها بالأنظمة و الإجراءات المقبولة و المتصلة بالسلامة فى البحر بما فى ذلك الأنظمة الدولية لمنع التصادم البحرى و منع و مكافحة التلوث .

و طبقاً للمادة ٤٢/٤ يحق للدولة المشاطئة للمضايق الدولية أن تمارس السلطات التشريعية المتعلقة بمراقبة التلوث وسلامة الملاحة و لوائح الجمارك . و تتحمل دولة علم السفينة أو تسجيل الطائرة المسؤولية الدولية عن أية خسائر أو أضرار تلحق بالدولة المشاطئة إذا ما تصرفت السفينة أو الطائرة بطريقة تخالف القوانين و الأنظمة.

من جهة أخرى أعادت الاتفاقية التأكيد على مبدأ المرور البرى بالنسبة للمضايق التى تصل بين جزء من أعالى البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالص و بين البحر الإقليمى لدولة أجنبية .

النظام القانونى لمضيق تيران :

يصل مضيق تيران بين البحر و خليج و العقبة و على ذلك يتوقف تحديد نظامه القانونى على التكيف القانونى لمياه خليج العقبة و هل تعد مياهاً داخلية أم مياهاً إقليمية.

ويرى البعض أن خليج العقبة " خليج تاريخى عربى " حيث تباشر الدولة العربية سيادتها عليه منذ فترة طويلة و بدون اعتراض من الدول الأخرى . و أن طبيعته التى تتميز بضيق اتساعه واعتراض الكثير من الجزر للممر الملاحي به .

و هناك من يرى أنه خليج خاضع للسيادة الإقليمية لمصر و السعودية بالارتكاز على الصفة التاريخية لمياهه .

بينما يرى البعض آخر خصوصاً فى الولايات المتحدة أن مياه الخليج تعد مياه دولية لوجود أكثر من دولة مطلّة عليه وأن هناك عرف دولى قد تواتر على استعمال مضيق تيران للملاحة الدولية ^(١)

ويبدو لنا هذا الرأى الأخير غير صحيح . فإسرائيل وأن كانت دولة شاطئية إلا أن وجود الموانئ الإسرائيلية غير مشروع فقد أقامت إسرائيل ميناء إيلات بالمخالفة لقرار تقسيم فلسطين سنة ١٩٤٧ و يعد احتلال ولا يمكن أن يؤدى إلى وضع قانونى مكسب للسيادة الإقليمية . كذلك فإن خليج العقبة ليس ممراً للملاحة الدولية فالدول العربية الثلاث المطلّة عليه (مصر و السعودية و الأردن) مارست حقوق السيادة على الخليج منذ قيام الدولة الإسلامية

و مع ذلك فقد تضمنت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية نصاً يقرر مبدأ المرور الحر فى خليج العقبة و مضيق تيران باعتبارهم من الممرات المائية الدولية المفتوحة لكافة الدول دون عائق أو إيقاف لحرية الملاحة أو العبور الجوى .

(١) جعفر عبد السلام ، المرجع السابق ، ص ١٣٨ - ١٣٩ .

القنوات البحرية Les canaux maritimes :

تعد القنوات البحرية ، كالمضايق ، طريق اتصال بحري دولي يربط بين بحرين . ومع ذلك فإنها تختلف عن المضائق في كونها غير طبيعية بمعنى أنها طرق اصطناعية تم حفرها بقصد الوصل بين بحريين ، و تقع عادة داخل الإقليم الأرضي لأحدى الدول . و تخضع هذه القنوات ، كمبدأ عام للسيادة الإقليمية المطلقة للدولة التي تقع فيها ، وعلى ذلك فإن تطبيق مبدأ حرية الاتصالات الدولية لا يطبق بصورة تلقائية وإنما يلزم لذلك رضا الدولة و موافقتها . ويتم التعبير عن ذلك من خلال اتفاق دولي خاص يبرم بين هذه الدولة و الدول الأخرى المعنية . ويمثل الاتفاق في هذه الحالة صيغة توفيقية بين سيادة الدولة و حرية الملاحة الدولية . وتباشر الاعتبارات السياسية و تأثيراً واضحاً عند صياغة هذه الاتفاقات .

وعند غياب النص الاتفاقي ، فإن شروط الملاحة عبر هذه القناة يتم تحديدها بواسطة التشريع الداخلي للدولة التي تمر في أراضيها و مثال ذلك قناة corinthe الواقعة في الأراضي اليونانية .

ولقد تم التوصل إلى اتفاقات دولية لتنظيم المرور في القنوات التي تقع على الطرق البحرية الدولية الرئيسية و تمثل أهمية خاصة للملاحة الدولية في وقت السلم كقناة السويس و قناة بنما و قناة كيبيك . ولقد أرسى الاتفاقات المتعلقة بهذه القنوات الثلاثة مبدأ حرية المرور Liberté de passage و الذي يتفق و الغرض من هذه القنوات .

النظام القانوني لقناة السويس :

بدأت أعمال الحفر فى قناة السويس فى ابريل سنة ١٨٥٩ و تم الانتهاء من ذلك و افتتاحها فى ١٧ نوفمبر سنة ١٨٦٩ عندما عبر القناة أسطول بحرى مكون من ستين سفينة . ولقد خضعت القناة فى البداية لنظام قانونى داخلى إلا أن الطابع الدولى لاستخدامها أدى سريعاً إلى إنشاء نظام دولى تم التعبير عنه من خلال اتفاقية القسطنطينية لسنة ١٨٨٨ ثم طرأت بعض التغييرات بعد تأميم القناة سنة ١٩٥٦ وذلك على النحو التالى :

اولاً : التنظيم الداخلى La regimentation interne :

طبقاً للمراسيم أو الالتزامات التى صدرت أعوام ١٨٥٤ ، ١٨٥٦ ، ١٨٦٦ فقد تم تحديد نظام القناة و الشركة القائمة على أدارتها بالإضافة إلى نظام الملاحة .

فمن ناحية تم التأكيد على أن القناة تعد جزء من الإقليم المصرى و لم يتضمن فرمان سنة ١٨٥٤ الذى منح امتياز استغلال القناة لشركة عالمية على رأسها المهندس الفرنسى فردينان دى ليسبس أى تنازلات تتعلق بمظاهر السيادة المصرية على القناة و المنطقة المحيطة بها . وطبقاً للفرمان تظل القناة خاضعة لسيادة الحكومة المصرية التى احتفظت بالحق فى إدارة شئون البوليس وإنشاء الإدارات على ضفتى القناة و ممارسة سلطات الجمارك . فضلاً عن استلام القناة بعد فترة الامتياز و المقررة بـ ٩٩ عام .

أما الشركة العالمية لقناة السويس فعلى الرغم من تمتعها بالجنسية المصرية واحتفاظها بمقرها فى مصر إلا أنه تم تنظيمها طبقاً للتشريعات الفرنسية المنظمة

للشركات فضلاً عن احتفاظها بمقر إداري في باريس ، كما أن معظم رأس المال كان فرنسياً . و تتمتع هذه الشركة بحق إنشاء و استغلال القناة لمدة ٩٩ عام الحق في الحصول على رسوم مقابل الملاحة عبر القناة على أن تدفع للحكومة المصرية نسبة ١٥% من العائد .

و بالنسبة للملاحة عبر القناة فقد تم التأكيد في الفرمانات الخديوية على مبدأ حرية الملاحة و العبور و تطبيق مبدأ المساواة في المعاملة لجميع السفن . على أن هذه الحرية تظل قاصرة على السفن التجارية navires de commerce . ونظراً لأعتراض بريطانيا على هذا التقييد ورغبتها في إرسال سفنها الحربية إلى الهند فقد صدر فرمان سنة ١٨٦٦ و الذي أجاز لجميع السفن بما في ذلك الحربية منها بحق عبور القناة .

النظام القانوني للقناة حتى سنة ١٩٥٦ :

نتيجة للتفسير المرن لفرمان سنة ١٨٦٦ فقد تم السماح للسفن الحربية بعبور القناة وذلك أثناء الحرب الفرنسية الألمانية سنة ١٨٧٠ . و لرغبة الدول في تقنين هذا المسلك فقد صدر إعلان دولي سنة ١٨٧٣ عن ممثلين لألمانيا و النمسا و بلجيكا و أسبانيا و فرنسا و بريطانيا و اليونان و إيطاليا و هولندا و روسيا و السويد و النرويج وكذلك تركيا . وينص هذا الإعلان الجماعي على حرية العبور للسفن الحربية سواء في وقت السلم أو في وقت الحرب وعلى أثر الحرب الروسية التركية سنة ١٨٧٧ بدأ الأمر يمثل تهديداً للملاحة في قناة السويس خوفاً من تعرضها لهجوم من قبل روسيا . ولقد استطاعت بريطانيا من خلال المساعي الدبلوماسية ضمان عدم تعرض منطقة القناة لعمليات عسكرية تعرض الملاحة الدولية لخطر التوقف . ومع ذلك فإن بريطانيا

قامت بهجوم عسكري عبر القناة لمقاومة ثورة الزعيم عرابي سنة ١٨٨٢ كما قامت باحتلال منطقة القناة تحت زعم حمايتها .

وفي محاولة من بريطانيا لإظهار حسن النية في مواجهة القوى الغربية الأخرى اقترحت سنة ١٨٨٣ تنظيم مؤتمر لإنشاء نظام فعلى يضمن الحرية الدائمة للقناة . و تم بالفعل اجتماع ممثلى تسع دول من بينها تركيا باعتبارها صاحب السيادة على الأقاليم المصرى . و أنهى الأمر إلى ابرام اتفاقية القسطنطينية و التوقيع عليها فى ٢٩ أكتوبر سنة ١٨٨٨ .

و تتلخص أحكام هذه الاتفاقية فيما يلى :

١. حرية القناة و فتحها لمرور السفن التجارية و الحربية لجميع الدول ، وقت السلم ووقت الحرب (م ١/١) و يتمتع بهذا الحق جميع الدول بما فى ذلك تلك التى لم توقع على الاتفاقية .
٢. المساواة فى المعاملة لجميع السفن .
٣. حرية الوصول إلى قناة السويس .
٤. تتعهد الدول المتعاقدة بالا تقوم بأى عمل من شأنه تهديد الملاحة فى القناة . و لضمان سلامة الملاحة فى القناة وقت الحرب يراعى ما يلى :

أ- يتمتع على الدول المتحاربة القيام بأى أعمال عدائية فى القناة أو ضدها أو إثيان أى عمل من شأنه عرقلة الملاحة فيها أو إحدى فتحتها حتى مسافة ثلاثة أميال بحرية .

ب- يتمتع كذلك على الدول المتحاربة أخذ أو إنزال أى ذخائر أو مهمات حربية أو جنود فى القناة أو إحدى موانئها أو منها ، إلا فى حالة الضرورة الملحة ، فيجوز لها أن تأخذ أو تنزل فى مينائى القناة جنوداً مقسمة إلى فرق لا يزيد عدد كل منها عن ألف جندي يلزمهم من المهمات الحربية .

ت- على السفن الحربية التابعة لدول متحاربة أن تمر فى القناة فى أقصر وقت ممكن دون أن تمكث فى مينائى بور سعيد أو السويس أكثر من ٢٤ ساعة إلا فى حالة الضرورة الملحة ، على أن تغادر الميناء بمجرد زوال هذه الضرورة .

ث- يراعى مرور ٢٤ ساعة بين خروج مركب بحرى لدولة محاربة و مركب بحرى آخر لدولة معادية لها (١)

ج- وفى جميع الأحوال لا يترتب على هذه الضوابط التى وردت فى الاتفاقية ، المساس بحقوق السيادة ولا تمس حق كل من السلطان أو الخديوى فى اتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الأمن العام أو للدفاع عن مصر أو تركيا بما فى ذلك ممتلكاتها شرق البحر ، شريطة أن لا تؤدى هذه الوسائل إلى عرقلة الملاحة فى القناة .

ح- ولقد وضعت الاتفاقية نظاماً للمراقبة من خلال اجتماع سنوى يتم بين مبعوثى الدول الموقعة على الاتفاقية و تحت رئاسة مندوب من السلطان أو الخديوى .

(١) الشافعى بشير ، المرجع السابق ، ص ٤١٤ .

و على الرغم من أن ضمان أمن القناة و الملاحة خلالها قد أوكل إلى تركيا و مصر إلا أنه طبقاً للإعلان المشترك الفرنسي الإنجليزي لسنة ١٩٠٤ قبلت فرنسا أن تتبأشر بريطانيا مهمة حماية القناة و الملاحة . و يعد ذلك تعديلاً لما ورد فى اتفاقية القسطنطينية ولكن لا يسرى أثره فى مواجهة الدول الموقعة و يقتصر أثره على العلاقة الثنائية بين الدولتين .

و مع نهاية الحماية الإنجليزية على مصر فى ٢٦ أغسطس سنة ١٩٣٦ تم الاتفاق بين مصر و بريطانيا على احتفاظ هذه الأخيرة بقواتها العسكرية فى منطقة القناة لمدة عشرين عام لضمان الدفاع عن القناة بالتعاون مع القوات المصرية . و مع ذلك فإنه اتفاقية الجلاء لسنة ١٩٥٤ نصت على ضرورة جلاء القوات الإنجليزية فى موعد أقصاه ١٣ يونية سنة ١٩٥٦ .

النظام القانونى لقناة السويس منذ ١٩٥٦ :

فى ٢٦ يوليو صدر القانون رقم ٢٨٥ لسنة ١٩٥٦ بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس و إنهاء مدة الأمتياز الممنوحة لهذه الشركة و انفردت بالتالى مصر بإدارة و استغلال القناة .

و يعد تأميم القناة من الإنجازات العظيمة لثورة ١٩٥٢ و يتسق مع القانون الدولى و المنطق و طبيعة الأشياء . فقناة السويس أرض مصرية و مرفق من المرافق الهامة التى يعتمد عليها الكيان الاقتصادى و السياسى للدولة . و يعد مصدر من مصادر الثروة الوطنية و التى أقر القانون الدولى بحق جميع الدول فى السيادة و السيطرة على مصادر ثرواتها هذا بالإضافة إلى أن الشركة العالمية لقناة السويس قد

أخلت بالعديد من التزاماتها التي يحددها عقد الامتياز فلم تقم ، على سبيل المثال ، بتحويل بحيرة التمساح إلى ميناء داخلي كما أنها أهملت في إعداد ميناء بور سعيد لمسايرة احتياجات التجارة العابرة ^(١) .

وطبقاً لتصريح ٢٤ أبريل سنة ١٩٥٧ أعلنت الحكومة المصرية التزامها بأحكام اتفاقية القسطنطينية كما تم تسجيل هذا الإعلان لدى الأمم المتحدة . و طبقاً لهذا الإعلان تلتزم مصر باحترام حرية الملاحة في القناة . وبالنسبة لمرسوم المرور في القناة يجوز إجراء زيادة إلا في حدود ١% و فيما يجاوز ذلك يمكن تقريره بعد إجراء مفاوضات مع الدول المعنية وإذا تعذر الوصول إلى اتفاق يعرض الأمر على التحكيم .

و تتعهد الحكومة المصرية بصيانة القناة و تطويرها وفقاً لمقتضيات الملاحة البحرية .

من ناحية أخرى وافقت مصر في ١٨ يولييه سنة ١٩٥٧ على قبول الاختصاص الالزامي لمحكمة العدل الدولية طبقاً للفقرة الثانية من المادة ٣٦ من النظام الأساسي للمحكمة .

نشير أخيراً إلى أن مصر مارست حقها المشروع في منع السفن الإسرائيلية من عبور قناة السويس مما حدا بمجلس الأمن إلى إصدار قرار في سبتمبر ١٩٥١ يطالب فيه بإطلاق حرية الملاحة أمام جميع السفن بما في ذلك الإسرائيلية و يتعارض ذلك مع ما لمصر من حقوق السيادة و حقها في مباشرة حقوق الدولة المحاربة في قناة السويس

(١) عبد الواحد الفار ، المرجع السابق ، ص ٢٠٧ .

باعتبارها جزء من إقليمها . و مع ذلك فبعد إبرام اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية أصبح لإسرائيل الحق في التمتع بحق الملاحة في قناة السويس على الرغم من ممارستها لأعمال عدوانية توسعية في المنطقة العربية فضلاً عن انتهاكاتها المتكررة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني .

الأنهار الدولية Les Fleuves internationaux :

يقصد بالأنهار الدولية تلك التي تجرى تبعاً في أقاليم مختلفة أو بين إقليمي دولتين أو أكثر ^(١) . وتختلف بالتالي عن الأنهار الوطنية التي تمر بأكملها في إقليم دولة واحدة . وتخضع الأنهار الوطنية للسيادة الإقليمية للدولة ، على أنه بالنسبة لطائفة من الأنهار الوطنية ذات الأهمية الدولية فقد ساد اتجاه إلى إقرار مبدأ حرية الملاحة في مثل هذه الأنهار .

وتعتبر أحكام القانون الدولي بشأن استعمال مياه الأنهار الدولية و الانتفاع بها حديثة نسبياً ، ولقد أقر مؤتمر فينا سنة ١٨١٥ مبدأ حرية الملاحة لجميع الدول على الأنهار الدولية كما بدا العرف الدولي بالنسبة لحرية الملاحة في هذه الأنهار يتكون في القرن التاسع عشر . كما أن القواعد الخاصة بإقامة المنشآت و المشاريع المختلفة لم تتبلور إلا من خلال اتفاقات خاصة .

(١) عبد العزيز سرحان ، المرجع السابق ، ص ٢٩٥ .

و لقد ساد فى القرن الماضى " نظرية هارمون " و التى ترى أن سيادة الدولة المطلقة التى تجيز لها التصرف المطلق فى مياه النهر الدولى المار بأراضيها دون أى اعتبار لما قد يحدثه هذا التصرف من أضرار للدول النهرية الأخرى ^(١) .

و مع التطور العلمى بدأن هذه النظرية تتجه نحو الاعتراف بحقوق وواجبات على جميع الدول النهرية تحد من تصرفاتها .

ومن المبادئ العامة فى هذا المجال . لا يجوز لدولة أن تغير الوضع الطبيعى لإقليمها تغييراً من شأنه المساس بالوضع الطبيعى لإقليم دولة مجاورة لها و يترتب على ذلك أنه ليس للدولة أن توقف أو تغير مجرى النهر الدولى . كما يتمتع على الدولة أن تستعمل مياه النهر على نحو يهدد احتياجات دولة نهرية أخرى أو يحول دون استغلالها لمياه النهر على النحو الملائم ^(٢) . كذلك تلتزم الدول باحترام الحقوق المكتسبة و التى تقوم على أساس مراعاة حاجة الدولة لمياه النهر و مدى اعتمادها عليه .

ولقد استطاع معهد القانون الدولى وضع بعض القواعد الخاصة باستغلال الأنهار فى غير أغراض الملاحة سنة ١٩٦١ و من أبرزها ، العدالة فى توزيع المياه و التشاور عند إقامة مشروع على النهر و التعويض عن الأضرار .

(١) عزيزة مراد فهمى " الأنهار الدولية و الوضع القانونى لنهر النيل " المجلة المصرية للقانون الدولى ، عدد ٣٧ لعام ١٩٨١ ، ص ١٤١ .

(٢) المرجع السابق ، ص ١٤٢ .

ولقد طورت أحكام هلسنكى لسنة ١٩٦٦ هذه الأحكام خصوصاً مبدأ توزيع المياه بطريقة عادلة . والعدالة L'equité فى التوزيع لا تعنى المساواة بل أن هناك عوامل عدة تؤخذ بعين الاعتبار منها جغرافية الحوض و مساحة حوض النهر فى كل دولة نهريّة و المناخ المؤثر على الحوض ، و عدد السكان الذين يعتمدون على المياه فى كل دولة ، و مدى توافر موارد أخرى ، وعدم الأضرار بدول الحوض مجتمعه .

ولقد تضمنت الإتفاقية الإطارية للأمم المتحدة و الخاصة بإستخدامات غير الملاحة للأنهار الدوليّة و المعتمدة سنة ١٩٩٧ تقنيناً للعديد من القواعد العرفية السائدة فضلاً عن مفاهيم أخرى حديثة .

ولا تخل هذه الإتفاقية بالإتفاقيات الموجودة بالفعل و التي تتضمن تنظيمات خاصاً لبعض الأنهار الدولية و يمكن للدول أن تأخذ فى الإعتبار عند إبرام إتفاقيات جديدة أعمال ما ورد فى هذه الإتفاقية الإطارية .

النظام القانونى لنهر النيل :

يقع مجرى نهر النيل وروافده و منابعه فى أقاليم الدول التالية : روندا وبورندى وتنزانيا و كينيا و أوغندا و الكونجو و أثيوبيا أريتريا و السودان و مصر ، وللنيل منابع استوائية تتأتى من مجموعة بحيرة فيكتوريا وروافدها ^(١) .

(١) تقع هذه المجموعة فى اراضى تنزانيا واوغندا و كينيا و تساهم بحوالى ٢٠ مليار متر مكعب من المياه فى السنة .

و مجموعة نهر السمليكى ^(١) ، ومنابع جبال اثيوبيا و تأتي من نهر السوبات
(٢) و النيل الأزرق و نهر عطبره ^(٣) . و أخيراً يعد بحر الغزال من المنابع الهامة لنهر
النيل حيث يصب فيه حوالى ١٣ مليار متر مكعب سنوياً .

وليس لنهر النيل أهمية خاصة فى مجال الملاحة البحرية الدولية لوجود شلالات
وجنادل تعترض مجرى النهر بينما تبدو أهميته بصورة واضحة فى مجال استغلال
المياه و غيرها من الاستخدامات غير الملاحية كتوليد الطاقة الكهربائية .

و ينظم الوضع القانونى لنهر النيل اتفاقات عدة . ففي سنة ١٨٩١ أبرمت بريطانيا -
بأسم مصر و السودان - اتفاق مع إيطاليا التي كانت تحتل اريتريا فى ذلك الوقت ،
تعهدت بمقتضاه الحكومة الإيطالية بالامتناع عن إقامة أية أعمال أو منشآت على نهر
عطبره يكون من شأنها التأثير بدرجة محسوسة على مياه نهر النيل

كذلك أبرمت بريطانيا بصفتها السابقة اتفاق مع اثيوبيا سنة ١٩٠٢ تعهدت
الأخيرة بمقتضاه بعدم القيام بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا أو السوبات تؤدي
إلى التأثير فى مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية و السودان .

أما معاهدة سنة ١٩٠٦ فلقد أبرمت بين بريطانيا ممثلة للسودان ، و الكونغو
تلتزم بمقتضاها الكونغو بعدم إقامة أي منشآت بالقرب من أو على نهري السمليكى

(١) و يقع الجزء الأكبر منها فى الكونغو و الجزء الباقي من اوغندا أو تساهم بحوالى ٣٥ مليار متر
مكعب من المياه فى السنة .

(٢) يساهم فى مياه النيل بحوالى ١٣ مليار متر مكعب من المياه فى السنة ، و يستمد ٩٠% من مياهه من
جبال اثيوبيا .

(٣) يساهمان معاً بحوالى ٥٤ مليار متر مكعب فى السنة من مياه الأمطار كما يحمل النيل الأزرق
حوالى ٤ مليار متر مكعب فى السنة من بحيرة تانا .

وتأنجو من شأنها أن تقلل من المياه التي تُصب في بحيرة ألبرتاً بدون موافقة حكومة السودان .

و يتضمن اتفاق سنة ١٩٢٥ المبرم بين إيطاليا و بريطانيا اعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر و السودان فى مياه النيل الأزرق و النيل الأبيض و تتعهد بأن لا تقسم عليها أو على فروعها أو روافدها أن إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيراً ملحوظاً فى المياه التي تصل إلى النهر الرئيسى (١)

ولقد تكفلت معاهدة سنة ١٩٣٤ المبرمة بين إيطاليا و بريطانيا نيابة عن تنزانيا و بلجيكا نيابة عن روندا و بورندى تنظيم استعمال و استغلال نهر الكاجيرا أحد روافد مجموعة بحيرة فيكتوريا . و تتعهد بمقتضاه الدولتان بإرجاع ما يحول من مياه النهر لغرض توليد الكهرباء إلى مجراه الطبيعى قبل أن يصل النهر إلى الحدود المشتركة بين الدولتين و تسمح الاتفاقية لهذه الدول بتحويل مقدار من مياه النهر لأغراض الصناعة على أن لا تزيد كمية المياه المحولة عن نصف كمية المياه المارة أثناء الفصل الذي سيكون فيه منسوب النهر منخفضاً . و تلتزم الدولة التي تريد استغلال مياه النهر لأغراض الري أخطار الدولة الأخرى قبل البدء فى العمل بسنة أشهر حتى يمكن دراسة ما قد يثار من اعتراضات .

وفى سنة ١٩٢٩ أبرم بين مصر و بريطانيا نيابة عن السودان و كينيا و تنزانيا وأوغندا اتفاق اعترفت بمقتضاه بريطانيا بحق مصر الطبيعى و التاريخى فى مياه النيل واعتبار المحافظة على مبدأ أساسياً . كما تقرر عدم إقامة أو إجراء أية أعمال

(١) عزيزة مراد فهمى ، المرجع السابق ، ص ١٤٩ .

بخصوص الرى أو توليد الطاقة على النيل و فروعه أو البحيرات التي ينبع منها ، و التي قد تمس بأية صورة بمصالح مصر ، سواء بتقليل كمية المياه التي تصل إليها أو بتعديل منسوبها أو تاريخ وصولها إلا باتفاق مع الحكومة المصرية . كذلك تقرر أن يكون لمصر الحق فى مراقبة مجرى النيل و منبعه إلى مصبه نصيب مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية ، و قد حدد هذا الاتفاق نصيب مصر فى مياه النيل بمقدار ٤٨ مليار متر مكعب فى السنة و بعد ذلك الحقوق المكتسبة لمصر .

كما أبرمت مصر اتفاقاً مع بريطانيا (نيابة عن أوغندا) بخصوص إنشاء سد على سلاطات owen لتوليد الطاقة و لرفع مستوى المياه فى بحيرة فيكتوريا لكى تتمكن مصر من الاستفادة منها وقت التحريق على أن تدفع النفقات اللازمة و تعويض الأضرار التي تصيب أوغندا من جزاء ارتفاع منسوب المياه فى البحيرة .

أما اتفاق سنة ١٩٥٩ بين مصر و السودان و الذي جاء فى أعقاب الاستقلال السودانى وانفصاله عن مصر ويعد مكملاً لاتفاق سنة ١٩٢٩ فقد تضمن المبادئ التالية^(١) :

❖ الاعتراف بالحقوق المكتسبة للدولتين على أساس ٤٨ ملياراً من الأمتار المكعبة لمصر سنوياً فضلاً عن الزيادة التي تحققها المشروعات الجديدة لضبط النهر ، وذلك مقابل أربعة مليارات للسودان .

❖ تتولى مصر إنشاء السد العالى عند أسوان كأول حلقة من سلسلة مشروعات التخزين المستمرة لمياه النيل على أن تتولى السودان إنشاء خزان الروصيرص

(١) عبد العزيز سرحان ، المرجع السابق ، ص ٣٠٢

على مياه النيل الأزرق ، و غيره من المشروعات الضرورية لاستغلال السودان لنصيبه من مياه النهر .

❖ يتم توزيع الإيراد المتحصل بعد إنشاء السد بين مصر و السودان و المقدّر بـ ٨٤ ملياراً مكعباً على النحو التالي :

❖ تطرح بداءة الحقوق المكتسبة لمصر و السودان وفاقداً التخزين المستمر في السد العالي ثم يوزع الصافي المقدّر بـ ٢٢ مليار متر مكعب بنسبة ١/٢ ١٤ مليار لمصر و ٧ ١/٢ مليار للسودان . وإذا زاد الصافي عن ٢٢ مليار يوزع صافي الزيادة مناصفة بين الدولتين .

❖ تلتزم الحكومة المصرية بدفع مبلغ ١٥ مليون جنيه مصرى كتعويض شامل عن الأضرار التي تلحق بالأموال السودانية بسبب إقامة السد العالي

❖ قررت الاتفاقية مبدأ التعاون بين مصر و السودان في مشروعات استغلال المياه الضائعة في حوض النيل وذلك بالاشتراك في النفقات واقتسام العائد طبقاً للأسس التالية :

❖ قيام السودان بمشروعات زيادة أيراد النيل لمنع المياه الضائعة في مناطق الجبل و بحر الزراف و بحر الغزال و فروعه ، و نهر السوبات و فروعه وحوض النيل الأبيض على أن يوزع العائد بالتساوى و تتحمل الدولتان النفقات بالتساوى .

❖ إذا دعت حاجة مصر بسبب التوسع الزراعى إلى البدء في مشروع معين لزيادة عائد نهر النيل وفي وقت لا حاجة فيه للسودان ، كان لمصر بالتفاهم مع السودان ، القيام بالمشروع . عندما يرى السودان أنه في حاجة إلى نصيبه من عائد

المشروع ردت إليه مصر هذا النصيب بعد أن يفى بنصيبه في تكاليف المشروع .
ويقسم العائد من المياه مناطق بين الدولتين .

❖ إنشاء جهاز مشترك من الدولتين للقيام بأبحاث ودراسات متصلة بضبط النيل وزيادته .

❖ توحيد وجهتي نظر البلدين عند الدخول في مباحثات أو عقد اتفاقات مع الدول الأخرى بحوض النيل و ذلك بخصوص مطالب هذه الدول في مياه النهر ^(١) .

(١) عبد العزيز سرحان ، المرجع السابق ، ص ٣٠٣ .

الباب السابع

النظام القانوني للفضاء الجوي و الفضاء الخارجي

أولاً : التنظيم القانوني للفضاء الجوي :

بدأ التنظيم القانوني للفضاء الجوي مع بداية القرن الحالى وارتكز على كتابات الفقهاء التى ساهمت فى صياغة القواعد الواجبة التطبيق فى هذا النطاق ، ففى سنة ١٩٠٢ تقدم الفقيه الفرنسى فوشى fauchie بمشروع من ٢٤ مادة ، لمعهد القانون الدولى ، ولم تتدخل الدول بصفة رسمية من أجل وضع قواعد تعاھديه إلا ابتداء من سنة ١٩٠٩ بعد أول عبور المانش و البداية الحقيقية للطيران الدولى .

وعلى أثر مبادرة فرنسية تم عقد مؤتمر دولى للملاحة الجوية (مبادرة ١٨ دولة) فى مايو سنة ١٩٠٩ بباريس و تم صياغة مشروع معاهدة من ٥٥ مادة ولكن لم يتم إقراره بسبب عدم الاتفاق على طبيعة الفضاء الجوي الذى يعلو إقليم الدولة . و مع ذلك فقد أبرم فى ٢٦ يوليو سنة ١٩١٣ أول اتفاق ثنائى فى مجال الطيران بين فرنسا و ألمانيا .

وبالنظر للنجاح الذى حققه الطيران فى الحرب العالمية الأولى ، فقد أبرمت اتفاقية باريس متعددة الأطراف سنة ١٩١٩ و التى دخلت حيز النفاذ فى ١١ يوليو سنة ١٩٢٢ ، و تشكل هذه الاتفاقية المحاولة الأولى للتنظيم الدولى ولقد سمحت المعاهدة للدول الأطراف بالحق فى إبرام اتفاقات ثنائية فيما بينهم بشرط عدم تعارضها مع الأحكام العامة الواردة بها .

من ناحية أخرى أبرمت الدول الأمريكية في هافانا سنة ١٩٢٨ . معاهدة منفصلة، كما ترتب على التطوير في تقنيات الطيران و عبور الأطلنطي ضرورة تعديل معاهدة سنة ١٩١٩ ، وبناء على دعوة من الولايات المتحدة فقد عقد مؤتمر في شيكاغو سنة ١٩٤٤ و الذي تم خلاله إبرام ثلاث وثائق منفصلة :

- (١) المعاهدة الخاصة بالطيران المدني الدولي .
- (٢) الاتفاق الخاص بخدمات الترانزيت للطيران الدولي .
- (٣) اتفاق خاص بالنقل الجوي الدولي .

و لقد دخلت المعاهدة الخاصة بالطيران المدني الدولي حيز النفاذ في أبريل سنة ١٩٤٧ و ألغت بالتالي معاهدة باريس سنة ١٩١٩ واتفاقية هافانا سنة ١٩٢٨ وأقرت بصحة اتفاقات الثنائية و التي يزيد عددها حالياً على ألفي اتفاقية .

كذلك يثير استخدام الفضاء الجوي مشكلات خاصة بالقانون الدولي الخاص كإبرام و تنفيذ عقود النقل الجوي ، و المسؤولية من الأضرار التي تحدث على الأرض، ومن الاتفاقات في هذا الشأن ، اتفاقية فارسوفيا في ١٢ أكتوبر لسنة ١٩٢٩ و المعدلة ببروتوكول لاهاي لسنة ١٩٥٥ ، اتفاقية روما لسنة ١٩٥٢ للمسؤولية .^(١)

الطبيعة القانونية للفضاء الجوي Nature Juridique de l'espace Aérien

قبل بداية التنظيم التعاهدي للفضاء الجوي ذهب جانب من الفقه على رأسهم الفرنسي فوش إلى منح الفضاء الجوي نظاماً قانونياً مشابهاً لما هو مطبق على البحار ،

(1) NGUYEN QUOC Dinh et autres, op. cit , p 623 etc.

و على ذلك فإن سيادة الدولة لا تمتد إلا إلى منطقة محدودة من الفضاء الجوى تشبه البحر الإقليمي وفيما وراء ذلك يخضع الفضاء لنظام من الحرية التامة كأعالي البحار .

و مع إبرام معاهدة باريس سنة ١٩١٩ خضع الفضاء الجوى للسيادة الكاملة و المطلقة Souveraineté absolue et éxciusive و أعادت اتفاقية شيكاغو لسنة ١٩٤٤ التأكيد على نفس المبدأ و تمتد سيادة الدولة طبقاً للمادة ٢ من اتفاقية جنيف للبحر الإقليمي لسنة ١٩٥٨ إلى الفضاء الجوى الذى يعلو بحرها إقليمى ، ولم تتضمن هذه اتفاقات تحديداً للفضاء الجوى و متى يبدأ الفضاء الخارجى ، كما لم تشمل على قواعد لوضع الحدود الجوية Fronières aeriennes على غرار ما هو متبع بالنسبة للجزء اليابس من الإقليم الدولة ، و على ذلك فإن تحديد الإقليم الجوى يتم بالاستناد على الإقليم الأرضى و البحرى فيجب أن يتفق مع خطوط البداية و النهاية لكل منها . ونظراً للتطور العلمى فى مجال الطيران خصوصاً ما يتعلق بالسرعة Vitesse فإن انتهاك ما يسمى بالمجال الجوى بطريق الخطأ يبدو محتملاً رغم التقنيات المستخدمة فى إرشاد . و يحق للدولة أن تجبر الطائرة التى تنتهك مجالها الجوى على الهبوط كما يحق لها إسقاطها فى حالة عدم الامتثال لأوامرها .

التنظيم الدولى للملاحة الجوية :

يقصد بالطائرة طبقاً لما ورد فى اتفاقية شيكاغو aéronef مركبة قادرة على البقاء فى الفضاء الجوى بفضل رد فعل الهواء وعلى ذلك فإن الاتفاقية لم تأخذ فى اعتبار وظيفتها كمركبة تستخدم فى النقل التجارى أو الغير تجارى للأشخاص و البضائع و أنما أنصرف اهتمام واضعوا الاتفاقية إلى المجال الذى تعمل فيه و قدرتها على ارتفاع و الحركة فى الفضاء الجوى .

و تتمتع الطائرات بجنسية دولة التسجيل و تقوم الدولة بتسجيل الطائرات المملوكة لأشخاص تابعين لها و تحمل الطائرات من الأوراق ما يشير إلى هذه الهوية كما تحمل شهادة صلاحية للملاحة الجوية . ولا يجوز للطائرة أن تحمل أكثر من جنسية ولكن يمكنها تغيير التسجيل و بالتالى تغيير الجنسية .

ولقد أخضعت اتفاقية شيكاغو الفضاء الجوى الذى يعلو أعالي البحار لمبدأ الحرية *principe de liberté* وما ينطوى عليه من حرية التحليق و الطيران لجميع الدول ، أما بالنسبة للفضاء الجوى الذى يعلو أقاليم الدول فلا توجد هذه الحريات إلا بشرط أو ما يسمى بالحرية المراقبة *Liberté contrôlée* ، وذلك على النحو التالى بالنسبة للطائرة المدنية التى لا تباشر خدمات النقل التجارى ، فإنها تتمتع بحق العبور البرى *Passage inoffensive* ، و يمكنها العبور بدون هبوط كما تستطيع الهبوط لأغراض غير تجارية . وطبقاً للمادة ٩٦/٤ من اتفاقية شيكاغو ، يعرف " الهبوط لأغراض غير تجارية " بأنه " هبوط لا يستهدف إنزال أو تحميل لركاب أو بضائع أو رسائل " ، ولا تتمتع بحريتى العبور الحر و الهبوط غير التجارى إلا طائرات الدول الأطراف فى الاتفاقية ، وأما الطائرات التابعة لدول غير الأطراف لا يمكنها الاستمتاع بهذه الحريات إلا بناء على تصريح من الدولة التى سيتم التحليق عليها أو الهبوط فى موافقتها .

❖ الطائرات التى تباشر خدمات النقل غير التجارى بطريقة غير منتظمة *non-regulier* و تتمتع بالحرريات السابقة فضلاً عن إمكانية أن تمارس الهبوط التجارى طبقاً لشروط و محددات تضعها الدولة و التى ترى أنها ملائمة (م ٥/٢ اتفاقية شيكاغو) .

- أ- أما الطائرات التي تباشر بصفة منتظمة النقل التجاري فإنها تتمتع بالإضافة للحريات السابقة بما يلي :
- ب- حرية إنزال الركاب و البضائع و البريد بشرط أن يكون مصدرها إقليم الدول التي تتبعها الطائرة .
- ت- حرية نقل الركاب و البضائع و البريد من أقاليم الدول المتعاقدة بقصد نقلها إلى إقليم الدولة التي تتبعها الطائرة .
- ث- حرية نقل الركاب و البضائع و البريد بين دولتين متعاقدين .
- ج- ولا تسرى أحكام المرور البري على الطائرات الحربية و طائرات الجمارك و البوليس و يجب عليها الحصول على إذن مسبق بالمرور عبر إقليم الدولة الجوى ، فاتفاقية شيكاغو لا تنظم إلا الطيران المدني .
- ولقد أنشأت اتفاقية شيكاغو لسنة ١٩٤٤ منظمة الطيران المدني الدولية و التي أصبحت من الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة ، و تضم هذه المنظمة أجهزة حكومية وأخرى فنية Technique و سكرتارية عامة و تعمل على تطوير التنظيم القانوني و الفني للملاحة الجوية الدولية و تشجيع و تخطيط عمليات النقل الجوي و تنشيطها .^(١)

ثانياً التنظيم القانوني للفضاء الخارجي :

منذ أكثر من ربع قرن ، بدأ الإنسان في غزو الفضاء الخارجي عندما أطلق الاتحاد السوفيتي ، في ٤ أكتوبر سنة ١٩٥٧ القمر الصناعي " Spoutnik " ثم

(١) عبد الواحد الفار ، المرجع السابق ، ص ٣٧٥ .

تبعته الولايات المتحدة الأمريكية بإطلاقها القمر “ explorer 1 “ فى ٣١ يناير سنة ١٩٥٨ ، و منذ ذلك الوقت نشهد تطوراً واضحاً فى الأنشطة الفضائية Les activites spatiales فقد تزايد عدد الأجسام الفضائية ، و تنوعت أغراضها ، فضلاً عن زيادة عدد الدول و المنظمات التى تمتلك قدرات لإطلاق هذه الأجسام الفضائية Les objets spatiaux .

و قد تميز عقد الستينيات بحمى التنافس للذهاب إلى القمر وأن اختلف أسلوب كل من الدولتين العظميين ، فبينما تمحور البرنامج السوفيتى حول ضرورة إرسال مركبات إليه إلى سطح القمر لدراسته و الحصول على عينات من تربته cchantillons ، فإن البرنامج الأمريكى استهدف إرسال إنسان إلى سطح القمر من خلال البرنامج الخاص بالمركبات أبوللو Appello ، وقد نجح السوفيت فى إرسال المركبة Luna.5 إلى سطح القمر ، كما استطاعت المركبة Luna - 16 أن تحصل على عينات من تربته . من ناحية أخرى حملت المركبة الأمريكية Appello 9 - رائد الفضاء نيل أرمسترونج الذى استطاع فى ٢١ يوليو سنة ١٩٦٩ أن يخطو أول خطوة للإنسان على سطح القمر ^(١) . ولم تتوقف الأنشطة الفضائية عند القمر و الفضاء المدارى orbitale وإنما امتدت إلى كواكب أخرى داخل المجموعة الشمسية ، فأرسل الاتحاد السوفيتى المركبات Venus إلى كوكب الزهراء ، كما

(1) Space activities of the united ststes soviet-union and other Launching countries / organisations : 1957 – 1981 Report prepared by the congressional research service for the sub-committee on space science and applicants transmitted to the committee on science and technology.U.S. House of representation 97 th congress, 2 nd session, U.S . government printing office, washington, 1982. P.6.

أرسلت الولايات المتحدة لذات الكوكب سلسلة pionner – venus وفى اتجاه المريخ أطلقت المركبات السوفيتية من طراز Mors و كذلك المركبات الأمريكية, Mariner, voyager, Viking التى تابعت مسيرتها نحو كواكب أخرى فى داخل المجموعة .

من ناحية أخرى ، شهدت الستينيات بداية إرسال أقمار صناعية للاتصالات فأرسل الجانب الأمريكى القمر echo فى أول أغسطس سنة ١٩٦٠ ثم تبعته سلسلة أقمار syncom, Telest, Telestar, Marisat, intelesat ، كما أطلق الاتحاد السوفيتى سلسلة أقمار orbite Molyna, Stationnar, .

وفى مجال الأرصاد الجوية ، أرسلت الولايات المتحدة Tiros ثم تبعته مجموعات sms/Goes, Itos-NoAA;Tos – Essa, Nimus. كما أرسل الاتحاد السوفيتى سلسلة Meteor , Kosmos .

وفى السبعينات واصلتا الدولتان نشاطاتهما فى الفضاء ، كما شهدت هذه الحقبة إطلاق الأقمار الصناعية الخاصة بالمسح الطيوغرافى بالإشعاع عن بعد LaTeledetection و استخدمت الولايات المتحدة لهذا الغرض أقماراً تسمى Landesat بدأ إطلاقها سنة ١٩٧٣ ، بينما استخدم الاتحاد السوفيتى مجموعات Salout, sayous, Kosmos ^(١) . كما شهدت حقبة السبعينات ظهور أوروبا الغربية كقوة فضائية ثالثة من خلال " الوكالة الأوروبية للفضاء Agence spatiale Europeenne و التى تم إنشائها فى ٣٠ يناير سنة ١٩٧٥ ^(٢) . و يمثل صاروخ

(1) Op. cit, p.7.

(2) Bourly (Michel) “ La naissance de l’Agence spatiale européenne “ Rrvue francaise de droit aéien , édition, sirey, paris, 1975, vol xxiv, p259

الإطلاق الأوربي Ariane قدرات تنافسية في مواجهة كل من الاتحاد السوفيتي و الولايات المتحدة .

كذلك شهدت ، بداية الثمانينات الإعلان عن برنامج الرئيس ريجان الخاص بإنشاء نظام دفاعي في الفضاء الخارجي ضد الصواريخ النووية عابرة القارات و المسمى " بمبادرة الدفاع الاستراتيجي " ^(١) L'initiative de La defense strategique ، كما تم تنفيذ برنامج النقل الفضائي Transport spatial عن طريق سلسلة المكوك الأمريكي La navette ، وفي الجانب السوفيتي ، تركزت الأنشطة الفضائية حول دراسة مدى تأثير الحياة في الفضاء الخارجي على الوظائف البيولوجية للإنسان عن طريق معمل الفضاء ساليوت و المحطة الفضائية مير .

من ناحية أخرى لم تعد الأنشطة الفضائية مجرد نشاطاً علمياً محصاً وإنما بدأت تدر أرباحاً تجارية خصوصاً في مجالات التطبيقات الأرضية (الاتصالات ، الأرصاد ، المسح الطبوغرافي) بالإضافة إلى إمكانية إنشاء تجمعات صناعية في الفضاء و استغلال المصادر الطبيعية الموجودة على القمر و الأجرام السماوية الأخرى . استلزم ذلك ضرورة وضع تنظيم قانوني دولي يحكم أداء ممارسة هذه الأنشطة الجديدة ، و تثير الأنشطة الفضائية مشكلات قانونية متعددة من أهمها : تأثيرها على سيادة الدولة و امتدادها إلى الفضاء الخارجي و تحديد النظام

1) De sarego (carlos) et Tonello (Fabrizio) “ La guerre des étoiles “ édition la decouverte, paris, 1986

أنظر :

القانونى للفضاء الخارجى و الموارد الطبيعية الموجودة عليها ، النظام القانونى للمنشآت و التجمعات المتصور أقامتها فى الفضاء و كذلك الوضع القانونى للأجسام الفضائية استطاع ثلاثة رواد فضاء سوفيت البقاء داخل المعمل الفضائى Salicut مدة ٢٣٦ ، يوم ٢٢ ساعة و خمسين دقيقة و العودة إلى الأرض فى ١٢ أكتوبر سنة ١٩٨٤ وروادها و الاستخدام العسكرى للفضاء الخارجى ، المسئولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الفضائية و النظام القانونى للاتصال عبر الأقمار الصناعية ، و غير ذلك من المشكلات القانونية

ونظراً للطبيعة الخاصة للنشاط الفضائى و الفضاء الخارجى كمجال فقد انتهى الخلاف الفقهى فى بداية الستينات إلى ضرورة خلق قواعد قانونية جديدة تتوافق و المعطيات الخاصة لعصر الفضاء (١) .

أ- ومنذ البداية اضطلعت الأمم المتحدة بالمسئولية الرئيسية لوضع إطار قانونى متكامل للفضاء الخارجى و الأنشطة التى تتعلق به (٢) . فبعد إطلاق Spoutnik 1 بفترة وجيزة أصدرت الجمعية العامة فى ١٣ ديسمبر سنة ١٩٥٨ القرار رقم ١٣٤٨ للتأكيد على الاستعمال السلمى pacifique للفضاء الخارجى ، كما قرر إنشاء لجنة خاصة adhoc للاستعاملات السلمية للفضاء الخارجى تتكون من ١٨ دولة ، ثم القرار رقم ١٤٧٢ ، فى ١٢ ديسمبر

1) Goedhuis (Daniel) “ L’influence des satellites sur les relations internationales” Revue fraicaise de droit Aérien, 1975,vol XXVII p 380 .

2) Les Nations – unies etci’espace extraatmmosphérique, Nations unies, service de l’ingormation New-york .

١٩٥٩ و الذى أنشأ لجنة الفضاء Cupeea و تختص بما يلى : القيام عند اللزوم بدراسة مجال التعاون الدولى ، وبحث الوسائل العملية الممكنة اللازمة لتنفيذ البرامج التى تتعلق باستعمال الفضاء الخارجى فى الأغراض السلمية .

ب- تقديم المساعدة اللازمة لدوام استمرار بحوث الفضاء .

ت- تنظيم تبادل ونشر المعلومات عن البحوث الخاصة بالفضاء الخارجى .

ث- تشجيع برامج البحث القومية لدراسة الفضاء الخارجى و تقديم كل مساعدة و معونة ممكنة لتنفيذها .

ج- دراسة طبيعية المشاكل القانونية التى قد تنشأ عن استكشاف الفضاء الخارجى و سرعة إنجازها للمهام الموكولة إليها ، أنشأت هذه اللجنة لجنتين فرعيتين إحداهما فنية و الأخرى قانونية . ولقد أعدت اللجنة الاتفاقيات التالية .

معاهدة المبادئ التى تحكم أنشطة الدول فى استكشاف و استعمال الفضاء الخارجى بما فى ذلك القمر و الأجرام السماوية ، و التى تم اعتمادها من الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة ١٩٦٦ ودخلت حيز النفاذ سنة ١٩٦٧ .

i. اتفاق انقاذ رواد الفضاء ، وأعادتهم ورد الأجسام المطلقة فى الفضاء الخارجى لسنة ١٩٦٨

اتفاقية المسؤولية الدولية من الأضرار الناجمة عن الأجسام الفضائية سنة ١٩٧٢

اتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية سنة ١٩٧٥ .

الاتفاق الخاص بالقمر سنة ١٩٧٩ .

بالإضافة إلى العديد من الاعلانات مثل الاعلان الخاص بالبث التليفزيونى المباشر عبر الأقمار الصناعية ، الإعلان الخاص باستخدام الطاقة الذرية فى الأجسام الفضائية " . و تتضمن هذه الوثائق القانونية حلولاً للمشكلات التى قد تثيرها الأنشطة الفضائية ، كما تشكل بالإضافة لبعض القواعد التى وردت فى اتفاقيات دولية أخرى ، وتلك المنصوص عليها فى القوانين الوطنية للدول ، الهيكل الرئيس للقانون الدولى للفضاء .

ويقصد بالقانون الدولى للفضاء مجموع القواعد القانونية التى تنظم استكشاف و استعمال و استغلال الفضاء الخارجى و الأجرام السماوية " (١) .

و يبدو من هذا التعريف أن قانون الفضاء لا يحكم فقط العلاقات الدولية الناجمة عن الأنشطة الفضائية وإنما يمتد سلطانه ليشمل تنظيم أداء و تنفيذ البرامج الوطنية المتعلقة بالفضاء الخارجى فى الحالات التى لا تودى إلى قيام علاقة دولية ، وأساس ذلك أن النشاط الفضائى بطبيعته هو نشاط عالمى Par sa nature est universelle بالأضافة إلى أن غزو الفضاء قد بدأ من خلال البرنامج العلمى الدولى L'année Géophysique internationale كما أن صواريخ الإطلاق Ianceur ليست إلا تنويع لجهود العلماء الألمان لإنتاج الصواريخ v1, v2 .

أن قانون الفضاء يحكم كافة الأنشطة الفضائية سواء تلك التى تمارسها الدول، أو تلك التى تنفذها مؤسسات خاصة وطنية أو منظمات دولية عالمية أو إقليمية .

أن قانون الفضاء ينظم السلوك الإنسانى الذى يستهدف استكشاف أو استعمال أو استغلال الفضاء القريب و الأجرام السماوية القريبة ، وعلى ذلك فمن الصعب إعطاء

قواعد هذا القانون مكنة الامتداد إلى مالا نهاية لتنظيم الكون ، فلا يحق للبشرية أن تدعى الحق في وضع اطار قانوني للمجرات و الكواكب البعيدة ، و يظل قانون الفضاء مجرد تنظيم قانوني للفضاء القريب L'espace proche كذلك فإن قانون الفضاء ينظم السلوك الإنساني و على ذلك فإنه لا يمتد ليحكم العلاقة التي من المتصور قيامها بين الإنسانية و الحضارات التي قد توجد على كواكب أخرى بعيدة ، فمزال هذا الغرض يدخل في دراسات الميتاقانون Metadroit^(١) .

(٤) أن قانون الفضاء يتمتع باستقلالية Autonomie وأن كان يعد فرعاً من فروع القانون الدولي ، و يختلف قانون الفضاء عن القانون الدولي سواء فيما يتعلق بالأسس القانونية التي يركز عليها أو فيما يتعلق بمصادرة أو مجال تطبيقه ، فبينما يؤسس القانون الدولي على فكرة سيادة الدول فإن قانون الفضاء الخارجي يركز على إستبعاد السيادة و ظهور مفاهيم جديدة كشرط المصلحة العامة أو فكرة التراث المشترك ، من ناحية أخرى يظل القانون الدولي مصدراً من مصادر قانون الفضاء ، فطبقاً للمادة ٣ من معاهدة المبادئ لسنة ١٩٦٧ فإن " الدول الأطراف تلتزم في مباشرة أنشطتها في مجال استكشاف و استعمال الفضاء الخارجي و الأجرام السماوية ،

(١) أنظر في التعريفات المختلفة لقانون الفضاء :

Piradov (A) “ Le droit international de l'espace “ edition du progress, Moscou, 1976 P51, Marcoff (Marco) “ Traité de droit international public de l'espace” edition universitaires Fribourge, Suisse, 1973, P3 chaumont (charles) “ Le droit de l'espace “ Que sais-Je puf, 1970 p.8.

بمراعاة القانون الدولي بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة وقد أضطر المشرع الدولي إلى هذه الإشارة نظراً لحالة النقص القانوني التي تميزت بها الفترات الأولى لغزو الفضاء الخارجي ، وعلى ذلك فإن أهمية هذا النص تتضاءل مع زيادة عدد الوثائق الدولية الخاصة بالأنشطة الفضائية و التي تتضمن القواعد الخاصة بقانون الفضاء ^(١) . من ناحية أخرى فإن العرف يعد من المصادر الرئيسية للقانون الدولي ، طبقاً للترتيب الوارد في المادة ٣٨ من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية ، بينما لا يمارس العرف دوراً ذا أهمية بالنسبة لقانون الفضاء فقد نشأت القواعد المكتوبة مع بداية النشاط الفضائي فضلاً عن أن عنصر الوقت لم يكن متوافراً بالدرجة التي تسمح بوجود قواعد عرفية ، فقانون الفضاء ، في معظمه ، قانون مكتوب écrit و على ذلك فقد تعاصر ، تقريباً تكوين قانون الفضاء مع الأنشطة الفضائية و تطورها ، بل أنه في بعض المجالات كالاتصالات ، ظهرت القاعدة المكتوبة لتنظيم نشاطاً فضائياً مستقبلياً مازال في طور التجريب ، فقد أعدت لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ، مشروع اتفاقية للمبادئ القانونية التي تنظم البث التليفزيوني المباشر بالأقمار الصناعية قبل أن تبدأ الدولة في وضع هذه البرامج محل التنفيذ ^(٢) .

(١) على خلاف ذلك

Valladoa (H) " The Law of interplanetary space" proceedings of the 14 colloquium on the Law of outer space, London, 1959, P156 etc. Jacquemum (Geroges) " Droit orbital terrestre ou droit spatial cosmiques" Annales de droit aérien et spatial, 1980, p421 etc .

(٢) ويرى العديد من الفقهاء أن قانون الفضاء ليس إلا أحد فروع القانون الدولي العام .

أنظر :

Morcoff (Marco) " traité de droit international de l'erspace " op.cit;p.7 etc, Bourely(Michel) "La droit de l'espace a vingt ans" Reuve francaise de droit aérien,1977, p365.

٥) أن هناك تشابه ، إلى حد ما ، في المفاهيم الجديدة التي ظهرت في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ١٩٨٢ وقانون الفضاء ، خصوصاً تلك المتعلقة بأعالي البحار و المصادر الطبيعية في قاع البحار و المحيطات و كيفية استغلالها وذلك على التفصيل الذي سنورده فيما بعد .

٦) أن قانون الفضاء يتسم بالعالمية L'universalité بالمقارنة بالقانون الدولي الذي يعد قانون بين الدول interetatique ، فالنشاط الفضائي لا يتعلق بجزء فقط من الكرة الأرضية بل يؤثر على الجماعة الإنسانية الموجودة على سطح الأرض ، فالقمر الصناعي عند دورانه يكون على اتصال contact مع نقاط متفرقة على سطح الأرض ، كما أن يعبر المجال الذي يعلو العديد من الدول ، لذلك فإن قواعد قانون الفضاء ، انطلاقاً من هذه الحقيقة ، تتسم بالغاية الإنسانية but humaniste ، وطبقاً للمادة الأولى من معاهدة المبادئ لسنة ١٩٦٧ فإن استكشاف و استخدام الفضاء الخارجي ، بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى ، يجب أن تباشر لتحقيق فائدة و مصالح جميع الدول ، كذلك يبدو لنا الطابع الكوني لقانون الفضاء من نص المادة الخامسة التي تجعل رواد الفضاء Les astronauts " مبعوثي الإنسانية " فلاول مرة تبدو الإنسانية L'humanité ، كيان قانوني مستقل وقادر على إرسال ممثلين عنه إلى الفضاء .

مصادر قانون الفضاء الخارجي Les sources des droits de L'espace :

باستثناء ما ورد في المادة ٣ من معاهدة الفضاء لسنة ١٩٦٧ من " ضرورة مراعاة القانون الدولي و ميثاق الأمم المتحدة " عندما تباشر الدول أنشطة في الفضاء، فإن قانون الفضاء يفتقر إلى نص قانوني يحدد مصادره و ترتيبها ، وعلى ذلك فإن هذه المهمة تعد عملاً فقهيًا يركز على معطيات واقع تطور التنظيم القانوني للفضاء .

ومن وجهة نظرنا فإن مصادر قانون الفضاء يمكن ترتيبها حسب الأهمية على النحو التالي :

(١) المعاهدات الدولية العامة و الخاصة :

ويأتي في مقدمة هذه المعاهدات ، تلك المسماة " بمعاهدات الفضاء " ^(١) وقد بدأ التنظيم التعاهدي conventionnelle للفضاء سنة ١٩٦٧ بإبرام معاهدة المبادئ ^(٢). وتعد بذلك نقطة الارتكاز لإنشاء أية نصوص قانونية جديدة تتعلق بالأنشطة القضائية. ولم يقتصر دور هذه المعاهدة على مجرد صياغة الأفكار التي وردت في قرارات الأمم المتحدة وإنما أضافت قواعد أخرى جديدة ، و على الرغم من تسميتها بمعاهدة المبادئ principes إلا أنها تتضمن في متنها نصوصاً قانونية ملزمة imperatives ، و من أهم القواعد التي أوردتها ما يلي :

(١) أنظر ما سبق

(2) Marcoff (Marco) op.cit., p. 102 et cheng (Bin) "Le traite de 1967 sur L'espace" Journal de droit international, XIV, 1968, p34 etc.

❖ المادة ١/١ و تنص على " استكشاف واستعمالا الفضاء الخارجى والأجرام السماوية لمصلحة جميع الدول .

❖ المادة ٢/١ وتنص على حق كافة الدول فى استكشاف الفضاء ، دون تمييز وعلى قدم المساواة وفقاً للقانون الدولى .

❖ كذلك تستبعد المادة ٢ ادعاءات التملك و السيادة الإقليمية فى الفضاء و الأجرام السماوية .

و تتضمن المادة ١/٤ نزع السلاح الجزئى partielle للفضاء الخارجى فتقضى بأن تتعهد الدول الأطراف فى المعاهدة بعدم وضع أية أجسام تحمل أسلحة نووية أو أى نوع آخر من أسلحة الدمار فى أى مدار حول الأرض "كما تقضى استخدام الفضاء لمصلحة جميع الدول فإن المادة ٢/٤ تجيز بعض الاستخدامات العسكرية غير الموجهة بطبيعتها لمصلحة جميع الأمم . الفقرة نزع السلاح التام Totale للأجرام السماوية حيث تنص على أن " تقصر جميع الدول الأطراف فى المعاهدة استعمالها لقمر و الأجرام السماوية على الأغراض السماوية ".

❖ وطبقاً للمادة الخامسة يعد رواد الفضاء مبعوثى بشرية Les envoyés و تلتزم الدول بتزويدهم بكل مساعدة ممكنة عند وقوع أى حادث أو كارثة أو هبوط اضطراري فى إقليم أية دولة من الدول الأطراف أوفى أعالي البحار ، و يتعين على الدول إعادة رواد الفضاء إلى دولهم

❖ و تنظم المادة ٦ المسئولية الدولية عن الأنشطة الفضائية سواء تلك التى تباشرها هيئات حكومية أو غير حكومية أو منظمة دولية .

هذا بالإضافة إلى القواعد الخاصة بتشجيع البحث العلمي والتعاون بين الدول،

و المراقبة الفضائية ، و نشر المعلومات و تعديل المعاهدة^(١)

من ناحية أخرى ، نشير إلى أن الطابع التعاهدي لهذه النصوص يقصر تطبيقها على الدول الأطراف في المعاهدة ، كذلك فإن معاهدة سنة ١٩٦٧ تعاني من بعض النقص و عدم الوضوح فعلى سبيل المثال ، لا تتضمن المعاهدة تعريفاً " للفضاء الخارجي " أو " النشاط الفضائي " أو " الاستخدام السلمي كما أن هناك تعارض contradiction بين بعض نصوصها ، فبينما تتطلب المادة الأولى ضرورة أن يكون اتفاق إنقاذ رواد الفضاء ، أعادتهم ورد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي .

في يناير سنة ١٩٦٧ لقي ثلاثة رواد فضاء أمريكيون مصرعهم ، وفي أبريل من نفس العام فقد الاتحاد السوفيتي رائد فضاء توفي لحظة هبوط المركبة soyouzy ، بالإضافة إلى فقدته لطاقم المركبة Soyouzy^(٢) لذلك تكاثفت الجهود لإبرام اتفاق يتضمن أنسب الإجراءات اللازمة لإنقاذ رواد الفضاء و مساعدتهم . وقد تم التوقيع على هذا الاتفاق في ٢٢ أبريل سنة ١٩٦٨ ودخل حيز النفاذ في ٣ ديسمبر سنة ١٩٦٨ . و يتضمن الاتفاق قواعد تفصيلية للمادة الخامسة و المادة الثامنة من معاهدة المبادئ^(٣) و من أهم ما ورد في الاتفاق ما يلي :

(١) Mattesco Matte (Mirecea) "La charte de l'espace â l'anniversaire Annuaire de droit maritime et aérien, université Nantes, 1979, Iv, p311 etc .

(٢) La Mond, dossiers et documents, no 119, février 1985, p.8.

(٣) Gorove (steven) " interpretation of provisions of the agreement on the Rescuse of Astronouts, the return of Astronouts and the return of objects launched into outer space" The XI th colloquium on the Law of outer space, 1968, p93 etc. courteix (simome) "Le droit de l'espace, Document d'etudes " 1984, P13 – 14 .

الإبلاغ عن الحوادث : فطبقاً للمادة الأولى تلتزم الدولة المتعاهدة عند العلم بتعرض أحد رواد الفضاء لضائقة ، أو قيام جسم فضائي بهبوط اضطراري في أقاليمها أو في أعالي البحار أو في أي مكان آخر غير خاضع لاختصاص أية دولة ، بالإبلاغ الفوري لسلطة الإطلاق ، وإذا تعذر التعرف على هويته تقوم ، بدلاً من ذلك ، بإجراء إعلان للكافة ، كما يتعين عليها إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة .

❖ اجراءات البحث و الانقاذ على أقاليم الدول و الأطراف (٢٣) كيفية تقديم المساعدة لرواد الفضاء في أعالي البحار أو أي مكان آخر لا يخضع لاختصاص الدول (٢٣) الإبلاغ عن هبوط الأجسام الفضائية ، كيفية استرداد هذه الأجسام الفضائية ، أعادت أو استعادة الأجسام الفضائية .

❖ تعريف سلطة الإطلاق .

٣- معاهدة المسؤولية الدولية عن الأضرار الناجمة عن الأنشطة الفضائية و التي دخلت حيز النفاذ سنة ١٩٧٣ .

و تتضمن المعاهدة قواعد تفصيلية في هذا الصدد على خلاف ما ورد في معاهدة سنة ١٩٦٧ . و تختص المادة الأولى بإيراد التعريفات اللازمة لتطبيق نصوصها كتعريف " الضرر " و " الإطلاق " و تعريف " الجسم الفضائي " .

و تنظم المادة الثانية المسؤولية الموضوعية objective ، بينما تنظم المادة الثالثة المسؤولية عن الخطأ pour faute كذلك تتضمن المادة ٦ أسباب الإعفاء من المسؤولية . أما المسؤولية التضامنية solidaire فتحدد شروطها المادة الرابعة ، و تختص المواد من ١٣ إلى ٢٠ بتحديد إجراءات دعوى المسؤولية ، و تحدد المواد

١٣/١٢ القانون واجب التطبيق ، وأخيراً تنظم المادة ٢٢ مسئولية المنظمات الدولية وذلك على التفصيل الذى سيرد فيما بعد ^(١)

٤- معاهدة ١٤ يناير سنة ١٩٧٥ لتسجيل الأجسام الفضائية المطلقة فى الفضاء الخارجى .

أعادت هذه المعاهدة التأكيد على المبادئ التى تضمنها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر فى ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٦١ رقم ١٧٢١ ، وما ورد فى المادة ٨ من معاهدة سنة ١٩٦٧ التى تنظم تسجيل الأجسام المطلقة فى الفضاء ، و من القواعد الهامة التى وردت فى معاهدة سنة ١٩٧٥ نشير إلى ما يلى :

❖ تعريف دولة الإطلاق Etat de lancement ، و الجسم الفضائى spatial وكذلك " دولة التسجيل l'Etat d'immatriculation" (م ١) .

❖ التسجيل الوطنى Registre national (م ٢) بالتسجيل المركزى لدى الأمم المتحدة (م ٣) المعلومات و البيانات اللازمة لإجراء التسجيل (م ٤ - ١٠) .

❖ التعاون الفنى فى حالة الخطر أو حدوث ضرر لأحد الأجسام الفضائية (م ٦) ^(٢) .

(١) Courtiex (simone) op.cit. p . 15

(٢) Courtiex (simone) op. cit p.15-16

٥- معاهدة القمر لسنة ١٩٧٩ .

بدأت المفاوضات الرامية لإبرام هذه المعاهدة منذ سنة ١٩٧١ بناء على مبادرة من الأرجنتين والاتحاد السوفيتي ^(١) و يقتصر نطاق تطبيق هذه المعاهدة على القمر و الأجرام السماوية الأخرى ، فيما عدا الأرض ، الموجودة داخل المجموعة الشمسية على أن يتوقف نفاذ هذه النصوص بالنسبة للأجرام التي يبرم بشأنها اتفاق خاص . كما يمتد تطبيقها ليشمل تنظيم الفضاء و المدارات المحيطة بالقمر أو المتجه نحوه ، ومن المبادئ التي تضمنتها المعاهدة .

و طبقاً للمادة ٣ فإن القمر و الأجرام السماوية مبدأ حرية استكشاف و استعمال القمر و الأجرام السماوية طبقاً للمواد ٢ ، ٨ ، ٩ .

حرية البحث العلمي طبقاً للمادة ١/٦ .

تحريم أية ادعاءات للملكية أو السيادة في هذه المناطق .

و من المبادئ التي أوردتها المعاهدة فيما يتعلق بكيفية استغلال القمر و الأجرام السماوية المادة ٢ ضرورة اتساق هذه الأنشطة مع القانون الدولي ، وأن تباشر لمصلحة الجميع ، كما تلتزم الدول بالحفاظ على البيئة .

يجب أن تظل بعيدة عن أية استخدامات عسكرية .

1) Bogoert (E.van) " The moon treaty; achievements and future problems " studia Diplomatica, Brussels, 1981, vol XXXIV, p 655 etc.

هذا بالإضافة إلى تقرير الحق في الزيارة و المراقبة بالنسبة للمنشآت التي تقيمها الدول الفضائية على القمر و الأجرام السماوية ، والالتزام بنشر المعلومات العلمية المتحصلة من الأنشطة الفضائية .

كذلك تتضمن المادة ٥/١١ اقتراح بإنشاء " نظام دولي " لاستغلال المصادر الطبيعية الموجودة على سطح القمر أو في أعماقه " .

و تمثل هذه المعاهدات ما يطلق عليه " الجسم القانوني الفضائي " Corpus juris spatialis و تتمتع بنصوصها بقيمة دستورية في مواجهة القواعد الأخرى لقانون الفضاء ، و تلتزم الدول بجعل تشريعاتها الداخلية متسقة مع *enconformite* مع هذه القواعد .

نشير أخيراً ، إلى أن هذه المعاهدات قد تم الإعداد لها داخل لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي حيث تطبق قاعدة *consensus* لاتخاذ القرارات ، الأمر الذي يقود أحياناً إلى اعتماد صياغات عامة *generales* تحتمل تفسيرات عدة

كذلك يعد من مصادر قانون الفضاء يعنى المعاهدات العامة متعددة الأطراف مثال ذلك ، معاهدة تحريم التجارب النووية لسنة ١٩٦٣ ، معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لسنة ١٩٦٨ ، و المعاهدات الخاصة بتحريم إجراء تغييرات في البيئة للأغراض العسكرية أو العدائية لسنة ١٩٧٧ ، و المعاهدة الدولية للاتصال سنة ١٩٧٣ و ملحقاتها ، والتي تم استبدالها بالمعاهدة الدولية للاتصال لسنة ١٩٨٢ ، ومعاهدة بروكسل لسنة ١٩٧٤ و الخاصة بالبرامج المنقولة عبر الأقمار الصناعية ، معاهدة

موسكو لسنة ١٩٧٨ و الخاصة بنقل واستعمال معطيات المسح الطبوغرافى للأرض بواسطة الأقمار الصناعية .

من ناحية أخرى ، فإن المعاهدات التى أنشأت المنظمات الدولية الفضائية تتضمن العديد من قواعد الفضاء ، مثال ذلك معاهدة سنة ١٩٧١ الخاصة بأنتلسات ، اتفاق سنة ١٩٧١ الخاص بنظام الاتصالات لدول أوروبا الشرقية المعروف بأسم interspoutnik ، و الاتفاق الخاص ببرنامج التعاون الدولى intercomos لسنة ١٩٧٦ ، المعاهدة المنشئة للوكالة الأوروبية للفضاء سنة ١٩٧٥ ، اتفاق سنة ١٩٧٦ المنشئ لنظام دولى للاتصالات البحرية عبر الأقمار الصناعية inmarsat .

بالإضافة إلى ما تقدم ، فإن الاتفاقات الثنائية تسهم إلى حد ما فى تطوير قانون الفضاء ، و من أهم الاتفاقات فى هذا الصدد ، نشير إلى الاتفاق الأمريكى السوفيتى لسنة ١٩٧٢ للتعاون فى مجال استكشاف و استعمال الفضاء للأغراض السلمية ، و الذى تم تجديد العمل به سنة ١٩٧٧ ، كذلك الاتفاق السوفيتى الفرنسى لسنة ١٩٦٦ ، الاتفاق الأمريكى المكسيكى لسنة ١٩٦٥ (١) .

قرارات المنظمات الدولية Resolutionsdes organistions internationals :

سبق الإشارة إلى أن قانون الفضاء قد نشأ داخل الأمم المتحدة كغيره من القوانين الجديدة " قانون حقوق الإنسان ، قانون البحار ، القانون الدولى الاقتصادى " . ولقد أصدرت الأمم المتحدة العديد من القرارات قبل إبرام معاهدة سنة ١٩٦٧ أهمها :

(١) أبرمت الناسا " Nasa " آلاف الاتفاقات الثنائية مع العديد من دول العالم .

القرار رقم ١٣٤٨ الخاص بمسألة الاستعمال السلمي للفضاء الخارجى لسنة ١٩٥٧ ، القرار رقم ١٤٧٢ للتعاون الدولى فى استعمالات الفضاء الخارجى فى الأغراض السلمية لسنة ١٩٥٨ ، القرار رقم ١٧٢١ لسنة ١٩٦١ ، القرار الشهير رقم ١٩٦٣ و المسمى بإعلان المبادئ القانونية المنظمة لأنشطة الدول فى مجال استكشاف واستعمال الفضاء الخارجى . وقد مارس هذا القرار أخيراً تأثيراً واضحاً على الصياغات الواردة فى معاهدة المبادئ لسنة ١٩٦٧ .

و على الرغم من إبرام العديد من المعاهدات الدولية فما زالت الأمم المتحدة تضطلع بمهام التنظيم القانونى للمشكلات التى لم يتم الاتفاق عليها فى إطار تعاهدى ، مثال ذلك قرار الجمعية العامة رقم ٢٩١٦ لسنة ١٩٧٢ و الخاص بمشكلات استخدام الأقمار الصناعية لأغراض البث التليفزيونى المباشر ، و القرار رقم ٩٢/٣٧ لسنة ١٩٧٢ المتضمن المبادئ التى تحكم استخدام الدول للأقمار الصناعية لذات الغرض ، ويتضمن هذا القرار مجموعة من النصوص لمحدده و التى تشابه الهيكل التعاهدى . كذلك أصدرت الجمعية العامة سنة ١٩٧٢ قرارها رقم ٨٣/٣٧ لتحريم التسلح فى الفضاء الخارجى .

من ناحية أخرى يساهم الاتحاد الدولى للاتصالات l'union internationale des Telcommunications بقرارات تصدر عن أجهزته خصوصاً " المؤتمر الإدارى العالمى للاتصالات " . و تتميز هذه القرارات الأخيرة بقدرتها على خلق لوائح قانونية واجبة الأتباع . بينما يور الخلاف حول مدى قدرة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة على خلق القواعد القانونية وذلك على النحو التالى :

أ - يرى جانب من الفقه أن قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست إلا مجرد توصيات تفتقر إلى القوة الملزمة ، و بالتالى غير قادرة على خلق قواعد قانونية . فالجمعية العامة لا تملك الاختصاص التشريعى و يمثل ذلك عقبة شكلية handicap formel امام الاعتراف لها بمكنة خلق قواعد وضعية ، وذلك طبقاً لما ورد فى المادة العاشرة من ميثاق الأمم المتحدة و بالتالى يقتصر دور الجمعية العامة على مجرد خلق مفاهيم عامة و سياسية (١) .

كما يركز الاتجاه السابق إلى حكم محكمة العدل الدولية المتعلق بجنوب غرب أفريقيا ، حيث انتهت المحكمة إلى أن " قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ليست إلا توصيات تفتقر للقوة الإلزامية ، على الرغم من تأثيرها الكبير على الصعيد السياسى " (٢) .

ويؤيد هذا المسلك ، سلوك الدول داخل الأمم المتحدة الذى رفض منح واقعة صدور قرار بالإجماع à l'unanimité أية قيمة قانونية . فواقعة الإجماع لا تعنى بالضرورة أن الدول المشاركة فى التصويت قد وافقت على جميع المبادئ الواردة فى القرار وإنما أنصب اختيارها على مجرد الموافقة أو الرفض لمجمل القرار (٣) . كذلك فقد أبدى ممثلوا الدول تحفظات عند إعداد هذه القرارات سواء أمام لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى Cupeea أو أمام الجمعية العامة . وقد أعلن ، على سبيل المثال ، المندوب الأسترالى ، بخصوص القرار رقم ١٩٦٢ أنه إلا مجرد مجموعة من

(1) Schacter (oscar) " The prospects for regime in space and international organisations" in "Law and politics in space " the first Mv Gill conference on the Law of outer space,edited by cohen, 1964, p 90

(2) Recueil des arrêts 1966, p 61.

(3) Zemanek (k) " The united nations and the law of outer space " The yearbook of world offairs, 1965, p 208.

الإرشادات العامة المستحسن إتباعها في مجال الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي ولا يحق لأي فرد أن يدعى أنه بالموافقة عيه من الجمعية العامة قد أصبح جزء من القانون الدولي ^(١) . كذلك أعلن المندوب الفرنسي أنه " بينما نقر و نؤيد المبادئ التي تضمنها الإعلان { القرار رقم ١٩٦٣ } إلا أن وفدنا لا يستطيع أن يعطى في هذه اللحظة لذلك الإعلان قيمة أكبر من كونه إعلاناً للمبادئ ، و نحن في الحقيقة ، لا نعتبر أن قرار الجمعية العامة يمكن أن ينشئ في هذه الحالة التزامات قانونية بالمعنى الدقيق على الدول الأعضاء حتى ولو ووفق عليه بالإجماع . فمثل هذه الالتزامات تتبثق من الاتفاقات الدولية فحسب " ^(٢) كذلك فقد أشار المندوب البريطاني إلى أن المبادئ الواردة في القرار رقم ١٩٦٢ ليست إلا لإرشاد الدول فيما يتعلق باستكشاف واستعمال الفضاء " Forguidance of states in the use and exploration of space . ^(٣)

كما يرفض هذا الاتجاه إعطاء أية قيمة قانونية إضافية للقرارات المسماة بإعلانات المبادئ القانونية " كالقرار ١٩٦٢ و يستند في ذلك إلى تقرير مكتب الشؤون القانونية للأمم المتحدة و الذي لا يفرق بين مصطلح " توصية " و " إعلان " فيما يتعلق بالقيمة القانونية . فيرى أن الإعلان عادة يستخدم في المناسبات الخاصة ذات الأهمية أما التوصية فهي قد تبدو أقل من الناحية الشكلية آثاراً قانونية ^(٤) .

(1) Nu Doc. A/Ac 105/c A/sr77, 1965,p7.

(2) Nu. Doc. A/Ac 105/pv. 8 1962,

(3) Nu Doc. A/ Ac 1/pv 1342, p77

(4) Cheng (Bin) " United Nations resolutions on outer space; instant international customary Law " Indian Journal of international Law , 1965,vo1,vNoI, p 31 .

ويؤكد على أن استخدام الفعل " يجب " فى متن هذه القرارات لا يعنى أن ما ورد فيها ملزماً . و من أنصار هذا الاتجاه Kopal الذى يرى أن القرار ١٧٢١ " ليس إلا قرار ذا طبيعة عامة و إعلانية " ^(١) . كذلك يرى Mattesco Matte بخصوص القرار ١٩٦٢ " أنه مجرد نتاج للمساومة بين الاتحاد السوفيتى و الولايات المتحدة ، بل هو مجرد تفسير للقانون البرجوازى الأمريكى " ^(٢) . وقد أنكره De Lapradell آية آثار للقرار ١٩٦٢ بقوله " Cett exhortation toyte gratuite n'apporte à l'éaboration du statut de l'espace qu statut de l'espace qu'une contrifutio très minces " ^(٣) .

ويرى Goedhuis أن هذه القرارات ليست إلا إعلانات للنوايا Declaration d'intention ^(٤) وفى نفس المعنى يؤكد Uooper على أن الأمم المتحدة ليست كيان تشريعى وأن قراراتها ليست لا تعد مصدراً أصلياً للقانون ، ولكن من الممكن أن تشير إلى وجود مبدأ عام " ^(٥) ويرى verplaetse أن هذه القرارات

(١) Kopal (V) " Treaty on principles governing the activites of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies " The yearbook of air and space law, Gill university, 1968, p469

(٢) Mattesco Motte (Mircea) " La charte de l'espace ... " op. cit, p 330.

(٣) La pradelle (Paulde) " espace et relations internationales " Revue. 1963, p 334.

(٤) Goedhuis (Daniel) " Reflexion on the evolution of space law " Netherlands international low review, 1966, p 120

(٥) Cooper (John cobb) " L'evolution actuelle du droit de l'espace" Revue francaise de droit aérien, 1963, vol XVII p 283.

ليست إلا وسيلة أو بالأحرى مصدراً مادياً للقواعد القانونية ^(١) . كذلك يرى Schick أن " قرارات الجمعية العامة لا تنشئ قواعد وضعية " ^(٢) .

(ب) من ناحية أخرى يرى العديد من فقهاء قانون الفضاء ^(٣) أن قرارات الأمم المتحدة تعد ملزمة فيما يتعلق بالأنشطة الفضائية و يرتكز أنصار هذا الاتجاه على طبيعة الأنشطة الفضائية قد أحدثت تغييراً ليس فقط في المدن الجغرافي وإنما في إجراءات صناعة القانون making law process فمن ناحية تتسم هذه الأنشطة بسرعة التطور التقني الذي يصعب ملاحقته عن طريق الإجراءات الشكلية التقليدية لخلق القواعد القانونية (المعاهدات ، العرف) . ومن ناحية أخرى فإن النشاط الفضائي بطبيعته يتعلق بمصالح جميع الدول و يبدو ضرورياً أن يتم تنظيمه من خلال جهاز عالمي تعبر من خلاله جميع الدول عن وجهة نظرها ، و تبدو الأمم المتحدة الجهاز المثالي للقيام بهذه المهمة .

وعلى ذلك ، فلا يجب التوقف عند العقبة الشكلية التي تتضمنها المادة ١٠ من ميثاق الأمم المتحدة ، فالقانون لا ينشئ بصفة تلقائية من مجرد مراعاة الشكل و إنما من مدى الحاجة إليه . كذلك فإن الإجراءات المتبعة أمام اللجنة الفرعية القانونية ،

(١) Vêrlpactse (Julien) " sur les sources du droit l'espace exterior" R.f. D.A., 1966, p291.

(٢) Schick (f.B) " problems of space law in the united Nations" international and comparative " The resolution of general assenbly does not establish positive rules of law binding upon state... This interpretation applid not only to resolution 19884 but equally to the declaration of legal principles 1962" .

(٣) Lachs (Manfred) " The internayionallaw of outer space, an coutemporary Law making " Silthoff, 1972, p96

و لجنة الاستخدامات السليمة للفضاء الخارجي تشابه تلك المتبعة بإبرام المعاهدات .
فعادة يتقدم أحد الأعضاء . بمشروع للقرار ليتم مناقشته ، و قد تطرح مشروعات
مضادة ، و تدور المفاوضات حول هذه المقترحات للتوصل إلى صياغة موحدة للقرار
الذي سيعرض على الجمعية العامة لاعتماده .

كذلك فإن قرارات الأمم المتحدة في مجال الفضاء ارتكزت على مفاهيم ذات
طبيعية إنسانية و عالمية كالرغبة في حفظ السلام العالمي ، وتحقيق رفاهية الشعوب و
مصلحة الإنساني في مجموعها ، الأمر الذي يوضح مدى الأهمية التي تنطوي عليها
نصوصها .

كذلك فإن الدول قد اعتبرت رسميا ، من خلال مندوبيها في الأمم المتحدة ، عن
رغبتها في اعتبار ما ورد في قرارات الأمم المتحدة بمثابة قواعد وضعية ، و مثال
ذلك ما أعلنه المندوب الأمريكي بخصوص القرار رقم ١٩٦٢ لسنة ١٩٦٣ من أنه :

“ in the view of the united states,the operative paragraphs of
the draft resolut ion contained legal priniples which the general
assembly, in adopting the resolution should guide states in the
exploration and use of outer space. We beliveve these legal
principles reffect international law as it is accepted by the members
of the united Nations. The united states for its part intend to respect
these principles “ (1)

و فيما يتعلق بذات القرار (١٩٦٢) فقد اعلن المندوب السوفيتي " أن الاتحاد السوفيتي سيحترم المبادئ الواردة في مشروع القرار إذا تم اعتماده بالاجماع " (١) .

اخيراً ، نرى أنه من الضروري للاعتراف لقرارات الأمم المتحدة بالقدر على خلق قواعد قانونية ، لمواجهة حالة النقص و الفراغ القانوني Vacuum في مجال الفضاء الخارجي . على أن قدرة هذه القرارات ليست مطلقة و إنما مرتبطة بمدى تعبيرها عن قواعد عرفية في طور التكوين " وأن تتسق مع القواعد الأمرة الدولية ، و أن تكون القواعد النابعة عن هذه القرارات ، عملية Operatoire دون حاجة لإجراءات أو قواعد تكميلية (٢) .

العرف القضائي la coutume spatiale

نظراً لأن قانون الفضاء قد نشأ في أروقة الأمم المتحدة ، كما أن هذه النشأة تعاصرت تقريباً مع التطور التقني في مجال الأنشطة القضائية ، فلم يمارس العرف دوراً هاماً في صياغة قواعد قانون الفضاء . ومع ذلك فإن قاعدة حرية الفضاء الخارجي يبدو أنها ذات أساس عرفي ، فقد أسهم السلوك الدولي عقب اطلاق القمر السوفيتي spoutnik 1 في نشأة هذه القاعدة (٣) .

من ناحية أخرى ، فما زال من المتصور أن تنشأ قواعد عرفية فضائية خصوصاً في المسائل التي لم يتم الواصل ، بشأنها إلى اتفاق مكتوب .

(1) Nu Doc A / Ac 1/ sr 1341, 1964, p16

(2) Fawceet (D.E.S.) " international law and use of outer space " Manchester university press, U.S.A., 1968,7.Laches (Manfred) " Les principes due droid cosmque devant le sous-comité juridque des Nations-unies" , Le monde diplomatique, No 101 ,1962, p13.

(3) (Marco) "sources du droit `international de l'espace " op-cit., p 61

٤- المصادر الاحتياطية Les sources subsidiaires

نظراً لأن العدد و الوضع محل التنفيذ للأنشطة الفضائية يتم عادة في إطار وطني ، فقد اختصت بعض الدول بتشريعات و طنية تنظم هذه الأنشطة . ومن أهم التشريعات الوطنية .

القانون الأمريكي الصادر سنة ١٩٥٨ " (١) The national aeronautics and space Act و تنص المادة ١٠٢ فقرة (أ) على أن " تباشر الأنشطة القضائية " تبعاً لسياسة الولايات المتحدة ، للأغراض السلمية و لمصلحة البشرية " كما تنص الفقرة (ج) على أنه يجب أن تمارس الأنشطة القضائية من أجل تدعيم التعاون بين الولايات المتحدة و الدول الأخرى .

التشريع الأمريكي الخاص للاتصالات عبر الأقمار الصناعية لسنة ١٩٦٢

. Communication Satellite Act

هذا بالإضافة إلى التشريعات التي تتضمنها النظم الداخلية للإتحاد السوفيتي و الدول الفضائية الأخرى و يجب أن تراعى الدولي ضرورة عدم تعارض نصوص تشريعاتها الوطنية مع القواعد العامة للقانون الفضائي .

من ناحية أخرى ، تساهم كتابات الشراح في تأصيل و تفسير قواعد قانون الفضاء ، كما تمهد الطريق نحو خلق قواعد جديدة و يبدو دور الفقه واضحاً في قانون الفضاء حيث مازال هذا الأخير في طور التكوين ، وأن كانت الاتجاهات المذهبية تعرقل في بعض الأحيان نشأة قواعد جديدة أو تصيب بعض القواعد الموجودة بالعطب

(1) Public Law 85 – 565, th cong.H.R. 1257, (72 stat 426).

و عدم الفاعلية . و مثال ذلك الخلاف الفقهي حول تفسير المقصود بالاستخدامات السلمية .

كذلك من المتصور في القريب العاجل أن تساهم أحكام القضاء الدولي و الداخلي في تطوير قواعد قانون القضاء .

موضوع قانون الفضاء L'd dedroit l'espace :

توقف تحديد موضوع قانون الفضاء على وضع تعريف للنشاط الفضائي ^(١) ، ذلك لأن نصوص معاهدات الفضاء لا تهدف إلى تنظيم " الفضاء و الأجرام السماوية " و إنما تسعى إلى تنظيم " استكشاف و استعمال و استغلال هذه المناطق " فليس المكان Local هو المعنى وإنما النشاط الذي يتعلق به .

وقد يحدث هذا النشاط في الفضاء الخارجي أو على سطح أحد الأجرام السماوية، كما يتصور أن يتم جزء منه على سطح الأرض أو أن يرتبط تنفيذه ، بتنفيذ أعمال في الفضاء و على سطح الأرض في نفس الوقت . كذلك من المتصور أن يباشر نشاطاً ، يتعلق بالفضاء ، على سطح الأرض . و لذلك فما زال هناك صعوبة في وضع معيار حاسم لفصل النشاط الفضائي من غيره من الأنشطة ، حضرها وأن القانون الوضعي لم يتضمن أية إشارات تتعلق بتحديد النشاط الفضائي ، بل أنه ما أورد في معاهدات الفضاء يثير اللبس و الغموض .

(1) Smiroff " Michel" La philosophie due droid de l'espace" revue francaise de droid aérien, 1969, P153 " Le domaine due droid de l'espace ne peut être délerminé qu 'en fonction des avtivités qui sont considées comme spatiales " Public Law 85 – 565, th cong.H.R. 1257, (72 stat 426).

و من المتفق عليه أنه يعد نشاطاً فضائياً وضع جسم في مدار La mise en orbite حول الأرض أو في الفضاء أو في مدار حول أى جرم سماوى آخر، كذلك يدخل في المفهوم ذاته ، إطلاق Lancement هذا الجسم إلى المسافات العليا بمساعدة صواريخ الإطلاق ، وأعادته إلى الأرض ، بالإضافة إلى جميع الأنشطة التي يباشرها رواد الفضاء ، وتلك المتعلقة بأداء المعدات و المنشآت الموجودة على سطح الأجسام الفضائية ^(١) .

و لكن ما يثير التساؤل عن طبيعة بعض الأنشطة كالتجارب التي يتم أجراءها على عينات تم استحضارها من القمر ، و عمليات الرصد الفلكي للأجرام السماوية ، و استخدام الطاقة الشمسية للحصول على الطاقة ، و الأعمال الخاصة بتصنيع قمر صناعي "

وقد حاول الفقه وضع تعريفاً جامعاً للنشاط الفضائي piradov أن " مفهوم النشاط الفضائي يشمل الأنشطة التي تحدث في الفضاء ، و العمليات التي تحدث على الأرض وتكون مرتبطة بإطلاق جسم فضائي ، والتحكم فيه و إعادته للأرض" ^(٢) .

و يعيب هذا التعريف أنه يؤدي إلى استبعاد الأعمال التي تتعلق بمحاولة إطلاق فاشل avorté على الرغم من اتفاق الفقه على كونها نشاطاً فضائياً، كذلك فإن معاهدة المسؤولية لسنة ١٩٧٢ في تعريفها للإطلاق " Lancement " تقضى بأنه تشتمل أيضاً على " محاولة الإطلاق " " Tentative de Lancement " .

(١) Piradov (A) " La droid interntional de l'espace" les editions de progrès, Moscou, 1976, p 8 – 9 .

(٢) Piradov (A) , op.cit, p 9" La nation d'activités spatiales englofe les activités dans l'espace et Les operations qui se detournent sur La terre en Liaison avec La Lancement de l'object spatial,avec son cntrole et son retour sur la terre

ويرى Macoff أنه يكفي لتعريف النشاط الفضائي النظر إلى الغاية finalité و بالتالي يعد فضائياً " كنشاط يهدف لإطلاق جسم فى الفضاء بقصد استكشاف واستعمال الفضاء الخارجى " و يعيب هذا التعريف على الرغم من أهمية معيار الغاية أنه يؤدي إلى توسيع مفهوم النشاط فيشمل أنشطة تباشر فى الفضاء الجوى أو يتم تنفيذها من على ظهر طائرة.

وفى محاولة لتلافي عيوب التعريف السابق ذهب البعض إلى تعريف النشاط الفضائي بالارتكاز على عنصرين :

الغاية : أية ضرورة أن يهدف إلى استكشاف و استعمال الفضاء الخارجى و الأجرام السماوية

الوسيلة : أن يتم من خلال استخدام جسم فضائى object spatials .

و هذا التعريف يضيق من فكرة النشاط الفضائى فمن المتفق عليه أن هناك أنشطة فضائية يتم ممارستها دون الاستعانة بأجسام فضائية ، كما أن معنى الجسم الفضائى ما زال غير دقيق رغم ما ورد فى معاهدة المسؤولية لسنة ١٩٧٢ من أن تعبير الجسم الفضائى يشمل أيضا عناصره المكونه وصاروخ الإطلاق و عناصره ،خصوصاً بعد اختراع مكوك الفضاء الذى يجمع بين خصائص الجسم الفضائى و الطائرة . و نحن نرى أنه النشاط يعد فضائياً فى الحالات الآتية :

إذا تم تنفيذه بأكمله أو جزء منه فى الفضاء الخارجى أو الأجرام السماوية .

إذا كان تنفيذه مرتبطاً بضرورة وجود أجسام صناعية فضائية في الفضاء الخارجي أو على الأجرام السماوية .

إذا تم تنفيذ النشاط بأكمله على الأرض فيجب أن تفرق بين حالتين :

كونه لازماً لتنفيذ إحدى الصورتين السابقتين فيعد عملاً فضائياً .

إذا لم يرتبط بأي من الصور السابقة فلا يعد نشاطاً فضائياً كما هو الحال بالنسبة لاستغلال الطاقة الشمسية على سطح الأرض أو ممارسة الرصد الفلكي .

اشخاص قانون الفضاء : Les sujets d'adroit de l'espace

الشخصية القانونية بصفة عامة هي التعبير عن العلاقة التي تقوم بين وحدة و معينة و نظام قانوني محدد ، بموجبها تتمتع هذه الوحدة بحقوق و تتحمل بالتزامات مصدرها قواعد هذا النظام ^(١)

و يتولى كل نظام قانوني تحديد أشخاص أى الوحدات المخاطبة بقواعده .
وينبغي في جميع الأحوال توافر عناصر محدده في الوحدة لكي تكتسب هذه الصفة .

فيجب أن تتوافر لهذه الوحدة الإرادة الشارعة بمعنى أن تكون قادرة على خلق قواعد النظام القانوني .

أن تتمتع بالأهلية القانونية لاكتساب الحقوق و التحمل بالتزامات بمقتضى قواعد هذا النظام .

(١) ابراهيم مصطفى مكارم " الشخصية القانونية للمنظمات الدولية " دار النهضة العربية ، ١٩٧٥ ، ص ١٥ وما بعدها .

و أعمال هذه الشروط بالنسبة لقانون الفضاء يقودنا إلى إقرار أن الدول و المنظمات الدولية تعد من أشخاص قانون الفضاء. ويثور الشك فيما يتعلق بالإنسانية . الإنسانية شخص من أشخاص قانون الفضاء ؟

نقصد بالإنسانية " مجموع الجنس البشرى فى كل مكان ^(١) و على ذلك فإن الإنسانية مفهوم أرحب من تعبير " الجماعة الدولية " Communaute internationale التى تشير عادة إلى جميع الدول طبقاً للفضاء الدولى ، فقد أشارت المحكمة الدائمة للعدالة الدولية فى قضية "اللوتس" إلى أن الجماعة لا تتكون إلا من دول ^(٢) .

وقد أشار Rusconi إلى نفس المعنى بقوله " أن الجماعة الدولية ليست إلا صياغة قانونية بينما تعكس البشرية سوى حقيقة اجتماعية قائمة على أساس بيولوجى "^(٣).

كذلك يختلف مفهوم " الإنسانية " عن المقصود " بحقوق الإنسان " فبينما تشير الإنسانية إلى الهيكل الجماعى للشعوب ، فإن " حقوق الإنسان تشير إلى الأفراد المكونين لهذا الهيكل .

(1) Gorove (steven) " studies in the law of outer space" sijlhoff – leyden, The Netherlands,1977, P 85 " The word mankind refers to human beings whatever they may be found.

(2) CPJi, série A No1-10, 12 éme session ordinaire, 27 setember 1927, Arrêt No affaire due lotus,, P . 18

(3) Rusconi (Florenia) " regime of the property of the natural resources on the moon and other celestial bodies " proceedings of the X11 colloquim on the law of outer space, Argentina, bound on a biologic concept".

وقد ورد في قانون الفضاء أشارات عديدة إلى " الإنسانية ". فقد تضمن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١٣٤٨ " المصلحة العامة للبشرية " و تكررت نفس الإشارة في القرار رقم ١٤٧٢ لسنة ١٩٥٩ ، وطبقاً للمادة الأولى من معاهدة المبادئ لسنة ١٩٦٧ فإن الفضاء الخارجى و الأجرام السماوية "قطاع للبشرية " " L'apanage de l'humanité كذلك تنص المادة الرابعة من اتفاقية القمر على أن القمر ومصادره الطبيعية تعد تراث مشترك للبشرية " كما جعل الإنقاذ و المساعدة

الاتجاه الأول: الإنسانية ليست من أشخاص قانون الفضاء :

فعلى الرغم من الإشارات السابقة لفكرة الإنسانية فإن جانب من الفقه رفض الاعتراف لها بصفته القانونية . فيرى mosler أن مثل هذه الإعلانات غير كافية لخلق شخص قانونى ^(١) ، كذلك يرفض perreiera الاعتراف للبشرية بهذه الصفة أو بدرجة منها ^(٢) كما يؤكد sfasan على أنه فى ظل غياب دستور فوق دولى فإنه لا يمكنه اعتماد البشرية كشخص قانونى مستقل ^(٣) وبالنسبة لـ ————— kamenetskaya فإن منح البشرية هذه الصفة مرفوض للأسباب التالية :

(١) أنه لا تعبر عن حقائق المجتمع الدولى و العلاقات الدولية و تتجاهل حقيقة وجود عدة أنظمة مختلفة سياسياً و اقتصادياً .

(٢) أن مفهوم الإنسانية مازال غامض ومجرد .

(1) Mosler (Harmann) " Nouvelles questions concernont la personnalité juridique" dans " problèmes de droit des gens" Mélanges offerts à Henri Rolin, Paris, 1954, p 177

(2) Ferreira (Enrique) éun manuel de droit de l'espace " R.F.D.A., 1972, p 292

(3) Fasan (Ernst) " Semantics and mankind provisions " op.cit.p 20

(٣) أن الاعتراف للإنسانية بهذه الصفة يتطلب ضرورة إلغاء الدولة ^(١) ومع ذلك فقد ألمح إلى أن النصوص التي تتعلق بالبشرية تعكس، موضوعياً ، الرغبة في السلام و استبعاد الفضاء من أية مناسبات للنزاع .

الاتجاه الثاني : الإنسانية شخص قانوني :

و يرى أنصاره أن النصوص التي تشير إلى الإنسانية لا يمكن أن تكون مجرد عبارات خالية من كل قيمة قانونية "Ne peut être une phrase simple sans une signification juridique فتلك النصوص تجعل الإنسانية المستفيدة beneficire الوحيدة من استكشاف الفضاء الخارجي ، و الحائز الوحيد لهذا المجال. فيرى Williams أن وثائق قانون الفضاء كافية و صريحة و دقيقة و تقود إلى تنصيب البشرية مستفيداً من اكتشاف الفضاء الخارجي ، وأن كل ما يفلت من الاختصاص الوطني للدول، ينتمي إلى البشرية ^(٢) . وفي معرض شرحه لفكرة "ط التراث المشترك للبشرية" يرى Kiss أنه " من الناحية النظرية ليس هناك ما يحول دون اعتبار الإنسانية من أشخاص قانون الفضاء ، حائز لحقوق متحملاً بالتزامات ^(٣) .

(1) Kamenskaya (E) " subjects of international space Law " proceedings of the colloquium on the Law of outer space, Munich, Germany, 1979,p 163

(2) Williams (sylvia Maureen) " The role of equity in the law of outer space" : international relations, London, 1981, P 792 – 793

(3) Kiss (Alexandre – charles) " La notion de patrimoine commun de l'humanité" Recueil des cours, Académie de droit international de La Hay, 1982, Tome 11, p.

من ناحية أخرى يؤكد Marcoff على أن البشرية مخاطبة مباشرة بقواعد قانون الفضاء ، إلا أن البشرية ليست إلا شخص سلبى passif للقانون فهي تتلقى حقوق دون أن تتحمل بالتزامات ، وذلك في حدود ذاته يمثل بداية لتطور قاعدى تعتمد استمراريته على عناصر سياسية (١) .

ويرى Cocca أن مجال قانون الفضاء يمتد فيما وراء الإطار الخاص بالعلاقات الدولية ويستهدف بصفة أساسية رفاهية الإنسان كوقاية نهائية لكافة الأنشطة الفضائية . ويضيف أن قانون الفضاء يتكون من العناصر الآتية :

موضوع : استكشاف واستعمال الفضاء الخارجى .

أشخاص : الإنسانية — الدول .

ذمة مالية : الفضاء الخارجى .

ممثّلون : رواد الفضاء .

ومولد هذا الشخص القانونى الجديد يبدو مشروعاً Legitime ، فالقانون يتطلب وجود حائز للفوائد المتحصلة من النشاط الفضائى ، و يجب أن يكون هذا الحائز فى ظل المفاهيم الجديدة لقانون الفضاء ، مختلفاً عن الأشخاص المعروفة قبل غزو الفضاء . هذا وقد نصبت المادة الأولى من معاهدة سنة ١٩٦٧ الإنسانية كمستفيد و حيد من النشاط الفضائى ، كما جعلت اتفاقية القمر من الإنسانية ، المالك الوحيد للقمر و مصادره

(1) Marcoff (Marco) "Traité de droid international public de l'espace " op – cit, 250

الطبيعية . ومع ذلك تظل الشخصية القانونية للإنسانية محدودة Limitée و مرتبطة بالغايات التي أكدت لخلقها ^(١) .

و يشير Maquedo إلى أن البشرية تظل شخص قانوني غير تام imparfait مماثل مركزها ما يتمتع به القاصر mineur في ظل القانون الداخلي ، فالبشرية لا تستطيع أن تباشر حقوقها إلا من خلال ممثلين عنها ، و في الوقت الراهن : الدول ^(٢) .

ومن وجهة نظرنا ، فإن قانون الفضاء لا يتعلق فقط بمجال جديد { الفضاء الخارجي } بل يخاطب أشخاص مختلفين عن ما هو معروف في القانون الدولي العام . فكما أسلفنا فإن قانون الفضاء يتضمن نصوص ذات صياغة غير مألوفة كنص المادة الأولى من معاهدة المبادئ لسنة ١٩٦٧ الذي يقضى بأن " يباشر استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي بما في ذلك ، القمر و الأجرام السماوية الأخرى ، لتحقيق فائدة و مصالح جميع البلدان ، أيأ كانت درجة نموها الاقتصادي أو العلمي ، لأنهما مجالا لنشاط البشرية جمعاء ... " و نص المادة ٤ و المادة ١١ من اتفاقية القمر التي تنص على أن القمر و مصادره الطبيعية تراث مشترك للبشرية .

كذلك فإن قانون الفضاء قد استبعد كل ممارسات السيادة في الفضاء الخارجي وأقام من الإنسانية سيذا وحيدا عليه ، إلا أن الأهلية القانونية للإنسان لا تزال قاصرة عن ممارسة حقوقها لعدم وجود الجهاز القادر على تمثيلها .

(1) cocca (Aldo Armqndo) "Mankind as a new legal subject, a new juridical dimension recognised on the law of outer space " proceedings the X111 colloquim on the law of outer space, 1971, p 211

(2) Maquendo (Ricardo.H) " Something more about humanity as subject of law "proceedings of the X111 colc quiumon the law outer space, P217

المركز القانوني لرواد الفضاء : (١)

نقصد برائد الفضاء L'astronaute الشخص المتواجد على ظهر مركبة فضائية أو محطة مدارية أو على سطح القمر أو احد الأجرام السماوية الأخرى ، بقصد تحقيق أو المساهمة في تنفيذ أنشطة فضائية ، و على ذلك فإن الأشخاص الذين يرغبون في السفر ، مستقبلاً لمجرد الزيارة و حب الاستطلاع لا يصدق عليهم وصف رواد الفضاء.

ويشير وصف رواد الفضاء "بمبعوثي البشرية " تساؤلات عدة . فهل يتعلق الأمر بصفة دائمة لشخص قانوني جديد ، أم بنظام وقّتي statut Temporaire مرتبط بالطبيعة العالمية للنشاط الفضائي . ؟

بداءة فإن لفظ "مبعوثي " هو احد مفردات القاموس الدبلوماسي ، و مع ذلك فإن رائد الفضاء ليس بدبلوماسي Agent diplomatique وكل تأويل للمعنى يهدف لجعل رائد الفضاء بمثابة مبعوث للبشرية في مواجهة أجناس أو كائنات أخرى لا يركز على أية معطيات قانونية.

فالأمر يتعلق ، في الحقيقة بضمان حصانة مؤقتة فوق دولية " لرائد الفضاء أثناء فترة أقامته في الفضاء ، وتحريم خضوعه لسلطان أية سلطة أرضية ، خلافاً لما ورد في المادة ٨ من معاهدة المبادئ و التي تنص على أن " تحتفظ كل دولة ، طرف المعاهدة ، و مقيد في سجلها أي جسم مطلق في الفضاء الخارجي ، بالاختصاص

(1) Marcoff (Marco) " traité international de l'espace " op – cit., p 266 etc .

والرقابة على ذلك الجسم وعلى أى شخص قد يحمله أثناء وجوده فى الفضاء الخارجى
أو على أى جرم سماوى

كذلك فإن وصف رواد الفضاء " بمبعوثى البشرية " يعنى أنهم ، بغض النظر عن
جنسياتهم وعن دولة تسجيل المركبة التى يستقلونها ، يكونون تحت حماية جميع الدول
و ليس فقط دولة بعينها .

من ناحية أخرى ، فإن رواد الفضاء ملتزمون بضرورة مراعاة ما ورد فى المادة
الأولى من معاهدة سنة ١٩٦٧ ، وبالتالي يجب أن يستهدفوا دائماً مصلحة الجماعة
الدولية و ليس مصلحة دولة واحدة أو مجموعة صغيرة من الدول . وإذا مارس رائد
الفضاء نشاطه على خلاف نص المادة السابقة فإنه يفقد صفته " كمبعوث للبشرية " .
ويتمتع رواد الفضاء بالحق فى المطالبة بالتعويض عن الأضرار التى تلحق بهم سواء
فى مواجهة دولة أو رعايا دولة ما .

ويظل رواد الفضاء خاضعين للاختصاص الشخصى لدولة الإطلاق طبقاً للمادة
الثامنة، بغض النظر عن جنسياتهم.و يعد هذا حلاً عملياً ، خصوصاً عندما تتعدد
جنسيات أفراد طاقم المركبة الفضائية .

النظام القانونى للفضاء الخارجى و الأجرام السماوية

قبل بداية الأنشطة الفضائية ظهر اتجاه الفقه يرى امكانية امتداد سادة الدول
على الفضاء الى يعلو أقاليم الدولة وإلى ما لا نهاية ad infinitum . و قد ارتكز هذا
الفقة على تفسير موسع extensive لنص المادة الأولى من اتفاقية شيكاغو سنة
١٩٤٤ الخاصة بالطيران والتى تنص على أن " لكل دولة سيادة كاملة complete

ومطلقة exclusive على الفضاء الجوي L'espace aérien الذي يعلو إقليمها^(١).
فقد تم تفسير مصطلح " الفضاء الجوي " بأنه الفضاء الذي يستطيع الإنسان أن يحلق فيه
بغض النظر عن الأسلوب المتبع لذلك " فالفضاء الجوي هو الفضاء المتصور
استخدامه utilisable بواسطة الإنسان .^(٢) كذلك يرى Hingoraini "أن تعريف
الفضاء الجوي لا يتحدد فقط بطبقات الغلاف الجوي ، وهذا ما أورده محرروا معاهدة
شيكاغو ، وما يفهمه الفقيه العادي " ^(٣) .

ويؤكد نفس المعنى Dela-pradell فيرى أن الفضاء الجوي هو نطاق غير محدد
Dimension infinie^(٤) .

و يبدو لنا أن فكرة السيادة غير المحددة souveraineté illimitée غير مقبولة
حتى في ظل اتفاقية شيكاغو ، فأصطلاح الفضاء الجوي لم يقصد به إلا الفضاء الغازي
gazeux الذي يعلو مباشرة إقليم الدولة و المتصور أن يستخدم للطيران المعتمد على
قوة دفع الهواء .

(١) أنظر في عرض الاتجاه كل من :

Korpell (Joseph) " traité de droit international public aérien Tome 2, Paris 1934. De La pradelle (paul) " les frontieres de l'air" Recueil des cours, Académie de droit international de la Haye, 1954, Tome 2, pp120 – 202. Mateesco matte (Nicolas) "traité de droit àérien – aéronautique" 2 éme édition, pedone, paris, 1964 .

(٢) محمد وفيق أبو اتله " تنظيم استخدام الفضاء " القاهرة ، ١٩٧٢ .

(3) Hingoraini (R.c) " la souveraineté sur l'espace extra atmosperique" revue generale de l' Air, paris, 1957, p 250

(4) De la pradelle(paul) " Les frontieres de l'air" op. cit., p121.

وفي نفس الاتجاه يؤكد Mocdongal على أن " النصوص القديمة ، و يقصد بها اتفاقيتي باريس لسنة ١٩١٩ ، و شيكاغو لسنة ١٩٤٤ ، قد تم إعدادها لتنظيم الطيران المدني ، وليس الطيران في الفضاء الخارجي (١) .

كذلك يشير Chamout إلى أن صانعي هذه المعاهدات الدولية، بإقرارهم لقاعدة السيادة الوطنية لم يستهدفوا المركبات الفضائية وإنما فقط الطائرات " (٢) .

وفي نفس المعنى يذهب cooper أن :

"The Chicago convention deals with no area of outer space other than those parts of atmosphere where the gaseous aire is sufficien-tly dense tosupport ballons and airplanes " (٣)

ويؤخذ على نظرية الامتداد اللانهائي للسيادة تعارضها مع الحقائق الأساسية للعلوم الطبيعية والخاصة بدوران الأرض وحركة الكواكب الأخرى (٤)

ومع بداية التنظيم القانوني للنشاط الفضائي منذ سنة ١٩٥٨ سواء بقرارات الأمم المتحدة أو عن طريق المعاهدات الدولية بدءا من سنة ١٩٦٧ ، فقد أصبح مقبولا و سائد أن الوطنية لا تمتد إلى مالا نهاية وإنما يظل سلطانها قاصرا على المنطقة القريبة من الأرض والسماء بالفضاء الجوي l'espace aérien أما الفضاء الخارجي

(1) Mac Dongal (Myers) et lipson Léon) "Perspectives for a internationl law,washington,1958,p 423

(2) Chaumont (charles) " Le droid de L'espace " op – cit, pp 38 0 39

(3) Jen;s (welfred) " inernational law and activities in space " inernational law and comparative law Quarterly, London, 1956. vol v, 103

(4) Cooper (John cobb) "Flight space and satellites" inernational law and comporative Law quarlery, 1958, p 85

l'espace extra-atmosphenique فإنه يقلت ممن جميع ادعاءات السيادة والملكية .وقد تأكد هذا المعنى فى المادة ٢ من معاهدة المبادئ لسنة ١٩٦٧ و التى تنص على أن " لا يكون الفضاء الخارجى بما فى ذلك القمر الأجرام السماوية الأخرى ،محلاً للتملك الوطنى بادعاء السيادة أو على أساس الاستعمال أو وضع اليد أو بأي وسائل أخرى وهذه المادة تضع مبدأ " حرية الفضاء الخارجى " .

وقبل التعرض لتحديد معالم النظام القانونى الجديد الوارد فى معاهدات الفضاء ، فإنه يبدو ضرورياً تحديد نطاق كلمن : الفضاء الجوى و الفضاء الخارجى ، فالأمر يتعلق بنظامين قانونيين جد مختلفين ، الأول يخضع للسيادة الوطنية المطلقة ،والثانى يخضع لمبدأ الحرية ،بداءة ليس هناك نصوص قانونية تضع معياراً حاسماً للتحديد، و على ذلك فإن المسألة مازالت من نتاج كتابات الفقهاء ، كما أنها محل بحث أمام لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى .

أ — اتجاهات الفقه فى تحديد الفضاء الجوى ، والفضاء الخارجى :

ارتكز بعض الفقهاء على معيار "انعدام الجاذبية الأرضية" لتحديد نهاية الفضاء الجوى . فيرى cooper أنه لا يجوز لأية دولة مباشرة حقوق السيادة فى المنطقة التى تقع وراء منطقة الجاذبية الأرضية ، وتنتهى عنده السيادة الإقليمية التى يتخلص فيها الصاروخ من جاذبية الأرض و يدخل فى جاذبية الشمس ^(١) ويرى kroell نفس

(1) Cooper (john) op – cit .

المفهوم مقترحاً أن الحد الفاصل بين الفضاء الجوى و الخارجى يمكن تحديده حيث
ننعدم الجاذبية الأرضية و عندما يفقد الوزن مظهره (١)

ويعيب هذا الاتجاه انه يتعذر التوصل لتحديد دقيق للوضع الذى يتوقف أو
تتعادل فيه الجاذبية الأرضية فوق دولة لحظة ما، متى ولو لجأنا فى ذلك إلى العلوم
الطبيعية.

لذلك ذهب البعض إلى اعتماد معيار "مدار القمر الصناعى"، فيعد فضاء خارجى
ذلك المجال الذى يمكن للقمر أن يتخذ فيه مداراً حول الأرض ،وتبعاً لذلك فإن الفضاء
الجوى هو الواقع أسفل أدنى مدار يصل إليه القمر الصناعى فى مجال دورته حول
الأرض .ويعيب هذا الاتجاه ارتباطه بما يمكن أن يحدثه التطور العلمى ، و إمكانية
تغيير مستوى الارتفاع مدار القمر الصناعى .

كذلك اعتمد البعض على معيار طبيعى وهو الغلاف الجوى ، وطبقاً لهؤلاء فإن
الفضاء الخارجى يبدأ عندما ينتهى الغلاف الجوى ،،فالفضاء الهوائى الوارد فى المادة
الأولى من اتفاقية شيكاغو يبد وفى نظرهم مرادفاً لاصطلاح "الغلاف الجوى "
espace atmospherique فالفضاء الهوائى يدل على الفضاء الذى يوجد به الهواء ،
ويمتد الغلاف الجوى لمسافة ستين ألف كيلو متر تقريباً . إلا أنه يعيب هذا الاتجاه عدم
إمكانية التوصل إلى ارتفاع ثابت و دقيق .فضلاً عن أن بعض الأقمار الصناعية مثل
الأقمار السوفيتية المعروفة باسم Molina قد اتخذت مداراتها على ارتفاعا تصل إلى

(1) Kroell (J)"elements créateurs d'un droid astronoutique "revue Général de
l'un droid astronoutique" revue Générale de l'Air,L953,p 230

٣٩ ألف كيلومتر ، وتعد بالتالي داخله فى نطاق الغلاف الجوى مما يؤدى إلى القول بانتهاك هذه الأقمار للسيادة الإقليمية للدول .

من ناحية أخرى ،ذهب جانب من الفقه إلى الاعتماد على فكرة السيطرة الفعلية ،ومؤداها أن سيادة الدولة تمتد إلى الفضاء الذى تمارس عليه سيطرة فعلية .ويعد ذلك أحياء للمبدأ الذى نادى به نكرشوك فى تحديده لأتساع البحر الأقليمى بأن سلطة الدولة على إقليمها تنتهى حيث

تتوقف قوة سلاحها . و الأخذ بمبدأ السيطرة و الفعالية يؤدى إلى اختلاف الحد الفاصل بين الفضاء الجوى و الخارجى نظراً لتباين قدرات الدول المختلفة .

كذلك فإن محاولات تحديد الفضاء الجوى عن طريق الارتكاز على معايير المصلحة والأمن لا تقدم لنا مقياس حاسم لفكرة المصلحة مرنة و غير منضبطة وكذلك أيضاً ما يسمى بمقتضيات الأمن القومى و ادعاءاتها لذلك فقد ظهر اتجاه يدعو إلى ضرورة وضع حد تحكمى ينتهى عنده الفضاء الجوى ومن أنصاره Bincheng الذى أشار إلى أن " اختيار أى مسافة تحكمية لامتداد السيادة ، لا يستلزم بالضرورة أن يكون متوافقاً مع الحدود الخاصة بالغلاف الجوى " (١) . مشكلة التحديد أمام لجنة الفضاء الخارجى :

من ناحية أخرى ، فقد عرضت المسألة على لجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى منذ بداية النشاط الفضائى .وتقدم المندوب السوفيتى سنة ١٩٦١ باقتراح لإنشاء منطقة دولية بين الفضاء الجوى والفضاء الخارجى تمارس فيها الدول مظاهره

(1) Bin cheng " from air Law to space law current legal problems, 1960,p 231

محدودة للسيادة . بينما طالبت بريطانيا بإيجاد خط تحكّم يفصل بين المجالين فى حين أكد مندوب الأرجنتين على ضرورة أن يؤخذ فى الاعتبار عند تحديد الفاصل بين المنطقتين ، مقتضيات الأمن الوطنى للدول . ونظراً لتفاوت الاتجاهات فضلاً عن الشعور السائد بعدم الحاجة للبحث عن حدود عليا للفضاء الجوى فقد توقفت الجهود عند مجرد الاقتراحات . وساد تلك الحقبة الادعاء بأن هناك قاعدة عرفية تكونت منذ سنة ١٩٥٧ تتضمن حق الدول فى وضع أجسام فضائية حول الأرض أو ما يسمى بالحق فى المدار right to orbit .^(١)

إلا أنه بمناسبة أبرام معاهدة سنة ١٩٦٧ فقد أثير الأمر أمام اللجنة الفرعية القانونية فى دورتها السادسة . وتقدم الجانب الفرنسى باقتراح للتحديد يركّز على مفاهيم علمية ، للفرقة بين الهواء والفضاء وحدود الحد الفاصل بارتفاع ٨٠ كم أعلى سطح البحر ، وفى ورقة عمل كندية كان هناك اقتراح يجعل الحد الأعلى للفضاء الجوى ١٠٠ كم وقد انتهت اللجنة إلى أنه " يبدو غير ممكن فى الوقت الحالى تحديد المعايير الفنية والعلمية التى تتسمح بإعطاء تعريف دقيق ودائم للفضاء الخارجى " ^(٢)

كذلك فقد أثيرت مسألة التحديد أمام الكونجرس الأمريكى بمناسبة التصديق على معاهدة سنة ١٩٦٧ ، فقد تسأل البعض عن معيار التفرقة بين الفضاء الخارجى ، والأنواع الأخرى للفضاء ، كالفضاء العميق ، وفى الواقع فإن البحث عن حدود عليا للفضاء الخارجى هو أمر غير مثار وإنما البحث يتعلق فقط بتحديد الفاصل بين الفضاء الجوى والخارجى لاختلاف النظام القانونى لهما .

(1) Christol(corl) "The modern international law of outer space" New – york,1982, p 436

(2) N.U.Doc. a/AC 105 l39, september, 1967,p . 9

وقد بدأ ضرورياً و ملحاً ضرورة وضع مثل هذا الفاصل بعد اعلان بوجوتا .
حيث أعلنت ثمانو دول استوائية أن المدارات المسماة بـ orbit geostationnaire
تعد أجزاء من أقاليمها و بالتالي فإنها تملك على هذه المناطق حقوق سيادية . وفى
تبرير ذلك الادعاء ارتكزت الدول الاستوائية على بعض الخصائص الطبيعية لهذه
المدارات و ارتباطها بحركة الأرض و بالجاذبية الأرضية . ويقصد بالمدارات
" orbit geostationnaire المدار الذي وضع فيه قمراً صناعياً يسير سرعة دوران الأرض
حول نفسها ، و يسير فى نفس الاتجاه فإن يظل محتفظاً بمكان ثابت بالنسبة للكرة
الأرضية . و هذا النوع من المدارات محدود ، و بالتالى فقد رأت الدول الاستوائية أنه
مصدر طبيعى محدود يخضع لسيادتها ، وأن أية استعمالات له لا بد وأن تتم عن
طريقها و بتصريح منها ^(١) .

وقد عارض هذا الاعلان العديد من الدول . فمن ناحية ينطوى إدعاء الدول
الاستوائية على انتهاك واضح لمعاهدة الفضاء لسنة ١٩٦٧ و آلتى تقن حرية الوصول
إلى الفضاء و استعماله و استكشافه كما تتعارض مع المادة الثانية آلتى تنص على
تحريم أية ادعاءات للملكية أو السيادة فى الفضاء الخارجى .

وأن هذه النوعية من المدارات هي جزء من الفضاء الخارجى ، فضلاً عن أن
هناك أقمار صناعية من المتصور أن تتخذ مدارات فى مواقع أدنى من ارتفاع المدار
الـ orbit geostationnaire و قد عرض الأمر على لجنة الاستخدامات السلمية مرة
أخرى لبحث امكانية وضع ضوابط خاصة بتحديد و تعريف الفضاء الخارجى . و
مازال الأمر محل البحث . و أن كان من المتفق عليه أن جميع الدول ، رغم ما ورد

(1) Jakh (Ram.s) " The ;egal sttus of the geostationnary orbit "Annales de
droid a érien et spatial,vol V11 ,L982, p 333 .

فى الإعلان برجوتا ، تملك حق متسار لاستخدام هذه المدارات بشرط عدم الاضرار بالمصالح الحيوية للدول الأخرى . كما يجب أن يراعى عند استخدامها ضرورة التقيد بما ورد فى توصيات و قرارات الاتحاد الدولى للاتصالات ^(١) .

المقصود بالأجرام السماوية :

رغم استعمال المعاهدات الفضائية لأصطلاح " الأجرام السماوية " إلا أن هناك تعريف محدد لها ^(٢) . و يشتمل الفضاء عادة على أجسام متعددة منها الكواكب وتوابعها ، المذنبات ، النجمات ، النيازك ، النيازك الدقيقة ، الأسعة الفضائية . و من وجهة النظر الفلكية ، فإن كل هذه الأجسام باستثناء الأشعة الكونية تعد أجرام سماوية .
les orops calestes .

بمعنى آخر ، فإن كل الأجسام التي تحوز مسطح و توجد فى الفضاء الخارجى تعد اجرام سماوية و قد اعتمد هذا التعريف الفلكى الفقيه vasquery ^(٣) الذي اعتبر كل الأشياء المتواجده فى الفضاء و تتكون من كتلة masse تعد أجرام سماوية ، وعلى ذلك يستبعد من التعريف الطاقة l'energie سواء فى شكل نيران أو ضوء . وعلى ذلك فإن كل جسم فضائى صغيراً كان أو كبيراً بما فى ذلك النيازك التي يتراوح قطرها بين مترين و عشرين متراً تعد أجرام سماوية .

(1) Christal (corl) op – cit p 460 ets

(2) Gorbiel (Andrzej) "L'etendue due Terme" Le corps celestes " dans le droit international public " revue francaise de droid serien, 1980, p 46 .

(3) Vasquery (Madesto searo) " Cosmic international law "wayne state university press, Détroit ,Michigan,1965, p 213.

ويبدو لنا أن مثل هذا التعريف الواسع قد يتعارض مع ما ورد في المادة الثالثة من اتفاقية القمر التي تقيم تفرقة بين الأجرام السماوية من ناحية و المواد الفضائية materials extra- terrestre من ناحية أخرى .

ويرى Gorbriel أن اصطلاح " الجرم السماوى " يعنى الأجسام الفضائية الطبيعية و التي تأخذ شكل مادي و التي لا يترتب على استعمالها حرمان الدول الأخرى من ممارسة نفس الاستعمال " أي تلك الأجسام التي لا يترتب على استعمالها فنائها (١)

و يردد reijuen نفس التعريف فيرى أن الأجرام السماوية " هي كل الأجسام الطبيعية الموجودة في الفضاء الخارجي و التي لا يترتب على استعمالها ، بواسطة دولة أو مجموعة من الدول ، تعديل في مدارها أو فنائها " (٢)

وبالنسبة لـ Gel فإن الجرم السماوى هو " الجسم الفضائى الذي له سطح يسمح بهبوط مركبة فضائية (٣) .

أما Marcoff فيرى أنه " أي جسم طبيعى فى الفضاء يصلح للغزو من الإنسان كما أن استعمالات هذا الجسم يمكن السيطرة عليها بالوسائل العلمية و الفنية " (٤) .

و من وجهة نظرنا فإن الجرم السماوى هو " جسم طبيعى موجود فى الفضاء الخارجى و يجوز سطح كاف لهبوط مركبة فضائية ، ولا يستهلك بالاستعمال من قبل

(1) Gorbriel (Andrzej) " réflexions sur ;a notion juridique international des corps celester " proceedings of the XX11 colloquium on the law of outer space " Munich, 1979, p 143.

(2) Reijen (Gic.M.0 " The history of the droid on the moon " proccedings of the X111 colloquim on the law of outer space, 1970,p 307

(3) Gel (Gyala) " space law " sijthoff – leyden, 1969 , pp 180 – 187

(4) Marcoff (Marco) " Thaite .. " op – cit p 245

دولة ما ، ولا يمكن تغيير مداره بطرق صناعية " و فيما يعد مواد فضائية

. matariaux extre – Terrestres

التكليف القانوني للفضاء و الأجرام السماوية :

إذا سلمنا بأن السيادة الوطنية لا تمتد إلى الفضاء الخارجي فما هو النظام القانوني الذي سوف يحكم هذه المناطق ، للأجابة على هذا التساؤل يبدو مفيداً أن نتعرض بالدراسة لبعض النظريات التي طرحت سواء قبل أو بعد بداية التنظيم التعاهدي للأنشطة الفضائية :

١- مفهوم المال المباح Res nullius :

و يقصد بالمال المباح ، المال الذي لا سيد له ، ومن الممكن أن يكون محلاً للاستيلاء عليه و السيطرة من قبل دولة ما . و تطبيق هذا المفهوم على الفضاء الخارجي يعنى أن الفضاء يعد مملوكاً لمن يصل الأول . وقد حاول البعض أن يقصر هذا المفهوم على الفضاء الخارجي دون الأجرام السماوية ^(١) . و لم يكتب لهذا المفهوم النجاح فى مجال الفضاء نظراً لأنها تقود إلى جعل الفضاء ملكية خاصة للقوى الفضائية (الاتحاد السوفيتي و الولايات المتحدة) و تجعل من الاحتلال عملاً مشروعاً ، كما تتطوى على اهدار لحقوق الدول الأخرى ، هذا فضلاً عنصهوبة قبول أن الفضاء هو مال Res ^(٢) وفي نقد هذا المفهوم يقول Marcoff .

(1) Ogun Banwo (ognnsola)" international law and outer space activities " .. p 78

(2) marcoff (Marco) "Traité"op – cit ,p 147

“ Il ne se degage aucoun principe d'organisation du concept de “Res nullius” , mais simplement la constatation d'un régime anarchique. L'ambiguité inhérente à la formule “ Res nullius “ , et les solutions contradictoires qu ' elle comporte, rendent inopprepie son emploi en droit de L'espace”

٢- مفهوم المال الشائع : Res communis

و يقصد بذلك أن الفضاء و الأجرام السماوية ملكية جميع الدول ، أو أنه محل للاستعمال المشترك و يركز أنصار هذا المفهوم على قرارات الجمعية العامة و المادة الأولى من معاهدة المبادئ لسنة ١٩٦٧ ز فيري GunBanwo أن " القرار رقم ١٧٢١ يعنى أن الفضاء ليس بمال مباح و إنما شائع " ^(١) كذلك يشير Kppal إلى أنه طبقاً للمادة ٢ من معاهدة سنة ١٩٦٧ فإن الفضاء الخارجى منطقة لكل الأمم region of all nations ^(٢) .

و يعيب مفهوم المال الشائع أنه ينتمى للقانون الخاص، بل و القانون الرومانى القديم و يرتبط بفكرة الملكية ، كما أن المال الشائع من المتصور تقسيمه و تجزئته .

وقد صاغ الفقيه Cocca سنة ١٩٦٥ مفهوم آخر وهو " مال ملك للبشرية" Res commuins humanitatis و إضافة الاصطلاح humaintatis يعكس الرغبة فى اعضاء الطابع الانسانى على النظام القانونى للفضاء وأنه الانسانية بأجمعها مالك للفضاء و يجب أن يستخدم لمصلحتها . وأن هذا المفهوم لا يشمل الأجرام . و طبقاً للمنظور

(1) Ogunbanwo (Ogunsola) international law and outer space' op- cit, 12

(2) Kopal (vldmir) "treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies " the year book of air and space, 1968, p 470 .

الانسانى humanitatis فإن الدول ملزمة باقتسام الفوائد التى تعود عليها من استخدام الفضاء والاجرام السماوية ، مع الدول الأخرى .

و فى نفس المعنى يؤكد ferra على أن " Telleapproche peut sassurer (١) l'utilisation de ces corps pour le bien de l'humanité "

من ناحية أخرى ذهب البعض إلى أن القضاء الخارجى يخضع لسيادة مشتركة للدول ce – souveraineté . يؤدي ذلك إلى اقتسام إدارة هذه المناطق بين الدول . إلا أنه لا يوجد فى القانون الدولى سوى السيادة الوطنية أما ما يدعيه البعض من سيادة بين الدول أو سيادة مشتركة فلا وجود له إلا فى تاريخ نشأة الدولة (٢) .

كما حاول cooper أن يجعل القضاء الخارجى خاضعاً لجماعة الدول عن طريق تدويل internationalisation القضاء ومنح الأمم المتحدة سلطة الاشراف عليه (٣) .

٣- مفهوم الدومين العام العالمى Domaine public universel :

و قد بدأ فى صياغتها Kroell سنة ١٩٥٣ الذى يرى أن اصطلاح " دومين " يتفق مع طبيعة و خصائص الفضاء ، فالفضاء ليس إلا الفراغ vide و يصعب تصور فكرة الملكية على الفراغ أو العدم ، كما أن مفهوم العالمية يعكس حقيقة تأثير هذا

(1) Ferrer (M.A.) "Activities of celestial bodies including the exploration of natural resoures" proceedings of the XI colloquim on the law of outer space, 1989. p 140.

(2) chaumont (charles) op – cit, pss

(3) Cooper (Joh cobb) " L'space navigable et les satellites " Revue francaise de droit aérien, 1958, vol x11, p 18ets

المجال على المصالح و الحقوق الرئيسية لجميع الدول ^(١) . و يضيف أن أية احتمالات لتقسيم الفضاء بما في ذلك التقسيم التعاھدى سوف تؤدي إلى نتائج غير عادلة و تتطوئ على تحقيق مكاسب للقوى العظمى

و على ذلك فإنه فى هذا المجال لا يمكن ترتيب أية ملكية سواء للدول أو الأفراد و إنما يخضع هذا المجال للانتفاع الجماعى "Jomissance collective" للجماعة الدولية ، هذا بالإضافة إلى ضرورة أن يقتصر استعمال الاجسام الفضائية على الأغراض السلمية .

من ناحية أخرى نشير إلى أن Kore11 قد أقر بالحق فى إنشاء محطات فضائية بشرط أن تكون مفتوحة أمام جميع الدول، كما أن سمح بالإضافة لفكرة الانتفاع الجماعى، ببعض الحالات للانتفاع الخاص أو الفردى .

وتقتصر نظرية Kroll على الفضاء دون أن تمتد لتشمل الأجرام السماوية، والتي من وجهة نظره ، يمكن الاستيلاء عليها واحتلالها عندما تملك الدول الوسائل اللازمة لتحقيق ذلك ^(٢) .

مفهوم المنطقة الدولية للاستعمال المشترك region international pou l'tilisation
: commune

(1) Kroell (joseph) “ éléments créateurs d’un droit astronautiques “ op – cit p 226

(2) op – cit, p242.

(-) Dekanazov (R.V) “ Juridical nature of outer space including the moon and other natural resources” proceedings of the colloqim on the law of outer space. 19, p 200.

ويمثل هذا المفهوم ، محاولة commune Dekauzov :لوضع تكييف قانونى للفضاء الخارجى والأجرام السماوية . و يعنى بذلك أن "هذه المناطق يجب أن تخدم مصالح جميع أعضاء الجماعة الدولية . فهي مناطق تفلت من السيادة الوطنية وإنما يمكن استعماله بواسطة الجميع ولمصلحة الانسانية .و يقصر Dekanazo هذا المفهوم على الفضاء القريب المحيط بالأرض . circulum – Terrestre والقمر والأجرام السماوية غير المأهولة .

وعلى الرغم من أن الدول يمكنها ممارسة مظاهر الاختصاص و الولاية وحقوق الملكية فيما يتعلق بالأجسام الفضائية ، فإنه لا يحق لأية دولة أو منظمة دولية أو هيئة عامة أو خاصة أن تملك قطاع secteur من هذه المناطق ^(١)

٥- مفهوم التراث المشترك للبشرية :

يرجع للمندوب المالطى الفضل فى استخدام هذ التعبير لأول مرة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة فى ١٧ أغسطس سنة ١٩٦٧ بخصوص النظام الخاص بقاء البحار و المحيطات و مصادرها الطبيعية ^(٢) . و فيما يتعلق بقانون الفضاء فقد اقترح هذا المفهوم مندوب الأرجنتين Cocca فى ١٩ يوليه سنة ١٩٦٧ أمام اللجنة الفرعية القانونية للجنة الاستخدامات السلمية للفضاء الخارجى .

(1) Op – cit, p 205

(2) Nu. Doc A / 6695, 18 Aout, 1970, p 2

وفي هذه الدورة التاسعة لهذه اللجنة الأخيرة ، تقدمت الأرجنتين بورقة عمل تتضمن " مشروع اتفاق للقمر " يتضمن النص على أن القمر و مصادره الطبيعية تعد تراث مشترك للبشرية

وتقدم الاتحاد السوفيتي في ٢٨ مارس سنة ١٩٧٣ بورقة عمل ينتقد فيها هذا المفهوم الجديد ^(١) . و من أبرز الانتقادات التي تضمنتها الوثيقة السوفيتية ما يلي :

أن كل من اصطلاح " الميراث heritag أو التراث patrimoine لا يتضمن إلا معنى فلسفي ولا ينطوي على مدلول قانوني .

أن هذه المصطلحات تعبر عن مفاهيم القضاء الخاص الداخلي و ترتبط بحقوق الملكية و يصعب تطبيقها في مجال قانون الفضاء . هذا فضلاً عن أن الاتحاد السوفيتي في مجال العلاقات الدولية لا يقبل إلا عناصر القانون الخاص السوفيتي ^(٢) .

كذلك فقد أشار الفقيه السوفيتي piradov إلى أنه يصعب قبول هذا المفهوم لغياب الأساس الموضوعي الضروري لجعلها قاعدة وضعية positive فضلاً عن افتقادهما للتحديد القانوني ^(٣) . كما يرى Dekanazov أنها فكرة غامضة و تقود لتفسيرات متعارضة ، وأن غموضها ينبع من كونها تتضمن مفاهيم للثقافة و العلوم و الملكية ^(٤) .

(1) Nu. Doc. A / Ac. 105 /115 27 Avril, 1973 Annexe 1. pp 24 – 25

(2) op-cit., p19 etc

(3) Nu. Doc A/ AC 105/pv. 158,22 Juim 1976, p 11

(4) Dekanazov (R .v) “ Juridical nature of outer space” Op – cit., p 207

و قد ضمنت الأرجنتين ردها على هذه الانتقادات ، وفي ورقة عمل عرضتها في ٢٧ ابريل سنة ١٩٧٣ أمام لجنة الاستخدامات السليمة للفضاء ، ومن أهم الايضاحات التي وردت في الوثيقة الأرجنتينية ما يلي :

أن اصطلاح " الميراث " قد استخدم في مجال العلاقات الدولية بخصوص توارث الدول .

في تحديد معنى تعبير " التراث المشترك للبشرية فلا يجب الارتكاز على مجرد التحليل اللغوى أو الفلسفى فهذا التعبير يعكس الرغبة فى حماية مصالح الدول ، وذلك مما يدخل بالضرورة فى مجال العمل القانونى .

أن معاهدة سنة ١٩٦٧ تبدو متحيزة لجانب الدول الفضائية ، واستخدام هذا المفهوم الجديد من شأنه حماية مصالح الدول غير الفضائية خصوصاً دول العالم الثالث^(١) .

هذا و قد تم تقنين مفهوم التراث المشترك للبشرية فى المادة ١١ من معاهدة القمر و التي تنص على أن " القمر و مصادره الطبيعية تعد تراث مشترك للبشرية " و يمتد هذا المفهوم ليشمل الأجرام السماوية الأخرى إلى أن تبرم معاهدات خاصة بها .

وقد نصت المادة ١١ أيضاً على أن تحديد هذا المفهوم يجب أن يتفق و نصوص الاتفاقية^(١)

(1) Nu. Doc. A/Ac 105/pv. 131, lér juillet, 1974, p 66.

و على ذلك فإن النتائج التي يولدها تقنين هذا المفهوم ما يلي :

أن الدول الأطراف في الاتفاق تلتزم بإنشاء نظام دولي وإجراءات دولية مناسبة لتنظيم استغلال المصادر الطبيعية لهذه المناطق .

ضمان الإدارة الرشيدة لهذه المصادر و تطوير الإمكانيات اللازمة لاستغلالها .

ضمان التوزيع المنصف repartition equitat بين جميع الدول ، للفوائد المتحصلة من استغلال هذه المصادر . على أن يولى اهتمام خاص لحاجات الدول النامية و مصالحها كما يؤخذ في الاعتبار الجهود التي بذلتها الدول النامية و مصالحها كما يؤخذ في الاعتبار الجهود التي بذلتها الدول الفضائية .

و بالإضافة إلى مفهوم " التراث المشترك للبشرية " فإن النظام القانوني للفضاء يحكمه مبدأ حرية الفضاء principe de la liberté de l'espace الوارد في المادة الأولى من معاهدة الفضاء " .. لكافة الدول حرية استكشاف و استعمال الفضاء الخارجي ، بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى ، دون حرية الوصول إلى جميع مناطق الأجرام السماوية مكفولة ، كذلك تعتبر حرية اجراء الابحاث العلمية مكفولة ، في الفضاء الخارجي ، بما في ذلك القمر و الأجرام السماوية الأخرى ، و على الدول مراعاة تيسير و تشجيع التعاون الدولي في مثل هذه الابحاث " .

(1) Galloway (Eilene) “ Agreement governing the activities of states on the moon and other celestial bodies” Annales de droit aerien et spatial, 1980, vol v, p 494.

ويؤدى مبدأ حرية الفضاء الخارجي وظيفة قانونية سياسية تستهدف أساساً القضاء على الأشكال المختلفة للسلطة الوطنية فى الفضاء الخارجى . (١)

المظاهر الوضعية لحرية الفضاء الخارجى :

يتضمن مبدأ حرية الفضاء ثلاثة مظاهر :

(أ) الحق فى الوصول الحر Le droit libre accès :

و يقصد بذلك الحق فى إطلاق مركبات فضائية للكواكب الأخرى و إطلاق أجسام فضائية ووضعها فى مدارات حول الأرض أو حول الكواكب الأخرى .

و يثبت هذا الحق للدول و المنظمات الدولية التى تباشر أنشطة فضائية . من ناحية أخرى فإنه يجب على الدول عند ممارستها لهذا الحق ، أن تراعى حقوق الغير المماثلة و لا تؤدى أنشطتها إلى عرقلة البرامج الفضائية للدول الأخرى .

ويقابل هذا الحق حالة واقعية من اللامساواة بين الدول . فنظراً لاختلاف الإمكانيات التقنية و المالية فإن الحق فى الوصول الحر للمناطق الفضائية يصعب ممارسته من قبل الدول الصغيرة . و لمواجهة حالة اللامساواة الفعلية أوردت معاهدة سنة ١٩٦٧ التزاماً بالتعاون الدولى و المساعدة المتبادلة فى مجال الفضاء . فطبقاً للمادة ٩ من المعاهدة فإن " الدول تلتزم فى استكشاف و استعمال الفضاء الخارجى ذلك الأجرام السماوية ، الاسترشاد بمبدأ التعاون و المساعدة المتبادلة و مراعاة المصالح المتبادلة التى تكون لكافة الدول الأخرى الأطراف فى المعاهدة ، فى مباشرتها لنشاطها

(1) Marcooff (Marco) “ traité de droit international public de l’espace “ op.cit p 327 .

في هذا الميدان و تعزيزاً لهذا التعاون الدولي في هذا المجال ، تلتزم الدول بالقيام ، على أوسع نطاق علمي ممكن بموافاة الأمين العام للأمم المتحدة ، و كافة و المجتمع العلمي الدولي ، بالمعلومات اللازمة عن طبيعة تلك الأنشطة و مباشرتها و إمكانها و نتائجها ، ويتعين على الأمين العام ، عند حصوله على هذه المعلومات نشرها فوراً بالطريقة الفعالة اللازمة (م ١١) .

ولا يقتصر الالتزام بالتعاون على البحوث الأساسية للفضاء ، وإنما يجب أن يشمل النشاطات المتعلقة بإرسال المركبات الفضائية ، ووضع الأجسام الفضائية في المدارات ^(١) .

٢- الحق في الاستكشاف الحر Le droit de libre exploration :

و يمتد هذا الحق ليشمل ، بالإضافة للبحوث العلمية التي تجرى في إطار وطني ، حق المرور البري في الأقاليم الجوية للدول الأخرى للأجسام الفضائية التي تقوم بمهام استكشافية في الفضاء . إلا أنه المرور البري يحتاج دائماً إلى ترتيبات ثنائية arrangements bilateraux بين الدول المطلقة Lanceur للجسم الفضائي و الدول الأخرى .

و تخضع ممارسة هذا الحق لقيود فمن ناحية يجب أن يستهدف تحقيق أهداف علمية خالصة ، ومن ناحية أخرى يجب أن يباشر لمصلحة جميع الدول . و على ذلك يثور التساؤل حول مدى مشروعية الأنشطة الاستراتيجية ، فمن الصعب تصور أن نشاطاً إستراتيجياً يخدم مصلحة جميع الدول .

(1) Marcoff (Marco) op – cit, p331. cheng (Bin) “ Le traité de 1967 sur l’espace” Journal du droit international 1968 p 617

٢- الحق في الاستعمال الحر La droit de libre utilisation :

و يملك هذا الحق جميع أعضاء الجماعة الدولية ، و يرتبط بهذا الحق حرية اختيار المنطقة الفضائية region spatiale المراد استعمالها ، على ألا تكون محجوزة لمستعمل آخر .

كما يؤدي حق الدولة في اختيار الوسيلة المستخدمة للاستعمال ، و يعد غير مشروع الاستعمال بوسيلة فنية تؤدي إلى جعل هذه المناطق غير صالحة للاستعمال inutilisable . و مع ذلك فإنه لا يحق للدول الاستعمال الخاص particuliere إلا بالنسبة للمصادر الغير متجددة فإنه يخضع للقيد الوارد في المادة ١/١ . و يمثل هذا القيد درجة جديدة من الشرعية فالدولة التي تمارس نشاطاً فضائياً لا تلتزم فقط بعدم الإضرار بالدول الأخرى ، و لكن يجب أن تعمل بصفة إيجابية على أن يحق هذا النشاط فائدة و مصلحة لجميع الدول .، أيأ كانت درجة نمائها الاقتصادي أو العلمي . و يطلق على هذا القيد " شرط المصلحة العامة " " clause de l'interet general . وقد حاول بعض الفقهاء أن ينفي عن هذا الشرط كل مضمون قانوني فيرى Groove أن المادة ١/١ من معاهدة ١٩٦٧ و غير قابلة للتنفيذ non executor و تعد مثالاً للتشريع الناقص وأنها مجرد عبارات للاسترشاد^(١) أما Lochs فيرى أنها ذات طابع أخلاقي و ليس لها آثار قانونية " ^(٢) .

(1) Gorove (stephen) " The geostationary orbit : issues of law and policy " American Journal of international Law, July, 1970, vol 73, p 449 It is rather a kind of imperfect legislation expressing as aspiration couche in every term, which could not specifically implemented without further elaboration "

(2) Lachs (Manfred) " Some reffexions the state of the law of outer space " Journal of space law, 1981, vol !X, p . 9

و يضيف wassenbergh أنه يصعب تصور إمكانية تقديم حلول من خلال تضمين معاهدة سنة ١٩٦٧ مثل هذه المفاهيم " (١) . أما ogunbanwo فيؤكد على أن هذا الشرط لا يتضمن غاية محددة و غامض ولا يقود إلى أية محاولة للتحديد (٢) .
basically vague and does not lend itself to any easy determination

كذلك يشير Bookstiegel إلى أ " المادة ١/١ ليست إلا اعلان للنوايا ولا تتضمن محدد و تتطوى على ضرورة التغيير الراديكالي للهيكل القانوني و السياسى للجماعة الدولية هذا بالإضافة لتعارضها مع بعض القواعد الأصلية للقانون الدولي " (٣) و من وجهة نظرنا ، فإن شرط المصلحة العامة يتفق و الحقائق و الغايات الجديدة التي يستهدفها قانون الفضاء و التي يجب أن تختلف عن غايات القوانين الأخرى ، و يصعب انكار القيمة القانونية لهذا الشرط نظراً لوروده فى نصوص معاهدة دولية ملزمة قانوناً لأطرافها بل أننا نشايح الرأي الفاشل بأن ما ورد فى المادة ١/١ من معاهدة المبادئ ليس إلا ترديداً لقاعدة عرفية نشأت فى الفترة السابقة على بداية التنظيم التعاهدى للأنشطة الفضائية .

(1) Wasse, bergh (H.A.) “ speculations on the law governing space resorrces” op – cit, p 614

(2) Ogunbanwo (ogunsola) “ The international law and outer space activies” op – cit, p 63

(3) Booksteigel (karl Heinz) “ Legal ospects of space activties by private entreprise” proceedibg of the XIX colloquim on the law of outer space, U.S.A., 1976, p 234.

Marcoff (Marco) “ traité “ op cit: p 329

من ناحية أخرى فقد أكد الغالبية من فقهاء قانون الفضاء على الزامية شرط المصلحة العامة ، فيرى cheng أنه طبقاً للمادة ١/١ فإن جميع الدول تملك قانوناً ، حصة من الفوائد الناجمة عن استكشاف و استعمال الفضاء ^(١) . ويؤكد pazarci على أنه لا يمكن انكار القيمة القانونية لهذا الشرط نظراً لكونه نصاً تعاهدياً ، كما أن عدم قدرته على التنفيذ يؤثر في إلزاميته وأن كان يتطلب صياغة قانونية جديدة تسمح بوضعه محل التطبيق ^(٢)

الباب الثامن

القانون الدولي الإنساني

تعريف : —

يعرف القانون الدولي الإنساني بأنه مجموع القواعد القانونية التي تستهدف لاعتبارات إنسانية ، الحد من آثار المنازعات العسكرية وتعمل على حماية الأفراد الذين

(1) Cheng (Bin) “ la traité de 1٩67 / sur l’espace” op – cit ., p577

(2) Pazarci Chusayin “ surle principe l’utlisation pacifique de l’espace extratmospherique” revue francaise de droit internatinal public, 1979, pp 990 – 991

لم يشاركوا أو توقفوا عن المشاركة في العمليات العسكرية، وتقيّد وسائل وأدوات الحرب وتضمن قدر من الحماية للأعيان والمنشآت التي ليس لها علاقة مباشرة بالعمليات العدائية وعلي وجه العموم تهدف هذه القواعد إلى التقليل من حجم المعاناة الإنسانية وقت الحروب وتضمن حماية الأعيان والمنشآت والتراث البشري المشترك^(١).

ويعد القانون الدولي الإنساني أحد الفروع القانون الدولي العام ويجد مصادره في العرف الدولي والاتفاقيات الدولية وتشكل اتفاقيات جنيف الأربعة المبرمة لسنة ١٩٤٩ والبروتوكولات الإضافية لسنة ١٩٧٧ الوثائق الأساسية لهذا القانون^(٢)

ويعرف القانون الدولي الإنساني بأنه قانون الحرب أو قانون المنازعات المسلحة وتتسم قواعده بالعمومية والإلزامية في مواجهة الدول كافة .

ج - القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان : أوجه الشبه

والاختلاف

-
- (١) أنظر في تعريف القانون الدولي الإنساني سعد سالم جويلي " المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني " دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ، ص ١٠١ وما بعدها ، محمود شريف بسيوني "مدخل في القانون الدولي الإنساني والرقابة الدولية على استخدام الأسلحة " الإطار العرفي للقانون الدولي الإنساني - التداخلات والثغرات والغموض ، ١٩٩٩، ص ٦٥ ، صلاح الدين عامر" مقدمة إلى دراسة قانون النزاعات المسلحة " دار الفكر العربي ، ١٩٧٦ ، القاهرة ، ص ١٠٠ وما بعدها ، محمد مصطفى يونس . ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني " الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٩٦ ص ٦٢-٦٣ إسماعيل عبد الرحمن " الأسس الأولية للقانون الإنساني الدولي " في القانون الدولي الإنساني - دليل للتطبيق على الصعيد الوطني دار المستقبل العربي ، ص ١٦-١٨ .
- (٢) - اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان ١٩٤٩
- اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة في البحار ١٩٤٩ .
 - اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب ١٩٤٩ .
 - اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ١٩٤٩
 - الملحق الأول الإضافي المتعلق بحماية النزاعات المسلحة الدولية ١٩٧٧ .
 - الملحق الثاني الإضافي المتعلق بحماية ضحايا النزاعات المسلحة غير الدولية ١٩٧٧ .

علي الرغم من وجه الشبه بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان حال كونهما يستهدفان حماية الإنسان وضمان حقوقه ، بيد أن الاختلاف بينهما جد واضح ^(١) ويعمل كل منهما علي ضمان هذه الحماية بطريقة مختلفة وفي ظروف مغايرة فمن ناحية يطبق القانون الدولي الإنساني أثناء المنازعات المسلحة ، بينما تطبق قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان في جميع الأوقات سواء في وقت السلم أو وقت الحرب ^(٢).

ومن ناحية أخرى في حين تسمح اتفاقيات حقوق الإنسان للدول بالحق في تقييد استمتاع الأفراد بالحقوق الواردة بها في حالات الطوارئ فإن القانون الدولي الإنساني لا يمنح الدول أية مكنة للخروج علي قواعده .

ويختلف القانون الدولي الإنساني عن قانون حقوق الإنسان في أن قواعده تخاطب الدول لحماية رعايا دول أخرى متورطة معها في نزاع مسلح بينما تخاطب قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان الدولة وتطالبها بصفة أساسية بحماية حقوق رعاياها بالإضافة لحقوق الأجانب الموجدين علي إقليمها

كذلك تختلف أساليب الرقابة المتبعة لمراقبة سلوك الدول ومدى احترامها لقواعد كلي القانونين ففي حين تراقب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والدولة الحامية بالإضافة للدول أطراف النزاع ، قواعد القانون الدولي الإنساني ، فإن قواعد القانون الدولي

(١) يذهب البعض إلي دمج قواعد حقوق الإنسان وقواعد قانون المنازعات المسلحة لتدخل ضمن القانون الدولي الإنساني بحيث يعرف بأنه " مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حقوق المقاتلين في النزاعات المسلحة والقوانين التي تنظم الحقوق الطبيعية الأساسية للإنسان " سيد هاشم " القانون الإنساني والقوات المسلحة " أعمال الندوة المصرية الأولى " حول القانون الدولي الإنساني- نوفمبر ١٩٨٢ " إصدار الجمعية المصرية للقانون الدولي ، ص ٥٧ وما بعدها .

(٢) سعيد سالم جويلي ، المرجع السابق ، ص ١١٠ وما بعدها . محمد مصطفى يونس " ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني . المرجع السابق ، ص ٧٠ وما بعدها .

لحقوق الإنسان تخضع لرقابة من أجهزة عالمية بعضها داخل الأمم المتحدة والأخرى تعاهده ، بالإضافة إلى أجهزة إقليمية أنشأتها المنظمات الإقليمية لهذا الخصوص .

ويعكس إنشاء المحكمة الجنائية الدولية التي نشأت بمقتضى اتفاقية روما لسنة ١٩٩٨ تطوراً هاماً في مجال دعم وترسيخ وحماية القانون الدولي الإنساني نظراً لاختصاصها النظر في جرائم الحرب وجريمة إبادة الجنس البشري والجرائم ضد الإنسانية وجرائم العدوان ، كما تعكس أيضاً حالة التفاعل والتداخل بين القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي الجنائي فقد نشأ هذا الأخير ارتكازاً على مبادئ الأول وتجدر الإشارة إلى أن محاكمتي نورم برج وطوكيو تأسستا على مبادئ القانون الدولي الإنساني ، كما أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة وتلك الخاصة بروندا نشأتا ارتكازاً على اتفاقيات جنيف لسنة ١٩٤٩ .

مصادر القانون الدولي الإنساني :

بداءة يجد القانون الدولي الإنساني منابعه في الشرائع السماوية وبصفة أساسية ما ورد في الشريعة الإسلامية التي لم تصرح بالحرب إلا لضرورة وتكفلت بوضع العديد من القواعد التي تجعل الحرب أكثر إنسانية. وتتضمن السنة النبوية التأكيد على تحريم قتل الشيوخ والأطفال والنساء ، وعدم التعسف والوفاء وعدم الخيانة وعدم التمثيل بالجثث ، ودفن الموتى وتحريم الإبادة وقتل الذرية .

ومن وصايا سيدنا أبو بكر الصديق الخليفة الأول لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقائد جيشه " لا تقتل امرأة ولا صبياً ولا كبيراً ولا هرماً ولا تقطف شجراً مثمراً ولا تخرين عامراً ولا تعقرن شاه ولا بغيراً إلا لمأكله ، ولا تحرقن نخل ولا تغرقه ولا تغلل ولا تجبن "

وفي رواية أخرى أضيف إلى قائمة المشمولين بالحماية أثناء الحرب المقعد ويابس الشق والأعمى ، ومقطوع اليد والرجل ومقطوع اليمنى ، والمعتوه والسائح في الجبال والمقيم في الكنيسة المطبق عليه الباب والذي هرب من المعركة ^(١) كما أقام الإسلام نظاماً لمعاملة أسري الحرب قائماً على الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم " استوصوا بالأساري جداً "

ومع الكتابات الأولى لفقهاء القانون الدولي أكد جروسيوس في مؤلفه " قانون الحرب والسلم " ١٦٢٣-١٦٢٤ والذي جاء عقب الحرب الثلاثينية ذات الطابع الديني والتي اجتاحت أوروبا وشهدت مآسي إنسانية ، علي ضرورة تطبيق بعض القواعد التي تضبط سلوك المتحاربين . ومن المبادئ التي أشار إليها جروسيوس عدم جواز قتل المهزوم وعدم جواز تدمير الملكية إلا لأسباب عسكرية ^(٢)

كما أكدت كتابات جان جاك روسو والسويسري وقاتل علي ضرورة التمييز بين المقاتلين وغيرهم وتضمن مؤلف العقد الإحتماعي لسنة ١٧٥٢ التفرقة بين الأموال العامة للدولة وتلك المملوكة للأفراد وحق الدول المتحاربة في مصادرة الأولى دون الثانية ، وحق القضاء علي المحاربين طالما استمروا في القتال والتوقف عن ذلك بمجرد إلقائهم السلاح وخضوعهم ^(٣)

ومن ناحية أخرى أسهمت كتابات هنري دونان . Henry Donnant وفرنسيس ليبير Francis Lieber في تطور الأساس القاعدي والإطار المؤسسي لحماية ضحايا الحروب وضمن المعاملة الإنسانية . ودعا دونان الذي روعته أحداث موقعة سولفرينو بين النمسا وإيطاليا سنة ١٨٥٩ ، إلي إنشاء هيئة دولية لتقديم الإغاثة للضحايا كما طالب باعتراف الدول بضمن الحماية اللازمة للمستشفيات العسكرية والعاملين بها

(١) محمد عزيز شكري " تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته " في دراسات في القانون الدولي الإنساني ، دار المستقبل العرب ٢٠٠٠، ص ١٣-١٤ .

(٢) محمد عزيز شكري " المرجع السابق ص ١٦-١٧

(٣) أنظر في عرض هذا التطور سعيد سالم جوبلي " المدخل لدراسة القانون الدولي الإنساني " دار النهضة العربية ، ٢٠٠٣ القاهرة ، ص ٤١ وما بعدها .

وأدت جهود دونان إلي إنشاء هيئة الصليب الأحمر بمقتضى اتفاقية جنيف لسنة ١٨٦٣ والتي تحولت إلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر سنة ١٨٨٠ .
ومن ناحية أخرى يرجع الفضل لفرانسيس ليبير في إعداد " التعليمات المنظمة للقتال " بناء علي طلب الرئيس الأمريكي لنكولن سنة ١٨٦٣ .

الاتفاقيات التي تشكل الأساس التعاهدي للقانون الدولي الإنساني :-

(أ) اتفاقية جنيف لسنة ١٨٦٤ لتحسين حالة الجرحى العسكريين في الميدان . تم إعداد هذه الاتفاقية في المؤتمر الدبلوماسي الذي عقد في أغسطس ١٨٦٤ بدعوة من المجلس الاتحادي السويسري والذي جاء تنويعاً لجهود هنري دونان (١)

ومن أهم القواعد التي تضمنتها اتفاقية ١٨٦٤ ما يلي :-

- منح حماية خاصة لعربات الإسعاف والمستشفيات العسكرية والاعتراف بحيادها
- (م) وكذلك إضفاء صفة الحياد على العاملين بالمستشفيات وعربات الإسعاف بما ذلك الهيئة الطبية والإدارية والعاملين وكذلك رجال الدين .
- احترام السكان الذين يقدمون المساعدة للجرحى.
- جمع الجرحى والمرضى من المقاتلين والعناية بهم . وتبادل الجرحى والمصابين من العمليات العسكرية كلما ذلك ممكناً وبناء على اتفاق الأطراف المتحاربة .

(١) صلاح الدين عامر " مقدمه لدراسة قانون النزاعات المسلحة " دار الفكر العربي ، ١٩٧٦ ، ص ٣١ وما بعدها .
محمد مصطفى يونس " ملامح التطور في القانون الدولي الإنساني " دار النهضة العربية ، ١٩٨٩ ، الطبعة الأولى ، ص ٣٤ وما بعدها

- وعلى الرغم من أن هذه الاتفاقية لم تتضمن أية عقوبات للمعاقبة على الجرائم الوارد بها إلا أنه من خلالها تحول القانون الدولي الإنسانى فى بعض قواعده من قواعد عرفية إلى قواعد مكتوبة .^(١)

ب - إعلان سان بطرسبرج لسنة ١٨٦٨ والخاص بتحريم استخدام القذائف المتفجرة التى يقل وزنها عن ٤٠٠ جرام .

وتضمن هذا الإعلان الصادر عن المؤتمر الدولى الذى عقد فى مدينة بطرسبرج وبمشاركة ستون دولة ، والذى دعت إليه روسيا لمواجهة الآثار السلبية الناجمة عن استخدام هذا النوع من القنابل شديدة الانفجار ، التأكيد على مراعاة الطابع الإنسانى أثناء الحروب والامتناع عن استخدام الأسلحة التى تسبب آلام غير مبررة وبغير فائدة عسكرية .^(٢)

ج - اتفاقيات لاهى لسنة ١٨٩٩ على إثر مؤتمر لاهى الأول للسلام الذى عقد فى مايو ١٨٩٩ وبحضور ٢٦ دولة وبدعوة من قيصر روسيا ، تم اعتماد ثلاث اتفاقيات وثلاثة تصريحات .

أولاً : اتفاقيات لاهى ١٨٩٩

١- الاتفاقية الخاصة بالتسوية السلمية للمنازعات الدولية.

٢- الاتفاقية الخاصة بتدوين قواعد واعراف الحرب البرية ولوائحها المرفقة .

٣- الاتفاقية الخاصة بالحرب البحرية .

(١) صلاح الدين عامر ، المرجع السابق ، ص

(٢) سعيد سالم جويلى ، المرجع السابق ، ص ٤٨

ثانياً : التصريحات:

١- التصريح الخاص بحظر استخدام الغازات السامة والخانقة

٢- التصريح الخاص بحظر استخدام الطلقات الممتدة

٣- التصريح الخاص بحظر إلقاء القنابل من المناطيد

وتعكس هذه الاتفاقيات التصريحات الرغبة في الحد من قدرة الدول المتحاربة على إحداث الدمار والضحايا بالنظر إلى تطور الآلة العسكرية .

د - اتفاقيات لاهاي لسنة ١٩٠٧

عقد مؤتمر لاهاي في أكتوبر ١٩٠٧ بمشاركة ٤٤ دولة بقصد مواجهة أوجه القصور التي لحقت باتفاقيات ١٨٩٩ وصياغة قوانين جديدة تضمن أكبر قدر من الملاءمة بين الاعتبارات العسكرية والإنسانية . ولقد أسفر المؤتمر عن عقد ثلاثة عشرة اتفاقية شكلت ما يطلق عليه " قانون لاهاي " المعنى بتنظيم العمليات القتالية وضبط استخدام الأسلحة والالتزام بضرورة التسوية السلمية للمنازعات الدولية وتحديد حقوق وواجبات الدول المحايدة بالإضافة إلى تنظيم الحرب البحرية وإدخال بعض التعديلات على اتفاقيات سنة ١٨٩٩ .

هـ - وبقصد تطوير أحكام اتفاقية سنة ١٨٦٤ تم إبرام اتفاقية جنيف لسنة ١٩٠٦ والتي اشتملت على ٣٣ مادة تتعلق بتحسين أوضاع المرضى والجرحى وفرق الإخلاء .

و- وعلى الرغم من هذه الجهود القانونية التي تعكس نجاحاً في مجال التقنين ، فإن هذه الاتفاقيات الدولية لم تمنع اندلاع الحرب العالمية الأولى ، الأمر الذى دفع إلى مواصلة العمل على إعداد قواعد قانونية إضافية ، وعقد مؤتمر واشنطن سنة ١٩٢٢ لإعداد الاتفاق الخاص بالحد من استعمال الغواصات ومراعاة القواعد والأعراف الإنسانية ، بالإضافة إلى تحريم استخدام الغازات السامة فى الحروب ودخل هذا الاتفاق حيز النفاذ سنة ١٩٣٦ ، كما تم إبرام بروتوكول جنيف سنة ١٩٢٥ الخاص بتحريم استخدام الغازات الخائفة والسامة وكذلك الحرب البكتريولوجية .

ز - وفى مؤتمر جنيف الذى عقد سنة ١٩٢٩ تم إبرام اتفاقيتين احدهما تتضمن النص على معاملة أفضل للجرحى والمرضى فى حين تختص الثانية بأسرى الحرب ، وتعد الاتفاقيتين الأولى تطويراً لما ورد فى اتفاقيتى سنة ١٨٦٤ وسنة ١٩٠٦.

ح - ومع قيام الحرب العالمية وما خلفته آلة الحرب من ضحايا ودمار شامل بدأت جهود حثية انتهت بعقد مؤتمر جنيف لسنة ١٩٤٩ والذى إنتهى فى ١٢ أغسطس سنة ١٩٤٨ إلى اعتماد " اتفاقيات جنيف الأربعة هى " :-

اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة فى الميدان.

اتفاقية جنيف الثانية لتحسين حال جرحى ومرضى وغرقى القوات المسلحة فى البحار .

اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب .

اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، والتي تعبر بالفعل عن تطور هام في القانون الدولي الإنساني حيث لم يسبق وأن اشتمل اتفاق دولي على حماية المدنيين وقت الحرب .

وتحظى في الوقت الراهن هذه الاتفاقيات بقبول المجتمع الدولي وأصبحت معظم دول العالم أطرافاً بها .

ط - من ناحية أخرى وبمبادرة من اللجنة الدولية للصليب الأحمر عقد مؤتمر بجنيف سنة ١٩٧٧ أقر بروتوكولين إضافيين يتعلق الأول بحماية ضحايا المنازعات المسلحة الدولية ، والثاني بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية وطبقاً للبروتوكول الأول تم التوسع في مفهوم المنازعات الدولية ليشمل بالإضافة إلى تلك التي تقع بين الدول ، المنازعات التي تنشب بين الشعوب والاستعمار أو الاحتلال الأجنبي ، كما يعد الثاني إضافة هامة إذ يعد أول وثيقة دولية تتضمن تنظيمًا قانونيًا للمنازعات المسلحة غير الدولية .

ي - ولم يقتصر الأمر على هذه الاتفاقيات الدولية بل شهد النصف الثاني من القرن الماضي مولد العديد من الاتفاقيات الدولية التي تشكل جزءاً هاماً من مصادر القانون الدولي الإنساني ومنها :

- اتفاق لاهاي في مايو سنة ١٩٥٤ بشأن حماية الممتلكات الثقافية أثناء المنازعات المسلحة

- بروتوكول لاهاي من أجل حماية الممتلكات الثقافية في حالة نزاع مسلح البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي والموقع في مارس ١٩٩٩.
- اتفاقية ١٩٧٢ بشأن تحريم تصنيع أو تخزين الأسلحة البكتريولوجية والسامة وتدميرها .
- اتفاقية الأمم المتحدة لسنة ١٩٧٦ بشأن تحريم استخدام التقنيات لتعديل البيئة أو لأى غرض عدائى آخر .
- وفى عام ١٩٨٠ أبرمت الأمم المتحدة اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة باعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر والحق بها ثلاثة بروتوكولات :
- ١- البروتوكول الخاص بالشظايا التى لا يمكن الكشف عنها .
- ٢- البروتوكول الخاص بحظر أو تقييد استعمال الألغام والإشراك الخداعية والنبائط الأخرى .
- ٣- البروتوكول الخاص بتقييد استعمال الأسلحة الحارقة .
- وبمناسبة إبرام اتفاقية حقوق الطفل سنة ١٩٩٠ الحق بها البروتوكول الاختيارى بشأن اشتراك الأطفال فى المنازعات المسلحة ..
- وفى باريس سنة ١٩٩٣ تم إبرام اتفاقية حظر استحداث وصنع وتخزين واستخدام الأسلحة الكيميائية وتدمير هذه الأسلحة .

- وفى أوتوا سنة ١٩٩٧ أبرمت الاتفاقية الخاصة بحظر استعمال وتخزين و إنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد .
- وفى يوليو سنة ١٩٩٨ أبرمت الأمم المتحدة اتفاقية روما بشأن إنشاء المحكمة الجنائية الدولية وتعد تلك المحاولة الأولى لإنشاء محكمة دائمة عامة حيث سبق للأمم المتحدة إنشاء محاكم جنائية خاصة للنظر فى جرائم بعينها وبمناسبة نزاع محدد مثل المحكمة الجنائية الخاصة بمحاكمة مجرمى الحرب فى يوغوسلافيا السابقة والمحكمة الجنائية الخاصة برواندا لمحاكمة القادة المشتبه تورطهم فى ارتكاب مجازر جماعية ضد المواطنين .
- و إجمالاً يمكن تصنيف المصادر التعاهدية للقانون الدولى الانسانى إلى ثلاث طوائف ، تندرج الأولى تحت مسمى قانون لاهاي ويضم كما أسلفنا الاتفاقيات الدولية التى تحدد حقوق وواجبات المحاربين أثناء إدارة العمليات العسكرية الفدائية والضوابط اللازمة لتقييد استخدام الأسلحة ومنع الأذى المفرط وغير المبرر .
- ويطلق على الطائفة الثانية " قانون جنيف " ويضم الاتفاقيات التى تستهدف حماية الجرحى والمرضى من أفراد القوات المسلحة وأسرى الحرب وحماية الأشخاص غير المنخرطين فى الأعمال المدنية من النساء والأطفال والمسنين .
- وتضم الطائفة الثانية " قواعد القانون الدولى الجنائى " ذات الصلة بتجريم والمعاقبة على جرائم الإبادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية .

كما تعد القواعد الخاصة بتحريم استخدام القوة في العلاقات الدولية وثيقة الصلة بالقانون الدولي الانساني .

الحماية القانونية للمياه أثناء المنازعات المسلحة :

تعد المياه مصدراً طبيعياً لا غنى عنه لحياة الإنسان وضمان إستمراريتها ، ومكوناً أساسياً للنظام البيئي واجب الحماية . وتشكل المياه ، أثناء المنازعات العسكرية، هدفاً مباشراً للاعتداءات ، كما يمكن استخدامها كسلاح هجومي أو دفاعي . ولقد ظهر ذلك جلياً منذ العصور القديمة ، ففي الحرب بين فلورنسا وبيزا تم التخطيط لتحويل مجرى نهر Arno لحرمان بيزا من المياه اللازمة لها ، وفي عام ١٩٣٨ دمر الصينيون الجسور والقناطر والخزانات الموجودة على النهر الأصفر لإغراق المناطق التي يهددها الجيش الياباني ، ولقد أدى الفيضان الناجم عن هذا التدمير إلى القضاء على جزء كبير من القوات الغازية ، كما راح ضحيته آلاف من الشعب الصيني . وشهدت الحرب العالمية الثانية (١٩٤٠-١٩٤٥) تدمير شبه نمطي ودائم للسدود والمنشآت المائية ، وفي حرب فيتنام في الستينات من القرن الماضي ، تم تدمير العديد من الكبارى والمنشآت المائية الأمر الذي أدى إلى وفاة الآلاف جراء هذا التدمير .

وفي نهاية القرن الماضي (١٩٩٩) قام الصرب بتلويث مصادر المياه والآبار ، كما شهد العام ذاته تدمير أكبر خط لأنابيب المياه في زامبيا مما أدى إلى قطع المياه عن مدينة لوساكا وسكانها البالغ عددهم ثلاثة مليون نسمة .

ومع ذلك ، فإن القانون الدولي الإنساني وبصفة أساسية اتفاقيات جنيف الأربعة لم يتضمن نصوصاً تتعلق مباشرة بالمياه . وجاءت الحماية ضمن إطار عام ضمنى يمكن

استخلاصه من حقيقة أن المياه تعد من الأشياء التي لا يمكن الاستغناء عنها لحياة الإنسان ، وأنها أحد مفردات النظام البيئي الذي تحميه بعض النصوص الدولية . وعليه فإن كل ما يتعلق بالمياه هو قواعد مشتقة من الأهداف الكلية للقانون الدولي الإنساني .

صور حماية المياه في إطار القانون الدولي الإنساني :-

١- قاعدة تحريم استخدام السم وتلويث المياه :

يعد تحريم استخدام السم ، قاعدة أساسية لحماية المياه والإنسان ، وأن حرمان الإنسان من المياه بتلويثها وتسميها أشد خطراً وقسوة من استخدام الأسلحة وتم النص عليها في المادة ٢٣ من لائحة لاهاي الملحق بالاتفاقية الخاصة بقوانين وأعراف الحرب لسنة ١٩٠٧ كما سبق أن تضمنها قانون ليبير سنة ١٨٦٣ بنصه على تحريم استخدام السم أو تخريب أية منطقة بشكل منتظم ، ورددتها أيضاً كل من إعلان بروكسل لسنة ١٨٧٤ ومشروع إكسפורد الذي اعتمده معهد القانون الدولي سنة ١٨٨٠ .

ولقد تم التأكيد على هذه القاعدة في المادة ٢/٨ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية الذي إعتد في روما سنة ١٩٩٨ والتي تعتبر واقعة استخدام السم والأسلحة المسممة جريمة حرب " Crime de guerre " .

٢ - قاعدة حماية الملكية العامة والخاصة :-

يتضمن القانون الدولي الإنساني نصوصاً تستهدف حماية الملكية العامة أو الخاصة ويمكن أن تمتد هذه النصوص لتشمل المياه . وطبقاً للمادة ٦ والمادة ٥٣ من اتفاقية

جنيف الرابعة لسنة ١٩٤٩ ، فإن تدمير هذه الممتلكات دونما ضرورة عسكرية تبرره يعد انتهاكا جسيماً أى جريمة حرب .

٣ - قاعدة تحريم الاعتداء على الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين :-

على خلاف اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة ١٩٤٩ جاء البروتوكولان الإضافيان ببعض النصوص ذات الصلة بالمياه وتعكس بالتالى تطوراً قانونياً . ومن هذه النصوص المادة ٥٤ من البروتوكول الأول والمادة ١٤ من البروتوكول الثانى .

وطبقاً للمادة ٢/٥٤ والمادة ١٤ يحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين ومثالها المواد الغذائية والمناطق الزراعية التي تنتجها والمحاصيل والماشية ومرافق مياه الشرب وشبكتها وأشغال الري " .

وجدير بالملاحظة أن الحظر الوارد فى المادتين ارتبط بصفة أساسية بقاعدة جوهرية وهى حظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب " والذى أكدت عليه الفقرة الأولى من المادة ٥٤ ، ورددته المادة ١٥ من البروتوكول الثانى وفى الواقع فإن التجويع حال حدوثه يشكل مخالفة لأحكام البروتوكولين كما يمكن أن يعد جريمة إبادة Crime de Genocide إذا كان الهدف منه الإهلاك الكلى أو الجزئى لجماعة وطنية بعينها لاعتبار الدين أو العرق أو غيره طبقاً لاتفاقية منع والمعاقبة على جريمة الإبادة لسنة ١٩٤٨ ، كما أكد النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية على اعتبار تجويع المدنيين " جريمة حرب " .

وفى الواقع فإنّ تحريم الاعتداء على الأعيان أو المواد التى لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين يمتد ليشمل كافة صور الاعتداء بما فى ذلك النقل والتعطيل . بيد أن نطاق التحريم يظل مرتبطاً بالقصد والذى ينبغى أن يكون " منع هذه الأعيان أو المواد عن السكان المدنيين أو الخصم لقيمتها الحيوية " وليس ضرورياً للتحريم أن ينجم عنه " التجويع " بل يظل التحريم إلزامياً سواء كان الباعث بقصد تجويع السكان المدنيين أو لحملهم على النزوح أو لآى باعث آخر .

من ناحية أخرى وطبقاً للفقرة الثالثة من المادة ٥٤ ، تفقد مرافق الأعيان والمواد بما فى ذلك المياه وشبكاتها وأشغال الرى هذه الحماية إذا كانت تشكل زائداً أو دعماً مباشراً لعمل عسكرى .. بيد أن هذا الاستثناء من مبدأ الحماية لا يشكل خطراً على مرافق المياه ومنشآتها فمن الصعوبة بمكان تصور استخدامها للدعم المباشر appui direct العسكرى كما أن مبدأ حظر التجويع الوارد فى الفقرة الأولى وما ورد فى البند (ب) من الفقرة ٣ من اشتراط أن لا يترتب على المساس بهذه الأعيان والمواد ترك السكان المدنيين بما لا يغنى عن مأكّل ومشرب على نحو يسبب مجاعتهم أو يضطرهم إلى النزوح ، يقف عائقاً يحول والمساس بالمياه ومنشآتها .

وعلى الرغم من أن الفقرة الرابعة من المادة ٥٤ تنص على أن لا تكون هذه الأعيان والمواد محلاً لهجمات الردع والأعمال الانتقامية فإنّ الفقرة الخامسة تسمح بأن يضرب طرف النزاع صفحاً عن الحماية الخاصة بهذه الأعيان والمواد ، فى نطاق الإقليم الخاضع لسيطرته ، إذا أملت ذلك ضرورة عسكرية ملحة .

طبقاً للمادة ٥٦ من البروتوكول الأول والمادة ١٥ من البروتوكول الثاني لا تكون الأشغال الهندسية أو المنشآت التي تحوى قوى خطرة كالسدود والجسور والمحطات النووية لتوليد الطاقة الكهربائية محلاً للهجوم ، حتى ولو كانت أهدافاً عسكرية ، إذا كان من شأن مثل هذا الهجوم أن يتسبب فى إطلاق قوى خطره ترتب خسائر بين السكان المدنيين .

كما يمتد الحظر ليشمل الأهداف العسكرية الأخرى الواقعة عند هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت أو على مقربة منها إذا كان من شأن الهجوم عليها أن يتسبب فى انطلاق قوى خطره من هذه الأشغال أو المنشآت ترتب خسائر فادحة بين السكان المدنيين .

مع ذلك يجوز مهاجمة هذه المنشآت بالشروط الآتية : —

- (أ) إذا ما استخدمت فى غير استخداماتها العادية ، دعماً للعمليات العسكرية
- (ب) أن يكون الدعم قد تم على نحو منتظم وهام ومباشر
- (ت) أن يكون الهجوم عليها هو السبيل الوحيد المستطاع لإنهاء هذا الدعم
- (ث) أن تتخذ كافة الاحتياطات الضرورية لضمان استمئاع السكان المدنيين بالحماية التى يكفلها لهم القانون الدولى

كما تقضى الفقرة الرابعة من المادة ٥٦ بحظر اتخاذ أى من هذه الأشغال الهندسية أو المنشآت هدفاً للأعمال الانتقامية . ويعد الاعتداء فى هذه الحالة مخالفة جسيمة " جريمة حرب " طبقاً للمادة ٨٥ من البروتوكول الأول وطبقاً للمادة ٢/٨ من النظام الأساسى للمحكمة ويبين من نص المادة ٥٦ أن الحظر الوارد لا يؤسس على التفرقة بين الأهداف العسكرية وتلك ذات الطابع المدنى ، ولكن على مبدأ آخر وهو التناسب بين الفائدة المرجوة والحظر الذى ينطوى عليه فعل الاعتداء .

وفى الواقع فإن الأشغال والمنشآت المائية بما فى ذلك الجسور والسدود تتمتع بحماية مزدوجة ، فمن ناحية تعد من الأعيان والمواد التى لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين طبقاً لمفهوم المادتين ٥٤ من البروتوكول الأول و١٤ من البروتوكول الثانى ، ومن ناحية أخرى تعد مشمولة بالحماية بصريح نص المادتين ٥٦ من البروتوكول الأول و١٥ من البروتوكول الثانى .

٥ - حماية المياه فى إطار الحماية العامة للبيئة أثناء المنازعات المسلحة :-

على خلاف اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة ١٩٤٩ ، أهتم البروتوكول الإضافى الأول بالبعد البيئى . ويعد إعلان استكهولم الصادر عن الأمم المتحدة سنة ١٩٧٢ البداية الحقيقية للقانون الدولى للبيئة ، كما أكدت محكمة العدل الدولية فى رأيها الاستشارى الصادر سنتى ١٩٩٦ بشأن مدى مشروعية التهديد باستخدام أو استخدام السلاح النووى، على أهمية منح البيئة حماية خاصة أثناء المنازعات المسلحة .^(١)

(1) Rec,cij 1996,para 29 et sui

واستعراض مجمل نصوص القانون التعاهدى الإنسانى المتعلقة بالبيئة يقودنا إلى التقرير بأنها نصوص محدودة وضعيفة وتقتصر فى الواقع على المادتين ٣/٣٥ و ٥٥ من البروتوكول الإضافى الأول ، وعلى نصوص اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير فى البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى (ديسمبر ١٩٧٦) .

وطبقاً للمادة ٣/١٥ من البروتوكول الأول يحظر استخدام وسائل أو أساليب للقتال يقصد بها أو قد يتوقع منها أن تلحق بالبيئة الطبيعية أضراراً بالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد .

وتردد المادة ٥٥ المعنى ذاته بالنص على أن تراعى الأطراف أثناء القتال حماية البيئة الطبيعية من الأضرار البالغة واسعة الانتشار وطويلة الأمد .

وتتضمن هذه الحماية حظر استخدام أساليب أو وسائل القتال التى يقصد بها أو يتوقع منها أن تسبب مثل هذه الأضرار بالبيئة الطبيعية ومن ثم تضر بصحة وبقاء السكان ..

وفى الواقع فإن المادة ٣/١٥ تهدف بصفة أساسية إلى حماية البيئة ومكوناتها فى حين تستهدف المادة ٥٥ حماية السكان المدنيين من خلال ضمان حماية البيئة المحيطة بهم والتى قد تؤثر على صحتهم وحياتهم .

من ناحية أخرى تقضى المادة الأولى من اتفاقية حظر استخدام تقنيات التغيير فى البيئة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض أخرى ، بأن تتعهد كل دولة طرف فى الاتفاقية بعدم استخدام تقنيات التغيير فى البيئة ذات الآثار واسعة الانتشار أو طويلة

البقاء أو الشديدة لأغراض عسكرية أو لأية أغراض عدائية أخرى كوسيلة لإلحاق الدمار أو الخسائر أو الأضرار بأية دولة طرف .

٦- تقييم النظام القانوني لحماية المياه أثناء المنازعات المسلحة : —

- ١- أن النصوص التي تضمن حماية للمياه ومنشآتها تبدو عامة ويحتاج إعمالها في بعض الأحوال إلى تحميل النصوص والمبالغة في مد نطاق تطبيقها .
- ٢- تفقر المياه لحماية فعالة في حالة المنازعات المسلحة غير الدولية فمن ناحية فإن ما ورد في المادتين ١٤، ١٥ والمتعلق بحماية الأعيان والمواد التي لا غنى عنها لحياة السكان المدنيين ، وبحماية المنشآت التي تحوى قوى خطره لم تحرم الأعمال الانتقامية على خلاف البروتوكول الإضافي الأول ، هذا بالإضافة إلى أن البروتوكول الثانى لا يتضمن أية حماية للبيئة.
- ٣- أن الضرورات العسكرية تعد سبباً كافياً في معظم الأحوال لانتهاك نصوص الحماية وإزاء هذا البيان القانونى غير المكتمل ، دعا المؤتمر السابع عشر للصليب الأحمر الذى عقد فى جنيف سنة ١٩٩٦ ، الدول لاتخاذ كافة الاحتياطات الممكنة لعدم المساس بالمصادر ونظم الإمداد المستخدمة للمدنيين ، كما أكد على الطابع الحيوى للمياه بالنسبة لضحايا النزاعات .^(١)

(1) Recueil international de Croix rouge, No814, janvier-Fevrier 1996. p68

قائمة بأهم المراجع باللغة العربية :

- ابراهيم محمد العناني ، القانون الدولي العام " دار الفكر العربي ، ١٩٨٤
- ابراهيم مصطفى مكارم " الشخصية القانونية للمنظمات الدولية " دار النهضة العربية ، ١٩٧٥
- احمد عبد الحميد "قناصل الدول" دار المعارف، ١٩٧٧م

- الإمام محمد أبو زهرة " العلاقات الدولية فى الإسلام " دار الفكر العربى ، القاهرة
- السير الكبير لمحمد بن الحسن الشيبانى ، تحقيق صلاح الدين المنجد ، ١٩٧١ ، شركة الإعلانات الشرقية
- الشافعي محمد بشير " القانون الدولي العام في السلم والحرب " دار الفكر العربى ، الطبعة الرابعة . ١٩٧٦
- الشيخ محمد أبو زهرة " نظرية الحرب فى الإسلام " المجلة المصرية فى القانون الدولي ، القاهرة عدد ١٤ سنة ١٩٥٨
- أحمد عبد العزيز أبو الوفا " القانون الدبلوماسي الإسلامي " دار النهضة العربية ، القاهرة ، الطبعة الأولى ، ١٩٩٢
- إبراهيم العنانى " منع ومعاقبة الجرائم ضد الاشخاص المحميين دوليا " الدبلوماسى معهد الدراسات الدبلوماسية ، الرياض ، العدد السادس ١٤٠٦ - ١٩٨٦
- إبراهيم محمد العنانى " القانون الدولي العام " المطبعة التجارية الحديثه القاهرة ، ١٩٩٠
- إسماعيل عبد الرحمن " الأسس الأولية للقانون الإنسانى الدولي " في القانون الدولي الإنسانى - دليل للتطبيق على الصعيد الوطنى دار المستقبل العربى
- بن عامر تونس " قانون المجتمع الدولي المعاصر " دار المطبوعات الجامعية ، ١٩٩٤ ،
- بييرنوفان " تاريخ العلاقات الدولية " تعريب جلال يحيى ، دار المعارف ، ١٩٨٠
- جعفر عبد السلام " النظام القانونى للمضايق " المجلة المصرية للقانون الدولي عدد ٣٣ لعام ١٩٨١
- حامد سلطان " أحكام القانون الدولي فى الشريعة الإسلامية " دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٨٦

- سعد سالم جويلى " المدخل لدراسة القانون الدولى الإنسانى " دار النهضة العربية ، القاهرة ، ٢٠٠٢/٢٠٠٣ ،
- صلاح الدين عامر " مقدمة لدراسة القانون الدولى العام " دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٨٤
- صلاح الدين عامر " مقدمه لدراسة قانون النزاعات المسلحة " دار الفكر العربى ، ١٩٧٦
- صلاح الدين عامر " مقدمة إلى دراسة قانون النزاعات المسلحة " دار الفكر العربى ، ١٩٧٦ ، القاهرة
- عائشه راتب " التنظيم الدبلوماسي والقنصلي " القاهرة سنة ١٩٦٣
- عبد العزيز سرحان " مبادئ القانون الدولى العام " دار النهضة العربية القاهرة ١٩٧٥ .
- عبد العزيز سرحان " مبدي القانون الدولي العام " القاهرة ، ١٩٨٠
- عبد العزيز محمد سرحان " مبادئ القانون الدولى العام " دار النهضة العربية ، ١٩٨٠
- عبد المعز عبد الغفار نجم " الإجراءات المضادة " دار النهضة العربية ، ١٩٩٠
- عبد المعز عبد الغفار نجم " تحديد الحدود البحرية وفقاً للاتفاقية الجديدة لقانون البحار " دار النهضة العربية " ١٩٨٧
- عبد الواحد الفار " القانون الدولى العام " دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٩٦
- عبد الواحد الفار " القانون الدولي العام " دار النهضة العربية ، ١٩٩٢
- عبد الواحد محمد الفار " مبادئ القانون الدولى العام " ١٩٨٦
- عز الدين عبد الله " القانون الدولى الخاص – الجنسية ومركز الأجانب ، الجزء الأول ، الطبعة الحادية عشر ، القاهرة ، الهيئة

- المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٦
- عزيزة مراد فهمي " الأنهار الدولية و الوضع القانوني لنهر النيل " المجلة المصرية للقانون الدولي ، عدد ٣٧ لعام ١٩٨١
 - عصام زناتى " التنظيم الدولي ، النظرية العامة " الآلات الحديثة ، أسبوط ، ٢٠٠٦
 - علي صادق أبو هيف " القانون الدبلوماسي " منشأه المعارف بالاسكندرية ، بدون تاريخ
 - فؤاد رياض " الوسيط فى القانون الدولي الخاص – الجنسية ومركز الأجانب " الجزء الأول ، الطبعة السابعة ، القاهرة ، دار النهضة العربية ١٩٩٢
 - محمد السعيد الدقاق " أصول القانون الدولي " دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٨٦
 - محمد السعيد الدقاق ، النظرية العامة لقرارات المنظمات الدولية ودورها فى إرساء قواعد القانون الدولي ، كلية الحقوق جامعة الإسكندرية ، ١٩٧٣
 - محمد الصادق عفيفى " تطور التبادل الدبلوماسي فى الإسلام " مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ١٩٨٦
 - محمد بشير " القانون الدولي العام فى السلم والحرب " الطبعة الرابعة ، دار الفكر الجامعى ١٩٧٩
 - محمد حافظ غانم " العلاقات الدبلوماسية والقنصلية " القاهرة ١٩٦٠
 - محمد حافظ غانم " الوجيز فى القانون الدولي " القاهرة ، ١٩٧٣ ، ص ٤٩٥ .
 - محمد سامى عبد الحميد " أصول القانون الدولي العام " الجزء الثانى ، القواعد الدولية ، الطبعة السابعة ، دار المطبوعات الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٥٥
 - محمد سامى عبد الحميد ومصطفى سلامة حسين ، القانون الدولي

- العام ، الدار الجامعية ، بيروت ١٩٨٨
- محمد طلعت الغنيمى " الغنيمى الوسيط فى قانون السلام " منشأة المعارف بالإسكندرية ، الإسكندرية ١٩٩٣
- محمد عزيز شكري " تاريخ القانون الدولي الإنساني وطبيعته " في دراسات في القانون الدولي الإنساني ، دار المستقبل العرب ٢٠٠٠
- محمد كمال فهمى " أحوال القانون الدولي الخاص " الطبعة الثانية ، الإسكندرية مؤسسة الثقافة الجامعية ، ١٩٨٣
- محمد مصطفى يونس . ملامح التطور فى القانون الدولي الإنسانى " الطبعة الثانية ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٩٦
- محمد مصطفى يونس " ملامح التطور في القانون الدولي الإنسانى " دار النهضة العربية ، ١٩٨٩
- محمد وفيق أبو اتله " تنظيم استخدام الفضاء " القاهرة ، ١٩٧٢
- محمود شريف بسيونى "مدخل فى القانون الإنسانى الدولى والرقابة الدولية على استخدام الأسلحة " الإطار العرفى للقانون الدولى الإنسانى - التداخلات والثغرات والغموض ، ١٩٩٩
- مصطفى سلامة حسين " تطور القانون الدولي العام العام " دار النهضة العربية ، القاهرة ١٩٩٢ .
- مفيد شهاب " القانون الدولي العام " الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٤
- مفيد محمود شهاب " القانون الدولي العام " الجزء الأول ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٤
- هشام صادق " الجنسية والمواطن ومركز الأجانب " المجلد الأول ، الإسكندرية منشأة المعارف ، ١٩٧٧

• **قائمة المراجع باللغة الأجنبية**

- Battifot et lagarde “ Droit international prive” 7 eme edition, Tome 1 L.G.D.J, Paris, 1981
- Bogoert (E.van) " The moon treay; achievements and future problems " studia Diplomatica, Brussels, 1981, vol XXXIV
- Bourely(Michel) "La droit de l'espace a vingt ans" Reuve francaise de droit aérien,1977
- Bourly (Michel) “ La naissance de l’Agence spatiale européenne “ Rrvue francaise de droit aéien , édition, sirey, paris, 1975,
- Bourquin (Maurice) “La sainte-alliance, un essai d’organisation eurepeenne” RCADI, 1953, Vol. 83
- Carreau (Dominique) “Droit international” Les cours de droit , Paris, 1984.
- Cavare (Louis) “Le droit international Public Positif” Tome I; pedone, Paris, 1961
- chaumont (charles) “ Le droit de l’espace “ Que sais-Je puf, 1970
- Cheng (Bin) " United Nations resolutions on outer space; instant international customary Law " Indian Journal of international Law , 1965,vo1,vNoI
- cheng (Bin) “ Le traité de 1967 sur l’espace” Journal du droit international 1968
- Christol(corl) "The madern madern international law of oyter space" New york,1982
- cocca (Aldo Armqndo) "Mankind as a new legal subject, a new juridical dimension recognised on the law of outer space " proceedings the X111 colloquim on the law of outer space, 1971
- 1Cooper (John cobb) "Flight space and satellites" inernational law and comporative Law quarlery, 1958
- courteix (simome) "Le droit de l'espace, Document d'etudes " 1984

- De La pradelle (paul) " les frontieres de l'air" Recueil des cours, Académie de droit international de la Haye, 1954, Tome 2
- De sarego (carlos) et Tonello (Fabrizio) " La guerre des étoiles " édition la decouverte, paris, 1986
- Dinh (NGUYEN QUOC) "Droit international public" 2ème édition, L.G.D.J. Paris, 1980
- Ducharm (E.d.) " direct Broadcasting satellites, Annals of air and space law, 1984
- Favre (Antoine) principes du droit des genes" fribourg. Suisse
- Favre (Antoine) "principes du droits des gens" Fribourge, 1974
- Fawceet (D.E.S.) " international law and use of outer space " Manchester university press, U.S.A., 1968
- Goedhuis (Daniel) " L'influence des satellites sur les relations internationaux" Revue fracaise de droit Aérien, 1975, vol XXVII p 380
- Goedhuis (Daniel) " Reflexion on the evolution of space law " Netherlands international low review, 1966, ^[1]) Cooper (John cobb) " L'evolution actuelle du droit de l'espace" Revue francaise de droit aérien, 1963, vol XVII p
- Gorbiel (Andrzej) "L'etendue due Terme" Le corps celestes " dans le droit international public " revue francaise de droid serien, 1980, p 46 .
- Gorove (stephen) " The geostaionnary orbit : issues of law and policy " American Journal of international Law, July, 1970, vol 73
- Gorove (steven) " interpretation of provisions of the agreement on the Rescuse of Astronouts, the return of Astronouts and the return of objects launched into outer space" The XI th colloquium on the Law of outer space, 1968
- Gorove (steven) " studies in the law of outer space" sijlhoff – leyden, The Netherlands, 1977
- Hauriou (N) " Précis de droit consitutionnel " L ere edition, Paris, 1925
- Hingoraini (R.c) " la souveraineté sur l'espace extra

atmosphérique" revue générale de l' Air, Paris, 1957

- Hourio (M) " Les dommages indirects dans les arbitrages internationaux " Revue générale de droit international , 1924
- Jakh (Ram.s) " The legal status of the geostationary orbit " Annales de droit aérien et spatial, vol V11 , 1982
- Jennings (welfred) " international law and activities in space " international law and comparative law Quarterly, London, 1956. vol v,
- Kiss (Alexandre – Charles) " La notion de patrimoine commun de l'humanité" Recueil des cours, Académie de droit international de La Haye, 1982, Tome 11
- Kopal (vladimir) "treaty on principles governing the activities of states in the exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies " the year book of air and space, 1968
- Lachs (Manfred) " The international law of outer space, an contemporary Law making " Silthoff, 1972
- Lachs (Manfred) " Some reflections on the state of the law of outer space " Journal of space law, 1981, vol IX
- Le Fur (L) "Le développement historique du droit international" RCADI, 1932, 111, Vol. 41.
- Les Nations – unies et l'espace extra-atmosphérique, Nations unies, service de l'information New-york
- Marcoff (Marco) " traité du droit international public de l'espace " Fribourg-suisse, 1973
- Marcoff (Marco) op.cit., p. 102 et Cheng (Bin) "Le traité de 1967 sur l'espace" Journal de droit international, XIV, 1968,
- Mateesco Matte (Nicolas) "traité de droit aérien – aéronautique" 2^{ème} édition, Pedone, Paris, 1964 .
- Matesco Matte (Mirecea) "La charte de l'espace à l'annuaire Annuaire de droit maritime et aérien, université Nantes, 1979, IV
- Mayer (Pierre) "Droit international privé" Paris 1983
- Mosler (Hermann) " Nouvelles questions concernant la personnalité juridique " dans " problèmes de droit des gens "

Mélanges offerts à Henri Rolin, Paris, 1954

- Munch (IV) "Preservation and change in international law" Law and state, vol. 29, 1984
- Piradov (A) "Le droit international de l'espace" les éditions de progrès, Moscou, 1976
- Piradov (A) "Le droit international de l'espace" édition du progrès, Moscou, 1976 P51, Marcoff (Marco) "Traité de droit international public de l'espace" édition universitaires Fribourge, Suisse, 1973
- Re (Robert) "Histoire des grands Principes du droit de gens" Paris, 1923
- Rousseau (Charles) "Cours de droit international" Paris, 1962-1963.
- Rousseau (Charles) "Droit international public, Les sujets de droit", Tome II. Paris, 1974
- Rousseau (Charles) "Droit international public" 9e édition Dalloz Paris, 1979
- Simmonds "Privileges diplomatique et naissance de la fiction de l'extraterritorialité" Revue de droit international et de droit comparé, xxxvi, 1959
- Smiroff (Michel) "La philosophie du droit de l'espace" revue française de droit aérien, 1969
- Starke (J.G) "Introduction to international law" Ninth Edition, Butterworths, London, 1984
- Tenekides (G) "Droit international dans la Grèce des cités" RCA.D.I
- Theirry (Jurfert) et des autres "Droit international Public" Paris, 1984
- Vallado (H) "The Law of interplanetary space" proceedings of the 14 colloquium on the Law of outer space, London, 1959, P156 etc. Jacquemum (Gerges) "Droit orbital terrestre ou droit spatial cosmiques" Annales de droit aérien et spatial, 1980
- Vasquary (Madesto searo) "Cosmic international law" Wayne state university press, Détroit, Michigan, 1965

- Zemanek (k) " The united nations and the law of outer space " The yearbook of world offairs, 1965
- zourek g) " Histoire des relations consulaires" Revue de droit international pour le Moyen-orient, 1957

الفهرس

رقم الصفحة	الموضوع
١	تمهيد
١٢	فصل تمهيدى
٢٤	الباب الأول
	العلاقة بين القانون الدولى والقانون الداخلى
٣٣	الباب الثانى
	مصادر القانون الدولى العام
١١٣	الباب الثالث
	أشخاص القانون الدولى
١٤٠	الباب الرابع
	المسؤولية الدولية
١٦٩	الباب الخامس
	العلاقات الدبلوماسية والقنصلية
٢٦٤	الباب السادس
	النظام القانونى للبحار و الأنهار و القنوات
٣٢٣	الباب السابع
	النظام القانونى للفضاء الجوى و الفضاء الخارجى
٣٨٦	الباب الثامن

القانون الدولي الإنساني

٤٠٦ قائمة المراجع